

الرَّائِدُ الرَّسْمِيُّ لِلْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ

عدد 145

السنة 167

الجمعة 27 جمادى الأولى 1446 – 29 نوفمبر 2024

المحتوى

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023

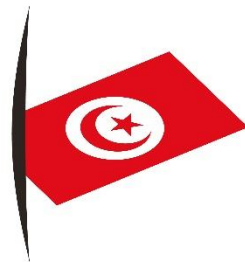
تقرير النشاط بعنوان سنة 2023 وبرنامج عمل الهيئة لسنة 2025

تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم
2024 . 2023



التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023

الهيئة
العليا
المستقلة
لانتخابات
TUNISIE
INSTANCE SUPERIEURE
INDEPENDANTE
POUR LES ELECTIONS



تقديم عام

أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022، وهي هيئة عمومية مستقلة ودائمة تم تكريسها صلب دستور سنة 2022 ولها الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج. تخضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرقابة داخلية وأخرى خارجية من قبل محكمة المحاسبات ومراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين.

- تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي
- **مجلس هيئة¹:** يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
 - ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة،
 - قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي،
 - قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري،
 - قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي،
 - مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية
- وقد خص المشرع مجلس الهيئة بسلطة تقريرية وأوكل إليه مهمة وضع الترتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكلة للهيئة طبقاً لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي سالف الذكر،
- **جهاز تنفيذي:** يباشر تحت إشراف رئيس الهيئة مهام إدارة الشؤون الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي².

¹ طبقاً لأحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها وخاصة الفصول 5 و6 منه.

² طبقاً لأحكام الواردة بالفصول من 24 إلى 31 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022.

- كما ضبط القرار عدد 6 لسنة 2014 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 التنظيم الإداري والمالي بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية للانتخابات بكامل ولايات الجمهورية.
- وفي إطار تطبيق أحكام المطة السادسة من الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 الذي ينص على أن المدير التنفيذي يسهر، تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء، تم إعداد هذا التقرير المالي حيث تميزت سنة 2023 خاصة بما يلي:
- تنظيم الدور الثاني من انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب،
 - صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم،
 - قيادة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية بالتنسيق مع العديد من الشركاء، الذي توج بإصدار مُختلف النصوص الترتيبية ذات الصلة، وتحديد الأوامر عدد 588 و 589 و 590 لسنة 2023 المؤرخة في 21 سبتمبر 2023.

الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة لسنة 2023

تولت الإدارة التنفيذية تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد ميزانية الهيئة لسنة 2023 وتنفيذها ومتابعتها في إطار التقيّد بالإطار القانوني المنطبق عليها.

القسم الأول: الإطار القانوني والترتيبي للتصرف المالي للهيئة:

يخضع التصرف المالي للهيئة إلى أحكام النصوص القانونية والترتيبية التالية:

- القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022.
- القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة آخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024.
- القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
- القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات
- الأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محلّ استهلاك كليّ بعنوان سنة استعمالها.
- الأحكام الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص التي نقحته وتممته.
- قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
- قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014 والمتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020.
- القرار عدد 31 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقة بموجبها.

و طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 فإن:

- رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وجهازها التنفيذي وأمر صرف ميزانيتها،
 - موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتكوّن من اعتمادات سنوية مخصّصة من ميزانية الدولة موزعة كما يلي:
 - نفقات تسيير الهيئة،
 - نفقات التجهيز،
 - نفقات الانتخابات والاستفتاءات.
 - ميزانية الهيئة تُضبط باقتراح من مجلسها وتُعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة،
 - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتمتع بميزانية مستقلة ضمن ميزانية الدولة وهي تخضع للمبادئ العامة المنطبقة على ميزانية الدولة والمنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 و المؤرخ في 13 فيفري 2019 و المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
- وتتمثل هذه المبادئ في:

- (1) الوحدة: وضع جميع الموارد والنفقات في وثيقة واحدة،
- (2) الشمولية: تشمل كل أنواع الموارد والنفقات داخل الهيئة تدرج موارد الهيئة ونفقاتها في الميزانية بمبالغها الإجمالية والخام دون مقاصة بينها ولا تخصيص،
- (3) السنوية: دورية إعداد وتنفيذ الميزانية محددة بسنة واحدة من تاريخ 01 جانفي إلى 31 ديسمبر من نفس السنة،
- (4) التوازن: تساوي مبلغ الموارد مع مبلغ النفقات.
- (5) المصداقية والشفافية

تتكوّن نفقات ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا للقانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 من عنوانين:

(1) العنوان الأول: تتوزّع النفقات الخاصة بهذا العنوان إلى جزئين:

✓ جزء أول خاص بنفقات التسيير وينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:

- القسم الأول: نفقات التأجير،
- القسم الثاني: نفقات وسائل المصالح،
- القسم الثالث: نفقات التدخلات،

✓ جزء ثاني خاص بنفقات الانتخابات والاستفتاءات.

(2) **العنوان الثاني** خاص بنفقات التجهيز ويتضمن هذا العنوان قسم وحيد يسمى نفقات التجهيز،

كما تتكون موارد ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة تشتمل على:

- موارد التسيير والتصرف،
- موارد الانتخابات والاستفتاءات،
- موارد التجهيز.

وتنقسم الاعتمادات المتعلقة بالاستثمارات إلى اعتمادات تعهد واعتمادات دفع. وتبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمارات مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن.

ويوزع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج وتعتبر الهيئة مهمة خاصة. وتوزع الاعتمادات المرسمة بكل قسم حسب نوعها والغرض الذي رصدت له بالفصول والفقرات الفرعية. وتكتسي نفقات ميزانية الهيئة صبغة محددة حيث لا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة. كما تُعفى من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية كما نص عليه الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012.

غير أنه لا يمكن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للهيئة والممولة من ميزانية الدولة بأي مورد خاص، ولا يمكن للهيئة قبول هبات نقدية بطريقة مباشرة،

من جهة أخرى وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 تُبرم وتُنقذ جميع صفقات الهيئة طبقا للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية. غير أنه، ومراعاة لخصوصية نشاط الهيئة، تم تمكينها وبصفة استثنائية بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات من الإعفاء من الترتيب الخاصة بالصفقات العمومية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات وإتمامه، على أن تعرض مشاريع الصفقات المزمع إنجازها في هذا الإطار على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات المحدثة بالهيئة.

وتمسك حسابات الهيئة وتضبط قوائمها المالية وفق قواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

وتتولى إدارة التدقيق والرقابة الداخلية الاضطلاع بمهام التدقيق الداخلي والرقابة بما يضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل والمحافظة على ممتلكات الهيئة. و عملا بأحكام الفصل 30 من القانون عدد 23 لسنة 2012، تعرض الحسابات المالية للهيئة على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين وتخضع إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

كما سعت الهيئة لضبط الإجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة وشفافية التصرف الإداري والمالي مع مراعاة الخصوصيات الممنوحة لها في هذا المجال والتي لا تتنافى مع المبادئ العامة في مجال تأدية النفقات العمومية والحوكمة وذلك من خلال الحرص على الإيفاء بتعهداتها مع مختلف المتعاملين معها.

القسم الثاني: إعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023:

الفرع الأول: إجراءات إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2023:

تولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 04 أكتوبر 2022 المصادقة على التوجيهات العامة لميزانية الهيئة سنة 2023 وقد تمحورت حول النقاط الأساسية التالية:

1- في مجال تنظيم الانتخابات ودعم صورة الهيئة بالداخل والخارج:

- عملا بأحكام دستور 2022 تتوقع الهيئة مواعدين انتخابية على الأقل كما يلي:
 - انتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
 - الانتخابات البلدية.
- علاوة على ذلك ستعمل الهيئة خلال سنة 2023 على:
 - إرساء سياسة اتصالية مع مختلف الأطراف: مواطنين، مجتمع مدني، أعضاء المجالس المنتخبة بهدف التكوين والتحميس والتوعية في المجال الانتخابي.
 - وضع برنامج لإرساء ثقافة الانتخابات لدى المواطن، مع العمل على ادراج محتويات تكوينية في المجال في مناهج التعليم التكويني.
 - بلورة خطة لإدارة المخاطر الانتخابية وذلك بهدف الاستئناس بها للتعامل مع مختلف عوامل المخاطر الانتخابية الداخلية والخارجية.
 - وللحفاظ على صورتها لدى مختلف الأطراف المعنية بالداخل والخارج لقدرتها على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تشرع الهيئة بداية من سنة 2023 في تركيز نظام داخلي لإدارة العمليات الانتخابية وفقا للمعايير الدولية ISO 54001.
 - دعم إشعاع الهيئة دوليا والبحث على فرص شراكة وتعاون مع منظمات انتخابية دولية لتبادل الخبرات في المجال.

2- دعم الإمكانيات البشرية بالهيئة:

تواصل الهيئة العمل على تطوير الخبرات التي اكتسبها أعوانها في مجال تنظيم الانتخابات مع دعمها بموارد بشرية جديدة بهدف ضمان توفير واستمرارية النشاط. حيث ستعمل الهيئة على:

- توفير الموارد البشرية الأكيدة على مستوى بعض الهياكل مركزيا وجهويا لضمان حسن سيرها بالنجاعة المطلوبة: إنتدابات خارجية، إلحاق أو تنقلات داخلية. وفي هذا الإطار اقترحت مختلف الهياكل حاجياتها كما تتلخص في الجدول التالي:

الخطوة المطلوبة	العدد المطلوب
محلل في اختصاص تكنولوجيا المعلوماتية والويب	2
محلل في اختصاص الإعلامية	7
مهندس في اختصاص الإعلامية أو الاتصالات	6
تقني سام في اختصاص الإعلامية	4
متصرف مساعد في اختصاص علوم التصرف	2
متصرف مساعد في اختصاص الهندسة المدنية	1
متصرف مساعد في اختصاص صيانة وسائل النقل	1
متصرف في اختصاص اللوجستيك	1
متصرف في اختصاص المحاسبة أو علوم المحاسبة	4
متصرف في اختصاص المالية	2
متصرف في اختصاص حقوق	2
متصرف في اختصاص التسويق	1
متصرف في اختصاص التصرف في الوثائق الإلكترونية أو التوثيق وعلوم المكتبات والأرشيف	5
متصرف في اختصاص التصرف في الموارد البشرية	2
عون خدمات مؤهل	6
عون خدمات مؤهل مكلف بالسياقة "صنف ج"	1
عون خدمات مؤهل مكلف بالسياقة "صنف ب"	11
متصرف أول	1
المجموع	59

- تدعيم قدرات الموارد البشرية للهيئة بمختلف اختصاصاتها الفنية والإدارية من خلال التكوين ودعم الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تنظمها الودادية،

3- تطوير النظام المعلوماتي للهيئة ودعم استقلاليته

- عملت الهيئة على تطوير وسائل العمل بين هياكلها مركزيا وجهويا من خلال الاعتماد على الوسائل الرقمية بهدف مزيد ضمان الشفافية والنجاعة والفاعلية في تعاملاتها مع مختلف المتعاملين معها (مزودين، إدارات ومنشآت عمومية، جمعيات، مواطنين، نظرائها بالخارج، إلخ...) وذلك من خلال دراسة إمكانيات
- تركيز منظومة للتصرف الإلكتروني في المراسلات مركزيا وجهويا.
 - تحيين مشروع دليل الإجراءات الإدارية والمالية والعمل على تطبيقه مركزيا وجهويا.
 - إجراء دراسة فنية ووظيفية للمنظومة المندمجة ERP المستغلة حاليا وعلى إثرها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتعميم العمل بها مركزيا وجهويا في جميع المجالات الإدارية.
 - تركيز واستغلال منظومة للأرشيف الإلكتروني.
 - الشروع في القيام بدراسات لإحداث قاعة موزعات / مركز بيانات يستجيب للمعايير الدولية في المجال بهدف ضمان ديمومة واستمرارية نشاط الهيئة واستقلاليته مع الحرص على استمرارية استغلال التجهيزات الحالية.
 - تطوير سياسة لأمن المعلومات الخاصة بالهيئة ووضع السبل الكفيلة لوضعها قيد الاستغلال.
 - صيانة وتطوير ورفع من قدرات المنظومات الإعلامية التي يتم استغلالها بمناسبة المواعيد الانتخابية وذلك بهدف التقليل أقصى ما يمكن من التدخلات اليدوية.

4- صيانة وتهيئة مقرات الهيئة وترشيد نفقات كراءها.

- ضبط برنامج سنوي لصيانة مقرات الهيئة.
- إعادة النظر في معاليم كراء بعض المقرات الجهوية تماشيا مع متطلبات العمل بها.
- برمجة اقتناء مقر للهيئة المركزية وتجهيزه.
- برمجة اقتناء مقرات بعض الإدارات الفرعية وتجهيزها.

5- صيانة وحفظ معدات النقل

واصلت الهيئة متابعة صيانة أسطولها والذي يتطلب في جزء منه تجديد. كما تقرر توفير عربات جديدة لتلبية الحاجيات المطلوبة مركزيا وجهويا.

6- تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة:

- تصفية ديون الهيئة المتراكمة على امتداد السنوات الماضية،
- استكمال إجراءات الانخراط في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتسوية كل التصاريح منذ سنة

2014

7- ترشيد النفقات:

- متابعة استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بمقرات الهيئة مركزيا وجهويا
- القيام بحملات تحسيسية على مستوى الإدارة المركزية والإدارات الفرعية لترشيد الاستهلاك في كل المجالات.

8- حول التمشي لإعداد مشروع الميزانية لسنة 2023:

تم الانطلاق من إنجازات ميزانية سنة 2021 و المتوقع سنة 2022 مع تحيينها وفق الحاجيات الجديدة وفقا للأهداف المذكورة أعلاه.

في مجال ميزانية الانتخابات تم الانطلاق من فرضية برمجة المواعيد الانتخابية المتوقعة المذكورة وتم تقدير ميزانيتها على أساس ما تم إنجازه سابقا مع الأخذ بعين الاعتبار لنسبة التضخم وخصوصيات كل موعد انتخابي.

و صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مشروع الميزانية إثر جلسته المنعقدة بتاريخ 04 أكتوبر 2022 وتم إحالته إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية بتاريخ 06 أكتوبر 2022 لإبداء الرأي.

و قد بلغت ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023 المصادق عليها من طرف مجلسها 129 489 م.د مبنية كما يلي:

ع/د	البيانات	المبلغ - 2023 (بالدينار)
1	نفقات التأجير	13 790 398
2	نفقات وسائل المصالح	5 750 000
3	نفقات التدخلات	919 000
4	نفقات الانتخابات والاستفتاءات	98 630 390
5	نفقات التجهيز	10 400 000
	الجملة	129 489 788

الفرع الثاني: منهجية إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2023:

تم ضبط تقديرات نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 وفقا للتوجيهات العامة للهيئة. وقد تم اعتماد التمشي التالي:

1- نفقات التأجير: تولت الهيئة ضبط تقديرات نفقات التأجير لسنة 2023 على أساس ما تم إنجازه خلال سنة 2022 مع الأخذ بعين الاعتبار للانتدابات الخارجية ولتطور المسار المهني للأعوان.

2- نفقات وسائل المصالح:

تنقسم هذه النفقات إلى:

1-2 نفقات تم تحديد مقدارها طبقا للعقود أو الاتفاقيات المبرمة في شأنها من طرف الهيئة وتتمثل أساسا في:

- نفقات كراء المباني والمقرات،
- نفقات الاتصالات الهاتفية،

- مصاريف التأمين،

- نفقات اقتناء الصحف والمجلات،

- نفقات صيانة المعدات الإعلامية،

2-2 نفقات حددت عناصر احتسابها المرجعية بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية على غرار نفقات الوقود ومعالم التسجيل ومعالم الجولان،

3-2 باقي النفقات تم تحديدها بناء على إنجازات سنة 2022 مع تعديلها حسب تطورها المتوقع خلال سنة 2023.

3- نفقات التدخلات:

تتعلق هذه النفقات بـ:

1-3 دعم العمل الجمعياتي وذلك من خلال المساهمة في تمويل أنشطة ودادية أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجمعية الرياضية لأعوان الهيئة. ويتم التمويل العمومي طبقا للأمر الحكومي عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

2-3 معالم اشترك الهيئة في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية وشبكة المهارات الانتخابية الفرنكوفونية والمنظمة الإفريقية للهيئات الانتخابية.

4- نفقات الانتخابات والاستفتاءات:

تم إعداد وضبط النفقات الخاصة بتنظيم انتخابات المجالس الجهوية والمحلية خلال سنة 2023 حيث قدرت بناء على فرضية تنظيم انتخابات المجالس الجهوية والمحلية واستئناسا بالمعطيات الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2022.

حيث وعلى إثر صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم تولت الإدارة التنفيذية للهيئة إعداد مشروع ميزانية الانتخابات المحلية 24 ديسمبر 2023 حيث قدرت بـ 95 م.د لتغطية النفقات الانتخابية. وقد تم عرض مشروع ميزانية الانتخابات المحلية على أنظار مجلس الهيئة وتمت المصادقة عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2023 وإحالته إلى وزارة المالية بتاريخ 05 أكتوبر 2023.

وتجدر الإشارة أنه تم ترسيم مبلغا قيمته 45 م.د بعنوان الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب بقانون المالية لسنة 2023.

ولتغطية جزء من نفقات المجالس المحلية، تقدمت الهيئة بتاريخ 29 سبتمبر 2023 بطلب لوزارة المالية لتحويل باقي الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2023 الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات والمقدرة بـ

25.750 م.د إضافة إلى الترخيص لها باستعمال فائض الجزء المتعلق بالتسيير بعنوان سنة 2022 والمقدر بـ 4.8 م.د.

5- نفقات التجهيز:

قدرت اعتمادات التجهيز بعنوان سنة 2023 بـ 10.4 م.د. موزعة كما يلي:

- تهيئة مقرات 4 م.د.
- اقتناء أراضي 2 م.د.
- بناء مقرات 1.2 م.د.
- اقتناء وسائل نقل 3.2 م.د.

القسم الثالث: الرقابة العامة على التصرف الإداري والمالي للهيئة:

يخضع التصرف الإداري والمالي للهيئة إلى صنفين من الرقابة التي يمكن تبويبها كما يلي:

- الرقابة الداخلية على التصرف الإداري والمالي للهيئة:

تحرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقاً لمقتضيات الفصل 29 من قانونها الأساسي على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتم للغرض إنشاء إدارة تدقيق ورقابة داخلية.

و في إطار تكريس نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية أضاف القرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014 والمتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي و الفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هياكل مساندة في مجال الرقابة الداخلية حيث نص هذا القرار على إلحاق هيكل الرقابة المالية بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة وتعهد إليه مهمة الإشراف على إعداد و تنفيذ ومتابعة الميزانية وإعداد التقارير والتحليل حول الكلفة إلى جانب مساندة الإدارات الفرعية من الناحية المالية والتنسيق بين الإدارة المركزية للمصالح المشتركة وبقيّة الإدارات المركزية. كما أضاف نفس القرار إحداث خطة مراقبة التصرف يتولى متابعة جميع أعمال الهيئة في المجال الإداري والمالي والعمل على تفادي الأخطاء التي يمكن أن تترتب عنها ومتابعة تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن الهياكل الرقابية الداخلية والخارجية وإعداد تقارير في الغرض

- الرقابة الخارجية على التصرف المالي للهيئة:

- الرقابة القضائية:

تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا لمقتضيات الفصل 30 من قانونها الأساسي إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات التي تعدّ كذلك تقريراً خاصاً حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كلّ عملية انتخابية أو استفتاء. وينشر التقرير الخاص بالهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة.

- رقابة مراقبي الحسابات:

تُعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا لمقتضيات الفصل 30 من قانونها الأساسي على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يُعيّنهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

القسم الأول: موارد الهيئة لسنة 2023

1-الموارد الخاصة بجزء التسيير

بلغت جملة موارد الهيئة لسنة 2023 مبلغا قدره 29 م.د من الاعتمادات المخصصة للهيئة من ميزانية الدولة بعنوان الجزء الخاص بالتسيير لسنة 2023 والمرخص فيها بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 و موارد أخرى(*) مفصلة كما يلي.

ع/ر	موارد الهيئة لسنة 2023	المبلغ (بالدينار)
1	موارد نفقات التأجير	13 791 000
2	موارد وسائل المصالح	5 750 000
3	موارد نفقات التدخلات	709 000
4	موارد التجهيز	8 750 000
	المجموع	29 000 000

(*) الموارد الأخرى: تم تحميل مبلغا قدره 66 790 ديناراً متأتيا أساسا من التفويت في سيارتين ووثائق أرشيف وخطايا تأخير موظفة على مزودين في إطار صفقات عمومية حيث تمت مراسلة وزارة المالية للترخيص في استغلاله.

2-موارد الجزء الخاص بالانتخابات والاستفتاء

تم ترسيم اعتمادات بقانون المالية لسنة 2023 لهذا الجزء بمبلغ قيمته 45 م.د تتعلق بتنظيم الدور الثاني من انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المنجزة بتاريخ 29 جانفي 2023 مع الإشارة أنه لم يتم ترسيم أي اعتمادات لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية خلال سنة 2023..

و تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم واستكمال تنفيذ المشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الذي قاده الهيئة بالتنسيق مع شركائها وتوجيهه بصدور القرارات المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمختلف معتمديات الجمهورية ، صدر الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ، حيث تم التنصيب ضمن فصله الأول على دعوة الناخبين يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية. وباعتبار عدم ترسيم اعتمادات لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية تم تغطية جزء من نفقات الدور الأول لهذه الانتخابات من فوائض ميزانية الهيئة لسنة 2022 في جزئها المتعلقين بالتسيير وبالانتخابات والاستفتاءات بعد أخذ ترخيص من وزارة المالية في الغرض.

وفيما يلي بيان الموارد التي خصصت لتغطية نفقات المواعيد الانتخابية التي أنجزت سنة 2023:

1-2: موارد الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب:

البيانات	المبلغ بالدينار
فائض اعتمادات الانتخابات والاستفتاءات لسنة 2022	8 206 012
الاعتمادات الخاصة بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات مجلس نواب الشعب – سنة 2023	45 000 000
المجموع	53 206 012

هذا وتجدر الإشارة أن كلفة الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية قد بلغت 28 612 850 دينار. وعليه سجلت الهيئة فائض بالميزانية المخصصة لتنظيم الاستفتاء وانتخابات مجلس نواب الشعب بدورتها بلغ 24 837 731 دينار.

2-2: موارد الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية

تم استغلال الفائض بالميزانية المخصصة لتنظيم الاستفتاء وانتخابات مجلس نواب الشعب بدورتها والبالغ 24 837 731 دينار لتغطية جزء من نفقات الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية إضافة لاستغلال فائض اعتمادات التسيير لسنة 2022 تبعا للترخيص الصادر عن وزارة المالية بمقتضى المراسلة الواردة على الهيئة تحت عدد 4424/23 بتاريخ 19 أكتوبر 2023

وتتوزع مجموع الاعتمادات المخصصة لتغطية نفقات انتخابات أعضاء المجالس المحلية كما يلي:

البيانات	المبلغ بالدينار
فائض اعتمادات التسيير لسنة 2022	4 857 785
فائض الاعتمادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء وانتخابات مجلس نواب الشعب بدورتها	24 837 731
موارد مخصصة من ميزانية الدولة (تم تحويلها خلال سنة 2024)	64 450 000
مجموع الاعتمادات المخصصة لتغطية نفقات انتخابات أعضاء المجالس المحلية	94 145 516

مع الإشارة أن مجلس الهيئة صادق في جلسته المنعقدة بتاريخ 03 أكتوبر 2023 على مشروع ميزانية انتخابات المجالس المحلية بمبلغ قدر 95 م.د تم ترسيمها بقانون المالية لسنة 2024. إضافة إلى ميزانية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 المقدرة بـ 75 م.د.

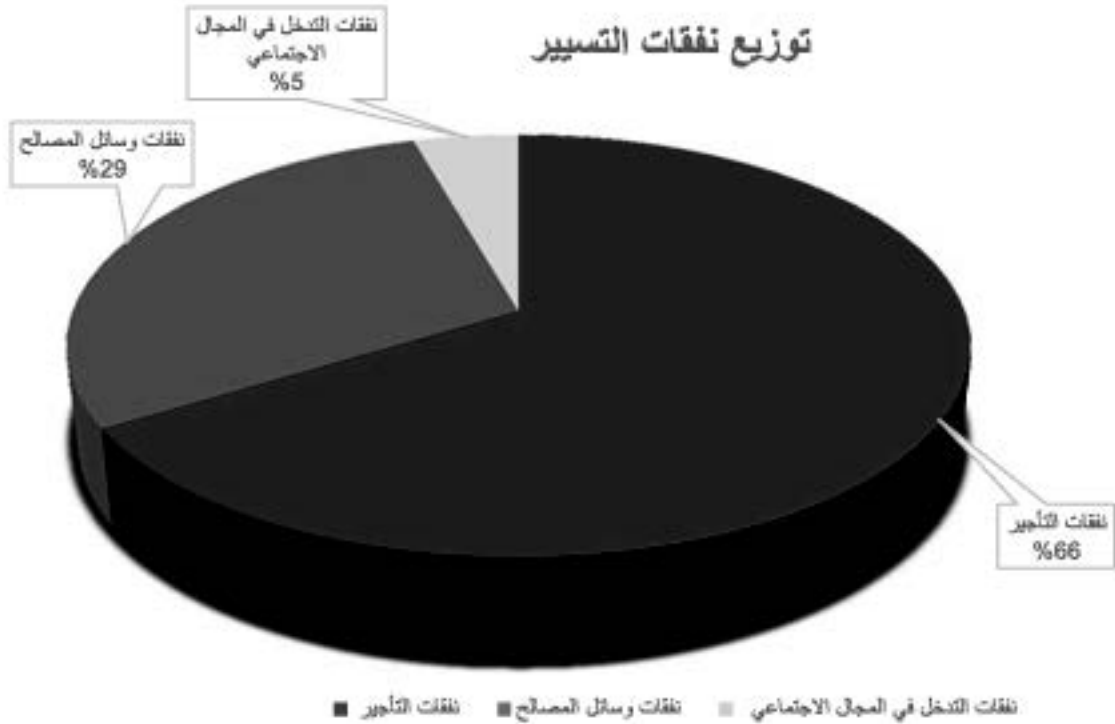
إضافة إلى الموارد المشار إليها بالجدولين أعلاه استفادت الهيئة من موارد أخرى متأتية أساسا من أرباح صرف واسترجاع مبلغ أداء على القيمة المضافة بلغت 53 580 دينارا كما سجلت السنة المالية 2023 تعديلات محاسبية سلبية بمبلغ 190 986 دينارا

القسم الثاني: نفقات التسيير لسنة 2023

بلغت جملة التعهدات المنجزة بعنوان نفقات التسيير خلال سنة 2023 ما قدره 15,760 م.د وهو ما يمثل نسبة 78% من الاعتمادات المخصصة للتسيير والمرسمة بقانون المالية والموزعة كما يلي:

ع/ر	البيانات	الاعتمادات المرصودة بقانون المالية	الكلفة بالدينار	نسبة الإنجاز من الاعتمادات المرصودة
1	نفقات التأجير	13 791 000	10 439 311	76%
2	نفقات وسائل المصالح	5 750 000	4 626 125	80%
3	نفقات التدخل في المجال الاجتماعي	709 000	694 288	98%
	الجملة	20 250 000	15 759 724	78%

كما يبين الرسم البياني التالي توزيع نفقات التسيير مقارنة بالتعهدات الجمالية المنجزة والمقدرة بـ : 15 759 724 دينار



الفرع الأول: نفقات التأجير:

تتعلق نفقات التأجير بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جزئها المتعلق بالتسيير بـ

- تأجير الأعوان طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص والمصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 المؤرخ في 26 أوت 2016،
 - تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها طبقا للأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022،
 - تأجير 03 مسدي خدمات
- وقد بلغت كتلة الأجور لسنة 2023 بما في ذلك المساهمات الاجتماعية ما قيمته 10 439 311 ديناراً.

1- نفقات تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة

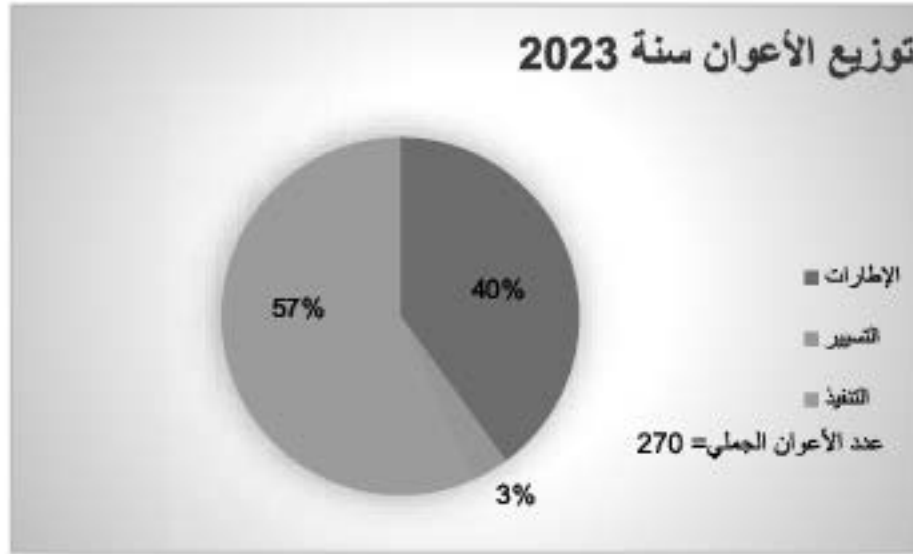
شهدت سنة 2023 تغييراً في تركيبة مجلس الهيئة وذلك تبعاً لصدور الأمر عدد 583 لسنة 2023 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمدّ الشغورات الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة في اختصاصات عضو هيئة سابق للانتخابات وقاضي عدلي وقاضي إداري. ويخضع تأجير رئيس وأعضاء المجلس إلى أحكام الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها. وقد بلغت نفقات تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة بما فيه ذلك المساهمات في الصناديق الاجتماعية خلال سنة 2023 ما قيمته 586 227 ديناراً وهو ما يمثل 6% من كتلة الأجور لسنة 2023 و4% من الاعتمادات الجملية لكتلة الأجور المرسمة بقانون المالية بعنوان سنة 2023 والمقدرة بـ 13,791 م.د.

2- نفقات تأجير أعوان الهيئة

بلغ مجموع عدد الأعوان والإطارات الذين باشرُوا بالهيئة خلال سنة 2023، 270 عوناً منهم 257 عوناً في حالة مباشرة و 13 في حالة إلحاق موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

الإطارات	التسيير	التنفيذ	المجموع
108	9	153	270

وبلغت نسبة التأطير 40% كما يبينه الرسم البياني التالي:



و يتم صرف أجور أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة والمصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 المؤرخ في 26 أوت 2016 حيث يتمتع أعوان الهيئة بأجرة 12 شهرا ومنحة إنتاج مقدارها الأقصى يساوي أجرة شهرين إضافة إلى منحة الشهر الثالث عشر.

كما تم تدعيم الموارد البشرية بإطارات حيث تم فتح مناظرة خارجية للانتداب عن طريق اللاحق بتاريخ 29 أوت 2023 في الخطط التالية:

- متصرف- رئيس المصلحة الجهوية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالإدارات الفرعية نابل 1 وسوسة وتطاوين وقبلي والقيروان والكاف،
 - تقني سامي في الإعلامية بالإدارة المركزية،
 - تقني سامي في الجغرافية الرقمية بالإدارة المركزية،
 - متصرف-رئيس مصلحة الأجور والمرتببات بالإدارة المركزية.
- وتم سدّ الشغور في خطة رئيس المصلحة الجهوية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالإدارات الفرعية نابل 1 وسوسة وقبلي في حين تم إعلان المناظرات في باقي الخطط غير مثمرة.
- وتمّ على مستوى مركزي تدعيم الموارد البشرية بإطارات بصيغة اللاحق في الخطط الوظيفية التالية
- مدير إدارة المنظومات والمساعدة الإعلامية
 - مدير إدارة التخطيط والبرمجة

وقد بلغ العدد الجملي للأعوان الملحقين لدى الهيئة خلال سنة 2023 ثلاثة عشرة عونا موزعون كالتالي:

العدد الجملي لأعوان الملحقون لدى الهيئة	الأعوان الملحقون والمباشرون بالإدارات الفرعية	الأعوان الملحقون والمباشرون بالمقر المركزي للهيئة
13	07	06

كما تمّ إنهاء الحاق إطار لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ومباشرته بالإدارة المركزية. وشهدت سنة 2023 مغادرة 03 أعوان موزعين حسب أسباب المغادرة كما يلي :

سبب المغادرة	عدد الأعوان
استقالة	02
شطب	01

وقد بلغت نفقات تأجير أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مركزيا وجهويا خلال سنة 2023 ما قيمته 9,853 م.د وهو ما يمثل نسبة 94 % من كتلة الأجور و 71 % من الاعتمادات الجمالية لكتلة الأجور المرسمة بقانون المالية بعنوان سنة 2023 والمقدرة بـ 13,791 م.د.

ويمكن حوصلة نفقات التأجير بعنوان سنة 2023 كما يلي:

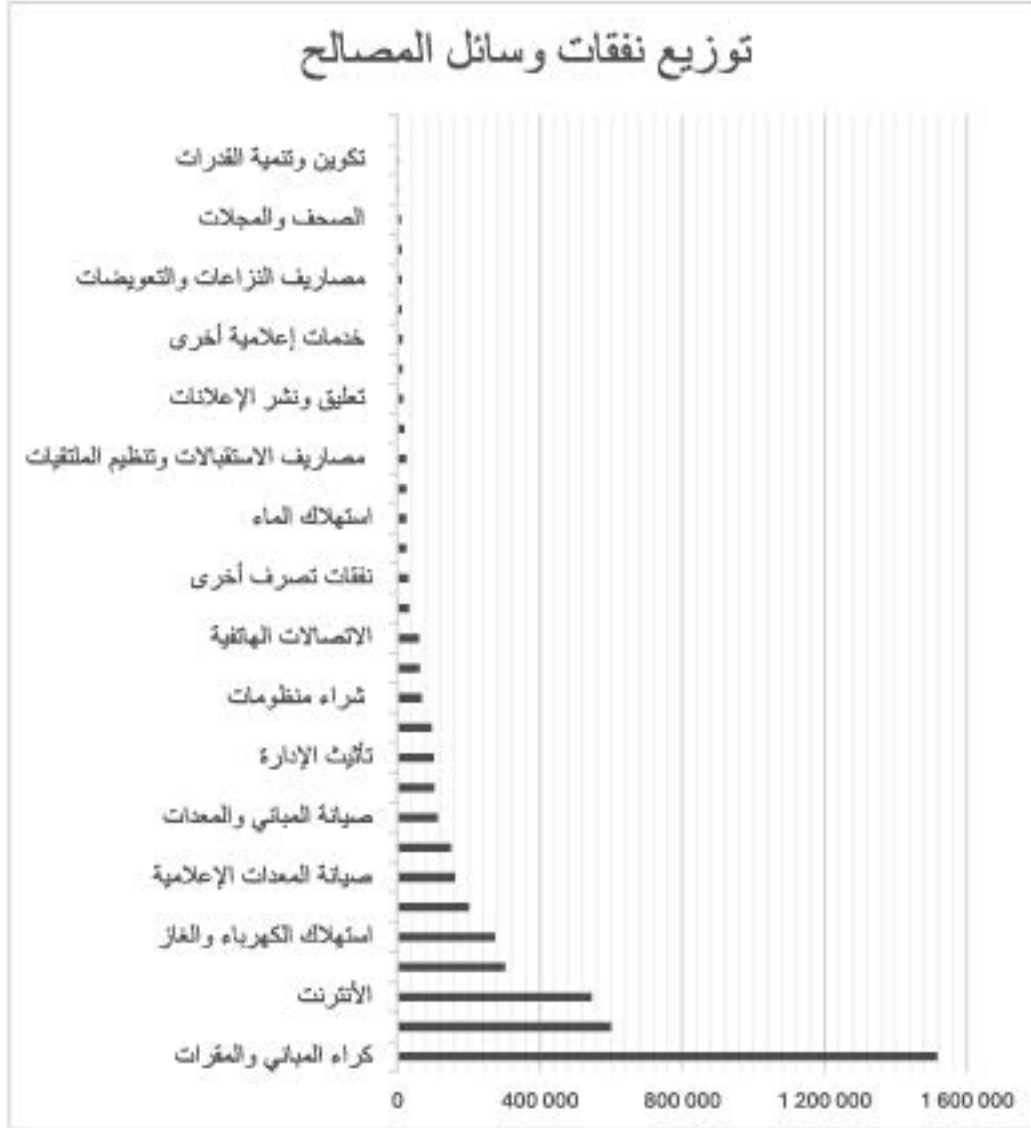
المبلغ بالدينار	البيان
6 490 066	تأجير أعضاء وأعوان الهيئة
201 780	منحة الإنتاج للثلاثية الأولى لسنة 2023
294 584	منحة الإنتاج للثلاثية الثانية لسنة 2023
206 426	منحة الإنتاج للثلاثية الثالثة لسنة 2023
512 262	منحة الشهر الثالث عشر
301 701	منحة الإنتاج للثلاثية الرابعة لسنة 2023
143 604	الزيادة في الأجور 2023-2024-2025
77 343	منحة الليل أعوان الحراسة
21 460	المنحة العائلية
539 051	مساهمة المؤجر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 16,57 %
1 229 592	مساهمة المؤجر في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 14,5 %
347 340	مساهمة المؤجر في الصندوق الوطني للتأمين على المرض 4 %
37 448	مساهمة المؤجر في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 20,5 %
36 654	مسدي خدمات
10 439 311	المجموع

الفرع الثاني: نفقات وسائل المصالح

تتعلق هذه النفقات بالسير العادي لنشاط الهيئة وتتمثل خاصة في الأكرية والوقود والصيانة والتأمين والكهرباء، والمعدات الإعلامية، والخدمات، والاتصالات.

ع/ر	البيان	المبلغ بالدينار 2023	النسبة من مجموع نفقات وسائل المصالح
1	كراء المباني والمقرات	1 516 299	32,78%
2	شراء الوقود	600 022	12,97%
3	الأنترنت	544 322	11,77%
4	تعهد وصيانة وسائل النقل	302 127	6,53%
5	استهلاك الكهرباء والغاز	274 122	5,93%
6	إكساء العملة وأعوان الاستقبال	200 588	4,34%
7	صيانة المعدات الإعلامية	160 833	3,48%
8	تأمين وسائل النقل	149 506	3,23%
9	صيانة المباني والمعدات	112 692	2,44%
10	خدمات أعوان من خارج المؤسسة	102 640	2,22%
11	تأثيث الإدارة	101 372	2,19%
12	لوازم مكاتب	96 457	2,09%
13	شراء منظومات	67 883	1,47%
14	لوازم ومعدات إعلامية	61 499	1,33%
15	الاتصالات الهاتفية	59 574	1,29%
16	دراسات واستشارات وأتعاب مراقبي الحسابات	32 557	0,70%
17	نفقات تصرف أخرى	30 818	0,67%
18	معاليم الجولان	25 050	0,54%
19	استهلاك الماء	24 888	0,54%
20	تأمين المباني والمعدات وتأمينات أخرى	24 872	0,54%
21	مصاريف الاستقبالات وتنظيم الملتقيات	24 228	0,52%
22	مواد التنظيف	18 308	0,40%
23	تعليق ونشر الإعلانات	14 592	0,32%
24	معدات مختلفة	14 339	0,31%
25	خدمات إعلامية أخرى	13 266	0,29%
26	مصاريف المهمات	12 234	0,26%
27	مصاريف اللزاعات والتعويضات	11 946	0,26%
28	مصاريف الحسابات البريدية الجارية	11 496	0,25%
29	الصحف والمجلات	9 407	0,20%
30	المراسلات الإدارية	3 859	0,08%
31	تكوين وتنمية القدرات	3 547	0,08%
32	معاليم التسجيل	783	0,02%
	المجموع	4 626 126	100%

وبلغت نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2023، 4,626 م.د. وهو ما يمثل نسبة 29 % من جملة نفقات التسيير المنجزة خلال سنة 2023 حيث تتوزع كما يلي:



و حيث بلغت نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2022، 4,438 م.د. في حين سجلت نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2023 مبلغا جملها يقدر بـ 4,626 م.د أي بارتفاع بقيمة 0,188 م.د.

1- نفقات كراء المقرات خلال سنة 2023:

تمثل نفقات الأكرية أهم جزء من أعباء التسيير حيث بلغت خلال سنة 2023 ما قدره 1 516 299 دينار وهو ما يمثل 33% من جملة نفقات وسائل المصالح وتستهلك الهيئة على وجه الكراء 21 مقرا جهويا ومقرا مركزيا إضافة إلى مستودع مركزي ومقر مركزي للأرشيف. حيث تتوزع كلفة تسويق المقرات خلال سنة 2023 كما يلي:

النسبة مقارنة بمجموع نفقات وسائل المصالح	المبلغ بالدينار 2023	البيانات
39,72%	602 216	الإدارة المركزية
8,53%	129 342	المستودع المركزي والمقر المركزي للأرشيف
10,62%	160 956	سيدي بوزيد
6,29%	95 340	صفاقس 1
4,53%	68 715	باجة
2,66%	40 389	الكاف
2,41%	36 498	قابس
2,34%	35 425	قفصة
2,33%	35 258	سوسة
2,17%	32 832	أريانة
2,02%	30 649	بنعروس
1,95%	29 587	سليانة
1,94%	29 470	منوبة
1,93%	29 335	القيروان
1,82%	27 659	ناهل 2
1,78%	26 983	تطاوين
1,51%	22 937	صفاقس 2
1,32%	19 994	حندوبة
1,32%	19 973	ينزرت
1,11%	16 840	المنستير
1,01%	15 239	زغوان
0,70%	10 662	ناهل 1
100%	1 516 299	المجموع

2-نفقات الوقود:

بلغت نفقات الوقود 600 022 ديناراً وهو ما يمثل 13 % من جملة نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2023.

وتتعلق هذه النفقات بـ:

- حصص الوقود المسندة لرئيس الهيئة طبقاً لأحكام الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والمتعلق بضبط المرتب الشهري والامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- حصص الوقود المسندة لأعضاء الهيئة طبقاً للأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها.
- حصص الوقود المسندة للمكلفين بخطط وظيفية صلب الجهاز التنفيذي للهيئة على المستويين المركزي والجهوي وصلب ديوان مجلس الهيئة طبقاً للقرار عدد 31 لسنة 2020،
- إسناد 15 مدير خطة مدير درجة استثنائية وإسناد 05 رؤساء مصالح الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة بداية من شهر فيفري 2023
- الحصص المستهلكة في إطار تسيير النشاط العادي للهيئة مركزياً وجهوياً.

3- نفقات الاتصالات الهاتفية والإنترنت

بلغت نفقات الاتصالات والإنترنت خلال سنة 2023 603 896 ديناراً وهو ما يمثل 13% من جملة نفقات وسائل المصالح. وتتعلق هذه الأعباء باشتراكات في خدمات الإنترنت والاتصالات باعتماد تقنيات الألياف البصرية (FIBRE OPTIQUE) والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) في إطار العقد المبرم مع شركة اتصالات تونس منذ سنة 2014 ويمكن تفصيل هذه النفقات كما يبينه الجدول التالي:

البيانات	الكلفة بالدينار	النسبة من نفقات وسائل المصالح (%)
نفقات الإنترنت	544 322	12
نفقات الاتصالات	59 574	1
المجموع	603 896	

4- صيانة وإصلاح وسائل النقل:

بلغت نفقات صيانة وإصلاح وسائل النقل خلال سنة 2023 ما قدره 302 127 ديناراً وهو ما يمثل 7% من نفقات وسائل المصالح. ويتكون أسطول سيارات الهيئة سنة 2023 من شاحنتين و 94 سيارة من بينها سيارة تمّ الحصول عليها في شكل هبة من الديوانة التونسية. وقد تمّ خلال سنة 2023 التفويت في سيارتين زال الانتفاع بهما. وقد تولت الهيئة تأمين أسطولها من السيارات بعقد تأمين مكنتها من استرجاع جزء من تكاليف الإصلاح.

5- استهلاك الكهرباء والغاز:

تستغل الهيئة سبعة وعشرين مقرا على المستوى الجهوي ومقرا واحدا على المستوى المركزي إضافة إلى المخزن المركزي. وقد بلغت نفقات استهلاك الكهرباء بهذه المقرات 274 122 ديناراً. وتتوزع هذه النفقات حسب الإدارة المركزية والإدارات الجهوية وفقاً للجدول التالي:

ع/ر	البيانات	الكلفة بالدينار	النسبة من كلفة الاستهلاك (%)
1	الإدارة المركزية والمخازن ومقر الأرشيف	158 073	57,67%
2	تونس 2	13 802	5,03%
3	تونس 1	12 132	4,43%
4	قفصة	10 014	3,65%
5	منوبة	8 127	2,96%
6	القصرين	7 456	2,72%
7	القيروان	6 054	2,21%
8	سوسة	5 273	1,92%
9	صفاقس 1	5 188	1,89%
10	توزر	5 035	1,84%
11	المنستير	5 021	1,83%
12	بن عروس	4 645	1,69%
13	سيدي بوزيد	4 245	1,55%
14	بنزرت	4 164	1,52%
15	أريانة	3 894	1,42%
16	صفاقس 2	3 640	1,33%
17	قباي	3 420	1,25%
18	نابل 2	3 295	1,20%
19	الكاف	2 794	1,02%

ع/ر	البيانات	الكلفة بالدينار	النسبة من كلفة الاستهلاك (%)
20	باجة	2 774	1,01%
21	قابس	2 027	0,74%
22	تطاوين	1 894	0,69%
23	نابل 1	565	0,21%
24	سليانة	312	0,11%
25	المهدية	278	0,10%
المجموع		274 122	100%

6- إكساء العملة وأعوان الاستقبال

تطبيقا للفصل عدد 103 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة والمصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 المؤرخ في 26 أوت 2016، يتمتع أعوان الهيئة من سلك التنفيذ والخدمات بلباس الشغل. وقد بلغت نفقات لباس الشغل خلال سنة 2023 ما قدره 200 587 ديناراً وهو يمثل 4 % من جملة نفقات وسائل المصالح. و تبعاً لمقرر رئيس الهيئة المؤرخ في 04 أوت 2016 و المتعلق بضبط أصناف الأعوان المنتفعين بلباس الشغل وتنوعيته و الكمية المخولة لهم، بلغ عدد المنتفعين بلباس الشغل 151 عوناً كما هو مبين بالجدول التالي:

ع/ر	البيانات	عدد الأعوان المكلفين بالحراسة	عدد الأعوان المكلفين بالاستقبال أو توزيع الهاتف	عدد الأعوان المكلفين بالصيانة	عدد الأعوان المكلفين بالتدظيف	العدد الجملي للأعوان
1	الإدارة المركزية والمخازن	5	5	5	5	26
2	أريانة	2	1	0	1	4
3	القصرين	4	1	0	1	7
4	القبروان	3	1	0	1	6
5	المنستير	3	0	1	1	5
6	المهدية	1	0	1	1	3
7	باجة	1	0	0	1	2
8	بن عروس	2	0	0	1	3
9	بقرت	3	0	0	1	4
10	سوسة	0	1	1	1	3

ع/ر	البيانات	عدد الأعوان المكلفين بالحراسة	عدد الأعوان المكلفين بالاستقبال أو توزيع الهاتف	عدد الأعوان المكلفين بالمراقبة	عدد الأعوان المكلفين بالنوجسليك أو التخزين أو الصيانة	عدد الأعوان المكلفين بالتنظيف	العدد الجملي للأعوان
11	توزر	3	1	1	0	1	6
12	تونس 1	3	0	1	0	1	5
13	تونس 2	2	0	0	0	1	3
14	جندوبة	2	0	1	0	1	4
15	زغوان	3	1	0	0	1	5
16	مليانة	3	1	1	0	1	6
17	سبيدي بوزيد	3	1	0	0	1	5
18	قابس	1	1	1	0	1	4
19	قبلي	3	1	1	0	1	6
20	قفصة	3	1	1	0	1	6
21	مدنين	3	1	1	0	1	6
22	منوبة	3	1	1	0	1	6
23	نابل 1	2	0	1	0	1	4
24	نابل 2	3	1	1	0	1	6
25	صفاقس 1	1	1	0	0	0	2
26	صفاقس 2	1	1	0	0	0	2
27	تطاوين	3	1	1	0	1	6
28	الكاف	3	1	1	0	1	6
المجموع		69	23	23	6	30	151

7- صيانة المعدات الإعلامية

بلغت نفقات صيانة واصلاح تجهيزات اعلامية خلال سنة 2023، 160 833 ديناراً وهو ما يمثل 3 % من مجموع نفقات وسائل المصالح، تتعلق أساساً بثلاثة عقود لصيانة الآلات الناسخة، والنواسخ الضوئية والآلات الطابعة

8- أقساط التأمين

بلغت نفقات أقساط التأمين خلال سنة 2023 مبلغاً قدره 174 378 ديناراً و يغطي عقد التأمين المبرم في الغرض الأقساط التالية:

البيانات	التكلفة بالدينار	النسبة من نفقات وسائل المصالح (%)
تأمين وسائل النقل	149 506	3
تأمين المباني والمعدات وتأمينات أخرى.	24 872	1
المجموع	174 378	

وتبعاً لذلك مثلت نفقات التأمين 4 % من جملة نفقات وسائل المصالح. هذا وقد تم استرجاع مبالغ من شركة التأمين في إطار حوادث المرور.

9- صيانة المباني والمعدات:

في إطار حرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ترشيد النفقات وحفاظاً على سلامة المباني والمعدات، أبرمت الهيئة اتفاقيات صيانة دورية للمصاعد وأجهزة التكييف. وقد بلغت نفقات صيانة المعدات والمباني قيمة 112 692 ديناراً وهو ما يمثل 2 % من جملة نفقات وسائل المصالح.

10- خدمات أعوان من خارج المؤسسة:

تتعلق هذه النفقات أساساً بنفقات أعوان من خارج المؤسسة حيث وفي إطار تعزيز خدمات الحراسة والتنظيف على المستوى المركزي وبالإدارات الفرعية أبرمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة الاتصال للخدمات بداية من شهر سبتمبر 2023 بمعدل 17 عون حراسة و 4 أعوان تنظيف. وقد بلغت هذه النفقات خلال سنة 2023، 102 640 ديناراً وهو ما يمثل 2 % من مجموع نفقات وسائل المصالح.

11- الأثاث المكتبي:

بلغت نفقات اقتناء الأثاث المكتبي خلال سنة 2023 101 372 ديناراً وتتعلق أساساً باقتناء:

ع/ر	البيانات	المجموع
1	كرسي مدير	20
2	مكتب مدير	12
3	مكتب موظف	4
4	كراسي انتظار مجمعة	1
5	خزانة ملفات	5
6	طاولة اجتماعات	11
7	كرسي زائر	72

وقد مثلت نفقات الأثاث المكتبي 2 % من مجموع نفقات وسائل المصالح.

الفرع الثالث: نفقات التدخلات

في إطار تطبيق الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، قامت الهيئة بتحويل مبلغ 634 000 ديناراً لفائدة ودادية أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و25 000 ديناراً لفائدة الجمعية الرياضية للهيئة وذلك على أقساط بالتوازي مع رفع التجميد الجزئي على الاعتمادات المخصصة للهيئة من قبل مصالح وزارة المالية. كما تولّت الهيئة دفع مساهمة انخراطها بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية بقيمة 30 705 ديناراً وانخراطها بشبكة المهارات الانتخابية الفرنكوفونية بقيمة 4 583 ديناراً.

القسم الرابع: فوائض اعتمادات التسيير ميزانية 2023

تم ختم ميزانية الهيئة في 31 ديسمبر 2023 مسجلة النتائج التالية:

ع/ر	البيان	الاعتمادات المرسمة بقانون المالية المبلغ (بالدينار) (1)	نفقات وتعهدات سنة 2023 2-	نسبة الإنجاز (%) (1):(2)	الفواضل بالدينار (1) - (2)
1	التأجير	13 791 000	10 439 311	76%	3 351 689
2	وسائل المصالح	5 750 000	4 626 125	80%	1 123 875
3	التدخلات	709 000	694 288	98%	14 712
	المجموع	20 250 000	15 759 724	77%	4 490 276

وتبرز نتائج التصرف في الجزء المتعلق بالتسيير من ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023 نسبة متفاوتة في استهلاك الاعتمادات المرصودة حسب أقسام الميزانية. فلئن بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لقسم التدخلات 98% فإن نسبة استهلاك اعتمادات التأجير لم تتجاوز 76% كما لم تتجاوز نسبة استهلاك اعتمادات وسائل المصالح 80%.

القسم الخامس: انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية (الأحد 29 جانفي 2023)

شهدت سنة 2023 تنظيم الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب وذلك تبعا لتصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للدورة الأولى وتمت المصادقة على روزنامة الدور الثاني تبعا لمحضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جانفي 2023 وضُبطت أهم مراحل العملية الانتخابية كالتالي:

روزنامة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية (الأحد 29 جانفي 2023)			
العملية الانتخابية		تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1	الحملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات مجلس نواب الشعب	16 جانفي 2023	27 جانفي 2023
2	يوم الاقتراع للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب	29 جانفي 2023	
3	الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب	في أجل أقصاه 1 فيفري 2023	
4	التصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء إثر انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم السبت 4 مارس 2023	

وقد بلغت جملة النفقات الخاصة بانتخابات مجلس نواب الشعب في دورتها الثانية 28,612م.د تتوزع

كما هو مبين بالجدول التالي

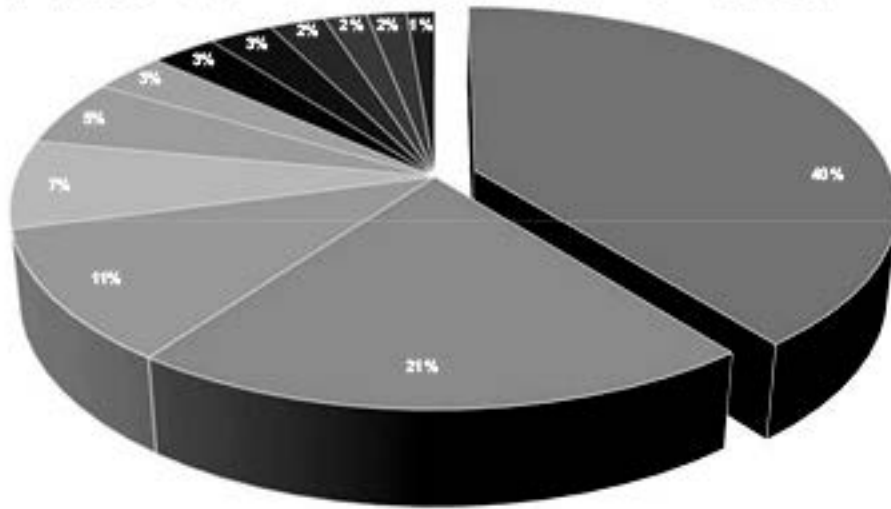
ع/د	البيانات	الكلفة بالدينار	النسبة (%)
1	أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع	10 695 230	37,38%
2	أعباء ومنح أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز	5 554 281	19,41%
3	طباعة بطاقة الانتخابات ومطبوعات انتخابية أخرى	2 921 419	10,21%
4	أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية	1 954 349	6,83%
5	أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الداخلية	1 467 841	5,13%
6	المركز الإعلامي	888 803	3,11%
7	أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة التربية	796 400	2,78%
8	أعباء تأجير مراقبي الحملة الانتخابية	778 380	2,72%
9	مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع	673 899	2,36%
10	منحة الانتخابات	522 736	1,83%
11	الحبر الانتخابي	486 392	1,70%
12	أعباء ومنح تكوين للمتدخلين المختلفين في مجال الاقتراع والفرز (هياكل عمومية مختلفة أعباء مكونين عرضيين ...)	342 617	1,20%
13	المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية	207 659	0,73%
14	مصاريف الاعتماد	160 592	0,56%
15	مصاريف الحسابات الجارية	127 094	0,44%
16	البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع	122 472	0,43%
17	مصاريف استقبالات	121 468	0,42%
18	إعاشة	121 143	0,42%
19	نفقات تركيز وتوطين المنظومة الإعلامية (المركز الوطني للإعلامية)	119 511	0,42%

ع/د	البيانات	الكلفة بالدينار	النسبة (%)
20	أعباء أخرى متعلقة بمراقبة الحملة	101 539	0,35%
21	نفقات نقل وشحن المواد الانتخابية من الخارج	72 286	0,25%
22	مستلزمات مكاتب الاقتراع	66 260	0,23%
23	خسائر الصرف	62 408	0,22%
24	أتعاب العدول والمحامين	61 115	0,21%
25	نفقات كراء وسائل نقل وشحن المواد الانتخابية	47 134	0,16%
26	نفقات الاتصالات والانترنت	38 867	0,14%
27	أعباء أخرى	26 652	0,09%
28	أعباء مركز النداء	26 398	0,09%
29	نفقات مختلفة داخل مختلف مراكز الاقتراع والفرز	18 040	0,06%
30	تنقلات	8 341	0,03%
31	مصاريف الإقامة والإعاشة مخصصة للهيئات الفرعية بالخارج	7 627	0,03%
32	نفقات الاستقبالات والندوات والملتقيات	6 962	0,02%
33	كراء وسائل نقل لمراقبة الحملة	6 935	0,02%
	المجموع	28 612 850	%100

كما يبين الرسم البياني التالي تفصيل لحجم جملة النفقات الخاصة بانتخابات مجلس نواب الشعب في دورتها الثانية حسب طبيعة النفقة:

توزيع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب الدور الثاني

- أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع
- أعباء ومنح أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز
- طباعة بطاقة الانتخابات ومطبوعات انتخابية أخرى
- أجور متعلقين و متعاملين طرفيين للعملية الانتخابية
- أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الداخلية
- المركز الإعلامي
- أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة التربية
- أعباء تلجير مراقبي الحملة الانتخابية
- مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع
- منحة الانتخابات
- الجبر الانتخابي
- أعباء ومنح تكوين للمنتخبين المختلفين في مجال الاقتراع والفرز (هياكل عمومية مختلفة أعباء مكونين عرشيين ...)



وتعتبر أهم نفقات انتخابات الدور الثاني النفقات المتعلقة بمراقبة الحملة والنفقات المتعلقة بالاقتراع

والفرز.

الفرع الأول: نفقات مراقبة الحملة

امتدت فترة مراقبة الحملة من 16 جانفي 2023 إلى 27 جانفي 2023 وبلغت النفقات الجمالية لهذه الفترة 1 474 179 ديناراً ، وهو ما يمثل 5 % من جملة نفقات الدور الثاني للانتخابات التشريعية ويمكن تفصيل هذه النفقات في الجدول التالي:

النسبة (%)	المبلغ (د)	بيان النفقة
52,80%	778 380	أعباء تأجير مر اقي الحملة الانتخابية
36,08%	531 908	أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية
6,89%	101 539	أعباء أخرى متعلقة بمراقبة الحملة
3,25%	47 941	المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية
0,51%	7 476	مصاريف الاستقبالات
0,47%	6 935	كراء وسائل نقل لعملية مراقبة الحملة
100	1 474 179	المجموع

1- نفقات تأجير أعوان مراقبة الحملة الانتخابية:

في إطار توفير المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية وضماناً لاحترام المترشحين للقواعد المنظمة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورته الثانية قامت الهيئة بتمديد عقود الموارد البشرية من أعوان مراقبة حملة ميدانيين لتأمين مراقبة الأنشطة الانتخابية الميدانية في 131 دائرة انتخابية وأعوان مراقبة إداريين يؤمنون مراقبة الحملة عبر رصد وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والفضاء المفتوح ومنصات التواصل الاجتماعي. وبلغت النفقات الخاصة بتأجير الأعوان الوقتيين في مرحلة مراقبة الحملة 778 380 ديناراً وهو ما يمثل 57% موزعة كما يبينه الجدول:

المبلغ بالدينار باعتبار المساهمات الاجتماعية	الخط
451 140	عون رقابة الحملة (الأعوان الميدانيين)
76 628	عون مكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية بالإدارات الفرعية
61 504	عون مراقبة الحملة على وسائل الاتصال السمعي والبصري
48 477	عون قاعة عمليات الشؤون القانونية والتزاعات ومراقبة الحملة
45 093	عون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بالإدارة المركزية
23 762	عون مراقبة الحملة الانتخابية اختصاص قانون
20 412	عون مراقبة الحملة الانتخابية اختصاص مالية أو محاسبة
18 023	عون مكلف بالإشراف على خلية رصد الفضاء المفتوح
17 340	عون مراقبة الحملة الانتخابية اختصاص إعلام واتصال
16 001	عون رقابة الحملة بالإدارات الفرعية
778 380	المجموع

2 - نفقات أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية

تولت الهيئة تجديد التعاقد مع عدد من الأعوان المنتدبين عن طريق المناظرات الخارجية التي تم فتحها بمناسبة تنظيم الاستفتاء الوطني والانتخابات التشريعية لسنة 2022 في دورها الأول وذلك وفقا لمخطط لتحقيق نجاح بقية المسار الانتخابي مع الحرص على حسن التصرف في الموارد البشرية قصد الضغط على أعباء التأجير والتقليص لأقصى حد ممكن في الساعات الإضافية. حيث تم تحديد الحاجيات الفعلية من الأعوان وتوزيعهم حسب خططهم، بلغ عدد المتعاقدين في شهر حانفي 726 عوناً وبلغت نفقات تأجير الأعوان الظرفيين المتعلقة بانتخابات مجلس نواب الشعب في دورتها الثانية 531 908 ديناراً و تمثل 36% من مجموع نفقات مراقبة الحملة لانتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

3 - نفقات أخرى متعلقة بمراقبة الحملة:

تولت الهيئة إبرام اتفاقية مع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين لكراء فضاءات لأعوان مراقبة الحملة. وقد بلغت نفقات الكراء 101 539 ديناراً وهي تمثل 7 % من مجموع نفقات مراقبة الحملة لانتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

4. المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية

طبقاً لأحكام الفصل 3 من الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية، بلغ عدد أعضاء الهيئات الفرعية المباشرين بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 حوالي 78 عضواً. وبلغت نفقات منح أعضاء الهيئات الفرعية الخاصة بالدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب خلال فترة مراقبة الحملة 47 941 ديناراً وهو ما يمثل 3 % من جملة نفقات مراقبة الحملة.

الفرع الثاني : نفقات الاقتراع والفرز

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفير الاستعداد اللوجستي الضروري لإنجاح هذه المرحلة الانتخابية من توفير الموارد البشرية من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع إلى جانب المعدات الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع النتائج بلغت كلفة الاقتراع والفرز للدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب 27 138 671 ديناراً وهو ما يمثل 95 % من الكلفة الجمالية للدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب. موزعة كما بينه الجدول التالي:

ع/د	البيانات	الكلفة بالدينار	(%)
1	أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع	10 695 230	39,41%
2	أعباء ومنح أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز	5 554 281	20,47%
3	طباعة بطاقة الانتخابات ومطبوعات انتخابية أخرى	2 921 419	10,76%
4	أجور متعاقدين ومتعاونين طرفيين للعملية الانتخابية	1 422 441	5,24%
5	أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الداخلية	1 467 841	5,41%
6	المركز الإعلامي	888 803	3,28%
7	أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة التربية	796 400	2,93%
8	مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع	673 899	2,48%
9	منحة الانتخابات	522 736	1,93%
10	الحبر الانتخابي	486 392	1,79%
11	أعباء ومنح تكوين للمتدخلين المختلفين في مجال الاقتراع والفرز (مياكل عمومية مختلفة أعباء مكونين عرضيين ...)	342 617	1,26%
12	المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية	159 718	0,59%
13	مصاريف الاعتماد	160 592	0,59%
14	مصاريف الحسابات الجارية	127 094	0,47%
15	البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع	122 472	0,45%
16	مصاريف استقبالات	113 992	0,42%
17	إعاشة	121 143	0,45%
18	نفقات تركيز وتوطين المنظومة الإعلامية (المركز الوطني للإعلامية)	119 511	0,44%
19	نفقات نقل وشحن المواد الانتخابية من الخارج	72 286	0,27%
20	مستلزمات مكاتب الاقتراع	66 260	0,24%
21	خسائر الصرف	62 408	0,23%
22	أثواب العدول والمعامين	61 115	0,23%
23	نفقات كراء وسائل نقل وشحن المواد الانتخابية	47 134	0,17%
24	نفقات الاتصالات والانترنات	38 867	0,14%
25	أعباء مركز النداء	26 398	0,10%

ع/د	البيانات	الكلفة بالدينار	(%)
26	أعباء أخرى	26 652	0,10%
27	نفقات مختلفة داخل مختلف مراكز الاقتراع والفرز	18 040	0,07%
28	نقلات	8 341	0,03%
29	مصاريف الإقامة والإعاشة مخصصة للهيئات الفرعية بالخارج	7 627	0,03%
30	نفقات الاستقبالات والندوات والمكتبات	6 962	0,03%
	المجموع	27 138 671	%100

1- أعباء الخدمات المؤمنة من وزارة الدفاع:

قررت الهيئة إجراء تنظيم دورة ثانية في 131 دائرة انتخابية ومتابعة لتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الدفاع بتاريخ 22 جويلية 2022 والتي تضبط شروط والإجراءات التي تتولى بمقتضاها وزارة الدفاع تأمين نقل المواد والمعدات الانتخابية وحيث بلغ عدد مسالك التوزيع 412 مسلكا خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب ومن بينها 48 مسلكا سريعا، بلغت كلفة الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع في الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب 10 695 ديناراً وهو ما يمثل 37 % من مجموع نفقات الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب و 39 % من كلفة الاقتراع والفرز

2- منح أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز:

حرصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تكوين دفعة جديدة من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع وذلك لتعويض المتخلفين منهم سواء كان ذلك إرادياً أو لتغييرهم لضعف أدائهم خلال الدور الأول لانتخابات مجلس نواب الشعب وذلك ضماناً لتحسين جودة العمل خلال عملية الاقتراع والفرز، وحيث بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب 4222 مركزاً في حين بلغ عدد المكاتب 10012 مكتباً.

وقد بلغت نفقات منح أعضاء مكاتب الاقتراع ما قدره 5.554 م.د. وهو ما يمثل 20 % من إجمالي نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية وتتمثل منح أعضاء مكاتب الاقتراع من منحة الاقتراع والفرز ومنحة الإعاشة إضافة إلى منحة تكوين أعضاء وأعاون مكاتب الاقتراع. وتتوزع أعباء تأجير أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز كما يلي:

النسبة (%)	المبلغ (د)	بيان النفقة
77,42%	4 299 954	منحة الاقتراع والفرز
4,22%	234 212	منحة تكوين أعوان الاقتراع والفرز
17,13%	951 210	منحة اعاشة أعوان الاقتراع والفرز
1,24%	68 904	أعباء أخرى (*)
100	5 554 280	المجموع

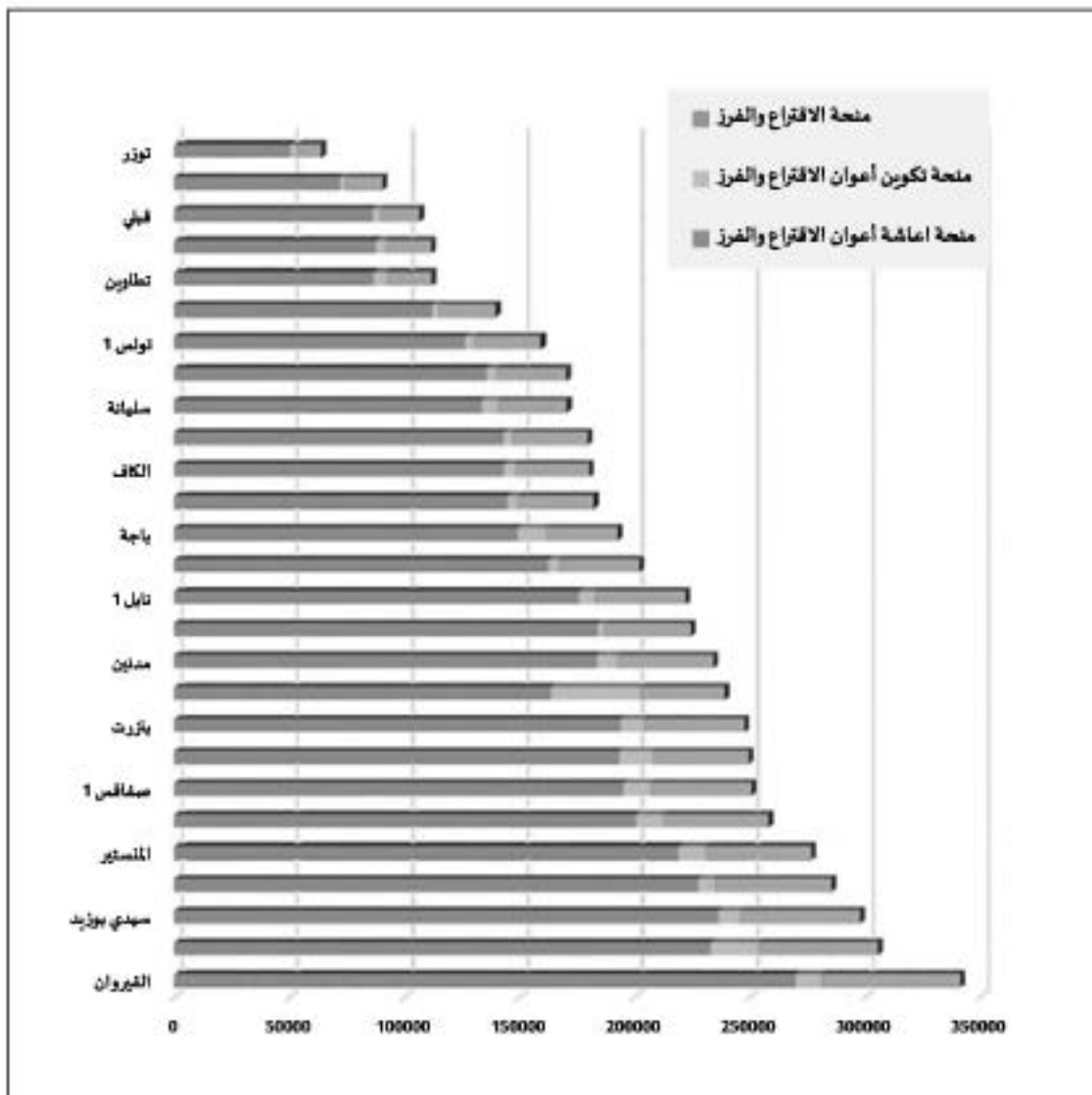
(*) أعباء أخرى: تتمثل في أعباء الحوالات البريدية لمنحة أعضاء مكاتب الاقتراع

ويمكن تفصيل هذه النفقات حسب مرجع نظر الإدارات الفرعية للانتخابات كما يلي:

الإدارة الفرعية للانتخابات	منحة الاقتراع والفرز (بالدينار)	منحة تكوين أعوان الاقتراع والفرز (بالدينار)	منحة اعاشة أعوان الاقتراع والفرز (بالدينار)
القروان	649 269	11 294	60 369
القصرين	708 232	20 800	51 875
سلي بوزيد	166 236	9 553	51 898
مسوسة	390 227	7 200	50 651
المنستير	743 218	12 047	45 734
صفاقس 2	202 200	12 094	45 475
صفاقس 1	825 194	12 000	43 663
المهدية	061 193	14 588	41 710
بازرت	519 193	9 929	44 016
قفصة	319 163	38 776	36 722
مدنين	272 183	9 129	41 522
قابس	613 183	2 541	38 063
نايل 1	449 175	6 776	39 616
جندوبة	213 162	4 753	34 816
باجة	861 148	11 906	31 545
نايل 2	331 144	4 847	32 651
الكاف	837 142	5 129	31 992
تونس 2	708 142	3 906	32 675
مليانة	284 133	7 059	29 757
بن عروس	225 135	4 518	30 228
تونس 1	002 126	4 094	28 510
منوبة	719 111	2 682	24 745
تطاوين	237 86	5 788	19 404
زغوان	237 87	4 188	19 898

الإدارة الفرعية للانتخابات	منحة الاقتراع والفرز (بالدينار)	منحة تكوين أعمان الاقتراع والفرز (بالدينار)	منحة اعاشة أعمان الاقتراع والفرز (بالدينار)
قبلي	861 85	3 435	16 816
أريانة	613 71	2 212	16 300
توزر	910 49	2 965	10 559
المجموع	4 299 954	234 212	951 210

كما تتوزع هذه النفقات حسب الدوائر الانتخابية كما يلي:



3- النفقات المؤمنة من قبل المطبعة الرسمية:

تتمثل هذه النفقات في طباعة الوثائق الحساسة اللازمة لعمليات الاقتراع والفرز خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب على غرار 22000 محضر اقتراع وفرز و 8 774 400 بطاقة اقتراع بما قدره 2.917 م.د. وتمثل 10 % من مجموع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

4- النفقات المؤمنة من قبل وزارة الداخلية:

مواصلة لتنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ 21 جويلية 2022 و المتمثلة في تأمين جميع الفضاءات التي تستغلها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمراكز الاقتراع ومقراتها مركزيا وجهويا و مسالك التوزيع إضافة إلى المخازن المستغلة خلال عمليات التوضيب إلى جانب المركز الإعلامي وقد بلغت جملة هذه النفقات 1.467 م.د. وتمثل 5 % من مجموع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

5- أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية:

امتدت عقود بعض الأعوان إلى حدود شهر جوان وذاك لتأمين حسن سير مرحلة الاقتراع والفرز وتجميع المعطيات وإعداد مختلف التقارير الإحصائية إلى جانب عملية توضيب المواد الانتخابية المسترجعة من الإدارات الفرعية. بلغت نفقات تأجير بقية الأعوان المتعاقدين خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب 1.422 م.د. موزعة كما يبينه الجدول البياني التالي:

المبلغ بالدينار باعتبار المساهمات الاجتماعية	الخطة
142 481	منسق محلي
140 031	عون توضيب مواد انتخابية بالمخازن الفرعية
127 581	مساعد منسق محلي
104 098	عون قاعة عمليات بالإدارات الفرعية
100 131	عون توضيب الأرشيف
78 954	عون تنفيذ بالمخازن الفرعية
74 432	عون مكلف بالدعم اللوجستي
68 778	عون قاعة العمليات المركزية بالداخل
60 100	عون مكلف بالاعتماد والاتصال والتنسيق مع المجتمع المدني بالإدارات الفرعية
58 077	عون مكلف بالمنظومات الإعلامية بالإدارات الفرعية
57 933	عون مكلف بالدعم التقني وقاعة العمليات
51 125	عون دعم خدمات إدارية ومالية
50 533	مساعد مكلف بالشؤون الإدارية والمالية والمصالح المشتركة بالإدارات الفرعية

المبلغ بالدينار باعتبار المساهمات الاجتماعية	الخطة
27 893	عون تنفيذ بالمخزن المركزي
24 097	إطار (متصرف مختص في المحاسبة)
21 095	عون مكلف بالسفافة (صنف ب)
20 783	مشرف على تمهيد إدارة فرعية
17 515	عون دعم تقني ومساندة إعلامية
17 050	إطار أرشيف وتوثيق
15 432	عون قاعة العمليات بالخارج
15 095	عون سفافة
14 894	عون دعم إداري بمكتب الضبط المركزي
13 952	إطار مختص في التصرف في قواعد البيانات
13 015	إطار مختص في التصرف في قواعد البيانات
11 810	مكلف بالتكوين
10 752	عون مكلف بصياغة التقارير الانتخابية والاحصائيات
9 472	عون قاعة كاميرات المراقبة بالإدارة المركزية
9 166	عون خدمات وتوظيف
8 363	عون طباعة المسجل
8 125	مشرف على قاعة العمليات المركزية بالداخل
7 999	مشرف على المخزن المركزي بالإدارة المركزية
7 488	سائق رئيس الهيئة
7 149	عون مكلف بالسفافة (صنف ج)
6 946	إطار (مختص في المالية)
6 183	عون حراسة
5 570	عون توظيف مواد انتخابية بالمخزن المركزي
3 474	عون مكلف بالاعتماد بالإدارة المركزية
2 178	عون تأطير بخلية المركز الإعلامي
1 643	عون نظافة
1 048	عون مكلف بالإشراف على خلية الاعتماد
1 422 441	المجموع

6-المركز الإعلامي:

تتمثل هذه النفقات أساساً في خدمات الحراسة والتنظيف وتهيئة المركز الإعلامي الذي تواصل استغلاله طيلة الفترة الممتدة من الاستفتاء الوطني إلى الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب. بلغت نفقات المركز الإعلامي 888 803 ديناراً و تمثل 3 % من مجموع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

7- نفقات منح أعوان وزارة التربية:

في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية المبرمة بين وزارة التربية و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و لاسيما الخدمات المسداة بالمؤسسات التربوية يوم الاقتراع والمنح المخولة حيث واصل أعوان وزارة التربية تجهيز 10012 مكتب الاقتراع و 4222 مركز اقتراع المستغلة خلال الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب، بلغت النفقات المخصصة أعوان وزارة التربية خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب 796 400 ديناراً والتي تمثل 3% من نفقات الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب.

8- مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع:

تتمثل هذه النفقات في تهيئة مراكز التجميع والفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والمركز الإعلامي وذلك بتوفير الربط بشبكة الانترنت بصفة مؤقتة وبسعة تدفق عالية إلى جانب عمليات التهيئة المتمثلة أساساً في كراء الكراسي والطاولات. وقد بلغت جملة هذه النفقات 673 899 ديناراً و تمثل 2 % من مجموع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية و يمكن تقسيم النفقات كما يلي:

بيان النفقة	المبلغ (د)
نفقات ربط مراكز التجميع والفرز بالهيئات الفرعية و المركز الإعلامي	636 915
نفقات ربط المركز الإعلامي	36 984
المجموع	673 899

القسم السادس: انتخابات المجالس المحلية

يُعتبر صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، نقطة الانطلاق في مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية انطلاقاً من تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية بدورتها وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، مروراً بضبط تركيبية المجالس الجهوية عبر آلية القرعة، وصولاً إلى تنظيم انتخابات غير مباشرة لمجالس الأقاليم الخمس والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وعملاً بالفصل 26 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الذي نص على ما يلي: "يعدّ تراب كل عمادة دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس المحلي، "يتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية، إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديات دون الخمس تتولى الهيئة تقسيم المعتمدية إلى دوائر انتخابية لا تقلّ عن العدد المذكور" انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقيادة المشروع الوطني للتقسيم الترابي وذلك بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات وأهمها وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء و وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الذي تُوج بإصدار مُختلف النصوص الترتيبية ذات الصلة، وتحديد الأوامر عدد 588 و589 و590 لسنة 2023 المؤرخة في 21 سبتمبر 2023، ليتمّ تبعاً لذلك إصدار روزنامة الاستحقاق الانتخابي المباشر الأول من نوعه في ظلّ دستور 25 جويلية 2022 وتم تحديد الروزنامة الانتخابية بموجب القرار الترتيبي عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 الصادر عن مجلس الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2023 كما قرّرت الهيئة تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية، بالنسبة إلى عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وذلك خلال ذات الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 ذلك كما يلي:

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)

العملية الانتخابية	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1 التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين	السبت 23 سبتمبر 2023	
2 الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الثلاثاء 26 سبتمبر 2023	الأربعاء 4 أكتوبر 2023
3 الفترة الثانية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	السبت 7 أكتوبر 2023	السبت 21 أكتوبر 2023
4 الفترة الاستثنائية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الخميس 9 نوفمبر 2023	الجمعة 8 ديسمبر 2023
5 وضع القوائم الأولية للناخبين على ذمة العموم	الجمعة 6 أكتوبر 2023	
6 تقديم مطالب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين	السبت 7 أكتوبر 2023	الأحد 8 أكتوبر 2023
7 البث في مطالب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين	الاثنين 9 أكتوبر 2023	الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
8 إعلام الأطراف بقرارات الهيئة	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023	
9 الإعلان عن القوائم النهائية للناخبين	في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 22 أكتوبر 2023	
10 إيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الأربعاء 1 نوفمبر 2023
11 البث في الترشيحات لعضوية المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023	

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)

12	الإعلام بقرارات البث وتعليق قوائم المترشحين المقبولين أوليًا ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023
13	قبول مطالب انسحاب المترشحين للانتخابات أعضاء المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023
14	الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
15	حملة للتخابات أعضاء المجالس المحلية	السبت 2 ديسمبر 2023 الجمعة 22 ديسمبر 2023
16	فترة الصمت الانتخابي	السبت 23 ديسمبر 2023 غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة
17	يوم الاقتراع	الأحد 24 ديسمبر 2023
18	الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات أعضاء المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023
19	التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024

تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وروزنامة عملية الفرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)

العملية الانتخابية أو تلك المتعلقة بالفرعة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
الفترة الاستثنائية لتحديد مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الاثنين 13 نوفمبر 2023	الجمعة 8 ديسمبر 2023
إيداع الترشيحات للانتخابات أعضاء المجالس المحلية (الانتخابات المباشرة)	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الاثنين 6 نوفمبر 2023
البث في الترشيحات لعضوية المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلام بقرارات البث وتعليق قوائم المترشحين المقبولين أوليًا ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023	
إيداع الترشيحات لعملية الفرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الاثنين 6 نوفمبر 2023
البث في ملفات الترشيح لعملية الفرعة	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلام بقرارات البث وتعليق القوائم الأولية للمترشحين لعملية الفرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لعملية الفرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023	

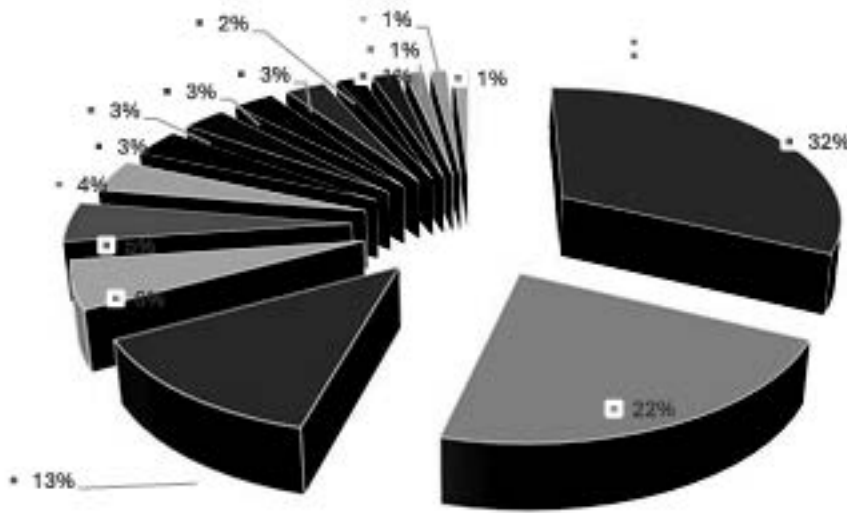
وفي هذا الإطار تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد الموارد البشرية والمادية اللازمة، بما يضمن حسن أدائها لمهامها. من خلال وضع برنامج عملياتي من أجل التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق وضبط الحاجيات التي تمكن من ضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي. وحيث تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر إعلانات انتدابات جديدة ضمانا لمبدأ الشفافية وتكريسا لتكافؤ الفرص بين المترشحين وذلك وفقا لخطة انتداب تتماشى مع المخطط التنفيذي ووفقا للحاجيات الفعلية سواء كان ذلك على المستوى المركزي أو الجهوي بهدف الضغط على أعباء التأجير من ناحية وكلفة الانتخابات عموما.

وقد بلغت جملة النفقات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى 24 ديسمبر 2023 ما قدره 47.880 م.د. وتتوزع نفقات الدور الأول للانتخابات المجالس المحلية في دورها الأول طبقاً للجدول والرسم البياني التاليين:

ع/د	البيان	المبلغ بالدينار	النسبة المئوية
1	أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية	14 847 218	31,01%
2	أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع	10 139 564	21,18%
3	أعباء ومنح أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز	6 953 649	14,52%
4	طباعة بطاقة الانتخابات ومطبوعات انتخابية أخرى	4 122 506	8,61%
5	حيز انتخابي	1 806 039	3,77%
6	البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع	1 497 221	3,13%
7	المركز الإعلامي	1 223 550	2,56%
8	مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع	1 034 000	2,16%
9	نفقات تركيز وتوطين المنظومة الإعلامية (المركز الوطني للإعلامية)	945 150	1,97%
10	مصاريف تهيئة وربط مراكز قبول الترشيحات	874 067	1,83%
11	أعباء ربط مراكز التحيين	863 143	1,80%
12	إعاشة	553 462	1,16%
13	مستلزمات مكاتب الاقتراع	528 121	1,10%
14	أعباء و منح تكوين للمتدخلين المختلفين في مجال الاقتراع والفرز (مبائل عمومية مختلفة، أعباء مكونين عرضيين ...)	403 175	0,84%
15	إطعام داخل مراكز قبول الترشيحات	339 446	0,71%
16	أعباء أخرى متعلقة بمراقبة الحملة	323 403	0,68%
17	المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية	236 281	0,49%
18	نفقات الاستقبالات والندوات والملتقيات	196 308	0,41%
19	اقتناء المعدات وطباعة السجلات	174 643	0,36%
20	مصاريف استقبالات	109 320	0,23%
21	خلوات وتعليب المواد الانتخابية	90 721	0,19%
22	مصاريف الإعتماد	88 074	0,18%
23	الوقود	80 015	0,17%
24	أنعاب العدول والمحامين	79 008	0,17%
25	مصاريف أخرى متعلقة بالحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع بمصاريف الإنتاج السمعي البصري، ملصقات، محامل إخبارية أخرى...	71 200	0,15%
26	نفقات الاتصالات والانترنات	67 847	0,14%
27	مستلزمات مكاتب التحيين (مطبوعات، ورق، أقلام...)	63 681	0,13%

ع/ر	البيان	المبلغ بالدينار	النسبة المئوية
28	أعباء أخرى	31 420	0,07%
29	أعباء مركز النداء	31 103	0,06%
30	نفقات مختلفة داخل مختلف مراكز الاقتراع والفرز	30 332	0,06%
31	نفقات كراء وسائل نقل وشحن المواد الانتخابية	17 466	0,04%
32	مصاريف أخرى متعلقة بالحملة التحسيسية الخاصة بالتحسين مصاريف الإنتاج السمعي البصري، ملصقات معاملة إخبارية أخرى...	16 545	0,03%
33	مصاريف الحسابات الجارية	12 599	0,03%
34	تنقلات	10 512	0,02%
35	أعباء ومنح تكوين للمتدخلين المختلفين في مجال التحسين (هياكل عمومية مختلفة أعباء مكونين عرضيين ...)	8 550	0,02%
36	أعباء تكوين مراقبي الحملة الانتخابية	5 409	0,01%
37	تعليق ونشر الإعلانات الخاصة بالانتخابات	2 716	0,01%
38	أعباء تكوين في مجال قبول الترشيحات	2 628	0,01%
	المجموع	47 880 095	100

توزيع نفقات الانتخابات المحلية الدورية الأولى



- أعضاء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع
- أعضاء ومنح أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز
- طباعة بطاقة الانتخابات ومطبوعات الثانية أخرى
- حيز للتخلف
- البرنامج الإعلامي للحملة التحضيرية الخاصة بالاقتراع
- المركز الإعلامي
- مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع
- نفقات تركيز و توطيد المنظومة الإعلامية (المركز الوطني للإعلامية)
- مصاريف تهيئة و ربط مراكز قبول الترشحات
- أعضاء ربط مراكز التسجيل
- إعلام
- مستلزمات مكاتب الاقتراع
- أعضاء ومنح تكوين للمستقلين المختلفين في مجال الاقتراع والفرز (هياكل عمومية مختلفة أعضاء مكونين عرضيين ...)

الفرع الأول: نفقات السجل الانتخابي:

شرعت الهيئة في تاريخ 23 سبتمبر 2023 التسجيل الآلي للناخبين طبقا للمرسوم عدد 34 لسنة 2022 عبر تسجيل الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم. وضمائنا من الهيئة لمبدأ الإتاحة لتحسين مراكز الاقتراع شرعت الهيئة بتوفير مكاتب تحيين قارة ومتنقلة والاعتماد على تقرب الخدمة للمواطنين إلى جانب الاعتماد على التقنيات الحديثة حيث تم وضع على ذمة العموم آلية التثبت من مراكز الاقتراع والعمادات المسجلين بها عبر خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # وتحيين تسجيلهم عن بعد وتغيير مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية عند الاقتضاء وذلك بزيارة موقع touenssa.isie.tn.

انطلقت عملية التحيين في فترتها الأولى من 26 سبتمبر 2023 إلى غاية 04 أكتوبر والفترة الثانية من 07 أكتوبر 2023 إلى 21 أكتوبر 2023 وضممانا لتغطية شاملة ومزيد تكريس مبدأ الإتاحة تم إضافة فترة استثنائية للتحيين من 13 نوفمبر 2023 إلى 08 ديسمبر 2023.

وبلغ عدد مكاتب التحيين القارة خلال الفترة الأولى 1085 مكتب تحيين و965 مكتباً في الفترة الثانية في حين تم توفير 790 مكتب تحيين خلال الفترة الاستثنائية موزعة حسب الإدارات الفرعية كما يلي:

ع/د	الهيئة الفرعية	عدد المكاتب القارة خلال الفترة الأولى	عدد المكاتب القارة خلال الفترة الثانية	عدد المكاتب القارة خلال الفترة الاستثنائية	ع/د	الهيئة الفرعية	عدد المكاتب القارة خلال الفترة الأولى	عدد المكاتب القارة خلال الفترة الثانية	عدد المكاتب القارة خلال الفترة الاستثنائية
1	أريانة	30	33	26	15	زغران	18	21	22
2	القصرين	42	42	38	16	سليانة	24	24	22
3	القيروان	56	56	45	17	سوسة	45	32	35
4	الكاف	57	52	33	18	ميدي بوزيد	36	36	35
5	المنستير	56	56	34	19	صفاقس 1	24	18	19
6	المهدية	57	50	47	20	صفاقس 2	39	36	28
7	باجة	33	33	33	21	قابس	41	41	35
8	بن عروس	66	48	46	22	قبلي	20	14	14
9	بنزرت	38	31	25	23	قصة	57	25	25
10	تطاوين	34	22	21	24	مدنين	57	57	20
11	توزر	28	28	25	25	متوية	40	40	34
12	تونس 1	37	37	24	26	ناهل 1	19	19	19
13	تونس 2	59	49	36	27	ناهل 2	29	22	19
14	جندوبة	43	43	30					

اعتمدت الهيئة على استراتيجية تحيين التسجيل الخاص بانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 معتمدة على 9 مشاريع:

- 1 مشروع الدوائر الانتخابية ذات الأولوية القصوى والعمادات ذات الحساسية العالية (التركيز على الاتصال المباشر بالناخبين والتثبت من مراكز الاقتراع الخاصة باستعمال *195 * USSD رقم بطاقة التعريف #
- 2- مشروع توزيع مطلوبات: على أكثر من 3,5 مليون مسكن مشخصة حسب الموقع الجغرافي للمسكن وشرح أهمية التحيين حسب الانتماء الترابي للدوائر الانتخابية من خلال الاتصال المباشر

3- مشروع موظفي وأعوان بالمؤسسات العمومية: الحرص على التواصل المباشر مع أكثر من 600 ألف موظف عمومي وتحفيزهم على التحيين حسب انتمائهم الترابي استغلال الاتصال المباشر مع الموظفين لتحيين تسجيل القرين والأصول والفروع

4 - مشروع المناطق الصناعية: مسح كل المناطق الصناعية والتركيز على الاتصال المباشر بالموظفين والعملة والطبقة الشغيلة

5- مشروع الجامعات والميكنات الجامعية والفضاءات العمومية: التركيز على الاتصال المباشر بكل الطلبة والعملة بالميكنات الجامعية والجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية تحيين التسجيل بالفضاءات العمومية، الفضاءات التجارية، محطات النقل، الشوارع الرئيسية والمساحات العمومية والمعارض والتظاهرات الثقافية والرياضية القارة والدورية

6- مشروع المرأة الريفية و اليد العاملة الفلاحية: تحيين تسجيل المرأة الريفية و اليد العاملة الفلاحية تحيين تسجيل المواطنين بالتجمعات السكانية الريفية والنائية القرى / الأرياف / الضيعات الفلاحية / المستوصفات ...

7- مشروع الأشغال العامة و المقاولات : تحيين تسجيل عملة الحضائر و البناءات و خاصة المشاريع الكبرى

8- مشروع أصحاب المهن الحرة و التجار : تحيين تسجيل أصحاب المهن الحرة في قطاعات الصحة، القانون، المالية، التجارة....

9- مشروع شبكة مكاتب التحيين القارة: تركيز أكثر من 1000 مكتب قار بتوزيع يقرب خدمة تحيين التسجيل من جميع المواطنين) مقرات الإدارات الفرعية، مقرات البلديات والدوائر البلدية، مكاتب البريد، مقرات المعتمديات، الفضاءات العامة)...

وبلغت كلفة مرحلة التحيين 6 752 307 ديناراً تمثل 14 % من نفقات انتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى وتعلقت هذه النفقات أساساً بتأجير الأعوان الظرفيين وتوطين المنظومة الإعلامية الخاصة بالسجل الانتخابي بالمركز الوطني للإعلامية وأعباء ربط مراكز التحيين وتوزيع هذه النفقات كما هو مبين بالجدول والرسم البياني المواليين:

ع/د	البيانات	الكلفة (بالدينار)	النسبة (%)
1	أجور أعوان التحيين	2 817 561	41,73%
2	أجور متعاونين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية	1 873 341	27,74%
3	نفقات تركيز وتوطين المنظومة الإعلامية (المركز الوطني للإعلامية)	945 150	14,00%
4	أعباء ربط مراكز التحيين	863 143	12,78%
5	مستلزمات مكاتب التحيين (مطبوعات ، ورق ، أقلام...)	63 681	0,94%

ع/ر	البيانات	الكلفة (بالدينار)	النسبة (%)
6	نفقات الاستقبالات والتدوات والملتقيات	51 277	0,76%
7	مصاريف الاستقبالات	50 242	0,74%
8	اقتناء المعدات وطباعة السجلات	35 373	0,52%
9	مصاريف أخرى متعلقة بالحملة التحسسية الخاصة بالتحيين بمصاريف الإنتاج... السعي البصري، ملصقات، ومحامل إخبارية أخرى	16 545	0,25%
10	الوقود	12 987	0,19%
11	نفقات الاتصالات والانترنت	10 710	0,16%
12	أعباء وملح تكوين للمنتخبين المختلفين في مجال التحيين (هياكل عمومية مختلفة، أعباء مكونين عرضيين ...)	8 550	0,13%
13	تنقلات	3 745	0,06%
	المجموع	6 752 307	100



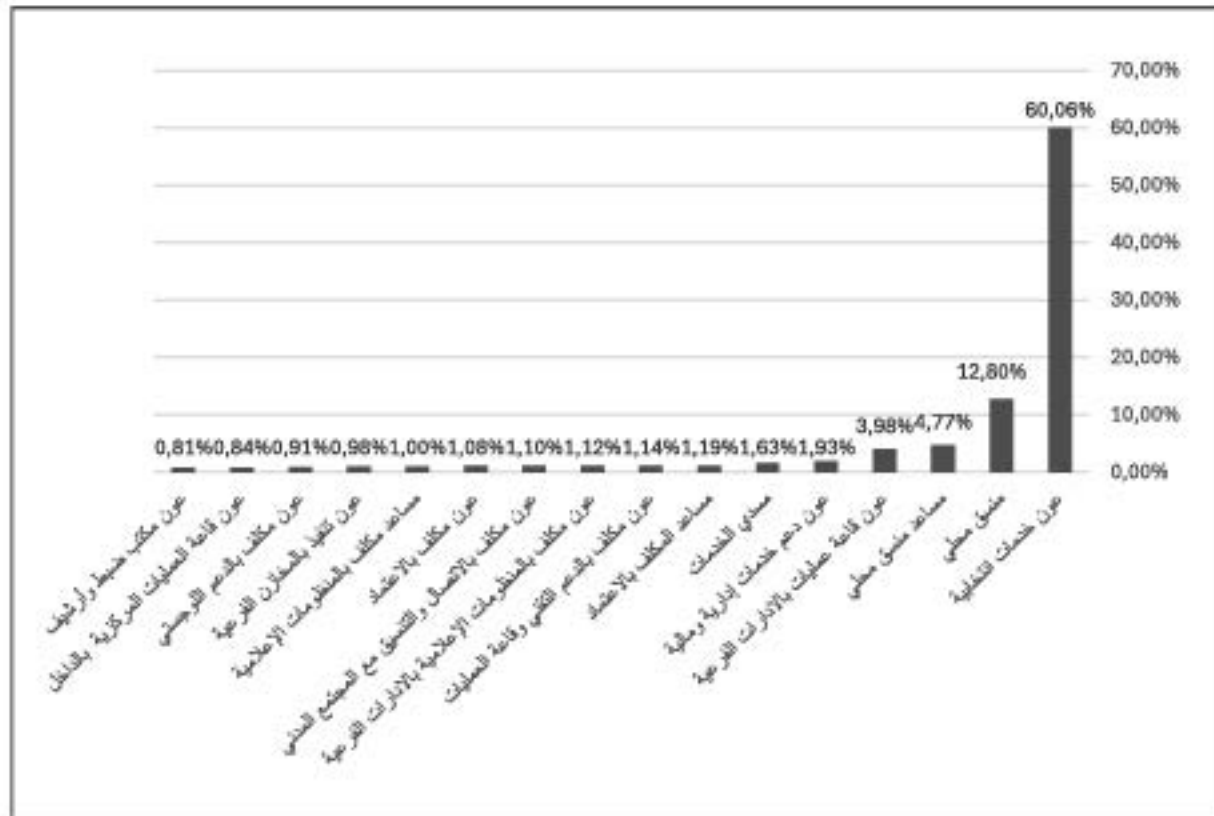
1- نفقات التأجير الخاصة بعملية تحيين السجل الانتخابي:

بلغت نفقات التأجير خلال مرحلة التحيين 4.691 م د والتي تمثل 3 % من إجمالي نفقات انتخابات المجالس المحلية في دورها الأول و70% من جملة نفقات تحيين التسجيل. ولضمان حسن سير هذه العملية تم انتداب الموارد البشرية الضرورية على المستوى الجهوي في خطط أعوان خدمات انتخابية والمنسقين المحليين للعمل الميداني وأعوان مباشرين بالإدارات الفرعية في خطط مختلفة. وبلغ مجموع عدد الأعوان المتعاقدين في هذه

المرحلة وفي مختلف الخطط 3715 عون وذلك إضافة لـ 23 مكون جهوي و3 مكلفين بالشؤون القانونية ومراقبة الحملة الانتخابية تم التعاقد معهم في إطار عقود إسداء خدمات. إلى جانب دعم الإدارة المركزية بانتداب 43 عون ويعرض الجدول التالي والرسم البياني الذي يليه توزيع الأعوان المتعاقدين حسب خطتهم وكلفة تأجيرهم:

الخطمة	الأجر الخام	النسبة المئوية
1 عون خدمات انتخابية	2 817 561	60,06%
2 منسق محلي	600 584	12,80%
3 مساعد منسق محلي	223 785	4,77%
4 عون قاعة عمليات بالإدارات الفرعية	186 850	3,98%
5 عون دعم خدمات إدارية ومالية	90 649	1,93%
6 مسدي الخدمات	76 505	1,63%
7 مساعد المكلف بالاعتماد	55 697	1,19%
8 عون مكلف بالدعم التقني وقاعة العمليات	53 663	1,14%
9 عون مكلف بالمنظومات الإعلامية بالإدارات الفرعية	52 537	1,12%
10 عون مكلف بالاتصال والتنسيق مع المجتمع المدني	51 484	1,10%
11 عون مكلف بالاعتماد	50 885	1,08%
12 مساعد مكلف بالمنظومات الإعلامية	46 709	1,00%
13 عون تنفيذ بالمخازن الفرعية	46 077	0,98%
14 عون مكلف بالدعم اللوجستي	42 883	0,91%
15 عون قاعة العمليات المركزية بالداخل	39 384	0,84%
16 عون مكتب ضبط وأرشيف	38 154	0,81%
17 عون تنفيذ بالمخزن المركزي	20 184	0,43%
18 إطار (متصرف مختص في المحاسبة)	18 220	0,39%
19 مساعد مكلف بالشؤون الإدارية والمالية والمصالح المشتركة بالإدارات الفرعية	17 584	0,37%
20 إطار أرشيف وتوثيق	15 107	0,32%
21 إطار مختص في التصرف في قواعد البيانات (شهادة مهندس)	13 952	0,30%
22 عون مكلف بالسياقة (صنف ب)	13 638	0,29%
23 عون استقبال وتوجيه	13 541	0,29%
24 إطار مختص في التصرف في قواعد البيانات (شهادة الماجستير المهني)	13 015	0,28%
25 عون دعم إداري بمكتب الضبط المركزي	10 182	0,22%
26 مشرف على تسيير إدارة فرعية (شهادة مهندس)	8 233	0,18%
27 مشرف على تسيير إدارة فرعية	7 933	0,17%
28 عون مكلف بصياغة التقارير الانتخابية والاحصائيات	7 436	0,16%
29 مشرف على تسيير إدارة فرعية (شهادة الأستاذية في الإعلامية)	6 867	0,15%
30 مشرف على قاعة العمليات المركزية بالداخل	6 545	0,14%
31 عون خدمات وتوضيب وترفيف	6 375	0,14%
32 مشرف على المخزن المركزي بالإدارة المركزية	5 978	0,13%
33 مكلف بالتكوين	5 974	0,13%

العملة	الأجر الخام	النسبة المئوية
34	5 820	0,12%
35	5 360	0,11%
36	5 331	0,11%
37	3 450	0,07%
38	3 110	0,07%
39	2 154	0,05%
40	1 020	0,02%
41	386	0,01%
42	97	0,00%
المجموع	4 690 902	100



2- نفقات توظيف المنظومة الإعلامية الخاصة بالسجل الانتخابي

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ سنة 2011 توظيف المنظومة المعلوماتية الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين لدى المركز الوطني للإعلامية. وقد أبرمت الهيئة صفقة بالتفاوض المباشر مع المركز الوطني للإعلامية. وبلغت قيمة الخدمات المسداة مبلغا قدره 945 150 دينارا يمثل 14% من النفقات الخاصة بمرحلة التحيين و1% من نفقات انتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى.

وتتمحور الخدمات المتفق عليها فيما يلي:

- المساعدة على إعداد وتركيز المنصة التقنية على الصعيد المركزي،
- إيواء المنظومات والمساعدة على الاستغلال التقني،
- إعداد منصة قاعدة بيانات المركزية الوسيطة للناخبين،
- تأمين فضاء بمركز الحفظ ببنزرت يؤم نسخ من قاعدة البيانات،
- تحيين قاعدة البيانات المركزية الوسيطة بإدماج حالات الوفاة المدرجة بقاعدة بيانات المنظومة الوطنية للحالة المدنية،
- المساعدة لإدماج وتطوير خدمات جديدة حسب الطلب في ميادين التطوير والشبكات والسلامة المعلوماتية والنظم،
- القيادة والتنسيق التقني.

3- أعباء ربط مراكز التحيين:

عملت الهيئة على الإعداد اللوجستي المحكم قصد إنجاح حملة التحيين الميدانية بتوفير التطبيقات المعلوماتية والاتصالية الضرورية. وقد تم توفير لوحات رقمية وشرائح هواتف بهدف تسهيل عملية التحيين والتركيز على استراتيجية القرب خاصة في تحديد مراكز الاقتراع حيث إنه يُعدُّ تراب كل عمادة دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس المحلي، ويتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية.

بلغت الكلفة الجمالية لاقتناء ما يقارب 2082 لوحة رقمية و3373 شريحة هاتف 863 143 ديناراً تمثل 13% من نفقات هذه المرحلة.

4- مستلزمات مكاتب التحيين

تم تركيز مكاتب التحيين والتي بلغ عددها خلال الفترة الأولى 1085 مكتب تحيين و965 مكتباً في الفترة الثانية في حين تم تجهيز 790 مكتباً خلال الفترة الاستثنائية بكافة الهيئات الفرعية للانتخابات وتجهيزها بالمعدات المكتبية المستوجبة: وصولات تحيين، صدىات، حافظات أوراق، ...

وقد بلغت النفقات الخاصة بمستلزمات مكاتب التحيين 63 681 ديناراً تمثل 1% من نفقات التحيين.

5- نفقات مختلفة خاصة بالتحيين:

بلغت النفقات المختلفة خلال فترة التحيين 189 429 ديناراً تمثل 3% من نفقات التحيين. وتمثل هذه النفقات أساساً:

1-5 مصاريف الاستقبالات وتنظيم الملتقيات والندوات: نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في التعريف بالانتخابات المحلية وتوعية جميع المواطنين وحثهم على ممارسة حقهم في المشاركة في الشأن العام والانخراط الكلي لجميع الأطراف المتداخلة للمساهمة في إنجاح فترة التحيين عبر تنظيم ملتقيات وندوات للتعريف بالتقسيم الترابي وباستراتيجية التحيين والتدابير العملية المتخذة من طرف الهيئة

2-5 اقتناء المعدات وطباعة السجلات: تتعلق هذه النفقات أساساً باقتناء خراطيش الحبر لطباعة القوائم الأولية والنهائية للناخبين كما ضبطته روزنامة الانتخابات

3-5 مصاريف أخرى متعلقة بالحملة التحسيسية الخاصة بالتحيين، مصاريف الإنتاج السمعي البصري، ملصقات، ومحامل إخبارية أخرى: اتخذت الهيئة الاستعدادات الضرورية للحملة التحسيسية إبان عملية تحيين السجل الانتخابي قصد إحكام الاستعدادات لانطلاق الحملات التحسيسية الموجهة إلى المواطنين وضمان تعميم المعلومة ودعمها لعملية التحسيس والتوعية إرتأت الهيئة إعداد عدد من الومضات السمعية والبصرية حول التحيين وبثها في مختلف وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة إلى جانب جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وفقاً لما يلي:

1- ومضات حول التعريف بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية

2 – ومضة حول كيفية التثبت من مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية

3- ومضة حول كيفية تحيين مركز الاقتراع

إلى جانب إرسال رسائل قصيرة مجمعة بالتنسيق مع كافة مشغلي الهاتف الجوال.

4-5 الوقود: في إطار دعم السلط الجهوية لمجهودات الهيئة وحيث أن استراتيجية التحيين تعتمد بالأساس على الاتصال المباشر بالناخبين والحاجة الأكيدة للهيئة لتنقل أعوان التحيين للمواطنين، تم وضع سيارات على ذمة الهيئات الفرعية لتأمين عملية التحيين للفرق المتنقلة في جميع الفترات حيث بلغ عدد السيارات خلال الفترة الأولى المتراوحة من يوم 26 سبتمبر 2023 إلى غاية يوم 04 أكتوبر 2023 280 سيارة أما في الفترة الثانية التي امتدت من يوم 7 أكتوبر 2023 إلى يوم 21 أكتوبر 2023، فقد بلغ 294 سيارة، مقابل 276 سيارة خلال الفترة الاستثنائية الممتدة من يوم 9 نوفمبر 2023 إلى غاية يوم 8 ديسمبر 2023، موزعة حسب الإدارات الفرعية كما يبينه الجدول التالي:

ع/د	الهيئة الفرعية	عدد السيارات خلال الفترة الأولى	عدد السيارات خلال الفترة الثانية	عدد السيارات خلال الفترة الاستثنائية	ع/د	الهيئة الفرعية	عدد السيارات خلال الفترة الأولى	عدد السيارات خلال الفترة الثانية	عدد السيارات خلال الفترة الاستثنائية
1	أمانة	9	9	9	15	زحوان	4	3	2
2	القصرين	18	18	14	16	سليانة	10	10	6
3	القناريات	19	19	21	17	موسسة	16	16	16
4	الكاف	17	17	17	18	سيدي بوزيد	13	13	14
5	المنستير	8	13	13	19	صفلقس 1	14	15	15
6	المهدية	17	15	12	20	صفلقس 2	8	8	8
7	باجة	8	8	6	21	قابس	13	13	13
8	بن عروس	7	7	5	22	قبلي	5	1	1
9	بئرث	12	12	12	23	قفصة	13	13	13
10	تطاوين	0	12	12	24	مدنين	13	13	11
11	توزر	7	7	7	25	منوبة	8	8	8
12	تونس 1	7	5	2	26	نابل 1	10	11	11
13	تونس 2	8	12	12	27	نابل 2	6	6	6
14	جندوبة	10	10	10					

الفرع الثاني: نفقات قبول الترشيحات

اتخذت الهيئة كافة الترتيبات والاستعدادات المادية واللوجستية والعملية والحاجيات من الموارد البشرية قبل انطلاق عملية إيداع الترشيحات للانتخابات المحلية تطبيقاً للقرار عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 03 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح للقرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023

وبلغت النفقات الخاصة بمرحلة قبول الترشيحات ما يقارب 5.770 م. د موزعة كما هو مبين بالجدول والرسم البياني المواليين :

ع/ر	البيانات	الكلفة (بالدينار)	النسبة (%)
1	نفقات تأجير الأعوان الوقتين	4 077 819	70,67%
2	مصاريف تهيئة وربط مراكز قبول الترشيحات	874 067	15,15%
3	إعاشة	543 225	9,41%
4	المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية	92 941	1,61%
5	نفقات الاستقبالات والندوات والمكتقيات	87 736	1,52%
6	وقود	34 702	0,60%
7	مصاريف الاستقبالات	25 465	0,44%
8	أتعاب العدول والمحامين	10 742	0,19%
9	مصاريف الاعتماد	10 029	0,17%
10	مصاريف الحسابات الجارية	5 631	0,10%
11	تنقلات	4 270	0,07%
12	أعياء تكوين في مجال قبول الترشيحات	2 628	0,05%
13	أعياء مركز النداء	632	0,01%
14	نفقات الاتصالات والأترنات	257	0,00%
	المجموع	5 770 145	100%

1- نفقات التأجير:

ضبطت الهيئة آجال قبول الترشيحات خلال الفترة المتراوحة من 23 أكتوبر 2023 إلى 01 نوفمبر 2023 وقررت الهيئة التمديد في فترة قبول الترشيحات إلى يوم 06 نوفمبر 2023 وذلك حرصا منها على إتاحة حيز زمني يمكن المترشحين من استكمال ملفاتهم وجمع التزكيات في أحسن الظروف. ولتأمين الظروف الكفيلة بإنجاح عملية إيداع الترشيحات تم توفير الموارد البشرية الضرورية لتيسير قبول الترشيحات حيث خصصت الهيئة 1464 عون قبول ترشيحات في 27 مركز قبول الترشيحات إلى جانب أعوان الطرفين المنتدبين وبلغت كلفة تأجيرهم 4.078 م.د ويمثل هذا المبلغ 71 % من كلفة مرحلة قبول الترشيحات حسب الجدول التالي:

البيانات	الكلفة (بالدينار)	النسبة (%)
أعوان الطرفين	2 383 158	58
أعوان قبول الترشيحات	1 694 661	42
المجموع	4 077 819	100

2- نفقات ربط مراكز الترشيحات:

تم تجهيز فضاءات قبول الترشيحات بالبنية التحتية الضرورية خاصة منها شبكات الأنترنات والتي تمكن الهيئة من استغلال منظومة قبول الترشيحات لتسهيل عملية إيداع الترشيحات والبت فيها إضافة إلى توفير لوازم الربط والتركيب والمساندة وغيرها وبلغت التكلفة الجملية بهذا العنوان 874 067 دينار ما يمثل 15% من نفقات قبول الترشيحات.

3- نفقات إعاشة:

تتكفل الهيئة على امتداد فترة قبول الترشيحات بإعاشة الأعوان لضرورة تواجدهم المستمر داخل المراكز دون انقطاع لضمان حسن سير العمل وأصدرت الهيئة مذكرة عمل في الغرض حول إجراءات الإعاشة وأكدت ضمنها على التقيد بالإجراءات والقواعد المعمول بها في مجال الشراءات وترشيد النفقات والتثبت من الحاجيات قبل تنفيذ الطلبات و قد حددت الكلفة الفردية بمبلغ أقصاه 15 د يوميا للشخص الواحد سواء كانت وجبة فطور أو عشاء للأعوان المباشرين دون سواهم.

وقد بلغت هذه النفقات مبلغا ماليا قدره 543 225 دينار وهو ما يمثل 9 % من مجموع نفقات مرحلة قبول الترشيحات.

4- المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية

بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ، تولى مجلس الهيئة إصدار القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلق بإحداث الهيئات الفرعية وفتح باب الترشح ابتداء من 11 سبتمبر 2023. أفرزت عملية فرز الترشيحات انتداب 80 عضو هيئة فرعية يتركب مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات من ثلاثة أعضاء ب 26 هيئة فرعية في حين يتركب مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس من عضوين.

طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية ، بلغت نفقات المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية خلال فترة قبول الترشيحات 92 941 ديناراً وهو ما يمثل 2 % من الكلفة الجمالية لمرحلة قبول الترشيحات

5- نفقات الاستقبالات والندوات والملتقيات:

في إطار الإعداد لمرحلة قبول الترشيحات، تم تنظيم ملتقى مباشر يومي 14 و 15 أكتوبر 2023 لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية وهو أول لقاء بهم حيث كان يهدف إلى عرض أهم المحطات المتعلقة بالمسار الانتخابي و تناول كل المواضيع المتعلقة بعملية قبول الترشيحات و توضيحيها إجراءات البت والاستكمال والطعون وسحب الترشيحات ، الإجراءات العملية والتنظيمية لعملية قبول الترشيحات منظومة الترشيحات والتركيبات و تم تقديم مخطط الاتصال خلال فترة قبول الترشيحات إلى جانب التوجيهات العامة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية كما تم خلال هذا اللقاء أداء اليمين لأعضاء الهيئات الفرعية. بلغت الكلفة الجمالية 87 736 ديناراً وهو ما يمثل 2 % من مجموع نفقات قبول الترشيحات

الفرع الثالث: نفقات مراقبة الحملة

أوكل القانون الانتخابي للهيئة في فصله 51 مهمة ضبط قواعد الحملة وإجراءاتها طبقاً للقانون وحيث تكتفي فترة الحملة الانتخابية أهمية بالغة في تحديد نوايا التصويت من خلال الأنشطة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون خلال الفترة التي ظهنتها الرزنامة الانتخابية. تحرص الهيئة على توفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية وتسعى لتوظيفها بالنجاعة الكافية التي تمكنها من مراقبة الحملة الانتخابية والمسهل على احترام المترشحين للقواعد المنظمة للحملة الانتخابية والرفع من مردودية أدائها. وتوفير جميع الضمانات الكفيلة بإنجاحها وإكساء العملية الانتخابية الشفافية والمصداقية..

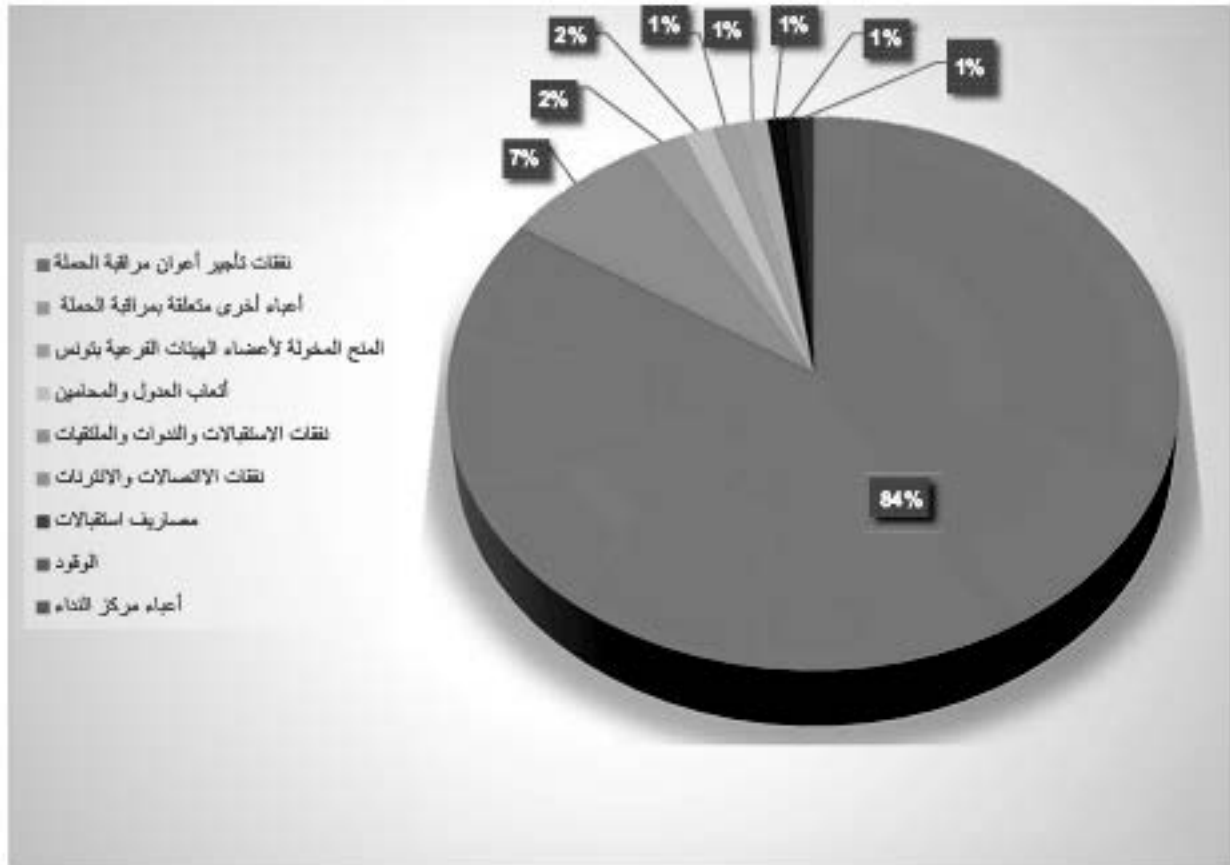
قامت الهيئة بتوفير الموارد البشرية من أعوان مراقبة حملة ميدانيين وإداريين وقامت بتوفير آليات رقابة ميدانيا وإداريا بـ:

- تركيز قاعة عمليات مركزية وجهوية لمراقبة الحملة الانتخابية،
- توفير شرائح هواتف ذكية لأعوان مراقبة الحملة لرفع المخالفات حينها،

- تركيز وحدة رصد الإعلام المكتوبة،
- تركيز وحدة رصد وسائل الإعلام السمعي البصري،
- تركيز وحدة رصد الفضاء المفتوح ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبلغت النفقات الخاصة بمرحلة مراقبة الحملة 4.417 م.د موزعة كما يبينه الجدول والرسم البياني التاليين:

ع/د	البيانات	الكلفة (بالدينار)	النسبة (%)
1	نفقات تأجير أعوان مراقبة الحملة	3 713 098	84,06%
2	أعباء أخرى متعلقة بمراقبة الحملة	323 403	7,32%
3	المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية	95 294	2,16%
	أتعاب العدول والمحامين	63 147	1,43%
5	نفقات الاستقبالات والندوات والملتقيات	57 295	1,30%
6	نفقات الاتصالات والانترنات	56 880	1,29%
7	مصاريف استقبالات	33 613	0,76%
8	الوقود	32 326	0,73%
9	أعباء مركز النداء	30 471	0,69%
10	أعباء تكوين مراقبي الحملة الانتخابية	5 409	0,12%
11	مصاريف الحسابات الجارية	3 520	0,08%
12	تنقلات	2 496	0,06%
	المجموع	4 416 952	100



1- نفقات تأجير أعوان مراقبة الحملة:

استجابة لمتطلبات الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية خلال دورتها الأولى ، ووفقا للفصل 72 من القانون الانتخابي، وضعت الهيئة الموارد البشرية الضرورية لتغطية الأنشطة الميدانية وتأمين مراقبة الحملة قامت الهيئة بانتداب أعوان مراقبة حملة ميدانيين وعددهم يناهز 1987 و تم إحداث خطة مساعد مكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية على مستوى الإدارات الفرعية و عددهم 283 عوناً يعاضدون مجهودات 27 مكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية إلى جانب 30 عون قاعة عمليات ومراقبة الحملة للشؤون القانونية والنزاعات على مستوى ومركزي إضافة إلى خلايا الرصد التي تم تركيزها وتمثل هذه النفقات 78% من نفقات مرحلة مراقبة الحملة. ويمكن بلورة نفقات التأجير خلال هذه المرحلة الانتخابية في الجدول التالي:

المبلغ بالدينار	الخطّة
2 184 610	عون رقابة الحملة بالإدارات الفرعية
1 052 204	مساعد مكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية
125 851	عون مكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية بالإدارات الفرعية
106 186	عون قاعة عمليات الشؤون القانونية والتزاعات ومراقبة الحملة
79 755	مساعد عون مراقبة الحملة الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي
44 994	عون رقابة الحملة (الأعوان الميدانيين)
40 844	عون مراقبة الحملة على وسائل الاتصال السمعي والبصري
17 411	عون مكلف بالإشراف على خلية رصد الفضاء المفتوح
17 336	عون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بالإدارة المركزية
14 278	عون مراقبة الحملة الانتخابية اختصاص إعلام واتصال
13 556	عون مراقبة الحملة الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي
10 964	عون مراقبة الحملة الانتخابية اختصاص مالية أو محاسبة
5 110	عون مراقبة للحملة الانتخابية
3 713 098	المجموع

2- أعباء أخرى متعلقة بمراقبة الحملة:

تولت الهيئة كراء فضاء لدى المركز الوطني لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي على امتداد فترة مراقبة الحملة الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية وتم تخصيص المكاتب لاحتضان مختلف الخلايا المكلفة بالرصد وقد قدرت التكلفة بـ 303 403 ديناراً تمثل 7 % من نفقات هذه المرحلة الانتخابية

3- المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية:

بلغت المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية خلال فترة الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية الممتدة من 2 ديسمبر 2023 إلى 22 ديسمبر 2023 بـ 94 503 ديناراً وتمثل 2 % من نفقات مراقبة الحملة.

4- أتعاب العدول والمحامين :

في إطار تنفيذ مهامها يتم تكليف المحامين و عدول التنفيذ للقضايا أو لمعاينة المخالفات خلال فترة مراقبة الحملة و بلغت التكلفة الجمالية بهذا العنوان 63 147 ديناراً وتمثل 1 % من نفقات مراقبة الحملة.

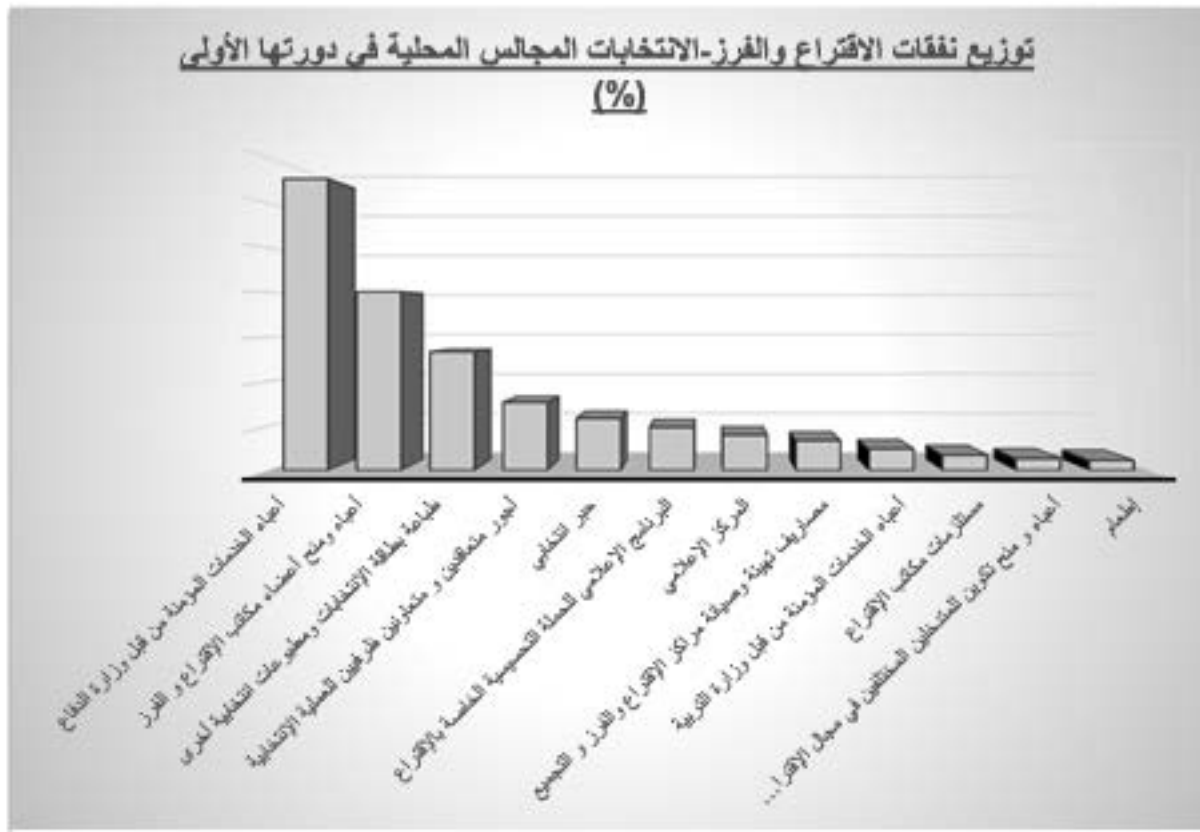
الفرع الرابع: نفقات الاقتراع والفرز

تعتبر مرحلة الاقتراع والفرز المحطة الأخيرة للمسار الانتخابي، ولكنها المرحلة الجوهرية والتي تتوج عمل الهيئة وتسلسل الجهود لإنجاحها ولضمان إنجاح العملية الانتخابية برمتها بتحقيق نسب إقبال على التصويت وتكريس الممارسات الفضلى واحترام المعايير الدولية وضمان تكريس الشفافية والمصداقية.

. ونظرا لأهميتها وحساسيتها ترى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الامكانيات اللوجستية المثلى والعملياتية لإنجاحها ولتحسين أدائها خاصة بعد تراكم الخبرات التي اكتسبتها الهيئة.

ويبين الجدول والرسم البياني التاليين أهم النفقات المنجزة خلال مرحلة الاقتراع والفرز:

النسبة (%)	المبلغ بالدينار	البیان
32,77	10 139 564	أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع الوطني
20,07	6 210 755	منحة الاقتراع والفرز
13,32	4 122 506	طباعة بطاقة الانتخابات ومطبوعات انتخابية أخرى
7,64	2 365 39	أعباء أجور الأعوان الوقتيين بما في ذلك المساهمات الاجتماعية
5,84	1 806 039	حيز انتخابي
4,84	1 497 221	البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع
3,95	1 223 550	المركز الإعلامي
3,34	1 034 000	مصاريف تهئية وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع
2,40	742 894	منح أعوان وزارة التربية
1,71	528 121	مستلزمات مكاتب الاقتراع
1,30	403 175	أعباء و منح تكوين للمتدخلين المختلفين في مجال الاقتراع والفرز (مهاكل عمومية مختلفة، أعباء كوئين عرضيين ...)
1,13	349 683	إعاشة
0,45	139 270	اقتناء المعدات وطباعة السجلات
0,29	90 721	خلوات وتعليب المواد الانتخابية
0,25	78 045	مصاريف الاعتماد
0,23	71 200	مصاريف أخرى متعلقة بالحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع ومصاريف الإنتاج السمعي البصري، ملصقات و محامل إشهارية أخرى...
0,16	48 046	المنح المفعولة لأعضاء الهيئات الفرعية
0,10	31 420	أعباء أخرى
0,10	30 332	نفقات مختلفة داخل مختلف مراكز الاقتراع والفرز
0,06	17 466	نفقات كراء وسائل نقل وشحن المواد الانتخابية
0,02	5 119	أتعاب العدول والمحامين
0,01	3 448	مصاريف الحسابات الجارية
0,01	2 716	تعليق ونشر الإعلانات الخاصة بالانتخابات
100	30 940 689	المجموع



1- نفقات الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع الوطني:

طبقا للاتفاقية المبرمة بين الهيئة ووزارة الدفاع الوطني تم توزيع المواد الانتخابية على مراكز الاقتراع ثم إعادة تجميعها عبر المسالك ونقلها إلى قاعات التجميع والفرز. وقد تجاوزت الكلفة 10.139 م. د بنسبة 33% من كلفة الاقتراع والفرز وبنسبة تقدر بـ 22% من كلفة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى

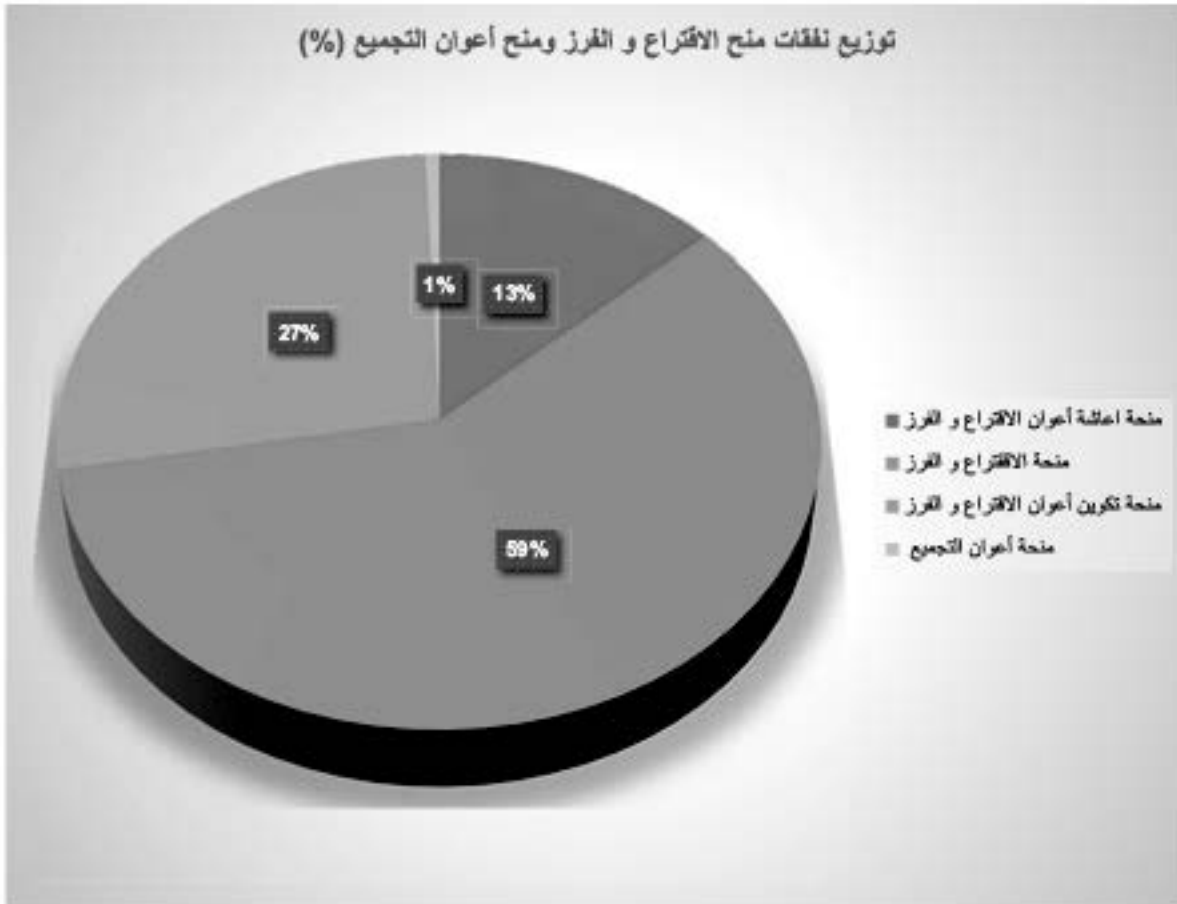
2- منحة الاقتراع والفرز:

تم انتداب حوالي 35000 عون يتوزعون بين 4685 رئيس مركز اقتراع ويتوزع باقي الأعوان بين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. كما تنتدب الهيئة أعوان تجميع نتائج بمختلف مراكز التجميع وبلغ عدد الأعوان حوالي 2000 عون تجميع.

وحيث بلغت المنحة المسندة لجميع المتدخلين في يوم الاقتراع: 6 211 م. د تمثل 20% من الكلفة الجملية للاقتراع والفرز وبنسبة تقدر بـ 13% من كلفة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى مفصلة كما يلي:

البيانات	الكلفة (بالدينار)	النسبة (%)
منحة الاقتراع والفرز	3 667 929	59
منحة تكوين أعوان الاقتراع والفرز	1 686 540	27
منحة إعاشة أعوان الاقتراع والفرز	816 940	13
منحة أعوان التجميع	39 345	1
المجموع	6 210 755	100

توزيع نفقات منح الاقتراع و الفرز ومنح أعوان التجميع (%)



3- نفقات طباعة الأوراق الانتخابية:

تولت الهيئة طباعة جميع الأوراق الانتخابية عن طريق المطبعة الرسمية وقدرت الكلفة الجمالية للطباعة بـ 4.122 م.د بنسبة 13% من كلفة الاقتراع والفرز وبنسبة 9% من الكلفة الجمالية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى

4- أعباء تأجير الأعوان الظرفيين:

بلغت أعباء تأجير الأعوان الظرفيين في مرحلة الاقتراع والفرز قيمة جمالية تقدر بـ 2.365 م.د بنسبة تقدر بـ 8% من إجمالي نفقات الاقتراع والفرز وتتوزع هذه النفقات كما هو مبين بالجدول والرسم البياني التاليين:

الخطوة	المبلغ بالدينار	النسبة (%)
عون خدمات انتخابية	712 535	30,12%
مُنسق محلي	461 569	20,00%
مساعد منسق محلي	170 506	7,00%
عون قاعة عمليات بالإدارات الفرعية	148 810	6,00%
عون توضيب مواد انتخابية بالمخازن الفرعية	98 030	4,00%
عون دعم خدمات إدارية ومالية	73 720	3,00%
مساعد المكلف بالاعتماد	72 641	3,00%
مكلف بالتكوين	61 692	3,00%
عون تنفيذ بالمخازن الفرعية	58 182	2,00%
عون مكلف بالدعم التقني وقاعة العمليات	44 257	2,00%
عون مكلف بالمنظومات الإعلامية بالإدارات الفرعية	42 626	2,00%
عون مكتب ضبط وأرشيف	41 920	2,00%
عون مكلف بالاعتماد	41 782	2,00%
عون مكلف بالاتصال والتنسيق مع المجتمع المدني	41 300	2,00%
مساعد مكلف بالمنظومات الإعلامية	37 981	2,00%
عون طباعة السجل	37 719	2,00%
عون مكلف بالدعم اللوجستي	33 685	1,00%
عون قاعة العمليات المركزية بالداخل	27 897	1,00%
عون تأطير بخلة مركز النداء	22 733	1,00%
عون استقبال وتوجيه	19 253	1,00%
مساعد مكلف بالشؤون الإدارية والمالية والمصالح المشتركة بالإدارات الفرعية	13 877	1,00%
عون دعم تقني ومساندة إعلامية	11 727	0,00%
عون توضيب مواد انتخابية بالمخزن المركزي	10 585	0,00%
عون سيطرة	9 583	0,00%
عون مكلف بالسيالة (صنف ب)	7 789	0,00%

الخطوة	المبلغ بالدينار	النسبة (%)
عون تنفيذ بالمخزن المركزي	6 889	0,00%
عون مكلف بالاعتماد بالإدارة المركزية	5 052	0,00%
عون احصاء وصياغة التقارير	5 022	0,00%
عون قاعة كاميرات المراقبة بالإدارة المركزية	3 789	0,00%
إطار مختص في التصرف في قواعد البيانات (شهادة مهندس)	3 757	0,00%
إطار أرشيف وتوثيق	3 740	0,00%
إطار مختص في التصرف في قواعد البيانات (شهادة الماجستير المهني)	3 522	0,00%
مشرف على تسيير ادارة فرعية (شهادة الأستاذية في الاعلامية)	3 432	0,00%
عون مكلف بالإشراف على خلية مركز النداء بالإدارة المركزية	3 116	0,00%
مشرف على تسيير ادارة فرعية (شهادة مهندس)	3 106	0,00%
عون دعم إداري بمكتب الضبط المركزي	2 859	0,00%
عون تأطير بخلية المركز الإعلامي	2 757	0,00%
مشرف على قاعة العمليات المركزية بالداخل	1 908	0,00%
مشرف على المخزن المركزي بالإدارة المركزية	1 874	0,00%
عون مكلف بصياغة التقارير الانتخابية والاحصائيات	1 859	0,00%
عون مكلف بالمصاغة (صنف ج)	1 655	0,00%
سائق رئيس الهيئة	1 587	0,00%
إطار متصرف مختص في الموارد البشرية	1 549	0,00%
عون مكلف بالإشراف على خلية المركز الإعلامي	1 542	0,00%
عون مكلف بالإشراف على خلية الاعتماد	1 433	0,00%
إطار (مختص في المالية)	1 286	0,00%
عون دعم لوجستي	1 263	0,00%
المجموع	2 365 396	100

- البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع والمؤمن من قبل التلفزة التونسية والذي بلغت كلفته التقديرية مبلغا قدره 312 500 ديناراً بنسبة 2% من كلفة الاقتراع والفرز.
- أعباء البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع والفرز والذي أشرفت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء بموجب اتفاقية تعاون بكلفة 277 032 ديناراً
- أعباء البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع المؤمنة من قبل الإذاعات الجمعياتية بكلفة جمالية تقدر بـ 132 943 ديناراً.
- أعباء البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع والفرز والذي تم بثه على موجات الإذاعة التونسية و بكامل فروعها الجهوية بكلفة تقديرية 97 630 ديناراً

7- المركز الإعلامي :

في استراتيجية ترشيد النفقات وتقليص تكلفة الانتخابات وحرصاً من الهيئة على المال العام تم وضع القاعة الرياضية بالمتزه كمركز إعلامي بصفة مجانية من قبل السلط الجهوية.

قدرت مجموع هذه النفقات بـ 1.22 م. د والتي تمثل 4% من مجموع نفقات الاقتراع والفرز الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وتتعلق هذه النفقات أساساً:

- 1- تكلفة ربط المركز الإعلامي بشبكات الأنترنت لبث الإحصائيات بصفة دورية أثناء الاقتراع وتمكين ربط المركز الإعلامي ببقية مراكز التجميع للإعلان عن النتائج بصفة حينية، بلغت نفقات ربط المركز الإعلامي 674 380 ديناراً
- 2- تكلفة تهيئة المركز الإعلامي 355 207 ديناراً وتعلقت أساساً بتهيئة المركز الإعلامي وتزويقه وتوفير مختلف الضمانات لإكساء المقر بالمستلزمات الضرورية لاستقبال الضيوف من صحافيين وملاحظين مع توفير الإعاشة الضرورية للأعوان العاملين طيلة أيام الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج
- 3- التكلفة المتعلقة بالديوان الوطني للإرسال التلفزيوني والتي قدرت بـ 104 705 ديناراً
- 4- أعباء أخرى متعلقة بالتنظيف والحراسة في المركز الإعلامي وبتكلفة جمالية قدرها 87 710 ديناراً

8- مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز و التجميع:

عملت الهيئة على تخصيص مراكز للفرز وتجميع النتائج و عددها 27 مركزاً وحيث تعمل الهيئة على رقمنة جميع خدماتها في مختلف المراحل الانتخابية بهدف تحسين من جودة أدائها وإضفاء المرونة والدقة الضرورية لعملية تجميع النتائج وذلك ضماناً لحسن سيرورة العمل تم تهيئة الفضاءات المخصصة عبر تركيز الشبكات الفنية اللازمة فضلاً على تسخير فرق للتدخل بكل مركز تجميع وبلغت التكلفة الجمالية 1.034 م. د ما يمثل 3% من نفقات الاقتراع والفرز لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى و تبلغ تكلفة ربط مراكز التجميع والمضمنة في إطار الاتفاقية مع شركة اتصالات تونس مبلغاً قدره 995 725 ديناراً يمثل نسبة 96% من مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع

9- أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة التربية:

تخصص الهيئة منحة لأعوان وزارة التربية والتي تعاضد مجهودات رؤساء و أعضاء مراكز الاقتراع و مكاتب الاقتراع حيث و في كل مناسبة انتخابية يضطلعون بمهام توضيب مكاتب الاقتراع إلى جانب الحراسة و التنظيف لكافة المؤسسات التربوية المحتضنة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية حيث وبلغت التكلفة الجملية 742 894 ديناراً ما يمثل 2 % من نفقات الاقتراع والفرز لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى.

10- مستلزمات مكاتب الاقتراع:

سعت الهيئة إلى تأمين السبل الكفيلة بإحكام الاستعداد اللوجستي لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية حيث تم ضبط الحاجيات بكل دقة استئناساً بالتجارب السابقة وانطلاقاً من توقعات عدد المسجلين والمعطيات الخاصة بمراكز ومكاتب الاقتراع خاصة في ظل التحديد الترابي والانتماء للدائرة الانتخابية فضلاً عن استغلال المتوفر من المخزون، وحيث تم ضبط الشراءات بدقة وفقاً لاحتزام مبدئي تجميع الشراءات والالتزام بالإجراءات والتراتبية الجاري بها العمل من خلال الاستشارات وطلب العروض. وتم اقتناء جميع المستلزمات المكتبية وتوضيها في أحسن الأجل. وبلغت التكلفة الجملية 528 121 ديناراً ما يمثل 2% من نفقات الاقتراع والفرز لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى

حوصلة حول انتخابات أعضاء المجالس المحلية

بلغت كلفة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى 47 088 م.د وهو ما يمثل 50% من الميزانية الخاصة بجزء الانتخابات والاستفتاء و المرسمة بقانون المالية 2024 بمقدار جملي 95 000 م.د. وقد واصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسار الانتخابي المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الثانية إلى جانب إشرافها على عملية القرعة و حيث تم إجراؤها يوم 4 فيفري 2024.

القسم السابع: نفقات التجهيز:

لم يتم خلال سنة 2023 تحويل اعتمادات بعنوان الجزء الخاص بالتجهيز نظرا لعدم تقديم برنامج اقتناءات وقد ارتأت الهيئة استغلال فواضل السنوات السابقة لاقتناء معدّات إعلامية، مكيفات و معدات سمعية بصرية وهي مضمّنة بقرار مجلس الهيئة بتاريخ 28 نوفمبر 2022 وبلغت قيمة المعدات 3 572 926 ديناراً وتتوزع هذه النفقات كما يلي:

البيان	المبلغ بالدينار
اقتناء معدات إعلامية	3 430 247
اقتناء مكيفات هواء	121 628
اقتناء معدات سمعية بصرية	22 051
المجموع	3 573 926

الفهرس

1	تقديم عام
3	الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة لسنة 2023
5	القسم الأول: الإطار القانوني والترتيبي للتصرف المالي للهيئة:
8	القسم الثاني: إعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023:
8	الفرع الأول: إجراءات إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2023:
8	1. في مجال تنظيم الانتخابات ودعم صورة الهيئة بالداخل والخارج:
9	2. دعم الإمكانات البشرية بالهيئة:
10	3. تطوير النظام المعلوماتي للهيئة ودعم استقلاليتها:
10	4. صيانة وتهيئة مقرات الهيئة وترشيد نفقات كراءها:
10	5. صيانة وحفظ معدات النقل
10	6. تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة:
10	7. ترشيد النفقات:
11	8. حول التمشي لإعداد مشروع الميزانية لسنة 2023:
11	الفرع الثاني: منهجية إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2023:
11	1. نفقات التأجير
11	2. نفقات وسائل المصالح:
12	3. نفقات التدخلات:
12	4. نفقات الانتخابات والاستفتاءات:
13	5. نفقات التجهيز:
13	القسم الثالث: الرقابة العامة على التصرف الإداري والمالي للهيئة:
15	الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023
17	القسم الأول: موارد الهيئة لسنة 2023
17	1. الموارد الخاصة بجزء التسيير
17	2. موارد الجزء الخاص بالانتخابات والاستفتاء
19	القسم الثاني: نفقات التسيير لسنة 2023
20	الفرع الأول: نفقات التأجير:
20	1. نفقات تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة
20	2. نفقات تأجير أعوان الهيئة
23	الفرع الثاني: نفقات وسائل المصالح
25	1. نفقات كراء المقرات خلال سنة 2023:
26	2. نفقات الوقود:
26	3. نفقات الاتصالات الهاتفية والإنترنت
27	4. صيانة وإصلاح وسائل النقل:
27	5. استهلاك الكهرباء والغاز:
28	6. إكساء العملة وأعوان الاستقبال
30	7. صيانة المعدات الإعلامية
30	8. أفساط التأمين
30	9. صيانة المباني والمعدات:
30	10. خدمات أعوان من خارج المؤسسة:
31	II. الأثاث المكتبي

31	الفرع الثالث: نفقات التدخلات
31	القسم الرابع: فوائض اعتمادات التسيير ميزانية 2023
32	القسم الخامس: انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية (الأحد 29 جانفي 2023)
36	الفرع الأول: نفقات مرافقة الحملة
36	1. نفقات تأجير أعوان مرافقة الحملة الانتخابية:
37	2. نفقات أجور متعاقدين ومتعاونين طرفيين للعملية الانتخابية
37	3. نفقات أخرى متعلقة بمرافقة الحملة:
38	4. المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية
38	الفرع الثاني: نفقات الاقتراع والفرز
40	1. أعباء الخدمات المؤمنة من وزارة الدفاع:
40	2. منح أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز:
43	3. النفقات المؤمنة من قبل المطبعة الرسمية:
43	4. النفقات المؤمنة من قبل وزارة الداخلية:
43	5. أجور متعاقدين ومتعاونين طرفيين للعملية الانتخابية:
44	6. المركز الإعلامي:
45	7. نفقات منح أعوان وزارة التربية:
45	8. مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع:
46	القسم السادس: انتخابات المجالس المحلية
50	الفرع الأول: نفقات السجل الانتخابي:
53	1. نفقات التأجير الخاصة بعملية تحيين السجل الانتخابي:
55	2. نفقات توطيظ المنظومة الإعلامية الخاصة بالسجل الانتخابي:
56	3. أعباء ربط مراكز التحيين:
56	4. مستلزمات مكاتب التحيين
57	5. نفقات مختلفة خاصة بالتحيين
58	الفرع الثاني: نفقات قبول الترشيحات
61	1. نفقات التأجير:
61	2. نفقات ربط مراكز الترشيحات:
61	3. نفقات إعاشة:
62	4. المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية
62	5. نفقات الاستقبالات والندوات والملتقيات:
62	الفرع الثالث: نفقات مرافقة الحملة:
64	1. نفقات تأجير أعوان مرافقة الحملة:
65	2. أعباء أخرى متعلقة بمرافقة الحملة:
65	3. المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية:
65	4. أتعاب العدول والمحامين:
66	الفرع الرابع: نفقات الاقتراع والفرز
67	1. نفقات الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع الوطني:
67	2. منحة الاقتراع والفرز:
69	3. نفقات طباعة الأوراق الانتخابية:
69	4. أعباء تأجير الأعوان الطرفيين:

71	5- الحبر الانتخابي :
71	6- مصاريف الحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع والفرز :
72	7- المركز الإعلامي:
72	8- مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز و التجميع:
73	9- أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة التربية:
73	10- مستلزمات مكاتب الاقتراع:
74	حوصلة حول انتخابات أعضاء المجالس المحلية
74	القسم السابع: نفقات التجهيز:



الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تقرير النشاط بعنوان سنة 2023

برنامج عمل الهيئة لسنة 2025

الهيئة
العليا
المستقلة
لانتخابات
TUMISIE
INSTANCE SUPERIEURE
INDEPENDANTE
POUR LES ELECTIONS



التقديم

يُمثل التقرير السنوي لسنة 2023، سابغ تقرير نشاطِ تُنجزه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسادسَ تقرير نشاطِ يُنجزُ في سنةٍ انتخابيةٍ اتّسمت بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية، فضلا عن إدارة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى والإشراف على عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة، وما سبقها من استعداداتٍ تنظيميةٍ ولوجستيةٍ وفنيةٍ وإداريةٍ لتنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية من حيث الإعداد والإنجاز الميداني. وهو ما يفرض على الهيئة ضرورة التعامل بأقصى درجات الجدية والمهنية والتقيد بضوابط الممارسات الفضلى وانتهاج مبدأ التشاركية مع مختلف الشركاء، فضلا عن الحرص المتواصل على الارتقاء بالأداء وتجاوز الهنات والانفتاح على الخارج، مما يُعزّز ريادتها ومكانتها محليا وإقليميا.

وتبعا لذلك، فإنّ العمل وفق هذا المنهج، حتمّ على الهيئة الاضطلاع بجملة من المهام يمكن إيجازها وتبويبها في النقاط الآتي بياها:

- الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة انطلاقا من تلك التي تعهد بها مجلسها والهيكل الملحقة به، وصولا إلى أنشطة الإدارة التنفيذية للهيئة على المستويين المركزي والجهوي،
- مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية،
- المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني،
- مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة،
- الأنشطة التي تُكرّس انفتاح الهيئة على شركائها وأوجه التعاون والإشعاع الدولي،
- برنامج عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2025.

ويُعدّ تأمين الهيئة لمختلف الأنشطة المرتبطة بالسير العادي لعملها مركزيا وجهويا، علاوة على ضبط القواعد التنظيمية والوظيفية والهيكلية المتعلقة به، من أهمّ المحدّثات التي من شأنها أن تضمن ديمومتها وتؤمن متابعة عمليات إنجاز البرامج والمشاريع والخطط وتنفيذ مختلف القرارات المنبثقة عن مجلس الهيئة بهدف تحسين المردودية والارتقاء بالأداء وتدارك النقائص والهنات في الإبتان. وقد تميّزت سنة 2023 بتنظيم استحقاقين انتخابيين هامين، وهو ما يؤكّد الجاهزية الدائمة للهيئة لتنظيم أيّ موعد انتخابي. وتستند الهيئة في ذلك إلى تراكم الخبرة لديها في إدارة الانتخابات وفقا للمعايير والممارسات الدولية الفضلى، فضلا عن تَعوّد مختلف هياكلها على إنجاز المهام المنوطة بعهدتها في حيّز زمني ضيق وفي ظلّ مناخ يتسم بتعدّد الإكراهات والتعقيدات، فضلا عن إحكام الاستعدادات بشريا ولوجستيا وفنيا لإنجاز المطلوب.

أخيرا، تعرض الهيئة بموجب هذا التقرير ما أنجزته خلال سنة 2023 في ظلّ انفتاحها على مختلف الشركاء علاوة على أوجه التعاون الدولي، بما يُعزّز مكانتها الدستورية ويكرّس المبادئ التي أُخِذت من أجلها ويزيد من إشعاعها على الصعيدين المحلي والدولي. كما تبسط بموجبه برنامج عملها للسنة المقبلة (2025) عملا بمقتضيات النقطة الثامنة عشرة من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022.

الباب الأول

الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيًا وجهويًا

المحور الأول: أعمال مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومُختلف الهياكل الملحقة به

علاوة على مُختلف الأنشطة التي تعهّد بها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص التعاون والإشعاع الدُوليين وتعزيز سُبُل الانفتاح على شركاء الهيئة التي سيتمّ بيانها وتفصيلها لاحقاً، فإنّه يتّجه التركيز على القرارات المنبثقة (وعدها 113 قراراً) عن اجتماعات مجلس الهيئة المنعقدة طيلة سنة 2023 والبالغ عددها 21 اجتماعاً (ابتداءً من 4 جانفي إلى غاية 26 ديسمبر 2023)، شَمِلت الجانبين التسييري والانتخابي. وإجمالاً وطيلة سنة 2023، أصدر مجلس الهيئة 18 قراراً ترتيبياً، كما أصدر رئيس الهيئة عدداً من القرارات الفردية المتعلقة بتسمية نائب الرئيس¹ وتفويض حقّ الإمضاء².

المبحث الأول: القرارات المنبثقة عن اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المجالين التسييري والانتخابي

ع/ر	تاريخ انعقاد الجلسة	القرارات المتخذة
شهر جانفي 2023 (ثلاث جلسات انبثق عنها 13 قراراً)		
1	4 جانفي 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 جانفي 2023 الصادر بالرأى الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 لسنة 2023 بتاريخ 13 جانفي 2023)	مزيد التعمّق في مُختلف الفرضيات الممكنة لتحديد الروزنامة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والحسم النهائي بشأن المواعيد المقترحة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
2		إصدار بلاغ يقضي بفتح باب اعتماد الملاحظين والصّحفيين المحليين والأجانب والضيوف والمترجمين العاملين معهم لملاحظة وتغطية الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب دون انتظار صدور قرار الروزنامة.
3		فتح باب اعتماد ممثلي المترشّحين لملاحظة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب مباشرة بعد صدور قرار الروزنامة.
4		اعتماد التمشي الموالي بخصوص الحملة التحسيسية الهادفة إلى الحثّ على الاقتراع خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب: 1. المحافظة على نفس التمشي المعتمد إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وذلك بخصوص بثّ الومضات التحسيسية والتحفيزية والتفاعلية الإعلامية، مع التأكيد على ضرورة

¹ قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرّخ في 28 مارس 2023 يتعلّق بتكليف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

² قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرّخ في 28 مارس 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء/ قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرّخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء (الرأى الرسمي للجمهورية التونسية عدد 126 لسنة 2023 بتاريخ 1 نوفمبر 2023).

تطوير الجانبين الفني والتأليفي، فضلا عن تحسين الإخراج الفني لتلك الومضات، 2. التغطية الإخبارية للأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية للمرشحين باعتماد القرعة والمحافظة على نفس التمشي المعتمد سابقا بخصوص الحصص التلفزية التي تُعنى بالتعريف بالمرشحين وبرامجهم، علاوة على إنتاج برنامج خاص ببث كبسولات للتعريف بهم في جهاتهم، على أن تضمن كل هذه الآليات تغطية شبه كلية لجميع المرشحين على القناة الوطنية الأولى لمؤسسة التلفزة التونسية، 3. البحث في إمكانية تنظيم مناظرات أو حوارات تلفزية بين المرشحين باعتماد القرعة والنظر في فرضية بثها عبر الإذاعات الجهوية والجمعياتية وعبر الواب، بما في ذلك إذاعات الواب التابعة لدور الشباب، 4. التفاوض المباشر مع عدد من الإذاعات الجمعياتية وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل مجلس الهيئة بهذا الخصوص بمبلغ إجمالي يناهز 50 ألف دينار، وذلك خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.	
تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء والقرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القوائم المترشحة والمرشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء بتعديل آجال قبول مطالب الاعتماد عبر حذف أجل الأسبوع الذي يسبق يوم الاقتراع أو الاستفتاء وذلك تفعيلاً لمبدأ الإتاحة واعتماداً للمرونة.	5
مواصلة تنفيذ بنود الصفقة المتعلقة بكراء وسائل النقل بخصوص الأقساط السبعة المثمرة في إطار طلب العروض عدد 2022/15 وذلك خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.	6
عدم الإعلان عن طلب عروض جديد خاص بكراء وسائل النقل وذلك بالنسبة للأقساط غير المثمرة بخصوص الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.	7
المصادقة بالإجماع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2023 المؤرخ في 15 جانفي 2023 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والإذن لرئيس الهيئة بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة.	15 جانفي 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جانفي 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 لسنة 2023 بتاريخ 27 جانفي 2023)
المصادقة بالإجماع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 15 جانفي 2023 المتعلق ببرنامج الدورة الثانية	9

		لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والإذن لرئيس الهيئة بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة.
10		المصادقة بالإجماع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 15 جانفي 2023 المتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، وذلك بتحديد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب دون إمكانية الجمع بينهما، والإذن لرئيس الهيئة بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة.
11	30 جانفي 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 جانفي 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 لسنة 2023 بتاريخ 3 فيفري 2023)	المصادقة بالإجماع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بالإلغاء الكلي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وذلك في الدائرتين الانتخابيتين المواليين: - الدائرة الانتخابية سجنان-جومين-غزالة من ولاية بنزرت، - الدائرة الانتخابية ساقية الدائر من ولاية صفاقس.
12		الإذن بتعليق القرار المتعلق بالإلغاء الكلي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بمقرات الهيئة وإدراجه بالموقع الإلكتروني، عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي.
13		المصادقة بالإجماع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والإذن بتعليقه بمقرات الهيئة وإدراجه بالموقع الإلكتروني، عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي.
شهر فيفري 2023 (جلسة وحيدة انبثق عنها قرار واحد)		
14	25 فيفري 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 فيفري 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 لسنة 2023 بتاريخ 28 فيفري 2023)	المصادقة بالإجماع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 25 فيفري 2023 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والإذن لرئيس الهيئة بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة.

شهر أفريل 2023 (جلستان اثنتان انبثق عنهما 17 قرارا)		
تبعاً لعدم توقّر النصاب القانوني لعقد الجلسة عملاً بالأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 18 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، قرّر رئيس الهيئة الدعوة لجلسة ثانية بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة، وذلك بتاريخ 28 أفريل 2023 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور. المصادقة بالإجماع على مشروع الوثيقة التوجيهية المعروضة من قبل الإدارة التنفيذية بخصوص إعداد مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2024، مع الدعوة إلى مراسلة وزارة المالية للقيام بالإجراءات اللازمة للأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات الضرورية بميزانيتي وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بمناسبة المواعيد الانتخابية لسنة 2024. وفي صورة قيام وزارة المالية بهذه الإجراءات، فإنّه يترتب عن ذلك تعديل ميزانية الهيئة على ضوءها. تغيير مقرّي الإدارتين الفرعيتين للانتخابات بكلّ من سليانة وتطاوين، والإذن للإدارة التنفيذية باستيفاء إجراءات التعاقد مع الأقطاب التكنولوجية قصد استغلال مركزي العمل عن بُعد بكلّ من سليانة وتطاوين باعتبارهما أكثر تلاؤماً واستجابةً لحاجيات الهيئة، وذلك ترشيداً للنفقات وإعمالاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة وإحكاماً للتصرف في المال العام. الموافقة على مبدأ المعاوضة مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للعقارات المملوكة للهيئة، على غرار مقرّها بالقصبة (مقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1) وأريانة. إتمام جميع الإجراءات الإدارية قصد اقتناء مقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد من لجنة تصفية أملاك حزب التجمع الدستوري المنحلّ. الإذن للإدارة التنفيذية قصد القيام بالإجراءات المستوجبة واستيفاء كافة التدابير المتعلقة بصيانة مقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات بكلّ من توزر والقصرين والمهدية. الإذن للإدارة التنفيذية قصد إعداد دراسة فنية تهدف إلى تشخيص وضعيّة وحالة مقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات بباجة الموضوع على ذمة الهيئة، وذلك من حيث جدوى الاقتناء عند الاقتضاء وكلفته وعرضها	27 أفريل 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 أفريل 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 لسنة 2023 بتاريخ 25 ماي 2023)	15
	28 أفريل 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 28 أفريل 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 لسنة 2023 بتاريخ 25 ماي 2023)	16
		17
		18
		19
		20
		21

لاحقًا على أنظار المجلس قصد الحسم في هذه المسألة واتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بإقرار الاقتناء والقيام بالإصلاحات المستوجبة أو إخلاء المقرّ وتسويق أو شراء مقرّ آخر.		
صادق مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه على استعدادات الإدارة التنفيذية للمواعيد الانتخابية القادمة.	22	
المصادقة بالإجماع على الصفقة المبرمة تبعا لطلب العروض عدد 2023/1 المتعلق باكتتاب عقود تأمين ضدّ المخاطر بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، وذلك لتغطية الفترة الممتدة من 1 أفريل 2023 إلى غاية 31 مارس 2026 بمبلغ سنويّ جمليّ يساوي 183 ألف دينار، وتشمل العقود، التأمين ضدّ المخاطر المتعددة فضلا عن تأمين أسطول السيارات.	23	
المصادقة بالإجماع على تجديد جزء من العربات الإدارية التابعة للهيئة (السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة)، بناءً على تقرير الخبير المنتدب للغرض.	24	
الموافقة على نتائج البتة التي تمّ إجراؤها للتفويت في أربع (4) سيارات على ملك الهيئة زال الانتفاع بها.	25	
دعوة الإدارة التنفيذية لتقديم بيانات حول بقية العربات، وخاصة من حيث نفقات الصيانة السنوية وتحديد السيارات التي تجاوزت كلفة صيانتها الحدّ المعقول ونفقات تجديدها، فضلا عن تحديد القيمة المادية الحالية لتلك الوسائل.	26	
المصادقة بالإجماع على إبرام اتفاقية تعاون مع الهيئة الانتخابية لروسيا الاتحادية بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج دعما لإشعاع الهيئة دوليا وتعزيزا للتعاون والتنسيق بينها وبين نظيراتها من الهيئات، على أن تُحرّر في ثلاث لغات وهي العربية والروسية إضافة إلى الفرنسية التي تُعتمد في صورة اختلاف الطرفين. هذا فضلا عن دعوة المصالح المعنية بديوان مجلس الهيئة قصد موافاة المجلس لاحقا بقائمة في جميع الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات الانتخابية الأخرى بهدف متابعة تنفيذ ما ورد فيها من بنود وتفعيل بعضها.	27	
المصادقة المبدئية على إبرام اتفاقية، وفقا للمشروع المعروض من قبل الإدارة التنفيذية، مع المركز الوطني للإعلامية بخصوص التفويت في المعدات الإعلامية الموضوعة على ذمة الهيئة منذ سنة 2014.	28	
المصادقة بالإجماع على إعادة تبويب ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023 من خلال إقرار التخفيض في قيمة الاعتمادات المخصصة للتدخلات الاجتماعية، اعتمادا على مراسلة وزارة المالية في الغرض.	29	

المصادقة بالإجماع على اقتناء وتركيز منظومة "عليسة" للتصرف في الوثائق والمراسلات الإلكترونية، وذلك بهدف تطوير وتعصير أساليب العمل صلب الهيئة وتنفيذ سياسة رقمنة الإدارة في جميع مجالاتها وتحقيق التعامل اللامادي وتوحيد آليات التصرف وطرقه، فضلاً عن الضغط على النفقات وتوفير قاعدة بيانات موحدة لكل الهيكل.	30
المصادقة بالإجماع على مشروع المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية وفقاً لميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023.	31
شهر جوان 2023 (جلسة وحيدة انبثقت عنها 8 قرارات)	
بخصوص النظر في مُخرجات المشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية طبقاً لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، صادق مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه على التمشي الموالي: - انتظار صدور القرارات المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من قبل الجهات المختصة للدولة عقب استكمال كافة المعاينات الميدانية والإجراءات الإدارية والتقنية ذات الصلة، - إصدار القرار الترتيبي المتعلق بالتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية إعمالاً للمقتضيات المضمنة بالفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ووفقاً للسلطة الترتيبية المخولة للهيئة في المجال الانتخابي بموجب الدستور والتراتب الجاري بها العمل. ويهمّ التقسيم الاستثنائي 129 دائرة انتخابية محلية، - عقد ندوة صحفية بتاريخ 23 جوان 2023 بمدينة الثقافة-الشاذلي القليبي بالعاصمة تُعرض من خلالها مُخرجات المشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية.	20 جوان 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2023 بتاريخ 20 جوان 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 لسنة 2023 بتاريخ 7 جويلية 2023)
بخصوص التداول بشأن استعدادات الإدارة التنفيذية لتحسين السجل الانتخابي، صادق مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه على المبادرة بالقيام بعملية التحسين وإطلاق الحملة التحسيسية والتوعوية المستوجبة لذلك بمجرد صدور القرارات المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات من قبل الهيكل الرسمية للدولة والتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية من قبل الهيئة والعمل بالتبعية على نشر البلاغات المتعلقة بانتداب أعوان التحسين.	33

34	عقب اطلاع مجلس الهيئة على القوائم المالية الوقتية للهيئة بعنوان سنة 2022 وتداوله بهذا الخصوص، أذن بإحالتها على الفور إلى مراقبي الحسابات قصد التدقيق فيها وإبداء الرأي بشأنها بهدف إتمام المهمة الرقابية للسنة المالية 2022. كما حث الإدارة التنفيذية على التسريع بإنجاز التقرير المالي للهيئة بعنوان سنة 2022.
35	المصادقة بالإجماع على المقترح المتعلق بإعادة تبويب ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023، عبر تحويل اعتمادات بقيمة 200 ألف دينار من "نفقات التسجيل" إلى نفقات المناولة"، وذلك لتغطية جزء من الحاجيات المذكورة خلال السداسي الأول من سنة 2023.
36	المصادقة على المقترحات المقدمة من قبل لجنة الشؤون العقارية بالهيئة على ضوء التقرير المتعلق بنتائج الزيارات الميدانية لمقرات الهيئة.
37	إعداد تصور من قبل الإدارة التنفيذية حول الجدوى من دمج الإدارات الفرعية للانتخابات بكل من تونس ونابل وصفاقس وعرضه لاحقا على أنظار المجلس للتداول والبت فيه.
38	صادق مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه على تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.
39	تداول المجلس في هذا الباب بشأن مدى تقدّم الإدارة التنفيذية في إنجاز مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024، وذلك استنادا إلى الوثيقة التوجيهية المصادق عليها من قبل المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2023، حيث أطلع المجلس على ما تمّ إنجازه بهذا الخصوص، وذلك من حيث تجميع الحاجيات مركزيًا وجهويًا وإعداد جداول الأجور ووسائل المصالح والتدخلات. وتعمل الإدارة التنفيذية على استكمال الجداول المتعلقة بالانتخابات والتجهيز، وأذن بعرض مشروع الميزانية مُستكملا على أنظار مجلس الهيئة في أقرب الأجل للتداول والبت.
شهر جويلية 2023 (جلستان اثنتان انبثقت عنهما 3 قرارات)	
40	3 جويلية 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2023 بتاريخ 3 جويلية 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 لسنة 2023 بتاريخ 7 جويلية 2023)
	تبعا لعدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة عملا بالأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 18 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، قرّر رئيس الهيئة الدعوة لجلسة ثانية بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة، وذلك بتاريخ 4 جويلية 2023 ابتداءً من الساعة

العاشر والنصف صباحا عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور.		
أخذ أعضاء المجلس علما بتوجه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو رفع مقترح إعفاء السيد ماهر الجديدي، عضو مجلس الهيئة، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار الإعفاء من عدمه، وذلك بناءً على تقرير مُعلّل وبعد أن تمكّن المعني بالأمر من حقّ الدفاع تبعا لارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، وخاصة خرق واجبي التحفظ والحياد إعمالا للمقتضيات المضمنة بالفصلين 12 و 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022. وأعرب بقيّة الأعضاء عن تأييدهم التام لهذا التوجه.	41	4 جويلية 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2023 بتاريخ 4 جويلية 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 لسنة 2023 بتاريخ 7 جويلية 2023)
المصادقة على اتخاذ الإجراءات التحفظية المترتبة عن ذلك، من قبل رئيس الهيئة ضمنا لحسن سير المؤسسة.	42	
شهر سبتمبر 2023 (جلستان اثنتان انبثقت عنهما 5 قرارات)		
المصادقة بالإجماع على تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية وفقا للأحكام المضمنة بالفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، لاسيما فقرته الأخيرة التي تنصّ على ما يلي: "إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمدية إلى دوائر انتخابية لا تقلّ عن العدد المذكور"، وذلك في انتظار صدور الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها.	43	15 سبتمبر 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2023 بتاريخ 15 سبتمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 109 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023)
المصادقة بالإجماع على الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم المبرمة بين الهيئة وكلّ من: - وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، - وكالة تونس إفريقيا للأنباء، - المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، - الاتحاد الوطني للمكفوفين، - الوكالة التونسية للتكوين المهني، - جامعة تونس الافتراضية، - المركز الوطني لتكوين المكوّنين وهندسة التكوين.	44	
المصادقة بالإجماع على المتفرقات الآتي بيانها:	45	

- إتاحة خدمة التثبّت من التسجيل *195 رقم بطاقة التعريف الوطنية والتحيين عن بُعد عبر موقع www.touenssa.isie.tn، - نشر البلاغ المتعلق بفتح باب الترشّح لعضوية الهيئات الفرعية للاقتخابات والوثائق ذات الصلة، - نشر مُختلف الوثائق والمطبوعات المتعلقة بمُكونات ملفّ الترشّح لاقتخابات أعضاء المجالس المحلية، - شعار انتخابات أعضاء المجالس المحلية.	
المصادقة بالإجماع على القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلق ببرنامج انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذية بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة.	22 سبتمبر 2023 (محضر جلسة مداوالات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 112 لسنة 2023 بتاريخ 29 سبتمبر 2023)
المصادقة بالإجماع على المخطط العمليّاتي لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الواقع التداول بشأنه بصفة مفصلة إبان اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2023 (محضر جلسة مداوالات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 سبتمبر 2023-عدد 10 لسنة 2023).	47
شهر أكتوبر 2023 (5 جلسات انبثق عنها 29 قرارا)	
المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للهيئة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 ودعوة الإدارة التنفيذية إلى مواصلة العمل على تدارك التحقّظات المشار إليها بتقرير مُراجعي الحسابات.	48
بطلب من الإدارة التنفيذية وقصد مزيد التدقيق والمراجعة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، إرجاء النظر والمصادقة على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022 إلى موعد لاحق.	49
المصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2024 الواقع توجيها سابقا إلى الحكومة وفقا للأجل، وذلك بضبط نفقات التصرف والاستثمار للهيئة بعنوان ذات السنة في حدود 129.5 م.د.	3 أكتوبر 2023 (محضر جلسة مداوالات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2023 بتاريخ 3 أكتوبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 118 لسنة 2023 بتاريخ 13 أكتوبر 2023)
المصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.	50
المصادقة بالإجماع على برنامج الشراء الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.	51
المصادقة بالإجماع على برنامج استغلال فواضل اعتمادات التجهيز عبر الموافقة على إعادة تبويب الميزانية، وتبعا لذلك إعادة توزيع الاعتمادات	52
	53

لاستغلال تلك الفواضل تنفيذًا لبرامج الهيئة وأهدافها المضمّنة بميزانية سنة 2023، لا سيّما تهيئة وتأهيل مقرّات عددٍ من الإدارات الفرعية للانتخابات وتطوير النظام المعلوماتي وتجديد جزء من أسطول السيارات ودعمه.	
المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشّح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023.	54
اطّلع المجلس على مضامين اتّفاقيّتي التعاون المبرمتين بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكلّ من منظّمة الكشافة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية وقرّر بإجماع أعضائه المصادقة عليهما.	55
بعد التداول بشأن مطالب الاعتراض الأربعة المقدّمة على القوائم الأولية للناخبين، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي: - قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قبل أحد المواطنين بتاريخ 19 سبتمبر 2023، والإذن تبعًا لذلك بترسيمه في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابية المحلية "خير الدين" التابعة لمعتمدية المكنين من ولاية المنستير، وذلك تبعًا لإحالاته على التقاعد ابتداءً من 1 نوفمبر 2022، - قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قبل أحد المواطنين، والإذن تبعًا لذلك بتصحيح الخطأ المتمثّل في تصويب تاريخ إصدار بطاقة التعريف الوطنية في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابية المحلية "قرمدة" التابعة لمعتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس، - قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قبل إحدى المواطنات بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن تبعًا لذلك بتصحيح الخطأ المتمثّل في إدراج كلمة "بنت" بدلًا عن كلمة "بن" في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابية المحلية "15 نوفمبر" التابعة لمعتمدية صفاقس المدينة من ولاية صفاقس، وذلك بالنظر إلى البيانات المضمّنة بمضمون ولادتها وبطاقة تعريفها الوطنية، - رفض مطلب الاعتراض المقدّم من قبل أحد المواطنين المقدّم بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن بعدم ترسيمه في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابية المحلية "سهلول جوهرة" التابعة لمعتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة، وذلك تبعًا لعدم إدلائه بما يفيد صيرورة الحكم الابتدائي باتًا.	11 أكتوبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2023 بتاريخ 11 أكتوبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 لسنة 2023 بتاريخ 23 أكتوبر 2023)
الإذن للإدارة التنفيذية بإعلام المعنّيين بالأمر بقرارات الهيئة بخصوص مآل الاعتراضات طبقًا للأجال المضمّنة بروتنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.	57

58	نشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية والإشراف على عملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 ووضعها على ذمة العموم للاطلاع عليها بكافة الوسائل المتاحة.
59	فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات المصادق عليها لمدة أربعة (4) أيام، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، فضلا عن تمكين المعارضين من عنوان بريد إلكتروني (recrutement@isie.tn) قصد توجيه اعتراضاتهم تفعيلًا لمبدأ الإتاحة وتوخيا للمرونة.
60	المصادقة بالإجماع على المخطط الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة إشرافها على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك وفقا للتوجيهات والبيانات الموالية: <u>1/ بخصوص تركيز اللافتات الإشهارية بالوسط الحضري:</u> - تركيز لافتات إشهارية صغيرة الحجم في كل دائرة انتخابية محلية، مع التأكيد على حسن اختيار أماكن تركيزها، على غرار المداخل الرئيسية لتلك الدوائر، - تركيز لافتات إشهارية كبيرة الحجم في المدن الكبرى والتقليص في عددها قدر الإمكان، - اعتماد آلية الطباعة في الإشهار عبر استغلال وسائل النقل (المetro) والمحطات الرئيسية للحافلات (اللافتات ذات الأحجام الخاصة)، - الموافقة على المقترح المتعلق باعتماد خطة الإشهار الحضري للبحث على الاقتراح لمدة تناهز ستة (6) أسابيع، وذلك ابتداءً من 15 نوفمبر 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023، - المصادقة على الكلفة التقديرية للإشهار الحضري في حدود 508 ألف دينار، - العمل على إعداد كراسات الشروط المتعلقة بطلب العروض حسب نظام الأقساط، وذلك بالنسبة لللافتات الإشهارية بالوسط الحضري. <u>2/ بخصوص الإشهار الرقمي:</u> - دعم الإشهار الرقمي قدر الإمكان وتخصيص اعتمادات مالية هامة قصد إنجاح الخطة الاتصالية الرقمية للهيئة عبر شبكات يوتيوب وفيسبوك (بما في ذلك الصفحات الرسمية للهيئات الفرعية للانتخابات) وأنستغرام وتيك توك وتويتر وعبر محرك البحث قوقل

(قوّل آدس)، وذلك عبر العرض المكثّف للصور والفيديوهات والإعلانات، - الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد حُطّة الإشهار الرقمي للبحث على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023، - المصادقة على الكلفة التقديرية للإشهار الرقمي في حدود 260 ألف دينار. <u>3/ بخصوص الإشهار عبر الصُحف المكتوبة:</u> - التأكيد على مواصلة التعامل مع الإعلام العمومي دون غيره، وتحقّق السيد بلقاسم العياشي، عضو مجلس الهيئة بهذا الخصوص موصيا بإعادة النظر في هذه المسألة، - الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد حُطّة الإشهار عبر الصحف المكتوبة للبحث على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023، - المصادقة على الكلفة التقديرية للإشهار عبر الصحف المكتوبة في حدود 56 ألف دينار. <u>4/ بخصوص الإشهار عبر الإذاعات الجمعياتية:</u> - الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد حُطّة الإشهار عبر الإذاعات الجمعياتية للبحث على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023، - المصادقة على الكلفة التقديرية للإشهار عبر الإذاعات الجمعياتية في حدود 150 ألف دينار.	
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه إرجاء النظر في مشروع بوابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتظار تلقّي العرض الفني والمالي للمزود. المصادقة بالإجماع على إعفاء الهيئة من تطبيق الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية تنفيذًا للمقتضيات المضمنة بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتّم للقانون الانتخابي، وخاصّة الفصل 4 مكرّر منه الذي يُعفي نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية شريطة صدور قرار من مجلسها في هذا الشأن. وأضاف المجلس في هذا الصدد، أنّه انتهاجا لأفضل الممارسات وإحكام التصرف في المال العام، فإنّه يوصي بإنجاز هذه النفقات في إطار المبادئ العامة للصفقات العمومية وأحسن الممارسات المتعارف عليها في ما يتعلّق بالمنافسة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص. واستئناسا بأحكام الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرّخ في 7 أوت 2018 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، فإنّه يتعيّن عرض	61 62

مشاريع الصفقات المزمع إنجازها في هذا الإطار على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا (conforme).		
الموافقة بالإجماع على المقترح المتعلق باكتراء ملاحق لمقرّي الإدارتين الفرعيتين للانتخابات بكل من باجة وجندوبة إلى غاية 31 مارس 2024 تاريخ نهاية المسار الانتخابي، وذلك على إثر تسجيل اكتظاظ بالمقرات المتوقّرة حاليًا تبعًا لارتفاع عدد المنتدبين مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية المنقضية، فضلًا عن الحرص على توفير مناخ ملائم للعمل.	63	
بخصوص تنفيذ البرنامج المتعلق بتجديد جزء من أسطول العربات الإدارية التابع للهيئة: نظرا لمحدودية الخيارات المتوقّرة بالسوق من السيارات الوظيفية المتعارف عليها في هذا المجال (Berlines)، وحيث تتوقّر العديد من العروض من السيارات من فئة SUV، بما يتيح إعمال المنافسة بالقدر الكافي، فإنّ مجلس الهيئة يوصي باقتناء هذه الفئة من السيارات في إطار طلب عروض مع اعتماد شروط فنية تماشى والصنف المتوسط من حيث الحجم والمواصفات وفي حدود نفس الميزانية المخصّصة للغرض.	64	
تولّى مجلس الهيئة البتّ في جميع الاعتراضات المقدّمة إليه بخصوص عددٍ من المترشّحين لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات المقبولين أوليًا، وقرّر بإجماع أعضائه رفضها مجتمعة لعدم جديتها أولًا ولعدم الإدلاء بالمؤيّدات ثانيا. كما قرّر نشر قائمة تكميلية لأعضاء تلك الهيئات لسنة 2023 ووضعها على ذمّة العموم بمقرات الهيئات الفرعية المعنية وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة.	65	
فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة التكميلية للمترشّحين لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات المصادق عليها لمدة أربعة (4) أيّام، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.	66	16 أكتوبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2023 بتاريخ 16 أكتوبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي لجمهورية التونسية عدد 126 لسنة 2023 بتاريخ 1 نوفمبر 2023)
إعادة فتح باب الترشّحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بكلّ من قابس (خطّتان) وقفصة (خطّة واحدة) والقيروان (خطّة واحدة) تبعًا لعدم كفاية الترشّحات، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.	67	
الإذن للإدارة التنفيذية بالشروع في إعداد مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وضبط تركيبها ومرجع نظرها الترابي وعرضه على أنظار مجلس الهيئة للبتّ فيه والمصادقة عليه في أفضل الآجال عقب انقضاء آجال	68	

الاعتراض وسدّ كافة الشغورات الحاصلة وضبط القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات.	
<u>1/ بخصوص النظر في الترشيحات الجديدة لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بكل من قابس وقفصة والقروان: بعد استيفاء عمليات التثبت والتدقيق المستوجبة قصد التحري بشأن حياد واستقلالية المترشحين الجدد، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، نشر قائمة تكميلية ثانية للمترشحين المقبولين أوليًا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بكل من قابس وقفصة والقروان، وكذلك الشأن بالنسبة لبزرت، ووضعها على ذمة العموم بمقرّات الهيئات الفرعية المعنية وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة. كما قرّر فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة التكميلية الثانية المصادق عليها لمدة أربعة (4) أيام، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.</u> <u>2/ بخصوص البت في الاعتراضات المتعلقة بالمترشحين المقبولين أوليًا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بالقصرين وتطاوين: قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القائمة التكميلية الأولى، تبعاً لعدم ورود أية اعتراضات بشأنها. وتبعاً لتخلي عدد من الأعضاء المعيّنين، قرّر مجلس الهيئة إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية الهيئتين الفرعيتين للانتخابات بكل من باجة (خطة واحدة) وقابس (خطة واحدة)، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.</u>	69 21 أكتوبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2023 بتاريخ 21 أكتوبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 126 لسنة 2023 بتاريخ 1 نوفمبر 2023)
إرجاء النظر في العرضين المالي والفني المتعلقين ببوابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإعطاء الإذن للإدارة التنفيذية قصد العمل تحديداً على ما يلي: - تبرير الأسعار المقترحة الواقع تضمينها في البيانات التقديرية للأثمان المعروضة على أنظار المجلس من قبل المزود ومقارنتها بعقود مماثلة أبرمتها مؤسسات عمومية أخرى، - النظر في فرضية مراسلة المزود أو عقد جلسة عمل معه قصد مزيد التباحث بشأن مضامين العرض الفني، - عرض الملف برمته على أنظار اللجنة الداخلية للصفقات والتقيد بالإجراءات القانونية المستوجبة، ومن ثمة عرض المسألة كاملة على أنظار مجلس الهيئة للبت فيها نهائياً وإقرار ما هو مناسب بشأنها.	70
المصادقة بالإجماع على إبرام اتفاقية تعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية (ANCS) في مجال حماية وضمان سلامة استغلال الفضاء السيبراني الوطني، وذلك إدراكاً من الهيئة بأهمية المهام الموكلة لتلك الوكالة من حيث المراقبة العامة على النظم المعلوماتية والشبكات الراجعة بالنظر إلى مختلف الهياكل العمومية والخاصة، فضلاً عن السهر على تنفيذ التوجيهات الوطنية	71

والاستراتيجية العامة لسلامة تلك النظم والشبكات طبقا للمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023.	
المصادقة بالإجماع على إبرام اتفاقية تعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوكالة الفنية للاتصالات (ATT) في ما يتعلق بالتكوين خلال الاستحقاقات الانتخابية في مجال مراقبة الفضاء السيبرني المفتوح وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية واختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنية الصادرة عن السلطة القضائية في علاقة بالجرائم الانتخابية. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تحديدا ما يلي: ● تطوير وتوسيع مجالات التعاون بين الهيئة والوكالة وتبسيط الإجراءات لبلوغ الأهداف المرجوة، ● الاستفادة من الإمكانيات البشرية والخبرة الفنية التي تملكها الوكالة في مجال مراقبة الفضاء السيبرني المفتوح من خلال تكوين فرق مراقبة التابعة للهيئة، ● اختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنية الصادرة عن السلطة القضائية في علاقة بالجرائم الانتخابية.	72
في إطار تسوية الوضعيتين القانونية والمالية لكل من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، تبعا لإنجاز أشغال تتعلق بمشروع تحديد المناطق الترابية والدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه توجيه مراسلة إلى المصالح المختصة بوزارة المالية قصد الحسم بخصوص اعتماد أحد الخيارين الموالين والمضمّنين في محضر جلسة بالكتابة العامة للحكومة ليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 حول المسائل المالية ملف التحديد الترابي للعمادات والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية: - <u>الخيار الأول</u>: تكفل الدولة مباشرة بتوفير التمويل المستوجب وتحويل اعتمادات إضافية إلى ميزانيات مختلف الهياكل المتدخلة في هذا البرنامج الوطني، - <u>الخيار الثاني</u>: اعتبار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صاحبة المشروع وتحمل تكاليفه على الميزانية المرسودة للانتخابات، وهو ما يستوجب تحويل الاعتمادات المالية اللازمة من قبل وزارة المالية إلى ميزانية الهيئة لتتولى بدورها لاحقا صرف الأقساط الضرورية لإنجاز المشروع لفائدة مُستحقيها بناءً على إبرام اتفاقيات في الغرض، يتم التباحث بشأن مضامينها بين كافة الأطراف المعنية، لا سيما كلفة الأشغال المنجزة.	73

1/ بخصوص البت في الاعتراضات المتعلقة بالمرشحين المقبولين أوليًا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بكل من قابس وقفصة والقروان وبزرت: قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القائمة التكميلية الثانية، تبعاً لعدم ورود أية اعتراضات بشأنها، وسجل انسحاب السيد السلامي العماري عن الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس. 2/ بخصوص النظر في الترشيحات الجديدة لعضوية الهيئتين الفرعيتين للانتخابات بكل من قابس وباجة: بعد استيفاء عمليات التثبت والتدقيق المستوجبة قصد التحري بشأن حياد واستقلالية المرشحين الجدد، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي: - عدم قبول الترشح الوحيد المقدم لعضوية الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس لانعدام الصفة وإقرار التركيبة المقترحة لتشمل عضوين بدلاً عن ثلاثة أعضاء، - المصادقة على استبعاد السيدة أمل الخميري من عضوية الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة لثبوت عدم توفّر شرطي الحياد والاستقلالية، فضلاً عن إشكاليات في التواصل، - المصادقة على تكليف السيد سامي الصغيرة (عضو هيئة فرعية سابق) عضواً بالهيئة الفرعية للانتخابات بباجة خلفاً للسيدة أمل الخميري والإذن للإدارة التنفيذية بنشر قائمة تكميلية ثالثة تضم المرشح المذكور ووضعها على ذمة العموم بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة، علاوة على فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة التكميلية الثالثة المصادق عليها لمدة أربعة (4) أيام، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، - المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وضبط تركيبها ومرجع نظرها الترابي وإعطاء الإذن بنشره حال انقضاء آجال الاعتراض بشأن القائمة التكميلية الثالثة، وبالتالي ضبط القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات ونشرها طبقاً للقانون.	26 أكتوبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2023 بتاريخ 26 أكتوبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 127 لسنة 2023 بتاريخ 3 نوفمبر 2023)
المصادقة بالإجماع على قائمة رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات وممثليها القانونيين.	75
المصادقة بالإجماع على مشروع تجديد الاتفاقية الثنائية المبرمة مع شركة الخطوط الجوية التونسية.	76

شهر نوفمبر 2023 (3 جلسات انبثق عنها 19 قرارا)		
77	المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 1 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلق ببرنامج انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة. وقد تعلقت التعديلات بإلغاء أحكام الفصول 7 و10 و12 و17 و19 من القرار عدد 7 لسنة 2023 وتعويضها بمقتضيات جديدة.	
78	1 نوفمبر 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2023 بتاريخ 1 نوفمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 131 لسنة 2023 بتاريخ 14 نوفمبر 2023)	إعطاء الإذن للإدارة التنفيذية قصد الشروع في إجراءات التفويت في مواد بلاستيكية زال الانتفاع بها وأضحت مُعدّة للإتلاف طبقا لنتائج الجرد المتعلق بها، ومن ذلك صناديق الاقتراع والأقفال والأقفال والمساطر الانتخابية، وذلك عن طريق الإعلان عن بثة عمومية بواسطة الظروف المغلقة طبقا للشروط المضمنة بالملف المذكرة الصادرة عن رئيس الهيئة بتاريخ 1 ديسمبر 2015 بخصوص إجراءات التفويت في المواد أو المعدات التي زال الانتفاع بها أو لم تعد صالحة للاستعمال. ويتنزل هذا القرار في إطار أحكام الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ونظرا للحاجة المتأكدة لحسن استغلال وتهيئة جميع الفضاءات المتوفرة بالمخزن المركزي للهيئة، فضلا عن الاستعداد اللوجستي الجيد لتخزين المواد الانتخابية وغيرها قبل توزيعها على الإدارات الفرعية للانتخابات.
79		إعطاء الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد الشروع في إجراءات إتلاف عِيَنَاتٍ من الحبر الانتخابي بعنوان سنوات 2018 و2019 و2022 لم تعد صالحة للاستعمال طبقا للتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة العمومية بهذا الخصوص، على أن تتم عملية الإتلاف وفقا للإجراءات المعتمدة سابقا في هذا الشأن.
80		المصادقة بالإجماع على الصفقات المالية المرتبطة بالمسار الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023: - طلب العروض عدد 2023/7 المتعلق باقتناء مواد مكتبية وورقية، - طلب العروض عدد 2023/8 المتعلق باقتناء خراطيش حبر ومستهلكات إعلامية، - طلب العروض عدد 2023/9 المتعلق باقتناء خُلُوات انتخابية وصناديق كرتونية لتعليب المواد الانتخابية،

- طلب العروض عدد 2023/10 المتعلق باقتناء وطباعة لافتات وصدرت خاصة بمراكز الاقتراع. كما صادق المجلس على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس قصد استغلال مركز النداء التابع لها.		
تحيين التسجيل استثنائيًا للمتشحين المستوفين لشروط ووثائق الترشح في دوائرهم الانتخابية، بما يسمح باستيفاء الشروط المضمنة بالقرار عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وخاصة منها الإقامة (طبقا لشهادة الإقامة المضمنة بملف الترشح) والتسجيل بقائمة الناخبين الراجعة للدائرة المترشح عنها.		81
الاستمرار في عملية شطب الوفيات من السجل الانتخابي إلى حدود طباعة القوائم الانتخابية وعند نهاية الفترة الاستثنائية للتحيين.		82
المصادقة على المذكرات الصادرة عن رئيس الهيئة لأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات في خصوص بعض الإشكاليات القانونية للبت في ملفات الترشيحات.		83
المصادقة بالإجماع على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022 والتقرير السنوي حول نشاط الهيئة لنفس السنة والإذن بإحالتهم إلى الجهات المختصة طبقا للقانون.		84
المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.	15 نوفمبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2023 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023)	85
إعطاء الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مجمعة وموحدة للقرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.		86
المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.		87

88	إعطاء الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحدّة للقرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاتها وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.
89	المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.
90	إعطاء الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحدّة للقرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.
91	تبعاً لعدم التزامها بواجبات الحياد والاستقلالية والنزاهة والموضوعية تجاه جميع الأطراف المتدخّلة في العملية الانتخابية واتّخاذ مواقف سياسية مُعلنة ضدّ الهيئة وإزاء جميع العمليات الانتخابية التي أشرفت عليها منذ سنة 2022، قرّر المجلس بإجماع أعضائه التنبيه على جمعية "شبكة مراقبون" بضرورة الالتزام بالواجبات المحمّولة عليها طبقاً للقانون والتراتيب الجاري بها العمل تفادياً لسحب الاعتماد الممنوح لها من قبل الهيئة، وذلك عملاً بالمقتضيات المضمّنة بالفصلين 8 و9 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة واجب الامتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته.
92	قرّر مجلس الهيئة إجراء مناقلة بين الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 بنفس صفات الأعضاء، وذلك بداية من يوم 22 نوفمبر 2023، وتبعاً لذلك تنقيح القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وضبط

تركيبتها ومرجع نظرها الترابي والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة (القرار عدد 14 لسنة 2023).		93
المصادقة بالإجماع على قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون، فضلاً عن الإعلان عنها بصفة رسمية، وذلك إعمالاً للمقتضيات المضمنة بالفصل 31 (جديد) من القانون الانتخابي ووفقاً للآجال المنصوص عليها ببرنامج انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة بعنوان سنة 2023 الصادرة بمقتضى القرار الترتيبي للهيئة عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 1 نوفمبر 2023.		94
المصادقة بالإجماع على المخطط العمليّاتي للاقتراع والفرز وتجميع النتائج والإعلان عنها.	28 نوفمبر 2023	95
تبعاً لتداوله بشأن عددٍ من الملفات المتعلقة بتنفيذ بعض الصفقات، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي: - المصادقة على إسناد الصفقة الخاصة بطلب العروض عدد 2023/13 المتعلّق باقتناء وسائل نقل والإعلان عن منافسات جديدة وفي أفضل الأجل بشأن الأقساط غير المثمرة وعددها ثلاثة، - المصادقة على إسناد الصفقة في إطار الاستشارة الموسّعة المعلن عنها من قبل الهيئة المتعلقة باقتناء حواسيب وشاشات، - المصادقة على إسناد الصفقة الخاصة بطلب العروض عدد 2023/14 المتعلّق بالمخطط الإعلامي للحثّ على الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في ما يتعلّق بالأقساط من 1 إلى 23 ومناقشة الأسعار المقترحة بالنسبة للقسط عدد 24 بعد الحصول على ترخيص من قبل اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات في الغرض، - إرجاء النظر في الصفقة بالتفاوض المباشر لاقتناء منظومة لمعالجة المعطيات الجغرافية.	(محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2023 بتاريخ 28 نوفمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 142 لسنة 2023 بتاريخ 8 ديسمبر 2023)	
شهر ديسمبر 2023 (جلستان اثنتان انبثقت عنهما 9 قرارات)		
المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 15 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، والإذن تبعاً لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.	7 ديسمبر 2023 (محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2023 بتاريخ 7 ديسمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023)	96
إعطاء الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحّدة للقرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014		97

المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018 والقرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 والقرار عدد 15 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 (نسخة محيّنة).	
المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.	98
المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.	99
إعطاء الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحدة للقرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 والقرار عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 (نسخة محيّنة).	100
المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء، والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.	101
المصادقة بأغلبية الأعضاء على عقد صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة "اتصالات تونس" لتجهيز قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بعنوان انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. وأوصى المجلس بالحرص مستقبلا على اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لعمل الهيئة في متسع من الوقت قصد استغلالها عند الحاجة.	102
دمج الإدارتين الفرعيتين تونس 1 وتونس 2 والإدارتين الفرعيتين نابل 1 ونابل 2 والإدارتين الفرعيتين صفاقس 1 وصفاقس 2، وتخصيص إدارة فرعية واحدة لكل ولاية وهيئة فرعية واحدة مستقبلا في كلّ ولاية.	103

104	العمل على ترميم وتهئية مقرّي الإدارتين الفرعيتين للانتخابات تونس 1 وتونس 2، واستغلالهما الاستغلال الأمثل والمحكم من قبل مُختلِف المصالح التابعة للهيئة.
105	العمل على تهئية العقار المملوك من قبل الهيئة بجهة أريانة لاحتضان مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمكان، والاستغناء تبعًا لذلك عن العقار الذي تكتريه الهيئة حاليًا بتلك الجهة.
106	التوجّه نحو الاستغناء عن كراء المقر المركزي الحالي للهيئة بمنطقة البحيرة 2، نظرًا للتكلفة العالية للمعين السنوي للكراء، والانتقال تبعًا لذلك إلى أحد المقرات المملوكة من قبل الهيئة بتونس الكبرى، وذلك في أفضل الأجل الممكنة.
107	المصادقة بالإجماع على تغيير استراتيجية الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك بإقرار الاستغناء عن حصص التعبير المباشر للمرشحين التي كانت مُبرمجة على القناة الوطنية الأولى للتلفزة التونسية في شكلها التقليدي والمعتاد، وتعويضها بمواكبات ميدانية لحملاهم الانتخابية في المعتمديات، وذلك مراعاةً لخصوصية الانتخابات المحلية واستجابةً لطلبات العديد من المترشحين، تبعًا لتعذر تنقلهم إلى المقر المركزي لمؤسسة التلفزة التونسية لتسجيل تلك الحصص التي لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق، فضلًا عن محدودية جدواها باعتبار خصوصية انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي تُجرى في عمادات، وهو ما يتطلب الاتصال المباشر بالمواطن والاطلاع على مشاغله والقيام بالحملة الانتخابية عن قرب بحكم اعتماد طريقة التصويت على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة.
108	قرّر مجلس الهيئة بالإجماع اعتماد التوقيت الاعتيادي لفتح مكاتب الاقتراع يوم 24 ديسمبر 2023 من الساعة الثامنة (8) صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً (18.00).
109	المصادقة بالإجماع على الإجراءات المقترحة بخصوص مآل المخالفات المرصودة إبّان الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى.
26 ديسمبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)	

عدد 21 لسنة 2023 بتاريخ 26 ديسمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 149 لسنة 2023 بتاريخ 29 ديسمبر (2023)	تبعاً للتداول بشأن المقترحات المقدمة من قبل عددٍ من الهيئات الفرعية للانتخابات بخصوص إلغاء نتائج بعض الفائزين والمصادقة على قرارات مراكز التجميع التابعة للهيئات الفرعية، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي: - تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابية المحلية "أولاد الحناشي" من معتمدية "شربان" من ولاية المهدية وعدم اعتماد التوصية المقدمة من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية المتعلقة باقتراح الإلغاء الكلي للنتائج التي تحصل عليها المترشّح نزار الكشباطي، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه، - تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابية المحلية "الزاوية-الجم" من معتمدية "الجم" من ولاية المهدية وعدم اعتماد التوصية المقدمة من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية المتعلقة باقتراح الإلغاء الكلي للنتائج التي تحصل عليها المترشّح الشادلي عون، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه. كما قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على جميع محاضر مراكز جمع النتائج وعددها 2127 محضراً دون تغيير، فضلاً عن المصادقة على محضري مركزي جمع النتائج بالدائرتين الانتخابيتين "أولاد الحناشي" من معتمدية شربان و"الزاوية-الجم" من معتمدية الجم من ولاية المهدية في صيغتهما الأصليتين اللتين يتعيّن تثبيتهما ودون اعتماد مُقترحي الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية بشأنهما.
111	بخصوص المصادقة على النتائج الأولية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي: - المصادقة على القرارات المتعلقة بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى، وعددها 278 قراراً، والإذن بتعليقها بمقرّات الهيئة وإدراجها بالموقع الإلكتروني عملاً بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي، - عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 على الساعة السادسة مساءً بقصر الرياضة بالمنزه، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك قصد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى واختتام أشغال المركز الإعلامي.
112	قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه اعتماد نتائج القرعة الثانية للمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بجرجيس، وتبعاً لذلك تصحيح محضر عملية قرعة المترشّحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بجرجيس من ولاية مدنين والتصريح رسمياً بفوز المترشّح "عبد السلام بن علي الكامل" بالمقعد الإضافي المخصّص لذوي الإعاقة

بالمجلس المحلي المذكور، طبقا لما جاء بمحضر عدل التنفيذ بمدنين، الأستاذ مصباح الفرجي تحت عدد 6004 بتاريخ 24 ديسمبر 2023.		
المصادقة بالإجماع على القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس المحلي لمعمدية جرجيس من ولاية مدنين، والإذن بتعليقه بمقرات الهيئة وإدراجه بالموقع الإلكتروني عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي.	113	

المبحث الثاني: أعمال مُختلف الهياكل المُلحقة بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

عَمِلَت مُختلف الهياكل الملحقة مباشرة بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمنصوص عليها بالفصل العاشر من القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020، على الاضطلاع بالمهام المعهودة إليها وفقا لما سيتمّ تفصيله أدناه.

القسم الأول: أعمال الهياكل المُلحقة بديوان مجلس الهيئة

طبقا لأحكام الفصل 11 من القرار عدد 6 لسنة 2014، يُكلّف ديوان مجلس الهيئة، تحت السُلطة المباشرة للمجلس، بإنجاز كلّ الأعمال الموكلة إليه من قبله. ويتولّى تسيير ديوان مجلس الهيئة مدير ديوان تمّت تسميته في خِطته تلك ابتداءً من 27 جويلية 2022 بمقتضى القرار المؤرخ في 17 أوت 2022. وتُلحق بديوان مجلس الهيئة خمس هياكل، سيتمّ الاقتصار في هذا الموضع على بيان وتفصيل الأعمال الموكلة لثلاثٍ منها.

الفرع الأول: أعمال مكتب الضبط المركزي

يستند التسلسل الهرمي والمهام الموكلة لمكتب الضبط المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى البنود القانونية الآتي بيّانها:

- الفصل 9 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة، كما تمّ تنقيحه بموجب القرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
- الفصلين 11 و13 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020.
- وتبعا لذلك، يُكلّف مكتب الضبط المركزي بما يلي:
- قبول وتسجيل وإرسال المراسلات،
- فرز ومتابعة المراسلات،
- الحرص على حفظ وتوثيق المراسلات الواردة والصادرة وترقيمها وأرشفتها وفق الإجراءات المعمول بها.

وفي هذا الإطار يضطلع المشرف على مكتب الضبط المركزي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمساعدة عوني دعم إداري بتضمين ومعالجة وأرشفة وتوثيق ورقمنة وتنظيم كل المراسلات الواردة على الهيئة والصادرة عنها، إضافة إلى تأمين متابعة وإتاحة وتداول المراسلات مع كل الإدارات المركزية والإدارات الفرعية للانتخابات. وعموما، يجوز تعريف أرشيف مكتب الضبط المركزي بكونه مجموع المراسلات والمكاتيب التي تُنتجها الهيئة (البريد الصادر) أو تتحصل عليها (البريد الوارد) في إطار ممارسة مهامها إبان المسارات الانتخابية أو خارجها، ويمكن اعتباره أرشيف نشاط ذي قيمة إثباتية لمدة ثلاث سنوات على الأقل بوصفه أرشيفا نشطاً. حيث تُعتبر أرشفة المراسلات الصادرة والواردة عملية فرز وتنظيم وحفظ للوثائق قصد تأمين عنصر الإتاحة السريعة وتيسير البحث لدى الاسترجاع، باعتبار أنّ مكتب الضبط المركزي يُعدّ المرجع الرسمي الوحيد لجميع وثائق الهيئة.

1. مسك سجلّ الواردات

يتمّ وجوباً تضمين كل المراسلات ومرفقاتها، الواردة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مهما كان شكلها أو وعاءها وعددها 6004 مراسلة، تمّ تسجيل ورودها خلال سنة 2023، بسجلّ خاصٍ مُعدّ للغرض وهو "دفتر الواردات"، الذي يُعتبر وثيقة إثبات مُهمّة في حفظ ذاكرة الهيئة، سواء تعلّق ذلك بالنزاعات القانونية أو بالسير العادي للعمل. كما يتمّ إسناد عددٍ للتضمين بطريقة مسترسلة وفقاً لتاريخ وتوقيت ورود المراسلة، وهو يُعتبر المرجع الوحيد للمراسلة الواردة بصفة يومية، وتبعاً لذلك، تتمّ المعالجة الموضوعية للمراسلات حسب موضوعها والجهة المرسلّة. وفي هذا الباب، يستقبل مكتب الضبط المركزي يومياً وثائق خارجية من كل الشركاء المتعاملين مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات³، على غرار المراسلات والإحالات والتقارير وغيرها، وذلك عبر الإيداع المباشر بالمكتب أو عن طريق البريد العادي أو السريع أو مضمون الوصول أو الإلكتروني الرسمي الوحيد boc@isie.tn أو الفاكس أثناء المسار الانتخابي وخارجه، كما يستقبل عدداً مهماً من الوثائق الداخلية.

2. مسك المقرّرات الإدارية الداخلية ومذكرات العمل

أولكت مُذكرة العمل عدد 5 لسنة 2023 الصادرة عن رئيس الهيئة مهمة مسك أصول وحفظ وحسن تداول وإتاحة المقرّرات الإدارية الداخلية الصادرة عن رئيس الهيئة، وعددها 302 سنة 2023 ومذكرات العمل وعددها 52 خلال نفس السنة إلى مكتب الضبط المركزي، وذلك قصد مزيد تنظيم تداول وتدفّق الوثائق بين مجلس الهيئة ومُختلف الهياكل الراجعة بالنظر إلى الإدارة التنفيذية. ويُمسك مكتب الضبط المركزي في هذا الإطار جداول مُفصّلة تتضمّن كل المعطيات المتعلقة بالمقرّرات ومذكرات العمل، على غرار تاريخ الإمضاء والجهة المعنية بالتعهد والمتابعة وموضوعها وتاريخ فاعليتها.

³الوزارات والمنشآت العمومية في إطار العمل المشترك وكل الأشخاص الطبيعيين في إطار استفسارات أو طلبات نفاذ إلى المعلومة وكل المؤسسات الإعلامية في إطار تغطيتها لعمل الهيئة، فضلاً عن المزوّدين المتعاملين مع الهيئة في إطار سياستها الشرائية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المتعاملين مع الهيئة.

3. مسك سجل الصّادرات

يتمّ وجوباً تضمين كلّ المراسلات ومُرفقاتها، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مهما كان شكلها أو وعاءها وعددها 2272 مراسلة، تمّ تسجيل صدورها خلال سنة 2022، بسجل خاصٍ مُعدّ للغرض وهو "دفتر الصّادرات". كما يتمّ إسناد عددٍ للتضمين بطريقة مسترسلة وفقاً لتاريخ وتوقيت توجيه المراسلة، وهو يُعتبر المرجع الوحيد للمراسلة الصادرة بصفة يومية، وتبعاً لذلك، تتمّ المعالجة الموضوعية للمراسلات حسب موضوعها والجهة المرسل إليها، مع التأشير عليها أحياناً حسب موضوعها ودرجة أهميتها وطابعها (أكيد جداً، سرّي مطلق، شخصي).

ويتولّى مكتب الضبط المركزي توجيه جميع المراسلات إلى كلّ الأطراف المعنية والشركاء في العملية الانتخابية في إطار العمل المشترك والتنسيق الدوري لعمل الهيئة صلب المسار الانتخابي أو خارجه. هذا بالإضافة إلى تأمين المتابعة المستمرة قصد ضمان توصّل المعنيين بالمراسلات الصادرة في أفضل الأجل، وذلك عبر التنسيق مع مصلحة البناءات ووسائل النقل قصد توفير أعوان سياقة بالنسبة للإيداع المباشر أو البريد مع متابعة حفظ النسخ المؤشّرة بالاستلام وإرسال مُختلف المكاتيب عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة أو عبر الفاكس وإرجاع نسخ رقمية إلى الهيكل المنثني للوثيقة.

كما يقوم مكتب الضبط المركزي بالمسح الضوئي لكلّ المراسلات التي تُنتجها الهيئة أو تتحصّل عليها في إطار ممارستها لمهامها، وذلك دون استثناء، إلى جانب مُعالجتها موضوعياً indexation، زد على ذلك، فإنّ القائم على مكتب الضبط المركزي يُمسك سجلاً إلكترونياً إضافة إلى السجل الورقي، وذلك في إطار حُسن التصرف في البريد الداخلي والخارجي بالهيئة، ممّا يُسهّل ويُسرّع الإتاحة ومتابعة تداول الوثائق بين مُختلف الهياكل مركزيًا وجهويًا، داخليا وخارجيًا.

4. مسك منظومة متابعة الطعون الواردة على الهيئة

بمناسبة إشرافها على مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، تولّت الهيئة تطوير منظومة معلوماتية خاصة بمتابعة الطعون الواردة على الهيئة في كلّ مراحل التقاضي بداية من التبليغ بالطعن لدى الإدارة المركزية إلى التصريح بالمآل النهائي للحكم، حيث تعهّد مكتب الضبط المركزي في هذا الإطار بإدراج كلّ المعطيات الخاصة بهذه القضايا (التبليغات-الاستدعاءات-الأحكام التحضيرية ومتابعة تنفيذها-ردود الهيئة-مآلات الأحكام في الطورين الابتدائي والاستئنافي) بالتنسيق مع قاعة العمليات المركزية للشؤون القانونية والنزاعات ومراقبة الحملة.

5. التعامل مع مُراقبي الحسابات

يُوفّر مكتب الضبط المركزي بالتنسيق مع مُختلف الإدارات المركزية والإدارات والمصالح، وبعد موافقة رئيس الهيئة ومديرها التنفيذي كافة الوثائق المستوجبة لاستكمال أعمال التدقيق والرقابة الخاصة بمُراقبي الحسابات لسنة 2023، وذلك في إطار الرقابة الخارجية التي يمارسها سنويًا على الحسابات المالية للهيئة.

6. مسك سجل الصفقات والاستشارات العمومية

يؤمن مكتب الضبط المركزي بالتنسيق مع إدارة التزود والممتلكات عملية سحب كراسات الشروط للاستشارات التي أعدت بشأنها تلك الكراسات (حوالي 121 استشارة) وطلبات العروض (حوالي 20 طلب عروض) المعلنة من قبل الهيئة في إطار سياستها الشرائية قبل وأثناء تنظيم الاستحقاقين الانتخابيين لسنة 2023. ويتم للغرض، وبعد التأكد من هوية صاحب كراس الشروط والختم الخاص بالمزود، تدوين العناصر الآتي ببيانها في السجل الخاص بالصفقات والاستشارات العمومية:

- العدد الرتي وتاريخ السحب،
- اسم الشركة وختمها،
- معطيات وإحداثيات المزود.

7. استقبال ملفات المناظرات الخارجية

يتم إيداع ملفات المترشحين للمناظرات الخارجية التي تفتتحها الهيئة خلال المسار الانتخابي لدى مكتب الضبط المركزي، ومن ذلك قبول ملفات المترشحين لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم الهيئة للاستحقاق الانتخابي المحلي لسنة 2023 وغيرها من المناظرات، على غرار المناظرة المفتوحة عبر آلية الإلحاق لانتداب إدارات بالهيئة. ويتم في هذا الإطار تسجيل المطالب المودعة في ظروف مغلقة تباعا بدفتر الواردات وبدفتر خاص معد للغرض.

8. متابعة أعمال مكاتب ضبط الإدارات الفرعية للانتخابات

في إطار توحيد إجراءات العمل في كل الإدارات الفرعية للانتخابات، يسهر مكتب الضبط المركزي على متابعة تداول البريد الوارد والصادر بمكاتب ضبط الإدارات الفرعية، إلى جانب إنشاء 27 بريدًا إلكترونيًا رسميًا خاصًا بكل إدارة فرعية BOR قصد مزيد تنظيم العمل، وذلك إعمالًا للمقتضيات الواردة بمذكرة العمل الصادرة عن رئيس الهيئة، المضمنة تحت عدد 5 لسنة 2023 والمؤرخة في 15 مارس 2023.

وعموما، وإبان المسار الانتخابي لسنة 2023، شهد مكتب الضبط المركزي للهيئة تزايد ملحوظا في نسق ورود وإرسال مراسلات تتسم بالخصوصية والتنوع وتدفقا كبيرا لها لكونه المرجع الرسمي الوحيد لقبول وإرسال كل ما يتعلق بالمسار الانتخابي المحلي في كل مراحلها وتبعًا لعلاقة الهيئة مع مختلف الشركاء. وتبعًا لذلك وعند الاقتضاء، يؤمن مكتب الضبط المركزي للهيئة، حصص عمل مستمرة خارج التوقيت الإداري وأحيانا دون انقطاع، لا سيما خلال فترات الطعون بمختلف أطوارها لقبول وتضمين ومعالجة وإحالة عرائض الطعن.

الفرع الثاني: أعمال مكتب الإعلام والصحافة

طبقا لمقتضيات النقطة الثانية من الفصل 14 من القرار عدد 6 لسنة 2014، يضطلع مكتب الإعلام والصحافة بجمع وتحليل المضامين الصحفية المتصلة بأنشطة الهيئة ونشر بياناتها الصحفية، وذلك من خلال المواكبة والمتابعة اليومية للصحف والمجلات الوطنية والعالمية، اليومية منها والأسبوعية، حول كل ما يُنشر بخصوص الهيئة أو تصريحات رئيسها والناطق الرسمي باسمها، وكذلك الشأن بالنسبة لبقية

أعضاء مجلسها أو ممثلي الأحزاب أو المنظمات أو مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى متابعة الأخبار ذات الشأن الوطني والحراك السياسي والاجتماعي الحاصل في البلاد بوجه عام، فضلا عن مواكبة مستجدات الأحزاب والمنظمات وأنشطة مكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي، كما يتم تقسيم وتبويب هذه الأخبار والمواكبات وفقا لمجاور. وفي نفس السياق يتم إرسال معرض الصحافة المكتوبة بعد جمعها إلى رئيس وأعضاء مجلس الهيئة.

كما واكب مكتب الإعلام والصحافة اجتماعات مجلس الهيئة والندوات الصحفية التي يعقدها والزيارات الميدانية لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وتولى المساهمة في تحرير بلاغات بشأنها قصد إدراجها بالموقع الإلكتروني للهيئة وبصفحات التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تغطية زيارات عدد من الشخصيات الوطنية والوفود الأجنبية للهيئة. كما يؤمن المكتب الردّ الفوري عن الاستفسارات الواردة بصفة مستمرة، عبر مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية، من قبل عدد من الصحفيين المحليين والأجانب حول استعدادات الهيئة للمسار الانتخابي لسنة 2023، بالإضافة إلى تحيين قاعدة بيانات الصحفيين قبل انطلاق مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى وأثناءه.

الفرع الثالث: أعمال مكتب التشريعات

عملا بأحكام الفصل 15 من القرار عدد 6 لسنة 2014، اضطلع مكتب التشريعات خلال سنة 2023 بالمهام الآتي تفصيلها:

- تنظيم استقبال ضيوف الهيئة من الشخصيات الرسمية وغيرها من الوفود،
- تنظيم ومتابعة الزيارات والمهام الرسمية التي يؤديها رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وإطارات الجهاز التنفيذي إلى الخارج، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
- متابعة العلاقات مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التونسية بالخارج،
- تسهيل إجراءات دخول الوفود الأجنبية إلى تونس بمناسبة تنظيم الانتخابات المحلية أوفي إطار التعاون الدولي مع الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدود والأجانب بوزارة الداخلية والإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- متابعة العلاقات مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الأجنبية المعتمدة بتونس في ما يتعلق بتحديد المواعيد والمقابلات مع رئيس وأعضاء المجلس ومختلف المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالتعاون الدولي في مجال الانتخابات وتنظيم الندوات والردّ على التهاني والدعوات لحضور التظاهرات،
- متابعة العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة في المجال الانتخابي.

كما تولى المكتب متابعة مختلف الاتصالات بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قصد إبرام مذكرة تعاون وتفاهم بين الطرفين. هذا بالإضافة إلى تسوية المسائل البروتوكولية والإدارية المتعلقة بتوجيه الدعوات لضيوف الهيئة وتمكين المشاركين من تأشيرات الدخول إلى تونس بالتنسيق مع المصالح المختصة، لا سيما إبّان تنظيم الهيئة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023.

القسم الثاني: أعمال التدقيق ورقابة التصرف

الفرع الأول: أعمال التدقيق والرقابة الداخلية

عَمِلَت إدارة التدقيق والرقابة الداخلية خلال سنة 2023 على تنفيذ عددٍ من المهام شملت الجوانب الإدارية والمالية والمحاسبية ومتابعة تنفيذ الميزانية، علاوة على إنجاز المهام الظرفية التي أذن بإنجازها مجلس الهيئة، فضلا عن متابعة تنفيذ ملاحظات مُراقبي الحسابات ومحكمة المحاسبات المنبثقة عن المهمّات الرقابية السابقة. وعليه، وتأسيسا على المقترحات الواردة بالفصل 29 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 والفصل 10 من القرار عدد 5 لسنة 2014 والفصل 17 من القرار عدد 6 لسنة 2014، فإنّ العمل وفق هذا المنهج، حَتَمَ على وحدة التدقيق والرقابة الداخلية الاضطلاع بجملة من المهام يمكن إيجازها وتبويبها في النقاط التالية:

1. تحيين الملف الدائم لإدارة التدقيق والرقابة الداخلية

يتمّ مسك الملف الدائم للتدقيق وتحيينه وإثرائه بصفة دورية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحتوي الملف الدائم على جملة من الوثائق والمستندات والعقود وعديد المعلومات الضرورية على غرار عقود الكراء وملفات التأمين وجميع المراجع القانونية المتعلقة بالهيئة والتنظيم العام والمفصل للهيئة والأدلة الإجرائية المتعلقة بالأنشطة الإدارية والمالية والتقنية والعقود والاتفاقيات المبرمة مع المزوّدين ومُسدي الخدمات ومُختلف المتدخلين وتقارير التدقيق والرقابة وقرارات ومناقشات مجلس الهيئة والقوائم المالية وتقارير النشاط وجميع الوثائق التي تساعد على متابعة أنشطة الهيئة.

2. أعمال الجرد

في إطار التحضير لإعداد القوائم المالية للسنة المحاسبية المنقضية، تمّ تكليف إدارة التدقيق والرقابة الداخلية بالمشاركة في أعمال لجنة الجرد، إضافة إلى تجميع أعمال جرد الخزائن والمخزون من مواد إعلامية ومكتبية وأثاث وتجهيزات على المستويين المركزي والجهوي، حيث تمّ تعيين إطارات إدارة التدقيق والرقابة الداخلية ضمن الفريق المشرف على مُختلف مراحل إنجاز أعمال الجرد المادي للأصول الثابتة ومخزونات وخزائن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتستند هذه المهمة إلى الأحكام المضمّنة بالفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات كما تهدف إلى حماية ممتلكات الهيئة. كما تمّ الإشراف على أعمال المقاربة بين الرصيد المحاسبي للأصول الثابتة وقوائم الجرد المادي وإعداد تقرير في الغرض، عملا بالمذكرات الصادرة عن رئيس الهيئة.

3. الأعمال المنجزة مع هياكل الرقابة (مراقبا الحسابات)

تمّ تمكين المكلفين بإجراء الرقابة على تصرف الهيئة من جميع الوثائق المطلوبة (نسخ، أصول الوثائق، محامل إلكترونية) وتسهيل عملهم في جميع الجوانب. كما تمّت الإجابة عن استفسارات وملاحظات مراقبي الحسابات وفقا للأجال المضبوطة.

4. متابعة الملاحظات المُضمَّنة بتقرير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية

قامت وحدة التدقيق والرقابة الداخلية في هذا الصدد بمتابعة عمليات إنجاز البرامج والمشاريع والخطط وتنفيذ مُختلف القرارات المنبثقة عن مجلس الهيئة بهدف تحسين المردودية والارتقاء بالأداء وتدارك النقائص والهناك في الإبان من خلال:

- متابعة التقارير التي تم إنجازها من قبل إدارة التدقيق والرقابة الداخلية،
- متابعة إجراءات تركيز منظومة التصرف المندمجة بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة.

5. إنجاز مهمات تدقيق ورقابة خاصة

في إطار المهام الاستشارية لإدارة التدقيق والرقابة الداخلية المنصوص عليها بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي، تولّى الهيكل المعني إبداء الرأي في المسائل الإجرائية والتنظيمية التي تهم المجالين المالي والإداري للهيئة، حيث تمّ الإسهام في إعداد تقرير بخصوص خلاص باقي مستحقّات وفواتير شركة اتصالات تونس والتثبت من إجراءات انتداب الأعوان الوقتيين والحضور بلجان الصفقات (اختيار مراقبي الحسابات).

6. إعداد تقرير حول سلامة إجراءات انتداب الأعوان الوقتيين بكل من قابس وقفصة

تبعاً للمذكرة المتعلقة بتكليف لجنة تفقد تتولى القيام بالتدقيق في سلامة الإجراءات المتبعة من قبل الإدارتين الفرعيتين بقابس وقفصة لانتداب أعوان متعاقدين بمناسبة الانتخابات المحلية لسنة 2023، وحرصاً على ضمان شفافية الإجراءات واحتراماً لمبدأ المنافسة، قامت إدارة التدقيق والرقابة الداخلية بالمشاركة في عملية التدقيق في إجراءات إنجاز المناظرة ومراقبة جميع ملفّات المترشحين. وقد تمّ الحرص على التثبت من إجراءات الدعوة إلى المناظرة وتركيبه وأعمال لجنة الانتداب وسلامة إجراءات المناظرة، فضلاً عن التدقيق في مكونات ملفّات المترشحين والتثبت من صحّة عملية التصريح بالنتائج النهائية (قائمة المقبولين نهائياً والقائمة التكميلية).

الفرع الثاني: أعمال مراقب التصرف

تمّ إحداث خطة مراقب التصرف بموجب القرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020 المنقح للقرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك دعماً لنظام الرقابة الداخلية بها. ويضطلع مراقب التصرف وفقاً لأحكام الفصل 18 مكرّر من القرار المذكور بمهام متابعة جميع أعمال الهيئة في المجالين الإداري والمالي والعمل على تفادي الأخطاء التي يُمكن أن تترتب عنها، على غرار متابعة تنفيذ مُختلف التوصيات الصادرة عن الهياكل الرقابية الداخلية والخارجية وإعداد التقارير المستوجبة في الغرض يتمّ عرضها لاحقاً على أنظار مجلس الهيئة للتباحث بشأنها. وقد تمّ تفعيل هذه الخطة منذ بداية شهر سبتمبر 2022، حيث تمّ خلال سنة 2023 التعهّد بما يلي:

- رئاسة لجنة فتح وتقييم العروض والمشاركة في دراسة عددٍ من ملفّات الصفقات في إطار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية وإبداء الرأي بشأنها تبعاً لعضوية مراقب التصرف فيها،
- إنجاز مهمة رقابية بخصوص موضوع اختلاس وصولات بزنز والمشاركة في عضوية لجنة التحقيق الإداري المحدثة للغرض،

- التدقيق في أعمال التصرف في منظومة AGILIS،
- التدقيق في نفقات الجمعية الرياضية بعنوان سنة 2023،
- متابعة تنفيذ ميزانية سنة 2023 من خلال التنسيق مع إدارة الشؤون المالية،
- متابعة ملف المنظومة المعلوماتية المندمجة،
- إعداد مذكرة للجرد السنوي للأصول الثابتة ومخزونات الهيئة بعنوان السنة المحاسبية 2023،
- متابعة ملف جرد المعدات بالهيئة ومقاربتها مع الدفاتر المحاسبية، وذلك في إطار اللجنة الخاصة بمتابعة الجرد المادي للهيئة.

القسم الثالث: أعمال الأرشفة والتوثيق

- تعمّدت إدارة الأرشفة والتوثيق خلال سنة 2023، بوصفها المكلف الوحيد بمسك ومعالجة وإتاحة الأرشفة الوسيط للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالمعالجة المادية والمعنوية للرصيد الأرشفة المنوط بعهدتها حتى تتم عملية الحفظ والاسترجاع في أحسن الظروف، وذلك وفق المعايير العلمية والدولية للتصرف في الوثائق والأرشفة الحديث. وتتمثل المهمة الأساسية لإدارة الأرشفة والتوثيق في:
- تحقيق التصرف الرشيد في المعلومات والوثائق والمساهمة في إنجاح مسار الاستفتاء أو المسار الانتخابي في كنف الشفافية،
- حفظ ذاكرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خاصة وأن نشاطها يؤثّر لحقبة هامة من تاريخ تونس الحديث،
- معالجة وحفظ كلّ الوثائق التي تُنتجها أو تتحصّل عليها الهيئة في إطار ممارستها لمهامها.
- كما تُكلف الإدارة المعنية، طبقاً لأحكام الفصل 18 من القرار عدد 6 لسنة 2014، بما يلي:
- إعداد وتطبيق برنامج التصرف في السجلات والوثائق المرتبطة بمختلف أوجه نشاط الهيئة،
- إعداد جداول مُدد استبقاء وثائق الهيئة والسهر على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام،
- جمع وتنظيم وحفظ الأرشفة الوسيط في محلات مُعدّة لهذا الغرض،
- جمع الوثائق والمعلومات على مُختلف مصادرها وأوعيتها والمتعلقة بمجال اختصاص الهيئة،
- القيام، بالنسبة لهذه الوثائق والمعلومات، بالأعمال الضرورية لإعدادها المادي والرقمي ولحفظها ووضعها على ذمة المستعملين،
- اتخاذ التدابير اللازمة لإحالة الوثائق والملفات إلى مؤسسة الأرشفة الوطني، طبقاً للتشريع والتراتب

- وتبعاً لذلك، ويهدف إعداد أدوات العمل ومُستلزماته الأساسية لتحقيق التصرف الرشيد في الرصيد الأرشفة للهيئة، اضطلعت الإدارة المعنية بإنجاز المهمتين الأساسيتين الآتي بيانهما خلال سنة 2023:
- مُعالجة أرشفة الاقتراع والفرز الخاص بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 2022-2023،
- تطبيق أحكام جداول مُدد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة على الأرشفة الأرشفية.

الفرع الأول: معالجة أرشيف الاقتراع والفرز الخاص بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 2023-2022

في إطار برنامج فتح ومعالجة صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 2023-2022، وأمام ما تتطلبه هذه العملية من موارد بشرية للقيام بمهام معالجة وتنظيم الوثائق الخاصة بهذا الملف، عمدت إدارة الأرشيف إلى انتداب 40 عون توضيب من الأعوان الذين عملوا في هذا المسار على المستويين المركزي والجهوي. ولضمان حسن سير العمل، تم ضبط مواعيد التحويلات وإعلام الإدارات الفرعية للقيام بذلك بالمخزن المركزي بالوردية. وامتدت فترة المعالجة والحفظ من 12 فيفري إلى غاية 24 أفريل 2023. وتمثلت أبرز الأعمال في ما يلي:

- اقتبال الأكياس الآمنة وفرز محتوياتها وتنظيمها حسب عناوينها،
- إفراغ صناديق الاقتراع من حاويات الشحن البحري،
- فرز ومعالجة محتوى صناديق الاقتراع عبر فصل الوثائق المعدة للحفظ عن الوثائق المعدة للإتلاف،
- حفظ الوثائق داخل حافظات أرشيف وترقيمها وترميزها حسب عدد وسنة التحويل،
- ضبط الوثائق المفقودة وإعلام الإدارات الفرعية قصد البحث عنها وتحويلها عند إيجادها،
- نقل الأرشيف بعد المعالجة إلى مخازن الهيئة بمؤسسة الأرشيف الوطني وتنظيمه وترفيفه داخل صناديق الاقتراع.

ويتم عادة اقتبال أرشيفات الخارج بصفة متأخرة، حيث حرصت الهيئة إبان سنة 2023 على معالجة عدد من الصناديق الواردة عليها من قبل بعض الهيئات الفرعية بالخارج، والمتعلقة بأرشيف الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتتولى المصالح المختصة في هذا الصدد تحيين النقائص المسجلة للمسارات الانتخابية المنقضية تبعا لورود الصناديق على مراحل.

الفرع الثاني: تطبيق أحكام جداول مُدد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة على الأرصدة الأرشيفية

تبعا لصدور قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 27 لسنة 2022 المؤرخ في 24 أكتوبر 2022 المتعلق بالمصادقة على جداول مُدد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعملا بالأحكام الواردة بالفصل 2 منه، الذي ينص على ما يلي: "جميع المصالح المعنية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول"، عملت إدارة الأرشيف على تفسير كيفية تطبيق أحكام هذه الجداول، وذلك من خلال مُدكرة رئيس الهيئة عدد 10 لسنة 2023 حول ترتيب وتحويل الوثائق الأرشيفية وإجراءات الاطلاع عليها وإتلافها.

واستعدادا لمسار الانتخابات المحلية لسنة 2023، وضعت إدارة الأرشيف خطة استعجالية لإفراغ فضاءات العمل بالإدارات الفرعية لحسن استغلالها في هذا المسار، وذلك بضبط الوثائق المعدة للحفظ وتلك المعدة للإتلاف وإعلام الإدارات الفرعية بموافقة إدارة الأرشيف بحجم الوثائق المعدة للإتلاف وتحويل

الوثائق التي أصبحت في فترتها شبه النشطة. وللقيام بهذه المهام، وإزاء عدم توفر موارد بشرية مختصة، تمّ انتداب 3 إطارات مختصين في الأرشفة عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة منذ 15 فيفري 2023، وتعلّقت مهامهم بفرز الوثائق المعدة للإتلاف ومعالجة الأرشفة بعد تحويله.

1. تطبيق إجراء الإتلاف

قامت إدارة الأرشفة بتطبيق أحكام جداول مُدد استبقاء الوثائق على عديد الملفّات والوثائق التي يتعيّن التسريع في إتلافها لاستغلال مكاتب العمل والمخازن مركزيًا وجهويًا في قادم المحطات الانتخابية، وذلك وفقًا للمراحل الموالية:

المرحلة الأولى: وهي مرحلة الإعداد للإتلاف وتتمثّل في ما يلي:

- ضبط الوثائق وحجمها وعنوان حفظها مركزيًا وجهويًا،
- ملء استمارة جدول بياني في الوثائق المعدة للإتلاف،
- إرسال الجدول إلى مؤسسة الأرشفة الوطني لطلب تأشيرة في الإتلاف،
- التأشير على الإتلاف وفق جدول إحالة يحمل عددا وتاريخا، يكون مرجعا للقيام بتحرير محاضر في الإتلاف.

المرحلة الثانية: وهي مرحلة القيام بالإتلاف وتتمثّل في ما يلي:

- إعلام الإدارة المركزية للشؤون القانونية بتاريخ بداية عمليّات الإتلاف قصد تعيين عدل تنفيذ لمعاينة الإتلاف،
- إعلام شركة الإتلاف بتاريخ الإتلاف لاتخاذ التدابير اللازمة،
- حضور عدل تنفيذ وتسليمه نسخة من الجدول البياني في الوثائق المعدة للإتلاف للتعريف بالوثائق التي سيتم إتلافها.

المرحلة الثالثة: وتتمثّل في ما يلي:

- رفع وتحميل الوثائق داخل الشاحنات،
- تحرير محضر في إتلاف وثائق ممضى من قبل سائق الشاحنة وممثّل شركة الإتلاف والمسؤول عن إدارة الأرشفة وعدل التنفيذ قبل خروج كلّ شاحنة تنقل الوثائق المعدة للإتلاف.
- مرافقة الشاحنات لمعاينة الوزن وتسليم وصل الوزن بعد الختم والإمضاء من قبل شركة الإتلاف.
- إفراغ الوثائق في مقرّ شركة الإتلاف للقيام بفرزها حسب نوع الوثيقة (ورقية، كرتونية أو غيرها) قبل إتلافها.
- إتلاف الأرشفة داخل معمل عجّين الورق.
- تجميع وصولات الوزن وتسليم نسخة منها إلى إدارة التزوّد والممتلكات لإعداد فاتورة خلاص المبلغ من قبل الشركة.

وعموما، فقد بلغ حجم الوثائق المتلفة 10597.8 مترا خطيًا أي ما يعادل 105978 حافظة أرشيف، وبلغ الوزن الجملي لتلك الوثائق 262030 كغ. كما تمّ إتلاف اللعب الكرتونية والخُلوات غير الصالحة للاستعمال التي بلغ وزنها 9688 كغ. وبالتالي، بلغ مجموع وزن الإتلاف 271718 كغ.

2. تطبيق إجراء التحويل

في إطار احترام مبدأ الأعمار الثلاثة للوثائق (أرشيف جاري-أرشيف وسيط-أرشيف نهائي) الوارد في أحكام جداول مُدَد الاستبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة. واستنادا إلى ما ورد بمذكرة رئيس الهيئة عدد 10 لسنة 2023 المتعلقة بترتيب وتحويل الوثائق الأرشيفية وإجراءات الاطلاع عليها وإتلافها، تم التنسيق مع الإدارات الفرعية لتحويل الوثائق التي أصبحت أرشيفا وسيطا ووجب تحويلها للحفظ عليها ومُعالجتها وفقا للطرق والآليات المعمول بها في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف. ونظرا لأهمية هذه الوثائق من حيث قيمتها⁴، ويهدف ضمان نجاح تطبيق إجراءات تحويل الوثائق وحُسن مُعالجتها، فقد تمّ التعهّد بما يلي:

- التنسيق مع الإدارات المنشئة للوثائق لتحديد تاريخ التحويل،
 - اقتبال التحويل (بلغ عدد التحويلات 91 تحويلًا بعنوان 2023).
 - فرز الوثائق والملفات (إتلاف الوثائق غير المعدة للحفظ والمسودّات والنسخ).
 - تنظيم الوثائق والملفات حسب العناوين المعتمدة بجداول مُدَد الحفظ (توحيد التسميات)،
 - تطبيق مبادئ علم الأرشيف: مبدأ احترام النشأة ومبدأ احترام الرصيد (مثال إدماج قرارات القبول الأولي والنهايي في ملفات الترشّح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب أو البلدية).
 - ترقيم الملفات تسلسليًا داخل اللعب،
 - ترقيم اللعب وترميزها ووضعها داخل صناديق اقتراع (توضع الحافظات داخل صناديق اقتراع نظرا لعدم توفّر رفوف مُعدّة للغرض)،
 - ضبط الوثائق والملفات المنقوصة،
 - إعلام الإدارات الفرعية بهذه النقائص لتحويلها في أقرب الآجال،
 - القيام بعمليات تحيين للوثائق التي تمّ إيجادها وتحويلها لإدارة الأرشيف،
 - ملء استمارة جدول تحويل وثائق شبه نشطة إلى إدارة الأرشيف وإمضاؤها وإرسالها إلى الجهات التي قامت بالتحويل،
 - نقل التحويلات إلى مخازن الهيئة بمؤسسة الأرشيف الوطني وتنظيمها في شكل رفوف (تمّ استغلال صناديق الاقتراع لتنظيم وترفيف الأرصدة الأرشيفية نظرا لعدم توفّر رفوف معدنية).
- وعموما، بلغت الأرصدة التي تمّ تحويلها 2429 حافظة أرشيف، وذلك بعنوان سنة 2023.

⁴ يُعدّ الأرشيف الوسيط للهيئة من أهمّ الوثائق الخصوصية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكونه مصدرا من مصادر الذاكرة الوطنية. وفي هذا الإطار تنجلى قيمته من خلال قواعد حفظه ويكون مصيره النهائي الحفظ الدائم ويُرحّل إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بعد 20 سنة من نشأته ليُصبح على ذمة الذاكرة الوطنية (للتأريخ والبحث العلمي وغيرهما).

القسم الرابع: أعمال المكلف بمتابعة المشاريع

عملا بالمقتضيات المضمنة بالمطّعة الخامسة (جديدة) من الفصل 10 من القرار عدد 6 لسنة 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020، يلحق المكلف بمتابعة المشاريع مباشرة بمجلس الهيئة، ويتولّى وفقا لأحكام الفصل 18 (ثالثا) من ذات القرار متابعة المشاريع الاستراتيجية للهيئة والتنسيق بينها وضمان حسن سيرها، ويُقدّم تقارير دورية في ذلك للمجلس. وتبعاً لذلك، وطبقاً لقواعد الحوكمة الرشيدة والمعايير الدولية المتعلقة بتسيير المشاريع، فقد عُهد إلى المكلف بمتابعة المشاريع عدداً من المهام الرئيسية لكونه:

- القائم على الهيكل المنظم لعملية حوكمة إدارة المشاريع داخل المؤسسة،
- المسؤول عن الجهاز الذي يسهر على نشر المعطيات والموارد والوسائل والتقنيات المعتمدة صلب المؤسسة بخصوص إدارة المشاريع ومساعدة رؤسائها في أدائهم لمهامهم،
- المشرف على مكتبة المؤسسة التي تحتوي على المعطيات والإجراءات والوسائل المعتمدة داخلها بخصوص إدارة المشاريع، وخاصة الاستراتيجية منها،
- القائم على الهيكل المختص برفع التقارير وجداول القيادة حول المشاريع التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وتأسيساً على ما سبق بيانه، يتولّى المكلف بمتابعة المشاريع القيام بما يلي:

الفرع الأول: متابعة المشاريع الاستراتيجية للهيئة

- في إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية، يقوم المكلف بمتابعة المشاريع خاصة بما يلي:
- ترتيب المشاريع الاستراتيجية حسب الأولوية والتنسيق بينها والعمل على إنجازها وتحقيق أهدافها،
 - مساعدة الهياكل الداخلية للهيئة على تنفيذ مشاريعها حسب خارطة طريق موضوعة للغرض،
 - العمل على توفير الحلول اللازمة بخصوص الميزانيات والموارد الضرورية لتسيير المشاريع بالتعاون مع الهياكل الداخلية للهيئة وشركائها،
 - تحديد ومتابعة مؤشرات الأداء للمشاريع وتقديم تقارير دورية لمجلس الهيئة حول حسن سير تنفيذها.

الفرع الثاني: إرساء إجراءات تسيير المشاريع صلب الهيئة

- يقوم المكلف بمتابعة المشاريع في هذا الخصوص بالمهام التالية:
- تحديد وإرساء إجراءات مرجعية لتسيير المشاريع صلب الهيئة، وذلك بالاعتماد على قواعد الحوكمة الرشيدة والمواصفات المعتمدة في المجال،
 - تكوين مكتبة أدوات تسيير المشاريع لتكون مرجعاً يُعتمد صلب الهيئة،
 - مساعدة الهياكل الداخلية للهيئة على تنفيذ هذه الإجراءات والعمل على تحسين أدائها باستمرار،

- إرساء ثقافة تسيير المشاريع وتحديد أهداف ومؤشرات تصرّف تضمن ديمومة مقارنة النتائج بالأهداف.

الفرع الثالث: التعهد بمتابعة عددٍ من المشاريع الاستراتيجية

تعهد المكلف بمتابعة المشاريع خلال سنة 2023 خاصة بما يلي:

- المُضيّ قدما في مشروع إرساء مكتب متابعة المشاريع (PMO) وفقا للمعايير الدولية وتركيز الإجراءات والوسائل والموارد التي ستعتمد صلب الهيئة بخصوص إدارة المشاريع، ومواصلة ما تمّ إنجازه إبان سنة 2022 بهذا الخصوص. وعموما، التعهد بإنجاز جميع المشاريع التي يرى رئيس الهيئة ومجلسها ضرورة القيام بها من قبل المكلف بمتابعة المشاريع،
- المساعدة في مشاريع إعادة تهيئة بعض المقرّات التابعة للهيئة، وخاصة تلك التي تمّ البدء في إنجازها. وفي هذا الإطار، فإنّه من المفيد تفصيل ما يلي:

1. المقرّات المستغلّة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تستغلّ الهيئة خلال سنة 2023 ثلاثين مقرّا، منها ما هو على وجه الكراء ومنها ما هو مملوك من قبلها، ومنها ما هو موضوع على الذمة. مثلما هو مبين في الجدول التالي:

عدد المقرّات المستغلّة	صيغة استغلالها
21	على سبيل الكراء
7	على ملك الهيئة
2	موضوعة على ذمة الهيئة

واعتبارا للأهميّة التي يؤلّمها مجلس الهيئة لهذا الملفّ، وحرصه على حسن إدارة الرصيد العقاري التابع للهيئة بمُختلف جوانبه (عقارات مُسجّلة أو غير مسجّلة، ترميم، تهيئة، تفويت...) في إطار ضبط منهجية عمل وإستراتيجية واضحة ومدرّوسة في مجال متابعة العقارات التابعة للهيئة مع مُختلف المتدخّلين سواءً عن طريق الملكية أو الكراء، ولزيد حوكمة التصرّف في مقرّات ومباني الهيئة لتكون أكثر ملائمة لنشاطها أثناء وخارج المسار الانتخابي مع استغلال المباني التابعة للهيئة والاستغناء قدر الإمكان على الكراء لمزيد الضغط على المصاريف، تولّت الهيئة مطلع سنة 2023 إحداث لجنة الشؤون العقارية توكل إليها مهام جرد الرصيد العقاري وتقييم مدى ملائمة العقارات المتوقّرة لنشاط الهيئة، وتقديم مقترحات لمجلس الهيئة في الغرض ومتابعة المشاريع ذات الصلة. وفور استيفاء التدابير المتعلقة بتكوينها، قامت اللّجنة بمُعاينة وتشخيص جميع مقرّات الهيئة وقُدّمت تقريرا في الغرض ووضعت إستراتيجية لتنفيذه.

وخلّص اجتماع لجنة الشؤون العقارية المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2023، إلى التأكيد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الهيئة من رصيد عقاري واثمينها، وذلك بالوقوف على صيانة وتهيئة كلّ المقرّات الفرعية التي تستوجب ذلك حتى تتلاءم مع مُتطلّبات عمل الهيئة خلال المسارات الانتخابية التي تُنظّمها الهيئة والسعي إلى تطوير جميع الخدمات والارتقاء بها إلى مواصفات ذات جودة عالية. واتّخذت الهيئة في هذا الإطار القرارات التالية:

- انعقاد اجتماعات لجنة الشؤون العقارية بصفة دورية (أسبوعيًا)، وذلك للوقوف على مدى تقدّم الأشغال ومتابعة المستجدات،
- صيانة وتميئة مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات بكلّ من أريانة وتونس 1 وتونس 2 بصفة عاجلة للانتقال إليها في أفضل الأجل، وهذا بالتوازي مع أشغال التوسعة لمقرّ تونس 1،
- التعويل على الإمكانيات الذاتية للهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ولها ميزانيّتها الخاصة وتفادي التعطيلات البيروقراطية التي يمكن أن تعوق حسن سير مشاريع التهيئة،
- التعامل مع كافّة أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريع التهيئة إلى جانب إمكانيّة التعامل مع مكاتب دراسات خاصة، وذلك في الإطار القانوني المسموح به وبطريقة شفّافة والانطلاق فعليًا في تحديدها،
- دمج الهيئات الفرعية للانتخابات⁵ لكلّ من تونس 1 وتونس 2، ونابل 1 ونابل 2 وصفاقس 1 وصفاقس 2 والتخلي عن المقرّات المكترة الزائدة عن حاجة الهيئة بعد عملية الدمج، وذلك بهدف الضغط على مصاريف الكراء وحوكمة التصرف في الرصيد العقاري للهيئة،
- مراسلة وزارة أملاك الدولة بصفة مستعجلة لنقل ملكيّة مقرّ الإدارة الفرعية بسيدي بوزيد،
- مواصلة البحث على المقرّات البديلة لكلّ من الهيئة الفرعية بصفاقس وسوسة وتنظيم زيارات ميدانية في الغرض،
- الانطلاق في صيانة مقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات بكلّ من توزر والقصرين بصفة مستعجلة.

2. الرصيد العقاري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

في إطار تنفيذ ميزانية الاستثمار، وكخيار استراتيجي نحو تدعيم استقلاليتها، قامت الهيئة منذ سنة 2016، بتطوير رصيدها العقاري عبر اقتناء 7 مقرّات وهي تواليا تونس 1 وتونس 2 وأريانة (مقرّ غير مهني) والقصرين وتوزر وقبلي والقيروان. ورغم تلاؤم معظمها مع نشاط الهيئة (من حيث الموقع والتأمين والمرافق...)، إلّا أنّ هذه المقرّات في حاجة إلى إعادة تهيئة وترميم وتوسعة نظرا لتقادمها وما لحق بها من أضرار أثناء أحداث ثورة 2011 لكونها تابعة لحزب التجمع المنحل، وهو ما يجعلها حاليًا إمّا مستغلة بصفة جزئية أو غير مستغلة كليًا لعدم توفّر الفضاءات المحتوية عليها على المستلزمات المستوجبة لنشاط الهيئة على غرار مقرّي القيروان وأريانة. ويتضمّن الجدول الموالي بيانات حول المقرّات المملوكة من قبل الهيئة:

المقرّ	المساحة (بالمتر المربع)	الاستغلال	سنة الاقتناء
تونس 1	2 734	مستغل بصفة جزئية	2016
تونس 2	789	مستغل بصفة جزئية	2017
أريانة	611	غير مستغل	2018
توزر	906	مستغل بصفة جزئية	2019
قبلي	1 800	مستغل بصفة جزئية	2019
القيروان	180	غير مستغل	2016
القصرين	2 843	مستغل بصفة جزئية	2016

⁵ اتخذ مجلس الهيئة هذه التدابير إبان مداولته عدد 20 لسنة 2023 المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023).

3. تعزيز الرصيد العقاري للهيئة

دعمًا لرصيدها العقاري وللاستقلاليّتها في الجانب المتّصل بتركيز مكاتبها المركزيّة والجهويّة، تُواصل الهيئة جهودها لتوفير مقرّاتٍ جديدةٍ مركزيًا وجهويًا تتلاءم مع أنشطتها. وفي هذا الإطار، وبعد استيفاء عمليّات التخصّص والقيام بعددٍ من الاتّصالات الميدانيّة، قامت الهيئة بمراسلة كلّ من رئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة وعدّة هياكل إداريّة أخرى من أجل توفير عقارات للهيئة سواء كانت أراضٍ صالحة للبناء أو منشآت يمكن استغلالها كمقرّات أو غيره، وذلك قصد الاقتناء أو المعاوضة ببنائات تابعة للهيئة يمكن الاستغناء عنها من أجل تعويضها بمنشآت أكثر تلاؤمًا مع نشاط الهيئة مركزيًا أو جهويًا. كما تمّت دعوة الإدارات الفرعيّة لمواصلة البحث عن عقارات مبنية أو غير مبنية للاقتناء تتلاءم وحاجياتها، وذلك بالتنسيق مع الهياكل العموميّة، على غرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة والوكالات العقاريّة العموميّة في مرحلة أولى ومع الباعثين الخواص في مرحلة ثانية. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة ببعض الأعمال شملت مقرّها المركزي، فضلًا عن مقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات بكلٍّ من باجة ونابل 1 و2 وسوسة والمهدية وصفاقس 1 و2 وسيدي بوزيد.

4. مشاريع إعادة تهيئة المقرّات المكوّنة للرصيد العقاري

أ. مشروع إعادة تهيئة مقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات تونس 2

في إطار مشروع إعادة تهيئة بناية مقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات تونس 2، وعملاً بالنصوص القانونيّة المنظّمة لإنجاز البنايات المدنيّة، تولّت الهيئة منذ شهر مارس 2020 إمضاء اتّفاقيّة مُساعدة فنيّة مع الإدارة الجهويّة للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس التي تتولّى تقديم المساعدة الفنيّة للهيئة لا سيّما في ما يتعلّق بالعمليّات التالية:

- تعيين المصمّمين وإعداد الدراسات وقبولها وإعلان طلب العروض وفتحها وتقييمها وإعداد الصفقة،
- متابعة الدّراسات الفنيّة المُعدّة من قبل المصمّمين ومكتب المراقبة،
- تكليف إدارات مُختصة بلجنة تقييم العروض للمساهمة والمساعدة في إعداد تقارير تقييم العروض للدراسات والأشغال ليقوم صاحب المنشأ بعرضها على لجنة الصفقات المؤهّلة،
- إعداد الصفقات وعقود الدراسات ليقوم صاحب المنشأ بإمضاءها،
- إعداد الملاحق المحتملة ليعرضها صاحب المنشأ على لجنة الصفقات المؤهّلة،
- متابعة ومُراقبة إنجاز الأشغال موضوع الاتّفاقيّة المبرمة،
- التثبّت من كُشوفات حسابات الأشغال،
- إعداد ملفّ التسوية النهائي للأشغال ليعرضها صاحب المنشأ على لجنة الصفقات المؤهّلة،
- توفير الملف المرجعي للمشروع،
- إمضاء رسائل التعيين وعقود الدّراسات وصفقة أو صفقات الأشغال وإعداد قرارات اللّجان التابعة للمشروع والإعلان عن المنافسة،
- خلاص كُشوفات الدّراسات والأشغال وإعلام الإدارة الجهويّة للتجهيز بتونس بذلك،
- عرض تقارير تقييم العروض للدراسات والأشغال والملاحق وملقّات التسوية النهائيّة للدراسات والأشغال على أنظار لجنة الصفقات المؤهّلة،

- المتابعة الفنيّة لإنجاز الأشغال التي يتمّ تنفيذها ومراقبتها والإشراف عليها من قبل المتدخلين الذين يتمّ تكليفهم للغرض،
- إجراء الاستلام الوقي والنهائي للأشغال،
- التثبّت من كُشوفات المعاينة وكُشوفات الحسابات الوقتيّة والنهائيّة للأشغال المنجزة،
- التثبّت من فواتير المصمّمين والمراقب الفني.

واستناداً إلى مضامين الاتفاقية المبرمة مع الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، وعملاً بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلّق بضبط إجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشاريع البنيات المدنية، وخاصّة الفصيلين الرابع والثاني عشر منه، قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، إثر انطلاق أشغال اللجنة الفنيّة الداخلية المكوّنة لغرض المشروع، بعرض قائمة في المهندسين المعيّنين للمشروع وهم توالياً المهندس المعماري ومهندس الكهرباء ومهندس السوائل. وتبعاً لذلك، انطلقت، أواخر سنة 2023-مطلع سنة 2024، لجنة المشروع في أشغالها لمتابعة تقدّم إنجاز الدّراسات اللّازمة قبل الشروع في الأشغال، وذلك بعد مدّ الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس بالبرنامج الوظيفي.

ب. مشروع إعادة تهيئة مقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات بأريانة

يقع المبنى الذي تمّ اقتناؤه بأريانة الجديدة، وقد كان مُعدّاً للسكن، وهو مقامٌ على أرض ذات مساحة جمليّة تُقدّر بـ 662 متر مربع، وتبلغ المساحة المغطّاة حوالي 611 متر مربع. وعلى غرار ما تمّ تنفيذه بخصوص مقرّ تونس 2، عمّدت الهيئة إلى إمضاء اتفاقية مُساعدة فنيّة مع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بأريانة، وذلك طبقاً لأحكام الأمر عدد 2617 لسنة 2019 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلّق بتنظيم إنجاز البنيات المدنية. واستناداً إلى الاتفاقية المبرمة مع الإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة، وعملاً بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 سالف الذكر، قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة، إثر انطلاق أشغال اللجنة الفنيّة الداخلية المكوّنة لغرض المشروع، بعرض قائمة في المهندسين المعيّنين للمشروع وهم على التوالي المهندس المعماري ومهندس الخرسانة ومهندس الكهرباء ومهندس السوائل. وتبعاً لذلك، انطلقت، أواخر سنة 2023-مطلع سنة 2024، لجنة المشروع في أشغالها لمتابعة تقدّم إنجاز الدّراسات اللّازمة قبل الشروع في الأشغال، وذلك بعد مدّ الإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة بالبرنامج الوظيفي.

ت. مشروع إعادة تهيئة مقرّي الإدارتين الفرعيتين للانتخابات بتوزر والقصرين

يتمثّل العقار الذي يأوي الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين في إحداثات كانت سابقاً على ملك حزب التجمع المنحلّ بالجهة على أرض تمسح 2843 متراً مربّعاً. أمّا العقار الذي يأوي الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر، فهو يتمثّل في بناية تمسح 906 أمتار مربّعة كانت تأوي سابقاً مقرّ لجنة تنسيق حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بتوزر. وتمّ اقتناء العقارين من لجنة تصفية الأموال والقيم الرّاجعة لحزب التجمع المنحلّ حسب الإجراءات المعمول بها. ولترميم البنايتين ولزيد ملاءمتهما لنشاط الهيئة ولأجل جعلهما أكثر أماناً، قامت الهيئة سنة 2023 بنشر استشارة لاختيار مكتب دراسات للقيام بالتشخيص والاختبارات اللّازمة للبنايتين وتحديد الأشغال الضروريّة لتهيئتهما وإصلاحهما. وقد أسفرت الدراستين، إثر التقريرين المقدمين من قبل مكتب الدراسات مطلع سنة 2024، عن النتائج الآتي تفصيلها:

- مقر الإدارة الفرعية بالقصرين: تحتوي البناية على شقوق وأضرار في الخرسانة تتطلب تدخلاً أساسياً يتمثل في تقوية الأسس وإصلاح الشقوق وغيرها من أعمال الصيانة العامة،
- مقر الإدارة الفرعية بتوزر: تحتوي البناية على أضرار في الخرسانة نتيجة الحرائق التي نشبت في البناية إبان الثورة مع وجود شقوق أدت إلى تسرب المياه وتتطلب تدخلاً أساسياً يتمثل في إصلاح الشقوق وغيرها من أعمال الصيانة العامة.

المحور الثاني: أنشطة مختلف هياكل الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

علاوة على الأنشطة والمهام ذات الصلة بتنفيذ المشروع الوطني لتحديد الترابي والاستحقاقين الانتخابيين لسنة 2023، عملت مختلف الإدارات المركزية والإدارات والمصالح الراجعة لها بالنظر والإدارات الفرعية للانتخابات التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات طيلة سنة 2023 على تنفيذ عدد من البرامج والمهام ذات الصلة بالسير العادي للعمل والتي شملت الجوانب القانونية والإدارية والمالية والمحاسبية ومتابعة تنفيذ الميزانية والتزود والتصرف في الشراءات والممتلكات، علاوة على إنجاز المهام المعهودة إليها في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال والتوعية والتحسيس، فضلا عن متابعة العمليات الانتخابية.

المبحث الأول: أنشطة الهياكل المركزية للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

القسم الأول: الأنشطة ذات الصبغة القانونية

تعهدت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالمسائل التي يقتضيها السير العادي لعمل الهيئة بمعزل عن الأنشطة ذات الصلة بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023، والتي تمثلت بالأساس في:

- متابعة النزاعات غير الانتخابية التي تكون الهيئة طرفاً فيها، سواء كانت طالبة أو مطلوبة،
- توفير الدعم والإسناد والرد على الاستفسارات والاستشارات القانونية الواردة من مختلف هياكل الجهاز التنفيذي مركزياً وجهوياً،
- التعهد بمطالب النفاذ إلى المعلومة وإعداد الردود بشأنها بعد التنسيق مع الهياكل المعنية بمطلب النفاذ، فضلا عن التعهد بالقضايا الواردة من هيئة النفاذ إلى المعلومة،
- إبداء الرأي في المسائل ذات الصبغة القانونية المعروضة على الهيئة،
- صياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة وإبداء الرأي بشأن العقود المبرمة مع الشركاء،
- إعداد وتوجيه بعض المراسلات التي تندرج في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً،
- متابعة ملف الصفقات العمومية، وغيرها من الأعمال والأنشطة المنوطة بعهدة الإدارة المركزية بمقتضى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقاً.
- مواكبة الاجتماعات المتعلقة بملفات طلبات العروض على اختلاف مواضيعها وإبداء الرأي بشأنها.

الفرع الأول: النزاعات غير الانتخابية

عملت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة طيلة سنة 2023 على متابعة العديد من النزاعات وفقاً للآتي بيانه:

- النزاعات لدى المحكمة الإدارية، عبر متابعة مختلف القضايا المتعلقة بمادة تجاوز السلطة في كافة أطوارها وقضايا تأجيل وتوقيف التنفيذ، فضلاً عن التعويض في المادة الإدارية-القضاء الكامل، هذا بالإضافة إلى النزاعات الشغلية ودعاوى الإلغاء وتوقيف التنفيذ بشأن نزاعات البلديات بخصوص السنوات السابقة،
- النزاعات لدى المحاكم العدلية من خلال متابعة القضايا المدنية والقضايا الاستعجالية، بالإضافة إلى القضايا الجنائية.

أولاً: متابعة النزاعات لدى المحكمة الإدارية

1. دعاوى تجاوز السلطة وتوقيف التنفيذ

تولّت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة خلال سنة 2023، متابعة 61 قضية في إطار النزاع لدى المحكمة الإدارية، تعلّقت بمطالب في توقيف التنفيذ وقضايا تجاوز سلطة وأخرى تتعلق بالقضاء الكامل. كما تمّ التقصي لتحرير تقارير الردّ وجمع المؤيدات اللازمة بشأنها، وتوزّعت هذه الدعاوى كالتالي:

- متابعة عددٍ من القضايا في مادة تجاوز السلطة في الطور الابتدائي لدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية منها بينها عدد من الدعاوى الواردة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة ببرنامج الاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب،
- الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة ببرنامج الانتخابات البلدية الجزئية في عددٍ من البلديات قبل إقرار حلّها،
- إلغاء قرارات متعلّقة بانحلال بعض المجالس البلدية قبل إقرار حلّ المجالس البلدية سنة 2023،
- توقيف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة حول الإعلان عن نتيجة الانتخابات مُحدّدة المدّة في بعض الاختصاصات بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والاستفتاء وبمناسبة انتخابات المجالس المحلية ومسار تركيز المجلس النيابي الثاني عموماً،
- إلغاء قرار الهيئة المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-17 ديسمبر 2022،
- إلغاء بعض قرارات الهيئة المتعلقة بقبول بعض أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات،

- إلغاء قرار الهيئة المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بتاريخ 12 سبتمبر 2023 دون عقد اجتماع لمجلس الهيئة لاتخاذ القرار موضوع الطعن بعدم تضمين مداوات مجلس الهيئة ضمن اطلاعات القرار،
- إلغاء كلّ الإجراءات التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالتدخل في المشروع الوطني لتحديد الترابي والإداري للعمادات لتجاوزها حدود السلطة ولعدم الاختصاص والحياد عن مبدأ الاستقلالية.

هذا إضافة إلى مواصلة متابعة بعض القضايا المتعلقة بنزاعات المجالس البلدية والقضايا الواردة على الهيئة من قبل المحكمة الإدارية بعنوان سنوات سابقة، حيث أنّ القضاء الإداري لا سيّما ما يتعلق بقضايا الإلغاء والقضاء الكامل يستغرق أجالا طويلة نسبيا للنظر والتحقيق فيها وإصدار الأحكام بشأنها. وتعمل الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة على متابعة القضايا المتعلقة بتجاوز السلطة والتي لا تزال في طور التحقيق ولم تصدر بشأنها أحكام بالرغم من صدور قرارات بخصوصها في ما يتعلق بمادة توقيف التنفيذ ومُعظمها لصالح الهيئة.

وقد تمّ استئناف بعض الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي لصالح الهيئة لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل المدّعين، ويتعلّق موضوعها بالأساس بإنهاء وفسخ عقود بعض الأعوان المتعاقدين، إضافة إلى استئناف أحكام ابتدائية أخرى تكون الهيئة طرفا فيها موضوعها طلب إلغاء قرار إرجاع مبالغ مالية ضدّ بعض أعضاء الهيئات الفرعية إبان تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 ولا تزال بعض القضايا جارية في طور التعقيب.

2. النزاعات الشغلية

كانت الهيئة طرفا في عديد القضايا الشغلية التي رفعها عدد من الأعوان المتعاقدين الذين تمّ إنهاء عقودهم المبرمة بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، حيث أنّه تبعا لوفاء رئيس الجمهورية آنذاك تولّت الهيئة تغيير روزنامة الانتخابات الرئاسية وذلك بتقديم موعدها (انتخابات رئاسية سابقة لأوانها) واستوجب الحال فسخ عقود الأعوان الذين تمّ انتدابهم بعد الانتهاء من المسار الانتخابي مباشرة وقبل انتهاء مدّة التعاقد معهم، فقاموا برفع دعاوى في طلب مستحقّاتهم المالية للمدّة المتبقية بعقود عملهم. وقد عمد بعضهم إلى رفع دعاوهم لدى القضاء الإداري والبعض الآخر لدى القضاء العدلي بالدوائر الشغلية.

ولئن تمسّك القضاء العدلي بالاختصاص الحُكْمِي في هذه القضايا، فقد تمسّك القضاء الإداري بدوره بنفس الاختصاص، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية، بالرجوع إلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة عمومية مستقلة ودائمة كلّفها المشرّع بتسيير مرفق عامّ ومنحها وسائل وامتيازات السلطة العامة. وحيث أنّ عقود الانتداب مُحدّدة المدّة للطاعنين تدخل تحت طائلة الصلاحيّات المسندة إلى الهيئة وفي إطار تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وهو ما أدّى إلى اعتبار أنّ هذا النزاع نزاع إداري خاضع لولاية المحكمة الإدارية.

وقد اعتبرت الدوائر الشغلية بالقضاء العدلي كذلك أنّ النزاع يتعلّق بالمطالبة بأجرة ما تبقى من العقد الناتج عن القطع التعسفي لعقد الشغل الرابط بين طرفيه، وأنّ النزاع هو من قبيل النزاعات الفردية بين أجير ومؤجّره والتي تهم مصلحته الشخصية ويختص بالنظر فيها حصريا قاضي الشغل عملا بالفصل 183 من مجلة الشغل. وتبعاً لذلك، اختلفت القرارات الصادرة عن القضاء العدلي والقضاء الإداري في الدعاوى المتعلقة بنفس الموضوع.

وقد انحصر النزاع بين الطرفين لدى القضاء العدلي حول مدى ثبوت صبغة التعسفية لقطع العلاقة الشغلية باعتبار وأنّ المدّعين في هذه القضايا تمسّكوا بالقطع التعسفي للعلاقة الشغلية، في حين أنّ الهيئة اعتبرت أنّ قطع العلاقة الشغلية يرجع لحصول قوّة قاهرة وأمر طارئ يتمثّل في وفاة رئيس الجمهورية آنذاك، ممّا أدّى إلى تغيير مسار الانتخابات وتقديم موعدها مُستندة في ذلك إلى أحكام الفصل 14 من مجلة الشغل الذي اعتبر أنّ عقد الشغل ينتهي بانتهاء المدّة المتفق عليها أو بإتمام العمل موضوع العقد، أو عند تعذّر الإنجاز الناتج إمّا عن أمر طارئ أو قوّة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو عن وفاة عامل. غير أنّ الدوائر الشغلية اعتبرت أنّ عقد الشغل الرابط بين الطرفين تمّ إبرامه بمناسبة إجراء الانتخابات المتعلقة بسنة 2019 دون تحديد موعد إجرائها، واعتبرت أنّ قطع العلاقة الشغلية يكتسي صبغة تعسفية وألّزمت الهيئة بأن تؤدّي إلى المدّعين مُستحقّات ما تبقى من مدّة العقد.

وحيث استأنفت الهيئة الأحكام الصادرة ضدها والقاضية بإلزامها بأداء أجرة بقية مدّة العقد إضافة إلى مصاريف التقاضي خلال سنة 2022 وأصدرت محكمة الاستئناف أحكامها بإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية. واستكمالاً لكافة إجراءات التقاضي قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن طريق مُحامٍ لدى التعقيب الطعن بالتعقيب في جميع الأحكام الصادرة ضدها، وقد صدرت أحكام عن محكمة التعقيب بتاريخ 25 جانفي 2023 بقبول التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً وإقرار الأحكام الاستئنافية. وهو عكس ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية، التي تمسّكت بالاختصاص الحُكمي من جهة، كما اعتبرت أنّ تعديل الروزنامة الانتخابية وتقديم موعد الانتخابات الرئاسية عن موعدها المحدّد كان لأمر طارئ خارج عن إرادة الهيئة وأنّ المهام التي تمّ الانتداب من أجلها قد زالت، وبالتالي لم يعد للهيئة حاجة لخدمات المتعاقد معهم، ممّا يجعل قرارات إنهاء التعاقد في طريقها واقعا وقانونا.

كما مثّلت الهيئة لدى القضاء العدلي بالدوائر الشغلية في العديد من القضايا موضوعها تعويض وأداء مال، وكان من المدّعين أحد إدارات الهيئة والبعض من أعضائها، وتمحورت مواضيع القضايا حول مُطالبة الهيئة كإدارة مشغلة بأداء مالٍ إثر انتهاء العلاقة الشغلية كفارق في الأجر. وقد انحصر عدد القضايا الشغلية لدى القضاء العدلي من الطور الابتدائي إلى التعقيب في حدود 10 قضايا، وصدرت أحكام بشأن البعض منها، بينما لا تزال بعض القضايا بصدد المتابعة من قبل مصلحة النزاعات أو من يمثلها من محامين، في حين أنّ عدد القضايا الشغلية لدى القضاء الإداري قدر بـ 6 قضايا.

ثانياً: متابعة النزاعات لدى المحاكم العدلية

1. متابعة النزاعات المدنية (أداء مال)

تولّت المصالح المختصة بالهيئة خلال سنة 2023 متابعة 6 قضايا مدنية، كانت الهيئة طرفاً فيها وذلك تبعاً لما يلي:

- قضية قامت بها شركة كراء سيارات لمطالبة الهيئة بجملة من المبالغ المالية بعنوان مصاريف إصلاح سيارات تمّ تسوؤها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية تعرضت لحوادث مرور، قضت فيها المحكمة الابتدائية تونس 1 بتاريخ 15 نوفمبر 2022 بإلزام الهيئة بأداء جملة من المبالغ المالية،
- قضية في نفس الموضوع تمّ التصريح بالحكم فيها بتاريخ 18 ماي 2022 بإلزام الهيئة بأداء جملة من المبالغ المالية قامت الهيئة باستئناف الحكم الابتدائي، وتواصلت الجلسات في الطور الاستئنافي خلال سنة 2023، حيث صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 26 جانفي 2024 بإقرار الحكم الابتدائي والعمل به.
- قضية في نفس الموضوع السالف ذكره (كراء سيارات) تمّ التصريح بالحكم فيها بتاريخ 29 مارس 2022 برفض الدعوى. وقد تولى الخصم استئناف الحكم، والقضية لا تزال جارية وتمّ تمثيل الهيئة لدى القضاء المختص من قبل أحد المحامين لدى التعقيب والمتعاقدين مع الهيئة،
- قضية مدنية قامت بها إحدى الشركات التي أبرمت مع الهيئة صفقة متعلقة بتنفيذ المخطط الإعلامي الخاص بالاقتراع لانتخابات المجالس البلدية لسنة 2018 طالبت إلزام الهيئة بأداء أصل الدين المتخلّد بذمتها لقاء خدماتها المنجزة ليوم 25 أفريل 2018 وخطايا التأخير، وانتهت بتاريخ 23 نوفمبر 2022 برفض الدعوى، والقضية لا تزال جارية في الطور الاستئنافي،
- قضية مدنية قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى محكمة الناحية بقرطاج ضدّ أحد أعضاء الهيئة السابقين لاسترجاع مبالغ مالية غير مستحقة ولا تزال القضية جارية لدى القضاء، وهي بصدد المتابعة من قبل أحد المحامين المتعاقدين مع الهيئة،
- قضية مدنية قامت بها الهيئة لدى محكمة ناحية باردو ضدّ أحد أعضاء الهيئة السابقين لاسترجاع مبالغ مالية تمّ الانتفاع بها دون وجه حق. وقد تمّ الحكم فيها ضدّ المدعى عليه وإلزامه بأداء المبالغ المالية المذكورة بعريضة الدعوى، ولا تزال القضية جارية لدى القضاء في طورها الاستئنافي، وهي بصدد المتابعة من قبل أحد المحامين المتعاقدين مع الهيئة.

2. متابعة النزاعات في المادة الاستعجالية

تولّت الهيئة خلال سنة 2023 متابعة قضيتين تمّ رفعهما لدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 وتمّ البتّ فيهما، حيث تمحورت المواضيع حول:

- طلب إيقاف مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 من قبل أحد الأحزاب السياسية، حيث تمّ بعد جلسات المرافعة الحكم بطرح القضية بتاريخ 23 جانفي 2023،
- قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى طالب فيها أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتهاء مهامه الهيئة بتمكينه من أغراضه الموجودة بمكتبه عن طريق عدل تنفيذ دون حضور المدعي بمقرّ الهيئة وقد تمّ الحكم لصالح المدعي لتمكينه من الحصول على أغراضه الموجودة بمكتبه السابق بمقر الهيئة عن طريق عدل منفذ دون حضوره شخصياً لانعدام الصفة.

3. القضايا الجنائية

قامت الهيئة في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 11 جويلية 2022 بتقديم شكاية للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل محاولة الدخول إلى قاعدة بيانات السجل الانتخابي بغاية تغيير مراكز الاقتراع استهدفت بعض الأشخاص بعينهم تمّ تغيير مراكز الاقتراع المسجلين بها وحيث تُشكّل مثل تلك الأفعال المذكورة جريمةً الهدف منها تخريب قاعدة بيانات السجل الانتخابي وزعزعة ثقة الناخبين بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمس من السجل الانتخابي. وتبعاً لذلك، تمّ تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للتحقيق في القضية، ولا تزال الأبحاث جارية، وقد تم تكليف محامية من قبل الهيئة لتمثيلها أمام القضاء المختص ومتابعة الأبحاث.

كما قامت الهيئة برفع عديد الشكايات ضدّ بعض الأشخاص من أجل المس من مصداقية الهيئة واستقلاليتها ومن كرامة أعضائها وإدارتها التنفيذية، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وكذلك أحكام الفصول 245 و246 و247 من المجلة الجزائية المتعلقة بالقذف والادعاء بالباطل وهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية والفصل 86 من مجلة الاتصالات. وخلال سنة 2023، تابعت الهيئة لدى القضاء المختص 46 قضية جزائية أمام النيابة العمومية موزعة بين المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وبقية الجهات خارج إطار الشكايات المتعلقة بالحملة الانتخابية وذلك حسب المواضيع التالية:

- القذف والاعتداء على الأخلاق الحميدة،
- القذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي (القذف في حق الهيئة والرئيس والأعضاء)،
- ترويج أخبار وإشاعات كاذبة بهدف التشهير وتشويه السمعة،
- طلب إرجاع سيارة إدارية وإدراجها في التفتيش،
- نشر إشاعات زائفة ونسبة أمور غير صحيحة،
- القذف والثلث وتشويه السمعة مع ترويج إشاعات ومعلومات كاذبة للمس من الهيئة،
- القذف العلني والادعاء بالباطل والتشكيك في نزاهة واستقلالية رئيس الهيئة وأعضائها وإدارتها التنفيذية،
- المس والخط من كرامة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- شكاية جزائية على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية ضدّ أحد الأعضاء السابقين للهيئة موضوعها استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة. وقد تمّ استدعاء الممثل القانوني للهيئة لدى فرقة الشرطة العدلية وقاضي التحقيق وأمام لجنة الخبراء المكلفين من قبل قاضي التحقيق للبحث في الموضوع، ولا تزال الأبحاث جارية لدى مكتب التحقيق في انتظار إتمام تقرير الاختبار،
- شكاية جزائية موضوعها اختلاس وصولات بنزين من قبل أحد موظفي الهيئة، حيث قامت الهيئة بكل الإجراءات القانونية اللازمة، وهي بصدد متابعة الشكاية لدى الأبحاث العدلية ولدى قاضي التحقيق

المختصّ، كما قامت بتكليف محامي لتمثيلها لدى القضاء المختصّ ومتابعة سير القضية، إلى حين صدور الحكم بشأنها.

وقد تولّت الهيئة متابعة جميع الشكايات التي تمّت إحالتها من قبل النيابة العمومية إلى مراكز البحث وفرق الشرطة العدلية لاستكمال الأبحاث والحضور أمام باحث البداية المتعمّد بتلك الشكايات، كما قامت بتكليف مُحامين لمتابعة بعض الشكايات بعد استكمال الأبحاث فيها.

الفرع الثاني: متابعة الملفات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة

1. متابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة

عملاً بمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحقّ النفاذ إلى المعلومة، سعت الهيئة إلى ضمان حقّ النفاذ إلى المعلومة لطالبيها وعملت على تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال توفير المعلومة وإتاحتها للعموم عبر النشر التلقائي لها على موقعها الإلكتروني الرسمي والاستجابة إلى المطالب الواردة عليها عن طريق مكتب الضبط المركزي في الأجال القانونية. هذا وقد تلقت الهيئة في هذا الإطار 20 مطلباً في النفاذ إلى المعلومة تولّت الردّ على أغلبها، وتمحورت خاصّة حول:

- مدّ طالب المعلومة بنتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بإحدى الدوائر الانتخابية حسب المكاتب، علماً وأنّ المعلومة مدرجة بالموقع الرسمي للهيئة،
- طلب الاطلاع على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسنة المالية 2023، علماً وأنّ المعلومة منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
- مدّ طالب المعلومة بتقارير إحدى الهيئات الفرعية للانتخابات،
- طلب الاطلاع على مدى تطبيق الفصل 9 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2014 المتعلّق بالاستعانة بالخبرات من خارج الهيئة في شكل فرق وبحوث ودراسات،
- طلب الاطلاع على قائمة المترشّحين المنتمين للأحزاب،
- طلب الاطلاع على النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- طلب معطيات تتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية لسنتي 2019 و2022 ببعض الدوائر الانتخابية،
- طلب بيانات خاصّة بحدود الدوائر الترابية بالجمهورية التونسية،
- طلب نُسخ من محاضر المخالفات والشكايات،
- طلب بيانات تتعلّق بالدوائر الانتخابية وعدد الناخبين بها،
- طلب نسخة من قائمة أسماء وأرقام المترشّحين والمترشّحات من ذوي الإعاقة لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023،
- طلب الاطلاع على الإعلان عن الاستشارة المتعلّقة باقتناء حواسيب وشاشات بعنوان سنة 2023 وكتراس الشروط المتعلّق بالاستشارة ومحضر جلسة اجتماع لجنة فتح وتقييم العروض المتعلّقة بالاستشارة والقرار المتعلّق بإسناد الاستشارة.

هذا، وقد استجابت الهيئة لمُعظم المطالب الواردة عليها، لا سيّما في صورة توفّر المعلومة المطلوبة وإتاحتها للعموم عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبار أنّ الهيئة تقوم بنشر كلّ الوثائق والمعلومات المستوجبة طبقاً لمُوجبات القانون. وبزّرت عدم الاستجابة للبعض منها.

2. مُتابعة القضايا المتعلقة بالنّفاذ إلى المعلومة

تولّت الهيئة خلال سنة 2023، مُتابعة ثماني (8) قضايا وردت عليها من قبل هيئة النفاذ إلى المعلومة، حيث تعهّدت الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومُراقبة الحملة بالردّ عليها والإدلاء بملحوظاتها بشأنها. وتمحورت مواضيع الدعاوى المثارة حول:

- مدّ الجهة طالبة المعلومة بنسخٍ من محضر جلسة الهيئة الفرعيّة للانتخابات بصفاقس 1، ولا تزال القضية في طور التحقيق لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة،
- تمكين طالب المعلومة من نسخة من الاستشارة الموجّهة من قبل الهيئة إلى رئاسة الحكومة في ما يتعلّق بتطبيق الأمر 558 لسنة 2022 المتعلّق بضبط تأجير رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها، وهي لا تزال في طور التحقيق،
- طلب تمكين طالب المعلومة من الاطلاع على سجلّات الناخبين بإحدى الدوائر الانتخابيّة، وهي لا تزال في طور التحقيق ولم يصدر في شأنها أيّ قرار،
- طلب تمكين طالب المعلومة من جداول مُدّد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- طلب تمكين طالب المعلومة من رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مشروع المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي، حيث أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارها بتاريخ 25 ماي 2023 بقبول الدعوى شكلاً وفي الأصل بإلزام الهيئة في شخص ممثّلها القانوني بتمكين العارض من نسخة ورقية من الوثيقتين، تتعلّق الأولى بوثيقة تتضمّن إفادات حول تلقّي الهيئة طلباً رسمياً في إبداء الرأي في مشروع المرسوم عدد 55 لسنة 2022، في ما تتضمّن الثانية رأي الهيئة بخصوص المشروع المذكور، حيث قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستئناف قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة أمام القضاء الإداري، وتمّ تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع الهيئة لتمثيلها خلال إجراءات التقاضي، ولا تزال القضية منشورة لدى القضاء،
- طلب تمكين طالب المعلومة من بيانات خاصّة بحدود الدوائر الترابيّة بالجمهورية التونسية،
- طلب تمكين طالب المعلومة من نسخة من الخريطة الرقمية لمراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019. وعلى إثر جواب الهيئة، تمّ قبول الدعوى شكلاً ورفضها أصلاً لعدم توفّر الوثائق المطلوبة لدى الهيئة،
- مُوافاة الجهة طالبة المعلومة الإدلاء بنسخة من مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 23 و30 أفريل و5 و6 ماي 2015 وبإحصائيات الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2019، حيث تمّ رفض الدعوى من قبل هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك لانعدام ما يستوجب النظر.

الفرع الثالث: متابعة القضايا المتعلقة بالتركيّات

لا تزال القضايا المتعلقة بالتركيّات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وكذلك الشأن بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 موضوع نظر حُكّام التحقيق وباحثي البداية جارية ولم يتمّ البت فيها بعد. وقد تولّت الهيئة موافاة الهياكل القضائية والأمنية المتعمّدة بأصول هاته التركيّات تنفيذًا للتساخير الصادرة في الغرض وهي بصدد متابعة مآلات هاته الشكايات. وقد تعهّد القضاء الجزائي في هذا الإطار بعددٍ هام من الشكايات التي تمّ رفعها والتي تعلّق موضوعها بتدليس التركيّات وتزويرها ولا يزال جُلّها على بساط النشر وموضوع أبحاث جارية من قبل باحثي البداية بموجب إنايات عدلية وفقًا لما هو مُبيّن بالجدول الموالي:

عدد الشكايات المتعلقة بالتركيّات إبان الاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2014 و2019 و2022	
الاستحقاق الانتخابي	العدد الجملي للشكايات
الانتخابات الرئاسية لسنة 2014	160
الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019	50
انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022	22
المجموع	232

الفرع الرابع: الأعمال المنجزة في إطار تنفيذ الصّفقات العموميّة

- طيلة سنة 2023، شاركت الإدارة المركزيّة للشؤون القانونية ومراقبة الحملة في العديد من المناسبات بصفة عضو في لجان الفتح والتّقييم لطلبات العروض التي تُعدها الهيئة، وذلك كالاتي:
- لجنة فتح وتقييم العروض الواردة في إطار طلب العروض المتعلّق باكتتاب عقود تأمين مُختلف ممتلكات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
 - لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء وتركيب مكيفات هواء في إطار تجهيز مُختلف الإدارات الفرعية للانتخابات وبعض الفضاءات بالمقرّ والمخزن المركزي للهيئة بالمكيفات،
 - لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء لباس الشغل لأعوان الهيئة بعنوان سنة 2023،
 - لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء وتركيز منظومة للتصرّف الإلكتروني في الوثائق والمراسلات، وذلك في إطار تطوير وتعصير أساليب العمل بالهيئة وتنفيذًا لسياسة رقمنة الإدارة في جميع مجالاتها،
 - لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء مواد مكتبية وورقية في إطار تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
 - لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء خراطيش حبر ومستهلكات إعلامية،
 - لجنة فتح وتقييم طلب العروض لاقتناء خُلوات انتخابية وصناديق كرتونية لتعليب المواد الانتخابية في إطار الاستعداد للمواعيد الانتخابية اللاحقة،
 - لجنة فتح وتقييم العروض لاقتناء وطباعة لافتات مراكز الاقتراع وصدرّيات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والتجميع،
 - لجنة فتح وتقييم العروض لاقتناء تجهيزات إعلامية مُختلفة تتمثّل في حواسيب وآلات نسخ وطباعة،

- لجنة فتح وتقييم العروض الواردة في إطار طلب العروض لاختيار محامين وتكليفهم لنيابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى كافة أصناف المحاكم وخلال كافة أطوار التقاضي،
- لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلق باقتناء وسائل نقل،
- لجنة فتح وتقييم العروض الواردة في إطار الاستشارة المتعلقة بتعيين مراقبي حسابات للهيئة لسنوات 2023 و 2024 و 2025.

- كما تمّ استدعاء ممثّل عن الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة للحضور باللجنة المتعلّقة بإبرام الصفقات بالتفاوض المباشر على غرار:
- المركز الوطني للإعلامية لإيواء بعض المنظومات ذات العلاقة بالانتخابات وتقديم المساعدة الفنيّة للهيئة،
- التفاوض المباشر مع الإذاعات الجمعياتيّة في إطار الحملة التحسيسية للانتخابات المحليّة 2023،
- التفاوض المباشر مع شركة اتّصالات تونس لاستغلال مركز النداء 1814،
- صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتّصالات تونس لتجهيز فضاءات قبول الترشيحات وتجميع النتائج والمركز الإعلامي بمنظومة اتّصالية متكاملة،
- صفقة بالتفاوض المباشر مع مشغلي اتّصالات لتوفير شرائح هواتف جوال ولوحات رقميّة،
- صفقة بالتفاوض المباشر لاقتناء الحبر الانتخابي وأقفال صناديق الاقتراع والأكياس الآمنة.

الفرع الخامس: العقود والاتفاقيات

تولّت الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة صياغة عددٍ من العقود والاتفاقيات وإبداء الرأي بشأنها، وذلك كالآتي:

1. العقود

- صياغة وإبداء الرأي في العقد المبرم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمركز الوطني للإعلامية لإنجاز خدمات متعلّقة بمنظومة الناخبين والمساعدة الفنيّة في مُختلف الخدمات،
- إبداء الرأي القانوني حول العقد المبرم بين الهيئة واتّصالات تونس حول تركيز منظومة ربط مراكز تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتّصالية وخدمات الأنترنت في إطار تنظيم الاستحقاقات الانتخابية،
- إبداء الرأي القانوني حول صياغة عقد مع المطبعة الرسميّة للجمهورية التونسية لطباعة المطبوعات الخاصّة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ومسار الانتخابات المحليّة لسنة 2023،
- إبداء الرأي حول صياغة الاتفاقية المتعلّقة بالتعاقد مع مُحامين للهيئة.

2. الاتفاقيات

ساهمت الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة في إعداد العديد من الاتفاقيات الإطارية المبرمة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعض الهياكل التابعة للدولة ومُنظمات المجتمع المدني وذلك في العديد من المواضيع، فضلا عن إبداء الرأي بشأن عددٍ منها، وقد بلغ عددها الجملي 10 اتفاقيات.

القسم الثاني: الأنشطة المتصلة بالجوانب الإدارية والمالية والمحاسبية والتصرف

في الشراءات والممتلكات

الفرع الأول: الجانب الإداري

طبقاً لأحكام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020، تتمثل مهام إدارة الشؤون الإدارية في ما يلي:

- إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة والحرص على تطبيقه،
 - السهر على تنظيم الامتحانات والمناظرات الخاصة بالانتداب أو الترقية،
 - مسك الملفات الإدارية للأعوان والسهر على تحيينها،
 - المساهمة في إعداد برامج خاصة بالعمل الاجتماعي والثقافي،
 - تنفيذ سياسة التصرف في الموارد البشرية،
 - إعداد برنامج التكوين بخصوص تنمية القدرات والمؤهلات المهنية لأعوان الهيئة، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية،
 - إعداد الأجور والتثبت فيها ومراجعتها،
 - متابعة المسائل التأديبية المتعلقة بالأعوان وإعداد القرارات المتصلة بها،
 - ويتولى تسيير إدارة الشؤون الإدارية مدير وتتكون من مصلحتين:
 - مصلحة الموارد البشرية ويسيرها رئيس مصلحة،
 - مصلحة الأجور والمرتبات ويسيرها رئيس مصلحة.
- وفي هذا الإطار أنجزت الإدارة المذكورة خلال سنة 2023 الأنشطة التالية:

أولاً: الأعمال المنجزة بمصلحة الموارد البشرية

تتولى مصلحة الموارد البشرية التصرف في المسار المهني لأعوان الهيئة منذ الانتداب وإلى غاية الانقطاع النهائي عن العمل لأي سبب من الأسباب (التقاعد، انتهاء التعاقد، العزل...)، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الأخرى على غرار المساهمة في إعداد الإطار المرجعي لتنظيم التصرف الإداري والتقارير ذات الصلة بالعمل وغيرها.

1. إعداد المقررات ذات الصلة بالعمل الإداري

في هذا الإطار، سهرت إدارة الشؤون الإدارية على إعداد وصياغة القرارات والمقررات التالية:

- القرار المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 المتعلق بتفويض حق الإمضاء،
- مقرر اللجنة الطبية،
- مقررات التصرف في الخزينة،
- قرارات التسمية في الخطط الوظيفية،

- مُقرّر العمل عن بُعد: تبعا لمذكرة العمل الخاصة بإجراءات العمل الظرفي عن بُعد الصادرة بتاريخ 19 جوان 2023، تولّت إدارة الشؤون الإدارية وبصفة استثنائية إعداد مُقرّر يتعلّق بالترخيص للعمل عن بُعد وبصفة ظرفية لأحد إدارات الهيئة،
- إعداد التراخيص للتدريس أو التكوين،
- مُقرّرات إسناد منحة الديوان،
- مُقرّرات النُقل الداخلية،
- مُقرّرات فسخ العقود مُحددة المدّة،
- المقرّرات الخاصة بالعقوبات التأديبية.

2. التصرف في الموارد البشرية للهيئة

تولّت إدارة الشؤون الادارية بالتنسيق مع مُختلف هياكل الإدارة المركزية والإدارات الفرعية للانتخابات تنفيذ السياسة العامة للتصرف في الموارد البشرية، وخاصة تلك المتعلقة بالتصرف في الحياة المهنية للأعوان، حيث بلغ العدد الجملي للأعوان المباشرين بالهيئة 273 عوناً، وذلك سنة 2023، علماً وأنّ العدد الجملي للأعوان قد استقرّ في نهاية السنة (ديسمبر 2023) في حدود 270، تبعا لاستقالة عونيّن وشطب أحدهم. وعموماً، يتوزّع مجموع أعوان الهيئة حسب مراكز العمل خلال سنة 2023 طبقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

النسبة المئوية	العدد الجملي للأعوان حسب مراكز العمل	عدد الأعوان	الوضعية الإدارية	مركز العمل
32,6%	89	87	الأعوان المباشرون	الإدارة
		2	الأعوان المغادرون	المركزية
67,4%	184	183	الأعوان المباشرون	الإدارات
		1	الأعوان المغادرون	الفرعية
100%	273 (94 من الإناث و179 من الذكور)	المجموع		

ويتوزّع مجموع أعوان الهيئة حسب السنّ تبعا لما يلي:

- أقلّ من 40 سنة: 81 عون،
- من 40 سنة فما فوق: 192 عوناً.

كما يتوزّع مجموع أعوان الهيئة حسب الأسلاك وفقاً لبيانات الجدول الموالي:

المجموع	سلك أعوان التنفيذ	سلك أعوان التسيير	سلك الإطارات	التعيين
89 (%100)	25 (%28.09)	8 (%8.99)	56 (%62.92)	الإدارة المركزية
184 (%100)	128 (%69.57)	3 (%1.63)	53 (%28.8)	الإدارات الفرعية
273 (%100)	153 (%56.04)	11 (%4.03)	109 (%39.93)	المجموع

وتبعا للنقص الكبير في الموارد البشرية الذي تشهده الهيئة في العديد من الاختصاصات نتيجة مُغادرة العديد من الكفاءات وتجميد عمليّة الانتداب، فقد عملت إدارة الشؤون الإدارية خلال سنة 2023 على ضبط حاجياتها الفعلية بكلّ دقة لسدّ الشغورات الحاصلة في عديد الخطط مركزيًا وجهويًا، وقامت الهيئة تبعا لذلك بفتح باب المناظرات الخارجية للانتداب في عدّة خطط بعنوان سنة 2023.

أ. الانتدابات وتسديد الشغورات وأعمال إدارية أخرى

• الإلحاق وإنهاء الإلحاق

○ الإلحاق

تولت الهيئة اعتماد آلية الإلحاق المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016. وفي هذا الإطار عملت الهيئة على تغطية حاجياتها من الكفاءات والخبرات وسدّ الشغورات ببعض الإدارات الفرعية والإدارة المركزية من خلال اعتماد آلية الإلحاق، حيث تمّ في هذا الإطار فتح مناظرة خارجية للانتداب عن طريق الإلحاق بتاريخ 29 أوت 2023 في الخطط التالية:

- متصرف-رئيس المصلحة الجهوية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالإدارات الفرعية بكلّ من نابل 1 وسوسة وتطاوين وقبلي والقيروان والكاف،
- تقني سامي في الإعلامية بالإدارة المركزية،
- تقني سامي في الجغرفة الرقمية بالإدارة المركزية،
- متصرف-رئيس مصلحة الأجور والمرتبّات بالإدارة المركزية.

وتبعا لاستيفاء إجراءات التناظر، تمّ سدّ الشغور الحاصل في خطة رئيس المصلحة الجهوية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالإدارات الفرعية بكلّ من نابل 1 وسوسة وقبلي، في حين أنّ بقية الخطط لم تكن مثمرة. كما تمّ تدعيم الموارد البشرية، بالإدارتين المركزيّتين المُوَاليتين بإطارات سامية في صيغة إلحاق:

- الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي،
- الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء.

وإجمالاً، فقد بلغ العدد الجملي للأعوان الملحقين لدى الهيئة 13 عوناً، من بينهم 6 أعوان بالإدارة المركزية.

○ إنهاء الإلحاق

تمّ إنهاء إلحاق إطار لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ودعوته للعمل بالإدارة المركزية.

• العزل والاستقالات

تمّ في هذا الإطار إتمام إجراءات شطب عونين مترسّمين تبعا لقبول استقالتهم. كما تولّت الهيئة إتمام إجراءات عزل عون بالهيئة إثر قرار مجلس التأديب.

• عقود إسداء الخدمات

نظرا لخصوصية المهام الموكلة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتبعاً لمصادقة مجلس الهيئة على انتداب أعوان في إطار عقود إسداء خدمات، تولّت إدارة الشؤون الادارية إتمام إجراءات التعاقد مع مسدي خدمات لتدعيم الموارد البشرية وتم تكليفهم بالإدارات والمهام التالية:

- مسدي خدمات مُلحق صحفي بديوان مجلس الهيئة بداية من 1 أكتوبر 2023،
- مسدي خدمات مكلف بمدير ديوان مجلس الهيئة (تجديد العقد).

• الإحالة على التقاعد

تولّت إدارة الشؤون الإدارية إتمام الإجراءات الخاصة بالإحالة على التقاعد من أجل بلوغ السنّ القانونية بعنوان سنة 2023-2024 لفائدة 3 أعوان خدمات من الصنف 2 بكلّ من الإدارة المركزية والإدارتين الفرعيتين للانتخابات بالمنستير والقيروان وإرسالها إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الأجل القانونية لإتمام الإجراءات وإنجاز قرارات في الغرض والمصادقة عليها من قبل رئيس الهيئة.

ب. التصرف في المسار المهني للأعوان

• الملفات الإدارية للأعوان المباشرين بالهيئة

تبعاً لمباشرة الأعوان المنتدبين للعمل بالهيئة تمّ استكمال تكوين الملفات الإدارية الخاصة بهم طبقاً للترتيب الجاري بها العمل ووفقاً للمطبوعات المقيّسة والمرقّمة المعمول بها والعمل على تحيينها بصفة دورية.

• التصرف في العطل ومتابعة الحضور والمواظبة

يتمّ التصرف في العطل المُخوّلة للأعوان المباشرين بصفة يدوية، إلى حين إتمام إجراءات تركيز المنظومة الخاصة بالتصرف في الموارد البشرية، حيث تتولّى مصلحة الموارد البشرية اعتماد قواعد التصرف في العطل بمقتضى مذكرة العمل المتعلقة بضبط قواعد التصرف في العطل وطبقاً للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة. وفي هذا الإطار تمّ القيام بما يلي:

- إعداد قرارات إسناد عُطل الاستراحة السنوية وعطل المرض العادي وعطل الولادة والأمومة والعطل الاستثنائية،
- إعداد قرارات تأجيل العطل السنوية للاستراحة وعرضها على الإمضاء،
- إعداد قرارات الغيابات غير الشرعية،
- متابعة الحضور وإنجاز قائمة في المتغيّرات الشهرية.

• المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد

تمّ تحيين الوضعيات العائلية للأعوان المباشرين بالهيئة بناءً على تصاريح بتحيين الحالة العائلية تكون مُرفقة بالمؤيّدات، وذلك طبقاً للنموذج المقيّس المعتمد، حيث يتمّ صرف هذه المنحة من ميزانية الهيئة طبقاً للتشريع الجاري به العمل.

• إسناد الأعداد المهنية وأعداد منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر

تولّت إدارة الشؤون الإدارية إنجاز بطاقات إسناد الأعداد المهنية للأعوان طبقاً للأنموذج المصادق عليه وبناءً على معايير التقييم الواردة بها، وتمت إحالتها إلى الرؤساء المباشرين للأعوان طبقاً للتراتب والإجراءات المعمول بها في هذا الإطار. كما تولّت مصلحة الموارد البشرية بالإدارة المذكورة إتمام إجراءات إسناد أعداد منحة الإنتاج المخوّلة للأعوان ومنحة الشهر الثالث وفقاً للإجراءات المعمول بها.

• إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها

تمّ في هذا الإطار تطبيق أحكام القرار عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020 المتعلّق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقّة بموجبها، وتولّت إدارة الشؤون الإدارية في هذا الصدد إعداد ما يقارب ثلاثين مقرر تسمية في خطط وظيفية مختلفة. ومن ذلك إسناد الدرجة الاستثنائية لخطّة رئيس مصلحة والدرجة الاستثنائية لخطّة مدير والدرجة الاستثنائية لخطّة مدير مركزي. وعموماً، فقد بلغ عدد الأعوان المكلفين بخطط وظيفية خلال سنة 2023 قرابة 91 إطاراً موزعين طبقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

الخطّة الوظيفية	عدد الأعوان	النسبة المئوية
مدير مركزي درجة استثنائية	1	1,1%
مدير مركزي	3	3,3%
مدير درجة استثنائية	16	17,58%
مدير	20	21,98%
رئيس مصلحة درجة استثنائية	5	5,49%
رئيس مصلحة	45	49,45%
رئيس قسم	1	1,1%
المجموع	91	100%

• التثبّت من الشهادات العلمية لأعوان الهيئة

تبعاً لصدور الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليّات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العموميّة وسائر الهياكل العموميّة الأخرى المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021، قامت المصالح المختصة بالهيئة باستيفاء إجراءات التثبّت من صحّة الشهادات العلمية لكافة أعوان الهيئة عن طريق إرسال جميع الشهادات العلميّة مرفقة بقائمة اسميّة في الغرض إلى الهياكل المعنية لإجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّ إنجازها خلال الفترة المذكورة.

• التأديب

عملاً بالأحكام المضمّنة بالنظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وخاصة العنوان السابع منه المتعلّق بالتأديب، تولّت إدارة الشؤون الإدارية متابعة ملقّات التأديب وإنجاز القرارات الصادرة عن رئيس الهيئة تبعاً لمجالس التأديب الملتزمة بعنوان سنة 2023، وتوزّعت العقوبات التأديبيّة

المتخذة في شأن عددٍ من الأعوان بين عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في التذكير بالامتثال وعقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في العزل. وتولّت مصلحة الموارد البشرية إدراج العقوبات ومراجع القرارات بالمنظومة المندمجة للتصرف في الموارد البشرية لحفظها واستخراجها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

• النُّقْل

قامت إدارة الشؤون الإدارية بإعداد قرارات نُقِلَ داخلية للأعوان على إثر قرار الحراك الوظيفي وتبعا لقرارات رئيس الهيئة أو بناءً على طلب المعنيين بالأمر في حدود خمس مقرّرات نُقِلَ داخلية خلال سنة 2023.

• إعداد تراخيص التدريس

تمّ في هذا الإطار إعداد قرار ترخيص للتدريس لأحد إطارات الهيئة وذلك طبقاً للتراتب الجاري بها العمل.

ثانياً: الأعمال المنجزة بمصلحة الأجور والمرتبّات

1. التصرف في الأجور والمرتبّات والمنح

تتعلّق نفقات التأجير بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جزءها المتعلّق بالتسيير بما يلي:

- تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة طبقاً لأحكام الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية،
- تأجير الأعوان طبقاً لشبكة الأجور الملحقّة بالنظام الأساسي الخاصّ المصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 المؤرخ في 26 أوت 2016.

وقد بلغت نفقات التأجير والمنح التي تمّ صرفها لفائدة مستحقّيها خلال سنة 2023 قرابة الـ 10.43 مليون دينار دون اعتبار المساهمات الاجتماعية موزعة كما يلي:

العدد	الكلفة بالدينار	الصنف
9	586 227	نفقات تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة
273	9 853 084	نفقات تأجير أعوان الهيئة
292	10 439 311	المجموع العام

وتولّت مصلحة الأجور والمرتبّات القيام بما يلي:

- احتساب قيمة الفوائض وهامش الربح المدفوع في إطار عقود المراجعة خلال سنة 2022 المعنية بالطرح بعنوان القروض المتعلّقة باقتناء أو ببناء محلّ مُعَدٍّ للسكنى طبقاً للفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- احتساب الامتيازات الجبائية المتعلّقة بعقود التأمين على الحياة،
- احتساب منحة العمل الليلي لفائدة أعوان الحراسة،
- احتساب منحة السياقة الخاصة بأعوان السياقة،
- احتساب الزيادة في الأجور المقرّرة في القطاع العام لسنوات 2023 و2024 و2025،

- إعداد الأجور والتثبت فيها.

وفي هذا الإطار يتعين الإشارة إلى أنّ مصلحة الأجور والمرتبات تتولّى إعداد قوائم أجور مُتنوّعة حسب أنظمة الصناديق الاجتماعية التي ينضوي تحتها أعوان الهيئة (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، بالإضافة إلى أجور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلس الهيئة.

أ. أجور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم بالهيئة أجوراً تُصرف لهم من ميزانية الهيئة استناداً إلى المقتضيات الواردة بالفصل 17 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتُنظر بأجرة وزير بالنسبة لرئيسها طبقاً لأحكام الأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 المتعلق بضبط المرتب الشهري والامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة ولجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته. أمّا بالنسبة للمُنح والامتيازات المخولة لأعضاء مجلس الهيئة فإنّها تخضع لأحكام الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 الذي تولّى تعديل ضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ابتداءً من 28 جوان 2022. وفي هذا الإطار تتولّى مصلحة الأجور والمرتبات إعداد قوائم الأجور الشهرية والتثبت فيها قبل إحالتها إلى إدارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون المحاسبية للإذن بالصّرف والخلاص طبقاً لروزنامة صرف الأجور.

ب. أجور الأعوان الملحقين لدى الهيئة

تولّت مصلحة الأجور والمرتبات خلال سنة 2023 القيام بما يلي:

- إعداد وتحيين مُقرّرات ضبط المرتبات بالنسبة إلى الأعوان الملحقين لدى الهيئة، وذلك حسب الصيغة التي يختارها المعني بالأمر عملاً بمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 8 لسنة 1995. وفي صورة إبداء رغبته في الانتفاع بسُلم الأجور الخاصّ بالهيئة، يتمّ ترتيب المعني بالأمر في خِطة من الخِطط المنصوص عليها بجدول تصنيف الخِطط تناسب ومؤهلاته العلمية والمهنية وذلك في ما يخصّ التأجير فقط،
- التثبت من صحّة إدراج البيانات بالتطبيق الإعلامية للتصرف في الأجور،
- تحيين مُقرّرات ضبط المرتبات في صورة الزيادة العامة في الأجور المقرّرة بالقطاع العام أو تمتّع العون الملحق بتدرّج أو ترقية في إدارته الأصلية بناءً على نُسخٍ مُطابقة للأصل من تلك القرارات تتمّ إحالتها إلى إدارة الشؤون الإدارية،
- التثبت من العمل المنجز للأعوان المعنيين،
- إعداد قوائم الأجور البيضاء والتثبت فيها،
- إعداد قوائم الأجور الشهرية النهائية والمصادقة عليها.

ت. أجور الأعوان القارين

في إطار إعداد الأجور الشهرية للأعوان القارين، تتولّى مصلحة الأجور والمرتبات شهرياً التثبت من قاعدة العمل المنجز ومعالجة قوائم التأجير الشهرية البيضاء وإصلاحها قبل المصادقة على القوائم

النهائية للأجور، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الموارد البشرية في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي لها أثر على احتساب الأجر (الغيابات، الانقطاعات...).

2. أعمال و أنشطة أخرى

أ. تصفية الاقتطاعات والخصومات

تمّ صرف الاقتطاعات من أجور الأعوان الملحقين والمعنيين لفائدة الوداديات والهياكل النقابية وغيرها من المؤسسات المعنية، وذلك بعد إتمام إجراءات الحصول على مُعرفات الهوية البنكية أو البريدية الخاصة بهم.

ب. إعداد التصاريح الشهرية المتعلقة بالمساهمات لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

تولّت مصلحة الأجور والمرتبّات خلال سنة 2023 إعداد الكشوفات الشهرية طبقاً للنموذج المعتمد وإحالتها لمصالح الصندوق مُرفقة بوسيلة الخلاص (صكوك بريدية أو بنكية، أذون بالتحويل...).

ت. إعداد التصاريح الثلاثية المتعلقة بالمساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2023، تولّت مصلحة الأجور والمرتبّات بصفة دورية وكلّ ثلاثة أشهر إعداد التصاريح بالمساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للمحاسبة الممسوكة بالهيئة وإيداعها بمصالح الصندوق مُرفقة بوسيلة الخلاص (الصكّ والقرص المغناطيسي).

ث. استخراج الوثائق ذات الصبغة المالية المعتمدة حالياً بالهيئة

تتولّى مصلحة الأجور والمرتبّات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية بناءً على طلب مُسبق إعداد واستخراج الوثائق الإدارية المطلوبة، على غرار بطاقات الخلاص الشهرية وبطاقة الأجر السنوي والحجز على الدخل وغيرها لفائدة طالبيها بعد عرضها على الإمضاء.

ج. التراخيص المتعلقة باستعمال سيّارات المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية

تتولّى مصلحة الأجور والمرتبّات إعداد مشاريع قرارات إسناد سيّارات المصلحة المستغلّة بصفة ثانوية لأغراض شخصية والتقارير المعلّلة الخاصّة بها وإحالتها إلى المصالح المعنية قصد إمضاءها. كما حرصت على متابعة آجال صلوحيّة القرارات المُسندة وإعداد مشاريع قرارات التجديد، وذلك بالتنسيق مع مُختلف الهياكل المعنية الأخرى على غرار مصلحة البناءات ووسائل النقل وإدارتي الشؤون المالية والشؤون المحاسبية.

وفي جانب آخر، تولّت إدارة الشؤون الإدارية إنجاز عددٍ من الأعمال الأخرى في علاقتها بهياكل الرقابة، لا سيّما فرق الرقابة برئاسة الحكومة في إطار مهامها المتعلقة بالتثبت في الانتدابات ومُراقبي الحسابات، حيث حرصت على موافاة تلك الهياكل بجميع الملقّات والوثائق ومُذكّرات العمل المطلوبة، وذلك تأمينا لحسن سير مهامهم الرقابية على التصرّف الإداري والمالي للهيئة في أحسن الظروف. بالإضافة إلى ذلك، تمّت الإجابة عن جميع الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالتصرّف الإداري بالهيئة وبالمهام ذات النظر.

الفرع الثاني: الجانب المالي والمحاسبي وأعمال المراقب المالي

أولاً: الجانب المالي

طبقاً لأحكام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020، المنقح والمتمّم للقرار عدد 6 لسنة 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة، تتمثل مهام إدارة الشؤون المالية في ما يلي:

- إعداد وتنفيذ التوجّهات الاستراتيجية للهيئة في مجال التصرف المالي،
 - العمل على التوازن المالي للهيئة وعلى جودة أدائها لمهامها،
 - السهر على حسن تنفيذ العمليات المالية وإجراء الرقابة عليها.
- ويتولّى تسييرها مدير وتتكوّن من مصلحتين:
- مصلحة التصرف في الدفعات ويسيرها رئيس مصلحة،
 - مصلحة التصرف في الخزينة ويسيرها رئيس مصلحة.
- وفي هذا الإطار أنجزت الإدارة المذكورة خلال سنة 2023 الأنشطة التالية:

1. تنفيذ ميزانية الهيئة

- تأدية النفقات المتعلقة بالتسيير العادي للهيئة والمتمثلة في:
 - نفقات التأجير،
 - نفقات وسائل المصالح،
 - نفقات التدخّلات.
- تأدية النفقات المتعلقة بالاستفتاء وانتخابات مجلس نواب الشعب لسنتي 2022 و2023، حيث واصلت إدارة الشؤون المالية سنة 2023 خلاص تعهّدات الهيئة بعنوان تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 والدورة الأولى من انتخابات مجلس نواب الشعب التي أُجريت يوم 17 ديسمبر 2022، إضافة إلى التعهّدات المتعلقة بالدورة الثانية التي أُجريت يوم 29 جانفي 2023،
- تأدية النفقات المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023.
- ولتأدية مُختلف هذه النفقات، تتولّى إدارة الشؤون المالية التثبّت من:
 - توفر الوثائق اللازمة،
 - مدى مطابقة العمل المنجز لطلبات التزوّد،
 - مدى احترام الشروط التعاقدية، وخاصة في ما يتعلق بأجال التسليم،
 - تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل.
- ويتمّ على إثر ذلك إعداد وثائق الصّرف المتمثلة في أذون الصّرف وأذون التحويل وشهادات الخصم من المورد.

- مواصلة تصفية الديون المتخلّدة بذمة هيئة 2011 حيث تمّ سنة 2014 رصد اعتمادات بلغت 2967370 د لخلاص هذه الديون، وتمّ إلى حدود سنة 2023 خلاص مبلغ قدره 2825314 د.
- مُتابعة حسابات المزوّدين ومُتابعة عمليات الخلاص من خلال مُقاربة جدول عمليات الخلاص مع كشف الحساب البنكي بصفة أسبوعية.

2. تركيز المنظومة المندمجة

تطبيقًا لتوصيات الخبراء الذين تمّ تعيينهم تبعًا للإذن على عريضة الذي قامت به الهيئة، تولّت إدارة الشؤون المالية ضبط كلّ النقائص المتعلقة بواجهات المالية بالمنظومة المندمجة وإحالتها إلى المزود، حيث تمّ الشروع في معالجة تلك النقائص، إضافة إلى تحسين بعض الوظائف بالمنظومة. وفي إطار توجّه الهيئة نحو دعم لا مركزيّة العمل الإداري وتحسين أداء الإدارات الفرعية للانتخابات، أشرفت إدارة الشؤون المالية خلال شهر أوت 2023 على دورة تكوينيّة عن بُعد لفائدة رؤساء المصالح الإداريّة والماليّة بالإدارات الفرعية حول استغلال واجهات المالية بالمنظومة المندمجة. وشمل التكوين جانبًا نظريًا حول مُختلف المفاهيم الماليّة والتصرّف في الميزانيّة وجانبًا تطبيقيًا حول استعمال واجهات المالية بالمنظومة المندمجة واندماجها مع واجهات المحاسبة (كيفية إدراج الفواتير بالمنظومة وتبويبها بالميزانيّة ومعالجة وثائق الصّرف والنفقات المنجزة عن طريق الخزينة. كما حرصت إدارة الشؤون المالية على مرافقة المستفيدين من هذه الدورة التكوينية بعد انتهائها.

وعُموماً، فقد تمّ إدراج كلّ العمليّات الماليّة الخاصّة بالإدارات الفرعية بعنوان سنة 2023 بالمنظومة المندمجة، وتمّ التخلّي بالتالي عن المعالجة اليدويّة لهذه العمليّات.

3. تحسين وسائل العمل

في إطار تحسين وتطوير وسائل العمل والاستفادة من الخدمات الإداريّة عن بُعد، تولّت إدارة الشؤون المالية خلال سنتيّ 2022 و2023 فتح حسابات باسم الهيئة بمُختلف المنصّات الإلكترونيّة للخدمات الإداريّة عن بُعد، حيث تتولّى الهيئة حاليًا إنجاز الأعمال الإداريّة عن بُعد:

- التصريح الشهري بالأداءات وخصامه،
- التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخصامه،
- التصرف في حسابات الأعوان بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
- التصرف في الوقود،
- خلاص الأجور،
- خلاص معالم الفحص الفني للسيّارات،
- استخراج السّجل التجاري،
- استخلاص معالم الطريق السيّارة.

4. التصرف في الخزينة

- تتولّى إدارة الشؤون المالية مسك خزينة الإدارة المركزيّة التي تشمل خزينة القيم النقديّة وحساب الهيئة بمنظومة AGILIS للتصرف في الوقود،
- تتمّ تأدية النفقات نقداً طبقاً للإجراءات المضمّنة بالمذكرة المؤرّخة في 3 جوان 2015،
- يتضمّن حساب AGILIS حساباً رئيسيّاً وآخر ثانويّاً للتصرف في الوقود الخاصّ بسيّارات المصلحة،
- يتمّ إسناد حصص الوقود الخاصّة بالخطط الوظيفيّة طبقاً للقرار عدد 31 لسنة 2020 المتعلّق بشروط إسناد الخطط الوظيفيّة والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقّة بموجبها،

- يتم توزيع الوقود لفائدة سيارات المصلحة استنادا إلى طلبات تزود صادرة عن الجهات الإدارية المعنية بالهيئة مركزيًا وجهويًا.

5. متابعة تنفيذ ميزانية الهيئة

واصلت إدارة الشؤون المالية خلال سنة 2023 إنجاز جداول متابعة تنفيذ ميزانية الهيئة لسنة 2022 في جزئها المتعلق بالتسيير العادي، إضافة إلى متابعة ميزانية الهيئة الخاصة باستفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بدورتها. وفي هذا الإطار، سهرت إدارة الشؤون المالية على إنجاز ما يلي:

- تجميع المعطيات المالية من الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج،
- التثبت من المعطيات بالتنسيق مع إدارة الشؤون المحاسبية وتبويب النفقات المنجزة بالميزانية،
- إعداد جداول متابعة الميزانية ومقترحات إعادة التبويب.

6. مسك الحسابات البنكية للهيئة ومتابعتها

تمتلك الهيئة ثلاثة حسابات بنكية على المستوى المركزي و27 حسابا بريديا على مستوى الإدارات الفرعية. وتتولى إدارة الشؤون المالية مسك حسابات الإدارة المركزية ومتابعة العمليات المالية المنجزة على هذه الحسابات بصفة يومية. ويتم تمويل حسابات الإدارات الفرعية بعد تلقي طلبات في الغرض من قبل هذه الإدارات مصحوبة وجوبا بكشف الحساب البريدي وجدول النفقات التقديرية المزمع إنجازها. وفي جانب آخر، حرصت الإدارة المذكورة على التنسيق مع مراقبي الحسابات في إطار أعمال الرقابة على التصرف الإداري والمالي بعنوان سنة 2022.

ثانيا: الجانب المحاسبي

طبقا لأحكام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020، المنقح والمتمّم للقرار عدد 6 لسنة 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة، تتمثل مهام إدارة الشؤون المحاسبية في ما يلي:

- السهر على تطبيق القواعد القانونية الجاري بها العمل بخصوص كلّ العمليات التي تنجزها الهيئة،
- السهر على تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية للهيئة في مجال التصرف المحاسبي،
- مسك محاسبة مشروعة وقانونية للهيئة،
- إعداد القوائم المالية طبقا للقواعد الشكلية والأصلية المعتمدة وتوفير المعلومات المحاسبية،
- القيام بكلّ الإجراءات الضرورية للمحافظة على ممتلكات الهيئة.

ويتولى تسييرها مدير وتتكوّن من مصلحتين:

- مصلحتها المحاسبة ويسيرها رئيس مصلحة،
- مصلحة الرقابة والتقارير ويسيرها رئيس مصلحة.

وفي هذا الإطار أنجزت الإدارة المذكورة خلال سنة 2023 الأنشطة التالية:

1. إنجاز الأعمال المحاسبية في إطار إعداد التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022

عملا بأحكام الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022، تعرض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حساباتها المالية على مُراقبي حسابات مُرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يُعيّنها مجلس الهيئة طبقاً للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويُصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ويُعرض التقرير على الجهات المعنية للمصادقة عليه ويُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية. وفي هذا الإطار تولّت إدارة الشؤون المحاسبية بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية وضع برنامج عمل يهدف إلى إعداد التقرير المالي لسنة 2022 في آجاله القانونية حيث تمّ:

- استكمال تجميع الوثائق المحاسبية الخاصة بتصرف سنة 2022 من الهيئات الفرعية بالداخل،
- تقسيم الأنشطة بين أعوان الإدارة وضبط آجالها،
- إعداد القوائم المالية الوقتية الخاصة بسنة 2022 وعرضها على مجلس الهيئة قصد المصادقة عليها،
- عرض القوائم المالية الوقتية الخاصة بسنة 2022، بعد مصادقة مجلس الهيئة عليها، على مراقبي الحسابات لإبداء ملاحظاتهم حول صديقيتها وانتظامها.

كما تولّت إدارة الشؤون المحاسبية بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية مناقشة هذه الملاحظات مع مُراقبي الحسابات واعتمادها لإعداد القوائم المالية النهائية للفترة المحاسبية الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2022 وفق قواعد ومعايير نظام المحاسبة للمؤسسات المصادق عليه بالقانون 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996. وتتكوّن القوائم المالية من:

- الوضعية المالية،
- قائمة الأعباء والإيرادات،
- جدول التدفّقات النقدية،
- الإيضاحات حول القوائم المالية.

وعلى إثر ذلك، استكملت إدارة الشؤون المحاسبية بالتعاون مع إدارة الشؤون المالية إعداد التقرير المالي وتمّ عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه ومن ثمة إحالته إلى الجهات المعنية طبقاً للقانون.

2. مسك وتجميع المحاسبة العامة للهيئة بعنوان سنة 2023

تسهر إدارة الشؤون المحاسبية بهذا الخصوص على استيفاء العمليات الآتي بيانها:

- تجميع الوثائق المحاسبية الخاصة بسنة 2023 وتقييدها محاسبياً بعد التثبت من مدى مُطابقتها للمعايير والاجراءات الجاري بها العمل،
- تنظيم الوثائق المحاسبية طبقاً للإجراءات المحاسبية المعمول بها،

- التدقيق في الأرصدة المحاسبية والتثبت من مصداقيتها،
- المقاربة بين الجرد المادي لخزينة الهيئة المركزية والهيئات الفرعية والأرصدة المحاسبية،
- إعداد جداول الاستهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية،
- إعداد قائمة في المدّخرات وتسجيلها محاسبياً وعرضها في القوائم المالية الوقتية التي يُصادق عليها مجلس الهيئة قبل عرضها على مراقبي الحسابات،
- إعداد قائمة في التعهدات خارج الموازنة خاصة الضمانات البنكية المقدمة من قبل المزوّدين عند مشاركتهم في طلبات عروض الهيئة،
- تقييم المخزونات في آخر السنة وتقييمها محاسبياً بطريقة التناوب طبقاً للمعيار المحاسبي عدد 4،
- اعتماد مخطّط محاسبي يعتمد على المحاسبة حسب الأهداف،
- إعداد المقاربات البنكية شهرياً بعنوان سنة 2022،
- إعداد التصاريح الشهرية لسنة 2023 وذلك بعد تجميع كافّة الوثائق المتعلقة بالخصم من المورد من الإدارات الفرعية للانتخابات بالداخل،
- اعتماد المعيار المحاسبي عدد 45 المتعلق بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات غير الربحية كمرجع لإعداد القوائم المالية لسنة 2023،
- توزيع مهام العمل بين جميع أعوان الإدارة ومُتابعة كلّ الأعمال المنجزة،
- تجميع كلّ الوثائق المحاسبية وترتيبها تسلسلياً والتثبت منها وتسجيلها محاسبياً لأكثر من 78 وحدة بالداخل والخارج (الإدارة المركزية، 27 هيئة فرعية بالداخل، 53 قنصلية وسفارة بالخارج)،
- مُتابعة الأرصدة البنكية بالخارج بالعملة الأجنبية وبالدينار التونسي وغلق هذه الحسابات واسترجاع مبالغ الأرصدة المتبقية بها،
- التثبت من كلّ الأرصدة المحاسبية (تأجير، مُزوّدون...)،
- الحرص على تجميع وتسجيل جميع التنفقات الخاصة بالانتخابات والتي لم يتمّ خلاصها في موفي سنة 2022،
- التثبت من الأرصدة المحاسبية لخزائن الهيئات الفرعية ومُقارنتها بالجرد المادي للخزينة.

3. التكوين

- أشرفت إدارة الشؤون المحاسبية خلال سنة 2023 على دورة تكوينية عن بُعد لفائدة رؤساء المصالح الإدارية والمالية بالإدارات الفرعية للانتخابات حول استغلال واجهات المحاسبة بالمنظومة المندمجة، حيث شملت هذه الدورة التكوينية المحاور التالية:
- كيفية إدراج العمليات المحاسبية بالمنظومة المندمجة،
- كيفية استعمال المنظومة المندمجة بخصوص محاسبة الخزينة باعتماد نماذج تطبيقية،
- كيفية استعمال المنظومة المندمجة بخصوص التعهّدات المحاسبية باعتماد نماذج تطبيقية،
- كيفية استعمال المنظومة المندمجة بخصوص عمليات الخلاص بالحساب البريدي الجاري باعتماد نماذج تطبيقية،
- نماذج تطبيقية حول ترابط واندماج واجهات المحاسبة مع واجهات المالية.

4. أعمال مُختلفة

- الإجابة عن الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية لمراقبي الحسابات،
- متابعة تنفيذ خلاص الديون الراجعة لهيئة 2011 والتي تمّ على ضوءها إعداد محضر جلسة وزارية بتاريخ 14 أبريل 2014 يتعلّق بكيفية تصفية هذه الديون.

ثالثًا: أعمال المراقب المالي

طبقا بأحكام الفقرة الأخيرة (جديدة) من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020، المنقّح والمتمّم للقرار عدد 6 لسنة 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة، يُلحق مباشرة بالمدير المركزي للمصالح المشتركة مُراقب مالي يُكلّف بالإشراف على إعداد الميزانية ومتابعة ومراقبة تنفيذها وإعداد التقارير والتحليل حول الكلفة ومساندة الإدارات الفرعية من الناحية المالية والتنسيق بين الإدارة المركزية للمصالح المشتركة وبقية الإدارات المركزية. وقد تعهّد المراقب المالي خلال سنة 2023 بالقيام بما يلي:

1. متابعة تطوّر تنفيذ ميزانية الهيئة لسنة 2023

في إطار تطوير عمل الهيئة ورقمنة خدماتها تمّ خلال شهر أوت 2023 تكوين رؤساء المصالح الإدارية والمالية بالإدارات الفرعية من قبل القائمين على إدارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون المحاسبية بالتنسيق مع المراقب المالي لإدراج جميع الدفوعات المالية وربطها ببندود الميزانية، وذلك ضمانا للمبادئ العامة لتنفيذ الميزانية وحرصا على إضفاء الشفافية والمصداقية وتسجيل كافة النفقات وتيسير عملية تقييدها وتبويبها حسب الميزانية عبر المنظومة المعلوماتية المندمجة، وتمّ الاستغناء بصفة تدريجية عن جداول EXCEL التي كانت مُعتمدة لتجميع كافة المعطيات المتعلقة بالميزانية شهريًا.

وفي إطار حُسن متابعة تنفيذ الميزانية، تمّ العمل على تحديث عمليّات المراقبة المالية من خلال السهر على متابعة الأذون بالتزوّد والموافقة على الفصل المتعلّق بالنفقة، حيث تُمكن هذه الآلية من التفتّح بصفة حينية ومُسبقة لتوفّر الموارد وتجنّب العجز في فصول الميزانية، إلى جانب حُسن توظيف وترشيد جميع النفقات والتقيّد بأقسام النفقات وتأمين حسن ارتباطها بموضوع النفقة (ميزانية التسيير-ميزانية انتخابات أعضاء المجالس المحلية وغيرها).

وفي الباب المتعلّق بمساندة الإدارات الفرعية في الجانب المالي، تمّ توفير الدعم والإسناد طيلة المسار الانتخابي ضمانا لحُسن تبويب نفقات الإدارات الفرعية والحرص على تبويب ما تعلّق منها بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في القسم الخاص بها واحترام المراحل الانتخابية في تسجيل النفقات (تحيين التسجيل-قبول الترشّحات-مراقبة الحملة-الاقتراع والفرز).

وحرصا على مزيد ترشيد النفقات، فقد تمّت صياغة مُذكّرات عمل لتوحيد الإجراءات طيلة المسار الانتخابي المتعلّق بأعضاء المجالس المحلية، وهي توالي:

- مذكرة العمل عدد 23/12 المؤرخة في 12 جوان 2023 حول إجراءات التصرف في الخزينة،
- مذكرة العمل عدد 23/19 المؤرخة في 26 سبتمبر 2023 حول تزويد السيارات الإدارية بالمحروقات،
- مذكرة العمل عدد 24 لسنة 2023 المؤرخة في 13 أكتوبر 2023 المتعلقة بإقرار إجراءات التصرف في خزائن الهيئات الفرعية خلال فترة التحيين وقبول الترشيحات،
- مذكرة العمل عدد 23/28 المؤرخة في 20 أكتوبر 2023 حول إجراءات الإعاشة خلال فترة التكوين وفترة قبول الترشيحات،
- مذكرة العمل عدد 23/37 المؤرخة في 20 نوفمبر 2023 حول تزويد السيارات التي تم تسخيرها من الإدارات العمومية بالمحروقات بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
- مذكرة العمل عدد 23/45 المؤرخة في 8 ديسمبر 2023 حول التصرف في خزائن الهيئات الفرعية خلال باقي مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023،
- مذكرة العمل عدد 23/46 المؤرخة في 8 ديسمبر 2023 حول إجراءات الإعاشة خلال فترة تكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع الخاصة بانتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023،
- مذكرة العمل عدد 23/50 المؤرخة في 21 ديسمبر 2023 حول إجراءات الإعاشة خلال أيام تجميع النتائج لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023.
- وفي ذات السياق، تم توجيه مراسلة إلى وزارة المالية بتاريخ 24 جويلية 2023 تحت عدد 1143/23 حول متابعة تنفيذ ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الأشهر الخمس الأولى لسنة 2023 تضمنت أساسا ما يلي:
- كشفًا محيّنًا لاعتمادات التأجير يُبرز الاعتمادات التي تم صرفها خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة،
- كشفًا محيّنًا لاعتمادات التأجير المنتظر صرفها خلال بقية السنة،
- الانعكاس المالي للتسميات في الخطط الوظيفية التي تم إنجازها خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة،
- الترقيات المنتظر إنجازها خلال بقية السنة والتي تم التعهد بها،
- الانعكاس المالي للإجراءات غير المبرمجة بميزانية 2023 والمتعلقة بحركة الأعوان (إحاقات، تقاعد مبكر، مغادرات اختيارية وغيرها)،
- كشفًا يبرز الإنجازات بعنوان نفقات التسيير خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة والمنتظر تحقيقها خلال بقية السنة،
- كشفًا يُبرز تطوّر نفقات الكراء السنوية لجميع المقرّات التي تستغلها الهيئة على وجه الكراء للثلاث سنوات الأخيرة 2021-2022-2023 مرفقا بنسخ من عقود كراء هذه المقرّات،
- كشفًا يُبرز مدى تقدّم الإنجاز المالي والمادي للمشاريع المتواصلة (الكلفة التقديرية، الكلفة المحيطة حسب الصنف، الدفوعات المنجزة إلى موفي سنة 2022، الدفوعات المنتظرة سنة 2023، تقديرات الدفوعات إلى ما بعد سنة 2023) مع ذكر الإشكاليات التي تعترض تقدّم إنجاز بعض المشاريع والحلول المقترحة،
- الوضعية المادية لأسطول النقل.

كما حرص المراقب المالي على تقديم مقترحات إلى مجلس الهيئة في إطار إعادة تبويب الميزانية المتعلقة بالجزء الخاص بالانتخابات والاستفتاءات، حيث تمت المصادقة بتاريخ 28 مارس 2024 على المقترح المتعلق بإعادة تبويب ميزانية انتخابات أعضاء المجالس المحلية، والموافقة تبعاً لذلك على تخصيص اعتمادات إضافية لعددٍ من الفصول عبر إعادة توزيع الاعتمادات من الفصول الأخرى نتيجة العجز المسجل فيها مقارنة بالاعتمادات التي تمّ رصدها، وذلك طبقاً لما تمّ تضمينه بالمدكرتين عدد 24/1189 و 24/1190 بتاريخ 26 مارس 2024.

2. إعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024

تمّ إعداد مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2024 في إطار مشروع برنامج متوسط المدى 2024-2025-2026 وتنفيذاً للمخطط الاستراتيجي الخماسي (2021-2024) الذي من المنتظر أن يمتدّ إلى سنة 2026. حيث تتمثل أهداف الهيئة للفترة القادمة في ما يلي:

- تطوير ودعم وظائف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في علاقة بتنظيم الانتخابات: التوثيق والاستفادة من الخبرة الانتخابية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤسسة آليات التواصل ودعم استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تطوير مهام الهيئة المرتبطة بالثقيف الانتخابي والديمقراطي،
- دعم القدرات البشرية والوسائل التنظيمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- ترسيخ التموقع المؤسسي وإشعاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يهدف الإعداد المحكم لمشروع الميزانية، تمّ الانطلاق من إنجازات سنة 2022 وما هو متوقع خلال سنة 2023 مع تحيينها وفقاً للحاجيات الجديدة وطبقاً للأهداف المذكورة أعلاه، حيث تم مراسلة جميع الإدارات المركزية والإدارات الفرعية لتجميع الحاجيات بناءً على جذاذات تم إعدادها للغرض. وكُلت هذه العملية بالمصادقة على ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024 إبّان جلسة مجلسها المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2023، وذلك بضبط نفقات التصرف والاستثمار بعنوان ذات السنة. وتمت مناقشة مشروع ميزانية الهيئة خلال جلسة عمل تمّ عقدها مع لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بتاريخ 8 نوفمبر 2023. وأخيراً، تمت المصادقة على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2024 بأغلبية الأصوات خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 6 ديسمبر 2023.

3. أنشطة مختلفة

- المساهمة في إعداد التقرير المالي لسنة 2022 بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون المحاسبية، حيث تمّ التركيز في إعداداته على المقاربة التحليلية والمركز المالي وتمّ عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه،
- متابعة النقائص الخاصة بالمنظومة المعلوماتية المندمجة وإدراج بعض التحسينات في إطار عقد الصيانة، حيث تمّ العمل على استكمال تطوير وتحسين وظائف تطبيق متابعة الميزانية، وذلك من خلال تفعيل الجزء الخاص بمراحل متابعة الميزانية والعمل على إعداد جداول متابعتها،

- المشاركة في لجان جرد الخزينة والأصول الثابتة ومخزونات الهيئة بعنوان السنة المحاسبية 2023 وتقييم العروض الواردة في إطار الاستشارة عدد 106 لسنة 2023 لتعيين مراقبي حسابات وإنجاز مهمة تفقّد وغيرها،
- العمل المتواصل على تحسين وتطوير قدرات المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية بالإدارات الفرعية عبر التكوين والمتابعة وتقليص الفوارق في الأداء لتمكين الإدارة المركزية للمصالح المشتركة من جداول متابعة حينية للنفقات المنجزة بإداراتها الفرعية،
- الشروع في تحديد مؤشرات قياس الأداء التي سيتم اعتمادها خلال تقييم درجة تحقيق الأهداف المرجوة وضبط الأنشطة والتدخلات التي ستمكّن من تحقيق القيم المستهدفة لتلك المؤشرات.

الفرع الثالث: التصرف في الشراءات

نصّ الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن تُبرم جميع صفقات الهيئة وتنفذ طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام القانون المتعلق بالهيئة. وقد تمّ إلغاء هذا الفصل بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعويضه بالفصل 4 مكرّر الذي ينصّ على أن "تخضع نفقات الهيئة المتعلقة بالشراءات للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، تُعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها". وعليه، فإنّ الأعمال التي تمّ إنجازها والإجراءات التي تمّ اتباعها بإدارة التزود والممتلكات خلال سنة 2023 قد استندت إلى جملة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للصفقات العمومية، وخاصة الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في جانب منها، وإلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنبثق عن مداولته بتاريخ 11 أكتوبر 2023 حول إعفاء النفقات المرتبطة بالشراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية لسنة 2023 من قواعد الصفقات العمومية، مع الحرص على إنجاز الشراءات وفقا للمبادئ المنظمة للصفقات العمومية وأحسن الممارسات المتعارف عليها في ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات وضرورة عرض الملفات على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة التي يكون رأيها ملزمًا ومطابقًا.

وعموما، يضبط القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا الإطار القانوني والترتيبي والمبادئ العامة والأساسية للتصرف في الشراءات، كما يُحدّد القانون نظام الرقابة على نفقات الهيئة، ومن ذلك عدم إخضاعها إلى الرقابة المسبقة لمراقب المصاريف أو لمراقب الدولة وتأشيرته، في حين تخضع الحسابات المالية للهيئة إلى رقابة مجلسها واللاحقة لمحكمة المحاسبات ولرقابة مراقبي حسابات مُرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يتمّ تعيينهما طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع الهيئة لرقابة مجلس نواب الشعب حسب مقتضيات قانونية مُحدّدة.

أما بالنسبة للتصرف في أسطول النقل والبناءات فيحتكم إلى الترتيب الجاري بها العمل في هذا المجال وخاصة المذكّرتين الصّادرتين عن رئيس الهيئة لتنظيم التصرف في أسطول النقل التابع للهيئة والتفويت في المنقولات التي زال الانتفاع بها، كما يتم الاستئناس بأدلة الإجراءات على غرار دليل الإجراءات الصّادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الغرض.

وتطبيقاً لأحكام الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية بخصوص وجوبية إبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ بالنسبة للمنشآت العمومية، وباعتبار أنّ جميع صفقات الهيئة تُبرم وتُنقذ طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، تمّ استكمال إجراءات تسجيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنظومة الشراء العمومي على الخطّ (TUNEPS) والحصول على شهادات الإمضاء الإلكتروني التي تخوّل للمتدخلين في عملية الشراء العمومي بالهيئة حق النفاذ إلى المنظومة للقيام بمهامهم. وقد أوكل الفصل 29 من القرار عدد 6 لسنة 2014، مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقاً، لإدارة التزوّد والممتلكات المهام الآتي بياها:

- اقتناء المعدّات والتجهيزات الضرورية لسير مُختلف مصالح الهيئة والتصرف فيها،
- مراقبة عمليّات الشراء وشؤون المغازة،
- العناية بالبناءات الإدارية والبنية الأساسية للهيئة وصيانتها،
- السهر على المحافظة على سلامة البناءات والتجهيزات التابعة للهيئة،
- السهر على حسن استغلال العقارات والمعدّات وتجهيزات الطاقة والتكييف،
- التصرف في أسطول النقل وصيانتها.

1. المخطّط التقديري السنوي للشراءات ومُتابعة إنجازها

على ضوء ميزانية سنة 2023 المصادق عليها، تمّ في مستهلّ السنة تحديد المخطّط التقديري التفصيلي للشراءات الذي يستعرض فصول الميزانية التي يتطلّب تنفيذها شراء مواد أو التزوّد بخدمات ودراسات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة هذه السنة التي تُعتبر سنة انتخابيّة. وتمّ وفق هذا المخطّط تحديد الفقرة المخصّصة بالميزانية والمبلغ المخصّص بالميزانية وموضوع الطلب وأجال الإنجاز وطريقة الإبرام والإجراءات والكلفة التقديرية والتاريخ التقديري لإعداد كراس الشروط والتاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة والتاريخ التقديري لفتح العروض والتاريخ التقديري لتعمّد لجنة الشراءات بالملف والتاريخ التقديري لإحالة الملفّ على لجنة الصفقات والتاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات والتاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة والتاريخ التقديري لتبليغ الصفقة والتاريخ التقديري لبداية الإنجاز والتاريخ التقديري لنهاية الإنجاز أو التسليم، وذلك بالنسبة لكلّ عمليّة شراء يتطلّبها تنفيذ الجزء الأول من الميزانية المتعلّق بنفقات تسيير الهيئة وبالتحديد القسم الخاصّ بوسائل المصالح.

وقد تمّ على ضوء صدور روزنامة الانتخابات المحليّة 24 ديسمبر 2023 الشروع في التحضير اللّوجستي لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي تميّز بخصوصية إذ أقرّ القانون الانتخابي تقسيماً ترابيّاً جديداً للدوائر الانتخابية قوامه الاعتماد على دوائر انتخابيّة ضيّقة بالإضافة إلى تغيير طريقة الاقتراع التي أصبحت على الأفراد وفي دورتين عند الاقتضاء. وقد تمّ للغرض وضع مخطّط لإنجاز الطلبات التي يقتضيها

هذا الموعد الانتخابي بالاعتماد على قواعد تنظيم الصفقات العمومية ومبادئ حسن التصرف في الأموال العمومية وترشيدها في علاقة بهذه الشراءات تم عرضه على مجلس الهيئة بتاريخ 3 أكتوبر 2023 واللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة وحظي بالمصادقة.

2. دليل إجراءات الصفقات وفق الإجراءات المبسطة

في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 51 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تمت المصادقة على دليل إجراءات خاص بالصفقات وفق الإجراءات المبسطة من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 15 جانفي 2016. كما تم إحداث لجنة خاصة للنظر في مثل هذه الصفقات بمقتضى قرار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 15 جانفي 2016، وتم تعويضه بقراري رئيس الهيئة المؤرخين في 1 جوان 2017 و 22 سبتمبر 2022، وتتولى هذه اللجنة فتح الظروف الواردة وتقييم العروض واقتراح إسناد الصفقات، كما تتولى دراسة ملاحق الصفقات وكلّ مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلص وختم تلك الصفقات وتقديم مقترحات لحلّ الخلافات أو المسائل المطروحة. وتتركب هذه اللجنة من أعضاء يمثلون مختلف الإدارات المكونة للجهاز التنفيذي، ويمكن تدعيم تركيبتها بعضو أو أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الطلب المعني.

3. الصفقات العمومية المنجزة

أ. طلبات العروض المنجزة

تمّ خلال سنة 2023، إنجاز أربعة عشر (14) طلب عروض في علاقة بالتسيير العادي لمختلف مصالح الهيئة وتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والانتخابات المحلية لسنة 2023، وهي تواليا:

- طلب العروض المتعلق باكتتاب عقود تأمين لمختلف ممتلكات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- طلب العروض المتعلق باقتناء وتركيب مكيفات هواء،
- طلب العروض المتعلق باقتناء لباس شغل لأعوان الهيئة بعنوان سنة 2023،
- طلب العروض المتعلق باقتناء وتركيز منظومة للتصرف الإلكتروني في الوثائق والمراسلات،
- طلب العروض المتعلق باقتناء مواد مكتبية وورقية في إطار تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
- طلب العروض المتعلق باقتناء خراطيش حبر ومستهلكات إعلامية،
- طلب العروض المتعلق باقتناء خلوات انتخابية وصناديق كرتونية لتعليب المواد الانتخابية،
- طلب العروض المتعلق باقتناء وطباعة لافتات مراكز الاقتراع وصدرت لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والتجميع،
- طلب العروض المتعلق باقتناء تجهيزات إعلامية،
- طلب العروض المتعلق بتكليف محامين لنيابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية،
- طلب العروض المتعلق باقتناء وسائل نقل،

- طلب العروض المتعلق بتنفيذ المخطط الإعلامي للحث على الاقتراع،
- طلب العروض المتعلق بتجهيز المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات المحلية،
- طلب العروض المتعلق بتعيين مراقبي حسابات الهيئة لسنوات 2023-2025.

■ طلب العروض المتعلق باكتتاب عقود تأمين لمختلف ممتلكات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تبعاً لانقضاء صلوحيّة عقود التأمين لممتلكات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعوانها من الأخطار المحتملة بتاريخ 31 مارس 2023، تمّ الإعلان عن طلب عروض في الغرض لاكتتاب عقود تأمين جديدة، وذلك لتغطية الفترة الممتدة من غرة أفريل 2023 إلى غاية 31 مارس 2026. وقد وافقت اللّجنة الداخلية لمراقبة الصّفقات على إسناد الصفقة لشركة التأمين "ASTREE" صاحبة العرض المالي الأقلّ ثمنًا، كما تمّ عرض الملفّ على أنظار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحظي بالمصادقة.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء وتركيب مكيفات هواء

في إطار تجهيز مُختلف الإدارات الفرعيّة للانتخابات وبعض الفضاءات بالمقرّ والمخزن المركزيّ للهيئة بالمكيفات، تمّ الإعلان سنة 2023 على 3 طلبات عروض في الغرض بإجراءات مبسّطة لاقتناء وتركيب 73 مكيف هواء. وأفضت نتائج طلبات العروض المذكورة إلى التعاقد مع شركة "الشركة الصناعية والتجارية للأجهزة المنزلية" بعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات المختصة بالهيئة ومجلس الهيئة على هذه الصفقة.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء لباس شغل لأعوان الهيئة بعنوان سنة 2023

طبقاً للتراتب الجاري بها العمل، وعملاً بالنظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمّ الإعلان سنة 2023، على غرار السنوات السابقة، عن طلب عروض لاقتناء لباس شغل لفائدة عملة الهيئة. وبعد استيفاء الإجراءات، تمّ التعاقد مع عددٍ من المزوّدين بمبلغ جملي قدره 118 087,970 بعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات المختصة بالهيئة ومجلس الهيئة على هذه الصفقة.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء وتركيز منظومة للتصرّف الإلكتروني في الوثائق والمراسلات

في إطار تطوير وتعصير أساليب العمل بالهيئة وتنفيذا لسياسة رقمنة الإدارة في جميع مجالاتها وتماشياً مع توجّهات الحكومة منذ سنة 2018 بخصوص اعتماد منظومة وطنيّة للتصرّف الإلكتروني في المراسلات تتمثل في منظومة "عليسة"، وعلى إثر مصادقة مجلس الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2023 على المضيّ قدماً في هذا الملفّ لبلوغ الأهداف التالية:

- تحقيق تعامل لامادي بين مُختلف الهياكل بالهيئة مركزيًا وجهويًا بالنسبة لمُختلف المراسلات مهما كان شكلها، أو وعاءها أو تاريخها أو مسارها سواءً كانت داخلية أو خارجية، مع ضمان عنصر السلامة والمحافظة على سرّيّة المعطيات الشخصية،
- توحيد طريقة التصرّف في مُختلف المسارات للمراسلات والوثائق الإدارية التي تُنشئها الهيئة أو تتحصّل عليها في إطار تسييرها العادي وخلال المسارات الانتخابيّة والاستفتاء،
- ضمان نجاعة العمل الإداري عبر التقليل في آجال التوصل بالملفّات والتعمّد بها،
- الضغط على الكلفة عبر التقليل من استعمال الورق ووسائل توجيه البريد ونقله،

- تمكين الهيئة من المتابعة الشاملة للوثائق الصادرة عنها والواردة عليها من خلال لوحات قيادة خاصة بكلٍ مُستعمل للمنظومة،
- توفير قاعدة بيانات موحدة لكل الهيكل.

وقد تمّ الإعلان عن طلب عروض في الغرض لاقتناء وتركيز هذه المنظومة غير أنه لم يُفض إلى نتائج مثمرة.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء مواد مكتبية وورقية في إطار تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

في إطار توفير وسائل العمل الضرورية لمختلف مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023، تمّ الإعلان عن طلب عروض لاقتناء مواد مكتبية وورقية، وأفضت النتائج إلى التعاقد مع عدد من المزوّدين بمبلغ جملي قدره 311 908,572 باعتبار جميع الأداءات بعد مصادقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة ومجلس الهيئة.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء خراطيش حبر ومستهلكات إعلامية

في إطار توفير وسائل العمل الضرورية لمختلف مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023 خاصة من المستهلكات الإعلامية، تمّ الإعلان عن طلب عروض وفق الإجراءات المبسطة في الغرض، وأفضت النتائج إلى التعاقد مع عدد من المزوّدين بمبلغ جملي قدره 174 643,356 باعتبار جميع الأداءات بعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات بالهيئة والمجلس.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء خلوات انتخابية وصناديق كرتونية لتعليب المواد الانتخابية

لتوضيب المواد الانتخابية بطريقة تضمن حفظها وسريتها قصد توزيعها على كافة مراكز الاقتراع وكذلك توفير خلوات لإدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة تضمن سرية الاقتراع كما ينصّ على ذلك القانون، تمّ الإعلان عن طلب عروض في الغرض لاقتناء هذه المواد. وأسفرت الإجراءات عن إسناد الصفقة بمبلغ جملي قدره 90 719,412 دينار. هذا وقد حظيت الصفقة بموافقة لجنة مراقبة الصفقات المختصة بالهيئة بعد إجراء الرقابة المستوجبة على هذا الملف.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء وطباعة لافتات مراكز الاقتراع وصدرّيات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والتجميع

في إطار توفير الوسائل الضرورية لعملية الاقتراع، تمّ الإعلان بتاريخ 2 أكتوبر 2023 عن طلب عروض لاقتناء وطباعة لافتات مراكز الاقتراع وصدرّيات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع ومراكز التجميع. وتمّ إسناد الصفقة بمبلغ جملي قدره 155464,040 ديناراً وحظي الملف بموافقة لجنة مراقبة الصفقات المختصة بالهيئة بعد إجراء الرقابة المستوجبة على هذا الملف.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء تجهيزات إعلامية

تمّ الإعلان عن طلب عروض سنة 2023 لاقتناء تجهيزات إعلامية مختلفة تمثل في حواسيب وآلات نسخ وطباعة، وأسفر عن إبرام صفقة جُمالية في عدّة أقساط قُدرت بـ 3 445 609,629 ديناراً. وحظي الملف

بمُوافقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة ومُصادقة مجلس الهيئة بعد إجراء الرقابة المستوجبة عليه.

■ طلب العروض المتعلق بتكليف محامين لنيابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية

عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية، تم الإعلان عن طلب عروض تحت عدد 2023/12 لتعيين ستة (6) محامين، وذلك لنيابة الهيئة في مختلف الطعون وجميع مراحل المسار الانتخابي الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 على غرار مرحلة تحيين السجل الانتخابي وقبول الترشيحات لهذه الانتخابات ومراقبة الحملة وصولاً إلى مرحلة الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك باعتبار خصوصية الاستحقاق الانتخابي المحلي من حيث العدد الكبير للدوائر الانتخابية وعدد المترشحين المتوقع للمشاركة بكل دائرة. وقد حظي الملف بمُصادقة اللجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة التي أجرت المراقبة اللازمة عليها طبقاً لأحكام الأمرين عدد 764 و1039 لسنة 2014.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء وسائل نقل

حرصاً على ترشيد النفقات المتعلقة بصيانة السيارات باعتبار تواتر وتكرّر الأعطاب لعددٍ من العربات الإدارية، بما من شأنه أن يؤثر على حسن سير مختلف المصالح بالإضافة إلى بعض الحالات التي تقتضي التفويت في عددٍ من السيارات بالنظر إلى الارتفاع المشطّ لكلفة الإصلاح. وبالنظر إلى كلّ هذه الأسباب، وأمام صعوبة توفير سيارات تعويضية، لا سيّما وأنه تمّ التفويت بالبيع في 6 سيارات، تمّ الإعلان عن طلب عروض لتجديد جزئي لأسطول العربات وأفضى إلى إبرام صفقة في الغرض بعد مُصادقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة ومجلس الهيئة إثر إجراء الرقابة المستوجبة على هذا الملف.

■ طلب العروض المتعلق بتنفيذ المخطط الإعلامي للحثّ على الاقتراع

في إطار حثّ الناخبين على الاقتراع للانتخابات المحلية، تمّ القيام بحملة تحسيسية بمناسبة هذه الانتخابات بالاعتماد على وسائط الإشهار الحضري والإشهار عبر منصّات التواصل الاجتماعي. وقد تمّ الإعلان عن طلب عروض لاختيار وكالة إشهار، حيث بلغت الكلفة التعاقدية الجمالية 525 814,590 ديناراً باعتبار جميع الأداءات. وقد حظي الملف بمُوافقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات ومصادقة مجلس الهيئة عليه. وقد اتّسمت هذه الحملة التحسيسية بنوع من الخصوصية مقارنة بالتجارب السابقة، حيث تمّ العمل على ترشيد الاعتمادات المالية المخصّصة لهذا الغرض قدر الإمكان بطلب من مجلس الهيئة.

■ طلب العروض المتعلق بتجهيز المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات المحلية

في إطار تهيئة فضاء قصر الرياضة بالمنزه الذي تمّ تخصيصه لاحتضان المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات المحلية المخصّص لتوفير المعطيات والإحصائيات وتنظيم النقاط الإعلامية، وخاصة الإعلان

عن النتائج المرتبطة بهذه الانتخابات في حينها من خلال تهيئته لتجميع النتائج الواردة من كافة مراكز التجميع الجهوية وذلك بالكيفية والطريقة المثلى، تمّ الإعلان بتاريخ 27 نوفمبر 2023 عن طلب عروض في الغرض، وأفضت الإجراءات إلى إسناد الصّفقة بمبلغ جملي قدره 464334,586 دينار باعتبار جميع الأداءات، وقد حظي الملف بموافقة اللّجنة الداخلية لمراقبة الصّفقات ومصادقة مجلس الهيئة.

■ طلب العروض المتعلق بتعيين مراقبي حسابات الهيئة لسنوات 2023-2025

في إطار تطبيق أحكام الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينصّ على عرض الحسابات المالية للهيئة على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين طبقاً للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة 3 سنوات، تمّ الإعلان عن استشارة لتعيين مراقبي حسابات للهيئة لسنوات 2023 و2024 و2025 وتمّ فتح العروض الواردة في الغرض بحضور ممثلٍ عن هيئة مراقبي الدولة وإحالة ملفّ هذه الاستشارة المذكورة مصحوباً بجدول تقييم العروض على لجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة الذي حظي بالموافقة وكذلك بمصادقة مجلس الهيئة على تعيين مراقبي حسابات للهيئة.

ب. الصّفقات المبرمة عن طريق التفاوض المباشر

تمّ اللّجوء إلى التفاوض المباشر في بعض الطلبات التي لم يتمّ التمكن من إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات عروض بالنظر لخصوصيّتها وطابعها السري والأمني، وذلك على غرار:

■ طباعة المطبوعات الانتخابية

نظراً لحجم البطاقات المعدة للاقتراع والإمكانات المتوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، دأبت الهيئة على اللّجوء إلى التفاوض المباشر مع هذه المؤسسة الوطنية لطباعة البطاقات الانتخابية وبقية الوثائق، على غرار المحاضر لما تكتسبه هذه الوثائق من حساسية عالية تقتضي تكريس قدر من السرية وهو ما تمّ اعتماده بخصوص الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والانتخابات المحلية لسنة 2023.

■ التفاوض المباشر مع مؤسسات الإعلام العمومي

أخذاً بعين الاعتبار لمبادئ المرفق العامّ الإعلامي وصفة التلفزة التونسية وطبيعتها كوسيلة إعلام واتّصال سمعي وبصري وطنيّة عموميّة، وأخذاً بعين الاعتبار حياد المرفق العامّ السمعي والبصري واستمراريّته وقدرته على الانتشار في كامل تراب الجمهورية وتغطيته لكامل التراب الوطني، ونفاذه للتونسيين خارج تونس وداخلها، وبعد مصادقة مجلس الهيئة على الاعتماد على الإعلام العمومي السمعي البصري في الحملة الاتّصالية للهيئة بمناسبة الاستحقاق الانتخابي التشريعي (الدورة الثانية) والانتخابات المحليّة لسنة 2023، تمّ التفاوض المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء لتأمين تغطية شاملة عبر الومضات وعبر مُختلف المضايف الإعلامية والاتّصالية التلفزيّة والإذاعيّة وعبر حصص التعبير المباشر إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب وبثّ الومضات

التحسيسية والومضات الخصوصية والتفسيرية المعتمدة في الخطة الاتصالية للهيئة، وذلك في كامل مراحل ومحطات الانتخابات.

■ التعاقد مع المركز الوطني للإعلامية

تم إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع المركز الوطني للإعلامية لإيواء بعض المنظومات ذات العلاقة بالانتخابات وتقديم المساعدة الفنية للهيئة.

■ التفاوض المباشر مع الإذاعات الجمعياتية في إطار الحملة التحسيسية للانتخابات المحلية 2023

طبقا لقرار مجلس الهيئة، تم إقرار التعامل المباشر مع الإذاعات الجمعياتية المرخص لها باستثناء الجمعيات التي تتولى ملاحظة الانتخابات تفاديا لمسألة تضارب المصالح، وذلك بهدف بثّ الومضات التحسيسية والومضات الخصوصية والتفسيرية المعتمدة في الخطة الاتصالية للهيئة بمناسبة الانتخابات المحلية لسنة 2023. وقد تمّ للغرض تحديد الميزانية المخصصة لذلك.

■ صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لاستغلال مركز النداء 1814

باعتبار أنّ الهيئة مُلزّمة باحترام واجب إتاحة المعلومة الانتخابية للناخب ولجميع المتدخلين في الشأن الانتخابي والردّ على جميع الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالإجراءات والمراحل الانتخابية في الوقت المناسب وبالكيفية المرجوة، دأبت الهيئة منذ انتخابات 2011 على استغلال مركز نداء خاصّ بها خلال فترات المسارات الانتخابية تحت رقم 1814 وذلك منذ انطلاق المسار إلى غاية التصريح بالنتائج ويكون مُجهّزا بالموارد البشرية والإمكانات المادية والتقنية المستوجبة. ونظرا للصبغة الاستعجالية لهذا الطلب بالنسبة للانتخابات المحلية واعتبارا لضيق الآجال، تمّ التعاقد عبر آليّة التفاوض المباشر مع شركة "اتصالات تونس" باعتبار تحوّلها على مركز نداء مُجهّز يستجيب لحاجيات الهيئة من حيث توفير المعدات والفضاءات والخدمات المطلوبة للعمل وأداء المهام في ظروف جيّدة وكذلك مقبولة العرض المالي المقترح مقارنة بالعقود السابقة المماثلة.

■ صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لتجهيز فضاءات قبول الترشيحات وتجميع النتائج

والمركز الإعلامي بمنظومة اتصالية متكاملة

في إطار تجهيز وربط قاعات قبول الترشيحات وتجميع النتائج والمركز الإعلامي الخاصّ بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بالشبكات الاتصالية والكهربائية وتوفير خدمات الأنترنت والاتصالات، ونظرا لدقّة وحجم الأعمال والخدمات المطلوبة، إضافة إلى الجانب الأمني للعملية ككلّ وما يتطلبه الأمر من ضرورة إرساء شبكة ربط بجميع نقاط تجميع النتائج في وقت وجيز وبالجودة والضمانات المستوجبة، ونظرا لتوقّر الاختصاص في المجال المطلوب لدى مؤسسة اتصالات تونس وفروعها (مؤسسة عمومية) لكونها تتوفر على الإمكانيات والموارد الضرورية لإنجاز الخدمات المطلوبة، تمّ التوجه نحو التفاوض المباشر مع هذه المؤسسة باعتبارها الشريك التاريخي للهيئة في تنظيم المواعيد الانتخابية للهيئة ولقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتعهّدها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة.

■ صفقة بالتفاوض المباشر مع مشغلي الاتصالات لتوفير شرائح هاتف جوال ولوحات رقمية

إنّ شروع الهيئة في عملية تحيين سجلّ الناخبين عن طريق تخصيص فرق قارة ومُنقلة للقيام بهذه العملية وهو ما يتطلب تجهيز هذه الفرق بوسائل العمل الضرورية والحديثة على غرار اللوحات الرقمية والربط بالإنترنت وذلك لتقريب الخدمة من المواطنين في كافة مناطق تراب الجمهورية، وباعتبار قدرة مُزودي الاتصالات الثلاثة في تونس على توفير التجهيزات (اللوّحات الرقمية) وخدمات الإنترنت وفقا للخصائص الفنية والكميات المشترطة من قبل الهيئة في الآجال المطلوبة وبالجودة والحرفيّة المستوجبة وهو ما لمسته الهيئة في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وعملا بأحكام الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصّفقات العموميّة في ما يتعلّق بحالات اللّجوء إلى التفاوض المباشر، ولأسباب فنيّة بحتة تعلّقت أساسا بقدرة المشغلّين الثلاثة على تغطية كامل المجال الترابي التونسي بالشبكات والتدخّل السريع عند الضرورة، بالإضافة إلى تأمين الخدمات الاتّصاليّة حصريّا من قبلهم، علاوة على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد من ضرورة القيام بعملية تحيين كُبرى للسجل الانتخابي ضمّانا لمبدأ الإناحة لجميع المواطنين، تم التعاقد عن طريق التفاوض المباشر مع المشغلّين الثلاثة لاقتناء لوحات رقمية وشرائح هاتف.

■ الحملة التحسيسية للحثّ على الاقتراع عبر الصّحف العموميّة

في إطار تنفيذ المخطّط الإعلامي للحثّ على الاقتراع للانتخابات المحليّة، ودعمًا لبعض الصّحف الورقية التي تمتلك الدولة جزءا من رأس مالها، وباعتبار أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دأبت خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة على الاعتماد في تنفيذ حملتها الإشهارية لحثّ الناخبين على المشاركة في هذه المحطات الانتخابية وطنيا ومحليّا على الصحافة المكتوبة والورقية لنشر الإعلانات المتعلقة بهذه الحملة، تمّ التفاوض المباشر مع عددٍ من الصّحف الورقية لتعليق إعلانات ترويجيّة للانتخابات المحليّة 2023.

■ اقتناء الحبر الانتخابي و أقفال صناديق الاقتراع والأكياس الآمنة

لتوفير المواد الحساسة على غرار الحبر الانتخابي وأقفال الصناديق الانتخابية والأكياس الآمنة، وباعتبار صعوبة التزوّد بهذه المواد عن طريق تفعيل المنافسة محليّا أو باعتماد إجراءات منافسة دولية في الغرض نظرا لضيق الآجال وطول الإجراءات المتعلقة بالصّفقات العموميّة، وتكريسا لسبل التعاون والتفاهم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على غرار الاستحقاقات السابقة، ارتأت الهيئة اللّجوء إلى السّوق الصينية للتزوّد بهذه المواد عن طريق سفارة الجمهورية التونسية ببيكين لاقتناء المواد المطلوبة وإرسالها إلى تونس في آجال ضيقة.

■ توفير خدمات الحراسة والتنظيف بالمركز الإعلامي الخاصّ بالانتخابات المحليّة

لتوفير خدمات الحراسة والتنظيف بالمركز الإعلامي المخصّص للانتخابات المحلية تمّ اللّجوء إلى شركة "الاتصاليّة للخدمات" في إطار آليّة التفاوض المباشر باعتبارها منشأة ذات أغلبية عموميّة محدّثة في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعيّة، وذلك استنادا إلى جلستي العمل الوزارية بتاريخ 16 أفريل 2012 و9 جانفي 2013. وعملا بمقتضيات المطة الخامسة من الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصّفقات العموميّة التي تنصّ على إمكانية إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المنشآت والمؤسّسات ذات

الأغلبية العمومية التي يتمّ بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية، وحيث تُعدّ شركة "الاتصالية للخدمات" منشأة ذات أغلبية عمومية مُحدثة في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية استنادا إلى رأي هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة، وبالتالي توفر أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية وتحديد المطة الخامسة منه لإبرام صفقة بالتفاوض المباشر، تمّ التعاقد مع هذه الشركة لتأمين خدمات الحراسة والتنظيف بالمركز الإعلامي.

■ استغلال فضاءات بالمركز الدولي لتكوين المكوّن والتجديد البيداغوجي

في إطار توفير الفضاءات المخصّصة لإيواء فرق الهيئة المكلفة بالرصد ومراقبة الحملة تمّ استغلال بعض القاعات المجهّزة التي تعود ملكيتها للمركز الدولي لتكوين المكوّن والتجديد البيداغوجي خلال كامل المسار الانتخابي في إطار اتفاقية مبرمة في الغرض.

ت. الاستشارات التي تمّ تنظيمها

تمّ خلال سنة 2023 إنجاز جملة من الشراءات العمومية خارج إطار الصفقات العمومية أي عن طريق الاستشارات أو طلبات الأثمان سواء في علاقة بالتسيير اليومي لمختلف مصالح الهيئة أو في ارتباط بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023 تعلّقت أساسا بتوفير خدمات الإعاشة وتأثيث الإدارة وتوفير وسائل العمل الضرورية وتنظيم مُختلف الملتقيات والندوات التي تنظمها الهيئة بمناسبة الانتخابات أو غيرها والقيام باختبارات فنية لعددٍ من مقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات. وتولّت مصلحة الشراءات والتزويد التنسيق مع مُختلف الإدارات المكوّنة للهيئة لتلبية حاجياتها الضرورية واستيفاء جميع الإجراءات المتصلة بقواعد الشراء العمومي وترشيد النفقات وحوكمتها في هذا الإطار.

4. عمليات التفويت في المواد والتجهيزات التي زال الانتفاع بها

تمّ خلال سنة 2023 استيفاء إجراءات التفويت في وسائل نقل تمت إحالتها على عدم الاستعمال عن طريق بثة بواسطة الظروف المغلقة لأوفر عرض مالي في الغرض.

5. الأعمال المنجزة مع هياكل الرقابة

تيسيرا لمهمة مُراقبي الحسابات بالنسبة لمهمة التدقيق بعنوان سنة 2022، تمّت الاستجابة لطلبات الفريق الرقابي بخصوص المعطيات المتصلة بالصفقات والاستشارات التي تتعلّق بالسنة المحاسبية 2022. هذا بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المستمرّ بين إدارة التزود والممتلكات وإدارة التدقيق والرقابة الداخلية عبر موافاتها بالوثائق المستوجبة في الإبان.

الفرع الرابع: التصرف في الممتلكات

شمل مجال تدخّل مصلحة البناءات ووسائل النقل خلال سنة 2023 جانبين اثنين، يتعلّق الأول بالتصرف في أسطول العربات الإدارية الخاص بالهيئة، في حين يهتم الجانب الثاني بمتابعة التصرف في المقرّات والبناءات التابعة للهيئة.

أولاً: التصرف في أسطول العربات الإدارية

في هذا الإطار، تتولى المصلحة المعنية القيام بالمهام التالية:

1. التصرف اليومي في السيارات المخصصة للمصلحة

- تتمثل أهم المهام اليومية التي تقوم بها المصلحة في ما يلي:
- ضبط البرنامج اليومي لتوزيع واستعمال سيارات المصلحة،
- إصدار الأذن بمأمورية لفائدة أعوان السياقة المكلفين باستعمال سيارات المصلحة وفقاً للبرنامج المحدد،
- تفقّد ومراقبة سيارات المصلحة من خلال القيام بالإجراءات التالية:
- تفقّد مختلف المعدات والوثائق الخاصة بكلّ من السائق والسيارة والتثبت من تاريخ صلوحيّتها،
- تفقّد دفاتر القيادة والتأشير عليها عند نهاية كلّ شهر.

2. التصرف في الوقود المخصص لسيارات المصلحة

- تقوم مصلحة البناءات ووسائل النقل بالتصرف والتحكم في استهلاك الوقود من خلال استعمال منظومة "AGILIS" التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول التي تمكن من:
- شحن بطاقات الوقود لكلّ سيارة مصلحة،
 - متابعة استهلاك الوقود لكلّ سيارة على حدة، أو لمجموع السيارات التابعة للمصلحة، وذلك بصفة أسبوعية أو شهرية أو سنوية،
 - مسك جداول خاصة بمتابعة تزود سيارات المصلحة بالوقود، يتمّ التنصيب ضمنها على جملة من البيانات الضرورية الخاصة بالسائق والسيارة (رقم التذكرة الآلية المسلمة عند عملية الشّحن من محطات الوقود، التقييم المنجني للعربة، نوع الوقود المستعمل، مؤشّر العدّاد في تاريخ التزود ونظيره في عملية التزود الفارطة، المسافة المقطوعة).

3. صيانة وتعهّد أسطول العربات الإدارية التابع للهيئة

أ- متابعة عمليّات الصيانة المنجزة:

- تقوم مصلحة البناءات ووسائل النقل في هذا الإطار، بالمهام التالية:
- ضبط برنامج الصيانة الدورية الخاصّ بالعربات الإدارية من خلال التفقّد الدوري لمؤشّر العدّاد والتنسيق مع مستعملي تلك العربات بخصوص مواعيد الصيانة المقبلة،
 - مسك جداول "إكسال" تُبرز مختلف المعطيات المتعلقة بعمليات الصيانة الدورية المنجزة والمقبلة،
 - بالنسبة لإصلاح الأضرار المادية التي قد تلحق بالسيارات الإدارية جزاء حوادث مرور، تحرص المصلحة المذكورة على استيفاء جميع الإجراءات لدى شركة التأمين المتعاقد معها (التصريح بالحادثة والقيام بالاختبار الفني الأولي للسيارة بالنسبة للأضرار التي يُغطّيها عقد

- التأمين) وورشة الصيانة (إعداد البيان التقديري للأثمان وعرضه على المصادقة الأولية للخبير وضبط مواعيد عمليات الصيانة المزمع القيام بها...)،
- إعداد مطالب الصيانة والأذن بالتزود في الغرض،
- متابعة إنجاز عمليات الصيانة المطلوبة والتثبت من مطابقتها للبيانات المنصوص عليها بكلّ من البيان التقديري للأثمان والإذن بالتزود الصادر في الغرض،
- مسك جذاذات فنية خاصة بكلّ عربة تحتوي على مُختلف البيانات المتعلقة بعمليات الصيانة المنجزة.

وتنقسم عمليات الصيانة إلى نوعين: وقائية وعلاجية. ويشمل النوع الأول عمليات الصيانة الدورية التي تُجرى للسيّارات حسب نوعها والمسافة الجملية المقطوعة التي تُحدّد نسق تواترها، في حين يتعلّق النوع الثاني بعمليات إصلاح الأضرار التي تلحق السيّارات الإدارية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى التغيير الاضطراري لبعض تجهيزات العربة على غرار الإطارات المطاطية. ويتربّب، مبدئيًا، عن هذا النوع الثاني من الصيانة، مهمة إضافية تتعلّق بمتابعة استرجاع التعويضات المالية عن الأضرار الناجمة عن الحوادث والأخطار المؤمّن ضدها لدى شركة التأمين المتعاقد معها.

ب- متابعة استخلاص مُستحقّات الهيئة لدى شركات التأمين

في إطار عقد التأمين الذي أبرمته الهيئة لتأمين أسطول السيّارات الإدارية التابع لها، تتولّى مصلحة البناءات ووسائل النقل متابعة عملية استرجاع المبالغ المالية بعنوان تعويضات عن مصاريف الصيانة المتعمّد بها لإصلاح الأضرار المادية التي لحقت بالسيّارات المتضرّرة. وتبعًا لذلك، تقوم مصلحة البناءات ووسائل النقل في هذا الإطار بالمهام التالية:

- التصريح بالحوادث التي تتعرّض لها السيّارات الإدارية لدى شركة التأمين وذلك عقيب:
 - التثبت من تضمين جميع البيانات الضرورية بمحضر المعاينة الصلحيّة وإحالة صحبة بقية الوثائق اللازمة إلى الخبير المعيّن،
 - ضبط مواعيد القيام بالاختبارات الفنية الأولية للسيّارات المتضرّرة بالنسبة للأضرار التي يُغطّيها عقد التأمين،
- ضبط مواعيد الشروع في صيانة وإصلاح السيّارات المتضرّرة بعد عرض البيان التقديري للأثمان على المصادقة الأولية للخبير المعيّن،
- متابعة إنجاز عمليات الصيانة المطلوبة والتثبت من مطابقتها للبيانات المنصوص عليها بكلّ من البيان التقديري للأثمان والإذن بالتزود الصادر في الغرض،
- متابعة استخلاص التعويضات المتخلّدة بدمّة شركة التأمين لفائدة الهيئة من خلال الحرص على استيفاء مُختلف الإجراءات الضرورية (عرض السيّارة بعد الانتهاء من إصلاحها على الخبير المكلف قصد القيام بمعاينة عمليات الصيانة المنجزة مقارنة بالأضرار المُصرّح بها ومدّه بالمؤيّدات المثبتة لذلك على غرار الفواتير وقِطع الغيار المستبدلة).

4. تجديد الوثائق الإدارية الخاصة باستعمال السيارات الإدارية

تسهر مصلحة البناءات ووسائل النقل على احترام قواعد وتدابير استعمال السيارات الإدارية على المستويين المركزي والجهوي، وذلك من خلال توفير مختلف الوثائق الإدارية المطلوبة، على غرار شهادات الجولان والتأمين والفحص الفني، وتقوم في هذا الإطار بـ:

• بالنسبة للفحص الفني للسيارات:

- ضبط المواعيد المخصصة للقيام بالفحص الفني للسيارات واستيفاء مختلف الإجراءات الإدارية اللازمة،
- تفقد السيارات الإدارية المعنية وضبط قائمة في الإصلاحات الخفيفة الواجب القيام بها قبل حلول موعد الفحص الفني،
- ضبط روزنامة المواعيد الخاصة بالفحص الفني بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في هذه العملية،
- متابعة تنفيذ الروزنامة على المستويين المركزي والجهوي والتدخل عند الضرورة لحل الإشكاليات التي قد تطرأ،
- إعداد قاعدة بيانات (جداول رقمية "إكسال") يتم ضمنها تدوين مختلف البيانات المتعلقة بهذه العملية.

• بالنسبة لخلاص معلوم الجولان:

تتولى مصلحة البناءات ووسائل النقل القيام بمختلف الإجراءات الإدارية المستوجبة لضمان تجديد هذه الوثائق في الآجال القانونية المحددة.

5. متابعة استخلاص المخالفات المرورية

تتعلق هذه المخالفات أساسا بتجاوز السرعة القانونية المراقبة عبر الرادار الآلي، وتقوم المصلحة المعنية في هذا الإطار بالمهام التالية:

- التفحص الدوري للبوابة الإلكترونية المخصصة للمخالفات المرورية المرتكبة التابع لوزارة المالية،
- التثبت من صحة البيانات المدرجة ضمن هذه المخالفات (تاريخ ارتكاب المخالفة، تاريخ توصّل الإدارة بالإعلام من قبل الجهات الأمنية المختصة، هوية السائق، مبلغ المخالفة...)،
- تقديم الاعتراضات القانونية اللازمة في صورة ما تمت مضاعفة مبالغ المخالفات دون احترام الآجال القانونية للإعلام عنها،
- إعداد الإعلامات الضرورية لمرتكبي هذه المخالفات قصد دعوتهم إلى خلاصها وموافاة مصلحة البناءات ووسائل النقل بمؤيدات الخلاص.

ثانيا: التصرف في المقرات والبناءات

عملت الهيئة خلال سنة 2023 على مواصلة الجهد لتوفير مقرات تتماشى مع طبيعة أنشطتها وخصوصية الاستحقاقات الانتخابية، سواء كان ذلك عن طريق الاقتناء أو الإيجار أو الوضع على الذمة، مثلما تمّ بيانه سابقا صلب العنصر المتعلق بالأعمال المنجزة من قبل المكلف بمتابعة المشاريع، فضلا عن

الانطلاق في وضع خطة استراتيجية لإصلاح وصيانة المقرات المقتناة وتخصيص ميزانية للغرض قصد القيام بالإصلاحات الضرورية وفق برنامج عمل وضمن روزنامة إنجاز تُراعى فيها حالة المقرات التي تستوجب ضرورة التدخل العاجل أو الآجل منه.

وقد تولّت المصلحة إبرام ومتابعة تنفيذ عقود الصيانة على المستوى المركزي التي تتعلق بنظام التكييف المركزي والمصاعد الكهربائية. كما تسهر على متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية المحمولة على المزودين المعيّنين بهذه العقود دوريا طبقا لروزنامة مُحدّدة مسبقا. وتقوم مصلحة البناءات وبصفة دورية بمتابعة خلاص فواتير الكهرباء والماء بالنسبة للمقرّ المركزي للهيئة بعد التثبيت من فواتير الاستهلاك التقديرية والحقيقية، وتحرص على ترشيد الاستهلاك من خلال العمليات الاستباقية للإخلالات التي قد تشوب أنظمة الكهرباء والماء وإصلاحها عند الاقتضاء. كما تمّ التعاقد مع مكاتب دراسات للقيام بدراسات واختبارات للإدارات الفرعية للانتخابات بتوزر والقصرين والمهدية وسيدي بوزيد وباجة قصد الشروع في أشغال صيانة وترميم هذه المقرات، وكذلك إنجاز اختبار من قبل مكتب مراقبة فنية للشبكة الكهربائية بالمقر المركزي للهيئة استعدادا للانتخابات المحلية لسنة 2023.

القسم الثالث: تكنولوجيات المعلومات والاتصال

فضلا عن الأنشطة ذات الصلة بإدارة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023 موضوعها تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول سير انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بدورتها والانتخابات المحلية لسنة 2023، تولّت الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي إنجاز العديد من الأنشطة المتعلقة بالسير العادي للعمل.

الفرع الأول: التعمّد بالبنية التحتية والشبكات والسّلامة المعلوماتية

تمّ الحرص في هذا الإطار على إنجاز المهام الآتي بيّناها:

1. صيانة المعدات الإعلامية

- تولّت الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي في هذا الباب القيام بما يلي:
- صيانة المعدات والتجهيزات الإعلامية وتعمّدها مركزيا، سواء كانت موضوعة على ذمة الإدارة المركزية أو الإدارات الفرعية للانتخابات، على غرار:
 - الحواسيب،
 - الآلات النسخة،
 - أجهزة المسح الضوئي،
 - آلات الطباعة الليزرية بالألوان.
- صيانة تجهيزات تسجيل الحضور (أجهزة التنقيط) بالإدارة المركزية وبالإدارات الفرعية للانتخابات وربطها بالحواسيب الموضوعة على ذمة الأعوان المؤهلين لذلك التابعين لمصلحة الموارد البشرية وتمكينهم من الولوج إليها عبر الشبكة الإعلامية،
- التواصل والتنسيق مع المزودين الذين تربطهم بالهيئة عقود صيانة،

- جرد وصيانة كافة الحواسيب وآلات الطباعة والنسخ الموضوعة على ذمة الإدارات الفرعية للانتخابات،
- الشروع في إبراز الفوارق بين الجرد المادي والمحاسبة وتحليل وتبرير الفوارق وتصحيحها،
- إعداد وجدولة حاجيات الهيئة من مُعدّات ومستلزمات إعلامية على المستويين المركزي والجهوي، وعرض المقترحات على الجهات المعنية قصد برمجة إنجاز صفقة.

2. التعهّد بالبنية التحتية والشبكات

تمّ التعهّد في هذا الإطار بإنجاز المهام الآتي تفصيلها:

- الصيانة الدورية للموزّعات المتاحة بالمقرّ المركزي والتي تضمّ عدّة تطبيقات تستغلها الهيئة مركزيًا وجهويًا، على غرار التطبيقات المعلوماتية المندمجة (ERP) وتطبيقات كاميرات المراقبة وتطبيقات مكافحة الفيروسات وتلك المتعلقة بالهاتف الداخلي،
- الصيانة الدورية للموزّعات التي تتصرّف فيها الهيئة بالمركز الوطني للإعلامية، ومن ذلك القيام بالتحديثات المستوجبة وحفظ وأرشفة البيانات، فضلاً عن التحقق من عدم وجود ثغرات أمنية،
- فتح المجالات وإتاحة الدخول للبوابة من مقرّات الهيئة (مركزيًا وجهويًا)، وذلك لإتمام الاختبارات التجريبية بشأنها وإبداء الرأي في كلّ المحاور،
- التدخل بقاعة الكاميرات لتقديم الدعم والمساندة وتمكين العون المكلف بهذه المهمة من مُعانة أو تسجيل محتوى أو للقيام بعملية صيانة للمنظومة،
- التدخل قصد معالجة مشاكل الربط بالشبكة (Fibre Optique) بكلّ مقرّات الهيئة مركزيًا وجهويًا، وكذلك الربط مع المركز الوطني للإعلامية

3. السلامة المعلوماتية

تمّ بهذا الخصوص إنجاز ما يلي:

- التحقق من سلامة النظم بالهيئة وبالمركز الوطني للإعلامية (الأنظمة التي تتصرّف فيها الهيئة)، وذلك عبر الاطلاع على آخر التحديثات من الثغرات والهجمات السيبرانية،
- القيام بالحفظ الدوري للموزّعات وقواعد البيانات،
- تحسيس أعوان الهيئة وإشعارهم في حال وجود تهديدات أمنية مُستجدة، وذلك بإرسال بريد إلكتروني في الغرض،

الفرع الثاني: قواعد البيانات

- تتولّى الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي، بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية، تحيين قواعد البيانات التي تتلقاها من المؤسسات التالية:
- وزارة الداخلية: في ما يخصّ بطاقات التعريف الوطنية والحالة المدنية، وكذلك القوّات الحاملة للسلاح،
- وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: في ما يخصّ جوازات السفر،
- وزارة العدل: في ما يخصّ المحجور عليهم بموجب أحكام قضائية،

- وزارة الدفاع الوطني: في ما يخصّ القوّات الحاملة للسلاح.
- وتتمثّل التحيينات أساسًا في حذف من ليست لهم صفة الناخب وإدراج أصحاب الهويّات الجدد. كما أشرفت الإدارة المركزيّة على ما يلي:
- تحيين قاعدة البيانات الخاصّة بالتسجيل بالإدراج الآلي لكلّ من بلغوا السنّ القانونية،

الفرع الثالث: المنظومات والمساندة الإعلامية

- إضافة إلى التصرّف في المنظومات التي تقتنيها الهيئة، تقوم الإدارة المركزيّة للنظام المعلوماتي بتطوير عديد التطبيقات، لا سيّما تلك التي يتمّ استغلالها في جُلّ المحطات الانتخابيّة. وفي ما يلي أهمّ الأنشطة التي تمّ التعمّد بها خلال سنة 2022:
- تطوير منظومة الاعتماد ومنظومة التحيين بالسفارات والقنصليّات،
 - التدخل وحلّ المشاكل في حال حدوث أي طارئ،
 - التصرّف في حسابات «Microsoft office» ،
 - إدارة وصيانة منصّة التعلّم عن بُعد isielearning ،
 - إدارة وصيانة موقع الواب الخاصّ بالهيئة، وذلك من خلال الحرص على تحيين المحتوى وصيانتها دوريًا
 - جرد المنظومات المعلوماتيّة التي تمّ تطويرها ذاتيًا بالإدارة المركزيّة للنظام المعلوماتي ومُقاربتها محاسباتيًا (الكلفة التقديرية ومدى استعمالها لعدّة سنوات أخرى)،
 - العمل على تحسين المنظومات الإعلاميّة التي تمّ استعمالها خلال المسارات الانتخابيّة، وذلك لتحسين جودة الكود المصدري للتطبيقات،
 - متابعة مشروع البوابة الإلكترونيّة، وذلك من حيث:
 - عقد اجتماعات دورية مع الشركة المزوّدة،
 - برمجة المستخدمين وتمكينهم من الولوج،
 - متابعة المقترحات والتحيينات،
 - تأثيث الدورات التكوينيّة والتدريبية بهذا الخصوص.

الفرع الرابع: الأنشطة ذات الطابع الإداري

- تتولّى الإدارة المركزيّة المعنيّة بالتنسيق مع مُختلف الهياكل الإداريّة للهيئة والمزوّدين قصد إعداد العقود واستخلاص الفواتير وغيرها من الأعمال. وفي ما يلي أهمّ الأنشطة الإداريّة التي تمّ التعمّد بها:
- التنسيق مع إدارة الشؤون الماليّة قصد استخلاص الفواتير الخاصّة باتّصالات تونس وشركة أوريدو وقلوبال نات والتونسيّة للأنترنات وغيرها من المزوّدين،
 - إعداد كرّاسات الشروط الفنيّة الخاصّة بشراء المعدّات والتراخيص والتطبيقات، ومن ثمة الإجابة عن استفسارات المزوّدين المشاركين في الاستشارات،
 - فرز العروض فنيًا والحضور في لجان فرز المعدّات الإعلاميّة والمستهلكات والتطبيقات وغيرها،
 - إمضاء عقود صيانة لآلات الطباعة كبيرة الحجم وكذلك أجهزة المسح الضوئي،
 - الردّ على المطالب الواردة وموافاة الجهات المعنيّة بالإحصائيّات، وذلك في إطار النفاذ إلى المعلومة.

القسم الرابع: الاتصال الجماهيري والتوعية والتحسيس والتثقيف

علاوة على الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الخطة الاتصالية للهيئة بمناسبة تنظيمها للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023، وفي إطار تأمين السير العادي للعمل صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضمان استعدادها وجاهزيتها الدائمة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، قامت الإدارة المركزية للاتصال بعدة أنشطة تراوحت بين الإعداد اللوجستي للقاءات ذات محاور متنوعة ومع فئات مختلفة، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع شركاء الهيئة التي تنتزل ضمن الهدف الاستراتيجي الرامي إلى دعم إشعاع الهيئة وتطوير علاقاتها الخارجية من خلال وضع خطة اتصال مع شركائها. كما يجدر التأكيد أنّ علاقة الهيئة بشركائها لا ترتبط بالاستحقاقات الانتخابية فحسب، بل يُعدّ تدعيمها وتطويرها مهمة أساسية من مهام الهيئة، لا سيّما وأنه محمول عليها وفقا للقانون تطوير وتنفيذ استراتيجية فاعلة للتواصل، مع التركيز على رؤية الهيئة ومهامها، إضافة إلى إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال توعية الناخبين. كما أنّه محمول على الهيئة التنسيق مع مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تحسيس الناخبين، فضلا عن تعزيز حضورها على الصعيدين المحلي والدولي عبر تطوير وإدارة وسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للهيئة والبيانات والمؤتمرات الصحفية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتبعا لذلك، واصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال سنة 2023، جهودها الرامية إلى تعزيز المقاربة التشاركية التي تنتهجها مع مختلف مكونات المجتمع المدني، وحرصت في ذات الإطار على ترتيب جملة من الزيارات لفائدة الجمعيات في اختصاصات مختلفة للاطلاع على سير عمل الهيئة والتعريف عن كثر على المهام المنوطة بعهدتها، وهو ما يتفق مع مساعيها الرامية إلى دعم برامج التوعية المدنية وتشجيع الشباب ومُنسبي المجتمع المدني عموما على الانخراط الجدي في الشأن العام، وعلى المشاركة في الانتخابات تحديدا، فضلا عن مُعاضدة مجهودات الهيئة بهذا الخصوص. وتجسّد ذلك من خلال تواصلها مع الجمعيات الناشطة محليا، وتلك التي تُعنى بذوي الإعاقة وغيرها، واستقبال ممثلين عنها بالمقر المركزي للهيئة قصد التعريف بأنشطة الهيئة وإجراء عمليات بيضاء في محاكاة ليوم الاقتراع أو التّحاور والتباحث بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما تهدف هذه الزيارات إلى تقريب عملية التصويت إلى الناشئة وتحسيسها بأهميتها، لا سيّما وأنّ معظم المشاركين سيبلغون السن القانونية للاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث يُعدّ استهدافهم غاية أساسية تسعى الهيئة إلى تحقيقها تدعيما لنسب الإقبال على التصويت. هذا بالإضافة إلى إيلاء العناية المستوجبة بالجمعيات التي تُعنى بذوي الإعاقة تدعيما لانخراط مُنسبيها في إدارة الشأن العام والإسهام فيه.

القسم الخامس: العمليات الانتخابية

الفرع الأول: العمليات الميدانية

اضطلعت إدارة العمليات الميدانية خلال سنة 2023 بالمهام الآتي بيانها:

- الإشراف على تجديد أعضاء برلمان الطّفل في عددٍ من الإدارات،
- متابعة عملية جرد المواد المكتبية والإعلامية والأثاث بالإدارات الفرعية للانتخابات،

- متابعة التقارير الأسبوعية،
- متابعة الإشكاليات العالقة بالإدارات الفرعية للانتخابات،
- متابعة الإشكاليات المتعلقة بالبريد الإلكتروني وتغطية الأنترنت،
- متابعة الإشكاليات العاجلة والخاصة بالبنية الأساسية بالإدارات الفرعية للانتخابات،
- متابعة الوضع الأمني،
- صياغة مخطط عمليّاتي ميداني تفصيلي لعملية التحيين (تحديد المراكز القارّة والفِرَق المتنقلة والموارد البشرية واللوجستية)،
- تحيين قاعدة بيانات مراكز الاقتراع التي سيتمّ اعتمادها خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023،

الفرع الثاني: الأنشطة اللوجستية

اضطلعت إدارة اللوجستيك خلال سنة 2023 بالمهام الآتي ذكرها:

• الجرد المادي العام السنوي لسنة 2023 وتهيئة فضاءات العمل:

في إطار الجرد المادي العامّ السنوي للمخزونات والمعدّات، ساهمت إدارة اللوجستيك في الإعداد والمشاركة في أعمال الجرد المادي للأصول الثابتة والمتحركة، وذلك من خلال القيام بأعمال الجرد السنوية بالمخزن المركزي للهيئة، بالإضافة إلى المساهمة في أعمال الجرد لبقية مقرّات الإدارة بالنسبة للمعدّات والمخزونات. هذا علاوة على المشاركة في إعداد برنامج عمل الجرد المادي الخاصّ بسنة 2023 بالنسبة للمخزونات والتجهيزات والمعدّات. كما تمّ الحرص على نقل وتوزيع صناديق الاقتراع على المخازن الجهوية التي تتوفّر لديها طاقة استيعاب، وذلك في إطار حسن التصرف في استغلال فضاءات العمل بالمخزن المركزي. ولتحقيق نفس الغاية، تمّ الحرص على تنظيم وتهيئة فضاءات المخزن المركزي استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة وجرّد المواد والمعدّات وتوفير ظروف ملائمة لتخزينها، إضافة إلى حصر المطبوعات الانتخابية وتحديد كمّياتها والتنسيق مع إدارة الأرشفة والتوثيق حول عملية إتلافها، فضلاً عن تجميع صناديق الاقتراع والأغطية الخاصة بها وفرزها لتحديد الكمية التي يمكن إعادة استغلالها إبان المسارات الانتخابية القادمة واستخراج الكمية غير الصالحة للاستعمال.

• توفير المطبوعات الإدارية خلال سنة 2023:

في إطار حسن سير العمل اليومي والتعاون بين مُختلف الإدارات والهياكل الإداريّة، فقد تمّ توفير جملة من المطبوعات الإدارية استناداً إلى الإمكانيات الذاتية للهيئة، وذلك وفقاً لما يلي:

- دفاتر وسائل النقل،
- سجلّ قاعة كاميرات المراقبة.
- مطالب التزوّد بوصلات البنزين،
- كنّش وصل تسليم،
- طباعة سجلّ للصّفقات والاستشارات العمومية،
- طباعة سجلّات خاصة بالمخزن المركزي،
- أنموذج محضر في نقص وثائق خاصّ بإدارة الأرشفة والتوثيق،

- شهادات الشكر الخاصة بالمسار الانتخابي لسنة 2023،
- طباعة الأوراق ذات الترويسة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة المركزية والإدارات الفرعية للانتخابات التابعة لتونس الكبرى،
- طباعة ظروف ودعوات.
- كما تمّ الحرص على طباعة الوثائق المالية وتوفير الكميات المستوجبة منها:
- التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022،
- التقرير المالي الخاص ببوداية أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

• المشتريات خارج المسارات الانتخابية:

- يقتضي تسير العمل اليومي لمختلف هياكل الإدارة مركزيًا وجهويًا توفير كافة المستلزمات المستوجبة، حيث تقوم إدارة اللوجستيك بما يلي:
- جرد المواد المتبقية من مواد التنظيف لتحديد الكميات المطلوب توفيرها والتنسيق مع إدارة المشتريات لاقتنائها والقيام تبعاً لذلك باستلامها وتوزيعها مركزيًا وجهويًا حسب الاستهلاك السنوي واحتياجات كل إدارة،
- تزويد الإدارات الفرعية للانتخابات باحتياجاتها من المواد المكتبية والمعدات والمستهلكات الإعلامية حسب مطالب التزود المودعة،
- توزيع لباس الشغل على الفئة المنتفعة به على مستوى الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.

• المطبوعات الانتخابية:

- بقطع النظر عما أنجزته إدارة اللوجستيك خلال مراحل انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبان دورته الثانية والانتخابات المحلية لسنة 2023، فقد تولّت طباعة جزء هام من الوثائق الانتخابية الخاصة بكل مرحلة من مراحل الاستحقاقات الانتخابية المذكورة، وذلك كما يلي:
- دفتر تلقي الإعلامات،
- دفتر إعلام النيابة العمومية،
- دفتر تلقي الشكايات،
- دفتر محاضر متابعة نشاط انتخابي،
- دفتر محاضر معاينة مخالفة انتخابية،
- محضر سماع التصريحات (إن وجدت)،
- سجلّ التأشير،
- دفتر المحجوز،
- وصل استلام الترشح،
- سجلّ الترشيحات،
- وصل انتظار،
- دفتر مكتب الاقتراع،
- مذكرة التحفظات والملاحظات،
- قائمة المواد وتوضيها،

- تقرير الإقبال الدوري للناخبين،
- متابعة نسبة إقبال الناخبين حسب الجنس،
- محضر إعادة فتح الصندوق،
- مراحل عملية الاقتراع،
- معلّقة توقيت مركز الاقتراع،
- ورقة حضور أعوان مركز/مكتب الاقتراع،
- أوراق الكشف،
- محاضر الاقتراع ومحاضر الفرز،
- محاضر اقتراع الأمنيين والعسكريين،
- مُلصقة الكيس الآمن،
- وصلات التسليم والتسليم،
- شارات الأعوان والاعتماد،

الفرع الثالث: التكوين في المجال الانتخابي

خلال سنة 2023 عمّلت إدارة التكوين في المجال الانتخابي على تنفيذ برنامج العمل التفصيلي الذي تمّ إقراره. واعتباراً لتنظيم عددٍ من الاستحقاقات الانتخابية خلالها، فقد سهّرت الإدارة المعنية على تحيين جميع محامل ووثائق وأدلة التكوين، فضلاً عن ضبط المخططات والإعداد المحكم لعقد سلسلة من الدورات التكوينية وورشات العمل على المستويين المركزي والجهوي لتشمل كافة مراحل المسار الانتخابي. كما تمّ التركيز على منظومة التكوين عن بُعد باستعمال المنصة الخاصة المُعدّة للغرض، لا سيّما إبان استعدادات الهيئة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023، في ظلّ الحرص على الارتقاء بجودة التكوين.

المبحث الثاني: أنشطة الهياكل الجهوية للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الإدارات الفرعية للانتخابات)

تولّت الإدارات الفرعية للانتخابات خلال سنة 2023 القيام بالأعمال الآتي ذكرها:

القسم الأول: الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبية والتصرف في الممتلكات

- متابعة كافة الشؤون الإدارية والمالية لأعوان الإدارات الفرعية للانتخابات،
- إعداد وإمضاء المحاضر المتعلقة بجرد خزائن الإدارات الفرعية للانتخابات وجمع الكشوفات البريدية الجارية ونسخ شهادات الخصم من المورد وإرسالها إلى الإدارة المركزية (إدارة الشؤون المالية)،
- القيام بعملية الجرد المادي للممتلكات (الأصول الثابتة والمعدّات والمواد المكتبية والإعلامية) وإرسال نتائجها إلى الإدارة المركزية،

- جمع وجرد ونسخ الوثائق المحاسبية الخاصة بالتصرف في الحسابات البريدية الجارية للإدارات الفرعية للانتخابات وإعداد تقارير بشأنها وإرسال الأصول إلى الإدارة المركزية،
- إعداد جداول تقديرية حول حاجيات الإدارات الفرعية للانتخابات قصد الاستئناس بها في إعداد ميزانية الهيئة لسنة 2024،
- تحيين جداول استهلاك الوقود الخاص بسيارات المصلحة وإرسالها إلى الإدارة المركزية (مصلحة البناءات ووسائل النقل)،
- إعداد جداول متابعة عمليات الصيانة الخاصة بسيارات المصلحة وإرسالها إلى الإدارة المركزية مُرفقة بالمؤيدات،
- استخلاص معاليم استهلاك الماء والكهرباء،
- متابعة ملفات اقتناء بعض المقرات التابعة للجنة المصادرة ولجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل ومتابعة وضعية المقرات وإرسال البيانات العقارية إلى الإدارة المركزية،
- توضيب الوثائق الانتخابية وإحالتها إلى إدارة الأرشيف والتوثيق،
- متابعة الوثائق والمراسلات الإدارية،
- تنظيم المخازن الجهوية وتعمدها الدائم بالجرد والتفقد والتوضيب.

القسم الثاني: الشؤون القانونية والعملياتية واللوجستية

- متابعة القضايا المنشورة لدى المحاكم المختصة ترابيا،
- إعداد مخطط عمليتي ميداني تفصيلي لعملية التحيين في إطار الأنشطة التحضيرية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023 يحتوي على تحديد الأهداف وتوقعات التحيين حسب العمدات (تحديد المراكز القارة والفرق المتنقلة وضبط الموارد البشرية والمادية واللوجستية المستوجبة لتنفيذ الاستراتيجية)،
- مواكبة أشغال الملتقيات وورشات العمل المنعقدة طيلة سنة 2023 حول المخططات العملية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023،
- تحيين مختلف البيانات المتعلقة بمراكز ومكاتب الاقتراع وتحديد انتمائها الجغرافي حسب العمدات والمعتمديات بناء على النصوص القانونية الصادرة في الغرض،
- مراجعة توزيع مراكز الاقتراع والإدلاء بمعطيات حول المدارس التي تم إغلاقها،
- التحقق من وضعية البنية الأساسية لمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات وضبط الإصلاحات العاجلة ومتابعة الإشكاليات العالقة بخصوص الربط بالهاتف وبشبكة الأنترنت،
- إجراء الانتدابات اللازمة وسدّ الشغورات وضبط الحاجيات الضرورية لعمليات التكوين وتوفير الفضاءات،
- تحديد المخزون من الخيمات وحقائب أعوان التحيين وتجهيز المكاتب القارة والتنسيق مع السُلط المحلية قصد تسخير سيارات إدارية وتنظيم عمليات بيضاء لفائدة أعوان التحيين،
- إعادة توضيب المعدات الإعلامية وتفقد المخازن وجرد صناديق الاقتراع الصالحة للاستعمال،
- تفقد جاهزية الفضاءات المزمع استغلالها إبان الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023،

- التنسيق مع مختلف الهياكل والإدارات الجهوية قصد جمع عددٍ من المعطيات والإحصائيات الخاصة بكل جهة، والسهر عموماً على تمثيل الهيئة لدى السلط المحلية والجهوية،
- السهر على تأمين كافة الدورات التدريبية للأعوان العرضيين المنتدبين،
- متابعة التطورات الأمنية بالجهات،
- تنفيذ المخططات العملية لكافة مراحل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023،
- التعامل مع الجهات القضائية وموافاتها بالوثائق المطلوبة،

القسم الثالث: شؤون التوعية والتحسيس والتواصل

- مساهمة عددٍ من الإدارات الفرعية للانتخابات في عملية تجديد أعضاء برلمان الطفل، وذلك إما بتقديم الدعم التقني واللوجستي للجان الجهوية المشرفة على الانتخابات أو بالإشراف على العملية الانتخابية برمتها، حرصاً منها على تأمين شفافية العملية الانتخابية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ المرشحين،
- توفير الدعم العملي واللوجستي لانتخاب المجالس المحلية للشباب،
- تأطير الشباب التلميذ ومرافقته بهدف نشر ثقافة المواطنة وإعلاء قيم الديمقراطية وتعزيز مشاركته في الشأن العام،
- تنشيط وتأنيث عدة ورشات هدفها محاكاة العملية الانتخابية، في ظلّ الحرص على توفير الدعم اللوجستي والفني لإنجاحها،
- المشاركة في تأنيث أيام وندوات تحسيسية جهوية حول التحيين ومشاركة الشباب والمرأة الريفية والإقبال على التصويت،
- التواصل مع مختلف هياكل المجتمع المدني المحلي وتمثيل الهيئة خلال الملتقيات وأنشطة الجمعيات قصد التوعية والتحسيس والتثقيف الانتخابي على المستوى الجهوي،
- المشاركة في عددٍ من الاحتفالات والتظاهرات الجهوية،
- مواكبة عددٍ من الدورات والفعاليات التكوينية والتدريبية،
- تقديم الدعم اللوجستي لبعض الهياكل الجهوية لدى تنظيمها لانتخاباتها القاعدية،
- تنظيم أيام تثقيفية برياض الأطفال وملتقيات توعوية وتحسيسية لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية في مادة التربية المدنية،
- التنسيق والتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية.

الباب الثاني

مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية

29 جانفي 2023

المحور الأول: روزنامة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية

تبعا لتصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب إثر انقضاء الطعون وتطبيقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 110 (جديد) من القانون الانتخابي، قرّر مجلس الهيئة المصادقة على القرار عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 15 جانفي 2023 المتعلق ببرنامج الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022⁶ خلال جلسته المنعقدة في نفس التاريخ⁷. وتتمثل مراحل المسار الانتخابي للدورة الثانية في ما يلي:

روزنامة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية (الأحد 29 جانفي 2023)			
العملية الانتخابية	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	
1	الجملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب	الإثنين 16 جانفي 2023	الجمعة 27 جانفي 2023
2	فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب	السبت 28 جانفي 2023	غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة
3	يوم الاقتراع للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب	الأحد 29 جانفي 2023	
4	الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 1 فيفري 2023	
5	التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية إثر انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم السبت 4 مارس 2023	

المحور الثاني: الحصيلة النهائية للمُسجّلين المعنّيين بتنظيم الدورة الثانية

بلغ العدد الجملي للناخبين المسجّلين المعنّيين بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 7 853.447 ناخبا من بينهم 5 827.949 مُسجّلين إراديا بنسبة 74.2% و 2 025.498 مُسجّلين آليا بنسبة 25.8%. وتوزّع الناخبون المسجّلون المعنّيون بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقا للبيانات المضمّنة بالجدولين المواليين:

توزيع الناخبين المسجّلين المعنّيين بتنظيم الدورة الثانية حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	عدد المسجّلين	النسبة
الإناث	4 007.619	49%
الذكور	3 845.828	51%
المجموع	7 853.447	100%

⁶الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 لسنة 2023 بتاريخ 17 جانفي 2023.

⁷محضر جلسة مداوالات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جانفي 2023 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 لسنة 2023 بتاريخ 27 جانفي 2023).

نسب الناخبين المسجلين المعيّنين بتنظيم الدورة الثانية حسب الفئات العمرية	
الفئة العمرية	النسبة
من 18 إلى 25 سنة	13%
من 26 إلى 45 سنة	43%
من 46 إلى 60 سنة	24.8%
ما فوق 60 سنة	19.2%
المجموع	100%

المحور الثالث: الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتمويلها ومراقبتها

تبعاً لضبط الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية منذ عقد الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، ومن ذلك تحديد القواعد المنظمة لأنشطة الحملة الانتخابية وتلك المتعلقة بتمويل الحملة وإجراءاته وتلك المتعلقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وإجراءاتها، استوفت الهيئة، كشأن الدورة الأولى، كافة الاستعدادات التنظيمية والعملية تأميناً لمراقبة الحملة الانتخابية وتمويلها إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023.

المبحث الأول: التكوين والإعداد المادي واللوجستي والعملياتي للحملة الانتخابية للدورة الثانية

تولي الهيئة العناية اللازمة ببرامج التكوين وتخصّص لها حيزاً هاماً من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح المسار الانتخابي. ولهذه الاعتبارات وغيرها ويهدف الاستجابة إلى متطلّبات الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية، وضعت الهيئة على ذمة أعوانها وكافة المتدخلين في المسار الانتخابي محامل التكوين المستوجبة قصد توضيح الإجراءات وتبسيطها وتمكين المترشحين والناخبين من كافة المعطيات المتعلقة بالحملة الانتخابية وضمّنتها بدليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022. وفي ذات السياق، أعدت الهيئة عدداً من الوثائق والنماذج الخاصة بالحملة ووضعتها على ذمة المترشحين والمتكوّنين، كما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة الأولى.

وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خطة تكوين تُلبي احتياجات مُختلف الأطراف المتدخلة من أعوان مراقبة الحملة ومُشرفين على العملية، وصولاً إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولّوا مهمة توجيه وإعلام المواطنين بقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية. وعموماً فقد استوجبت مرحلة الحملة الانتخابية إبان الدورة الثانية لانتخابات تنظيم عدّة دورات تدريبية لفائدة كافة الموارد البشرية المعنية. كما حرصت الهيئة على تفعيل خطة متابعة عملية التكوين، وذلك من خلال إعداد تقارير تشمل كامل الدورات التدريبية ويتعلّق موضوعها بمدى استيعاب وفهم مادّة التكوين وحضور المتكوّنين وأدائهم والفترات المخصصة للتكوين.

وعملت الهيئة خلال الدورة الثانية للانتخابات على مواصلة العمل بالتطبيق المعلوماتية الواقع تطويرها من قبل مصالحها بهدف إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عملية مراقبة الحملة. وخولت هذه المنظومة متابعة الإعلام بالأنشطة الانتخابية ومراقبتها والنظر في مدى التزام المشاركين بالضوابط والإجراءات الجاري بها العمل بالإضافة إلى دورها في توفير معلومات دقيقة في حيّز زمني وجيز في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، ممّا أتاح إمكانية اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب وإعداد تقارير تأليفية للمخالفات المسجلة فور معاينتها. وتمت برمجة عدّة دورات تدريبية حضورية وعن بُعد للتعريف بتلك التطبيقية وبكيفية استعمالها.

وفي باب الاستعدادات اللوجستية والعملية وتوفير المستلزمات المادية الضرورية، عمدت الهيئة إلى تركيز قاعة عمليات مركزية لمراقبة الحملة الانتخابية تكون بمثابة مرجع نظر وحيد وموحد لكل الهيئات الفرعية للانتخابات وتعمل على معاضدة جهودها في معاينة المخالفات وتطبيق القواعد والضوابط القانونية. وحرصت الهيئة على تصميم وطباعة الكميات المستوجبة من محاضر المخالفات ومحاضر الحجز والسماع ومتابعة الأنشطة الانتخابية ومعاينة المخالفات، فضلا عن تصميم وطباعة السجلات والدفاتر المستوجبة وتوزيعها على الهيئات الفرعية للانتخابات. كما عمدت الهيئة إلى تصميم الأختام وطباعتها وتوزيعها، إضافة إلى تزويد أعوان مراقبة الحملة بشرائح وهواتف ذكية تيسيرا للرفع الحيي للمخالفات ودعم لعمليات التنسيق بين كلّ الفاعلين والمتدخلين في مراقبة الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية الجهوية قصد معاضدة جهودها في توفير وسائل النقل اللازمة لتمكين الأعوان الميدانيين لمراقبة الحملة من أداء مهامهم، فضلا عن توفير سيارات عن طريق الكراء لتغطية الحملة الانتخابية. كما تولّت الهيئة بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستخصّص لوضع المعلقات الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومنفصلة ومتطابقة مع عدد المترشحين بكل دائرة انتخابية، كما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة الأولى.

وحرصا منها على الاستفادة من التجارب الإيجابية السابقة المستخلصة من مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عُهد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيمها، تولّت الأخيرة مواصلة اعتماد آلية الشباك الموحد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهوية المعنية ووفقا لما تمّ التعمّد به إبان الدورة الأولى من هذا الاستحقاق الانتخابي.

المبحث الثاني: مراقبة الحملة الانتخابية للدورة الثانية

القسم الأول: المراقبة الميدانية لأنشطة الحملة

استنادا إلى الصلاحيات المخولة لهم بمقتضى القانون الانتخابي، لا سيّما إسنادهم صفة مأموري الضابطة العدلية، باشر الأعوان الميدانيون المكلفون بمراقبة الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 المهام الموكلة لهم وتولّوا رفع مختلف التقارير الرقابية ذات الصلة.

وقد انطلقت عملية الرقابة التي تمارسها الهيئة على الحملة الانتخابية خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بالتأشير على المعلقات الانتخابية لمُترشّحين. وقد بلغ العدد الجملي للأنشطة الميدانية المُصرّح بها خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية 2741 نشاطا ميدانياً، تولّت الهيئة متابعة ومراقبة أغلبها بنسبة ناهزت 84% من العدد الجملي للأنشطة. وتمّت مُعاينة 2301 نشاط وإلغاء 217 منها، في حين تعدّرت مُعاينة 223 نشاطا. وسجّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهديّة أعلى عددٍ من الأنشطة الانتخابية بـ 222 نشاطا، في حين تذيّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة قائمة الهيئات بتسجيل 12 نشاطا.

وقد أسفرت عمليّات الرقابة التي قام بها الأعوان الميدانيّون على مُختلف الأنشطة المنجزة ضمن الحملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب عن رصد 182 مخالفة خلال الحملة و100 مخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي تمّ تحرير محاضر بشأنها. واختلفت المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية من هيئة فرعية إلى أخرى.

وقد بلغ العدد الجملي للجرائم الانتخابية التي ارتكبت على مستوى الأنشطة الميدانية والتي تمّت إحالتها إلى النيابة العمومية 101 إحالة، منها 43 إحالة خلال الحملة و58 إحالة خلال فترة الصمت الانتخابي.

القسم الثاني: حصص التعبير المباشر وتنظيم المناظرات عبر وسائل الإعلام

أجاز القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 31 لسنة 2022 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2022 اعتماد آلية التعبير المباشر كوسيلة للاتصال من قبل المترشّحين للانتخابات التشريعية، وتتولّى وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية تنفيذ ذلك، ويتمّ إنتاج برامج التعبير المباشر وبثّها في ظروف مُماثلة بين المترشّحين. وتُحدّد شروط الإنتاج والعرض، بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب البثّ وغيرها ضمن مُذكرة تفصيلية تصدر عن الهيئة بالتنسيق مع مؤسّستي الإذاعة والتلفزة التونسيّتين اللّتين تتّخذان التدابير اللازمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كلّ مترشّح، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستوديوهات المُعدّة لإنتاج تلك البرامج. ويتمّ الإعلان عن البرامج المخصّصة للتعبير المباشر بواسطة إشارة تُبثّ قبل وأثناء الحصص المذكورة تتضمّن إعفاء مُنشأة الاتصال السمعي والبصري من أية مسؤولية عمّا تضمّنته تلك الحصص من مضامين. ولا يمكن بثّ برامج التعبير المباشر من قبل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الخاصة، ويُسمح استثنائياً ببثّ مقتطفات قصيرة منها في إطار التعاليق الصحفية دون أن يمسّ ذلك من مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميلها مضمونا مغايرا.

وفي هذا الإطار، صادق مجلس الهيئة على آليات التنسيق مع الجهات المختصة بخصوص تنظيم حصص التعبير المباشر، وتمّ بثّ الحصص الخاصة بالمترشّحين للدورة الثانية على القناة الوطنية الأولى لمؤسسة التلفزة التونسية ابتداءً من يوم 19 جانفي وإلى غاية يوم 27 جانفي 2023 على الساعة السابعة مساءً قبل النشرة الرئيسية للأخبار، وتمّ تقسيم حصص التعبير المباشر حسب الولايات.

القسم الثالث: مراقبة تمويل الحملة

تتولى الهيئة خلال الحملة الانتخابية مراقبة مدى التزام المترشحين بقواعد تمويلها ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية، بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية، إضافة إلى فرض الالتزام بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالتمويل، وتلك المتعلقة بالتأشير على الوثائق والسجلات واستيفاء الزيارات الميدانية للوكلاء الماليين تحصيلًا للنتائج على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها.

الفرع الأول: طرق تمويل الحملة الانتخابية وضبط السقف الجملي للإنفاق

يتم تمويل الحملة الانتخابية بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما. ويُعتبر تمويلًا ذاتيًا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح. ويُعتبر تمويلًا خاصًا كل تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيًا من غير المترشح. ويمكن تمويل حملة مترشح من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرة الأجر الأدنى المضمن في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد وفق نظام 48 ساعة بالنسبة للانتخابات التشريعية.

ويُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلًا أجنبيًا المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول. ويُحدد الأمر عدد 860 لسنة 2022 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022 السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، حيث تم التأكيد ضمن فصله الأول على أنه يتم تمويل الحملة الانتخابية، بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وأن يكون السقف الجملي للإنفاق عليها مساويا لمجموع التمويل الذاتي والخاص نقدا وعينا، على ألا يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022، ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات. ويُحتسب السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 على أساس عدد الناخبين المرشحين بالدائرة الانتخابية المعنية.

وعملا بالمقتضيات المضمنة بالفصول 75 (جديد) و76 و77 و81 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 وبالفصل 5 من الأمر عدد 860 لسنة 2022 وتأسيسا على الفصلين 3 (جديد) و7 مكرّر من القرار عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، أصدرت الهيئة جدول السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ونشرته للعموم طبقا لما هو مضمن بالفصل 5 من الأمر عدد 860 لسنة 2022. وتولّت تبعا لذلك، مراقبة احترام السقف الجملي للإنفاق من قبل كافة المترشحين.

أما بالنسبة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، يُحدّد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاصّ بالدورة الأولى للدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما طبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 15 جانفي 2023 المتعلّق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.

الفرع الثاني: مراقبة إجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي

يتعيّن على كلّ مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاصّ بالحملة الانتخابية. وتتولّى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب مُوحّد للحملة الانتخابية. ويُعيّن المترشح وكيلًا للتصرّف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد في المسائل المالية والمحاسبية للحملة، ويُصرّح الوكيل وجوبًا بالحساب لدى الهيئة. وعموما، فقد صرّح جميع المترشحين للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بتعيين وكيل مالي وفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاصّ بالحملة الانتخابية وعددهم 262 مترشحا.

الفرع الثالث: مراقبة عملية التأشير على الوثائق والسجلات المتعلقة بتمويل الحملة خلال

الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

من بين الإجراءات الجوهرية التي يتعيّن على كلّ مترشح استيفاؤها، مسك سجلّ مُرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة مُتسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع الوثيقة، بالإضافة إلى مسك قائمة التظاهرات والأنشطة والممتلكات المنجزة وكذلك دفاتر وصولات التبرّعات النقدية والعينية مؤشّر عليها من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات. وخلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، أصدرت الهيئة مذكرة تقضي باعتماد نفس السجلات المحاسبية وتلك المتعلقة بالأنشطة والتظاهرات والممتلكات فضلا عن وصولات التبرّعات العينية والنقدية مع ضرورة الفصل بين الدوريتين باعتماد تاريخ انطلاق الحملة، وذلك اعتبارا لقصر المدّة المخصّصة للحملة وتفاديا لأيّة إخلالات من قبل الوكلاء الماليين. وفي صورة نفاذ جميع الوثائق المستوجبة قانونا، فإنّه يتعيّن على المترشح الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الجوهرية عبر توفير سجلات ووصولات جديدة تتولّى الهيئة التأشير عليها مُجددا.

وقد التزم 191 مترشحا بنسبة 73% بالتأشير على سجلّ الأنشطة والتظاهرات والممتلكات المنجزة، في حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قبل 71 مترشحا بنسبة 27%. وفي المقابل، فقد تقيّد 195 مترشحا بنسبة 74% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على السجلّ المحاسبي لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 67 مترشحا بنسبة 26% بهذه العملية. وقد التزم خلال الدورة الثانية 196 مترشحا بنسبة 75% بالتأشير على وصولات التبرّعات العينية، في حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قبل 66 مترشحا بنسبة 25%. وفي المقابل، فقد تقيّد 191 مترشحا بنسبة 73% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على وصولات التبرّعات النقدية لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 71 مترشحا بنسبة 27% بهذه العملية.

الفرع الرابع: نتائج المراقبة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

تولّت الهيئة القيام بدورها الرقابي خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من القانون الانتخابي، وذلك من خلال مراقبة مدى التزام المترشحين بقواعد تمويل الحملة الانتخابية ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهيكل العمومية. وفي هذا الصدد، قامت الهيئة بتحديد مواعيد مختلفة في جميع هيئاتها الفرعية للانتخابات بالداخل بالتنسيق مع محكمة المحاسبات قصد تنظيم لقاءات موسعة ودورات تكوينية مع جميع المترشحين ووكلائهم الماليين للإجابة عن جميع تساؤلاتهم بخصوص عدّة مسائل متعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية، على غرار وجوبية فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي ومدى إلمامه بمهامه ومسؤولياته بخصوص كلّ عمليات القبض والصرف المنجزة من قبل المترشحين.

وخلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ونظرا لقصّر المدّة، تمّ إجراء زيارة ميدانية وحيدة بالهيئات الفرعية للانتخابات مرجع النظر أو في أحد الفضاءات المخصصة لقبول الإعلام بالأنشطة. وفي صورة تعذر تنقل الوكلاء الماليين للمقرّات المذكورة، تولّت الهيئة تكليف أعوان المراقبة الميدانيين التابعين لها بالتنقل لإجراء المراقبة المستندية للمكان الذي يُحدّده الوكيل المالي الذي تعذر عليه الحضور. وقد استجاب 249 وكيلا ماليّا من جملة 262 للزيارة الميدانية الوحيدة المجراة إبان الدّورة الثانية.

وقد أسفرت عمليّة المراقبة للزيارة الميدانية الوحيدة المجراة إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 عن رفع عدّة أنواع من المخالفات والإخلالات، تمّ رصد أغلبها خلال الزيارتين الأولى والثانية للدورة الأولى.

القسم الرابع: مراقبة التفاعلات وأنشطة الحملات عبر المواقع وكافة وسائل الاتصال والوسائط الافتراضية ومآلها

الفرع الأول: رصد أداء وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خلال الدورة الثانية ومآله

قامت الهيئة بتركيز وحدة لرصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية بهدف متابعة محتوى الصّحف المكتوبة اليومية والأسبوعية والمواقع الإخبارية الناطقة باللّغتين العربيّة والفرنسيّة، إلى جانب رصد التجاوزات المتعلّقة بأخلاقيات المهنة والمخالفات الانتخابية. وقد حدّدت الهيئة معايير دقيقة لاختيار عينات من وسائل الإعلام المزمع متابعتها حسب أكثرها تغطية وتفاعلا، حيث تقرّر رصد أداء سبع صُحف مكتوبة يومية وأربع صُحف أسبوعية ناطقة باللّغتين العربيّة والفرنسيّة، بالإضافة إلى أحد عشر موقعا إلكترونيا الأكثر زيارة، كما كان الشأن بالنسبة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

وتستند عملية الرصد عموماً إلى التحليل الكمي لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية وقياس المساحات المخصصة لكل الفاعلين السياسيين وللأصوات السياسي، إضافة إلى قياس معايير اختيار المترشحين والدوائر الانتخابية في التغطية الإعلامية، وذلك خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية كما الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

وعموماً، فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة خلال عملية رصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خلال الحملة للدورة الثانية 15 مخالفة، تم تسجيل 8 مخالفات في الصحافة المكتوبة، في حين تم رصد 7 مخالفات في الصحافة الإلكترونية، وتم تكييف جلّها بكونها مخالفات انتخابية. وتمثلت أغلب المخالفات المرصودة في وسائل الإعلام المكتوبة في الثلب ونشر الأخبار الزائفة والمضللة والدعاية السياسية، تم حفظها جميعها من قبل الهيئة. أما بخصوص المخالفات المرصودة في وسائل الإعلام الإلكترونية، فقد تعلقت بالسبب والشتم ونشر الأخبار الزائفة وعددها 3 مخالفات إضافة إلى تسجيل 4 مخالفات تعلقت بالثلب والتشهير وتضليل الناخبين، تم حفظ 6 منها وتوجيه إحالة واحدة إلى النيابة العمومية من أجل الثلب والتشهير.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية 6 مخالفات، تم حفظ 5 منها وتوجيه إحالة واحدة إلى النيابة العمومية من أجل خرق الصمت الانتخابي ونشر الأخبار الزائفة.

الفرع الثاني: رصد أداء وسائل الاتصال السّمي والبصري خلال الدورة الثانية ومآله

في بادرة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2014، تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيز وحدة لرصد وسائل الإعلام السمي والبصري وتعزيزها بالموارد البشرية الكفأة والمختصة في هذا المجال، فضلاً عن تدعيمها بالموارد اللوجستية والمادية والتقنية طيلة الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية كما الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتتولى هذه الوحدة رصد التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية وإحالة تقارير يومية إلى مجلس الهيئة. ولا يُعتدّ بغير التقارير الصادرة عنها، خاصّة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

وقد بلغ العدد الجملي للقنوات الإذاعية التي تمت متابعتها من قبل فريق رصد الإعلام السمي خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية 35 إذاعة من بينها تسع قنوات إذاعية عمومية و12 خاصة و14 إذاعة جمعياتية. وبلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة 12 مخالفة، تعلّق أغلبها بنشر الأخبار الزائفة وتضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، عمدت الهيئة إلى حفظ 11 منها وتوجيه لفت نظر وحيد بخصوص مخالفة التشكيك في حياد ومصادقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ولم يُسجّل فريق رصد الإعلام السمي أيّ خرق للصمت الانتخابي في وسائل الإعلام السمعية المرصودة إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتتمثل العينة الثانية في رصد 4 قنوات تلفزيونية من بينها قناتين خاصّتين، وذلك خلال الدورة الثانية كما الدورة الأولى لانتخابات، حيث بلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة في الإعلام البصري خلال الحملة للدورة الثانية 7 مخالفات، تعلقت بنشر الأخبار الزائفة وتضليل

الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، حيث عمّدت الهيئة إلى حفظ 6 منها واتّخاذ إجراء لفت النظر في حالة وحيدة من أجل عدم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولم يُسجّل فريق رصد الإعلام البصري أي خرق للصمت الانتخابي في وسائل الإعلام البصريّة المرصودة من قبل الهيئة إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

الفرع الثالث: رصد منصات التواصل الاجتماعي خلال الدورة الثانية ومآله

أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحدة لرصد الفضاء المفتوح ومنصات التواصل الاجتماعي من صفحات خاصّة بالصحافة الإلكترونية وصفحات الإعلام السّمي والبصري وصفحات المجموعات والمنظّمات التي لها علاقة بالشأن الانتخابي وقناة اليوتيوب والأنستغرام والتيك توك والفيسبوك الخاصّة بالمرشّحين للانتخابات التشريعيّة. وفي هذا الباب وتأميناً لعمليّتي الرصد والمتابعة، ألزمت الهيئة المترشّحين للانتخابات بالتصريح بالصفحة الخاصّة بالحملة الانتخابيّة، سواءً كانت شخصيّة أو تمّ إنشاؤها لغرض القيام بأنشطة الحملة.

وخلال الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة على صفحات الفيسبوك والخاصّة بالمرشّحين 99 مخالفة، حيث تصدرت الهيئة الفرعيّة بسوسة المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المرصودة عبر منصات التواصل الاجتماعي تليها الهيئة الفرعية نابل 2، أما بقيّة الهيئات فلم تتجاوز المخالفات المرتكبة من قبل المترشّحين الراجعين إليها بالنظر وفقاً للاختصاص الترابي 5 مخالفات.

وخلال ذات الدورة، بلغ العدد الجملي للإحالات إلى النيابة العموميّة الخاصّة بالمرشّحين 5 إحالات، حيث تولّت الهيئة الفرعيّة للانتخابات بسوسة إحالة مخالفتين إلى النيابة العموميّة من أجل تعمّد الإساءة إلى الغير والنيل من عرض مُترشّح والدّعوة إلى الكراهيّة، وقامت الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالكاف بإحالة مُخالفتين إلى النيابة العموميّة من أجل تقديم تبرّعات عينيّة ونقدية قصد التأثير على الناخب ومن أجل خرق مبدأ حياد الإدارة. وأخيرا تولّت الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان إحالة مُخالفة من أجل التشكيك في عمل وحياد الهيئة.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات التي تمّ رصدها في صفحات الإعلام السّمي والبصري والصحافة المكتوبة والإلكترونيّة 120 مخالفة، تعلّقت أساسا بنشر الأخبار الزائفة والمضلّلة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بموجب تداولها السّريع ونشرها للعموم في صفحات أخرى، إضافة إلى تضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم. وتمثّلت أغلب أنواع المخالفات المرتكبة والتي تمّت إحالتها إلى النيابة العموميّة في تعمّد الإساءة للغير ونشر سبر آراء والدّعوة إلى الكراهيّة والتعصّب والتمييز وغيرها.

وبلغ العدد الجملي للمناشير المدعومة التي تمّ رصدها في صفحات المترشّحين 20 منشورا، وتهدف هذه العمليّة إلى التثبّت من مصادر تمويل المترشّحين لحملاهم الانتخابيّة وعدم تجاوز سقف الإنفاق والتصدي للتمويل الأجنبي، حيث تمّت إحالة استمارة واحدة خاصّة بكلّ منشور مدعوم تمّ رصده في صفحة مترشّح قصد موافاة الهيئة بطريقة الدفع والخلاص ومتابعة الفواتير الخاصّة بالدّعم.

وأخيرا، بلغ العدد الجملي للمخالفات المتعلقة بالمرشحين المرتكبة إبان فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والتي تمّ رصدتها على صفحات الفايسبوك 17 مخالفة، حيث تولى أعوان الرصد إرسالها بصفة حينية إلى الهيئات الفرعية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات المستوجبة في شأنها. وعمدت الهيئة إلى حفظ 10 مخالفات وتوجيه تنبيهين وإحالة 5 مخالفات إلى النيابة العمومية.

المحور الرابع: عمليات الاقتراع والفرز

تعتبر عمليات الاقتراع والفرز من المراحل الهامة والجوهرية المكونة للمسار الانتخابي نظرا للجوانب القانونية والتقنية الدقيقة والحساسة التي تستند إليها وارتباطها الوثيق بمخرجات كلّ عملية انتخابية. ويتمّ تبعا لذلك إيلاؤها العناية المستوجبة لدى إعداد المخططات العملية واستيفاء الاستعدادات البشرية واللوجستية. ويشمل الإعداد لهذه العملية محاور عدة تتعلق أساسا بضبط الإطار القانوني المنظم للاقتراع والفرز واستيفاء عمليات التكوين تأهيلا للموارد البشرية المنتدبة، وتأمين الاستعدادات اللوجستية والمادية والعملياتية، بما يفضي إلى حسن إدارة العملية برمتها وتهيئة السبل الكفيلة بمتابعة التنفيذ سعيا لتحقيق نسب إقبال عالية على التصويت. وقد ارتأت الهيئة، بمناسبة تنظيمها للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023 الإبقاء على نفس الإطار القانوني المنظم لعمليات الاقتراع والفرز، وذلك من حيث مواصلة العمل بنفس قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز فضلا عن تلك المتعلقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.

المبحث الأول: التكوين في الاقتراع والفرز

عملت الهيئة على توفير مختلف الوثائق المتعلقة بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز بهدف ضمان نجاعة وفعالية الأعوان التابعين لها وسعيا إلى التقليل قدر الإمكان من الإشكاليات والأخطاء التي قد تشوب سيرها والتي يحتمل ارتكابها من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في هذه العملية، على غرار أعضاء مكاتب الاقتراع والناخبين والملاحظين وممثلي المترشحين وغيرهم. وقامت الهيئة منذ عقد الدورة الأولى وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابية المنقضية، بإعداد دليل إجراءات الاقتراع والفرز، وحرصت على أن يكون وثيقة مرجعية موحدة يتمّ اعتمادها في جميع الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بعمليات الاقتراع والفرز وتستهدف مختلف المتدخلين فيها. وقد تضمنّ الدليل المعدّ بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بابين اثنين، يتعلق الأول بمختلف الإجراءات المتبعة في عملية الاقتراع، في حين خصّص الثاني إلى الخطوات المتبعة خلال عمليتي الفرز والعدّ.

وقد حرصت الهيئة إبان الدورة الثانية، كما كان الشأن بالنسبة للدورة الأولى على ضبط خطة متكاملة وواضحة المعالم لتكوين جميع الموارد البشرية التابعة لها والمشرفة على تنظيم هذا الاستحقاق، لاسيما خلال هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من مراحل المسار الانتخابي. كما حرصت على تخصيص جانب من تنفيذ المخطط التكويني لفائدة بعض الشركاء المساهمين في هذه العملية الانتخابية. واستندت الهيئة إلى خطة عملياتية قوامها تحويل مدة التكوين من خلال تخصيص يوم كامل للتكوين بدلا عن نصف

يوم قصد فسخ المجال للمكوّنين الجهويّين ومساعدتهم لاستكمال محتوى الدورات التكوينيّة وضمان استيعاب أفضل للمتكوّنين والعمل على تدارك مُختلف النقائص في الإبان. كما أولت الهيئة الأهميّة المستوجبة للجانب التطبيقي في عمليّات التكوين دون إهمال الجانب النظري. وعلاوة على ذلك، فقد كرّست الهيئة آليّة التكوين عن بُعد لمُختلف المتدخّلين في العمليّة الانتخابيّة بهدف تطوير كفاءاتهم فضلا عن إعلامهم حينئذٍ بجميع المتغيّرات المدخلة قصد توحيد الإجراءات المتّبعة من خلال المذكّرات التفسيريّة ضمن خُطّة اتّصاليّة فعّالة وناجعة.

وقد تمّ تبنيّ خُطّة تكوين هرميّة مكّنت في مرحلة أولى من تكوين المكوّنين الجهويّين الرئيسيّين والمكوّنين الجهويّين المساعدين، في حين تمّ، في مرحلة ثانية، تأثيث حصص تكوين لفائدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى تخصيص أيام تكوينيّة لفائدة بعض الشركاء في العمليّة الانتخابيّة. وقد مكّنت هذه الخُطّة اللامركزيّة من التقليل من مسافات التنقّل لدى المتكوّنين، فضلا عن الضغط على كُلفة التكوين. كما ساهمت المقاربة التي اعتمدتها الهيئة في مجال التكوين في خلق شبكة من المكوّنين تُغطّي كافة الإدارات الفرعيّة للانتخابات، وتكون بالتالي قادرة على التدخل كلّما طُلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعلامهم بكلّ التغيّرات المدخلة على إجراءات الاقتراع والفرز.

وعموما، فقد مثّلت الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 فرصة لتقييم الأداء وتلافي بعض النقائص، حيث حرصت الهيئة على تكوين دُفعة جديدة من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع لتعويض المتخلّين منهم، سواءً كان ذلك بمحض إرادتهم أو من قبل الهيئة تبعا لعدم انضباطهم أو لضعف مردودهم إبان الدورة الأولى، وهو ما مكّن من تدعيم نسبة التأطير بصفة عامّة وتقلّص عدد المحاضر التصحيحيّة وانخفاض نسبة القرارات التصحيحيّة من جملة محاضر الفرز من 14.53% إلى 9.08%، ممّا يعكس حرص الهيئة على الارتقاء بجودة التكوين وإيلاء العناية المستوجبة بالموارد البشريّة الواقع انتدابها. كما تقلّص عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع بالداخل من 13 محضرا خلال الدورة الأولى بنسبة 0.11% إلى 6 محاضر إبان الدورة الثانية بنسبة 0.06%.

وتمّ ضبط مُخطّط التكوين الخاصّ بأعضاء مكاتب الاقتراع اعتمادا على العناصر التالية:

- عدد مراكز ومكاتب الاقتراع وعدد الأعضاء المطلوبين لتغطية العمليّة في جميع مراكز الاقتراع،
- المهام المنوطة بعُهدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعدو رؤساء المراكز،
- التوزيع الجغرافي لأعضاء مراكز الاقتراع حسب الدوائر والولايات والمعتمديّات،
- المدى الزمنيّ المتاح لإنجاز التكوين لكلّ أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.

وعقّدت الهيئة عدّة دورات تدريبية لفائدة عددٍ من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وفي إطار حرصها على مزيد تكريس البُعد التشاركي الذي انتهجته مع مُختلف الأطراف المساهمة في العمليّة الانتخابيّة، تمّ العمل على توسيع الفئات المستفيدة من الدورات التكوينيّة المنظّمة في الغرض، حيث تولّت الهيئة برمجة عدّة دوراتٍ تدريبية لفائدة هياكل المجتمع المدني المحلي إيماناً منها بدورها المحوري في معاضدة المجهودات المبذولة من قبل الهيئة في

مجال التوعية والتحسيس، ومن ذلك الدورة التدريبية المنعقدة بتاريخ 24 جانفي 2023 بقصر المؤتمرات بالعاصمة لفائدة المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعلق موضوعها بتنظيم عملية محاكاة للاقتراع والفرز.

المبحث الثاني: الإعداد اللوجستي والعمليّاتي للاقتراع والفرز

القسم الأول: شبكة مراكز ومكاتب الاقتراع المعتمدة خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

واصلت الهيئة العمل بشبكة مراكز ومكاتب الاقتراع المضمّنة بقاعدة البيانات النهائية لتلك المراكز بمختلف الإدارات الفرعية للانتخابات. وقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 4222 مركزا، في حين بلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع خلال نفس الدورة 10012 مكتبا.

وحرصا من الهيئة على تيسير عملية الاقتراع بالنسبة لذوي الإعاقة فضلا عن كبار السن، فقد تمّ العمل على التقليل قدر الإمكان من مكاتب الاقتراع المستغلّة بالطوابق العلوية للمراكز وتفادي تخصيصها لهذه الفئات ضمانا لسلاسة الولوج إليها.

القسم الثاني: طباعة القوائم النهائية للناخبين خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

تولّت الهيئة خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 طباعة القوائم النهائية للناخبين بالمخزن المركزي التابع لها، موعلة في ذلك على مواردها البشرية والمادية واللوجستية الذاتية، حيث تمّ تخصيص المستلزمات المستوجبة للطباعة وتمّ تأمين هذه العملية من قبل 45 عوناً، وزّعوا على فريقين تولّيا العمل بالتناوب على امتداد حصّتين في الصباح والمساء. وتمّ تقسيم كلّ فريق بدوره إلى مجموعات كلّت كلّ منها بمهامّ محدّدة وهي فرق الطباعة والتدقيق والمسك والتسفير والتدقيق النهائي والتوضيب والتعليب. ويتمّ تجميع قوائم الناخبين الخاصة بكلّ هيئة فرعية على حدة وتسليمها إلى المسؤول عن المخزن المركزي استعدادا لتوزيعها على الهيئات الفرعية المعنية وفق جدول زمني محدّد.

القسم الثالث: تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق الاقتراع والفرز خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

حرصت الهيئة على احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي بخصوص تصميم أوراق التصويت، وذلك من حيث وجوب اتّسامها بالوضوح والدقة واعتماد الألوان في الطباعة. كما عملت على التقيّد التام بهذه الشروط تيسيرا لتصويت الأميين وتفاديا لأيّ خلط أو إرباك. وعلى غرار الاستحقاقات

الانتخابية السابقة، جدّدت الهيئة ثقتها في المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لطباعة أوراق الاقتراع للدورة الثانية، كما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة الأولى وتوضيها في شكل رُزْمٍ مُخْتَلِفَةِ الألوان والمطبوعات الانتخابية الحسّاسة، نظرا لعاملَي الخبرة والكفاءة اللّذين أثبتتهما هذا الشريك في تنفيذ هذه المهمة، من ناحية، واعتبارا للطابع الحسّاس لهذه الوثيقة وضرورة إحاطتها بالضمانات اللاّزمة من خلال اعتماد إجراءات حمائيّة خاصّة عند تصميمها من ناحية أخرى تفاديا لأيّة محاولات للتزوير. وتبعاً لما تنتهجه الهيئة من مرونة في الإجراءات المتّبعة، فقد عمدت إلى طباعة 4800 ورقة تصويت بطريقة برايل قصد استعمالها من قبل الناخبين ذوي الإعاقة البصريّة. وتمّت خلال الدورة الثانية طباعة 8.774.400 بطاقة اقتراع.

وبالإضافة إلى أوراق الاقتراع، قامت الهيئة بإعداد مُخْتَلِفِ الوثائق الحسّاسة اللاّزمة لعمليّات الاقتراع والفرز على غرار محاضر الاقتراع والفرز. وفي هذا الباب، تمّت طباعة 22000 محضر اقتراع وفرز. كما تولّت الهيئة إعداد نماذج من أوراق الكشف ومُدْكَرَات تحفّظات وملاحظات ممثلي المترشّحين وجداول تجميع النتائج وتقارير رؤساء مراكز الاقتراع وغيرها من الوثائق الضرورية لسير عمليّة الاقتراع على أكمل وجه. وساهمت الوحدة الداخليّة للطباعة الخاصّة بالهيئة في توفير عدد هام من المطبوعات الانتخابية، على غرار تلك المتعلّقة بمراحل عمليّة الاقتراع والفرز وبروتوكول الخدمات التكميليّة غير المهيكلّة لتحويل البيانات (USSD).

القسم الرابع: توضيب المواد الانتخابية وتوزيعها إبان الدورة الثانية

تواصلت الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية بتفقد جاهزيّة المخازن الجهويّة وتمهيتها لقبول المواد الانتخابية الحسّاسة وغير الحسّاسة. وفي هذا الباب، سعت الهيئة إلى تأمين السُّبُل الكفيلة بإحكام استعداداتها اللّوجستيّة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية. حيث عمّلت على ضبط الحاجيات بكلّ دقّة من قوائم الحبر الانتخابي والأقفال والأختام المطاطيّة لختم بطاقات الاقتراع والمواد المكتبيّة والصناديق الكرتونيّة ولافتات مراكز الاقتراع والصّدريّات والشارات الخاصّة برؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعدتهم وكافّة أعوان الهيئة القارين والعرضيين.

وفي ما يتعلّق بتوضيب المواد الانتخابية، فقد عمّدت الهيئة إلى تحديد مُستلزمات كافّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات من المواد الانتخابية التي تمّ تقسيمها بالمخزن المركزي من قبل أعوان التنفيذ والتوضيب. وفي باب توزيع المواد، حرصت الهيئة على وضع خُطّة عمل مشتركة بالتنسيق مع المصالح المختصّة لمُختلف الهياكل العموميّة الشّريكة في الاستحقاق الانتخابي، لا سيّما وزارتيّ الدفاع الوطني والداخلية بهدف توزيع المواد الانتخابية الخاصّة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية. وعموما، فقد تمّت عمليّة توزيع المواد الانتخابية بطريقة مُحْكَمَة ودقيقة تبعا لاعتماد مسالك واضحة ومدرّوسة، حيث بلغ عددها الجملي 371 مسلك توزيع خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. هذا وتولّت الهيئة كراء عددٍ من حاويات الشحن البحري من قبل الشركة التونسية للملاحة لتأمين عمليّة توزيع المواد الانتخابية الخاصّة بيوم الاقتراع من المخازن الجهويّة إلى مراكز الاقتراع.

أما في ما يتعلق بالفضاءات المعتمدة للتخزين، ارتأت الهيئة الاستناد إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمخازن الجهوية ومراكز تجميع النتائج المتوقعة لديها، وحرصت على تحيينها من خلال مواصلة القيام بزيارات ميدانية لتفقد مدى جاهزيتها. وتم إعطاء الأولوية لمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات، ثم في مرحلة ثانية للقاءات الرياضية لما تتوفر فيها من ظروف السلامة والحماية وقابلية تطبيق المخططات الأمنية، في حين تعلق الخيار الثالث بكراء فضاءات تستجيب للشروط المطلوبة.

المبحث الرابع: متابعة عمليات الاقتراع والفرز ونسب الإقبال على التصويت خلال الدورة الثانية

القسم الأول: متابعة عمليات الاقتراع والفرز

على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ومثلما كان الشأن بالنسبة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليات بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة قصد التنسيق والتواصل مع مختلف المصالح الراجعة إليها بالنظر من هيئات وإدارات فرعية للانتخابات، بالإضافة إلى شركائها في العملية الانتخابية قصد اتخاذ القرارات الحينية وتوحيد الإجراءات المعتمدة في الإبان، فضلا عن ضمان السرعة والنجاعة المطلوبتين لتبادل المعلومات وتقبل التعليمات والقرارات وتنفيذها في الإبان. وفي نفس السياق، تولت الهيئات الفرعية للانتخابات تركيز قاعات عمليات جهوية تولت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعدتهم الراجعين إليها بالنظر. وقد تبنت قاعة العمليات المركزية نظام عمل مفتوح يهدف إلى تأمين التواصل بطريقة مرنة وسلسة بين جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية مع اعتماد آليات التواصل والعرض المباشر والحيني لمختلف الإحصائيات المرتبطة بعمليات الاقتراع والفرز إضافة إلى وسائل الاتصال الحديثة، مع الاستعانة بخرائط تغطي المجال الحيوي للدوائر الانتخابية المعنية بتنظيم الدورة الثانية، وتبرز خاصية توزيع مراكز الاقتراع بكل معتمدية.

القسم الثاني: الإحصائيات المتعلقة بنسب الإقبال على التصويت

بلغ العدد الجملي للمُسجلين إبان الدورة الثانية 7853447 مُسجلا عن 131 دائرة انتخابية معنية بتنظيم الدورة الثانية، من بينهم 5827949 مُسجلين إراديا بنسبة 74.2% و 2025498 مُسجلين آليا بنسبة 25.8%. وبلغ العدد الجملي للمقترعين 895002 مُقترعا من بينهم 850980 مُسجلين إراديا و 44022 مُسجلين آليا. وتبعاً لذلك، سجلت الهيئة نسبة إقبال عامة على التصويت قدرت بـ 11.4%. وتتوزع نسب الإقبال على التصويت بين الجسمين الانتخابيين الإرادي والآلي وفقا للبيانات المضمنة بالجدول الموالي:

توزيع نسب الإقبال على التصويت بين الجسمين الانتخابيين الإرادي والآلي	
النسبة	الجسم الانتخابي
14.6%	جسم الناخبين المسجلين إراديا
2.17%	جسم الناخبين المسجلين آليا

المحور الخامس: جمع النتائج والإعلان عنها

ارتأت الهيئة، بمناسبة تنظيمها للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023 الإبقاء على نفس الإطار القانوني المنظم لعمليات جمع النتائج والإعلان عنها، وذلك من حيث مواصلة العمل بنفس قواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.

المبحث الأول: التكوين والإعداد اللوجستي والعملياتي لجمع النتائج القسم الأول: التكوين في جمع النتائج

تولّت تنظيم عدّة دورات تكوينيّة مُتنوّعة المحتوى لفائدة الموارد البشريّة التابعة لها والمكلّفة بالإشراف على مُختلف مراحل مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبان دورته الثانية. وفي هذا السياق، تمّ إدراج مسألة التعريف بقواعد وإجراءات جمع النتائج واحتسابها والتثبّت فيها والإعلان عنها الخاصّة بالانتخابات التشريعيّة ضمن محتوى أغلب الحصص التكوينيّة التي قادتها الهيئة، حيث تمّ التطرّق إلى الجانبين النظري والتطبيقي. كما وضعت الهيئة على ذمّة المتكوّنين كافّة المحامل والوثائق والنماذج بهدف إحكام الاستعدادات لهذه العمليّة وإنجاحها، فضلا عن التقليل قدر الإمكان من هامش الأخطاء المحتمل ارتكابها.

القسم الثاني: تفقّد وتهيئة مراكز جمع النتائج وتأمينها

على غرار التجارب السابقة في تنظيم مُختلف الاستحقاقات الانتخابيّة، وتبعا لما تمّ اعتماده إبان الدّورة الأولى، قامت الهيئة بمناسبة عقدها للدّورة الثانية باستغلال القاعات الرياضية المغطّاة والمراكز الثقافيّة المتواجدة بمُختلف الجهات كمراكز لجمع النتائج. كما تمّ، في حالات محدودة، اللّجوء إلى كراء قاعات خاصّة لإنجاز هذه العمليّة. وضمانا لحُسن سير عمليّة جمع النتائج واحتسابها، بادرت الهيئات الفرعيّة للانتخابات، قبل فترة من انطلاق عمليّة الاقتراع، إلى التنسيق مع مُختلف الجهات والمصالح العموميّة المعنية قصد تفقّد وتهيئة هذه الفضاءات وتقسيمها بطريقة تسمح بتسيير عمليّة الجمع والعدّ بصفة متسلسلة وبالدفّة والسرعة المطلوبتين حتى يتمّ إعداد النتائج وفقا للأجال القانونيّة. وتمّ للغرض تركيز الشّبكات الفنيّة والقيام بالاختبارات التقنيّة اللاّزمة، كما عمّدت الهيئة إلى البحث عن حلول بديلة للمشاكل الفنيّة التي قد تطرأ أثناء عمليّة جمع النتائج بهدف التدخّل لتجاوزها بالسرعة والفاعليّة المطلوبتين، حيث تمّ بالتعاون مع الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، تركيز واختبار وتشغيل مُولدات كهربائيّة في المكتب المركزي وفي مراكز الجمع إضافة إلى المقرّ المركزي للهيئة، فضلا عن تسخير فرق فنيّة للتدخّل السريع بكلّ مركز جمع.

وقد تولّت الهيئة، في هذا الإطار، مواصلة تنفيذ بنود الصفقة المبرمة بالتفاوض المباشر مع شركة اتّصالات تونس عُهد بموجها إلى هذه الأخيرة تجهيز وربط جميع مراكز الجمع، بالإضافة إلى المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة بالشّبكات الاتّصالية اللاّزمة وخدمات الأنترنت. كما عملت على توفير كافّة المستلزمات الماديّة واللّوجستيّة المستوجبة بالتعاون مع شركائها قصد إنجاح هذه المرحلة الحسّاسة من

مراحل المسار الانتخابي، ووفرت آلات المسح الضوئي الضرورية وسبورات الجمع اليدوي والمطبوعات والمواد المكتبية.

وبخصوص تأمين مراكز جمع النتائج، ساهم التنسيق بين الهيئة، من جهة، والمصالح الجهوية المعنية، من جهة أخرى، في توفير الظروف الملائمة لإنجاز مختلف المراحل المرتبطة بعملية جمع النتائج. وعموما، فقد أولت الهيئة العناية المستوجبة بمرحلة جمع النتائج للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 من خلال حرصها على تكثيف العمليات البيضاء، تمّ التشديد خلالها على الدور الهامّ الموكل لأعوان الأرشيف والخدمات وفريق رفق بطاقات حضور أعضاء مكاتب الاقتراع لكونها خطأ مستحدثة. كما تمّ التركيز على التقنيات الحديثة المستخدمة والتي تهدف إلى إضفاء قدر أكبر من المرونة والدقة الضروريتين لعملية تجميع النتائج.

المبحث الثاني: العمليات الميدانية واللوجستية الخاصة بجمع النتائج

انطلقت عمليات تجميع المحاضر والمواد الانتخابية الحساسة بالنسبة للهيئات الفرعية للانتخابات مباشرة إثر انتهاء عمليات الاقتراع والفرز، حيث حرصت الهيئة بالتنسيق مع قوات الجيش والأمن الوطنيين، على إيصال صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قبل مصالح الجيش الوطني نظرا لخبرتها وإلمامها بأهمّ الخصائص الجغرافية والأمنية التي تميّز مختلف الجهات. وقد تمّ، خلال عملية تجميع المواد الانتخابية، اعتماد نفس المسالك التي خصّصت لتوزيعها مع الاستفادة قدر المستطاع من تراكم الخبرة والمكتسبات التي أصبحت تميّز أعوان الهيئة وشركاءها من المؤسستين العسكرية والأمنية في اختصار آجال التجميع وتسريعها، فضلا عن تقليص هامش الخطأ مقارنة بما تمّ تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية المنقضية وإبان الدورة الأولى. وتوزّعت هذه المسالك خلال الدورة الثانية إلى عادية وأخرى سريعة، وقد بلغ عددها الجملي 412 مسلكا، من بينها 48 مسلكا سريعا.

وأشرفت قاعة العمليات المركزية التي تمّ إحداثها بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة على متابعة عملية جمع النتائج في جميع مراكز الجمع والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتجاوز العراقيل التي طرأت، وذلك بهدف تفادي أي تأخير قد تشهده عملية الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية. وقد تمّ تنظيم عملية جمع نتائج الاقتراع على مستوى المكتب المركزي ومراكز الجمع بطريقة تراعي مبدأ الشفافية وتُمكن الملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين المعتمدين من قبل الهيئة من متابعة كافة مراحل عمليات الجمع عن قرب. وتمّ تقسيم المهام بين مختلف فرق العمل المخصصة لعملية التجميع بما يُتيح التدقيق الجيد والتثبت المزدوج من جميع التنصيصات والمعطيات والنتائج المضمّنة بمحاضر الفرز والتأكد من صحتها مع اللجوء، عند الاقتضاء، إلى إعداد محضر تصحيح في صورة التفطن إلى تسرب خطأ مادي أو حسابي في التنصيصات أو التطابقات المنصوص عليها صلب محضر الفرز. وقد بلغ العدد الجملي لمحاضر التصحيح 909 محاضر خلال الدورة الثانية. وسجّلت الهيئة نسباً ضعيفة لإعادة فتح صناديق الاقتراع خلال الدورتين شملت 9 هيئات فرعية وهي منوبة وقفصة وصفافس 2 وسيدي بوزيد وزغوان وتوزر وبنزرت والمهدية والقيروان. وقد تقلّص عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع خلال الدورة الثانية ليلبلغ 6 محاضر مقارنة بعدد المحاضر المسجل إبان الدورة الأولى والبالغ 13 محضرا.

وتولت الهيئة إعداد مخطط يُحاكي هيكله قاعة التجميع وتنظيمها وتقسيم الأدوار داخلها، حيث تم تخصيص فضاءات للاستقبال ومكتب الضبط وفرق التدقيق ومكتب مداولات مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات. كما خصصت الهيئة مساحات داخل القاعات للطباعة ورقن بطاقات حضور أعضاء مكاتب الاقتراع وأخرى للأرشفة والمسح الضوئي، إضافة إلى فضاءات العدّ الآلي واليدوي، حيث أنّ عملية ركن المحاضر تنبني أساسا على الازدواجية بين الركن اليدوي والآلي وإجراء المطابقات المستوجبة بينهما. كما وفّرت الهيئة فضاءات لصياغة محاضر جمع النتائج ولتأمين ملاحظة ومتابعة الملاحظين والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم وممثلي المترشحين للعملية الانتخابية، فضلا عن ضمان السبل الكفيلة بتغطية الصحفيين لها.

واقترعا بالتجارب السابقة للهيئة في ما يتعلق بعملية احتساب النتائج، تمّ، بالتوازي مع اعتماد فرق عدّ يدوي مكلفة بإنجاز هذه المهمة، تركيز فرقٍ ثانية مكلفة بالعدّ الآلي تتولّى، من خلال المنظومة المعلوماتية المُعدّة للغرض، التثبت الحيني في جميع البيانات والنتائج المحتسبة يدويا. وقد ساهمت هذه المنظومة من التقليل في هامش الخطأ في عملية احتساب النتائج من خلال مزيد التدقيق والتثبت من المعطيات والبيانات المتحصّل عليها عبر آلية العدّ اليدوي، فضلا عن تحويلها إمكانية استخراج المحاضر المرقونة حسب مراكز الاقتراع والجمع، فضلا عن الدوائر الانتخابية.

المبحث الثالث: الإعلان عن النتائج

القسم الأول: الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء

مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ومآل الطعون القضائية

الفرع الأول: الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب

الشعب لسنة 2022

قبل التصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، استعرضت الهيئة نتائج عملية الرقابة على مُختلف الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية وتمويلها وعمليات الرصد المنجزة، وتمّ التداول خصوصا بشأن ما يلي:

- مُختلف الأنشطة التي تمّت مُعاينتها وتلك التي تمّ إلغاؤها وأهمّ المخالفات المرصودة من قبل عددٍ من المترشحين والأكثر تواترا وبيان عددها والإجراءات المقترحة اتّخاذها بشأنها،
- نتائج عملية رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية وبيان التجاوزات المرتكبة من خلال العينات المرصودة،
- نتائج الرقابة على وسائل الاتصال السّمعي والبصري طبقا للقرار الترتيبي عدد 31 لسنة 2022 ووفقا للعينات المدروسة من قبل الهيئة الانتخابية، وذلك من حيث المخالفات المرتكبة والإجراءات المزمع اتّخاذها،
- نتائج مراقبة الحملة الانتخابية بمنصّات التواصل الاجتماعي.

وعقب التثبت في جميع التقارير الواردة ومن احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، وبعد مداولة المجلس بتاريخ 30 جانفي 2023، قرّرت الهيئة المصادقة على القرار المتعلق بالإلغاء الكلي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 الصّادر بتاريخ 30 جانفي 2023 والإذن تبعا لذلك بتعليقه بمقرّرات الهيئة ونشره بالموقع الإلكتروني للهيئة، عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي. وشمل هذا القرار الإلغاء الكلي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في الدائرتين الانتخابيتين التاليتين:

- الدائرة الانتخابية سجنان-جومين-غزالة من ولاية بنزرت،
- الدائرة الانتخابية ساقية الدائر من ولاية صفاقس،

ولئن مكّن القانون الانتخابي الهيئة من أجل أقصاه ثلاثة أيام للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، إلّا أنّها عملت على اختزال هذا الأجل، حيث تولّت التصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بعد انقضاء 24 ساعة فقط على يوم الاقتراع، وهو ما يؤكّد تراكم الخبرة والمهارات لدى أعضاء مكاتب الاقتراع وجميع القائمين على العملية الانتخابية ونجاعة المخطّط العمليّاتي عموما ومُخطّط التكوين المعتمد من قبل الهيئة تحديدا والذي يستند إلى العمل على مزيد تطوير هذه المكتسبات والارتقاء بالأداء والتقليص قدر الإمكان من هامش الخطأ، لا سيّما إبان عملية جمع النتائج وفرزها وعَدّها.

وتمّت تبعا لذلك، المصادقة على القرار المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وقد آلت عمليّات الاقتراع والفرز والجمع إلى المعطيات العامة الأولية التالية:

- العدد الجملي للناخبين المسجّلين المعنّيين بتنظيم الدورة الثانية: 7 853 447 ناخبا،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 895 002 ناخبا،
- العدد الجملي للأصوات المصحّح بها لكلّ المترشّحين: 849 104 صوتا، بنسبة 94.9% من العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 28 524 ورقة، بنسبة 3.2% من العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17 374 ورقة، بنسبة 1.9% من العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت.

وتوزّع العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت إلى 850980 من بين المسجلين إراديا و44022 من المسجلين آليا، وبلغ عدد الذكور 605350 ناخبا أي بنسبة 67.64%، في حين لم يتجاوز عدد الإناث 289652 ناخبا أي بنسبة 32.36%.

وصرّحت الهيئة أوليّا بفوز 131 مترشّحا، من بينهم 109 من الذكور أي بنسبة 83.2% و22 من الإناث أي بنسبة 16.8%، وذلك في انتظار استكمال أطوار التقاضي لدى المحكمة الإدارية والإعلان النهائي عن النتائج في أجل لا يتجاوز 4 مارس 2023.

الفرع الثاني: الطعون القضائية ومآلاتها

في ما يتعلّق بالطعون المقدّمة في الطور الابتدائي لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، فقد تلقت الهيئة، 39 طعنا في النتائج الأولى للدورة الثانية. وقد آلت الطعون لدى الدوائر الاستئنافية في طورها الابتدائي إلى رفض 17 طعنا شكلا بنسبة 43.59% و20 طعنا بالقبول شكلا والرفض أصلا بنسبة 51.28% و طعنان تمّ قبولهما شكلا وأصلا بنسبة 5.13%. حيث أصدرت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية أحكامها أيام 3 و7 و9 و10 و11 فيفري 2023 رُفضت بموجبها أغلب الطعون بنسبة 95%، في حين تمّ قبول 5% منها فقط.

وخلال الطور الاستئنافي، تلقت المحكمة الإدارية 17 طعنا، قدّم المترشّحون 15 مطلباً، في حين استأنفت الهيئة 3 منها، وانتهت جميعها بالرفض. حيث رفضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية 9 طعون شكلا و8 طعون أصلا بعد قبولها شكلا.

القسم الثاني: الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

عقب توصّلها بالقرارين الصادرين عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولى للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وعملا بمقتضيات الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وذلك بمقتضى قرارها الترتيبي عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 25 فيفري 2023. وقد آلت عمليّات الاقتراع والفرز والجمع إلى المعطيات العامة النهائية التالية:

- العدد الجملي للناخبين المسجّلين المعنّيين بتنظيم الدورة الثانية: 7 853 447 ناخبا،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 895 002 ناخبا،
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها لكلّ المترشّحين: 853 881 صوتا،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 23 747 ورقة،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17 374 ورقة،

وأخذت الهيئة بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على نتائج بعض الدوائر الانتخابية تبعا لصدور قراريّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وقد شملت هذه التغييرات الدائرتين الانتخابيتين سجنان-جومين-غزالة من ولاية بنزرت وساقية الدائر من ولاية صفاقس.

وأُسفرت النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 عن فوز 131 مترشّحا، ليُصبح العدد الجملي للفائزين بمقاعد في مجلس نواب الشعب 154 مترشّحا باعتبار الفائزين خلال الدورة الأولى وعددهم 23 مترشّحا، في ما ظلّت 7 دوائر انتخابية بالخارج شاغرة لعدم استجابة أيّ

مترشح للشروط القانونية المستوجبة، وذلك في انتظار سدّ الشغورات بها تطبيقا لما تمّ تضمينه في القانون الانتخابي، وهي دوائر فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربية وآسيا-أستراليا وإفريقيا والأمريكيتين. ويتوزّع الفائزون نهائيا بمقاعد في مجلس نواب الشعب لسنة 2022 وفقا للنوع الاجتماعي والشرائح العمرية وفقا للبيانات المضمّنة بالجدولين المواليين:

توزيع الفائزين نهائيا بمقاعد في مجلس نواب الشعب حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	عدد الفائزين	النسبة
الإناث	24	15.6%
الذكور	130	84.4%
المجموع	154	100%

توزيع الفائزين نهائيا بمقاعد في مجلس نواب الشعب حسب الشرائح العمرية		
الشريحة العمرية	العدد	النسبة
أقلّ من 30 سنة	8	5.2%
من 31 إلى 45 سنة	66	42.8%
من 46 إلى 60 سنة	68	44.2%
ما فوق 60 سنة	12	7.8%
المجموع	154	100%

وتتمّت دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين لحضور الجلسة العامة الافتتاحية يوم الإثنين 13 مارس 2023 بمقرّ مجلس نواب الشعب بباردو طبقا للأمر عدد 221 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 لسنة 2023 بتاريخ 9 مارس 2023.

المحور السادس: التواصل في مسار الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

المبحث الأول: التواصل عبر آلية الاعتماد في مسار الدورة الثانية

القسم الأول: اعتماد الملاحظين

تبعاً لإقرار صلوحيّة استعمال البطاقات المسندة إبان الدورة الأولى خلال الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة الاعتمادات المسندة لتبلغ 3976 ملاحظاً محلياً إبان الدورة الثانية، حيث تمّ إيداع 180 مطلباً جديداً وإضافة هيكل وحيد، وبلغت نسبة المعتمدين من الذكور 46% مقابل 54% للإناث. أمّا بخصوص الملاحظين الأجانب، واعتباراً لإقرار صلوحيّة استعمال البطاقات المسندة إبان الدورة الأولى خلال الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة الاعتمادات المسندة لتبلغ 403 ملاحظين أجانب ومترجمين إبان الدورة الثانية، حيث تمّ إيداع 18 مطلباً جديداً وإضافة هيكل وحيد، وبلغت نسبة الذكور المعتمدين 57.66%، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 42.34%. كما بلغ العدد الجملي للمترجمين والمساعدين المعتمدين 52 مترجماً ومساعداً

يمثلون 5 هياكل أجنبية. وعموما، فقد بلغ العدد الجملي للملاحظين المحليين والأجانب المعتمدين إبان دورتي انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 4379 ملاحظا.

القسم الثاني: اعتماد الصحفيين

تبعاً لإقرار صلوحية استعمال البطاقات المسندة إبان الدورة الأولى خلال الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة الاعتمادات المسندة لتبلغ 1191 صحفياً وفنياً محلياً إبان الدورة الثانية، حيث تمّ إيداع 24 مطلباً جديداً، وبلغت نسبة الذكور المعتمدين 64% في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 36%. أما بخصوص الصحفيين والفنيين الأجانب، سجّلت الهيئة إيداع 10 مطالب جديدة إبان الدورة الثانية لتبلغ الحصيلة الجمليّة للمعتمدين إبان الدورتين 239 صحفياً وفنياً أجنبياً. وقد بلغت نسبة الذكور المعتمدين 79% في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 21%. وعموماً، فقد بلغ العدد الجملي للصحفيين والفنيين المحليين والأجانب المعتمدين إبان دورتي انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 1430 معتمداً.

القسم الثالث: اعتماد الضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم

منحت الهيئة الاعتماد إلى 44 ضيفاً لمتابعة مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيه، يمثلون 6 هياكل. وقد بلغت نسبة الذكور المعتمدين 48% في حين بلغت نسبة الإناث 52%.

القسم الرابع: اعتماد ممثلي المترشحين إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

عملاً بالمقتضيات الواردة بالفصل 14 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022، فقد فوّض مجلس الهيئة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات صلاحية البتّ في مطالب اعتماد ممثلي المترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيه، علاوة على البتّ في ملفات سحب اعتمادهم، وذلك تفعيلاً لمبدأ الإتاحة وتجسيماً للأمركزية في إيداع المطالب ودراستها ومعالجتها.

وقد بلغ العدد الجملي لممثلي المترشحين المعتمدين خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 14537 ممثلاً، من بينهم 7260 تمّ اعتمادهم إبان الدورة الأولى ويحوّل لهم ملاحظة الانتخابات إبان دورتها الثانية تبعاً لبقاء مرشّحيهم في المنافسة و7277 ممثلاً جديداً تمّ اعتمادهم خلال فترة قبول مطالب الاعتماد الخاصة بممثلي المترشحين للدورة الثانية.

المبحث الثاني: التواصل مع عموم المواطنين والمتابعين للشأن الانتخابي القسم الأول: التواصل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وشبكات التواصل الاجتماعي والخدمات غير المهيكلية وآلياته

الفرع الأول: أدوات التواصل

يعتبر الموقع الإلكتروني للهيئة وسيلة قانونية للتواصل مع العموم والنفاد إلى المعلومة وتبسيطها وتقريرها لطالبيها عبر نشر المعطيات والبيانات والبلاغات الصادرة عنها، فضلا عن القرارات والمحاضر والوثائق وكافة المستجدات. وبلغ العدد الجملي لزائري الموقع الإلكتروني للهيئة، بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتها، بداية من 20 سبتمبر 2022 ماي وإلى غاية 25 فيفري من سنة 2023، أكثر من 560 ألف زائر.

كما تولي الهيئة أهمية بالغة لوسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بعملية التحسيس والحث على الاقتراع والرفع من نسب الإقبال على التصويت. وتُشكل هذه المنصات حلقة هامة في عملية التواصل مع الشركاء ومرد ذلك العدد الكبير لمستعمليها في تونس، حيث بلغ عدد مشاهدات صفحات الموقع أكثر من مليونين ونصف. وتتوفر لدى الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي صفحة رئيسية و 27 صفحة تخص الهيئات الفرعية للانتخابات. ويبلغ مجموع متابعي هذه الصفحات قرابة 830 ألف مشترك وتقوم الهيئة بنشر كل الأخبار المتعلقة بمسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيه عبر هذه الصفحات.

ويُتابع أكثر من 600 ألف مشترك صفحة الهيئة على فايسبوك جلهم من الذكور بنسبة 54% في مقابل 46% للإناث وأغلبهم من الشباب بأكثر من 50% (18-34 سنة) ويتمركز أغلبهم في ولايات تونس وصفاقس وسوسة وأريانة والقيروان. أما بخصوص تويتر الذي يُعدّ موقع تواصل اجتماعي وإخباري على الأنترنات، حيث يتواصل الأشخاص بواسطة رسائل قصيرة تُسمّى تغريدات، فيبلغ عدد المتابعين لحساب الهيئة أكثر من 150 ألف متابع. وفي ما يتعلق بإنستغرام الذي يُعتبر موقعا لنشر الصور والفيديوهات القصيرة وأغلب مستعمليه من الشباب، يُتابع حساب الهيئة المؤثّق بالشارة الزرقاء أكثر من 4 آلاف متابع. وفي جانب آخر، يُتابع أكثر من 3 آلاف متابع لحساب الهيئة على يوتيوب الذي يُعدّ منصة لمشاركة الفيديو ونشره. كما أنشأت الهيئة حسابا خاصا ومؤثقا على منصة "تيك توك" بثّت من خلاله الومضات التحسيسية المتعلقة بالمسار الانتخابي.

وتمّ الاعتماد على الإعلانات المدفوعة خلال المرحلة الثالثة من الحملة التوعوية والتحسيسية لحث الناخبين على الاقتراع إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، حيث تمّ استغلال مواقع فايسبوك وإنستغرام ويوتيوب، إضافة إلى الإعلانات المعروضة بالمواقع التي يزورها الناخبون عبر نظام إعلانات غوغل Google display ads علاوة على الإعلانات عبر الكلمات المفتاحية في

محرك البحث غوغل كروم Google search ads. وتعتبر الإعلانات عبر الواب ومن خلال منصّات التواصل الاجتماعي وسيلة مثلى لاستهداف الشباب عبر الحملة التوعويّة والتحسيسية الخاصّة بالهيئة.

الفرع الثاني: آليات التواصل

أنجزت الهيئة 10 مضاميات توعويّة وتحسيسيّة تفاعليّة إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وقد تمّ بثّها عبر العديد من الوسائط المرئيّة والسمعيّة، ومن ذلك، الإعلام المرئي والسمعي العمومي (القناتان الوطنيتان الأولى والثانية للتلفزة التونسية والإذاعة الوطنية والإذاعات الجهويّة للإذاعة التونسية) وصفحات الهيئة على المنصّات وقناتها على شبكة يوتيوب. وقد تولّت مؤسسة التلفزة التونسية إنتاج وبثّ ثلاث (3) مضاميات تحسيسيّة تفاعليّة خلال الدورة الثانية.

القسم الثاني: التواصل عبر آليّة المخططات الإعلامية

في إطار الحرص على حدّ أكبر عددٍ من الناخبين على الإقبال على التصويت، أعدت الهيئة مخطّطا إعلاميّا وتحسيسيّا حول أهميّة الاقتراع، توزّع تنفيذه على المحامل الإشهارية الأساسيّة وهي الإعلام العمومي التلفزي والإذاعي الوطني والمحلي وكذلك الجمعيات والإشهار عبر الصحافة المكتوبة وعبر المعلّقات الإشهارية والمحامل الاتّصاليّة ذات الأحجام الخاصّة والإشهار عبر الصحافة الإلكترونيّة والوسائط الرقميّة. وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2023، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالإجماع على التمشّي الموالي بخصوص الحملة التحسيسيّة الهادفة إلى الحثّ على الاقتراع خلال الدورة الثانية:

- المحافظة على نفس المنهجية المعتمدة إبان الدورة الأولى، وذلك بخصوص بثّ الومضات التحسيسيّة والتحفيزيّة والتفاعليّة الإعلامية عبر وسائل الإعلام البصري والإذاعي العمومي الوطني والمحلي والجمعيات، مع التأكيد على ضرورة تطوير الجانبين الفني والتأليفي، فضلا عن تحسين الإخراج الفني لتلك الومضات،
- التغطية الإخبارية للأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة للمرشّحين باعتماد القرعة والمحافظة على نفس التمشّي المعتمد سابقا بخصوص الحصص التلفزيّة التي تُعنى بالتعريف بالمرشّحين وبرامجهم، علاوة على إنتاج برنامج خاصّ ببثّ كبسولات للتعريف بهم في جهاتهم، على أن تضمن كلّ هذه الآليات تغطية شبه كليّة لجميع المرشّحين للدورة الثانية على القناة الوطنية الأولى لمؤسسة التلفزة التونسية،
- البحث في إمكانيّة تنظيم مناظرات أو حوارات تلفزيّة بين المرشّحين باعتماد القرعة والنظر في فرضيّة بثّها عبر الإذاعات الجهويّة والجمعياتيّة وعبر الواب، بما في ذلك إذاعات الواب التابعة لدور الشباب.

القسم الثالث: التواصل عبر آليّة مركز النداء خلال الدورة الثانية

تكريسا لمبدأ إتاحة المعلومة وضمانا لتوحيد مصادرها والحقّ في نفاذ الجميع إليها، وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، ومثلما كان الشأن بالنسبة إلى الدّورة الأولى، واصلت الهيئة العمل بآليّة مركز النداء، وذلك بمناسبة إشرافها على إدارة وتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

في دورتها الثانية وخصّصت الرقم الداخلي 1814 ذو التعريف المنخفضة. ومكّن المركز من تلقّي التساؤلات والتشكيّات من عموم المواطنين والمتدخّلين والردّ عليها، حيث بلغ العدد الجملي للمكالمات الواردة 5277 مكاملة، خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبّان الفترة الممتدّة من 16 جانفي إلى غاية 1 فيفري 2023. وتوزّعت المكالمات الواردة حسب النوع الاجتماعي تاليا بنسبة 67% للذكور و33% للإناث.

وتمّ تسجيل أعلى عددٍ من المكالمات الهاتفية الواردة يوم 28 جانفي 2023 بما يناهز 917 مُكاملة، في حين تمّ تسجيل 77 مُكاملة يوم 31 جانفي 2023، حيث بلغ مُعدّل العدد الأقصى والأدنى للمكالمات 310 مكاملة. كما بلغ العدد الجملي لأيّام ممارسة النشاط بالمركز 17 يوما تخلّلها يوماً أحديّ. أمّا بخصوص المكالمات الصادرة عن الهيئة، فقد بلغت 263 مكاملة، وتراوحت المكالمات الواردة بين 0.4% من جهة قبلي و11.3% من جهة تونس 1. وتمحورت أهمّ التساؤلات المطروحة حول تحيين التسجيل بنسبة 41.7% والاستفسار حول الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بنسبة 20.6% وكيفية التثبّت من التسجيل بنسبة 14.9% والاسترشاد حول العمل لدى الهيئة بنسبة 5.4%. كما تلقّى مركز النداء عددا من المكالمات خلال فترة الطعون في النتائج الأولية للدورة الثانية تعلّقت أساسا بالتحيين خارج الأجل وبعض التشكيّات والملاحظات والاستفسارات.

القسم الرابع: التواصل مع وسائل الإعلام والعموم عبر آلية المركز الإعلامي

تماشيا مع دأبت عليه خلال تنظيمها لجميع الاستحقاقات الانتخابية المنقضية، فقد عمدت الهيئة بمناسبة إشرافها على إدارة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبّان الدورة الثانية إلى مواصلة العمل بآلية المركز الإعلامي بالاعتماد على إمكانياتها وخبراتها الذاتية. ويُعدّ هذا المركز الواجهة الإعلامية للهيئة والمكتب المركزي لجمع النتائج وهو يضمّ القاعة المركزية للعمليات الانتخابية وقاعة استقبال كبار الشخصيات. ولكونه مركزا لاتّصالات الهيئة، فقد تمّ من خلاله إنتاج وبثّ أغلب المحتويات الرقمية، بما في ذلك الرسوم البيانية لنتائج الانتخابات للدورة الثانية. وعملت الهيئة بالتعاون مع مُختلف المزوّدين على تهيئة الفضاءات المستوجبة وتعمّدها وتجهيزها بكافة المستلزمات البشرية والمادية واللوجستية والتقنية، فضلا عن توفير كافة الخدمات التي يتطلّبها تنفيذ المشروع.

وافتحت المركز الإعلامي الخاصّ بالدورة الثانية بتاريخ 28 جانفي 2023، حيث عقدت الهيئة 6 ندوات صحفية آخرها بتاريخ 30 جانفي 2023 للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وعملت على تركيز فضاءات مفتوحة ومتحركة مكّنت وسائل الإعلام من أداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، كما توفّقت الهيئة في الاستخدام الكامل للمساحة المتاحة وفي حسن اختيار التصاميم الفنية والالتزام قدر الإمكان بمواعيد النقاط والندوات الصحفية.

ووفّرت الهيئة فضاءاتٍ للاستقبال وأخرى لعمل الصحفيين وأعضاء الهيئة وأعوانها، فضلا عن الفضاءات الخاصة باستقبال ضيوف المركز الإعلامي، كما وفّرت شاشات ضخمة تمّ تركيزها في قاعة المؤتمرات الرئيسية وخارجها استُخدمت لعرض البيانات والصور والإعلانات والمقتطفات. وحرصت الهيئة

على تأمين البث المباشر للندوات الصحفية عبر صفحة الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث شهدت نسب المشاهدة ارتفاعا ملحوظا. كما أنشأت الهيئة منطقة تفاعلية تم تخصيصها لضيوف المركز الإعلامي لإضفاء الحركية اللازمة، لا سيما خارج أوقات الندوات الصحفية.

الباب الثالث

المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز
الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية وتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية:
الإعداد والإنجاز الميداني

تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم واستناداً إلى الأحكام المضمنة بالفصل 2 منه، حيث تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المعنية وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرّح بالنتائج، كما تتولّى الهيئة إصدار الترتيب اللازم لتنظيم الانتخابات المحلية وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وحيث يتمّ تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة لها بمقتضى أمر، وهو ما يستوجب العمل على التحديد الترابي للعمادات، وهو من أنظار وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة، فضلاً عن التحديد الاستثنائي للمعتمديات التي يقلّ عدد العمادات بها عن خمس، إلى دوائر انتخابية محلية إعمالاً لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وهو من أنظار الهيئة،

وتبعاً لما تمّ تضمينه بالفصل 6 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، حيث ربط المشروع توقّر صفة الناخب لانتخابات المجلس المحليّ بتسجيله بالعمادة الراجعة تُرابياً للمجلس المحليّ المعني، ويهدف تطبيق المقتضيات المضمنة بالفصول 15 و16 و18 من ذات المرسوم، حيث يُشترط في المترشّح لعضوية المجلس المحليّ أن يكون ناخباً مُسجّلاً بالعمادة الراجعة بالنظر تُرابياً للمعتمدية المعنية ومقيماً بها، كما يُشترط أن يكون البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوعاً بخمسين ترقية من الناخبين المسجّلين في نفس الدائرة الانتخابية المعنية المترشّح عنها،

واعتباراً للضوابط التي فرضها المشروع بخصوص ربط مسألة تحديد الأماكن المخصّصة لوضع المعلّقات طيلة الحملة الانتخابية طبقاً للفصل 62 من القانون الانتخابي وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي على أساس قاعدة التعداد السكاني والكثافة السكانية طبقاً للفصل 81 (جديد) من القانون الانتخابي،

ويهدف إنجاز الانتخابات المحلية وإحكام تنظيمها وإدارتها طبقاً للدستور والقانون، وبالتالي، تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، واعتباراً للارتباط الوثيق بين تنظيم تلك العملية المعقّدة وتطبيق الأحكام المنظمة لها بالدائرة الانتخابية المحلية سواء كانت عمادة أو مُقسّمة استثنائياً على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، واعتباراً لعدم توقّر تقسيم ترابي علمي ودقيق وقانوني للعمادات واستحالة عقد الانتخابات المحلية دون إنجازه،

ولكلّ تلك الاعتبارات الموضوعية، بادرت الهيئة، بالتعاون مع شركائها من الهياكل الرسمية للدولة، بقيادة برنامج التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها، الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة مشاريع أساسية هي:

- مشروع تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، الذي يهدف أساساً إلى التحديد الرسمي للحدود الترابية لجميع المناطق الترابية (العمادات)،
- التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية طبقاً لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وإنجاز الخرائط ذات الصلة،

- مشروع هيكلية عنوان الناخب وربطه بدائرتة الانتخابية المحلية، الذي يهدف أساسا إلى توفير آليات برمجية لهيكلية العناوين الرسمية المتوفرة لكل ناخب وتبويبها حسب الولاية والمعتمدية والعمادة، إضافة إلى تحديد قواعد بيانات العناوين وإنجاز خارطة التوزيع السكاني مقارنة بتوزيع الناخبين، فضلا عن تدقيق آليات التسجيل الآلي ووضع الخطط الاتصالية خلال حملات التحيين، وبالتالي إجراء كافة التقاطعات الآلية لإيجاد ترابط ذي مصداقية عالية بين الناخب من جهة والدائرة الانتخابية المحلية المساوية للحدود الترابية للعمادة أو أصغر منها من جهة أخرى.

وعموما، ولإنجاز الاستحقاق الانتخابي المحلي وتركيز المجلس النيابي الثاني خلال سنتي 2023 و2024، تمثلت المهمة الرئيسية للهيئة في ضبط الحدود الترابية للعمادات والتقسيم الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة استنادا إلى المحددات الآتي بياناها:

- وضع منهجية العمل وتوثيقها في بروتوكولات تنسيق عمل ميداني،
- قيادة عمليات دعم وتنسيق بين جميع الفاعلين الأساسيين في المشروع، وذلك استنادا إلى المقترحات المضمنة بالفصل (ثالثا) من القانون الانتخابي،
- متابعة عمليات الإنجاز الميداني وتكثيف الجهود وتأطير التدخلات وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الطارئة قصد إتمام المهام وفقا للأجال المضبوطة.

المحور الأول: الإعداد للمشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية

المبحث الأول: الاستعدادات التنظيمية وعمليات التنسيق لقيادة المشروع الوطني وتنفيذه مع الشركاء

تولّت الهيئة بدايةً وفي كنف التنسيق التام والمستمر مع شركائها، تحديد العمادات المعنية بالتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتكتسي هذه العملية الدققة أهمية بالغة لكونها الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وتبعاً لأتمها تستند أولاً إلى معايير موضوعية وتم إنجازها باستعمال التكنولوجيات الحديثة، ومن شأنها ثانياً أن تسمح بإنجاز الأشغال الميدانية لتحديد ورسم حدود الدوائر المحلية الانتخابية الاستثنائية وفقاً لنفس الآليات التقنية والفنية التي سيتم استعمالها ميدانياً وإدارياً إبان التقسيم الترابي للمناطق الترابية للجمهورية التونسية، بما يسمح بدوره بضمان توفر سند قانوني وبطاقات وصفية لحدود تلك الدوائر طبقاً للمعايير والإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التقسيم الترابي، ليتم لاحقاً نشرها كملاحق للأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية. وقد

توفقت الهيئة إلى إعداد مشروع التقسيم النظري لبعض المعتمديات التي يقلّ فيها عدد العمدات عن خمس بما يسمح بإحداث خمس دوائر انتخابية محلية استثنائية على الأقلّ.

وتوخّت الهيئة أسلوب عمل واضح المعالم يستند إلى المحدّدات العلميّة وإلى التشاور والتنسيق مع مُختلف الشركاء. وانبنت منهجية العمل على عددٍ من المعطيات الموضوعية أهمّها:

- الإحصائيات المتعلقة بعدد السكّان،
- الإحصائيات المتعلقة بعدد الناخبين بكلّ عمادة حسب طريقة التسجيل سواءً كان آلياً أو إرادياً وحسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية (أقلّ أو أكثر من 35 سنة)، بما يضمن استجابة الدوائر المستحدثة لمبدأ إتاحة أكبر عدد ممكن من الترشّحات، فضلاً عن احترام مبدأ توقّر الحد الأدنى من توازن معدّل عدد الناخبين لكلّ عضو مجلس محليّ،
- المعطيات الجغرافية والعمرانية والإحصائية، لا سيّما الإسقاطات الإحصائية لسنة 2022، استناداً إلى خرائط وإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.

وأحالت الهيئة في مرحلة لاحقة نتائج تلك الأعمال إلى إداراتها الفرعية قصد إبداء الرأي حول مقترحات تقسيم الدوائر الانتخابية الاستثنائية، حيث تمّ التفاعل إيجابياً مع تلك الملاحظات المتعلقة بتفاصيل التقسيم داخل العمادة، بما يُفضي إلى تغيير انتماء عددٍ من مراكز الاقتراع داخل الدوائر المزمع إحداثها. وإضافة إلى ذلك، فقد توخّت الهيئة منهجا تشاركياً انفتحت بموجبه على مُختلف شركائها، لا سيّما وزارة الداخلية، قصد التشاور مع السّلط الجهوية بشأن الحلول الممكنة للعوائق الفعلية المُعترضة ميدانياً والتي تحول دُون تجسيم خيار الهيئة، حيث تفاعلت هذه الأخيرة إيجابياً مع أغلب مقترحات تلك السّلط، لا سيّما المعتمدين والعُمد. وعموماً، فقد تمّ الإنجاز طبقاً لعددٍ من المعايير الموضوعية المضبوطة سلفاً وتبعاً للتنسيق مع الشركاء، وخاصةً العُمد اعتباراً لدرايتهم الواسعة بالحدود الترابية لمناطقهم، ووفقاً لعدد الناخبين بكلّ منطقة ترابية، بما يجعل التقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المعنية متوازناً من الناحيتين الديمغرافية والاجتماعية.

وقد ثمّنت الهيئة إبّان مُداولة مجلسها المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2023، المجهودات الكبرى التي تمّ بذلها من قبل مُختلف الشركاء تنفيذاً للمشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، حيث تمّ استيفاء كافّة الترتيبات والإجراءات والتدابير التحضيرية المستوجبة لعقد انتخابات المجالس المحلية في أفضل الأجال، ومن ثمة تركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) إعمالاً للدستور والمقتضيات المضمّنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وقد حظي هذا المشروع الوطني الهامّ وغير المسبوق في تاريخ البلاد بالدعم الموصول من قبل كافّة الهياكل الرسمية للدولة، تبعاً للشراكة التي تحقّقت بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومُختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية، لا سيّما وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد

والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والرسم العقاري. كما تمّ التأكيد على أهمية مُخرجات هذا المشروع الوطني التي ستعود بالنفع على حدّ السواء على الهيئة وعلى جميع المؤسسات الأخرى للدولة المعنية بالتقسيم الترابي والإداري للبلاد التونسية وبالشأن التنموي المحلي والجهوي. وتمّ التشديد في ذات الإطار على أنّ مجال تدخّل الهيئة في هذا المشروع يكمن في استيفاء إجراءات التقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية تنفيذا لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وهي تتعلّق بـ 43 معتمدية يقلّ فيها عدد العمادات عن خمس، مُبيّنا أنّ ما زاد عن ذلك يُعتبر من الاختصاصات الحصرية لوزارة الداخلية، حيث تولّت الهيئة تنسيق الأعمال فحسب.

- وتداولت الهيئة إبان جلسة مجلسها المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2023 بشأن أبرز التحديات التنظيمية المطروحة لعقد انتخابات أعضاء المجالس المحلية وتركيز المجلس النيابي الثاني، وذلك من حيث:
- ضرورة تحديد الحدود الترابية للدوائر الانتخابية قبل انطلاق حملة تحيين السجّل الانتخابي وآليات ربط الناخب بها والزامية توفير الإمكانيات البشرية والمادية المستوجبة لإنجاز المشروع،
 - إشكاليات التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية وتوزيع الناخبين، ومن ذلك المخاطر الانتخابية المرتبطة بذلك التقسيم، لا سيّما تلك المتصلة بالانتماء الفعلي للناخب لدائرته، حيث حدّدت الهيئة أكثر من 120 دائرة انتخابية ذات أولوية و790 منطقة ذات حساسية عالية تتطلب الاتصال المباشر بالمواطنين خلال حملة تحيين تسجيلاتهم في الدوائر التي يُقيمون بها،
 - التعقيدات التنظيمية المرتبطة بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، ومن ذلك:
 - اعتماد مخطّطات عملياتية قوامها الاتصال المباشر بالمواطن والإعلام عن قرب،
 - تقريب خدمات الاعتماد وتبسيطها وفقا لأطر جغرافية ضيقة،
 - المعادلة بين تبسيط الإجراءات وإجبارية الالتزام التام بالقوانين والإجراءات الترتيبية لدى قبول الترشّحات،
 - حجم عدد الطعون والزامية تطوير منظومة معلوماتية لمتابعة النزاعات،
 - حُسن إدارة عمليات الرقابة الميدانية على الحملات الانتخابية والتفاعل مع المترشّحين والناخبين والسلطات الأمنية والقضائية،
 - التعقيدات اللوجستية والجوانب الأمنية ومتابعة الإحصائيات ذات الصلة بعمليات الاقتراع والفرز،
 - اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لتجميع النتائج وتخصيص موارد ضخمة للعملية برمتها،
 - إدارة مرحلة الطعون في نتائج الدورة الأولى والتأمين الميداني.

وتمّت المصادقة في ذات الجلسة على تقسيم الدوائر الانتخابية الاستثنائية وفقا للأحكام المضمّنة بالفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، لاسيما فقرته الأخيرة التي تنصّ على ما يلي: "إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمدية إلى دوائر انتخابية لا تقلّ

عن العدد المذكور"، وذلك في انتظار صدور الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها.

ولإنجاز كل ذلك، ويهدف تحديد الوثائق المرجعية لضبط حدود المناطق الترابية، وفي إطار التباحث والتواصل مع مختلف الشركاء، فقد تبين للهيئة تحوّل المعهد الوطني للإحصاء على خرائط مفصلة لحدود العمادات بالجمهورية التونسية، وذلك نتيجة للتفاعل الميداني لهذه المؤسسة مع السُلط المحلية خلال سنتي 2004 و2014 بمناسبة إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى. وارتأت الهيئة اعتماد تلك الخرائط كوثائق مرجعية لإطلاق المشروع واستيفاء عمليات المعاينة الميدانية والتصحيح والمصادقة، بما يقلّص من حجم التدخل ويختصر آجال التنفيذ.

وتبعاً لذلك، عَقَدَت الهيئة للغرض عدداً من الاجتماعات المتتالية، وعلى مدى أكثر من شهرين ومنذ صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023، جمعتهما بشركائها. وقد تمّ إحداث لجنة قيادة فنية مشتركة للمشروع لمتابعة الإنجاز وحلحلة الإشكاليات المعترضة عند الاقتضاء، انبثق عنها فريق تقني تولّى التثبّت في مدى دقّة خرائط المعتمديات والعمادات التي تمّ توفيرها من قبل المعهد الوطني للإحصاء، إضافة إلى تحديد حجم العمليات الطبوغرافية وضبط الموارد المستوجبة حسب كلّ ولاية. وأنهت اللجنة أعمالها بالمصادقة على اعتماد خرائط المعهد الوطني للإحصاء وإعداد الروزنامة العامة للمشروع وضبط الموارد البشرية والمادية واللوجستية الضرورية للإنجاز في أفضل الأجل.

ويهدف التدقيق والتثبّت ومراجعة التسميات الرسمية للمعتمديات والعمادات استناداً إلى قرارات الإحداث والتسميات المتداولة لدى العموم، حرصت الهيئة على إحداث لجنة مشتركة بينها وبين وزارة الداخلية قصد ضبط القائمة الكاملة لكلّ المعتمديات والعمادات التابعة لها ونشرها باللغتين العربية والفرنسية. وقد تمّ اعتماد القاعدة العامة المتمثلة في تبني نفس تسمية العمادة لدى تسمية الدائرة الانتخابية المحلية في انتخابات 2023، وذلك نظراً للارتباط التام بين التقسيم الترابي لتلك الدوائر والحدود الإدارية للعمادات طبقاً للفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 باستثناء عددٍ من الحالات:

- الدوائر الانتخابية المحلية التي لا تتطابق حدودها مع حدود العمادة، حيث تولّت الهيئة تقسيم المعتمديات التي يقلّ عدد العمادات فيها عن خمس، إلى دوائر لا تقلّ عن العدد المذكور، وتمّ تبعاً لذلك اعتماد تسميات على النحو التالي (جبل وولات 1/ جبل وولات 2/ جبل وولات 3....). واعتباراً لعدم تقييد القانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأية ضوابط أو مُحَدّدات لدى استيفائها لعملية التقسيم الاستثنائي للمعتمديات التي يقلّ عدد العمادات فيها عن خمس، وبعد التشاور والتنسيق مع السُلط المحلية والجهوية والمُتساكنين، ارتأت الهيئة إحداث دائرتين انتخابيتين محليتين بضمّ أجزاء من عمادات مختلفة، وتمّ الاتفاق على اعتماد تسميتين مُركبتين لهما (حزوة 5 وحطام/ حزوة 3 وعين أولاد الغريسي)،

- الدوائر الانتخابية المحلية التي تتكرر تسمية عماداتها في نفس الولاية أو في أكثر من ولاية: في هذه الحالة، حرصت الهيئة على اعتماد تسمية للدائرة الانتخابية المحلية تقرر بين تسميتي العمادة والمعتمدية.

المبحث الثاني: عقد الملتقى الوطني والإعداد البشري والمادي واللوجستي لتنفيذ المشروع

تبعاً لانعقاد جلسات العمل المشتركة بين الهيئة وشركائها، انتظمت بتاريخ 16 ماي 2023 جلسة عمل إعدادية حضرها إلى جانب الهيئة ممثلون عن وزارات الداخلية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز الوطني للإعلامية والديوان الوطني للبريد والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وتم تخصيص الاجتماع لمعالجة قواعد البيانات المتوفرة، وذلك في إطار التحضير للملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها. كما تم القيام بالاتصالات المستوجبة مع أبرز الوزارات والهيئات والمؤسسات لتقديم الدعم اللازم لإنجاز الأشغال الميدانية للمشروع، على غرار رفع الإحداثيات، فضلاً عن توفير الموارد التقنية اللوجستية والبشرية المتخصصة.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها وتنسيق من الهيئة، انتظم الملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها بتاريخ 18 ماي 2023 بهدف إطلاق الأشغال الميدانية المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التي ستشكل دوائر انتخابية في انتخابات أعضاء المجالس المحلية استناداً إلى المقترحات المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023. ويتميز هذا المشروع الوطني بأهميته البالغة لكونه سيعود بالفائدة على الشأن التنموي المحلي والجهوي للبلاد.

وقد واكب أشغال هذا الملتقى الوطني ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والدفاع الوطني والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية وتكنولوجيات الاتصال والصناعة والمناجم والطاقة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية، فضلاً عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء والمركز الوطني للإعلامية والديوان الوطني للبريد والمركز الوطني لتكنولوجيا التربية وشركة اتصالات تونس والمؤسسة الوطنية للسجل التجاري والمجلس البنكي والمالي والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمعهد الوطني للتراث وممثلين عن الولايات وغيرهم.

وتم تخصيص يوم العمل لوضع المشروع الوطني في إطاره لكونه ذي فائدة عامة لجميع أجهزة الدولة وباعتباره ضرورياً قبل إجراء التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ومن شأنه أن يساهم في وضع البرامج التنموية على جميع الأصعدة، وذلك لما سيوفره من خرائط إدارية دقيقة ومهنية ومُحيّنة ومتجانسة

ويؤثّر لإنجاز إحصائيات وطنية دقيقة ومحيّنة خلال سنة 2024 تستفيد منها سلطات الإشراف مركزيًا وجهويًا ومُختلف المجالس النيابية المنتخبة، لا سيّما المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما سيؤقّر هذا المشروع الوطني آليات عملٍ ولوحات قيادة دقيقة وذات مصداقية عالية ومُحيّنة وواضحة المعالم يمكن اعتمادها لوضع السياسات والتحديد الموضوعي للتوجهات والقرارات في ما يخصّ وضع ومتابعة البرامج التنموية سواءً كان ذلك نزولًا بالبرامج الوطنية إلى المستوى المحليّ أو صعودًا بالحاجيات التنموية للمناطق الترابية إلى مستوى اقتراح برامج تنموية على مستوى جهوي أو وطني. ولضمان نجاح المشروع الوطني، حرصت الهيئة على تحسيس المشاركين بأهمية الالتزام بتنفيذ بنوده والانخراط في العملية بالجديّة والجرفيّة المطلوبتين ووضع الإمكانيات المستوجبة للإنجاز في أفضل الأجال.

وتوزّعت أشغال الملتقى الوطني على ثلاث حصصٍ، تعلّقت الأولى بالإطار العام لمشروع تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، في حين خُصّصت الثانية للتباحث بشأن بروتوكولات التنسيق والتعاون الميداني على المستوى الجهوي، وتمّ خلال الحصّة الثالثة تدارس مشروع هيكلية عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابية المحلية بمعنى آلية هيكلية العناوين وتقاطع قواعد البيانات لربط المواطن بدائرته الانتخابية. وتبعًا لبسط خُطة العمل ومناقشتها، خلّص الملتقى إلى تحديد مُخطّط مُشتركٍ للإنجاز والبدء في الأشغال الميدانية جهويًا وضبط الروزنامة الخاصة بتنفيذ ذلك وفقًا لما يلي:

روزنامة تنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية	
تاريخ العملية	العملية
20 ماي 2023	الاجتماع الجهوي حول تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للولاية
22 ماي 2023	انطلاق الأشغال الميدانية لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية وتقسيم الدوائر الانتخابية المحلية
22 جوان 2023	انتهاء الأشغال الميدانية لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية وتقسيم الدوائر الانتخابية المحلية
26 جوان 2023	انتهاء المصادقة على قرارات تحديد المناطق الترابية والانتهاء من إنجاز الخرائط المطابقة لها

واستنادًا إلى مُخرجات عمل اللجنة الفنية التي تولّت تقييم حجم الموارد البشرية المستوجبة من مُختلف الاختصاصات الضرورية لإتمام المهام طبقًا للروزنامة المحددة، أشرفت الهيئة على عملية رصد هذه الموارد من مُختلف المؤسسات المساهمة في المشروع في جميع المستويات. وأولت الهيئة أهمية بالغة للموارد البشرية المتخصصة، إضافة إلى المُعدّات المتطورة في إنجاز مهام الرفع الطبوغرافي وصياغة البطاقات الوصفية تبعًا لدورها المحوريّ في ضمان التنظيم الميداني وجودة المُخرجات. ولهذا الغرض، وضعت الهيئة برنامجًا وطنيًا للتكوين على مستوى أربعة أقاليم، وهو ما سمّح بتكوين 221 تقنيًا، إضافة إلى توضيح إجراءات العمل وضوابط التنظيم الميداني.

كما سعت الهيئة إلى ضمان توفير جميع الموارد ورصد الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية للانطلاق في التنفيذ الميداني للمشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وإتمام المهام وفقًا للأجال بالتعاون مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية والولاية والسُّلط الجهوية. وقد توفّقت اللجنة المركزية

المشاركة المشرفة على المشروع برُمته إلى توفير العدد المطلوب من أجهزة نظام تحديد المواقع (GPS). وقد بلغ العدد الجملي للفرق الميدانية 147 فريقا، كما بلغ عدد المشاركين 2176 مشاركا توزّعوا على 492 لجنة جهوية خُصّصت لهم 258 سيارة. وشرّعت جميع الفرق الميدانية في الإنجاز وفقا لما هو مُبرمج في الروزنامة.

المحور الثاني: الإنجاز الميداني للمشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية

المبحث الأول: تنظيم الفرق الميدانية ومنهجية العمل

تمّ تنظيم فرق العمل بشكل هرمي بداية من لجنة المتابعة المركزية مرورا باللجان الجهوية والفرق الميدانية وصولا إلى لجنة المصادقة على المخرجات النهائية لأشغال التقسيم الترابي على مستوى الولاية. أما بخصوص لجنة المتابعة المركزية، فهي تتكوّن من ممثلين عن الهيئة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء، حيث عُهدت إليها مهمة متابعة مدى تقدّم إنجاز المشروع على المستوى الوطني، فضلا عن العمل على تحيين الروزنامة والموارد المرصودة عند الاقتضاء استنادا إلى تقارير دورية تُرفع من قبل الهيئة، إضافة إلى التدخّل مركزيا لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الطارئة والتنسيق المتواصل بين مُختلف المتدخلين. وتجتمع لجنة المتابعة المركزية دوريا بمقرّ الهيئة كلّ أسبوع.

وتتمثّل المهمة الرئيسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا الباب في تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ووضع منهجية العمل وبسطها وتوثيقها ضمن بروتوكولات تنسيق عمل ميداني، إضافة إلى التنسيق بين جميع الفاعلين الأساسيين في المشروع استنادا إلى المقتضيات المضمّنة بالفصل 4 (ثالثا) من القانون الانتخابي، فضلا عن متابعة الإنجاز وحثّ الأطراف المعنية على إتمام المهام وفقا للأجال والتدخّل لإيجاد الحلول للصعوبات الطارئة عند الاقتضاء. وتتمثّل المهمة الأساسية لوزارة الداخلية في ضبط حدود المناطق الترابية للجمهورية التونسية (العمادات) وفقا للأمر العليّ المؤرّخ في 21 جوان 1956، علاوة على تنسيق عمل الفرق المحلية على مستوى المعتمديات والفرق الجهوية على مستوى الولايات والفرق المركزية على مستوى وزارة الداخلية قصد ضبط حدود العمادات وصياغة البطاقات الوصفية وإعداد المقترحات وعرضها على المصادقة وصياغة القرارات وإصدارها.

في حين تتمثّل المهمة الأساسية للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد في التحديد الميداني ورسم خرائط المناطق الترابية طبقا للقانون عدد 83 لسنة 1988، كما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا، وذلك من خلال الإشراف على جميع الأشغال الميدانية الإعدادية ورسم الخرائط الرسمية للتقسيم الإداري للجمهورية التونسية. وتتولّى الهيئة في هذا الإطار تنسيق عمليات الدعم بتوفير خرائط مرجعية من إعداد

المعهد الوطني للإحصاء وتنسيق دعم ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لإنجاز الأشغال الجيوديزية. وتتمثل المهمة الأساسية لهذا الأخير في إنجاز الأشغال الجيوديزية الخاصة بحدود المناطق الترابية للجمهورية التونسية طبقا لمقتضيات القانون عدد 100 لسنة 1974، كما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا، وذلك تحت إشراف المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وتنسيق من الهيئة مع الوزارات والمؤسسات المعنية بتوفير فريق ميدانية مُجهّزة يُشرف عليها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لإنجاز مهام رفع إحداثيات النقاط المبرمجة وفقا للوزنات المحددة.

أما بخصوص اللجنة الجهوية، فقد تمّ إحداث فريق جهوي للإشراف على المشروع يرأسه الوالي أو من ينوبه، يُباشر مهامه بمقرّ الولاية وعند الاقتضاء وبعد التشاور بمقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. وتتكوّن اللجنة الجهوية من خليتين عُهدت إلى الأولى مهمة الإشراف وتنسيق الدعم وتمّ تكليف الثانية بالإشراف التقني.

وفي ما يتعلق بالفريق الميدانية التي تمّ تكليفها بمعاينة وتحديد حدود المناطق الترابية وصياغة البطاقات الوصفية فيرأسها المعتمد المختصّ ترابيا أو من ينوبه. ويتكوّن الفريق الميداني للمعتمدية من فريقين أحدهما مكّتي والثاني تقني على مستوى المعتمدية، إضافة إلى فريق المعاينة الميدانية لحدود العمادات والفريق التقني لرفع الإحداثيات الطبوغرافية وصياغة البطاقات الوصفية. وتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مُمثّلة بصفة وجوبية في فرق رسم الحدود بالمعتمديات التي تمّ تقسيم عماداتها استثنائيا لأكثر من دائرة انتخابية وبصفة اختيارية في بقية المعتمديات.

وبخصوص لجنة المصادقة على المُخرجات النهائية لأشغال التقسيم الترابي على مستوى الولاية فيترأسها والي الجهة أو من ينوبه وعُهدت إليها مهمة المصادقة على تلك المُخرجات وفق مراحل يحددها الوالي وتُختتم بإحالة ملفّ مُقترح التقسيم الترابي للولاية على مستوى المناطق الترابية برُمته إلى وزير الداخلية يحتوي على ما يلي:

- تقرير تألّفي حول مُقترح التقسيم ومُلخّص للتقارير الميدانية والأمنية ذات الصلة،
- البطاقات الوصفية لحدود المناطق الترابية (العمادات)،
- البطاقات الوصفية لحدود المعتمديات (صيغة تأليفية ناتجة عن البطاقات الوصفية للعمادات المكوّنة لها)،
- البطاقة الوصفية لحدود الولاية (تحيين وصفي أكثر دقة لحدود الولاية كنتاجٍ للبطاقات الوصفية للمعتمديات المكوّنة لها)،
- خرائط العمادات والمعتمديات وخريطة الولاية طبقا للنسخ المصادق عليها من قبل خلية الإشراف التقني على مستوى الولاية التي تتولّى بدورها التنسيق مع مصالحها المركزية لضمان التطابق بين حدود الولايات قبل العرض على لجنة المصادقة.

ولا تشمل أعمال لجنة المصادقة الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة استثنائيا والمتعلقة بتقسيم بعض العمادات إلى أكثر من دائرة انتخابية.

وفي الباب المتعلق بمنهجية العمل المعتمدة، عقدت الهيئة مع شركائها عدّة جلسات عمل تنسيقية مشتركة للغرض بهدف تنظيم سير الأعمال الميدانية والمكتبية وضبط آليات التواصل بين مختلف المتدخلين، حيث تمّ وضع القواعد العامة للبرمجة ورصد الإمكانيات المستوجبة. كما تمّ رسم منهجية إنجاز الأشغال الميدانية وفق برنامج مضبوط واستنادا إلى الخرائط المرجعية للمعهد الوطني للإحصاء وطبقا لمخطط ميداني لرفع الإحداثيات الطبوغرافية لعددٍ من النقاط، بما يسمح بالتحديد العلمي لحدود العمادات والرسم الدقيق لخرائطها. وتمّ الاتفاق على آليات التعاطي مع الإشكاليات التي تعترض إنجاز الميداني، سواء تعلّقت بوجود حدود وهمية أو حدوث تغيير كبير في الامتداد العمراني أو وجود خلافات في بعض المناطق أو بين العمد حول حدود عماداتهم أو وجود إشكاليات حدودية بين ولايتين.

- وقد أفضت الأشغال الميدانية المتعلقة بمعاينة وتحديد حدود كلّ منطقة ترابية إلى المخرجات التالية:
- مشروع بطاقة وصفية مُنجز بصفة يدوية ويتضمّن جميع الإحداثيات الطبوغرافية الضرورية،
 - خريطة حدود العمادة برسم اليد في صورة إذا ما أفضت الأشغال إلى تحيين الحدود المرسومة بالخرائط المرجعية للمعهد الوطني للإحصاء،
 - تقرير أدبي يتمّ إنجازه من قبل العمدة حول سير أعمال تحديد ورسم حدود العمادة الراجعة إليه بالنظر.

وتبعا لذلك، يتمّ استغلال مخرجات الأشغال الميدانية الخاصة بكلّ عمادة على مستوى المعتمدية، ثمّ يتمّ استغلال مخرجات الأشغال الميدانية الخاصة بكلّ منطقة ترابية (عمادة) على مستوى الولاية وفقا لمراحل وخطوات دقيقة ومتتالية.

وقد حرصت الهيئة في هذا الإطار على الإشراف على جلسات عملٍ بمقرّات جميع ولايات الجمهورية وبحضور كافّة الأطراف المتدخلة خلال الفترة المتراوحة بين 26 ماي و7 جوان 2023 لمواكبة مدى تقدّم الأشغال الميدانية للمشروع الوطني المتعلق بضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية وزيارة قاعات العمليات الجهوية المخصصة للغرض بمقرّ كلّ ولاية، فضلا عن التنقّل ميدانياً لمعاينة أشغال العديد من الفرق المكلفة بعمليات ضبط الحدود الترابية لمختلف العمادات.

المبحث الثاني: المخرجات النهائية للمشروع الوطني

أنهت الفرق الميدانية أشغالها بتاريخ 22 جوان 2023، وتولّت الهيئة تبعا لذلك تنظيم لقاء إعلامي بتاريخ 23 جوان 2023 تمّ خلاله الإعلان عن ختم الأشغال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية بكامل تراب الجمهورية وفقا للأجل المحدد وبالذقة والمواصفات المطلوبة، حيث بلغ العدد الجملي للنقاط التي تمّ رفع إحداثياتها 63078 نقطة وبلغ طول الحدود التي تمّت معاينتها 70666 كم. وتتمثّل أبرز مخرجات عملية تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية في ما يلي:

- العدد الجملي للمعتمديات: 279 معتمدية (279 مجلسا محليا)،
- العدد الجملي للمعتمديات التي تضمّ 5 عمادات فأكثر: 236 معتمدية،

- العدد الجملي للعمادات المساوية لدوائر انتخابية محلية: 2024 عمادة،
- العدد الجملي للمعتمديات التي تضم أقل من 5 عمادات: 43 معتمدية،
- العدد الجملي للعمادات المعنية بالتقسيم لأكثر من دائرة انتخابية: 61 عمادة من جملة 2085 عمادة،
- العدد الجملي للدوائر الانتخابية المحلية المعنية بالتقسيم الاستثنائي على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023: 131 دائرة انتخابية محلية من جملة 2155 دائرة انتخابية محلية (129 دائرة انتخابية محلية بتقسيم نفس العمادة ودائرتان انتخابيتان محليتان بضم أجزاء من عمادات مختلفة).
- وتبعا لتلك البيانات الإحصائية، ستتولى الهيئة تنظيم الاستحقاق الانتخابي والقرعة المتعلقة باختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وفقا للمعطيات الموالية:
- العدد الجملي لأعضاء المجالس المحلية: 2434 عضوا (2155 عضوا مُنتخبا و 279 عضوا من بين حاملي الإعاقة) يمثلون 279 مجلسا محليا،
- 24 مجلسا جهويا تضم 279 عضوا.
- ويتراوح عدد أعضاء المجالس الجهوية البالغ إجمالا 279 عضوا بين 21 عضوا بولاية تونس و 6 أعضاء بكل من ولايتي توزر وزغوان، في حين تتوزع المجالس المحلية وعددها 279 مجلسا محليا موافقا لتراب المعتمدية.
- وصدرت جميع القرارات المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 جويلية 2023. كما صدر الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم والأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والملاحق التابعة له وفقا لما يلي:
- الملحق عدد 1 (جدول أ): ضبط الدوائر الانتخابية المحلية لانتخابات المجالس المحلية وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 2 (جدول ب): ضبط الدوائر الخاصة بذوي الإعاقة بالمجالس المحلية وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 3 (جدول ج): ضبط الدوائر الجهوية وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 4 (جدول د): ضبط الدوائر الانتخابية لمجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 5: ضبط الدوائر الانتخابية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 6: تحديد الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية بالمعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن خمس.

وتولّت الهيئة الإشراف على عددٍ من مواكب تكريم الأطراف المساهمة في إنجاز المشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية في جميع ولايات الجمهورية ابتداءً من 14 أوت 2023، وذلك عبر منح المشاركين شهادات شكر تقديرًا منها لمساهماتهم القيّمة في إنجاز هذا المشروع الوطني الهامّ وغير المسبوق.

وعموما، تتمثّل مراحل المسار الانتخابي لتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (المجلس النيابي الثاني المُخوّل له ممارسة الوظيفة التشريعية على معنى الفصل 56 من دستور 25 جويلية 2022)، في التمثلي الآتي بيانه:

- انتخاب 2155 عضوَ مجلس محلي تبعا لتنظيم انتخابات محلية مباشرة في جميع الدوائر الانتخابية في كامل عمادات الجمهورية وعددها 2155 دائرة انتخابية⁸،
- تخصيص 279 مقعدا إضافيا لكلّ المجالس المحلية المنتخبة (بعنوان مقعد إضافي واحد بكلّ مجلس محلي) لفائدة نوابٍ من ذوي الإعاقة وفقا لترشيحات للمجالس المحلية وباعتماد قرعة تشرف عليها الهيئة،
- تركيز المجالس الجهوية وفقا لآلية القرعة وإجراء انتخابات غير مباشرة لتركيز مجالس الأقاليم وصولا إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

⁸ أجريت العملية الانتخابية فعليًا في 2129 دائرة انتخابية، ولم تُجرَ في 26 دائرة انتخابية لعدم ورود ترشّحات أو لعدم استيفائها للشروط المستوجبة ولوجود دائرة انتخابية بيضاء، وهي جزيرة جالطة (غير أهلة بالسكان).

الباب الرابع

مسار انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة
2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة
القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي
الإعاقة-24 ديسمبر 2023

المحور الأول: تركيز الإدارة الانتخابية

على إثر الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بتاريخ 25 فيفري 2023 وصدر المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بادرت الهيئة بالتنسيق مع مختلف شركائها بقيادة وتنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية واستيفاء كافة الترتيبات والإجراءات والتدابير التحضيرية المستوجبة لعقد انتخابات أعضاء المجالس المحلية بدورتها، ومن ثمة تركيز المجلس النيابي الثاني إعمالاً لأحكام الدستور وطبقاً للنصوص القانونية والترتيبية الصادرة بهذا الخصوص. وتبعاً لذلك، عكف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة على تركيز الإدارة الانتخابية مركزياً وجهوياً قصد إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي المركب في جميع مراحله، بما يتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية المعتمدة في الغرض، لا سيما مبادئ الحرية والنزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد. وقد أوكل دستور 25 جويلية 2022 للهيئة "إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرّح بالنتائج. وتتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها."

وقد شملت تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تمّ الإعلان عنها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 سبعة أعضاء، إلا أنّ هذا التركيب شهد، في مرحلة أولى، تقلصاً في عددها تبعاً لتقديم أحدهم استقالته من عضوية مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022. وفي مرحلة ثانية، قرّر مجلس الهيئة تفعيل أحكام الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 بخصوص إعفاء أحد أعضاء المجلس من أجل خرق واجب التحفظ وارتكاب جرائم جزائية تمّ رفعها إلى النيابة العمومية. كما تمّ، خلال مداوات مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 25 أوت 2022، تفعيل الفصل 16 بموجب تخليه عن مواكبة أشغال المجلس رغم استدعائه طبقاً للقانون. كما شهدت هذه التركيبة، في مرحلة ثالثة، تقلصاً آخر وذلك تبعاً لإعفاء أحدهم من عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب الأمر عدد 525 لسنة 2023 المؤرخ في 6 جويلية 2023 على إثر رفع مقترح للإعفاء من قبل مجلس الهيئة لرئيس الجمهورية عملاً بمقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وتبعاً لصدور الأمر عدد 583 لسنة 2023 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمّ سدُّ كلِّ الشغورات الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة في اختصاصات عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات عوضاً عن العضو المتخلى، وقاضٍ عدلي عوضاً عن العضو المستقيل، بناءً على الترشيحات الصادرة عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 12 سبتمبر 2023 وقاضٍ إداري عوضاً عن العضو المعفى، بناءً على الترشيحات الصادرة عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الإداري بتاريخ 12 سبتمبر 2023. وقد أشرف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة الآتي تفصيلها أدناه على مسار

تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024 برؤيته، وعقد أول اجتماع له بتاريخ 15 سبتمبر 2023
عقب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية على معنى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022:

الاسم واللقب	الصفة	الاختصاص
فاروق بوعسكر	رئيس	عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات/ قاضي عدلي
محمد نوفل الفريخة	نائب رئيس	مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية
محمد التليلي منصري	ناطق رسمي	عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات/ مُحامٍ
محمود الواعر	عضو	قاضي مالي
نجلاء عبروي	عضو	قاضي عدلي
أيمن بوغطّاس	عضو	قاضي إداري
بلقاسم عياشي	عضو	عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية

كما تولى مجلس الهيئة إصدار قراره الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وضبط تركيبها ومرجع نظرها الترابي، وقد تمّ بمقتضى هذا القرار إحداث 27 هيئة فرعية للانتخابات لتتولى طبقا لمنطوق الفصل الأول منه مساعدة مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية والإشراف على عملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023. وحدّد هذا القرار مرجع النظر الترابي لكل هيئة فرعية محدثة، وذلك من حيث ضبط المجالس المحلية الراجعة إليها بالنظر وعدد الدوائر الانتخابية المحلية بكلّ مجلس محلي. وبموجب الفصل 3 من القرار المذكور، ضبّطت الهيئة تركيبة تلك الهيئات والصفات المسندة لهم. وقد تولّت الهيئة تعديل أحكام الفصل 3 من القرار عدد 9 لسنة 2023 في خصوص تركيبة الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 بمقتضى القرار عدد 14 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح القرار عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وضبط تركيبها ومرجع نظرها الترابي. وعموما، تولّت الهيئة انتداب 80 عضو هيئة فرعية، تمّ تأجيرهم طبقا للأمر عدد 558 لسنة 2022، من بينهم 23 من الإناث و57 من الذكور ولا يُشترط تفرّغهم كلياً لممارسة مهامهم صلب الهيئة الفرعية.

ووفقا للأحكام المضمنة بالفصل 3 من القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 الواقع تعديله بموجب القرار عدد 14 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، تمّ ضبط تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات المحدثة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية والإشراف على عملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 على النحو المبين أدناه، باعتماد منهجية اختيار تُبرز ثراء الاختصاصات وتنوعها وتستند إلى تامين عنصر الكفاءة وتراكم الخبرة في تركيبة تلك الهيئات الفرعية:

الاختصاصات	عدد أعضاء الهيئات الفرعية
قاضي عدلي	10
قاضي إداري	3
قاضي مالي	11
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية	7
عضو هيئة فرعية سابق	49
المجموع	80

وبالتوازي مع إشرافها على الإعداد اللوجستي والتقني والعمليّاتي لمُختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه، عملت الهيئة على تركيز الإدارة التنفيذية التابعة لها وتدعيم مصالحها القارّة في ظلّ الحيز الزمنيّ المتاح، حيث حرصت على تسديد حاجياتها المستوجبة من الموارد البشرية ضمانا لحسن سير العمل بها وتحقيقا للنجاعة والفاعليّة المرجوتين قصد الاضطلاع بالمهام الموكلة للهيئة في أحسن الظروف وأمثلها. والتزاما منها بمبادئ حسن التصرف في الموارد البشرية، ارتأت الهيئة اعتماد الآليات المخوّلة لها قانونا للانتداب، وذلك من خلال سدّ الشّغورات الحاصلة على مستوى المشرفين على عددٍ من الإدارات المركزيّة والفرعيّة عبر آليّة الإلحاق التي تتيح اختيار أحسن الكفاءات الإدارية التي يتوفّر فيها عنصريّ الخبرة والتأطير لمعاوضة جهود الهيئة في مواصلة الإعداد لمُختلف مراحل المسار الانتخابي.

هذا بالإضافة إلى استيفاء عددٍ من الإجراءات وإقرار التدابير الكفيلة بتسوية الوضعيّات الإدارية للأعوان القارّين، حيث عملت الهيئة أساسا على مواصلة تنفيذ مُخرجات اللّجنة المكلفة بمتابعة الوضعيّات الإداريّة المتعلّقة بالمسار المهنيّ لأعوان الهيئة المحدثة بمقتضى المقرر الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 30 مارس 2023 الواقع تحيينه بموجب المقرر الصادر بتاريخ 9 جانفي 2024، وتجسيم المقترحات والإجراءات الكفيلة برفع الإشكاليّات العالقة منذ سنة 2014 التي طال أمدها. وفي هذا الباب، تعكف اللّجنة على مواصلة النظر وبصفةٍ حثيثةٍ في بقيّة الملفات الشائكة قصد تسويتها في أفضل الأجل. هذا بالإضافة إلى إطلاق مسار المناظرة الخارجيّة للانتداب أعوان قارّين بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ابتداءً من شهر أكتوبر 2023، وذلك بالتوازي مع إدارة الهيئة للمسار الانتخابي والإشراف عليه.

ويبلغ عدد الأعوان القارّين مركزيّا وجهويّا بالهيئة مُوفّي شهر ديسمبر من سنة 2023، 270 عوناً، من بينهم 257 في حالة مباشرة و13 عوناً في حالة إلحاق. ويتوزّع الأعوان القارّون المباشرون بالهيئة وفقاً للنوع الاجتماعيّ إلى 176 عوناً من الذكور و94 عوناً من الإناث، وحسب مراكز العمل إلى 87 عوناً يعملون بالإدارة المركزيّة و183 بالإدارات الفرعيّة للانتخابات. هذا ويبلغ العدد الجمليّ للأعوان المكلفين بخططٍ وظيفيّةٍ 90 عوناً من بينهم 52 من الذكور و38 من الإناث.

وتبعا لاعتمادها آليّة الإلحاق في سدّ الشّغورات تدعيماً لجهازها البشري، وذلك اعتباراً لتوفّر عنصريّ الخبرة والكفاءة لدى المنتدبين، فقد تولّت الهيئة فتح مناظرة خارجيّة عن طريق الإلحاق بتاريخ 29

أوت 2023 في عددٍ من الخطط، حيث تمّ سدّ الشغور في خطة رئيس المصلحة الجهوية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالإدارات الفرعية للانتخابات بكلّ من نابل 1 وسوسة وقبلي. كما حرصت الهيئة على استقطاب إطارات عليا ينتمون إلى القطاع العمومي وتتوفّر لديهم خبرة عالية، وذلك للعمل صلب الإدارة المركزية، وقد بلغ العدد الجملي للأعوان الملحقين لدى الهيئة مركزيًا وجهويًا 13 عونًا.

وعلى غرار التجارب السابقة للهيئة في تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد، تمّ اللجوء، بمناسبة الإعداد لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، إلى تسديد الجزء الأكبر من حاجيات الهيئة من الموارد البشرية عبر آليتي التعاقد مُحدّد المدّة وفي إطار عقود إسداء الخدمات، وذلك عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة، كما تمّ إتمامها بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وتولّت الهيئة انتداب عددٍ هامٍّ من الأعوان الطرفيين مركزيًا وجهويًا إبان الدورة الأولى للانتخابات المحلية لسنة 2023، وذلك عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة ووفقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

الشهر	سبتمبر 2023	أكتوبر 2023	نوفمبر 2023	ديسمبر 2023
عدد الانتدابات الطرفية عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة	3757	4425	4005	5767

هذا، وقد أبرمت الهيئة عدداً من عقود إسداء الخدمات على المستويين المركزي والجهوي قصد تلبية حاجياتها المستوجبة من الكفاءات والخبرات في بعض الاختصاصات التقنية والإدارية. كما حرصت الهيئة على انتداب 34226 عوناً للعمل في مراكز ومكاتب الاقتراع و1915 عوناً لتجميع النتائج، وذلك إبان الدورة الأولى للانتخابات المحلية لسنة 2023.

المحور الثاني: روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

لنّ أسند القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لا سيّما الفقرة الخامسة من الفصل الثالث منه مهمّة وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المبدأ المقرّر بالدستور والقانون الانتخابي، إلّا أنّ السياق العام لمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024 الذي انطلق بتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، ولكون هذه الأخيرة غير دورية وتُعَدُّ الأولى من نوعها في ظلّ دستور 25 جويلية 2022، قد حتمّ على مجلس الهيئة قيادة المشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، في ظلّ التنسيق والتعاون المُحكم مع مُختلف شركائها،

وصولاً إلى صدور النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المتعلّقة بمسار تركيز المجلس النيابي الثاني وبالتالي، إعداد روزنامة الاستحقاق الانتخابي المباشر والمصادقة عليها بعد إقرارها.

المبحث الأول: النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المتعلّقة بمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم

يُعتبر صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبه المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم الحجر الأساس في مسار تركيز الغرفة البرلمانيّة الثانية انطلاقاً من تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة بدورتها وعمليّة القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، مروراً بضبط تركيبة المجالس الجهويّة عبر آليّة القرعة، وصولاً إلى تنظيم انتخابات غير مباشرة لمجالس الأقاليم الخمس والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهو ما حتّم على الهيئة قيادة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة بالتنسيق مع شركائها، الذي تُوجّ بإصدار مُختلِف النصوص الترتيبيّة ذات الصلة، وتحديد الأوامر عدد 588 و589 و590 لسنة 2023 المؤرّخة في 21 سبتمبر 2023، ليتمّ تبعاً لذلك إصدار روزنامة الاستحقاق الانتخابي المباشر الأول من نوعه في ظلّ دستور 25 جويلية 2022 وعقد انتخابات أعضاء المجالس المحليّة في دورتها الأولى بدايةً، فضلاً عن تنظيم عمليّة القرعة لاختيار نواب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023. ليتمّ في مرحلة لاحقة تنظيم الدورة الثانية وعمليّة القرعة والانتخابات غير المباشرة الرامية إلى تركيز المجلس النيابي الثاني.

القسم الأول: إصدار المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبه المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم

مُثل صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبه المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم تحدياً كبيراً بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبعاً للارتباط الوثيق بين تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة، وبالتالي المضيّ قدماً وتدرجياً في مسار تركيز الغرفة البرلمانيّة الثانية، وبين إلزاميّة تنفيذ البرنامج الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة وآليّات ربط الناخب بها، تبعاً لعدم توفّر تقسيمٍ علميٍّ وتقنيٍّ دقيقٍ لتلك الدوائر وسعيها إلى تطبيق الأحكام المُضمّنة بالفصل 28 من المرسوم المذكور، وذلك من حيث تولّي الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن خمس إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون ذلك.

ولتلك الاعتبارات وغيرها، ومن باب الاختصاص والولاية العامّة التي تنفرد بها في المجال الانتخابي، كان لزاماً على الهيئة قيادة هذا المشروع الوطني بالتعاون مع شركائها والعمل على إحكام الاستعدادات تنظيمياً ولوجستياً وعملياتاً لإنجاز المشروع في أجل قياسي لا يتعدّى بضعة أسابيع، ومن ثمة عقد الاستحقاق الانتخابي المباشر الأول من نوعه المتمثّل في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، وذلك في أفضل الظروف وأمثلها وطبقاً للممارسات الفضلى ووفقاً للمعايير الدوليّة المتعارف عليها وفي كنف

النزاهة والشفافية وفي ظلّ الإكراهات والتحديات المفروضة على الهيئة لعلّ أهمّها ضيق الحيّز الزمني المتاح، حيث أنّه يتعيّن على الهيئة استيفاء العملية الانتخابية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين تمهيدا لتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبر تبني نظامي القرعة والانتخاب غير المباشر وفقا للقانون. وبقطع النظر عن الإطار القانوني المتعلّق بضبط تركيبة المجالس الجهوية عبر آلية القرعة وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وسدّ الشغورات الحاصلة بالمجالس المنتخبة، ضبّط المرسوم عدد 10 لسنة 2023 مُختلف الأحكام المتعلقة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وآلية القرعة لذوي الإعاقة وتركيبه المجالس المحلية برُمّتها باعتبار المُعيّنين وفقا لما يلي:

- تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية المعنية وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتُصرّح بالنتائج. وتُعتبر المجالس المحلية جماعات محلية طبقا للباب السابع من الدستور على معنى الفقرة الثانية من الفصل الأوّل من المرسوم عدد 10 لسنة 2023،
- تتولّى الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات المحلية وتلك المتعلقة بمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتُنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الإلكتروني. وتُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة،
- يُنتخب أعضاء المجالس المحلية لمدة نيابية بخمس سنوات،
- تُحدّد الهيئة روزنامة الانتخابات بما يتّفق مع الأجل الوارد بالقانون وبأمر دعوة الناخبين، ولا يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من المجالس النيابية المنتخبة،
- يُعدّ ناخبا لانتخابات المجلس المحلي الناخبون المسجّلون بالعمادات الراجعة ترابيا للمجلس المحلي المعني،
- يتمّ تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية وعدد المقاعد المخصّصة لها بمقتضى أمر،
- آليات تحديد قوائم الناخبين والتدابير المتعلقة بوضعها على ذمة العموم وفقا للأجل القانونية،
- شروط الترشّح لعضوية المجلس المحلي وغيرها من الضوابط القانونية.

القسم الثاني: إصدار الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم واستكمال تنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الذي قاده الهيئة بالتنسيق مع شركائها وتوجيهه بصدور القرارات المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمُختلف معتمديات الجمهورية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، صدر الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، حيث تمّ التنصيب ضمن فصله الأوّل على دعوة الناخبين يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية.

القسم الثالث: إصدار الأمرين عدد 589 وعدد 590 لسنة 2023 المؤرخين في 21 سبتمبر 2023

يهدف ضبط الإطار القانوني المنظم لمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد صدر الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم، حيث ضبط عدد الأقاليم وحدودها وآليات انعقاد مجالسها والإمكانات الموضوعة على ذمتها. وفي ذات السياق، صدر الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي تمّ بمقتضاه ما يلي:

- تحديد العدد الجملي للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس المحليّة بألفين وخمسة وخمسين (2155) دائرة،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية المحليّة بمائة وواحد وثلاثين (131) دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمس (5)،
- تخصيص مقعد إضافي في كلّ مجلس محليّ لذوي الإعاقة وفي حدود 279 مقعدا،
- تحديد العدد الجملي للمجالس الجهوية بأربعة وعشرين (24) مجلسا،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الجهوية بمائتين وتسعة وسبعين (279) دائرة،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات مجالس الأقاليم بأربع وعشرين (24) دائرة انتخابية جهوية،
- تحديد العدد الجملي للمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بسبعة وسبعين (77) مقعدا،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتسعة وعشرين (29) دائرة انتخابية.

المبحث الثاني: إصدارالروزنامة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

القسم الأول: إقرارالروزنامة الانتخابية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وروزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 والمصادقة عليهما

ضبط القرار الترتيبي عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 الروزنامة الانتخابية المفصلة للدورة الأولى للانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية لسنة 2022 وفقا للمحطات الآتي بيانها:

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)			
العملية الانتخابية		تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1	التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين	السبت 23 سبتمبر 2023	
2	الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الثلاثاء 26 سبتمبر 2023	الأربعاء 4 أكتوبر 2023
3	الفترة الثانية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	السبت 7 أكتوبر 2023	السبت 21 أكتوبر 2023
4	الفترة الاستثنائية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الخميس 9 نوفمبر 2023	الجمعة 8 ديسمبر 2023
5	وضع القوائم الأولية للناخبين على دمة العموم	الجمعة 6 أكتوبر 2023	
6	تقديم مطالب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين	السبت 7 أكتوبر 2023	الأحد 8 أكتوبر 2023
7	البت في مطالب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين	الاثنين 9 أكتوبر 2023	الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
8	إعلام الأطراف بقرارات الهيئة	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023	
9	الإعلان عن القوائم النهائية للناخبين	في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 22 أكتوبر 2023	
10	إيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الأربعاء 1 نوفمبر 2023
11	البت في الترشيحات لعضوية المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023	
12	الإعلام بقرارات البت وتعليق قوائم المترشحين المقبولين أوليًا ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023	
13	قبول مطالب انسحاب المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023	
14	الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023	
15	حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية	السبت 2 ديسمبر 2023	الجمعة 22 ديسمبر 2023
16	فترة الصمت الانتخابي	السبت 23 ديسمبر 2023	غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة
17	يوم الاقتراع	الأحد 24 ديسمبر 2023	
18	الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023	
19	التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024	

كما ضبط ذات القرار الترتيبي روزنامة عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وفقا للمراحل الموالية:

روزنامة عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)			
العملية الانتخابية		تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1	إيداع الترشيحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الأربعاء 1 نوفمبر 2023
2	البت في ملفات الترشيح لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023	
3	الإعلام بقرارات البت وتعليق القوائم الأولية للمرشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023	
4	قبول مطالب انسحاب المرشحين لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023	
5	الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023	
6	يوم إجراء القرعة	الأحد 24 ديسمبر 2023	
7	الإعلان عن النتائج الأولية لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023	
8	التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024	

القسم الثاني: تعديل الروزنامة الانتخابية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وروزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023: الدواعي والأهداف

تبعاً لمجريات العملية الانتخابية، قرّرت الهيئة تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، من خلال المصادقة على القرار الترتيبي عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 1 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلق بروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، حيث تمّ بمقتضاه:

- تعديل آجال الفترة الاستثنائية لتحيين التسجيل التي تهّم عموم الناخبين باستثناء مُقدمي مطالب الترشيح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ومُرَكِّمهم، تبعاً لارتباطهم بالدوائر الانتخابية المترشح عنها أو تولّوا تقديم تزكيات للمرشحين عن تلك الدوائر،
- التمديد في فترة قبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بخمسة أيام، وكذلك الشأن بالنسبة لآجال إيداع الترشيحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية، وذلك تفعيلًا لمبدأ الإتاحة ودعمًا للتعددية والمنافسة. وتتعلّق هذه الفترة باستكمال الملفات المودعة، فضلاً عن قبول مطالب جديدة، وهي فترة خاضعة للسلطة الترتيبية المخوّلة لمجلس الهيئة وليست مُحدّدة بمقتضى القانون الانتخابي، ولم يمَسْ ذلك التمديد ببقية المدد المضبوطة بقرار الروزنامة،

- إقرار آجال جديدة للإعلان عن قوائم المرشحين المقبولين نهائياً لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك بعد انقضاء الطعون، وآجال جديدة للإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين

لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023، وذلك بعد انقضاء الطعون.

وبموجب هذه التعديلات، شملت الروزنامة الانتخابية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وروزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 المحطات الآتي بياؤها:

تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وروزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)		
العملية الانتخابية أو تلك المتعلقة بالقرعة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
الفترة الاستثنائية لتحسين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الاثنين 13 نوفمبر 2023	الجمعة 8 ديسمبر 2023
إيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية (الانتخابات المباشرة)	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الاثنين 6 نوفمبر 2023
البت في الترشيحات لعضوية المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلام بقرارات البت وتعليق قوائم المترشحين المقبولين أوليًا ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023	
إيداع الترشيحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الاثنين 6 نوفمبر 2023
البت في ملفات الترشيح لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلام بقرارات البت وتعليق القوائم الأولية للمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023	

المحور الثالث: اعتماد التسجيل الآلي والتحيين في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

المبحث الأول: التسجيل الآلي للناخبين وتحيين مراكز الاقتراع

القسم الأول: الإطار القانوني للتسجيل الآلي للناخبين وتحيين مراكز الاقتراع

تهدف عملية تسجيل الناخبين إلى إعداد سجل يتضمّن الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي يضبطها الدستور والقانون الانتخابي وقرار الهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاءات. وتبعا لتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، يمكن للهيئة أن تتولّى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية. ويتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الأجل التي تحددها الهيئة، كما يمكن لها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالنسبة إلى كافّة

الناخبين، ولها أن تعتمد مكاتب مُتنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها، وذلك طبقا للفقرات 3 و4 و5 من الفصل 7 (جديد) من المرسوم المذكور. وتأسيسا على ذلك، فقد أتاح المشرع للهيئة، بموجب هذا التعديل المحوري، ما يلي:

أولاً: إمكانية التسجيل الآلي للمواطنين المؤهلين من غير المسجلين بالسجل الانتخابي،
ثانياً: إمكانية اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالداخل كما في الخارج.

وتولت الهيئة طبقاً للمقتضيات المضمنة بالفصل 169 (جديد) من القانون الانتخابي، كما تمّ تعديله وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022، ضبط سجل الناخبين وتحيينه وفق شروط تقوم الهيئة بضبطها. كما حرصت الهيئة على تنقيح وإتمام قرارها الترتيبي عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء بموجب القرار عدد 24 لسنة 2022 المؤرخ في 23 سبتمبر 2022 تماشياً مع ما تمّ تضمينه في القانون الانتخابي من أحكام جديدة، المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2022.

وتبعاً لذلك، وفي إطار التحيين المستمر للسجل الانتخابي، أصدرت الهيئة بتاريخ 5 سبتمبر 2023 بلاغاً لإعلام عموم الناخبين التونسيين أنه بإمكانهم التثبت من مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية المسجلين بها باستعمال خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # أو زيارة مواقع الواب touenssa.isie.tn قصد تحيين التسجيل عن بُعد.

وضبط المشرع كما الهيئة، شروط وإجراءات وطرق التسجيل والتحيين، حيث يُرسم في سجل الناخبين كلّ من تتوفر فيه الشروط القانونية المستوجبة. وتشتب الهيئة من سجل الناخبين أسماء الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة والأشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 6 (جديد) من القانون الانتخابي. ويتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كلّ في ما يخصه، مدّ الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحيطة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كلّ المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين. وعلى المصالح البلدية مدّ الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز ستم ثمانية عشر سنة كاملة. ويتعين على الهيئة مدّ العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكلّ دائرة انتخابية وكلّ مكتب اقتراع، ويتمّ كلّ ذلك في ظلّ التزام الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقاً للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

وخلال مداولة مجلس الهيئة بتاريخ 1 نوفمبر 2023، تمّ إقرار الاستمرار في عملية شطب الوفيات من السجل الانتخابي إلى حدود طباعة القوائم الانتخابية وعند نهاية الفترة الاستثنائية للتحيين. كما سمحت الهيئة بتحيين التسجيل استثنائياً للمرشحين المستوفين لشروط ووثائق الترشح في دوائرهم الانتخابية، بما يسمح باستيفاء الشروط المضمنة بالقرار عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب

من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وخاصة منها الإقامة (طبقا لشهادة الإقامة المضمّنة بملف الترشيح) والتسجيل بقائمة الناخبين الراجعة للدائرة المترشّح عنها.

وعموما، يتمّ التحيين بسجلّ الناخبين لكلّ التونسيّين الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة. ولكلّ ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلاّ بإثبات عنوان إقامة فعليّ جديد. ويمكن للناخبين المسجّلين طلب تحيين عناوينهم بسجلّ الناخبين باعتماد عنوان مقرّ الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجّلين الذين لم يحدّدوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أُدرج فيه الناخب، على أن يتمّ اعتماد أحدث تسجيل للناخب يكون مرتبطا بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية. هذا، ويتمّ التحيين بواسطة بطاقة التعريف الوطنية. ويُشترط الاستظهار بالوثيقة الأصلية ولا تُقبل نسخة منها. ويمكن للناخب أن يُثبت عنوانه الفعلي بأية وثيقة صادرة أو مؤشّر عليها من قبل جهة عمومية في نطاق اختصاصها شريطة أن:

- تتضمّن بياناتٍ تدلّ على الاسم الكامل للناخب،
- تتضمّن البيانات الكافية لتحديد العنوان الفعلي. وتُعتبر البيانات كافية إذا أدّت إلى تحديد المعتمدية أو العمادة،
- تكون سارية المفعول إذا كانت من الوثائق التي تخضع إلى مدّة صلاحية.

وكذلك يمكن للناخب الذي يُقيم مع أصوله أو فروعه أو قرينه إثبات عنوانه الفعلي بالاستظهار بالوثائق المتعلقة بالمقرّ الذي يُقيم به عادة الأصل أو الفرع أو الزوجة أو الزوج مع تقديم ما يُفيد صلة القرابة. ويمكن للهيئة في الأجل التي تحدّدها اعتماد خدمة البيانات غير المهيكلّة أو الواب للتثبت في مراكز الاقتراع وتحيينها ضمن نفس الدائرة الانتخابية المحلية، كما يمكن للناخبين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي، وذلك في صورة تقديم طلب يتعلّق بتغيير مركز الاقتراع من دائرة انتخابية إلى أخرى.

وقد ضبطت الهيئة الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر إلى غاية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وذلك بالنسبة للانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. وتولّت فتح فترة استثنائية لتحيين تهّم عموم الناخبين باستثناء مقدّمي مطالب الترشيح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ومُركّهم، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 13 نوفمبر إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 وأصدرت البلاغات المستوجبة لإعلام العموم بذلك. ويمكن للناخبين المسجّلين، على معنى الفصل 6 من قرار الروزنامة الانتخابية، تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قوائم الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022. وتبعاً لذلك، تمّ فتح فترة ثانية لتحيين ابتداءً من يوم السبت 7 أكتوبر إلى غاية يوم السبت 21 أكتوبر 2023.

القسم الثاني: الإعداد اللوجستي والعمليّاتي لعمليّة التسجيل الآلي والتحيين الفرع الأوّل: التطبيقات المعلوماتيّة والاتّصاليّة الخاصّة بالتسجيل والتحيين والتعمّد بالأنظمة

على غرار كافّة المشاريع التي تندرج في المجال المعلوماتي، تولّت الهيئة إنشاء وتركيز البنية التحتية لقواعد البيانات والنظم المعلوماتية والشبكات الإلكترونيّة الخاصّة بعمليّتي التسجيل الآلي والتحيين وذلك باحترام المقاييس الخاصّة بالسلامة المعلوماتيّة باعتبار تفاقم المخاطر الناجمة عن تسريب المعطيات والمعلومات وضرورة تأمين المنظومات الإعلاميّة الخاصّة بالهيئة، وذلك من حيث الإتاحة والتشفيّر وضمان السريّة. وقد تمّت في هذا الإطار مُراجعة البنية التحتيّة التي تضمّ مُختلف التطبيقات المعلوماتيّة الواقع استغلالها سابقا بالمركز الوطني للإعلاميّة، ومن ذلك، تطبيق تحيين الناخبين inscription.isie.tn وغيرها من المنظومات.

كما قامت الهيئة بتحيين قاعدة البيانات الخاصّة بالتقسيم الترابي الجديد تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبية المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والأمرين عدد 589 و590 لسنة 2023 المؤرّخين في 21 سبتمبر 2023، وذلك عبر إدراج الهيئات الفرعيّة للانتخابات والمعتمديّات والدوائر الانتخابيّة المحليّة ومراكز ومكاتب الاقتراع. واستوفت الهيئة عمليّة تجميع ومعالجة المعطيات بالتنسيق مع كافّة الشركاء ابتداءً من استلام البيانات وصولاً إلى إعداد قاعدة بيانات وسيطة تُدرج ضمنها كافّة المعطيات الواردة من مُختلف الهياكل العموميّة قبل إدراجها في قاعدة البيانات الأصليّة من قبل الهيئة. وقد تمّ في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والهياكل سالفه الذكر قصد وضع قواعد البيانات المستوجبة على ذمّة الهيئة. وعمّدت الهيئة إلى تحيين قاعدة البيانات الخاصّة بالناخبين المعتمدة إبان الاستحقاقات الانتخابيّة المنجزة سنة 2022 من خلال حذف الأشخاص الذين انتفت لديهم صفة الناخب على غرار المتوفّين والمحجور عليهم وغيرهم، فضلا عن العمل على إدراج أصحاب الهويّات الجُدد.

وفي ذات الإطار، حرصت الهيئة على استيفاء كافّة التدابير المتعلّقة بتعمّد الشبكات وضمان سلامتها عبر إعداد الخوادم الخاصّة بالتطبيقات الإعلاميّة وبقواعد البيانات بالمركز الوطني للإعلاميّة، ومن ذلك منظومة الاطلاع على مركز التسجيل touenssa.isie.tn وتحيين خدمة الاطلاع على مراكز الاقتراع (*195* رقم بطاقة التعريف الوطنيّة #). ويهدف تيسير عمليّة التسجيل الآلي وتحيين مراكز الاقتراع، أعدت الهيئة عدّة منظومات معلوماتيّة تعتمد على تقنيّات حديثة تُراعي هيكليّة الثلاث طبقات وتوفّر قابليّة تصفّح المنظومات على مُختلف الأجهزة على غرار الحواسيب والهواتف المحمولة واللّوحات الرقميّة. وتتمثّل المنظومات المُعدّة في ما يلي:

- منظومة إدارة التصرّف في المستخدمين،
- منظومة التسجيل والتحيين،

- منظومة التصرف في نُظُم التّسجيل،
- منظومة طلب تحيين مركز الاقتراع،
- منظومة المصادقة على مطالب التسجيل والتحيين،
- خدمة «التّثبت من التسجيل» عبر بروتوكول USSD (*195*رقم بطاقة التعريف الوطنيّة#)،
- منظومة استخراج القوائم والسّجل الانتخابي.

الفرع الثاني: العمليّات الميدانيّة واللّوجستيّة الخاصّة بالتحيين

تبعاً لاستيفاء التدابير المتعلّقة بالتسجيل الآلي للناخبين، وفي إطار تنفيذ المخطّط العمليّاتي الخاصّ بفترات التحيين التي امتدت في مرحلة أولى من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر إلى غاية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، ومن يوم السبت 7 أكتوبر إلى غاية يوم السبت 21 أكتوبر 2023 في مرحلة ثانية، واستثنائياً من يوم الإثنين 13 نوفمبر إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، حرصت الهيئة على إيلاء الدعم اللّوجستي لهذه العمليّة الأهميّة المستوجبة، وذلك من خلال:

- ضبط الموارد البشريّة المستوجبة وفقاً للحاجيات الفعلية خلال الفترات الثلاث وتنفيذاً للخُطة العمليّاتيّة الخاصّة بتحيين الناخبين،
- تحديد عدد مكاتب التحيين القارّة وتجهيزها بالمواد والمعدّات التقنيّة الخاصّة بتلك المكاتب وتوزيعها، حيث وفّرت الهيئة 2082 لوحة رقميّة و3373 شريحة خاصّة بتلك اللّوحات،
- توفير 6969 صديّة خاصّة بأعوان التحيين،
- استيفاء عمليّات الجرد المادي قصد استغلال المخزون المتوفّر لدى الهيئة من المواد والمستلزمات المكتبيّة، فضلاً عن ضبط قائمة الاقتناءات الجديدة وتوزيعها وفقاً للحاجيات الفعلية لكلّ إدارة فرعيّة، على غرار حافظات الأرشيف والأوراق وعُلب الحبر وغيرها،
- توفير الكمّيّات المستوجبة من وصولات التحيين والأختام، حيث تمّت طباعة 21700 دفتر لتلك الوصولات.

ولدى ضبطها لعدد المكاتب القارّة للتحيين، استأنست الهيئة، بما تمّ اعتماده إبان تنظيمها لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بخصوص توزيع مكاتب التحيين التي تتمثّل أساساً في إحداث نقاط قارّة بمقرّات الهيئات الفرعيّة للانتخابات والمعتمديات قصد استيفاء عمليّات التحيين وتدعيمها بفضاءات أخرى، على غرار المساحات التجاريّة ومحطّات النقل وغيرها. وحرصت الهيئة في ذات السياق على تعزيز التعاون مع عددٍ من الشركاء بهدف تنفيذ مشاريع التحيين المبرمجة ومُسّح جميع الفئات الراغبة في تغيير مراكز اقتراعها، فضلاً عن ضمان تغطية واسعة لكافة المناطق بالجمهويّة، كما ضبّطت معياراً عمليّاً يقضي بضرورة إحداث مكتب تحيين قارّ بكلّ معتمديّة كحدّ أدنى. وبلغ عدد المكاتب القارّة للتحيين التي تمّ تركيزها 1085 خلال الفترة الأولى للتحيين و965 خلال الفترة الثانية و790 خلال الفترة الاستثنائيّة للتحيين. وبالإضافة إلى المكاتب القارّة للتحيين، تمّ تركيز عددٍ من الفرق المتنقّلة بكامل

مُعتمديات الجمهورية بهدف حثّ المواطنين على التثبّت من التسجيل وتحسين مراكز الاقتراع حسب الرغبة وعند الاقتضاء في ظلّ التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية.

وفي إطار تنفيذ مخططها الخاص بعملية التحيين ودعمًا للمقاربة التشاركية التي انتهجتها الهيئة منذ إحداثها، فقد تولّت التنسيق والتواصل مع مُختلف شركاء العملية الانتخابية قصد إنجاح مرحلة التحيين، حيث تمّ في هذا الصدد التنسيق مع العديد من الجهات الرسمية، على غرار وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للبريد والصناديق الاجتماعية وعددٍ من الجهات غير الرسمية على غرار الفضاءات التجارية، وذلك بهدف تسهيل مهام أعوان التحيين التابعين للهيئة من خلال السماح بتركيز المكاتب القارة للتحيين، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية.

وفي مجال تقديم الدعم المادي والفني للهيئة، علاوة على تسهيل الإجراءات والمتطلبات المرحلية التي أفرزها المسار الانتخابي، وضعت السّلطُ والإدارات الجهوية سيّاراتٍ وسائقين على ذمّة الهيئات الفرعية للانتخابات لاستغلالها في مجال الدعم اللوجستي والمادي بهدف إنجاح الحملة الوطنية للتحيين، كما تمّ في ذات الإطار، تمكين أعوان التحيين بالمكاتب القارة الواقع تركيزها بالمعتمديات والبلديات والدوائر البلدية من شبكة تراسل المعطيات الخاصة بالحالة المدنية. والجدير بالذكر في هذا الصدد أنّ الهيئات الفرعية للانتخابات لم تتولّ كراء سيّاراتٍ خلال فترات التحيين الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، حيث تمّ الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للهيئة، في حين تمّت الاستعانة بـ 280 سيّارة خلال الفترة الأولى للتحيين و294 سيّارة خلال الفترة الثانية و276 سيّارة خلال الفترة الاستثنائية، تمّ وضعها على ذمّة الهيئة من قبل السّلطات والإدارات الجهوية.

القسم الثالث: التكوين في إجراءات التحيين

تولي الهيئة العناية المستوجبة ببرامج التكوين وتخصّص لها حيّزا هاما من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح المسار الانتخابي. ولهذه الاعتبارات وغيرها، ويهدف الاستجابة إلى مُتطلّبات عملية تحيين مراكز الاقتراع، وضعت الهيئة على ذمّة أعوانها محامل التكوين الضرورية قصد توضيح الإجراءات وتبسيطها من أجل تمكين الناخبين الراغبين في ذلك من تحيين التسجيل وفقا لعنوان الإقامة الفعلي شريطة إرفاق المطلب بالمؤيّدات ووسائل الإثبات الضرورية. وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خُطّة تكوين تُلبّي احتياجات مُختلف الأطراف المتدخّلة من أعوان تحيين ومُشرفين على العملية وصولا إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولّوا مهمّة توجيه وإعلام المواطنين حول إجراءات تحيين التسجيل. وقد حرصت الهيئة على إكساب إطاراتها وأعوانها الخبرات والمهارات النظرية والعملية والتطبيقية لمتابعة عملية تحيين مراكز الاقتراع وتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال التعريف بالإطار القانوني والترتيبي المنظم للعملية برمتها وبالجداول الزمنية لها طبقا لما هو مضمّن بروتوكول انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

وتبعا لذلك، عقدت الهيئة مركزيا بتاريخ 23 سبتمبر 2023، دورة تدريبية عن بُعد لفائدة المنسّقين الجهويين والمكلّفين بالمنظومات الإعلامية بالهيئات الفرعية للانتخابات ومُساعدتهم. وقد شَمِل التكوين

الإطار العام لعملية تحيين التسجيل ومُختلف الشروط والإجراءات المتعلقة بها، فضلا عن تقديم عرضين حول مهارات التواصل وكيفية استغلال منظومة تحيين التسجيل. كما استوجبت عملية التحيين تنظيم عدة دورات تدريبية لفائدة كافة الموارد البشرية المعنية على المستوى الجهوي، حيث تولّى المكونون الجهويون ومساعدوهم تكوين أعوان التحيين. وقد شمل التكوين عددا هائلا من الأعوان المذكورين، كما شمل التكوين الخاص بعملية تحيين التسجيل المنسقين المحليين ومساعدتهم، وذلك تزامنا مع تكوين أعوان التحيين.

هذا وتولّت الهيئة تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعوان مركز النداء حول تحيين تسجيل الناخبين، حيث تمّت عملية التكوين مركزيا بمقرّ مركز النداء بالعاصمة. وتمحور التكوين أساسا حول عرض روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وكيفية إجراء التحيين والتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية، إضافة إلى تقديم لمحة عن دليل استخدام التطبيقات المستخدمة لدى الهيئة على غرار خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلّة USSD. كما تمّ تدريب الأعوان حول كيفية الولوج إلى المنظومات المعلوماتية الخاصة بالتحيين، وذلك بهدف توفير عناصر الإجابة لأعوان مركز النداء قصد استخدامها لدى ردودهم على استفسارات المواطنين عبر الهاتف.

واستعدادا للمراحل اللاحقة للمسار الانتخابي، حرصت الهيئة على تفعيل منظومة التعلّم عن بُعد، وذلك من خلال الشروع في إعداد منصة للتكوين عن بُعد تتسم بالسلاسة والفاعلية، حيث تمّ للغرض إبرام عددٍ من الاتفاقيات مع عددٍ من الشركاء العموميين، بما من شأنه أن يُهيئ الأرضية المناسبة لتأمين الجوانب اللوجستية والتقنية والبيداغوجية لإطلاق المنصة، وبالتالي إنجاز أنشطة التكوين على المستويين المركزي والجهوي في أحسن الظروف وأمثلها ودون أعطال تقنية.

القسم الرابع: استراتيجية التحيين المعتمدة

بمناسبة عقد انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 وبهدف إنجاز مرحلة التحيين طبقا للتقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية المحلية، بادرت الهيئة بإنجاز قاعدة بيانات للجسم الانتخابي الحالي قبل إطلاق المرحلة برمتها وقصد إعداد استراتيجية التحيين التي تمثلت في وضع خطة ميدانية تمّ التداول بشأنها بتاريخ 15 سبتمبر 2023 والمصادقة عليها بتاريخ 22 سبتمبر 2023، تستند إلى عددٍ من المشاريع وتستهدف جميع الفئات وترمي إلى إضفاء مبدأ النجاعة على العمل الميداني، وذلك من حيث الوصول إلى أوسع شرائح المجتمع بطرق وآليات تسمح بالحصول على مُعطيات وبيانات دقيقة تضمن الارتباط الوثيق بين الناخب والدائرة الانتخابية التي ينتهي إليها. ويوضّح الجدول الموالي طبيعة المشاريع المعتمدة وآليات إنجازها:

استراتيجية تحيين التسجيل المعتمدة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023		
ع/ر	المشاريع المعتمدة	آليات إنجازها
1	مشروع الدوائر ذات الأولوية القصوى وذات الحساسية العالية	التركيز على الاتصال المباشر بالناخبين قصد التثبّت من مراكز الاقتراع باستعمال خدمة (*195 رقم بطاقة التعريف الوطنية#)، فضلا عن تمشيط الدوائر ذات الأولوية القصوى وعددها 120 منطقة وذات الحساسية العالية وعددها 790.

2	مشروع توزيع المطويات بالتعاون مع البريد التونسي والاتصال المباشر بالناخبين في الأحياء السكنية	توزيع أكثر من 3.5 مليون مطوية مشخّصة على المساكن وفقا لموقعها الجغرافي بهدف شرح عملية التحيين وبيان أهميتها حسب الانتماء الترابي للدوائر الانتخابية المحلية ومن خلال الاتصال المباشر.
3	مشروع تحيين تسجيل الموظفين والعملة صلب المؤسسات العمومية	الحرص على التواصل المباشر مع أكثر من 600 ألف عون عمومي وتحفيزهم على التحيين وفقا للدوائر الانتخابية المحلية التي ينتمون إليها، فضلا عن استغلال عملية التواصل المباشر معهم قصد تحيين تسجيل القرين والأصول والفروع.
4	مشروع التحيين في الميبتات الجامعية والجامعات والفضاءات الشبابية والعمومية	التركيز على الاتصال المباشر مع الطلبة والعملة بالميبتات الجامعية والجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى تحيين التسجيل بالفضاءات العمومية على غرار الفضاءات التجارية ومحطات النقل والشوارع الرئيسية والساحات العمومية والمعارض ومواكبة التظاهرات الثقافية والرياضية القارة منها والدورية.
5	مشروع التحيين بالمناطق الصناعية	العمل على مسح كل المناطق الصناعية والتركيز على الاتصال المباشر مع الموظفين والعملة وطبقة الشغلين
6	مشروع تسجيل المرأة الريفية واليد العاملة الفلاحية	العمل على تحيين تسجيل المرأة الريفية واليد العاملة الفلاحية، علاوة على تحيين تسجيل المواطنين بالتجمعات السكنية الريفية والناحية على غرار القرى والأرياف والضيعات الفلاحية والمستوصفات وغيرها.
7	مشروع التحيين في مؤسسات الأشغال العامة والمقاولات الكبرى ذات العلاقة	التركيز على تحيين تسجيل عملة الحضائر والبنائات وخاصة المشاريع الكبرى.
8	مشروع تحيين تسجيل أصحاب المهن الحرة والتجارة	تحيين تسجيل أصحاب المهن الحرة في قطاعات الصحة والقانون والمالية والتجارة وغيرها.
9	مشروع شبكة مكاتب التحيين القارة	تركيز أكثر من 1000 مكتب قارَ للتحيين إبان الفترة الأولى، فضلا عن تركيز عدد هام من المكاتب إبان الفترتين الثانية والاستثنائية باعتماد توزيع يهدف إلى تقريب خدمة التحيين إلى جميع الناخبين، وذلك بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات والبلديات والدوائر البلدية ومكاتب البريد ومقرات المعتمدات والفضاءات العامة.

وعموما، فقد استندت المنهجية المعتمدة للتحيين إلى إحكام التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة مركزيا وجهويا عبر توجيه المكاتب وعقد الاجتماعات التنسيقية لضبط روزنامة الإنجاز وتحديد آليات المتابعة، وبالتالي إنجاز المشروع من خلال التفاعل الإيجابي مع الهيئة وموافاتها في الإبان بالمعطيات والبيانات المستوجبة، لا سيما بشأن مشروع تحيين تسجيل الموظفين بالقطاعين العام والخاص، حيث تمّ الحرص على ضبط قوائم الموظفين ومعالجتها لاحقا من قبل الهيئة والاتصال بهم بصفة مباشرة قصد التحيين.

المبحث الثاني: حملات التوعية الخاصة بالتحيين

للهيئة دورٌ محوريٌّ في توعية جميع المواطنين ضمانا لحقهم في المشاركة في الشأن العام. وتبعاً لذلك فهي تعتمد رؤية قوامها القرب من المواطن والعمل على تثقيف الناشئة بهدف تحسيسها وحثها على المشاركة في العملية الانتخابية. وبناءً على ذلك، ويهدف إنجاز خططها التوعوية والتحسيسية إبان مرحلة التحيين، حرصت الهيئة على انتهاء حملة تستند إلى العناصر الموالية:

- قيام أعوان التحيين بتحسيس المواطنين بأهميّة التحيين وتكوينهم وتحفيزهم عند الاقتضاء ومتابعة أدائهم ومراقبتهم بهذا الخصوص قصد معاضدة مجهودات الهيئة في إطار حملتها التحسيسية والتوعوية للتحيين،
- قيام أعوان التحيين بالثبّت في مراكز الاقتراع عبر التوجّه تلقائيًا إلى المواطنين والاتّصال المباشر معهم وتحسيسهم وتوعيتهم وإعلامهم بالإمكانيّات المتاحة لهم قصد تغيير المراكز عند الحاجة وإن رغبوا في ذلك، وذلك طبقا للمشاريع التي حدّتها الهيئة للغرض وفي جميع الدوائر الانتخابية،
- ضرورة ارتداء أعوان التحيين للقُبّعات والصدريّات قصد التعريف بهم وبانتمائهم إلى الهيئة،
- العمل على تركيز لافتات للتعريف بمراكز تحيين التسجيل،
- إلزاميّة إتاحة خدمة التحيين لجميع المواطنين الراغبين في تغيير مراكز اقتراعهم، وذلك تبعًا لصدور التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحليّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها بموجب الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023.

وقد اتّسمت عمليّات التوعية والتحسيس الخاصّة بالتحيين بانتماج مقاربة تشاركيّة تقوم على التعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهة وعددٍ من الشركاء من جهة أخرى، حيث عمّلت الهيئة على تعزيز العلاقات معها من خلال عقد جلسات عملٍ مع عددٍ من الهياكل العموميّة والخاصّة تمّ تخصيصها لاستعراض الترتيبات العمليّة التي سيتمّ اتّخاذها بهدف الإعداد الجيد للحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين إبّان عمليّة تحيين السجّل الانتخابي، على غرار جلسات العمل التحضيرية المنعقدة مع وفودٍ عن وزارة تكنولوجيا اتّصال وممثّلين عن المركز الوطني للإعلاميّة والوكالة الوطنيّة للسلامة السيبرنيّة والوكالة الفنيّة للاتّصالات، فضلا عن جلسات العمل المنعقدة مع مُشغلي الهاتف الجوّال في تونس قصد إحكام الاستعدادات لإطلاق الحملات التحسيسية الموجهة إلى المواطنين عبر الإرساليّات القصيرة والتأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسّسات لإنجاح هذه الحملات وضمان إيصال المعلومة إلى جميع الفئات والشرائح في الوقت المناسب وخلال مُختلف مراحل المسار الانتخابي بداية من مرحلة التحيين.

هذا واستعرضت الهيئة الترتيبات الخاصّة المُزمع إطلاقها بالتعاون مع مُؤسّستي التلفزة والإذاعة التونسيّتين قصد إنجاح الحملة التحسيسية للتحيين، وذلك من خلال الاتّفاق على وضع برنامج عمل وجدول زمني لبثّ الومضات التحسيسية والتوعوية لتمكين كلّ التونسيّات والتونسّيين من كافّة المعطيات المتعلّقة بالاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه، خاصّةً في ما يتعلّق بدايةً بتحيين السجّل الانتخابي. وقد تمّ في هذا الباب، إنتاج عددٍ من الومضات الإذاعيّة في شكل حوارات مسرحيّة بالشراكة مع مُؤسّسة الإذاعة التونسيّة بهدف التوعية والحثّ على التحيين. وحرّصت الهيئة في ذات السياق على القيام بزيارات تفقيديّة للمكاتب القارة المخصّصة للتحيين، فضلا عن المراقبة المستمرة والحثيثة والحينيّة لأداء فرق التحيين المتنقّلة. كما انتهجت الهيئة ذات المقاربة ونسجت شراكاتٍ مع عددٍ من هياكل المجتمع المدني قصد تحقيق عديد الأهداف ومعاضدة مجهودات الهيئة وضمان الانخراط الكلّي لجميع المتدخّلين في العمليّة الانتخابية،

لعل أهمها تعبئة كل الأطراف الفاعلة من أجل إنجاح حملة التوعية والتحسيس للتحسين بفراته الثلاث التي تستهدف المواطن في محيطه القريب، مع التأكيد على إلزامية تناسق مختلف الرسائل المزمع تمريرها للمواطنين حول أهمية التحسين وجدواه.

وقد اتسم التعاون إبان مرحلة التحسين بثراء المحتوى وتراكم الخبرات والتجارب، حيث تعددت الأنشطة الميدانية المشتركة بين فرق الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، على غرار الكشفية التونسية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من المنظمات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. وعقدت الهيئة سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الوطنية والجهوية مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. واستهدفت الحملة التحسيسية للتحسين خاصة، الأشخاص ذوي الإعاقة والأميين والناخبين الشباب المعنيين بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المعني لأول مرة والكهول والمرأة عامة والريفية خاصة.

ودعما لحملتها التحسيسية والتوعوية بهذا الخصوص، ارتأت الهيئة إعداد عدد من الومضات السمعية والبصرية التحسيسية حول التحسين وبثها في مختلف وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة وتوظيفها بوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للهيئة وفقا لما يلي:

- ومضات حول التعريف بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية،
- ومضة حول خدمة التحقق من التسجيل (*195 رقم بطاقة التعريف الوطنية) # وأخرى حول كيفية استعمال موقع الواب touenssa.isie.tn,
- ومضات حول التعريف بالانتخابات المحلية وتركيبها وحول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة،
- ومضة حول كيفية تحسين مركز الاقتراع وأخرى حول كيفية التثبّت من الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع.

وفي ذات الإطار، ودعما لحملتها التحسيسية والتوعوية حول التحسين، ارتأت الهيئة كذلك توجيه عدد من الرسائل النصية القصيرة المجمعة (Bulk SMS) لجميع الناخبين بالتنسيق مع كافة مشغلي الهاتف الجوال في تونس. وحرصت الهيئة كذلك على التنسيق المتواصل مع المؤسسات الإعلامية وتأمين حضورها الدائم ضمنا للتغطية الإعلامية للمسار الانتخابي برؤيته، وخاصة خلال مرحلة تحسين التسجيل عبر مواكبة مختلف فعاليات الهيئة وندواتها ومتابعة البلاغات الصحفية الصادرة عنها.

المبحث الثالث: الاعتراضات والنزاعات بخصوص الترسيم بالقوائم الأولية للناخبين

تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كل بلدية وكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة. وعملا بمقتضيات الفصل 8 من القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلق ببرنامج انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس

المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 كما تمّ تنقيحه لاحقا، تولّت الهيئة وضع القوائم الأوليّة للناخبين على ذمة العموم يوم 6 أكتوبر 2023، وذلك بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمدات. وتُنشر هذه القوائم بالموقع الإلكتروني الخاصّ بالهيئة أو بأيّة طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.

ويهدف الاعتراض أمام الهيئة على قوائم الناخبين، وفقا للأجال التي تُحددها بقرار الروزنامة، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في تلك القوائم. وتولّت الهيئة للغرض إعداد نماذج مطالب الاعتراض على قوائم الناخبين ووضعها على ذمة العموم بهدف تبسيط الإجراءات أمام الراغبين في الاعتراض لديها وتيسير مهمة الهيئة عند البتّ فيها. وتلقّت الهيئة في الأجال القانونيّة 4 اعتراضات على القوائم الأوليّة للناخبين تعلّق موضوعها بطلب الإدراج بسجلّ الناخبين، فضلا عن تصحيح خطأ. ولدى البتّ في هذه المطالب وفقا للأجال المضمّنة في روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، قرّرت الهيئة ما يلي:

- قبول مطلب الاعتراض المودع لدى الهيئة، والإذن تبعا لذلك بترسيم مُقدّم المطلب في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "خير الدين" التابعة لمعتمدية المكنين من ولاية المنستير،
- قبول مطلب الاعتراض المودع لدى الهيئة، والإذن تبعا لذلك بتصحيح خطأ في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "قرمدة" التابعة لمعتمدية صفاقس الجنوبيّة من ولاية صفاقس،
- قبول مطلب الاعتراض المودع لدى الهيئة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن تبعا لذلك بتصحيح خطأ في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "15 نوفمبر" التابعة لمعتمدية صفاقس المدينة من ولاية صفاقس،
- رفض مطلب الاعتراض المودع لدى الهيئة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن تبعا لذلك بعدم ترسيمه في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "سهلول جوهرة" التابعة لمعتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة.

وتمّ إعلام الأطراف المعنيّة بقرارات الهيئة وفقا للأجال المبينة في قرار الروزنامة، ولم يتمّ تسجيل أيّة طعون أمام المحاكم الابتدائية المختصّة ترابطا في القرارات الصادرة عن الهيئة من قبل الأطراف المشمولة بها. وتبعا لذلك، تولّت الهيئة الإعلان عن القوائم النهائيّة للناخبين طبقا للأجال المضمّنة بالفصل 9 من القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق برونظمة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، كما تمّ تنقيحه لاحقا.

المبحث الرابع: حصيلة عمليّات التسجيل الآلي والتسجيل للدورة الأولى والتعيين

بلغ العدد الجملي للمُسجّلين آليّا بمناسبة تنظيم الهيئة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة 892 731 ناخبا، مُوزّعين حسب النوع الاجتماعي وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع الناخبين المسجلين آلياً حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي للمسجلين آلياً	النسبة
الإناث	480100	%53.78
الذكور	412631	%46.22
المجموع	892731	%100

وبلغ العدد الجملي للمسجلين خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة 9.080.987 ناخبا، موزعين حسب النوع الاجتماعي وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع الناخبين المسجلين خلال الدورة الأولى حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي للمسجلين	النسبة
الإناث	4 636.432	%51.06
الذكور	4 444.555	%48.94
المجموع ⁹	9 080.987	%100

وفي باب التحيين، بلغ العدد الجملي لعمليات إبان الفترة الأولى 181.663 تحييناً، موزعةً حسب النوع الاجتماعي وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع التحيينات خلال الفترة الأولى للتحيين حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي لعمليات التحيين	النسبة
الإناث	97 335	%53.58
الذكور	84 328	%46.42
المجموع	181 663	%100

في حين بلغ العدد الجملي لعمليات التحيين إبان الفترة الثانية 327.411 تحييناً، موزعةً حسب النوع الاجتماعي وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع التحيينات خلال الفترة الثانية للتحيين حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي لعمليات التحيين	النسبة
الإناث	177 686	%54.27
الذكور	149 725	%45.73
المجموع	327 411	%100

⁹تقدّر النسبة العامة للمسجلين خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 مقارنة بالعدد الجملي للسكان وفقا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (جانفي 2023) بـ %76.63.

هذا وقد بلغ العدد الجملي للعمليات إبان الفترة الاستثنائية للتعيين 355.599 تعييناً، موزعةً حسب النوع الاجتماعي وفقاً للبيانات المضمنة بالجدول الموالي:

توزيع التعيينات خلال الفترة الاستثنائية للتعيين حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي لعمليات التعيين	النسبة
الإناث	180 538	%50.77
الذكور	175 061	%49.23
المجموع	355 599	%100

وإجمالاً، بلغ العدد الإجمالي لعمليات التعيين إبان الفترات الثلاث 864.673 تعييناً، موزعةً حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقاً للبيانات المضمنة بالجدولين المواليين:

توزيع التعيينات خلال فترات التعيين الثلاث حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي لعمليات التعيين	النسبة
الإناث	454 299	%52.54
الذكور	410 374	%47.46
المجموع	864 673	%100

توزيع التعيينات خلال فترات التعيين الثلاث حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	العدد الجملي لعمليات التعيين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	362 038	%41.87
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	372 847	%43.12
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	129 788	%15.01
المجموع	864 673	%100

المحور الرابع: الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وتبعاً لضبط موعد تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بموجب إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين، وكذلك الشأن بالنسبة لعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة، وعملاً بالأحكام المضمنة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 7 لسنة 2023 المتعلق ببرنامج الاستحقاق الانتخابي المباشر وعملية القرعة لسنة 2023، كما تمّ تنقيحه لاحقاً بمقتضى القرار عدد 10 لسنة 2023، وتبعاً للسلطة الترتيبية المخولة لها في مجال اختصاصها، عملت الهيئة على إعداد نصّ ترتيبى جديد يتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 طبقاً للأحكام المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023، لتتولّى لاحقاً القبول الأولي للترشيحات والبتّ فيها، فضلاً عن استيفاء الدورات التكوينية لفائدة

أعوانها قبل ضبط القائمة النهائية للمتشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إثر انقضاء الطعون، وكذلك الشأن بالنسبة للإعلان عن القوائم النهائية للمتشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية.

المبحث الأول: ضبط الإطار القانوني المنظم للترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023

ضبط المشرع بموجب المرسوم عدد 10 لسنة 2023، شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي سواء تلك المتعلقة بالمرشح نفسه أو بتزكيته، فضلا عن إجراءات الترشح وآليات النظر والبت في المطالب وسحبها وأجال وطرق الطعن في قرارات الهيئة. وتبعاً لذلك صادق مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2023 على القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وذلك إعمالاً للأحكام المضمنة بالفصل 4 من قرار الروزنامة الانتخابية الذي ينص على أن "تضبط الهيئة الترتيب والإجراءات المتعلقة بالترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة للأشخاص ذوي الإعاقة".

القسم الأول: شروط الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالمرشح

حددت الفصول 15 و16 و17 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وكذلك الفصلان 3 و4 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 الشروط المتعلقة بالمرشح، حيث يُشترط في كل مرشح لعضوية المجالس المحلية تبعاً ما يلي:

- أن يكون ناخباً أو ناخبة مرشماً (ة) بسجل الناخبين،
- أن يكون تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى،
- أن يكون مسجلاً بالدائرة الانتخابية المحلية المرشح عنها ومقيماً بها،
- أن يكون بالغاً من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم الترشح،
- أن يكون نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية،
- ألا يكون مشمولاً بأيّة صورة من صور الحرمان القانونية،
- ألا يكون موضوع حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.

ولا يمكن أن يترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين المباشرون. كما لا يمكن للأشخاص المباشرين المنصوص عليهم بالفصل 4 من القرار عدد 8 لسنة 2023 الترشح لعضوية المجالس المحلية، إلا بعد انقضاء سنة منذ انتهاء وظائفهم بالدوائر الانتخابية المحلية المزمع الترشح عنها والتي مارسوا فيها تلك الوظائف. ولا يمكن الترشح لعضوية أكثر من مجلس من المجالس النيابية المنتخبة وفقا لمنطوق الفصل 5 من القرار عدد 8 لسنة 2023، بمعنى أنه لا يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية محلية. وتنطبق نفس المقتضيات والشروط الواقع بيانها على المترشحين من ذوي الإعاقة الذين مكّهم المشرع من الترشح لعضوية المجالس المحلية وفقا لآليتين، أولاهما آلية الترشح التقليدية، على غرار عموم المترشحين، وثانيهما الترشح عبر آلية القرعة باستثناء إعفاءهم في الحالة الأخيرة من شرط تقديم التزكيات، مثلما سيتمّ بيانه لاحقا.

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بتزكية المترشح

تبعاً لاعتماد طريقة التصويت على الأفراد في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية محلية وذات مقعد وحيد لكلٍ منها، فقد أوجب المشرع استيفاء الشروط المتعلقة بتزكية المترشح، الذي يتعين عليه إرفاق مطلب ترشحه بموجز لبرنامج الانتخابي يكون مشفوعاً بخمسين (50) تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، دون الحاجة إلى التعريف عليها بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة وطبقاً للنموذج المعدّ من قبلها. ويتعين توفر الشروط المئوية للتحقق من صحة التزكيات:

- أن يكون نصف المرشحين من الإناث والنصف الثاني من الذكور (25 تزكية للإناث ومثلها للذكور)،
 - ألا يقلّ عدد المرشحين من الشباب دون سنّ الخامسة والثلاثين عن خمسة عشر (15) مُزكياً،
 - ألا يُزكي الناخب أكثر من مترشح واحد، وفي صورة وقوع ذلك يتم احتساب التزكية الأسبق زمنياً
- باعتماد تاريخ استيفاء وثائق الترشح كمعيارٍ للأولوية، ويُقصد بذلك استيفاء الملفّ لكافة شروطه.

كما يتعين أن يكون المرزكي أو المرزكية ناخباً أو ناخبة مسجلاً أو مسجلة في نفس الدائرة الانتخابية المحلية المترشح عنها. وقد حرصت الهيئة على إعداد أنموذج مفصّل لتزكية مترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ليكون المترشح والمرزكي على بينة من مختلف العناصر المضمنة بموجز البرنامج الانتخابي للمترشح، ولتتمّ تبعاً لذلك تفعيل إجراء سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشح، وذلك عملاً بمقتضيات الفصل 39 (جديد) وما بعده من القانون الانتخابي.

وتضمّن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 أحكاماً تُعزّز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية، حيث مكّهم من الترشح لعضوية المجالس المحلية عبر آليتين:

- آلية الترشح التقليدية: يتمّ وفقها تطبيق نفس المقتضيات المتعلقة بعموم المترشحين، في ظلّ الحرص على التقيد بجميع موجبات الترشح، ومن ذلك البيانات الوجوبية التي يتعين تضمينها بملفّ الترشح وإرفاقه بالوثائق المستوجبة، وخاصةً استيفاء شرط التزكيات،

- الترشّح عبر آلية القرعة: حيث مكّن المشرّع، وفقا لمقتضيات الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وفي إطار منهجية التمييز الإيجابي، ذوي الإعاقة من ضمان مقعد إضافي بكلّ مجلس محليّ يحقّ للفائز به المشاركة في التصويت، ممّا يمكنهم من الحصول على 279 مقعدا من جملة 2434 مقعدا مخصّصا لكلّ المجالس المحلية. ويُطالب المترشّحون من ذوي الإعاقة في هذا الصدد بتقديم جميع الوثائق المتعلقة بشروط الترشّح، كما هو الشأن بالنسبة للمترشّحين وفقا للآلية التقليدية، غير أنهم معفيون من استيفاء شرط التزكيات.

القسم الثاني: إجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

الفرع الأول: ضوابط تقديم الترشيحات واستلامها وإجراءات النظر والبتّ في المطالب

يُقدّم مطلب الترشّح ومُرفقاته لانتخابات أعضاء المجالس المحلية من قبل المترشّح شخصيا أو ممّن ينوبه بموجب توكيل معرّف بالإمضاء عليه، وفي هذه الحالة، يتعيّن أن يكون مطلب الترشّح معرّفا بالإمضاء عليه، ويودع مباشرة بالفضاءات المعدّة للغرض من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات التي ترجع لها الدائرة الانتخابية بالنظر. ولا يمكن استلام المطلب المقدّم من غير ذي صفة. كما تتولّى الهيئة الفرعية قبول الترشيحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية حسب الروزنامة المعلن عنها، وذلك طبقا لنفس الضوابط والشروط باستثناء استيفاء شرط التزكيات. وعموما، يُقدّم مطلب الترشّح وفق الأنموذج المُعدّ من قبل الهيئة والذي يمكن تنزيله من الموقع الإلكتروني للهيئة أو سحبه من مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات.

وطبقا للمقتضيات المضمّنة بالفصل 9 من القرار عدد 8 لسنة 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشّح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، فإنّه يتعيّن إرفاق مطلب الترشّح وجوبا بعددٍ من الوثائق. وتبعا لحرصها على حسن سير تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام مطالب الترشّح، فقد اعتمدت الهيئة الإجراءات المُوالية:

- وضع سِجَلات لإيداع الترشيحات الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وأخرى خاصّة بترشيحات الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لآلية القرعة بالفضاءات المخصّصة لقبول الترشيحات على دِمْة مُقدّمي المطالب. وتكون السِجَلات مرقّمة ومختومة في كلّ صفحاتها ويُحجّر اقتطاع أية ورقة منها. كما يتمّ تضمين مُختلف البيانات الواردة على الهيئة الفرعية المعنية بصورة متتالية وفقا للتسلسل الزمني لورودها،

- يتولّى المكلف باستلام المطالب لدى الفضاء المخصّص لقبول الترشيحات بنوعها (الانتخابات المباشرة والترشّح عبر آلية القرعة) بالهيئة الفرعية المعنية عند الاستلام، التثبت من البيانات المضمّنة بالفصل 10 من القرار عدد 8 لسنة 2023،

- تضمين المطلب بسجلّ الترّشّحات الخاصّ بالانتخابات المباشرة، وكذلك الشأن بالنسبة للسجلّ المُعدّ لإيداع ترّشّحات ذوي الإعاقة وفقا لآليّة القرعة والتدوين الوجوبي للبيانات المتعلقة باسم المترشّح أو مُقدّم المطلب ولقبه، فضلا عن تاريخ الإيداع وتوقيته،
- التحقق من إمضاء مُقدّم المطلب في الخانة المخصّصة لذلك في سِجلّ الترّشّحات المعني،
- يتولّى العون المكلف باستلام المطالب إدراج كافّة البيانات المضمّنة بمطلب الترّشّح صلب منظومة الترّشّحات، والحرص تبعا لذلك على بيان مُختلف الوثائق المقدّمة ضمن الملف،
- يتولّى المكلف باستلام مطالب الترّشّح طباعة الوصل في نظيرين وإمضاءه وختمه بعد التحقق من إمضائه من قبل مُقدّم المطلب،
- عَقِبَ التحقق من تضمين جميع البيانات الضروريّة بسجلّ الترّشّحات المعني والانهاء كليّا من هذه العمليّة، يتولّى المكلف باستلام مطالب الترّشّح تسليم نظير من وصل استلام مطلب الترّشّح لمقدّم المطلب يتضمّن تنصيحا على المرفقات التي تمّ استلامها. ويمكن للمترشّح من تلقاء نفسه أو بدعوة من الهيئة الفرعيّة تدارك أيّ خلل في مطلب الترّشّح أو أيّ نقص في بياناته أو مُرفقاته بصفة تلقائيّة في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم فترة تقديم الترّشّحات مقابل وصل يُسلّم في الغرض، ويتمّ التنصيب على كلّ ذلك في سِجلّ الترّشّحات المعني بكلّ دقّة مع بيان التاريخ والتوقيت. وتتولّى الهيئة الفرعيّة عند قبول مطلب الترّشّح إعلام المترشّح بكلّ نقص أو خلل في ملفّ الترّشّح كي يتمكّن من تفاديه. وعموما، لا يمكن تصحيح مطالب الترّشّح ذاتيا بعد انقضاء آجال تقديم الترّشّحات المبيّنة بقرار الروزنامة الانتخابيّة.

وتتولّى الهيئة الفرعيّة المعنيّة، خلال آجال البتّ في مطالب الترّشّح مطالبة المترشّحين بتصحيح مطالبهم لتدارك الإخلالات التي قد تعترضها، وتتولّى الاتّصال بالمترشّحين المعنيين بذلك بكلّ الطرق المتاحة. ويتعيّن على المترشّح إجراء التصحيح المشار إليه آنفًا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام، على ألاّ يتجاوز ذلك في كلّ الحالات أجل البتّ في الترّشّحات. ويتمّ إعلام المترشّح بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا (الفاكس إن وُجد أو البريد الإلكتروني إن وُجد أو البرقيّة أو رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ). وتخضع عمليّة البتّ في الترّشّحات إلى الإجراءات الموالية قبل إصدار القرارات الخاصّة بها:

- التثبّت من توفّر الشروط المستوجبة قانونا في المترشّحين،
- التثبّت من صحّة التزكيات،
- البتّ في مطالب الترّشّح عَقِبَ استيفاء طلبات استكمالها وتصحيحها،
- الإعلام بقرارات الهيئة المتعلقة بالترّشّحات.

الفرع الثاني: إجراءات الطعن في قرارات الهيئة وآليّات سحب الترّشّحات

يتمّ الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترّشّحات للانتخابات المباشرة من قبل المترشّح المعني أو بقيّة المترشّحين بنفس الدائرة الانتخابيّة المحليّة وفقا لأحكام الفصول من 27 (جديد) إلى 31 مكرّر (جديد) من القانون الانتخابي وذلك أمام القضاء الإداري في طورين ابتدائي واستئنائي، حيث يتمّ الطعن ابتدائيّا في تلك

القرارات أمام الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابطاً وتقدّم الطعون من قبل المترشّح، إمّا للطعن في قرار رفض مطلب ترشّحه أو في قرار قبول مطلب ترشّح مترشّح آخر، وذلك في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو تعليق قائمة المترشّحين بمقرّات الهيئة.

ويُرفع الطعن بموجب عريضة كتابيّة مُعلّلة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها مباشرة لدى مكتب ضبط كتابة الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابطاً، ويتعيّن أن تكون العريضة الكتابيّة مصحوبة بنسخة إلكترونيّة منها وبالمؤيّدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ. ويجب أن يتضمّن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيّين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة، وإلاّ رُفض طعنه شكلاً. ولا تكون إنابة المحامي وجوبيّة.

وتبعاً لذلك، تتولّى كتابة الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابطاً ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فوراً إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يُعيّن مقرّراً يتولّى التحقيق في القضية تحت إشرافه. كما يُعيّن رئيس الدائرة المتعّدة جلسة مرافعة في أجل يومين اثنان من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّة وسيلة تترك أثراً كتابيّاً. وتبثّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثراً كتابيّاً. وتتولّى الهيئة الفرعيّة المختصة ترابطاً تنفيذ الأحكام القضائيّة الصادرة عن الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية والتي لم يتمّ استئنافها، شرط توصّلها بنسخة قانونيّة من الحكم وبشهادة في عدم استئنافها.

ويتمّ استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، حيث يُرفع الطعن من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابيّة محرّرة وجوباً من قبل محامٍ لدى الاستئناف أو التعقيب، وتكون معلّلة ومشفوعة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدها بواسطة عدل تنفيذ وعلى ما يفيد التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

وتبعاً لذلك، تتولّى كتابة المحكمة حال توصّلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فوراً إلى الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية الذي يتولّى تعيينها حالاً لدى دائرة استئنافية. ويُعيّن رئيس الدائرة المتعّدة بالقضيّة جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأيّة وسيلة تترك أثراً كتابيّاً لتقديم ملحوظاتهم. وتتولّى الدائرة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسوّدة. وتتولّى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأيّة وسيلة تترك أثراً كتابيّاً، وذلك في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتاً ولا يقبل أيّ وجهٍ من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وتتولّى الهيئة الفرعيّة المختصة ترابطاً تنفيذ الأحكام

القضائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، شرط توصلها بالحكم الاستئنافي أو شهادة في منطوق الحكم. ويكون تنفيذ الحكم القضائي بإدراج المترشح في القوائم المقبولة نهائيا أو شطبه منها.

وتأسيسا على كل ذلك، تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات المباشرة بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها ونشرها بموقعها الإلكتروني، وتُعلّق بمقرات الهيئات الفرعية المعنية. كما تُعلن عن القوائم النهائية للمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية.

وفي ما يتعلق بالآليات سحب الترشيحات، فيمكن سحبها قبل الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا وفي أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة الفرعية وفق نفس إجراءات تقديم الترشيحات. ولا يكون لمطلب سحب الترشح المقدم بعد انقضاء أجل أي تأثير على عملية الاقتراع. ولا يُحتسب المترشح المنسحب في النتائج، كما يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة في نفس الآجال. وإذا توفّي أحد المترشحين لانتخابات المجالس المحلية قبل آخر أجل لسحب الترشيحات، تتولّى الهيئة سحب ترشحه ولا يكون للإعلام بحالة وفاة أحد المترشحين بعد انقضاء أجل سحب الترشيحات أي تأثير على عملية الاقتراع. ولا يُحتسب المترشح المتوفّي في النتائج.

المبحث الثاني: قبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023

القسم الأول: الإعداد اللوجستي والعمليّاتي لقبول الترشيحات

استعدادا لمرحلة قبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، تولّت الهيئة إعداد مُختلف الوثائق والنماذج المستوجبة لتكوين ملفات الترشح ونشرها فورا وبصفة مُبكرة، وذلك تفعيلاً لمبدأ الإتاحة وتوحيداً للإجراءات وتيسيراً لمهمة المترشحين المحتملين قصد الاستعداد الجيد وتوفيراً لحيزٍ زمني معقولٍ لإعداد الملفات، وخاصةً جمع التزكيات في مُتسعٍ من الوقت بالنسبة إلى الراغبين في الترشح وفقاً لآلية الانتخابات المباشرة، وأصدرت بلاغا للعموم في الغرض. وإعمالاً لمقتضيات الفصلين 7 و9 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، وضعت الهيئة على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 الوثائق التالية:

- استمارة ترشح لانتخابات المجلس المحلي (24 ديسمبر 2023)،
- أنموذج التصريح على الشرف بصحة البيانات المضمنة بمطلب الترشح والوثائق المدلى بها وباستيفاء كافة شروط الترشح والخلو من الموانع القانونية،
- أنموذج تزكية مترشح لانتخابات المجالس المحلية.

كما استوفت الهيئة كافة الترتيبات والاستعدادات اللوجستية والعمليّة قبل انطلاق فترة إيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، سواءً كان ذلك بالنسبة للانتخابات المباشرة أو

عملية القرعة، حيث تولّت إعداد المخطّط العمليّاتي الخاصّ بمرحلة قبول الترشّحات وصادقت على الخريطة العمليّاتية وأهمّ التدفّقات ذات الصلة، وأكّدت في هذا الإطار على ضرورة اعتماد استراتيجية قوامها إتاحة خدمة قبول الترشّحات للانتخابات المحلية لكلّ المترشّحين، بما يمكنهم من تكوين ملفّاتهم في متّسع من الوقت وتقديم ترشّحاتهم واستكمالها، وذلك عبر تقريب عملية إيداع الترشّحات والتفاعل السريع مع المترشّح للاستكمال والتصحيح. وحرّصت الهيئة على إصدار عددٍ من البلاغات التوضيحية والتفسيرية التي من شأنها تيسير عملية إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وتأمين الظروف الكفيلة بإنجاحها، وذلك تفعيلاً لمبدأي الإتاحة والمرونة، وفي ظلّ انتهاز منهجية عملٍ قوامها التعاون والتكامل مع كافّة الشركاء.

وفي إطار الإعداد المادي واللوجستي لعملية قبول الترشّحات، ويهدف توفير كلّ مهمّات النجاح لها وأعلى درجات الجودة في إسداء الخدمات، وقرّرت الهيئة 27 فضاءاً لقبول الترشّحات، وذلك بالتنسيق مع الهياكل الجهوية المعنية وبما يضمن التنظيم المحكم لعملية الإيداع برؤيتها وبما يُيسّر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، وكذلك الشأن بالنسبة لعموم المترشّحين. كما حرّصت على تسخير كافّة الموارد والإمكانات المستوجبة وتجهيز تلك الفضاءات بكلّ المستلزمات اللوجستية، على غرار الحواشيب، فضلاً عن تهيئة البنية التحتيّة للقاعات المزمع استغلالها لقبول الترشّحات عبر ضمان ربطها بشبكات الكهرباء والاتّصال والألياف، وتأمينها بالتعاون والتنسيق مع شركاء الهيئة، على غرار المصالح المختصة بوزارتي الداخلية والدفاع الوطني، وكذلك الشأن بالنسبة لمصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف تركيز مَوْلّدات كهربائية تفادياً لأيّ انقطاع كهربائي. وتمّ تزويد الهيئات الفرعية للانتخابات بالمواد المكتبية اللازمة والتحقّق عموماً من جاهزية الفضاءات المُعدّة لقبول الترشّحات.

وفي نفس السياق تولّت الهيئة طباعة 2311 سجلاً لقبول الترشّحات للانتخابات المباشرة و280 سجلاً خاصاً بإيداع الترشّحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية، علاوة على طباعة 360 وصل انتظاري خاصٍ بالمترشّحين للانتخابات المباشرة و27 وصل انتظاري خاصٍ بالمترشّحين لعملية القرعة. كما عمّدت الهيئة إلى تصميم الأختام والشارات الخاصة بمكاتب قبول الترشّحات وطباعتها وتوزيعها، فضلاً عن التعهّد بطباعة جميع الوثائق الخاصة بعملية قبول الترشّحات اعتماداً على مواردها وإمكاناتها الذاتية.

وتيسيراً لعملية قبول الترشّحات ومُعالجة التزكيات، تولّت الهيئة إعداد وتصميم وتطوير منظومة معلوماتية لقبول الترشّحات والتثبت من التزكيات candidature.isie.tn طبقاً للشروط القانونية المستوجبة ووفقاً لدليل استعمال التطبيق المُعدّ بدوره من قبل المصالح المختصة بالهيئة، حيث مكّنت مُستخدميها من استيفاء عمليّات إدراج المترشّحين عبر آليّتي الانتخاب المباشر والقرعة والتصرّف في بياناتهم، ومن ذلك التحيين والاستكمال والسحب والإلغاء والإطلاع، فضلاً عن إتاحة إمكانية استخراج تقرير خاصٍ بالمترشّح يتضمّن البيانات المتعلقة به أو بمن ينوبه عند الاقتضاء وتحديد الوثائق المسلمة والملاحظات الخاصة بالمترشّح، إضافة إلى الملاحظات الأولية المتعلقة بقائمة المزكّين. وعموماً، تُمكن منظومة قبول الترشّحات

والتزكيات من إدارة قوائم المرشحين الخاصة بالمرشحين للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023. وقد بلغ العدد الجملي لمستخدمي هذه المنظومة 1666 مُستخدماً. وتولّت الهيئة كذلك تطوير منظومة جديدة لمتابعة القضايا المتعلقة بالترشّحات. كما استوفت الهيئة كافة الإجراءات المتعلقة بتصميم وتركيز موقع واپ يُعنى بتقديم مُعطيات خاصّة بالانتخابات المحلية قصد التعريف بالدوائر والمرشحين إبان الدورتين candidats2023.isie.tn، فضلاً عن إعداد موقع واپ آخر لنشر السجل الانتخابي حسب الدوائر registre.isie.tn.

القسم الثاني: قبول الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 والبتّ فيها والإحصائيات الأولى المتعلقة بها

حدّدت الهيئة بدايةً آجال إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية خلال الفترة المتراوحة بين 23 أكتوبر و1 نوفمبر 2023 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة الثامنة مساءً. وتبعاً لسريان مُجريات العملية الانتخابية، قرّرت الهيئة التمديد في فترة قبول الترشّحات بخمسة أيّام لتتواصل إلى غاية 6 نوفمبر 2023، وذلك للاعتبارات الموضوعية الآتي بياها:

- التوسيع في إتاحة حقّ الترشّح للانتخابات لكونه حقّاً دستورياً وضمّاناً للتعددية وتكريساً لمبدأ التنافس الشريف والنزاهة دون المساس بحفظ المرشحين،
- الاستجابة لطلبات العديد من الناخبين الراغبين في الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك قصد استكمال ملفاتهم، فضلاً عن إعطاء الفرصة لإيداع مطالب جديدة لكلّ من يرغب في ذلك،
- عدم المساس بالمحطّات الكبرى لروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، ومن ذلك الحملة الانتخابية والاقتراع والإعلان عن النتائج الأولى والنهائية والتصرّف في الآجال المتعلقة بفترة قبول الترشّحات والبتّ فيها دون غيرها.

وتمّ التمديد في فترة قبول الترشّحات تبعاً للسلطة الترتيبية المخوّلة للهيئة في مجال اختصاصها، خاصّة وأنّ تلك الفترة تخضع لسلطتها التقديرية وليست من قبيل الفترات المحدّدة صلب القانون الانتخابي، كما أنّ ذلك التمديد لم يكن له تأثير على باقي الروزنامة الانتخابية ومُختلف المراحل الأخرى. ويمكن خلال فترة التمديد للمرشحين الذين أودعوا ملفات ترشّحهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشّح إيداع ملفات ترشّحهم وفقاً للآجال الجديدة. وقد بلغ العدد الجملي للترشّحات المودعة للانتخابات المباشرة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 371723 تزكيةً. ويبرز الجدول الموالي الإحصائيات المتعلقة بالترشّحات من حيث العدد والتوزيع وفقاً للنوع الاجتماعي:

الإحصائيات العامة المتعلقة بالتزكيات		
طبيعة التزكيات	عددتها	نسبتها
التزكيات المقبولة	10325961	%87.69
التزكيات المرفوضة	45762	%12.31
العدد الجملي للتزكيات	371723	
التوزيع العام للتزكيات حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	عدد التزكيات	نسبتها
الإناث	184733	%49.7
الذكور	186990	%50.3
المجموع	11371723	%100

- وتعود أسباب رفض عددٍ من التزكيات من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات إلى التبريرات الموائية:
- عدم التطابق بين الاسم واللقب ورقم الهوية: 4612 تزكية، من بينها 2409 للإناث و2203 للذكور،
- تقديم تزكيات متكررة لنفس المترشح: 320 تزكية من بينها 167 للإناث و153 للذكور،
- قيام المترشح بتزكية نفسه: 92 تزكية، من بينها 19 للإناث و73 للذكور،
- المزكي مُسجل بدائرة انتخابية مختلفة عن تلك التابعة للمترشح: 36094 تزكية، من بينها 18515 للإناث و17579 للذكور،
- عدم الترسيم بسجل الناخبين: 664 تزكية، من بينها 171 للإناث و493 للذكور،
- ورود اسم نفس المزكي في قوائم تزكيات متعددة: 71 تزكية، من بينها 34 للإناث و37 للذكور،
- قيام المزكي بتزكية أكثر من مترشح واحد: 3418 تزكية، من بينها 1543 للإناث و1875 للذكور،
- مشكل في التوقيع: 491 تزكية، من بينها 260 للإناث و231 للذكور.

أما بخصوص حصيلة الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وفقا لآليتي الانتخابات المباشرة والقرعة، فقد سجلت الهيئة إبان كامل الفترة المعدة لقبول الترشيحات (من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2023) وقبل البتّ فيها من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات إيداع 7777 مطلب ترشح. وعموما، فقد بلغ العدد الإجمالي للترشيحات المودعة للانتخابات المباشرة قبل البتّ فيها 6697 مطلبًا، في حين بلغ العدد الإجمالي للترشيحات لعملية القرعة قبل البتّ فيها 1080 مطلب ترشح.

وإعمالا لأحكام الفصول من 12 إلى 19 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، استوفت الهيئات الفرعية للانتخابات إجراءات النظر والبتّ في مطالب

¹⁰ تتوزع أوراق التزكيات الصحيحة حسب النوع الاجتماعي إلى 161615 للإناث و164346 للذكور.

¹¹ بلغ العدد الجملي الفعلي للتزكيات المودعة 372110 تزكية، غير أنّه تمّ حذف 387 تزكية تمّ إيداعها من قبل أشخاص غير مدرجين بقاعدة البيانات.

الترشح المودعة، وقررت رفض 543 مطلباً¹². كما سجلت الهيئة انسحاب 29 مترشحاً. وتبعاً لذلك، أعلنت الهيئة عن عدد المطالب المقبولة أولاً عَقِب استيفاء عملية البتّ فيها، وقد بلغ عددها الجملي 7205 مطلباً¹³. وتولّت الهيئة الإعلام بقرارات البتّ، وذلك طبقاً للقانون ووفقاً للأجال المضمّنة بقرار الروزنامة، كما تولّت تعليق ونشر قوائم المترشحين المقبولين أولاً للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023، وكذلك الشأن بالنسبة إلى القوائم الأولية للمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023.

المبحث الثالث: التكوين في الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023

بادرت الهيئة بإعداد وتصميم دليل الترشيحات الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، فضلاً عن دليل المترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية-24 ديسمبر 2023، إضافة إلى بقية المحامل والوثائق ومواد التكوين، على غرار وصولات الانتظار وسجلات الاستقبال والتسجيل والسجلّ اليدوي للترشيحات ووصولات إيداع ترشح يدوي وسجلات مكاتب الضبط بمكاتب المداولات.

كما تولّت الهيئة إعداد خطة دقيقة لتكوين الموارد البشرية وعقد الدورات التكوينية استعداداً لمرحلة قبول الترشيحات التي تُعدُّ هامةً ومفصليةً ضمن مراحل الاستحقاق الانتخابي، ديدنها في ذلك تفعيل مبدأ الإتاحة وتوحيد الإجراءات وتبسيطها وتيسير مهمة كافة الأطراف المعنية، لا سيّما أعوان الهيئة. وعقدت الهيئة للغرض ملتقى أول حول الإعداد لمرحلة قبول الترشيحات، وذلك يومي 14 و15 أكتوبر 2023 لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات. كما عقدت ملتقى ثاني يومي 17 و18 أكتوبر 2023 لفائدة المنسّقين الجهويين وعددٍ من إدارات الإدارة المركزية، فضلاً عن المكلفين بالنظم المعلوماتية بالإدارات الفرعية للانتخابات.

وأتاحَت الهيئة لجميع المستخدمين من أعوانها منصّة خاصّة باختبار مُختلف التطبيقات ومُعالجة الملاحظات formation.isie.tn، لاسيّما منظومة الترشيحات والتزكيات، وذلك بهدف التأكد من صحة وظائف المنظومات. كما عقدت الهيئة عددًا من الدورات التكوينية عن بُعد لتعريف كافة المتدخلين بمنظومة الترشيحات وقبول التزكيات وكيفية استخدامها.

واعتباراً للأهميّة التي توليها الهيئة لهذه المرحلة كبقية مراحل المسار، فقد حرصت على مزيد تفعيل منظومة التعلّم عن بُعد، وذلك من خلال تطوير منصّة أكثر فاعليّة ونجاعة isielearning.isie.tn، حيث تمّ إبرام عددٍ من الاتفاقيات مع شركاء الهيئة بهذا الخصوص بما من شأنه أن يُساهم في إنشاء أرضية ملائمة لتأمين الجوانب اللوجستية والتقنية والبيداغوجية لتركيز المنصّة وإنجاز أنشطة التكوين على المستويين

¹² تمّ رفض 495 مطلب ترشح للانتخابات المباشرة و48 مطلباً لعملية القرعة.

¹³ بلغ العدد الجملي للمطالب المقبولة أولاً للانتخابات المباشرة 6177 مطلب ترشح، في حين بلغ العدد الجملي للمطالب المقبولة أولاً لعملية القرعة 1028 مطلب ترشح.

المركزي والجهوي. وتمّ في هذا الصدد تنظيم الدورات التكوينية التقنية المستوجبة وتخصيص الخوادم لإيواء منصة التعلم عن بُعد وتركيزها، فضلا عن توفير خدمة المرافقة التقنية لفائدة إدارات الهيئة قصد استغلال المنصة لتصميم محتويات بيداغوجية.

وعمّدت الهيئة في هذا الإطار إلى إعداد هيكلية جديدة للمحاور الخاصة بمنصة التكوين عن بُعد بما يُراعي وضوح المحتوى وتنوّعه وسلاسة التعامل مع المحاور والوحدات ويُوفّر تمارين تفاعلية واختبارات. وتستند تلك الهيكلية أساسا إلى ضبط الإطار العام للتكوين وتحديد الوحدات التكوينية وإدراج مراجع للتحميل، فضلا عن تمكين المستخدمين من إجراء الاختبارات التقييمية. وتمّ إبان مرحلة قبول الترشيحات التركيز على إعداد وحدتين تكوينيتين تعلّقت بشروط وإجراءات الترشّح، فضلا عن البتّ في الترشيحات. وقد بلغ العدد الجملي للمُنضمّين إلى الوحدتين التكوينيتين عبر المنصة 2184 متكوّنا، وبلغ عدد الناجحين في الاختبارات والحاصلين على شهادات 264 شخصا.

المبحث الرابع: النزاعات المتعلقة بالترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ومآلاتها

خضعت قرارات الهيئة بخصوص الترشيحات لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 إلى الطعن ابتداءً أمام الدوائر الابتدائية المتفرّعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابطاً واستئنافيةً أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية. وتبعا لصدور قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات بخصوص قبول أو رفض مطالب الترشّح للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 في مُختلف الدوائر الانتخابية المحلية، تمّ الطعن في العديد منها من قبل المترشّحين الذين رُفضت ملفاتهم. وقد آلت نتائج الطعون المتعلقة بالترشيحات للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 إلى ما يلي:

أولاً: مآل الطعون في الطور الابتدائي:

بلغ العدد الجملي للطعون الخاصة بالترشيحات في الطور الابتدائي 58 طعنا، انتهت الدوائر الابتدائية المتفرّعة عن المحكمة الإدارية إلى ما يلي:

- طرح أربعة (4) قضايا،
- رفض 51 طعنا شكلا،
- قبول طعنين (2) شكلا والقضاء برفضهما أصلا،
- قبول طعن وحيد شكلا وأصلا والقضاء بتغيير ترتيب المترشّح بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2.

ثانياً: مآل الطعون في الطور الاستئنائي:

بلغ العدد الجملي للطعون المرفوعة أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية 6 طعون بالاستئناف، انتهت جميعها بالرفض. وعموماً، لم تُفُض النزاعات المتعلقة بالترشيحات إلى إلغاء أو إضافة أيّ مترشّح.

المبحث الخامس: الإحصائيات النهائية المتعلقة بالترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة ولعمليّة القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافيّة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة لسنة 2023

تبعاً لانقضاء الطعون، أعلنت الهيئة عن قوائم المترشّحين المقبولين نهائياً للانتخابات المباشرة فضلاً عن القوائم النهائية للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة طبقاً للأجل المضمّن بقرار الروزنامة. وقد أسفرت مرحلة الترشّحات عن القبول النهائي لـ 7205 مترشّحاً لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقاً لآليّة الانتخابات المباشرة والقرعة. وبلغ العدد الجملي للمترشّحين المقبولين نهائياً لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقاً لآليّة الانتخابات المباشرة 6177 مترشّحاً، في حين بلغ العدد الجملي للمترشّحين المقبولين نهائياً لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقاً لآليّة القرعة 1028 مترشّحاً.

وسجّلت الهيئة 68 ترشّحاً لمواطنين من ذوي الإعاقة للانتخابات المباشرة للمجالس المحليّة لسنة 2023. وتتوزّع الدوائر الانتخابيّة حسب عدد الترشّحات وفقاً لما يلي:

- عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّح الوحيد: 218 دائرة انتخابيّة بنسبة 10%،
- عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحين: 763 دائرة انتخابيّة بنسبة 36%،
- عدد الدوائر الانتخابيّة ذات الترشّحات الثلاثة أو أكثر: 1148 دائرة انتخابيّة بنسبة 54%.

وبالتالي، بلغ العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة التعدديّة 1911 دائرة بنسبة 90%.

المحور الخامس: الحملة الانتخابيّة وتمويلها ومراقبتها في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 خلال الدورة الأولى

المبحث الأوّل: الإطار القانوني المنظّم للحملة الانتخابيّة

القسم الأوّل: القواعد المنظّمة لأنشطة الحملة الانتخابيّة

بمناسبة عقدها لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وتبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023، ارتأت الهيئة تنقيح وإتمام القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء وإجرائاتها بموجب القرار عدد 11 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2023. وقد كرّس المشرّع، كما الهيئة جملة من المبادئ والأحكام العامّة للمنظّمة للحملة الانتخابيّة، على غرار مبادئ الحياد والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافيّة واحترام الحرمة الجسديّة للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم الدعوة إلى الكراهيّة والعنف والتعصّب والتمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو عائليّة أو جهويّة. ونظّم المشرّع، كما الهيئة الضوابط المتعلّقة بتنظيم الدعاية أثناء الحملة والقواعد المنظّمة لأنشطة الحملة الانتخابيّة، وذلك من خلال ضبط قائمة الأنشطة المحجّرة أثناء هذه المرحلة، إضافة إلى تحديد آليات

الرقابة على مختلف الأنشطة المنجزة في إطار الحملة والتنصيص على العقوبات المستوجبة للمخالفين. وتمّ تحديد المجال الزمني للحملة فضلا عن الأماكن والفضاءات المخوّلة لذلك وتحجير ممارسة أنشطة الحملة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية والإحاطة الاجتماعية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم ودور العبادة.

كما تمّت الإشارة إلى مختلف وسائل الدعاية المتاحة قانونا، ومن ذلك المعلقات الانتخابية والمناشير وبرامج المترشحين والإعلام بمواعيد الاجتماعات، إضافة إلى الأنشطة الجماهيرية والقواعد المتعلقة بتنظيمها. وبالإضافة إلى الأحكام المضمنة بالفصول 61 و62 و63 من القانون الانتخابي، تولّت الهيئة بيان القواعد المتعلقة باستعمال المعلقات الانتخابية، وذلك من حيث الشكل والمضمون والموارد المستعملة والجهة المخوّلة والفترة المخصّصة للتعليق. وتمّ ضبط وسائل الدعاية الممنوعة خلال فترة ما قبل الحملة والحملة الانتخابية وفترة الصمت.

وأدرجت الهيئة التعديلات المستوجبة على القرار عدد 22 لسنة 2019 بمقتضى القرار عدد 11 لسنة 2023، وذلك بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وتناغما مع مقتضيات الجديدة المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 تمّ بموجبها التشديد على ضرورة التزام الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وبعدم الانحياز لفائدة أيّ مترشح أو تعطيل حملاتهم الانتخابية. كما تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أيّ منهم، سواء كانت موارد بشرية أو مادية أو مالية أو لا مادية، وتلتزم بتجنّب كلّ سلوك من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين. ويُمكن تسويق الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المخصّصة للنشاطات العامة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية، على أن يكون تسويقها متاحا لجميع المترشحين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي جانب آخر، يُحجّر الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمُرشحيها واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين لانتخابات المحلية. كما يُحجّر خلال ذات الفترة الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح. ويُحجّر كذلك، تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حملة على الإمساك عن التصويت. ويشمل هذا التحجير كلّ تبرّع قام به المترشح أو الحزب المساند له بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويُحجّر خلال فترة الصمت الانتخابي على المترشحين إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها.

وتتولّى الإدارة الفرعية للانتخابات تحت إشراف الهيئة الفرعية المختصة ترابيا، بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات، تحديد الأماكن التي ستُخصّص لتعليق المعلقات الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد المترشحين الذين يتمّ ترتيبهم بمُختلف الأماكن المخصّصة للتعليق وفق الترتيب الذي تعتمده الهيئة بالنسبة إلى قوائم المترشحين لانتخابات المحلية المقبولة نهائيا.

وتمّ التشديد على أنّه يتعيّن التقيّد بالمساحات المخصّصة لنشر المعلّقات الانتخابيّة، ويُحجّر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن أو في الأماكن المخصّصة لبقية المترشّحين، كما تُحجّر إزالة مُعلّقة تمّ تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأيّة طريقة كانت أو بشكل يؤوّل إلى تغيير محتواها. ولا يجوز لأيّ مترشّح أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلّقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له. ويُحجّر شراء أماكن للتعليق من المؤسّسات الإشهاريّة. ويُمسك كلّ مترشّح سجلاً تُضمّن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمّعات الانتخابيّة التي يُنظّمها. كما يقوم المترشّحون للانتخابات بمدّ الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائل الإلكترونيّة وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها المستخدمة في الحملة الانتخابيّة قبل انطلاقها.

وتتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أيّة جهة كانت بمراقبة احترام المترشّحين لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظّمة لها، ويتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونيّة المخوّلة للموظّف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحقّ في حضور كافّة الأنشطة الانتخابيّة التي يُنظّمها المترشّحون طيلة الحملة. وفي حالة ثبوت مخالفة للضوابط المتعلّقة بالحملة، تتولّى الهيئة الفرعيّة المختصة التنبيه بأيّة وسيلة تترك أثراً كتابياً على المترشّح، ويُرفق التنبيه وجوباً بنسخة من محضر معاينة المخالفة، وتتمّ إحالة نسخة منه إلى مجلس الهيئة. وتُعلم الهيئة النيابة العموميّة المختصة ترابيّاً عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابيّة، وعلى الهيئات الفرعيّة استشارة مجلس الهيئة قبل إحالة أيّ محضر أو شكاية أو إعلام يتعلّق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابيّة إلى النيابة العموميّة المختصة ترابيّاً. كما تُلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كليّة أو جزئيّة بمقتضى قرار مُعلّل إذا تبين لها أنّ مخالفتهم لأحكام الفترة الانتخابيّة والحملة الانتخابيّة وأحكام التمويل قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابيّة وعلى نتائج التصويت.

القسم الثاني: ضبط القواعد المتعلّقة بتمويل الحملة وإجراءاته

أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات القرار عدد 12 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه. وتبعا لهذا التعديل، يُعتبر مترشّحا كلّ شخص طبيعي يرغب في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والبلديّة والمحليّة. وتُعدّ الفترة الانتخابيّة المدّة التي تضمّ مرحلة ما قبل الحملة الانتخابيّة والحملة وفترة الصمت وتمتدّ حتى الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى.

وتعمل الهيئة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافّة المترشّحين. وتضمن السُلط العموميّة حياد الإدارة وتسهر على فرض عدم استعمال أعوان أو وسائل السلطة العموميّة والموارد العموميّة في حملة المترشّحين. ويُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابيّة وسقف التمويل الخاصّ بناءً على أمر رئاسي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تُصدره الهيئة وتشره للعموم. ويتمّ تمويل الحملة من المصادر المتأنيّة من التمويل الذاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما. ويمكن أن يكون التمويل نقدياً أو عينيّاً ويكون السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة مُساوياً لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاصّ نقداً وعينا. ويتمّ

تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب المالي للمرشح ضمن المداخل وضمن المصاريف. وتُقدّر قيمته بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلمه وباعتبار الاستهلاك، ويُحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي.

ويُعدّ تمويلًا ذاتيًا كلّ تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمرشح. ويشمل التمويل الذاتي الأموال المتأتية من المرشح سواء كان مصدرها أجور أو مداخل مهنية أو مدخرات شخصية أو غيرها أو مساهمات عينية أو قروض بنكية أو ديون متخلّدة بذمة المرشح لدى المزوّدين بعنوان مصاريف الحملة الانتخابية. ويُعدّ تمويلًا خاصًا التمويل النقدي أو العيني للحملة المتأتي من الذات الطبيعية دون سواها من غير المرشحين. ويُحجّر التمويل الخاص المتأتي من الذات المعنوية بجميع أصنافها. وبصفة عامة، يُحجّر تمويل الحملة بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة، كما يُحجّر كلّ تمويل مقنّع للحملة. ويُعتبر تمويلًا مُقنّعًا توجيه موارد عمومية أو خاصة، دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمرشح. ويُعتبر شكلًا من أشكال التمويل المقنّع استعمال الأعوان العموميين أو الوسائل والموارد العمومية في حملة المرشحين وقيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمرشح أو المساهمة في تنظيمها. ويُعتبر تمويلًا أجنبيًا الأموال النقدية أو العينية أو الدعائية المتأتية من تمويل التونسيين بالخارج للمرشحين داخل التراب التونسي، ولا يُعتبر تمويل التونسيين بالخارج للمرشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج تمويلًا أجنبيًا.

وفي الباب المتعلّق بإجراءات تمويل الحملة الانتخابية، فإنّه يتعيّن على كلّ مرشح فتح حساب بنكي أو بريديّ وحيد خاصّ تُنزل به كلّ الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها ذاتيًا أو خاصًا، وتُصرف منه جميع النفقات المتعلّقة بها، وتضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والبريد التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه. ويُعيّن كلّ مرشح وكيلًا للتصرف في الحساب المالي للحملة، ويُعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كلّ ما يتعلّق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة. ويُمكن في الانتخابات المحلية أن يكون المرشح وكيلًا ماليًا للتصرف في الحساب المالي للحملة. ولا يُمكن تعيين نفس الوكيل لأكثر من مُترشح متنافسين في نفس الانتخابات.

وفي باب الرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها، تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أية جهة كانت، بمراقبة التزام المرشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مُختلف الهيئات العمومية. أمّا بخصوص العقوبات، وطبقًا لأحكام الفصل 49 (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023، تُلغى الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها أنّ مُخالفهم لقواعد تمويل الحملة أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت. وتُصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كلّ مرشح لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، كما يفقد المرشح المتمتع بالتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المنتخب. ويترتب عن مخالفة المرشح لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة المحاسبات لإحدى العقوبات المضمّنة بالفصل 98 (جديد) من القانون الانتخابي.

كما تُسلّط محكمة المحاسبات عقوبة ماليّة تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّح الذي يتعمّد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكلة لها. ويمكن لها أن تُسلّط عقوبة ماليّة تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشّح الذي يُخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من القانون الانتخابي. وإذا ثبت للمحكمة أنّ المترشّح قد تحصّل على تمويلٍ أجنبيٍّ لحملته الانتخابية أو تمويلٍ مجهول المصدر، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطيّة ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.

القسم الثالث: ضبط القواعد المتعلقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وإجراءاتها

بمناسبة عقدها لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها الترتيبي عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. وتبعا لهذا التعديل، تلتزم وسائل الإعلام باحترام قواعد وأخلاقيّات المهنة وتجنّب ما من شأنه تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم أو بثّ الأخبار أو المعلومات الزائفة. كما تلتزم، عند اختيار مُقتطفات من بيانات المترشّحين وتصريحاتهم، بعدم تحريف معناها العام أو أن تقوم بإعادة تركيبها أو الاقتطاع من محتواها، بما يمسّ من مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحميله مضمونا مُغايرا.

وتعمل وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية على منع ظهور كلّ من ترشّح للانتخابات من المنشّطين ومُحرّري الأخبار ومُقدّمي البرامج والصّحفيّين والمسؤولين التابعين لها في غير المساحات أو البرامج المخصّصة للمترشّحين. ويُحجّر على وسائل الإعلام بثّ أو نشر كلّ تغطية إعلاميّة تؤدي إلى أيّ شكلٍ من أشكال الدعاية للمترشّحين، سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة، إيجابية أو سلبية. ويُحجّر الإعلان بوسائل الإعلام سواءً خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح. ويُمنع على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية نشر معلومات خاطئة بخصوص المترشّحين أو ثلّهم أو شتمهم أو التشهير بهم. وعلى تلك الوسائل أن تُمكن كلّ مترشّح وردت في شأنه معطيات خاطئة من حقّ تصحيحها، وعليها تمكين كلّ مترشّح تعرّض للثلب أو الشتم من حقّ الردّ.

وعموما، تضمّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفاذ المترشّحين إلى وسائل الاتّصال السمعي والبصري وإزالة العراقيل التي تتعارض مع ذلك على أساس المساواة بين جميع المترشّحين وباعتماد القرعة عند الاقتضاء. وتتولّى الهيئة مراقبة الحملات الانتخابية بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وتُحدّث للغرض خلية تتولّى رصد الحملة في جميع البرامج الإخبارية أو الحوارية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها من المساحات.

ويتمّ تحديد المّدّد الزمنيّة المتعلّقة بحضور المترشّحين في وسائل الإعلام السّميّة والبصريّة العموميّة والخاصّة والجمعيّاتية بعد ضبط القائمة النهائيّة في جميع الدوائر على أساس قاعدة المساواة بين المترشّحين وباعتماد آليّة القرعة عند الاقتضاء بحضور من يمثّل الهيئة على مستوى مركزي أو جهوي. ويتمّ ضبط البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابيّة والمدة الزمنيّة للحصص والبرامج المخصّصة لمُختلِف المترشّحين وتوزيعها وتوقيتها بمُختلِف وسائل الاتّصال السّمي والبيصري على أساس احترام مبدأ المساواة بين جميع المترشّحين مع مراعاة حضور ذوي الإعاقة والمرأة والشباب.

وتُرتّب الهيئة طبقاً لمقتضيات القانون الانتخابي وقراراتها الترتيبي المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء جملة من العقوبات المنجّرة عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو عن مُخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابيّة مع بعض الاستثناءات أو عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي أو عن مخالفة تحجير بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات.

المبحث الثاني: التكوين والإعداد اللّوجستي والعمليّاتي للحملة الانتخابيّة

تؤلّي الهيئة العناية اللاّزمة ببرامج التكوين وتخصّص لها حيّزاً هاماً من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح المسار الانتخابي. ولهذه الاعتبارات وغيرها ويهدف الاستجابة إلى متطلّبات الحملة الانتخابيّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، لا سيّما خلال دورتها الأولى، وضعت الهيئة على ذمّة أعاونها وكافة المتدخّلين في المسار الانتخابي محامل التكوين المستوجبة قصد توضيح الإجراءات وتبسيطها وتمكين المترشّحين والناخبين من كافّة المعطيات المتعلّقة بالحملة الانتخابيّة. وأصدرت للغرض دليل المترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة 24 ديسمبر 2023. وفي ذات السياق، أعدت الهيئة عدداً من الوثائق والنماذج الخاصّة بالحملة ووضعتها على ذمّة المتكوّنين، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المترشّحين.

وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خُطّة تكوين تُلبّي احتياجات مُختلِف الأطراف المتدخّلة من أعاون مراقبة الحملة ومُشرفين على العمليّة، وصولاً إلى أعاون مركز النداء التابع للهيئة الذين تولّوا مهمّة توجيه وإعلام المواطنين بقواعد وإجراءات الحملة الانتخابيّة. وقد حرصت الهيئة على إكساب إداراتها وأعاونها الخبرات والمهارات النظريّة والعمليّة والتطبيقيّة لمتابعة الحملة الانتخابيّة بكلّ جزئياتها وتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال التعريف بالإطار القانوني والترتيبي المنظّم للعمليّة برمتها وبالجداول الزمني لها طبقاً لما هو مضمّن بالروزنامة الانتخابيّة للدورة الأولى. وعموماً فقد استوجبت مرحلة الحملة الانتخابيّة للدورة الأولى تنظيم عدّة دورات تدريبيّة عن بُعد وحضورياً لفائدة كافّة الموارد البشريّة المعنية.

وعملت الهيئة على تطوير تطبيقية معلوماتيّة تهدف إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقّة على عمليّة مراقبة الحملة. وخولّت هذه المنظومة متابعة الإعلام بالأنشطة الانتخابيّة ومراقبتها والنظر في مدى التزام المشاركين بالضوابط والإجراءات الجاري بها العمل بالإضافة إلى دورها في توفير معلومات دقيقة

في حيّز زمني وجيز في ما يتعلّق بالحملة الانتخابية، ممّا أتاح إمكانية اتّخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب وإعداد تقارير تأليفية للمخالفات المسجلة فور مُعاينتها.

وفي باب الاستعدادات اللوجستية والعملية وتوفير المستلزمات المادية الضرورية، عمّدت الهيئة إلى تركيز قاعة عمليات مركزية لمراقبة الحملة الانتخابية تكون بمثابة مرجع نظر وحيد وموحد لكلّ الهيئات الفرعية للانتخابات وتعمل على معاضدة جهودها في مُعاينة المخالفات وتطبيق القواعد والضوابط القانونية. وحرصت الهيئة على تصميم وطباعة الكميات المستوجبة من محاضر المخالفات ومحاضر الحجز والسماع ومتابعة الأنشطة الانتخابية ومُعاينتها، فضلا عن تصميم وطباعة السجلات والدفاتر التالية وتوزيعها على الهيئات الفرعية للانتخابات. كما عمّدت الهيئة إلى تصميم الأختام وطباعتها وتوزيعها خلال الدورة الأولى، إضافة إلى تزويد أعوان مراقبة الحملة بشرائح وهواتف ذكية تيسيرا للرفع الحيني للمخالفات ودعما لعمليات التنسيق بين كلّ الفاعلين والمتدخّلين في مراقبة الحملة الانتخابية محليا وجهويا ومركزيا، فضلا عن إتاحة القدر الكافي من اللباس الموحد والمميّز لمُختلف أعوان الحملة وتوفير المستلزمات المستوجبة من المواد المكتبية.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع مُختلف الهياكل العمومية الجهوية قصد مُعاضدة جهودها في توفير وسائل النقل اللازمة لتمكين الأعوان الميدانيين لمراقبة الحملة من أداء مهامهم، فضلا عن العمل على توفير سيارات عن طريق الكراء لتغطية الحملة، وذلك عند الحاجة. كما تولّت الهيئة بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستُخصّص لوضع المعلقات الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات مُتساوية ومُنفصلة ومُتطابقة مع عدد المترشّحين بكلّ دائرة انتخابية محلية، فضلا عن ضبط آليات ترتيب المترشّحين وتوحيد أحجام المعلقات والتنصيصات الوجوبية التي يتعيّن تضمينها.

وحرصا منها على الاستفادة من التجارب الإيجابية السابقة المستخلصة من مُختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عُهد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيمها، تولّت الأخيرة مواصلة اعتماد تقنية الشبّاك الموحد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهوية المعنية.

المبحث الثالث: مراقبة الحملة الانتخابية خلال الدورة الأولى

القسم الأوّل: المراقبة الميدانية لأنشطة الحملة خلال الدورة الأولى

استنادا إلى الصلاحيات المخوّلة لهم بمقتضى القانون الانتخابي، لا سيّما إسنادهم صفة مأموري الضابطة العدلية، باشر الأعوان الميدانيون المكلفون بمراقبة الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 المهام الموكلة لهم وتولّوا رفع مُختلف التقارير الرقابية ذات الصلة.

وقد انطلقت عملية الرقابة التي تُمارسها الهيئة على الحملة الانتخابية خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بالتأشير على المعلقات الانتخابية لمُختلف المترشّحين، سواء تعلّق الأمر بالبيان الانتخابي أو بصورة المترشّح. وقد تولّى 4961 مترشّحا من أصل 6177 أي بنسبة 80% تقديم نظيرين من البيانات الانتخابية الخاصة بهم للهيئات الفرعية مرجع النظر قصد التأشير عليها واعتمادها لاحقا في

الأنشطة المصرّح بها، كما تولّى 5017 مترشّحا أي بنسبة 81% تقديم نظيرين من صورههم قصد التأشير عليها. وتولّى 11 مترشّحا من بين المنتمين إلى أحزاب سياسية إيداع التراخيص المستوجبة من قبل الممثلين القانونيين للأحزاب المعنية لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة مرفقة بمعلقاتهم الانتخابية (البيان الانتخابي وصورة المترشّح) للتأشير عليها من قبل رئيس الهيئة عملا بالأحكام المضمنة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

وفي إطار مراقبتها لمُختلف الأنشطة الميدانية خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى، تمّ التصريح لدى الهيئة بـ 17332 نشاطا، تولّى الأعوان الميدانيون متابعة 14226 نشاطا مُصرّحا به. وتعدّدت الأنشطة الميدانية خلال الحملة، وتمثّلت أساسا في الموكب والاستعراضات والاجتماعات العمومية والمقاهي السياسية والاتّصال المباشر مع المواطنين وتوزيع المطويات وغيرها من الأنشطة. وسجّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد أعلى عددٍ من الأنشطة الانتخابية التي تمّت متابعتها بـ 1604 نشاطا، في حين تذيّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي قائمة الهيئات بتسجيل 105 أنشطة. وتمّ إلغاء 2232 نشاطا من قبل بعض المترشّحين أو من يمثلهم، ولم تتمكّن الهيئة تبعا لذلك من متابعة 874 نشاطا لعدّة أسباب أهمّها صعوبة التنقّل بين المناطق وتغيير توقيت النشاط أو مكانه وتزامن انعقاد عددٍ هام منها. كما تولّت الهيئة متابعة 437 نشاطا غير مُصرّح به.

وقد أسفرت عمليّات الرقابة التي قام بها الأعوان الميدانيون على مُختلف الأنشطة المنجزة ضمن الحملة الانتخابية عن رصد 351 مخالفة خلال الحملة و208 مخالفات خلال فترة الصمت الانتخابي، تمّ تحرير محاضر بشأنها. ويبيّن الجدول الموالي مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى:

مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى	
الإجراء المتخذ من قبل الهيئة	العدد
التنبيه	192
الحفظ	117
الإنذار	28
الإحالة إلى النيابة العمومية	7
الإزالة	6
الحجز	1
المجموع	351

ومن دواعي تدنّي عدد المخالفات المرتكبة إبّان الحملة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية المنقضية، فإنّه لا مناص من التأكيد على الدور المحوري الموكّل للهيئة طبقا للقانون الانتخابي والتراتب الجاري بها العمل من أجل توعية المترشّحين بمدى خطورة تضمين الدعاية الانتخابية في أيّ نوع من الأنشطة الانتخابية، سواء كان ذلك في المعلقات الانتخابية أو الأنشطة الجماهيرية أو في وسائل الإعلام المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو البصرية وحتى في حسابات التواصل الاجتماعي والفضاء المفتوح تبعا لإصدار دليل المترشّح وتنظيم العديد من الملتقيات الجهوية

والتواصل المباشر مع المترشحين والهيئات الفرعية مرجع نظر ترشحهم والتأكيد على ضرورة احترام كافة القواعد والضوابط المنظمة للحملة وما ينجر عن مخالفتها من عقوبات انتخابية ومالية وجنائية، فضلا عن الحرص على تطبيق القانون. ويبيّن الجدول الموالي مآل المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى:

مآل المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى	
الإجراء المتخذ من قبل الهيئة	العدد
الحفظ	122
التنبيه	37
الإنذار	28
الإحالة إلى النيابة العمومية	17
الحجز	4
المجموع	208

القسم الثاني: المواكبات الميدانية للحملات الانتخابية بالمعتمديات

أقرّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إبّان جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023 تغيير استراتيجية الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك بإقرار الاستغناء عن حصص التعبير المباشر للمترشحين التي كانت مُبرمجة على القناة الوطنية الأولى لمؤسسة التلفزة التونسية في شكلها التقليدي والمعتاد، وتعويضها بمواكبات ميدانية لحملاتهم الانتخابية في المعتمديات، وذلك مراعاةً لخصوصية الانتخابات المحلية واستجابةً لطلبات العديد من المترشحين، تبعا لتعذر تنقلهم إلى المقر المركزي لمؤسسة التلفزة التونسية لتسجيل تلك الحصص التي لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق، فضلا عن محدودية جدواها باعتبار خصوصية انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي تُجرى في عمادات، وهو ما يتطلب الاتصال المباشر بالمواطن والاطلاع على مشاغله والقيام بالحملة الانتخابية عن قرب بحكم اعتماد طريقة التصويت على الأفراد في دوائر انتخابية محلية ضيقة.

القسم الثالث: مراقبة تمويل الحملة للدورة الأولى

الفرع الأول: طرق تمويل الحملة الانتخابية وضبط السقف الجملي للإنفاق

يتمّ تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما ويُعتبر تمويلا ذاتيا كلّ تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح. ويُعتبر تمويلا خاصّا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير المترشح. ويُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلا أجنبيا المال الذي يتخذ شكل كلّ هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.

ويُحدّد الأمر عدد 737 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، حيث تمّ التأكيد ضمن فصله الأول على أنّه يتمّ تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما، وأن يكون السقف الجملي للإنفاق عليها مُساويا لمجموع التمويل الذاتي والخاصّ نقدا وعينا، على ألاّ يتجاوز سقف التمويل الخاصّ النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشّح تمّ قبول ترشّحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات وفقا لمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 737 لسنة 2023. ويحتسب السقف الجملي للإنفاق المحدّد لكلّ دورة انتخابية ولكلّ مترشّح تمّ قبول ترشّحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية.

وعملا بالمقتضيات المضمّنة بالفصول 75 (جديد) و76 و77 و81 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 وبالفصل 14¹⁴ من الأمر عدد 737 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وتأسيسا على الفصلين 3 و7 مكرّر (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، وإنفاذا لأحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، أصدرت الهيئة جدول احتساب السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 حسب الدوائر الانتخابية المحلية ونشرته للعموم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي والتراتب وما هو مُضمّن كذلك بالفصل 4 من الأمر عدد 737 لسنة 2023. وتولّت تبعا لذلك، مراقبة احترام السقف الجملي للإنفاق من قبل كافّة المترشّحين.

الفرع الثاني: مراقبة إجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي خلال الدورة الأولى

يتعيّن على كلّ مترشّح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاصّ بالحملة الانتخابية. وتتولّى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب مُوحّد للحملة الانتخابية. ويُعيّن المترشّح وكيلا للتصرّف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد في المسائل المالية والمحاسبية للحملة، ويُصرّح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة. ويتعيّن على المترشّحين المقبولين نهائيا إيداع الحساب

¹⁴وفقا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 737 لسنة 2023، تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتساب السقف الجملي للإنفاق استنادا إلى أحكام الفصل 3 من ذات الأمر وتنشره عبر موقعها الإلكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة.

- البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائياً. ويخضع الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المزمع فتحه إلى القواعد التالية:
- أن يكون مخصصاً للحملة الانتخابية، وبالتالي فإنّ كلّ الموارد التي تمّ تحصيلها وكلّ النفقات التي تمّ التعهّد بها أو دفعها لأغراض الحملة يجب أن تمرّ عبر الحساب البنكي أو البريدي الوحيد،
- أن يغطّي كامل فترة الحملة الانتخابية أي أن يتضمّن كافّة العمليات المالية التي تمّ القيام بها خلال الحملة الانتخابية،
- أن يكون باسم المترشح وخاصّاً بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 تفادياً لتعدد الحسابات البنكية أو البريدية.

وإجمالاً، فقد توفّي 6134 مترشحاً من جملة 6177 مترشحاً إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة أي بنسبة 99% فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد، وبلغ عدد المترشحين الذين صرّحوا بهوية الوكيل المالي فحسب 6131 مترشحاً، من بينهم 190 وكيلاً مالياً من غير المترشحين، في حين تكفّل 5941 مترشحاً بمهمة الوكيل المالي. وتبعاً لمراقبة إجراءات اختيار الوكيل المالي على المستوى المركزي، لم يتمّ رصد أيّة مخالفة تتعلق بتعيين نفس الوكيل المالي لأكثر من مترشح. وبلغ العدد الجملي للمترشحين الذين صرّحوا على التوالي بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد وبالوكيل المالي 6128 مترشحاً.

الفرع الثالث: مراقبة عملية التأشير على الوثائق والسجلات المتعلقة بتمويل الحملة خلال الدورة الأولى

من بين الإجراءات الجوهرية التي يتعيّن على كلّ مترشح استيفاؤها، مسك سجلّ مُرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع الوثيقة، بالإضافة إلى مسك قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة وكذلك دفاتر وصولات التبرّعات النقدية والعينية مؤشّراً عليها من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات. وخلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، التزم 6075 مترشحاً بنسبة 98% بالتأشير على سجلّ الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة، في حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قبل 102 مترشحاً بنسبة 2%. وفي المقابل، فقد تقيّد 6095 مترشحاً بنسبة 99% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على السجلّ المحاسبي لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم يلتزم، تبعاً لذلك، 82 مترشحاً بنسبة 1% بهذه العملية.

كما يتعيّن على كلّ مترشح مسك كنش وصولات ذي جذاذات لتلقّي التبرّعات العينية ودفتر آخر للتبرّعات النقدية، يكون مرقماً بصفة متسلسلة ومختوماً من قبل الهيئة. وقد التزم خلال الدورة الأولى 5882 مترشحاً بنسبة 95% بالتأشير على وصولات التبرّعات العينية، في حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قبل 295 مترشحاً بنسبة 5%. وفي المقابل، فقد تقيّد 5822 مترشحاً بنسبة 94% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على وصولات التبرّعات النقدية لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم يلتزم، تبعاً لذلك، 355 مترشحاً بنسبة 6% بهذا الإجراء. وتولّت الهيئة التنبيه على المعنّين بالأمر قصد التأكيد على ضرورة مسكهم

لهذه الوصولات حتى في صورة عدم استعمالها وموافاة محكمة المحاسبات لاحقا بجميع هذه السجلات والوصولات لدى إيداع حساباتهم الماليّة.

الفرع الرابع: نتائج المراقبة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها خلال الدورة الأولى

تولّت الهيئة القيام بدورها الرقابي خلال الحملة الانتخابيّة، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من القانون الانتخابي، وذلك من خلال مراقبة مدى التزام المترشحين بقواعد تمويل الحملة الانتخابيّة ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مُختلف الهيئات العموميّة. وفي هذا الصدد، قامت الهيئة بتحديد مواعيد مُختلفة في جميع هيئاتها الفرعيّة بالتنسيق مع محكمة المحاسبات قصد تنظيم لقاءاتٍ مُوسّعة ودورات تكوينيّة مع جميع المترشحين ووكلائهم الماليين للإجابة عن جميع تساؤلاتهم بخصوص عدّة مسائل متعلّقة بتمويل الحملة الانتخابيّة، على غرار وجوبيّة فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي ومدى إلمامه بمهامه ومسؤوليّاته بخصوص كلّ عمليّات القبض والصرف المنجزة من قبل المترشحين.

وخلال الدورة الأولى، حدّدت كلّ هيئة فرعيّة مواعيد للقيام بزيارتين مُنفصلتين للوكلاء الماليين قصد توعيتهم وإرشادهم بخصوص قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه أولا، فضلا عن إجراء المراقبة المستنديّة والقيام بالتقاطعات اللّازمة مع تقديرات الأعوان المجرة خلال المراقبة الميدانيّة ثانيا. وتبعاً لذلك، يتمّ الاتّصال بجميع الوكلاء الماليين للمترشحين قصد موافاة الهيئة الفرعيّة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويل المترشحين والنفقات التي تعهّدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، على غرار قائمة مفصّلة في المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي الواقع استخدامها خلال الحملة الانتخابيّة والعقود المبرمة والفواتير في علاقة بعقود تسويق السيّارات والفضاءات المخصّصة للحملة الانتخابيّة وكشف الحساب والسجل المحاسبي ووصولات التبرّعات العينيّة والنقدية وسجلّ الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة وذلك في أجل 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب، عملاً بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولمقتضيات قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مُعدّلاً. وتختلف المنهجية المعتمدة من قبل الهيئة في كلتا الزيارتين وفقاً لما يلي:

- الزيارة الأولى: هدفها توعوي إرشادي بالأساس ويتعلّق بسلامة الإجراءات المتوخّاة، وقد استجاب لها 5682 مترشحاً بنسبة 92.67% من جملة المترشحين،

- الزيارة الثانية: تهدف لإجراء الرقابة المستنديّة المتمثلة في التثبّت من مدى احترام التشريع الجاري به العمل في ما يتعلّق بالموارد والنفقات ومصادر التمويل المختلفة وقواعد تقدير المساهمات العينيّة والتأكّد من عدم تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، بالإضافة إلى القيام بالتقاطعات اللّازمة مع تقديرات الأعوان المجرة خلال المراقبة الميدانيّة وغيرها من الإجراءات. وقد استجاب لها 5546 مترشحاً بنسبة 90.45% من العدد الجملي للمترشحين، وأسفر عنها رفع عدّة أنواع من الإخلالات.

وفي ذات الإطار، رصدت الهيئة عددا من المخالفات تمثلت أساسا في عدم توفر قائمة تأليفية أولية للموارد والنفقات الانتخابية وعدم تسجيل كل المداخل والمداخيل والنفقات في سجل خاص ومُرَقَّم والتعهد بمصاريف قبل بداية الفترة الانتخابية وعدم توفر وثائق إثبات، إضافة إلى التعهد بنفقات تفوق قيمتها 500 دينار يتم دفعها نقدا ونفقات ذات قيمة مبالغ فيها أو مُقَوِّمة بأقل من قيمتها، علاوة على تسجيل عجز في الميزانية. كما عاينت الهيئة عديد المخالفات المتعلقة بعدم مسك وُصولات التبرعات النقدية والعينية بصفة مُرَقَّمة ومؤشّر عليها ومعاينة الصبغة غير الانتخابية وغير المشروعة للنفقات المراد تسديدها، زد على ذلك عدم مسك سجل مُرَقَّم ومؤشّر عليه للأنشطة والتظاهرات والممتلكات المنجزة وعدم مسك سجل محاسبي مُرَقَّم ومؤشّر عليه، علاوة على الحصول على تبرعات من قبل ذوات معنوية وعدم احترام مبدأ وحدة الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وعدم تعيين وكيل مالي، فضلا عن تجاوز سقف التمويل الخاص والحصول على تبرعات من مصادر أجنبية أو مجهولة المصدر وتجاوز السقف الجملي للإنفاق.

القسم الرابع: مراقبة التفاعلات وأنشطة الحملات عبر المواقع وكافة وسائل الاتصال والوسائط الافتراضية للدورة الأولى ومآله

الفرع الأول: رصد أداء وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خلال الدورة الأولى ومآله

قامت الهيئة بتركيز وحدة لرصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية بهدف متابعة محتوى الصحف المكتوبة اليومية والأسبوعية والمواقع الإخبارية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب رصد التجاوزات المتعلقة بأخلاقيات المهنة والمخالفات الانتخابية، فضلا عن ضمان مبدأ تكافؤ الفرص خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت. وقد حدّدت الهيئة معايير دقيقة لاختيار عينات من وسائل الإعلام المُزْمَع مُتابعتها حسب أكثرها تغطية وتفاعلاً، حيث تقرّر إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، رصد أداء سبع صحف مكتوبة يومية وأربع صحف أسبوعية ناطقة باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى ثمانية عشر موقعا إلكترونيا الأكثر زيارة، 9 منها باللغة العربية و9 باللغة الفرنسية.

وبلغ عدد المخالفات المسجلة خلال عملية رصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية إبان الحملة للدورة الأولى 41 شبهة مُخالفة، توزّعت بين صحيفة الشروق وموقع الصباح نيوز وصحيفة لوكوتيديان وموقع حقائق أون لاين وموقع تونس الرقمية باللغة الفرنسية. وتمثلت أغلب المخالفات المرصودة في وسائل الإعلام الإلكترونية في نشر معلومات خاطئة خاصة بالمرشحين وعدم المساواة في التغطية الإعلامية، إضافة إلى الثلب. أما بخصوص مآل المخالفات المرتكبة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية إبان الدورة الأولى للانتخابات، فقد تولّت الهيئة حفظ 30 مخالفة، في حين بلغ العدد الجملي للإجراءات المتخذة 11 إجراء، حيث تم توجيه تنبيه و3 لفت نظر لأحد المواقع الإلكترونية، إضافة إلى توجيه 7 لفت نظر لإحدى الصحف اليومية المكتوبة.

الفرع الثاني: رصد أداء وسائل الاتصال السّمي والبصري خلال الدورة الأولى ومآله

على غرار ما تمّ إنجازه خلال انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيز وحدة لرصد وسائل الإعلام السّمي والبصري وتعزيزها بالموارد البشرية الكفأة والمختصة في هذا المجال، فضلا عن تدعيمها بالموارد اللّوجستية والمادية والتقنية طيلة الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. وتتولّى هذه الوحدة رصد التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية وإحالة تقارير يومية إلى مجلس الهيئة. ولا يُعتدّ بغير التقارير الصادرة عنها، خاصة قبل الإعلان عن النتائج الأولى للانتخابات، وذلك استنادا إلى مقتضيات المضمّنة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

وفي باب متابعة وسائل الإعلام البصرية، رصدت الهيئة إبان الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى للانتخابات تسع (9) قنوات تلفزيونية من بينها سبع (7) قنوات خاصة. وتُعتبر القناة الوطنية الأولى لمؤسسة التلفزة التونسية أكثر القنوات التلفزيونية تغطيةً للشأن الانتخابي خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية التي شهدت نسقا تصاعديا للتغطية عبر القنوات التلفزيونية الخاصة خلال الأسبوعين المُواليين. وتتميّز المشهد الإعلامي بالتنوع، حيث تمت تغطية الشأن الانتخابي من خلال بثّ النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية وذات الطابع السياسي، فضلا عن البرامج الاقتصادية والومضات التحسيسية حول أهمية المجالس المحلية وصلاحياتها وحثّ المواطنين على الاقتراع.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة في الإعلام البصري خلال الحملة للدورة الأولى 3 مخالفات، تمّ حفظ اثنتين منها واتّخاذ إجراء لفت النظر في حالة وحيدة من أجل الإخلال بواجب الحياد والموضوعية والتوازن في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي. ولم يُسجّل فريق رصد الإعلام البصري أيّ خرق للصمت الانتخابي في وسائل الإعلام البصرية المرصودة من قبل الهيئة إبان ذات الدورة الانتخابية.

أما بخصوص متابعة وسائل الإعلام السمعية، فقد رصدت الهيئة إبان الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي 70 قناة إذاعية، وذلك خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. وتتميّز المشهد الإعلامي السّمي بالتنوع، حيث تمت تغطية الشأن الانتخابي من خلال بثّ البرامج السياسية والنشرات الإخبارية الانتخابية والحوارات السياسية والريبورتاجات. وارتكزت التغطية الإعلامية أساسا حول معياري الحيّز الزمني المتاح ونفاذ المترشّحين للإذاعات، وتُعتبر الإذاعات العمومية الأكثر تغطيةً للشأن الانتخابي. وقد بلغ العدد الجملي للمترشّحين النافذين للإذاعات العمومية خلال الدورة الأولى 3529 مترشّحا من بينهم 539 من الإناث، وسجّلت الإذاعات الخاصة حضور 662 مترشّحا من بينهم 148 من الإناث، وتمّ تسجيل حضور 279 مترشّحا في الإذاعات الجمعياتية والجهوية الخاصة من بينهم 35 من

الإناث. وتُقدّر النسبة الإجمالية لحضور الذكور في جميع المنابر الإعلامية السمعية بـ 83.84% (3748 مترشّحا)، في حين قُدّرت نسبة الإناث بـ 16.16% (722 مترشّحة).

وبلغ العدد الجملي للمخالفات المرتكبة من قبل وسائل الإعلام السمعي المرصودة إبان الحملة الانتخابية للدورة الأولى للانتخابات، تسع عشرة (19) مخالفة، أرتُكِب مُعظمها من قبل الإذاعات الخاصة والجمعياتية وتعلّقت أساسا بالإساءة للهيئة والتشكيك في نزاهتها ونشر أخبار زائفة واستمالة المواطنين لمقاطعة الانتخابات وتنظيم قرعة دون استيفاء الشروط والإساءة للمترشّحين وتضليل الناخبين وعدم احترام مبدأ المساواة بين المترشّحين. وقد عمّدت الهيئة إلى توجيه إنذارٍ واحدٍ و3 تنبيه و15 لفت نظر إلى وسائل الإعلام المخالفة. ولم يُسجَل فريق رصد الإعلام السمعي أيّ خرق للصمت الانتخابي في وسائل الإعلام السمعية المرصودة من قبل الهيئة إبان ذات الدورة الانتخابية.

الفرع الثالث: رصد منصات التواصل الاجتماعي خلال الدورة الأولى ومآله

أضحت شبكات التواصل الاجتماعي من أهمّ وسائل الاتصال الحديثة المؤثرة في مُختلف المجالات. وما انفكّ عددٌ مستخدميهما يشهد نمواً مطّرداً نظراً لما توفّره من مزايا كبيرة خاصة في مجال صناعة المحتوى ومدى تأثيرها على الرأي العام مقارنة بوسائل التواصل التقليدية. وبالرغم من غياب إطار تشريعي ومؤسّساتي نافذ وناجع يتولّى تنظيم استعمال المجال الافتراضي، فقد سعت الهيئة، من خلال الصلاحيات الممنوحة لها في مجال الإشراف على تنظيم مُختلف الاستحقاقات الانتخابية وإدارتها ومُراقبتها، إلى بسط رقابتها على مُختلف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحدةً لرصد الفضاء المفتوح ومنصّات التواصل الاجتماعي من صفحات خاصة بالصحافة الإلكترونية وصفحات الإعلام السمعي والبصري وصفحات المجموعات والمنظّمات التي لها علاقة بالشأن الانتخابي وقناة اليوتيوب والأنستغرام والتيك توك والفيسبوك الخاصة بالمترشّحين للانتخابات المحلية لسنة 2023. وفي هذا الباب وتأميناً لعمليّتي الرصد والمتابعة، ألزمت الهيئة المترشّحين للانتخابات بالتصريح بالصفحة الخاصة بالحملة الانتخابية، سواءً كانت شخصية أو تمّ إنشاؤها لغرض القيام بأنشطة الحملة. وعموماً، فقد تمّ التصريح لدى الهيئة إبان الدورة الأولى بـ 6521 وسيطا إلكترونياً.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات المرتكبة من قبل المترشّحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة للدورة الأولى على المستوى المركزي 281 شبهة مُخالفة اتّخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ والإحالة إلى النيابة العمومية ولفت النظر والتنبيه. وتعلّقت الإحالات إلى النيابة العمومية خلال الحملة للدورة الأولى على المستوى المركزي البالغ عددها 33 إحالة ببثّ الأخبار الزائفة والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة، في حين بلغ العدد الجملي للإحالات إلى النيابة العمومية خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى للانتخابات على المستوى المركزي 4 إحالات تعلّقت أساساً بتدليس محضر الفرز وقلب الأصوات وخرق الصمت الانتخابي.

كما بلغ العدد الجملي للمخالفات المرتكبة من قبل المترشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة للدورة الأولى على المستوى الجهوي 289 شبهة مخالفة اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ (143 مخالفة) والتنبيه (126 مخالفة) والإزالة (10 مخالفات) والإنذار (8 مخالفات) وإشعار مندوب حماية الطفولة (مخالفتان). وتعلّقت المخالفات المرتكبة أساسا باستعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها ووسائل الإعلام الأجنبية واستغلال أطفال في الحملات الدعائية للمترشحين والإشهار السياسي والتمويل الأجنبي من خلال رصد ومتابعة الحملات الانتخابية عبر الصفحات المدعومة والمس من أعراض المترشحين وبث ونشر نتائج سبر الآراء وتضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم وتعمد الإساءة إلى الغير وخرق مبدأ الحياد والدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية ونشر الأخبار المضلّة والزائفة وغيرها.

وبلغ العدد الجملي للمناشير المدعومة التي تمّ رصدها في صفحات 10 مترشحين للانتخابات 32 منشورا، وتهدف هذه العملية إلى التثبت من مصادر تمويل المترشحين لحملاتهم الانتخابية وعدم تجاوز سقف الإنفاق والتصدي للتمويل الأجنبي، حيث تمّ حفظ 18 منشورا وإزالة اثنين وتوجيه 12 تنبيها للمترشحين المخالفين الراجعين بالنظر إلى هيئات نابل 2 ومنوبة وبنزرت.

المحور السادس: عمليات الاقتراع والفرز في انتخابات أعضاء المجالس المحلية خلال الدورة الأولى وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لعمليات الاقتراع والفرز والقرعة

لئن حافظت الهيئة على إجراءاتها المتعلقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع المضمّنة بالقرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط شروط تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 والقرار عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 11 جويلية 2022، إلا أنّها عملت على تعديل قرارها الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018 والقرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 بموجب القرار عدد 15 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 تماهيا مع مقتضيات الجديدة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

القسم الأول: قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

ارتأت الهيئة الإبقاء على أهمّ التوجيهات التي تمّ اعتمادها في ضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فيما أدخلت، بمناسبة عقدها للانتخابات المباشرة لأعضاء

المجالس المحلية لسنة 2023، بعض التعديلات عليها تناعما مع أحكام القانون الانتخابي أولا والمقتضيات الجديدة المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 ثانيا، حيث حرصت على إدراج بعض التعريفات الدقيقة التي لم ترد في القانون الانتخابي أو المرسوم مع التنصيص على بعض التحجيرات، وذلك بهدف مزيد إحكام تنظيم العملية الانتخابية وضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة، وكان لا بدّ لها من انتهاج بعض المرونة في حلحلة بعض المسائل التقنية لمعالجة الإشكاليات المطروحة.

واستنادا إلى التجارب السابقة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، ونظرا لتراكم الخبرة في هذا المجال، دأبت الهيئة على انتهاج أكبر قدر ممكن من المرونة في ضبط مختلف المسائل الإجرائية المتصلة بعملية الاقتراع والفرز، وذلك نظرا لما تتسم به من خصوصية ودقة هامتين وتفاديا للإشكاليات التي قد تُواجه أثناء التطبيق. وقد مكّنت هذه التدابير من تجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بتدارك النقص الذي قد يطرأ على تركيبة مكاتب الاقتراع يوم العملية الانتخابية وأتاحت للهيئة هامشا من المرونة وسلطة تقديرية سمّحت لها بمجابهة بعض العراقيل بالسرعة والفعالية المطلوبتين.

وأما في ما يتعلق بضبط مهام أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز، فقد واصلت الهيئة تكريس مبدأ المرونة المعتمد في هذا المجال خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بأن اكتفت بتحديد المهام الموكلة لأعضاء مكتب الاقتراع بصفة عامة دون اللجوء إلى تقييد كلّ عضو منهم بمهام حصريّة ومنفردة. ويهدف هذا التمسّي إلى تلافي إمكانية تقلص عدد أعضاء مكاتب الاقتراع نتيجة شغور أو غياب على سبيل المثال، من جهة، وإعطاء الهيئة هامشا أوسع بخصوص توزيع الصلاحيات والمهام بين أعضاء المكتب وتقييمها وتعديلها من موعد انتخابي إلى آخر، من جهة أخرى. هذا وتولّت الهيئة تحديد ضوابط عملية الاقتراع عبر التنصيص الصريح على الأشخاص الذين يُخوّل لهم الدخول إلى مراكز ومكاتب الاقتراع. كما تمّ التأكيد على الدور المحوري الموكل لرئيس المكتب، وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس المركز ومساعديه. وتمّ ضبط مختلف الإجراءات التحضيرية وكيفية سير عملية الاقتراع بالدقة المطلوبة، علاوة على تضمين أحكام تتعلق بمساعدة الناخبين ذوي الإعاقة، حيث يُسمح للناخب الكفيف أو الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة اصطحاب مُرافق يختاره بنفسه يدخل معه الخلوة ويساعده في القيام بعملية الاقتراع، وذلك شريطة توفّر جملة من الضمانات والشروط.

وفي سياق متصل، ضبّطت الهيئة إجراءات ختم عملية الاقتراع، حيث يتولى رئيس مركز الاقتراع بمجرد حلول وقت انتهاء العملية برمتها إدخال كلّ الناخبين المتواجدين أمام المركز والذين لم يصوّتوا بعد وغلق أبواب المركز لتتواصل عمليات الاقتراع إلى حين إدلاء آخر ناخب منهم بصوته. أما في ما يتعلق بقواعد وإجراءات الفرز والعدّ، فقد ضبّطت الهيئة مختلف التدابير التحضيرية ذات الصلة بهذه العملية التي تستمر حتى نهايتها ودون توقّف ولا يجوز تأجيلها أو إيقافها إلّا في حالات الضرورة القصوى وتُجرى علانية، بما يُمكن الحاضرين من ممثلي المترشحين والملاحظين من متابعتها. ويتمّ تعمير محضر عملية الفرز في ثلاثة نظائر تُدوّن بها البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.

وبخصوص سير عملية الفرز والعدّ، حدّدت الهيئة حالات الورقة الملغاة دون حصرٍ. وفي حالة الاختلاف، تُعتبر ورقة التصويت مُلغاةً بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب الاقتراع دون سواهم، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المكتب مُرجّحاً، ويُدوّن ذلك في دفتر مكتب الاقتراع. وبعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ، يُمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثّلو المترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتمّ التنصيب على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وُجدت. ويمكن لممثلي المترشّحين تضمين جميع الملاحظات والتحقّظات الخاصّة بعملية الفرز والعدّ ضمن مذكرة تُرفق بالمحضر، ويتولّى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة. وتُختتم عملية الفرز والعدّ بتعليق نظير من المحضر أمام كلّ مكتب اقتراع ويُوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع ويُعتمد النظير الثالث في جمع النتائج.

وبموجب قرارها الترتيبي عدد 15 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، وسّعت الهيئة مجال تطبيق النصّ المنظّم لقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز ليشمل الانتخابات المحلية علاوة على بقيّة أصناف الانتخابات والاستفتاء، كما حدّدت بكلّ دقّة ما يُقصد بعبارة "المترشّح أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء" و"الأصوات المصحّح بها". وبمقتضى هذا القرار الترتيبي، أدرجت الهيئة التعديلات الموالية:

- التنصيب على عدم أحقية الأشخاص غير المرسمين في قوائم الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات المحلية المشاركة في الدورة الثانية منها،
- قيام الهيئة بضبط قائمة مكاتب الاقتراع لكلّ دائرة انتخابيّة،
- حذف عبارة "ممثلي القوائم المترشّحة" أينما وُجدت في نصّ القرار وتعويضها بعبارة "ممثلي المترشّحين" اعتباراً لاعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في جميع أصناف الانتخابات، بما في ذلك انتخابات أعضاء المجالس المحلية،
- حذف عبارتي "القائمة المترشّحة" أو "القوائم" أينما وُجدت في نصّ القرار وتعويضهما بعبارتي "المترشّح" أو "المترشّحين" تبعاً لاعتماد نظام التصويت على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، بدلاً عن نظام الاقتراع على القوائم،
- إضافة كلمة "المحليّة" لجميع أصناف الانتخابات الأخرى،
- إلغاء جميع الأحكام المتعلّقة بتصويت العسكريين وأعوان قوّات الأمن الداخلي، تبعاً لعدم إمكانيّة ترسيمهم بسجلّ الناخبين على معنى الفصل 6 (جديد) من القانون الانتخابي مُعدّلاً بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022.

القسم الثاني: إجراءات تعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023

بخصوص شروط العضوية، تمّ الاستناد إلى أهمّ العناصر الواردة صلب القرار عدد 19 لسنة 2014 على غرار صفة الناخب والمستوى التعليمي والنزاهة والحياد والاستقلالية وانعدام الصلة بالمرشّحين من حيث القرابة أو العلاقة المهنية وعدم الانتماء إلى أيّ حزب سياسي، فضلا عن عدم تحمّل مسؤولية في هياكل التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ. وفي إطار توحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بمراحل البتّ في مطالب الترشّح وفرز الملفّات، وسعيا إلى تجاوز العراقيل المعترضة في هذه العمليّة، أقرّت الهيئة جملة من المعايير لترتيب المترشّحين. كما تتولى فرز المطالب وتقرّر قبول المترشّحين الذين استوفوا الشّروط القانونيّة في حدود العدد المطلوب وتقوم بتوزيعهم على الدوائر الانتخابيّة. وتنشر الهيئة قائمة المترشّحين المقبولين أوليّا بمقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات وعلى الموقع الإلكترونيّ.

وقد أتاح القرار الترتيبي للهيئة عدد 20 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 جويلية 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم في فصله 8 (جديد) إمكانية طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توقّر الشّروط الواردة بالفصلين 4 و5 من نفس القرار، على أن يُقدّم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين لعضويّة مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ الإعلان عن القوائم المقبولة نهائيا للمترشّحين، ويُرفق بكلّ المعطيات والمؤيّدات الضروريّة. وتبتّ الهيئة في مطالب المراجعة بعد دراسة جميع المؤيّدات والوثائق المقدّمة وتتولّى عند الاقتضاء شطب أسماء المترشّحين الذين قبّلت مطالب المراجعة المتعلّقة بهم، ويتمّ نشر القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرّات الإدارات الفرعيّة وبالموقع الإلكترونيّ الرسميّ. وحرصا على ضمان قدر أوفر من النزاهة والحياد في أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، تفاعلت الهيئة بشكل إيجابيّ مع جملة من مطالب المراجعة التي تمّ تقديمها والتي انبنت على مؤيّدات ووثائق مثبتة. ويتوزّع أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع على النحو التالي:

- رئيس مركز اقتراع،
- مساعد أو أكثر لرئيس مركز اقتراع،
- رئيس مكتب اقتراع،
- عضو مكتب اقتراع بمعدّل عضوين في كلّ مكتب.

ونظرا للإشكاليّات التي اعترضت الهيئة من حيث عدم توقّر العدد المطلوب من أعضاء مكاتب الاقتراع سواء بسبب عدم ورود ترشّحات في الغرض بالعدد الكافي أو عدم استيفائها للشّروط القانونيّة المطلوبة أو عزوف بعض المترشّحين عن العمل في بعض مكاتب الاقتراع المتواجدة بالأرياف أو بالمناطق البعيدة، أتاح القرار عدد 19 لسنة 2014 في فصله 12 للهيئة إمكانية سدّ الشغور المحتمل في قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع عبر الآليّات التالية:

- استكمال النقص المسجل في قائمة المترشحين بدائرة انتخابية أو أكثر من قوائم المترشحين المستوفين للشروط القانونية في دوائر انتخابية أخرى،
- استكمال النقص من الأعوان العموميين أو ممن له تجربة في الانتخابات السابقة على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية.

ووفقا لمقتضيات الفصل 14 من القرار عدد 20 لسنة 2022، تُسند إلى أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعدتهم منحة عن التكوين وأخرى عن الاقتراع والفرز، ولا تُسند المنحان المذكورتان إلى الأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور يوم الاقتراع، ويُحدّد مجلس الهيئة مقدارهما طبقا لحجم المهام الموكلة لكلّ منهم. وإضافة إلى ذلك، أُسندت إلى المعنّيين بالأمر منحة إعاشة.

القسم الثالث: قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية

استنادا إلى المقتضيات المضمّنة بالفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التي عُهد بمقتضاها للهيئة الإشراف على عملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية، تولّت الهيئة، وفقا للسلطة الترتيبية المخوّلة لها قانونا في مجال اختصاصها، إصدار القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية.

وتبعا لمقتضيات المرسوم والقرار الترتيبي للهيئة، يُخصّص مقعد إضافي واحد بكلّ مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت. ويتم اعتماد القرعة بين المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي. وتتم عملية القرعة لاختيار عضو من بين المترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بالمكان والتاريخ الذي تحدّده الهيئة، وقد تمّ ذلك بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات بالتزامن مع تنظيم الانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية بتاريخ 24 ديسمبر 2023. وتُجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلمية بإشراف ممثلي الهيئة وحضور المترشحين المعنّيين بها أو من ينوبهم، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة، على أن يتولّى عدل تنفيذ تحضير محضر رسمي في الغرض.

ومن الناحية الإجرائية، تتم كتابة أسماء المترشحين في أوراق صغيرة يتولّى عدل التنفيذ عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة مُحكمة الغلق تُوضع بإناء مرئي وشفاف. ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنّيين بالقرعة لخلط الإناء جيّدا وسحب الكرات الواحدة تلو الأخرى وفتحها

وتلاوة اسم كلّ مرشّح علانيّةً أمام العموم. ويتمّ تسجيل الأسماء الواقع سحبها تبعاً بمحضر عدل التنفيذ
باعتداد أسبقية السّحب إلى حين استنفاد جميع الكّرات.

ويتمّ التصريح بفوز المترشّح الذي تمّ سحب اسمه أولاً بالمقعد الإضافي المخصّص لذوي الإعاقة في
المجلس المحليّ، ويتمّ الإعلان عن فوزه ضمن قرار الإعلان عن نتائج الانتخابات، ويتمّ اعتماد ترتيب بقيّة
المترشّحين الذين تمّ سحبهم تبعاً، وذلك لسدّ أيّ شغور نهائي يحصل في المقعد المخصّص لذوي الإعاقة لأيّ
سبب من الأسباب. وفي صورة تقدّم مترشّح وحيد للقرعة، يتمّ التصريح بفوزه بالمقعد المذكور بصفة آليّة.

المبحث الثاني: التكوين في الاقتراع والفرز

القسم الأوّل: إعداد وتصميم الأدلّة والمحامل والوثائق ومواد التكوين

عملت الهيئة على توفير مُختلف الوثائق المتعلّقة بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز بهدف ضمان
نجاحة وفعاليّة الأعوان التابعين لها وسعيها إلى التقليل قدر الإمكان من الإشكاليّات والأخطاء التي قد
تشوب سيرها والتي يُحتمل ارتكابها من قبل مُختلف الأطراف المتدخّلة في هذه العمليّة.

وقامت الهيئة، على غرار الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، بإعداد دليل إجراءات الاقتراع والفرز،
وحرّصت على أن يكون وثيقة مرجعيّة مُوحّدة يتمّ اعتمادها في جميع الإجراءات القانونيّة والتقنيّة المتعلّقة
بعمليّات الاقتراع والفرز وتستهدف مُختلف المتدخّلين فيها. ويُعتبر هذا الدليل من أكثر الأدوات والمحامل
أهميّة وتداولاً من قبل كافّة أعوان الهيئة على الصعيدين المركزي والجهوي، إضافة إلى الناخبين ومنتسبي
المجتمع المدني. وعملت الهيئة في هذا الصدد على حُسن تصميم وصياغة هذه الوثيقة بما يُيسّر استيعاب
كافّة خطوات عمليّتي الاقتراع والفرز في ظلّ الحرص على إدراج عيّناتٍ من الوثائق وتبسيط أهمّ المراحل
بأسلوب علميّ وسلس. وتمّ تصميم الدليل الإجرائي وفقاً للمقاييس الفنيّة المعتمدة مراعاةً لكافّة شرائح
المجتمع، وحرصت الهيئة على إدراجه بمنصّة التكوين عن بُعد والموقع الإلكترونيّ للهيئة وطباعة نُسخ هامّة
منه ووضعها على ذمّة الناخبين والمشاركين في الدورات التكوينيّة. وقد تضمّن الدليل المُعدّ بمناسبة
الانتخابات المباشرة لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 خمسة عناصر أساسيّة تعلّقت بالإطار القانوني
والإطار التنظيمي والإعداد للاقتراع وعمليّتي الاقتراع والفرز، فضلاً عن تذييله بعددٍ من النماذج المعتمدة
خلال يوم الاقتراع.

وحرصاً منها على إيلاء العناية المستوجبة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيلاً للإدماجيّة، حرصت الهيئة
على إعداد مجموعة من الملصقات تتضمّن صوراً لبعض إشارات التخاطب مع الناخبين ذوي الإعاقة
السمعيّة، فضلاً عن توفير الحافظات المستوجبة بلغة البرايل للناخبين من ذوي الإعاقة البصريّة ضماناً
لقيام هذه الشريحة بواجبها الانتخابي في ظروف مُريحة وطّيبة يسهّل بمقتضاها التعامل والتخاطب بين
ذوي الإعاقة وبين أعوان الهيئة المباشرين لهذه العمليّة.

القسم الثاني: خُطة تكوين الموارد البشريّة والدورات التكوينيّة خلال الدورة الأولى لانتخابات المباشرة

عَمِلَت الهيئة إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة على ضبط خُطة متكاملة وواضحة المعالم لتكوين جميع الموارد البشريّة التابعة لها والمشرفة على تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، لاسيّما خلال هذه المرحلة الحسّاسة والدقيقة من مراحل مسار انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023. واستندت الهيئة إلى خُطة عمليّاتيّة قوامها إحكام تأييد مدّة التكوين قصد فسخ المجال للمكوّنين الجهويّين ومساعدتهم لاستكمال مُحتوى الدورات التكوينيّة وضمان استيعاب أفضل للمتكوّنين والعمل على تدارك مُختلف النقائص في الإبان. كما أولت الهيئة الأهميّة المستوجبة للجانب التطبيقي في عمليّات التكوين دون إهمال الجانب النظري، حيث تمّ التركيز على إنجاز التمارين التطبيقية وتعمير نماذج من محاضر الاقتراع والفرز من قبل كلّ متكوّن، ممّا ساهم في مزيد الاستيعاب والفهم والإدراك السريع وبالتالي في الرفع من جودة التكوين والتقليص من هامش الخطأ والارتقاء بالأداء نحو الأفضل.

وقد تمّ خلال الدورة الأولى تبني خُطة تكوين هرميّة مكّنت في مرحلة أولى، وعلى مدار يومين، من تكوين أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات والمنسّقين والمكوّنين الجهويّين والأعوان المكلفين بالشؤون القانونيّة على المستوى الجهوي والمكوّنين الجهويّين والمكوّنين المساعدين، وقد تمّ ذلك بمناسبة عقد الهيئة لملتقى تكويني عن بُعد حول إجراءات الاقتراع والفرز يومي 6 و7 ديسمبر 2023، عُرض من خلاله الإطار القانوني لعمليّتي الاقتراع والفرز والجوانب التنظيميّة والعمليّاتيّة المتعلّقة بهما، فضلا عن المُحدّدات البيداغوجيّة لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع وأهمّ التوصيات ذات الصلة بالجانب العمليّاتي ومنصّة التكوين عن بُعد. وقد مكّن هذا التوجّه من التقليص من مسافات التنقل لدى المتكوّنين، فضلا عن الضغط على كُلفة التكوين.

وحرصت الهيئة في مرحلة ثانية، على تأييد مُلتقى تكويني مباشر حول الجوانب التنظيميّة والعمليّاتيّة للاقتراع والفرز وتجميع النتائج بالإضافة إلى قواعد وإجراءات عمليّة القرعة المخصّصة لذوي الإعاقة وآليات مراقبة الصمت الانتخابي، تمّ تنظيمه يومي 13 و14 ديسمبر 2023 لفائدة عددٍ من أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات والمنسّقين الجهويّين والمكلفين بالنُظم المعلوماتيّة على الصّعيد الجهوي وعددٍ من إطارات الإدارة المركزيّة. وقد تمّ التطرّق خلاله إلى الإطار القانوني للاقتراع والفرز وِلعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة لسنة 2023 ولمراقبة الصمت الانتخابي، فضلا عن الجوانب النظريّة لعمليّتي الاقتراع والفرز والمخاطر ذات الصلة وتدريب المستخدمين على استعمال التطبيقات المعلوماتيّة المعتمدة إبان العمليّتين.

وساهمت المقاربة التي اعتمدتها الهيئة في مجال التكوين في خلق شبكة من المكوّنين تُغطّي كافّة الإدارات الفرعيّة للانتخابات، وتكون بالتالي قادرة على التدخّل كلّما طُلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعلامهم بكلّ التغيرات المدخلة

على إجراءات الاقتراع والفرز أو لإسناد المكاتب المركزية عند الاقتضاء. وخلال دوراتها التكوينية الواقع تنظيمها بصفة مباشرة وعن بُعد، تولّت الهيئة توزيع بطاقات لتقييم ومتابعة أنشطة التكوين في مراحله المختلفة، ممّا أتاح فرصاً مناسبة للتدخل العاجل وعند الضرورة قصد توفير المواد المستوجبة للتكوين أو تعديل روزنامة التكوين أو تعويض عددٍ من المكوّنين عند الاقتضاء. وقد تمّ إنجاز كافّة مراحل التكوين ضمن الفترات الزمنية المقرّرة وشملت كلّ الفئات.

وفي إطار الإعداد لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، تولّت الهيئة إعداد مخطط عمليّاتي للتكوين يهدف إلى شرح وتبسيط مُختلف الجوانب التنظيمية والبيداغوجية للعملية برمتها، بما يضمن حسن الأداء والتقليص من هامش الخطأ، وذلك عبر تنظيم عددٍ من الدورات التكوينية الحضورية وعن بُعد لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، حيث تمّ ضبط مخطط التكوين الخاصّ بأعضاء مكاتب الاقتراع اعتماداً على العناصر التالية:

- عدد مراكز ومكاتب الاقتراع وعدد الأعضاء المطلوبين لتغطية العملية في جميع مراكز الاقتراع،
- المهام المنوطة بعُهدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعد رؤساء المراكز،
- التوزيع الجغرافي لأعضاء مراكز الاقتراع حسب الدوائر والولايات والمعتمديات،
- المدى الزمني المتاح لإنجاز التكوين لكلّ أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.

وحرصت الهيئة على إنجاز عملية التكوين بطريقة مُوحّدة بين جميع المكوّنين، ويُبرز الجدول الموالي الدورات التدريبية الحضورية المنعقدة للتكوين في الاقتراع والفرز خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023:

الدورات التدريبية الحضورية المنعقدة للتكوين في الاقتراع والفرز خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة					
ع/ر	موضوع الدورة التكوينية	الفئات المستهدفة	العدد الفعلي للمكوّنين	الإناث	الذكور
1	الجوانب النظرية والإجرائية للاقتراع والفرز	أعضاء مكاتب الاقتراع والمساعد الثاني للرئيس	17370	13722	3648
2	الجوانب النظرية والإجرائية للاقتراع والفرز	رؤساء مكاتب الاقتراع	8445	5774	2671
3	إجراءات الاقتراع والفرز ومراقبة الصمت الانتخابي	رؤساء مراكز الاقتراع والمساعدون الأوّل	9456	3935	5521

وعموماً، سعت الهيئة إلى تأمين التكوين المباشر والحضوري لفائدة جميع المكوّنين المساعدين يوم 8 ديسمبر 2023 ولفائدة أعضاء مكاتب الاقتراع ومساعد رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع ورؤساء مراكز الاقتراع ومُساعدتهم الأوّل خلال الفترة المتراوحة بين 9 و15 ديسمبر 2023. وحرصت الهيئة في ذات السياق على اعتماد التكوين عن بُعد إبان الدورة الأولى ابتداءً من 6 ديسمبر 2023.

المبحث الثالث: الإعداد اللوجستي والعمليّاتي للاقتراع والفرز القسم الأول: تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة

مكّنت التجارب السابقة للهيئة لدى تنظيمها لمُختلف الاستحقاقات الانتخابية، من تكوين قاعدة بيانات مهمة حول مراكز الاقتراع قصد الاستئناس بها في المواعيد الانتخابية المقبلة. وتبعاً لذلك، استأنست الهيئة بالشبكة الواقع اعتمادها إبان استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وخاصة مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية الواقع تنفيذه من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركائها منذ شهر ماي 2023، لا سيّما المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء. وحرصت في الآن ذاته على تطوير هذه القاعدة وتحسينها قصد توفير مركز اقتراع على الأقلّ بكلّ دائرة انتخابية محلية، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية تهدف إلى تفقّد هذه الفضاءات والوقوف على مدى جاهزيّتها، فضلاً عن زيارة المراكز التي لم يتمّ اعتمادها خلال الاستحقاقات الانتخابية المنقضية لاعتبارات مُختلفة من بينها إنجاز أشغال. وتتمثّل تلك الفضاءات في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية ومراكز الصحة الأساسية ومكاتب البريد ودور الشباب.

وانطلقت تلك الزيارات خلال شهر ديسمبر 2023 تمّ على إثرها إعداد تقارير مُفصّلة في الغرض مكّنت من الوقوف على مُختلف النقائص التي تشكو منها مراكز الاقتراع والمتعلّقة أساساً بالبنية التحتية. وخُلّصت هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات نهائية للمراكز بمُختلف الهيئات الفرعية للانتخابات وأفضت إلى اتّخاذ إجراءات وتدابير مهمة.

وحرصت الهيئة على تكثيف التنسيق مع مُختلف الأطراف المعنية مركزياً وجهوياً قصد تجاوز الإشكاليات المطروحة والتسريع في نسق الأشغال وفتح بعض مراكز الاقتراع المغلقة، بما أسهم في تكوين قاعدة بيانات نهائية لمراكز الاقتراع بمُختلف أنحاء الجمهورية. وقد أفضت عمليات التفقّد الجهوية بعد التنسيق مع شركاء الهيئة، ومن ذلك وزارات التربية والشباب والرياضة والصحة العمومية والبريد التونسي إلى توزيع شبكة مراكز الاقتراع حسب الصنف إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وفقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع مراكز الاقتراع حسب الصنف إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023	
الصنف	عدد مراكز الاقتراع
مدارس ابتدائية	4497
مدارس إعدادية	67
معاهد ثانوية	44
أصناف أخرى	77
المجموع العام	4685

هذا وقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة 4685 مركزا، في حين بلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع خلال نفس الدورة 8174 مكتبا.

وجرّصا من الهيئة على تيسير عمليّة الاقتراع بالنسبة لذوي الإعاقة فضلا عن كبار السنّ، واستنادا إلى ما أفضت إليه عمليّات التفقّد والزيارات الميدانيّة المجرة، فقد تمّ العمل على التقليل قدر الإمكان من مكاتب الاقتراع المستغلّة بالطوابق العلويّة للمراكز وتفادي تخصيصها لهذه الفئات ضمنا لسلسلة الولوج إليها، وهو ما أفضى إلى التخفيض في عددها ليبلغ 47 مكتبا من جملة 8174 مكتب اقتراع خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة.

القسم الثاني: طباعة القوائم النهائيّة للناخبين خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة

تولّت الهيئة خلال الدورة الأولى طباعة القوائم النهائيّة للناخبين بالمخزن المركزي التابع لها وفقا لمخطّط عمليّاتي مضبوط وجدول زمنيّ دقيق، مُعوّلة في ذلك على مواردها البشريّة والماديّة واللّوجستيّة الذاتية، حيث تمّ تخصيص كافّة المستلزمات المستوجبة للطباعة، ومن ذلك آلات الطباعة والحواسيب، فضلا عن المستهلكات الإعلاميّة والمواد المكتبيّة الضروريّة للدورتين. وتمّ تأمين هذه العمليّة من قبل 71 عونّا خلال الدورة الأولى، فضلا عن عددٍ إضافيٍّ من الأعوان، تمّ توزيعهم على فريقين تولّيّا العمل بالتناوب على امتداد حصّتين. وتمّ تقسيم كلّ فريق بدوره إلى أربع مجموعات كلّت كلّ منها بمهام محدّدة وهي فرق الطباعة والتدقيق والمسك والتسفير والتدقيق النهائي والتوضيب والتعليب. ويتمّ تجميع قوائم الناخبين الخاصّة بكلّ هيئة فرعيّة على حدة وتسليمها إلى المسؤول عن المخزن المركزي استعدادا لتوزيعها على الهيئات الفرعية المعنية وفق جدول زمنيّ محدّد.

القسم الثالث: تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق الاقتراع والفرز خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة

حرصت الهيئة على احترام الضوابط القانونيّة المنصوص عليها بالقانون الانتخابي بخصوص تصميم أوراق التصويت الخاصّة بالدورة الأولى، وذلك من حيث وجوب اتّسامها بالوضوح والدقّة واعتماد الألوان في الطباعة. كما عملت الهيئة على التقيّد التامّ بهذه الشروط تيسيرا لتصويت الأميين وتفاديا لأيّ خلط أو إرباك. وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابيّة السابقة، جدّدت الهيئة ثقتها في المطبعة الرسميّة للجمهورية التونسيّة لطباعة أوراق الاقتراع وتوضيها في شكل رُزْم مختلفة الألوان والمطبوعات الانتخابيّة الحسّاسة بعد استيفاء عمليّات التثبّت والتدقيق على المستويين المركزي والجهوي، وذلك نظرا لعامليّ الخبرة والكفاءة اللّذين أثبتهما هذا الشريك في تنفيذ هذه المهمّة، من ناحية، واعتبارا للطابع الحسّاس لهذه الوثيقة وضرورة إحاطتها بالضمانات اللازمّة من خلال اعتماد إجراءات حمائيّة خاصّة عند تصميمها من ناحية أخرى تفاديا لأيّة محاولات للتزوير. وتبعاً لما تنتهجه الهيئة من مرونة في الإجراءات المتّبعة، فقد عمّدت إلى طباعة أوراق

التصويت بطريقة برايل قصد استعمالها من قبل الناخبين ذوي الإعاقة البصريّة خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023. وقد تميّزت بطاقات الاقتراع المعتمدة إبّان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة بالكثرة والتنوّع من حيث الشكّل والمضمون والكميّة والحجم، حيث تمّت طباعة 10.935.000 بطاقة اقتراع.

وبالإضافة إلى أوراق الاقتراع، قامت الهيئة بإعداد مُختلف الوثائق الحسّاسة اللاّزمة لعمليّات الاقتراع والفرز على غرار محاضر الاقتراع والفرز. وفي هذا الباب، تمّت طباعة 18200 محضر اقتراع وفرز إبّان الدورة الأولى، كما عمّدت الهيئة إلى طباعة 5144 ورقة تصويت بطريقة برايل. وقد أولت الهيئة العناية المستوجبة لهذه الوثائق باعتبار أنّ توجّي الدقّة في تصميمها، فضلا عن تضمينها لجميع التنصيصات والمطابقات اللاّزمة لتدقيق عمليّة احتساب الأصوات من شأنه تيسير مهمّة رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. كما تولّت الهيئة إعداد وطباعة عددٍ هامٍّ من بطاقات كشف النتائج ومُذكرات تحفّظات وملاحظات ممثلي المترشّحين وجدول تجميع النتائج وتقارير رؤساء مراكز الاقتراع ومحاضر المعاينة والحجز والسماع وغيرها من الوثائق الضروريّة لسير عمليّة الاقتراع على أكمل وجه. وساهمت الوحدة الداخليّة للطباعة الخاصّة بالهيئة في توفير عددٍ هامٍّ من المطبوعات الانتخابيّة، على غرار تلك المتعلّقة بمراحل عمليّة الاقتراع والفرز، ومن ذلك مُلصقات صناديق الاقتراع والمُلصقات الإرشاديّة والتوجيهيّة وأوراق الحضور ووصلات تسليم المواد الانتخابيّة ووصلات إخلاء العهدة الخاصّة برؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وغيرها، حيث تمّت طباعة 8456 مطبوعة انتخابيّة و8536 بروتوكول بيانات الخدمة التكميليّة غير المهيكلّة، فضلا عن تصميم وطباعة الشارات الخاصّة بأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع والفرز وأعوان تجميع النتائج.

القسم الرابع: توضيب المواد الانتخابيّة وتوزيعها خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة

نظرا لأهميّة المعطى الزمني الذي يمثّل أبرز التحديات، سعت الهيئة إلى الاستفادة من الخبرة المكتسبة لدى أعوانها في مجال توضيب المواد الانتخابيّة قصد التقليل قدر الإمكان من هامش الخطأ، حيث انطلقت الاستعدادات بتفقد جاهزيّة المخزن المركزي والمخازن الجهويّة وتهيئتها لقبول المواد الانتخابيّة الحسّاسة وغير الحسّاسة. وفي هذا الباب، سعت الهيئة إلى تأمين السُبل الكفيلة بإحكام استعداداتها اللّوجستيّة لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، حيث عمّلت على ضبط الحاجيات لكامل المسار وبصفة مُبكرّة، فضلا عن تحديد الشراءات بالدقّة المطلوبة سواءً كان ذلك عبر الاستشارات أو طلبات العروض، في ظلّ احترام مبدأ تجميع الشراءات والالتزام التامّ بالإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل. وقد تمّ للغرض:

- اقتناء 33400 قارورة حبر انتخابي وتحليل عيّنات منها لضمان تطابق هذه المادّة مع المواصفات الفنيّة والصحيّة حفاظا على سلامة الناخبين،

- اقتناء 306000 قفل خاص بصناديق الاقتراع و21600 كيس أمن حجم 3و13500 كيس أمن حجم 2،
- اقتناء 15056 ختما مطاطيا لختم بطاقات الاقتراع و8596 مسطرة إمضاء ومواد مكتبية ومستلزمات مادية، على غرار الأكياس البلاستيكية مختلفة الأحجام والاستعمالات والظروف وأوراق طباعة لتجهيز مكاتب الاقتراع،
- اقتناء 19341 صندوقا كرتونيا لتوضيب المواد الانتخابية بطريقة تضمن حفظها قصد توزيعها على كافة مراكز الاقتراع، فضلا عن توفير 39203 خلوّة لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات في كنف السرية،
- اقتناء 5077 لافتة مركز اقتراع و15252 صديرة للأعوان توفيراً للوسائل الضرورية لحسن سير عملية الاقتراع،
- طباعة الشارات الخاصة بكافة أعوان الهيئة القاريين والعرضيين.

وفي ما يتعلق بتوضيب المواد الانتخابية، عمّدت الهيئة خلال الدورة الأولى إلى تحديد مستلزمات كافة الهيئات الفرعية للانتخابات من المواد الانتخابية الحساسة وغير الحساسة التي تمّ تقسيمها بالمخزن المركزي من قبل أعوان التنفيذ والتوضيب. هذا واستغلت الهيئة المخزونات غير المستعملة المتوفرة لديها وتلك المستعملة التي يمكن إعادة استغلالها وذلك بهدف حسن إدارة وإحكام التصرف في المخزون. وقد استوفت الهيئة عملية التوضيب في آجال قياسية، سواء كان ذلك على المستوى المركزي أو الجهوي وفقا لخطة عملياتية محكمة وجدول زمني دقيق.

وفي باب توزيع المواد، حرصت الهيئة على وضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع المصالح المختصة لمختلف الهياكل العمومية الشريكة في الاستحقاق الانتخابي، لا سيما وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بهدف توزيع المواد الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى على جميع مراكز الاقتراع، مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف التحديات التي قد تعترضها في هذه المهمة. وعموما، فقد تمت عملية توزيع المواد الانتخابية خلال الدورة الأولى بطريقة محكمة ودقيقة تبعا لاعتماد مسالك واضحة ومدرسة، حيث بلغ عددها الجملي 401 مسلك توزيع. هذا وتولّت الهيئة كراء عدد من حاويات الشحن البحري من قبل الشركة التونسية للملاحة لتأمين عملية توزيع المواد الانتخابية الخاصة بيوم الاقتراع للدورة الأولى من المخازن الجهوية إلى مراكز الاقتراع. وقد تطلّبت عملية نقل وتوزيع المواد الانتخابية الحساسة خلال ذات الدورة 51 حاوية.

أما في ما يتعلق بالفضاءات المعتمدة للتخزين، فقد ارتأت الهيئة الاستناد إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمخازن الجهوية ومراكز تجميع النتائج التي تمّ استغلالها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022، وحرصت على تحيينها من خلال القيام بزيارات ميدانية لتفقد مدى جاهزيتها. وتمّ إعطاء الأولوية لمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات، ثمّ في مرحلة ثانية للقاعات الرياضية لما تتوفّر فيها من ظروف السلامة

والحماية وقابليّة تطبيق المخطّطات الأمنيّة، في حين تعلّق الخيار الثالث بكراء فضاءات تستجيب للشروط المطلوبة.

المبحث الرابع: مُتابعة عمليّات الاقتراع والفرز وعمليّة القرعة الخاصّة بذوي الإعاقة ونسب الإقبال على التصويت خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023

القسم الأوّل: مُتابعة عمليّات الاقتراع والفرز خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وعمليّة القرعة الخاصّة بذوي الإعاقة

على غرار الاستحقاقات الانتخابيّة السّابقة، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليّات مركزيّة بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه بدلا عن قصر المؤتمرات بالعاصمة في بادرة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011، وذلك إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة، وتواصل العمل بها إبان الدورة الثانية، خلال الفترة الممتدّة من 5 نوفمبر 2023 إلى غاية 5 أفريل 2024، وذلك قصد التنسيق والتواصل مع مُختلف المصالح الراجعة إليها بالنظر من هيئات وإدارات فرعيّة وضمان تبادل المعلومات والمعطيات وتلقّي التعليمات والقرارات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، فضلا عن العمل على اتّخاذ القرارات الحينيّة وتوحيد الإجراءات المعتمدة في الإبان. وفي نفس السّياق، تولّت الهيئات الفرعيّة للانتخابات تركيز قاعات عمليّات جهويّة يتفاوت عددها حسب عدد مراكز الاقتراع بكلّ دائرة انتخابيّة محليّة تولّت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعدتهم الراجعين إليها بالنظر.

وقد تبنّت قاعة العمليّات المركزيّة نظامَ عمليّ مفتوح يهدف إلى تأمين التواصل بطريقة مرنة وسلسلة بين جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليّة مع اعتماد آليّات التواصل والعرض المباشر والحينيّ لمُختلف الإحصائيات المرتبطة بعمليّات الاقتراع والفرز إضافة إلى وسائل الاتّصال الحديثة، مع الاستعانة بخرائط تُغطّي المجال الحيويّ للدوائر الانتخابيّة المحليّة وتُبرز خاصّة توزيع مراكز الاقتراع بكلّ معتمديّة.

وحرصًا منها على الارتقاء بالأداء والحدّ قدر الإمكان من هامش الخطأ وتفادي كلّ العراقيل والإشكاليّات الطارئة، تولّت الهيئة تنظيم عمليّات بيضاء استعدادا وتحضيرا ليوم الاقتراع للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، تمّ خلالها التأكيد على الأهميّة البالغة التي تكتسبها عمليّة رفع نسب الإقبال بالطريقة الصّحيحة والمثلى وفي الإبان.

وفي إطار إحكام الاستعدادات لإنجاح عمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة لسنة 2023 الواقع تنظيمها بالتزامن مع تنظيم الانتخابات المباشرة يوم 24 ديسمبر 2023، حرصت الهيئة أساسا على استيفاء ما يلي:

- العمل على توفير الفضاءات الملائمة وذات طاقة استيعاب مناسبة،

- مُراعاة الفضاءات المبرمجة لخصوصية عملية القرعة، ومن ذلك إلزامية توفير ممرات خاصة بذوي الإعاقة.
 - توفير كافة مستلزمات عملية القرعة وفقا لحاجيات كل هيئة فرعية، على غرار الإناء الشفاف والكُرات الخاصة بعملية القرعة،
 - العمل على توفير الموارد البشرية المستوجبة والمستلزمات المادية للعمل على غرار السجلات الخاصة بالاستقبال،
 - تأمين حضور عدل المنفذ بكل هيئة فرعية لمواكبة عملية القرعة وتحرير محضر رسمي في الغرض.
- وانطلقت عملية القرعة يوم 24 ديسمبر 2023 بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً بكل الهيئات الفرعية للانتخابات. وحرصت الهيئة على توثيق العملية برمتها من خلال التعاقد مع مصوّر فوتوغرافي واعتماد آلية الربط والبث المباشر على منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل هيئة فرعية ضماناً لشفافية القرعة.

القسم الثاني: الإحصائيات المتعلقة بنسب الإقبال على التصويت خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

بلغ العدد الجملي للمسجلين إبان الدورة الأولى 9080987 مُسجلاً، وبلغ العدد الجملي للمقترعين 1074880 مُقترعاً، من بينهم 348046 من الإناث بنسبة 32.38% و726834 من الذكور بنسبة 67.62%، وتبعاً لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال عامّة على التصويت لمجموع المسجلين إرادياً وآلياً إبان الدورة الأولى قُدّرت بـ 11.84%. وبلغ العدد الجملي للمقترعين من بين المسجلين إرادياً 1030175 مُقترعاً، من بينهم 329656 من الإناث بنسبة 32% و700519 من الذكور بنسبة 68%، وتبعاً لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال على التصويت للمسجلين إرادياً إبان الدورة الأولى قُدّرت بـ 14.51%. كما سجّلت نسبة إقبال على التصويت للمسجلين آلياً إبان الدورة الأولى قُدّرت بـ 2.25%.

هذا ووقّرت الهيئة خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلّة "USSD" (*194) لفائدة أعضاء مكاتب الاقتراع قصد استغلالها في الإرسال الحيني لنسب المشاركة إلى قاعة العمليات المركزية بهدف التمكن من مواكبة تطوّر نسب الإقبال على التصويت إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك في مُختلف الهيئات الفرعية للانتخابات. وحرصت الهيئة في هذا الصدد على معالجة القوائم النهائية الخاصة بأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وإرسالها إلى مُختلف مُشغلي الهاتف الجوّال قصد تمكينهم من استغلال هذه الخدمة التي تمّ اختبارها من قبل المصالح ذات النظر بالهيئة للتأكد من جاهزيتها خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 ديسمبر 2023.

ويهدف إحكام إدارة التصرف في الموارد البشرية، تولّت الهيئة تطوير منظومة تأكيد حضور أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع، يتمّ من خلالها إدراج وتحيين كافة المعطيات المتعلقة بهم والتحقّق من ورود

أسماء الأعوان ضمن القائمة البيضاء والاطّلاع على مكاتب الاقتراع التي لم تستعمل خدمة (*194#). كما تُمكن المنظومة من إعداد جداول خلاص أعضاء مكاتب الاقتراع تبعاً لعرض القائمة النهائية لهؤلاء الأعوان الذين تمّ إدراج أسمائهم وبياناتهم من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات.

المحور السابع: جمع النتائج والإعلان عنها في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة خلال الدورة الأولى وعمليات القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

المبحث الأوّل: الإطار القانوني المنظم لجمع النتائج

لنّ ضبط القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم عمليات الفرز وإعلان النتائج والنزاعات المتعلقة بها ضمن القسم الرابع من الباب الخامس منه بفروعه الثلاثة، وتحديد الفصول من 134 (جديد) إلى 148 ثالثاً، ولئن نصّ الفصل 41 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 على سريان أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، وخاصّة تلك المتعلقة بالإعلان عن النتائج على الانتخابات المحليّة ما لم تتعارض صراحةً مع أحكامه، فإنّه محمول على الهيئة، بما لديها من سلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وفقاً لأحكام الدستور، مهمّة تفريع تلك القواعد وتبويبها حسب نوعية الاستحقاق الانتخابي.

وتبعاً لذلك، وبمناسبة عقدها لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، تولّت الهيئة إصدار قرارها الترتيبي عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها. وقد حرصت على مزيد تنظيم هذه المسألة عبر التطرّق إلى مُختلف الجوانب الترتيبية والإجرائية المعتمدة في الغرض، لا سيّما في ما يتعلّق بانتخابات أعضاء المجالس المحليّة على ضوء المرسوم عدد 10 لسنة 2023. ولئن تمّت المحافظة على أغلب المقتضيات الواردة في القرار الواقع تنقيحه وإتمامه، على غرار تعريف المصطلحات باستثناء مصطلحات "مركز الجمع" و"الأصوات المصحّح بها" و"ورقة الكشف" وضبط قواعد احتساب النتائج بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والبلديّة وبعض إجراءات جمع النتائج والتثبت فيها، فقد عمّدت الهيئة إلى تضمين بعض الإضافات الجوهرية من حيث قواعد وإجراءات احتساب النتائج والتثبت فيها والإعلان عنها والتي تتعلّق رأساً بتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة.

المبحث الثاني: التكوين والإعداد اللوجستي والعمليّاتي لجمع النتائج

القسم الأوّل: التكوين في جمع النتائج خلال الدورة الأولى

تولّت تنظيم عدّة دورات تكوينيّة مُتنوّعة المحتوى لفائدة الموارد البشريّة التابعة لها والمكلّفة بالإشراف على مُختلف مراحل مسار انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 إبان دورته الأولى، لا سيّما مرحلة تجميع النتائج والإعلان عنها التي تُعدّ حاسمة وذات أهميّة بالغة. وفي هذا السياق، تمّ إدراج

مسألة التعريف بقواعد وإجراءات جمع النتائج واحتسابها والتثبت فيها والإعلان عنها الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ضمن محتوى أغلب الجصاص التكوينية التي قادتها الهيئة، حيث تمّ التطرق إلى الجانبين النظري والتطبيقي. كما وضعت الهيئة على ذمة المتكويّنين كافّة المحامل والوثائق والنماذج بهدف إحكام الاستعدادات لهذه العملية وإنجاحها، فضلا عن التقليل قدر الإمكان من هامش الأخطاء المحتمل ارتكابها. ويُفصّل الجدول الموالي الدورة التكوينية الحضورية التي عقدتها الهيئة مركزيا بهذا الخصوص خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023:

الدورة التدريبية المنعقدة مركزيا في جمع النتائج إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023			
موضوع الدورة التكوينية	الفئات المستهدفة	تاريخ انعقاد الدورة	مدة الدورة التكوينية
الجوانب النظرية والإجرائية والتطبيقات المعلوماتية لجمع النتائج مع إجراء عملية محاكاة، فضلا عن عرض التوصيات المتعلقة بتصحيح محاضر الفرز وصياغة المحضر النهائي للنتائج.	عدد من رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمنسّقون الجهويون والأعوان المكلفون بالنظم المعلوماتية بالإدارات الفرعية للانتخابات وعدد من إطارات وأعوان الإدارة المركزية	13 و 14 ديسمبر 2023	يومان

وتمّ إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة استغلال منصة التكوين عن بُعد من قبل كافّة المتدخّلين.

القسم الثاني: الإعداد اللوجستي والعمليّاتي وتهيئة مراكز جمع النتائج وتأمينها خلال الدورة الأولى

على غرار التجارب السابقة في تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية، قامت الهيئة باستغلال القاعات الرياضية المغطاة والمراكز الثقافية المتواجدة بمختلف الجهات كمراكز لجمع النتائج. كما تمّ، في حالات محدودة، اللجوء إلى كراء قاعات خاصة لإنجاز هذه العملية، وتمّ تركيز فضاء مركزي لجمع النتائج. وضمّانا لحسن سير عملية جمع النتائج واحتسابها، بادرت الهيئات الفرعية للانتخابات، قبل فترة من انطلاق عملية الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات المباشرة، إلى التنسيق مع مختلف الجهات والمصالح العمومية المعنية قصد تهيئة هذه الفضاءات بعد حيازتها وتقسيمها بطريقة تسمح بتسيير عملية الجمع والعدّ بصفة متسلسلة وبالدقة والسرعة المطلوبتين حتى يتمّ إعداد النتائج وفقا للأجال القانونية.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، تمّ تركيز قاعة مركزية لجمع النتائج بقصر الرياضة بالمنزه، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك اعتبارا لخصوصية انتخابات أعضاء المجالس المحلية. وتمّ للغرض تركيز الشبكات الفنية والقيام بالاختبارات التقنية اللازمة، كما عمّدت الهيئة إلى البحث عن حلول بديلة للمشاكل الفنية التي قد تطرأ أثناء عملية جمع النتائج بهدف التدخّل لتجاوزها بالسرعة والفاعلية المطلوبتين، حيث تمّ بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تركيز واختبار وتشغيل مولات كهربائية في الفضاء المركزي لجمع النتائج وفي جميع مراكز الجمع إضافة إلى المقرّ المركزي للهيئة، فضلا عن تسخير فريق فنية للتدخل السريع بكلّ مركز جمع.

وقد تولّت الهيئة، في هذا الإطار، إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس عُهد بموجها إلى هذه الأخيرة تجهيز وربط جميع مراكز الجمع، بما في ذلك القاعة المركزيّة للجمع، بالإضافة إلى المركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه بالشبكات الاتصالية اللازمّة وخدمات الإنترنت، وذلك إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023. كما عملت الهيئة على توفير كافّة المستلزمات الماديّة واللوجستيّة المستوجبة بالتعاون مع شركائها قصد إنجاح هذه المرحلة الحساسة من مراحل المسار الانتخابي. وفي ذات الباب، وقّرت الهيئة آلات الطّباعة والمسح الضوئي الضروريّة وسبّورات الجمع اليدوي والمطبوعات والمواد المكتبيّة ومسطرات جميع النتائج.

وبخصوص تأمين مراكز جمع النتائج، ساهم التنسيق بين الهيئة، من جهة، والمصالح الجهويّة المعنيّة، من جهة أخرى، في توفير الظروف الملائمة لإنجاز مُختلف المراحل المرتبطة بعمليّة جمع النتائج. وعموماً، فقد أولت الهيئة العناية المستوجبة بمرحلة جمع النتائج من خلال حرصها على تكثيف العمليّات البيضاء التي تمّ التشديد خلالها على الدور الهامّ الموكل لأعوان الأرشيف والخدمات وفرق الرقن والدّعم. كما تمّ التركيز على التقنيّات الحديثة المستخدمة والتي تهدف إلى إضفاء قدر أكبر من المرونة والدقّة الضروريّتين لعمليّة جمع النتائج.

المبحث الثالث: العمليّات الميدانيّة واللّوجستيّة الخاصّة بجمع النتائج للدورة الأولى

انطلقت عمليّات جميع المحاضر والمواد الانتخابيّة الحساسة بالنسبة إلى الهيئات الفرعيّة للانتخابات مباشرة إثر انتهاء عمليّات الاقتراع والفرز، حيث حرصت الهيئة بالتنسيق مع قوّات الجيش والأمن الوطنيّين، على إيصال صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قبل مصالح الجيش الوطني نظرا لخبرتها وإلمامها بأهمّ الخصوصيّات الجغرافيّة والأمنيّة التي تُميّز مُختلف الجهات. وقد تمّ، خلال عمليّة جمع المواد الانتخابيّة، اعتماد نفس المسالك التي خُصّصت لتوزيعها مع الاستفادة قدر الإمكان من تراكم الخبرة والمكتسبات، الأمر الذي أصبح يُميّز أعوان الهيئة وشركاءها من المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة في اختصار آجال التجميع وتسريعها، فضلا عن تقليص هامش الخطأ مقارنة بما تمّ تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية. وتوزّعت هذه المسالك خلال الدورة الأولى إلى عاديّة وأخرى سريعة، وقد بلغ عددها الجملي 443 مسلك تجميع، من بينها 49 مسلكا سريعا.

وأشرفت قاعة التجميع والعمليّات المركزيّة التي تمّ إحداثها بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه على متابعة عمليّة جمع النتائج في جميع مراكز الجمع والتنسيق مع مُختلف الجهات المعنيّة لتجاوز العراقيل التي قد تطرأ، وذلك بهدف تفادي أيّ تأخير قد تشهده عمليّة الإعلان عن النتائج الأولى. وقد تمّ، في هذا الإطار، تقديم الدعم والإسناد المستوجبين إلى عددٍ من قاعات العمليّات الجهويّة بالهيئات الفرعيّة للانتخابات، على غرار فريق الإسناد الذي تمّ إيفاده إلى الهيئة الفرعيّة بقفصة إبان الدورة الأولى وضمّ عددًا من إطارات قاعة العمليّات المركزيّة، وذلك بهدف التسريع في نسق العمل وتجاوز بعض الإشكاليّات

المعتزضة. وقد حرصت الهيئة على تنظيم عملية جمع نتائج الاقتراع على مستوى المكتب المركزي ومراكز الجمع بطريقة تُراعي مبدأ الشفافية وتُمكن الملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين المعتمدين من قبل الهيئة من متابعة كافة مراحل عمليات الجمع عن قرب.

وتمّ تقسيم المهام بين مُختلف فرق العمل المخصصة لعملية التجميع بما يتيح تضمين المحاضر والتدقيق الجيد فيها والتثبت المزدوج من جميع التخصيصات والمعطيات والنتائج المضمّنة بمحاضر الفرز والتأكد من صحتها مع اللجوء، عند الاقتضاء، إلى إعداد محضر تصحيح في صورة التفتّح إلى تسرّب خطأ مادي أو حسابي في التخصيصات أو التطابقات المنصوص عليها صلب محضر الفرز، وذلك عملاً بأحكام الفصل 142 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، ومن ثمّة المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات وصولاً إلى صياغة المحضر النهائي وإحالاته إلى الفضاء المركزي للتجميع بقصر الرياضة بالمنزه، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة.

وتولّت الهيئة إعداد مخططٍ مُوحّد لكلّ الهيئات، يُحاكي هيكله قاعة التجميع وتنظيمها وتقسيم الأدوار داخلها، حيث تمّ تخصيص فضاءات للاستقبال ومكتب الضبط وفرق التدقيق ومكتب مداولات مجلس الهيئة الفرعية. كما خصّصت الهيئة مساحات داخل القاعات للطباعة ورقن بطاقات حضور أعضاء مكاتب الاقتراع وأخرى للأرشفة والمسح الضوئي، إضافة إلى فضاءات العدّ الآلي واليدوي، حيث أنّ عملية رغن المحاضر تنبني أساساً على الازدواجية بين الرغن اليدوي والآلي وإجراء المطابقات المستوجبة بينهما. كما وفّرت الهيئة فضاءات لصياغة محاضر جمع النتائج ولتأمين ملاحظة ومتابعة الملاحظين والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم وممثلي المترشحين للعملية الانتخابية، فضلاً عن ضمان السبل الكفيلة بتغطية الصحفيين لها.

وتبعاً للعدد الكبير للدوائر الانتخابية المحلية وضيق الأجل المتاحة قبل الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، ارتأت الهيئة إحداث فضاءٍ مركزيٍّ للتجميع بمقرّ مركزها الإعلامي بالعاصمة مُعزّزاً إيّاه بالموارد البشرية واللوجستية المستوجبة إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة قصد إرساء منظومة آلية للتواصل والتفاعل بين المركز والهيئات الفرعية للانتخابات، مع التشديد على متابعة ورود جميع المحاضر وصناديق الاقتراع إلى مراكز الجمع في ظلّ التنسيق المتواصل مع قاعات العمليات الجهوية والعون المكلف بالدعم اللوجستي بكلّ هيئة فرعية للانتخابات، إضافة إلى جمع المحاضر المنجزة والحرص على المتابعة اللصيقة والحيوية لنسق عمل فرق العدّ اليدوي ولجان المداولات والتدخّل تبعاً لذلك لإسداء التعليمات وتقديم التوضيحات المستوجبة.

واقترءاً بالتجارب السابقة للهيئة في ما يتعلّق بعملية احتساب النتائج، تمّ، بالتوازي مع اعتماد فرق عدّ يدوي مكلفة بإنجاز هذه المهمة، تركيز فرقٍ ثانية مكلفة بالعدّ الآلي تتولّى، من خلال المنظومة المعلوماتية المعدة للغرض، التثبت الحيني في جميع البيانات والنتائج المحتسبة يدوياً وهي تهدف تبعاً لذلك إلى رقمنة محاضر الاقتراع والفرز وتأكيد عملية الفرز اليدوي، وذلك من خلال تطابق النتائج بين العدّ اليدوي والآلي.

ولهذه الغاية، عَمَدَت الهيئة إلى تحيين قاعدة البيانات الخاصة باحتساب النتائج عبر إدراج أسماء المترشحين المقبولين نهائياً إثر انقضاء الطعون. وقد ساهمت هذه المنظومة في التقليل من هامش الخطأ في عملية احتساب النتائج من خلال مزيد التدقيق والتثبت في المعطيات والبيانات المتحصّل عليها عبر آلية العدّ اليدويّ، زيادةً على تخويلها إمكانية استخراج المحاضر المرقونة حسب مراكز الاقتراع والجمع، فضلاً عن الدوائر الانتخابية المحلية. وقد بلغ العدد الجملي لمستخدمي هذه المنظومة 1737 مُستخدماً.

المبحث الرابع: الإعلان عن النتائج

القسم الأول: الإعلان عن النتائج الأولى للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 ومآل الطعون القضائية المتعلقة بالانتخابات

الفرع الأول: الإعلان عن النتائج الأولى للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

قبل التصريح بالنتائج الأولى للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية فضلاً عن نتائج عملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023، استعرضت الهيئة نتائج عمليات الرقابة والتمويل والرصد المنجزة إبان الحملة الانتخابية وفترة الصمت للانتخابات المباشرة.

وتولّت الهيئة مُعانة جملة المخالفات المرصودة وبيان عددها والنظر في الإجراءات المزمع اتخاذها بشأنها بخصوص الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية وفترة الصمت للانتخابات المباشرة، إضافة إلى التباحث حول مآل الرقابة على عملية التأشير على المعلقات الانتخابية والوثائق والسجلات المتعلقة بتمويل الحملة، فضلاً عن مراقبة إجراءات تعيين الوكيل المالي وفتح الحساب البنكي أو البريدي واستعراض مُختلف الإحصائيات المتعلقة بمدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارات الميدانية للهيئة. وتبعاً لذلك، تمّت المصادقة على الإجراءات المقترحة بخصوص مآل المخالفات المرصودة إبان الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى.

وتأسيساً على ذلك، قرّرت الهيئة المصادقة على جميع محاضر مراكز جمع النتائج وعددها 2127 محضراً دون تغيير، فضلاً عن المصادقة على محضري مركزي جمع النتائج بالدائرتين الانتخابيتين "أولاد الحناشي" من معتمدية شربان و"الزاوية-الجم" من معتمدية الجم من ولاية المهدية في صيغتهما الأصليتين اللتين يتعيّن تثبيتهما ودون اعتماد مُقترح الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية بشأنهما.

وعقب التثبت في جميع التقارير الواردة ومن احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، قرّرت الهيئة المصادقة على القرارات المؤرخة في 27 ديسمبر 2023 المتعلقة بالتصريح بالنتائج الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى وعملية القرعة

لاختيار النواب من ذوي الإعاقة، وعددها 278 قرارا، والإذن بتعليقها بمقرات الهيئة وإدراجها بالموقع الإلكتروني عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي. كما أقرت الهيئة ما يلي:

- اعتماد نتائج القرعة الثانية للمترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بجرجيس، وتبعا لذلك تصحيح محضر عملية قرعة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بجرجيس من ولاية مدنين والتصريح رسميًا بفوز المترشح "عبد السلام بن علي الكامل" بالمقعد الإضافي المخصص لذوي الإعاقة بالمجلس المحلي المذكور، طبقا لما جاء بمحضر عدل التنفيذ بمدنين، الأستاذ مصباح الفرجي تحت عدد 6004 بتاريخ 24 ديسمبر 2023،

- المصادقة على القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس المحلي لمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، والإذن بتعليقه بمقرات الهيئة وإدراجها بالموقع الإلكتروني عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي.

أما بخصوص نتائج عملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة، فقد بلغ العدد الجملي للفائزين 279 شخصا من بينهم 242 من الذكور بنسبة 86.74% و 37 من الإناث بنسبة 13.26%.

الفرع الثاني: الطعون القضائية المتعلقة بالانتخابات ومآلاتها

بخصوص الطعون المقدمة في الطور الابتدائي لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، فقد تلقت الهيئة، على مدى ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات المباشرة، 43 طعنا في النتائج الأولية للدورة الأولى، من بينها تسعة (9) طعون اقتصر فيها المدعي على تبليغ طعنه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون تضمينه لدى المحكمة الإدارية، في حين تعهدت الدوائر الاستئنافية التابعة لهذه الأخيرة بالنظر في 34 طعنا مرفوعا ضد النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إبان دورتها الأولى، وذلك طبقا لقواعد الاختصاص والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 145 (جديد) إلى 148 (ثالثا) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023.

وقد آلت الطعون لدى الدوائر الاستئنافية في طورها الابتدائي إلى رفض 26 طعنا شكلا ورفض الطعن أصلا في 3 قضايا وشطب القضية وإدراج وثائقها ضمن قضية أخرى تتعلق بنفس موضوع الطعن بين ذات الأطراف في قضيتين اثنتين، فضلا عن القضاء بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطعون فيه جزئيا في 3 قضايا وتعديل النتائج الأولية من خلال التصريح بفوز الطاعن بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية تبعا لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها.

وفي ما يتعلق بالطور الاستئنافي لدى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، فقد تم التعهد بالنظر استئنافيا في سبعة (7) طعون آلت مجتمعة إلى الرفض، وصدرت قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في الغرض، وهي أحكام بآئة ونهائية وغير قابلة للتعقيب وفقا للآتي بيانه:

- إقرار رفض الطعن شكلا في ثلاثة (3) قضايا تبعا لمخالفة إجراءات الطعن الواردة صلب الفصل 146 (جديد) من القانون الانتخابي،
- إقرار رفض الطعن أصلا في أربعة (4) قضايا.

القسم الثاني: الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

عقب اطلاعها على مآلات الطعون القضائية لنزاعات النتائج ومضامين الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية برفض الطعون وصيرورتها باتّة بعد انقضاء آجال الطعن فيها، وتبعا لتوصّلها بالقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتعدّدة، وتلك الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وعملا بمقتضيات الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وذلك بمقتضى القرارات المؤرخة في 20 جانفي 2024، وعددها 279 قرارا، المتعلقة بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، والإذن للإدارة التنفيذية بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة (القرارات من 1 إلى 279 لسنة 2024). وتبعا لتلك المصادقة، فقد أقرّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يلي:

- آلت عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إلى النتائج النهائية التالية:

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 9 080 987 ناخبا،
 - العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1 074 880 ناخبا،
 - العدد الجملي للأصوات المصرّح بها لكل المترشّحين: 1 026 989 صوتا،
 - العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 30505 ورقات،
 - العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17386 ورقة.
- تبعا لانقضاء فترة النزاعات في النتائج الأولية، تمّ الإقرار نهائيا بنتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، كما تمّت المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، باستثناء الدوائر الانتخابية المحلية الموالية التي تمّ تعديل نتائجها:

- الدائرة الانتخابية المحلية "قبرار" من معتمدية الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد،
- الدائرة الانتخابية المحلية "أولاد الفالح" من معتمدية سوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد،
- الدائرة الانتخابية "باب البحر" من معتمدية باب البحر التابعة لولاية تونس.

وقررت تنظيم دورة ثانية في 779 دائرة انتخابية محلية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى على مستوى كل دائرة، وذلك تبعا لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها إبان الدورة الأولى. وأخذت الهيئة بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على نتائج بعض الدوائر الانتخابية المحلية تبعا لصدور قرارات عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وقد شملت هذه التغييرات دوائر "قبرار" من معتمدية الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد و"أولاد الفالح" من معتمدية سوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد و"باب البحر" من معتمدية باب البحر التابعة لولاية تونس. وعموما، فقد بلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الثانية 1558 مترشحا من بينهم 1398 من الذكور بنسبة 89.73% و160 من الإناث بنسبة 10.27%.

كما صرحت الهيئة نهائيا بفوز 1348 مترشحا خلال الدورة الأولى، من بينهم 1220 من الذكور بنسبة 91% و128 من الإناث بنسبة 9%. ويبرز الجدول الموالي توزيع الفائزين نهائيا منذ الدورة الأولى للانتخابات المباشرة حسب الشرائح العمرية:

توزيع الفائزين نهائيا خلال الدورة الأولى حسب الشرائح العمرية		
النسبة	العدد	الشريحة العمرية
19%	254	أقل من 35 سنة
72%	977	من 36 إلى 60 سنة
9%	117	ما فوق 60 سنة
100%	1348	المجموع

المحور الثامن: التواصل في مسار الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

المبحث الأول: التواصل عبر آلية الاعتماد في مسار الدورة الأولى القسم الأول: اعتماد الملاحظين

بلغ العدد الجملي للملاحظين المحليين الذين تولت الهيئة اعتمادهم خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 2858 ملاحظا يمثلون 11 هيكلا محليا. وبلغ عدد المعتمدين من الذكور 1315 بنسبة 46% مقابل 1543 للإناث بنسبة 54%. أما بخصوص الملاحظين الأجانب، فقد بلغ العدد الجملي للمعتمدين بمناسبة تنظيم الهيئة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، 81 ملاحظا يمثلون 6 هياكل أجنبية. وبلغ عدد المعتمدين من الذكور 52 بنسبة 64% مقابل 29 للإناث بنسبة 36%.

القسم الثاني: اعتماد الصحفيين

تولّت الهيئة اعتماد 1092 صحفياً وفنياً محلياً يمثلون 52 مؤسسة إعلامية محلية خلال الدورة الأولى، من بينهم 1082 صحفياً وفنياً ينتمون إلى مؤسسات إعلامية محلية من بينهم 594 صحفياً و237 من الفنيين والتقنيين و187 مصوراً و5 مسؤولين و59 مرافقا، إضافة إلى اعتماد 10 صحفيين مستقلّين. وبلغ عدد المعتمدين من الذكور 714 بنسبة 65% مقابل 378 للإناث بنسبة 35%. وبلغ العدد الجملي للصحفيين والفنيين الأجانب المعتمدين 130 صحفياً وفنياً يمثلون 44 مؤسسة إعلامية أجنبية خلال الدورة الأولى، من بينهم 62 صحفياً و53 مصوراً و11 من الفنيين والتقنيين ومترجماً واحداً، إضافة إلى اعتماد 3 صحفيين مستقلّين. وبلغ عدد المعتمدين من الذكور 96 بنسبة 74% مقابل 34 للإناث بنسبة 26%.

القسم الثالث: اعتماد ممثلي المترشحين

عملاً بالمقتضيات الواردة بالفصل 14 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022، فقد فوّض مجلس الهيئة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات صلاحية البتّ في مطالب اعتماد ممثلي المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها، علاوة على البتّ في ملفّات سحب اعتمادهم، وذلك تفعيلًا لمبدأ الإتاحة وتجسيما للأمركية في إيداع المطالب ودراستها ومعالجتها. وقد بلغ العدد الجملي لممثلي المترشحين الذين تولّت الهيئة اعتمادهم خلال الدورة الأولى للانتخابات 11068 ممثلاً، حيث بلغت نسبة المعتمدين من الذكور 64% مقابل 36% للإناث.

المبحث الثاني: التواصل مع عموم المواطنين والمتابعين للشأن الانتخابي

القسم الأوّل: التواصل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وشبكات التواصل الاجتماعي

والخدمات غير المهيكلية وآلياته

الفرع الأوّل: أدوات التواصل

يعتبر الموقع الإلكتروني للهيئة وسيلة قانونية للتواصل مع العموم والنفاز إلى المعلومة وتبسيطها وتقريبها لطالبيها عبر نشر المعطيات والبيانات والبلاغات الصادرة عنها، فضلاً عن القرارات والتقارير والمحاضر والوثائق وكافة المستجدات. كما تُولي الهيئة أهمية بالغة لوسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بعملية التحسيس بالتحيين أو الحثّ على الاقتراع والرفع من نسب الإقبال على التصويت. وتُشكّل هذه المنصات حلقة هامة في عملية التواصل مع الشركاء ومردّد ذلك العدد الكبير لمستعملها في تونس، حيث بلغ عدد مشاهدات صفحات الموقع ما يقارب 3 ملايين و800 ألف مشاهدة. وسجّل الموقع الإلكتروني للهيئة أكثر من مليون و700 ألف زيارة، وبلغ العدد الجملي لزيائره، بمناسبة تنظيم الهيئة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، بداية من 22 سبتمبر 2023 وإلى غاية 27 فيفري من سنة 2023، أكثر من

900 ألف زائر. وشهد الموقع ارتفاعا كبيرا في عدد الزائرين يوم 21 ديسمبر 2023، حيث تمّ تسجيل أكثر من 86 ألف زائر. ويعود ذلك الارتفاع بالأساس إلى دقة المخطط الإعلامي والاتصالي المعتمد من قبل الهيئة في جانبه الرقمي من خلال الإشهارات مدفوعة الأجر على محرك البحث قوقل ومنصات التواصل الاجتماعي (فايسبوك وأنستغرام ومنصة "إكس")، إضافة إلى الحملة التي قادتها الهيئة للتعريف بالمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إبان الدورة الأولى عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تمّت دعوة الناخبين إلى زيارة فضاء التعريف بالمرشحين، وذلك عبر الصفحة الرسمية للهيئة على شبكة فايسبوك، ومن خلال الإعلانات مدفوعة الأجر والإرساليات القصيرة والشريط الإخباري لشاشتي القناتين الوطنيتين الأولى والثانية لمؤسسة التلفزة التونسية.

وحرّصت الهيئة على تخصيص فضاء خاص بالمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بموقعها الإلكتروني على غرار تجربة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وذلك بهدف تسليط الضوء على المرشحين للدورة الأولى بهدف التعريف بهم.

أما بخصوص صفحات الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، فتتوقّر لديها صفحة رئيسية و27 صفحة تخصّ الهيئات الفرعية للانتخابات. ويبلغ مجموع متابعي هذه الصفحات قرابة 860 ألف متابع وتقوم الهيئة بنشر كلّ الأخبار المتعلقة بمسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

أما بخصوص منصة "إكس" (تويتر سابقا) التي تُعدّ موقع تواصل اجتماعي وإخباري على الأنترنت، حيث يتواصل الأشخاص بواسطة رسائل قصيرة تُسمّى تغريدات، فيبلغ عدد المتابعين لحساب الهيئة أكثر من 150 ألف متابع. وقد ارتكز الجانب الاتصالي للهيئة عبر منصة "إكس" على التذكير بأهمّ المواعيد الانتخابية وفقا لقرار الروزنامة ونشر القرارات والإحصائيات والتعريف بآليات التحيين وكيفية التثبّت من مراكز الاقتراع، فضلا عن نشر النتائج الأولية والنهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وجملة الإحصائيات المتعلقة بها. وفي ما يتعلّق بأنستغرام الذي يُعتبر موقعا لنشر الصور والفيديوهات القصيرة وأغلب مستعمليه من الشباب، يُتابع حساب الهيئة المؤثّق بالشارة الزرقاء أكثر من 4 آلاف متابع، وتمّ من خلاله نشر صور حول أنشطة الهيئة في مختلف مراحل العملية الانتخابية وكذلك الشأن بالنسبة للومضات التحسيسية والتوعوية التفاعلية. ويُتابع أكثر من 4 آلاف متابع لحساب الهيئة على يوتيوب الذي يُعدّ منصة لمشاركة الفيديوهات وبثّها ونشرها. وتمّ من خلال هذه المنصة نشر الومضات الخاصة بالانتخابات. وقد بلغ العدد الجملي للمشاهدات عبر هذه المنصة 118972 مشاهدة وتمّ تسجيل قرابة 2362.6 ساعة مشاهدة وبلغ معدّل المشاهدة الواحدة 57 ثانية.

كما أنشأت الهيئة حسابا خاصا ومؤثقا على منصة "تيك توك" بنّت من خلاله الومضات التحسيسية المتعلقة بالمسار الانتخابي في دورته الأولى. وتمّ الاعتماد على الإعلانات المدفوعة خلال المرحلة الثالثة من الحملة التوعوية والتحسيسية لحثّ الناخبين على الاقتراع إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، حيث تمّ استغلال مواقع فايسبوك وأنستغرام ومنصة "إكس" ويوتيوب، إضافة إلى الإعلانات المعروضة بالمواقع التي يزورها الناخبون عبر نظام إعلانات غوغل Google display ads علاوة على

الإعلانات عبر الكلمات المفتاحية في محرك البحث غوغل كروم Google search ads. وتُعتبر الإعلانات عبر الواب ومن خلال منصّات التواصل الاجتماعي وسيلة مثلى لاستهداف الشباب عبر الحملة التوعوية والتحسيسية الخاصة بالهيئة، وهو ما حدا بها إلى تعزيز الإشهار الرقمي في مخطّطها الاتصالي.

الفرع الثاني: آليات التواصل

أنجزت الهيئة 30 ومضة توعوية وتحسيسية ثنائية الأبعاد إبان انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. وقد تمّ بثّها عبر العديد من الوسائط المرئية والسمعية، ومن ذلك، الإعلام المرئي والسمعي العمومي (القناتان الوطنيتان الأولى والثانية للتلّفة التونسية والإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية للإذاعة التونسية) والإذاعات الجمعياتية وإذاعات الواب وصفحات الهيئة على المنصّات وقناتها على شبكة يوتيوب. وقد تمّ إنتاج وبثّ خمس (5) ومضات تحسيسية إذاعية في شكل حوارات مسرحية بالشراكة مع مؤسسة الإذاعة التونسية والإذاعات الجهوية التابعة لها بهدف التوعية والحثّ على التحيين والترشح والاقتراع. وتولّت قناة "حنبعل" إنتاج ومضة تحسيسية تمّ بثّها في التلّفة التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد تمّ تدعيم الومضات التلّفية والرسائل الأساسية للحملة بلغة الإشارة لتشمل فئة حاملي الإعاقة من الصّم والبكم، تفعيلًا لمبدأ الإتاحة وتوفير المعلومة لجميع الناهيين.

القسم الثاني: التواصل عبر آليات المخطّطات الإعلامية

الفرع الأول: المخطّط الإعلامي الخاص بفترات التحيين

في إطار الإعداد لفترات التحيين الثلاث، عملت الهيئة على تنفيذ المخطّط الإعلامي الخاص بهذه المرحلة بالاستناد إلى الخطة التواصلية التي انتهجتها. وتوزّع تنفيذ المخطّط الإعلامي للتحيين بجميع فتراته عبر الإعلام العمومي التلّفي والإذاعي الوطني والمحلي وكذلك الجمعيات والإذاعات الواب، فضلا عن الإشهار عبر الصّحافة المكتوبة وعبر المعلّقات الإشهارية واللافتات الدّعائية والمحاميل الاتصالية ذات الأحجام الخاصة والإشهار عبر الصّحافة الإلكترونية والوسائط الرقمية. واستهدفت الحملة التحسيسية الأشخاص ذوي الإعاقة والأُميين والناهيين المعنيين بالانتخاب لأوّل مرّة والشباب والكهول والمرأة بصفة عامّة والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي خاصّة.

الفرع الثاني: المخطّط الإعلامي الخاص بالحثّ على الاقتراع خلال الدورة الأولى

لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

في إطار الحرص على حثّ أكبر عددٍ من الناهيين على الإقبال على التصويت، أعدت الهيئة مخطّطا إعلاميًا وتحسيسيًا حول أهمية الاقتراع، توزّع تنفيذه، وفقا لذات المنهجية المعتمدة إبان فترات التحيين، على المحاميل الإشهارية الأساسية وهي الإعلام العمومي التلّفي والإذاعي الوطني والمحلي وكذلك الجمعيات والإذاعات الواب بدور الشباب والإشهار عبر الصّحافة المكتوبة وعبر المعلّقات الإشهارية واللافتات الدّعائية والمحاميل الاتصالية ذات الأحجام الخاصة والإشهار عبر الصّحافة الإلكترونية والوسائط الرقمية.

القسم الثالث: التواصل عبر آلية مركز النداء

تكريسا لمبدأ إتاحة المعلومة وضمانا لتوحيد مصادرها والحق في نفاذ الجميع إليها، وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابية المنقضية، أحدثت الهيئة مركز نداء بمناسبة إشرافها على إدارة وتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وخصّصت الرقم الداخلي 1814 ذو التعريف المنخفضة. ومكّن من تلقّي التساؤلات والتشكيّات من عموم المواطنين والمتدخّلين والردّ عليها، حيث بلغ العدد الجملي للمكالمات الواردة 29190 مكالمة، وذلك خلال الفترة الممتدّة من 7 نوفمبر 2023 إلى غاية 29 فيفري 2024. وتوزّعت المكالمات الواردة حسب النوع الاجتماعي تاليا بنسبة 69.7% للذكور و30.3% للإناث.

وبلغ العدد الجملي للمكالمات الصادرة 778 مكالمة، خلال الاستحقاق الانتخابي لسنة 2023. كما بلغ العدد الجملي لأيّام العمل 115 يوما من بينها 16 يومٍ أحدٍ ويومي عطلة، وتوزّعت الاتّصالات حسب وسيلة الاتّصال بنسبة 99% عبر الهاتف الجوّال و1% عبر الهاتف القارّ، كما توزّعت الاتّصالات حسب اللّغة المختارة بنسبة 95.7% باللّغة العربيّة و4.3% باللّغة الفرنسيّة.

القسم الرابع: التواصل مع وسائل الإعلام والعموم عبر آلية المركز الإعلامي

تماشيا مع دأبت عليه خلال تنظيمها لاستفتاء 25 جويلية 2022، فقد عمدت الهيئة بمناسبة إشرافها على إدارة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إلى تركيز المركز الإعلامي بالاعتماد على إمكاناتها وخبراتها الذاتية. وقد تمّ اختيار قصر الرياضة بالمنزه لتهيئة المركز الإعلامي للهيئة بدلا عن قصر المؤتمرات بالعاصمة، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011، وذلك بهدف الضغط على الكلفة وترشيدا للنفقات. ويُعدّ هذا المركز الواجهة الإعلامية للهيئة والمكتب المركزي لجمع النتائج وهو يضمّ القاعة المركزية للعمليات الانتخابية. ولكونه مركزا لاتّصالات الهيئة، فقد تمّ من خلاله إنتاج وبثّ أغلب المحتويات الرقمية، بما في ذلك الرسوم البيانية لنتائج الانتخابات بدورتها. وعمّلت الهيئة بالتعاون مع مُختلِف المزوّدين على تهيئة الفضاءات المستوجبة وتجهيزها بكافّة المستلزمات البشريّة والماديّة واللّوجستيّة والتقنيّة ابتداءً من 16 ديسمبر 2023، فضلا عن توفير كافّة الخدمات التي يتطلّبها تنفيذ المشروع. وافتتحت الهيئة مركزها الإعلامي بصفة رسميّة بتاريخ 23 ديسمبر 2023، حيث عقدت فيه بمناسبة تنظيمها للدورة الأولى 5 ندوات صحفيّة. كما عقدت ندوة صحفيّة أخرى بتاريخ 20 جانفي 2024 بمقرّ الهيئة الفرعيّة للانتخابات تونس 1 للإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى وعرض الروزنامة الانتخابيّة للدورة الثانية.

وعملت على تركيز فضاءات مفتوحة ومُتحرّكة مكّنت وسائل الإعلام من أداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، كما توفّقت الهيئة في الاستخدام الكامل للمساحة المتاحة وفي حسن اختيار التصميم الفنيّ والالتزام قدر الإمكان بمواعيد النقاط والندوات الصحفيّة. ووفّرت الهيئة فضاءاتٍ للاستقبال وأخرى لعمل الصُحفيّين وأعضاء الهيئة وأعوانها، فضلا عن الفضاءات الخاصة باستقبال ضيوف المركز الإعلامي، كما وفّرت شاشاتٍ ضخمة تمّ تركيزها في أرضيّة القاعة الرئيسيّة استُخدمت لعرض البيانات والصّور والإعلانات والمقتطفات. وحرصت الهيئة على تأمين البثّ المباشر للندوات الصحفيّة وأنشأت منطقة تفاعليّة للضيوف.

الباب الخامس

التعاون والانفتاح على الشركاء والإشعاع الدولي

المحور الأول: التعاون والانفتاح على الشركاء

دأبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ إحداثها على ربط وتأمين علاقات تنسيق وتعاون في أطر مُنظمة ومُحددة تستجيب لمتطلبات الاستقلالية والحياد المحمولة عليها مع العديد من الشركاء على غرار الوظيفتين التنفيذية والتشريعية والهياكل العمومية والخاصة والوظيفة القضائية ومختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى الاستفادة قدر الإمكان من التجارب والخبرات الأجنبية تبعاً للانفتاح على المنظمات الدولية والمتابعين الدوليين، سواءً كان ذلك خلال المسارات الانتخابية أو خارجها. ولم تجد الهيئة خلال سنة 2023 عن هذا المنهج التشاركي، حيث تواصلت باستمرار مع شركائها، سواءً تعلّق الأمر بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب أو إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية وتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية أو مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023.

وعلاوة على أوجه التعاون المستمر والدائم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكافة الشركاء المرتبطة رأساً بالاستحقاقات الانتخابية، والواقع تفصيلها لاحقاً، وخاصة صلب تقرير الهيئة حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ومسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024، واكبت الهيئة العديد من الأنشطة التي تُكرّس أوجه الانفتاح على مختلف الشركاء.

المبحث الأول: التواصل والتنسيق والتعاون مع الوظيفتين التنفيذية والتشريعية

القسم الأول: التواصل مع رئاسة الجمهورية

حرصاً على تهيئة الظروف الملائمة وإحكام الاستعدادات لتنظيم وإدارة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ومسار تركيز الغرفة البرلمانية عموماً، وفي إطار التنسيق والتعاون الدائمين طبقاً لموجبات الدستور والقانون ومُحدداتهما، تمّ خلال سنة 2023 عقد ثلاث (3) لقاءات مع رئيس الجمهورية وفقاً لما يلي:

- جلسة أولى بتاريخ 18 أوت 2023 تناولت الاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيد الانتخابية المقبلة وتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وما تستوجبه من إصدار لنصوص قانونية جديدة وسدّ للشغورات على مستوى تركيبة مجلس الهيئة طبقاً للقانون، فضلاً عن التشديد على إلزامية فرض احترام القانون من قبل جميع المتدخلين إبّان جميع مراحل العملية الانتخابية المزمع عقدها. كما تمّ خلالها تسليم رئيس الجمهورية تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022،
- جلسة ثانية بتاريخ 4 سبتمبر 2023 تناولت مسألة سدّ الشغورات الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة قبل إصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لتضطلع بالمهام الموكلة إليها طبقاً للقانون. كما تناولت الجلسة مسألة إصدار الأمر المتعلّق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى

الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتمّ التشديد في هذا الإطار على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، فضلا عن التصدي إلى المال الفاسد،

- لقاء ثالث بتاريخ 14 سبتمبر 2023، تولى خلاله الأعضاء الجدد في تركيبة مجلس الهيئة أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهم تباعا السيدة نجلاء عبروي بصفتها قاضيا عدليا والسيد أيمن بوغطّاس بصفته قاضيا إداريا والسيد بلقاسم عياشي بصفته عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات.

القسم الثاني: التواصل مع الحكومة

تجسّد التواصل والتعاون بين الهيئة والحكومة في عقد اللقاءات وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتنظيم الدورات التكوينية والأيام الدراسية. فمن حيث اللقاءات، عقدت الهيئة جلسة عمل جمعتها بالمدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 3 جانفي 2023، تمّ خلالها تبادل الرأي بشأن تنظيم مناظرات بين المترشحين للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بالاستعانة بالشباب الناشط في إذاعات وتلفزات الواب بمؤسسات دور الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمختلف ولايات الجمهورية.

وانتظمت جلسة عمل بتاريخ 26 أفريل 2023 جمعت الهيئة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تمّ تخصيصها لتبادل الرأي بشأن المواضيع ذات العلاقة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدوائر الانتخابية الشاغرة بالخارج والوسائل الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج وتبعاً لذلك سدّ الشغور الحاصل بمجلس نواب الشعب. وانعقد اجتماع تشاوري آخر بتاريخ 5 ماي 2023 جمع الهيئة بوفد عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية للتباحث بشأن الاستعدادات الخاصة بالمواعيد الانتخابية القادمة بالخارج، فضلا عن تحيين اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين. كما عقدت الهيئة العديد من الجلسات التي جمعتها بعدد من أعضاء الحكومة أو ممثلين عنهم تعزيزاً لسبل التعاون والتنسيق وإحكام الاستعدادات والترتيبات لعقد الاستحقاق الانتخابي لسنة 2023. ويبيّن الجدول الموالي أهمّ الاجتماعات التحضيرية المنعقدة مع عدد من أعضاء الحكومة أو ممثلين عنهم، سواء كان ذلك قبل انطلاق المسار الانتخابي المباشر أو أثناءه:

ع/ر	الأطراف المشاركة	تاريخ الانعقاد	مواضيع اللقاءات
اجتماعات الهيئة بأعضاء الحكومة			
1	وزير التربية	3 ماي 2023	- التباحث بشأن المسائل ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة تبعا لصدور المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الجانبين بهذا الخصوص، - الإشراف على جلسة عمل موسّعة بين الجانبين تمّ خلالها عرض خطة عمل الهيئة استعدادا لتنظيم الانتخابات المحلية لسنة 2023 والتباحث بشأن مختلف المواضيع الفنية واللوجستية

المطروحة، ومن ذلك إسناد الهيئة في ضبط قائمة وعناوين المؤسسات التربوية داخل الدوائر الانتخابية بما يُسهم في إحكام توزيع الناخبين، إضافة إلى إتاحة المسالك الملائمة تيسيرا للولوج إلى مراكز الاقتراع المخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن.			
- تبادل الرأي بشأن الوسائل الكفيلة بدعم علاقات التعاون بين الجانبين بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والاتفاق على إيجاد الآليات المناسبة لوضع كافة إمكانيات وخبرات وزارة تكنولوجيا الاتصال على ذمة الهيئة.	20 جوان 2023	وزير تكنولوجيا الاتصال	2
اجتماعات الهيئة بممثلين عن أعضاء الحكومة والأطراف المعنية بإنجاز المشروع الوطني للتقسيم الترابي			
- التباحث بشأن التقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات وتحيين قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التعريف الوطنية والجنسية والسجل العدلي، - الاتفاق بشأن إحداث لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لمواصلة التباحث في المسائل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها.	28 مارس 2023	وفد عن وزارة الداخلية	3
- متابعة موضوع التقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات وضبط الحدود الترابية للعمادات وتقسيم بعض المعتمديات التي يقل عدد العمادات فيها عن الخمس إلى دوائر انتخابية لا تقل عن العدد المذكور، وذلك تطبيقا للمقتضيات المضمنة بالفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.	11 أبريل 2023		4
- مراجعة التسميات الخاصة بالعمادات وضبط عددها وحدودها الترابية استعدادا لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة، فضلا عن الاتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية داخل المعتمديات التي يقل عدد العمادات فيها عن خمس إعمالا للفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.	2 ماي 2023		5
- التباحث بشأن آليات ربط الناخب بالدائرة الانتخابية وهيكلية العناوين وربطها بالعمادات.	21 جوان 2023		6
- متابعة مشروع هيكلية بطاقات التعريف الوطنية وربط عنوان الناخب بمقر الإقامة على مستوى العمادة وتبادل الرأي بشأن الإجراءات الخاصة باستخراج شهادة الإقامة بالنسبة إلى المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.	4 سبتمبر 2023		7
- إحكام الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المحلية وعقد ندوات جهوية حول مفهوم حياد الإدارة إبان المسارات الانتخابية.	7 سبتمبر 2023		8
- متابعة الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية.	21 سبتمبر 2023		9
- متابعة مُخْتَلِف الإجراءات والترتيبات الخاصة بتيسير حصول المترشحين على البطاقة عدد 3 واستخراج شهادة الإقامة وشهادة الإبراء من الأداء البلدي، فضلا عن تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية المستوجبة لتكوين ملف الترشيح.	28 سبتمبر 2023		10
- التداول بشأن الوسائل الكفيلة بدعم مجهودات الهيئة في التعريف بالمجالس المنتخبة في إطار إرساء اللامركزية.	17 أكتوبر 2023		11

12	5 ماي 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة ووزارة الداخلية والديوان الوطني لقياس الأراضي والمسح العقاري لدراسة مشروع ترسيم حدود العمادات وتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط خريطة مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية بشكل يناسب مع ترسيم حدود العمادات استعدادا لتنظيم الانتخابات المحلية لسنة 2023.
13	9 ماي 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة ووزارة الداخلية والمعهد الوطني للإحصاء لبحث مشروع ترسيم الحدود الترابية للعمادات ودراسة مختلف الجوانب الترتيبية والتنظيمية واللوجستية لتنفيذ المشروع استعدادا لعقد ورشة عمل تضم كافة الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بهدف إطلاق المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية وهيكلية عنوان الناخب وربطه بدائرتة الانتخابية المحلية.
14	5 جوان 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة وممثل عن رئاسة الحكومة والمدير العام للعمليات ممثلا لوزير الداخلية والمدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والرئيس المدير العام للديوان الوطني لقياس الأراضي والمسح العقاري للتباحث بشأن المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية وهيكلية عنوان الناخب وربطه بدائرتة الانتخابية المحلية
15	8 جوان 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة ووزارة الداخلية والديوان الوطني لقياس الأراضي والمسح العقاري للتباحث بشأن إحكام الاستعدادات للصياغة القانونية لمخرجات المشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية.
16	13 جوان 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقياس الأراضي والمسح العقاري، وذلك في إطار متابعة مدى تقدّم الأعمال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الترابي ودراسة جملة المعطيات المتاحة قصد وضع مخطط عملياتي ميداني وضبط متطلباته.
17	16 جوان 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والديوان الوطني لقياس الأراضي والمسح العقاري قصد متابعة وتقييم مدى تقدّم الأشغال الميدانية الخاصة بعمليات ضبط الحدود الترابية للعمادات واستعراض الإشكاليات المسجلة وتقديم الحلول العاجلة لتسويتها في ظلّ التأكيد على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية من

قبل دميع الأطراف المتدخلة حتى يتسنى إنجاز المشروع الوطني وفقا للأجل المحددة وطبقا للمواصفات المستوجبة.			
- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري قصد استعراض حصيلة الأشغال الميدانية تمهيدا للإعلان عن ختم المسح الميداني لكامل عمادات الجمهورية تطبيقا لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.	22 جوان 2023		18
- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري قصد استكمال المشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية تمهيدا لصدور القرارات الخاصة به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	4 جويلية 2023		19
- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري قصد متابعة نشر القرارات المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	17 جويلية 2023		20
- التباحث بشأن المواضيع ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخاصة القرارات الترتيبية التي ستصدرها الهيئة على ضوء المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023، من خلال التطرق إلى شروط الترشح للانتخابات المحلية والبلدية وما يتطلبه ذلك من ترتيبات عاجلة لتحسين السجل العدلي وإقصاء من صدرت في شأنهم أحكام جزائية، علاوة على المعطيات الخاصة بمزدوجي الجنسية والمتجنسين وضبط قائمة المحرومين قانونيا من الترشح والمنتمين إلى وزارة العدل.	29 مارس 2023	وفد عن وزارة العدل	21
- التباحث بشأن موضوع تتبّع الجرائم الانتخابية وتعاطي النيابة العمومية معها.	19 سبتمبر 2023	ممثلة عن وزيرة العدل (المتفقدّة العامة المساعدة)	22
- التباحث بشأن شروط وموانع الترشح من خلال التطرق إلى مسألة الأشخاص الذين تخلّدت بذمتهم مستحقّات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية ومن صدرت في شأنهم أحكام بائنة من قبل محكمة المحاسبات تتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية، علاوة على الإجراءات الخاصة بإصدار وصل الضريبة على الدّخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية.	30 مارس 2023	ممثلة عن وزارة المالية	23
- عقد جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية.	19 سبتمبر 2023		24

25	وفد عن وزارة الشؤون الدينية	31 مارس 2023	- التباحث بشأن شروط وموانع الترشح من خلال التطرق إلى مسألة الأشخاص المحرومين من الترشح (الأئمة والوعاظ).
26	ممثل عن وزارة الشباب والرياضة	3 أبريل 2023	- التباحث بشأن شروط وموانع الترشح من خلال التطرق إلى مسألة الأشخاص المحرومين من الترشح (رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية والإطار القانوني المنظم لهم).
27	المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة	14 سبتمبر 2023	- التنسيق بين الجانبين بهدف تشجيع الشباب وتحفيزهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
28	مستشار لدى وزير التربية	4 أبريل 2023	- التباحث بشأن موضوع تحيين التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع (المدارس الابتدائية والإعدادية) على مستوى المعتمديات والعمادات والاتفاق على التنسيق بين الجانبين لضبط قائمة المدارس الابتدائية والإعدادية وفقا للتوزيع الجغرافي المطلوب وإتاحة كافة البيانات المستوجبة.
29	وفد عن وزارة الشؤون الاجتماعية	13 أبريل 2023	- التباحث بشأن ضبط قائمة المنظمات والجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة للاستعانة بخبراتها في مجال الحملات التحسيسية التي ستنظمها الهيئة بهدف تشجيع هذه الفئة على المشاركة في الانتخابات والترشح لعضوية المجالس المحلية، فضلا عن تحديد آليات التنسيق الفني بين الجانبين بهدف حسن إدارة عملية توزيع النخبين الحاملين لإعاقة على مراكز ومكاتب الاقتراع الملازمة من حيث قرب المسافة وسهولة الوصول إليها، - تدارس الآليات التي تمكن من تقريب المواطنين المسجلين آليا من مراكز الاقتراع المخصصة لهم على ضوء ما توفّره مختلف قواعد البيانات بوزارة الشؤون الاجتماعية من معطيات خاصة بالعائلات المعوزة.
30	ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية	2 أكتوبر 2023	- التباحث بشأن الإجراءات والتراتب الخاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم ناخبين ومرشحين في الانتخابات المحلية لسنة 2023، وكذلك الشأن بخصوص ترشحهم لعضوية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
31	وفد عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج	22 جوان 2023	- التباحث بشأن الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الجانبين في إطار الاستعدادات لعقد المواعيد الانتخابية المقبلة، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تحيين مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين لتشمل مجال الإعداد المادي واللوجستي لكافة الاستحقاقات الانتخابية بالخارج، إضافة إلى إحداث خدمة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية تُشرف عليها الهيئة وتخصّ التحيين المستمرّ للسجل الانتخابي بالخارج.
32	ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن	13 سبتمبر 2023	- دعم التنسيق القائم بين الجانبين بهدف تشجيع المرأة على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي باب تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، تولّت الهيئة إبرام مذكرة تفاهم مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موضوعها تنظيم العلاقة بين الطرفين إبان الاستحقاقات الانتخابية

المزعم تنظيمها لاحقا بالخارج. وضمنا لإنجاح مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، أبرمت الهيئة مُذكرتي تفاهم وتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، وتابعت تنفيذ عددٍ من الاتفاقيات المبرمة بمناسبة تنظيمها للاستحقاقات الانتخابية المنقضية، والتي تُعد نافذة لدى تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك وفقا لما يلي:

أولاً: إبرام مُذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 أوت 2023 حول التنسيق في مجال الإعداد المادي واللوجستي لمُختلف المواعيد الانتخابية بالخارج، حيث شمل الاتفاق وضع الإمكانيات البشرية والإدارية والمادية المتوفرة والممكنة، من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج لفائدة الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنوط بعهدتها تأمين نجاح تنظيم مُختلف المواعيد الانتخابية بالخارج للتونسيين المقيمين بالخارج طبقا للروزنامة والإجراءات الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعموما تنص الاتفاقية المبرمة على الالتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين وتُحدّث بمقتضاها لجنة مشتركة لتنفيذ بنود المذكرة المبرمة والتنسيق المتواصل والمتابعة لتسوية كل المسائل العالقة والمواضيع ذات الصبغة اللوجستية والمالية. وتعهد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بموجب نص الاتفاقية المبرمة خاصة بما يلي:

- دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة تنظيمها لمُختلف المواعيد الانتخابية بالخارج في المجالات الواقع تفصيلها في المذكرة ومساندتها في تذليل الصعوبات الإدارية واللوجستية والتقنية والميدانية التي يمكن أن تطرأ خلال المسار الانتخابي بالخارج،
- تركيز 10 هيئات فرعية بالخارج تابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمثل عدد الدوائر الانتخابية بالخارج، وذلك بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
- توفير فضاءات بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لفائدة الهيئات الفرعية للانتخابات مُزوّدة بوسائل الاتصال الضرورية،
- استصدار الأذون اللازمة والموافقة المبدئية من سلطات بلدان الاعتماد للسماح بتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتاء بالخارج على أراضيها وفقا للروزنامة التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة تنظيم أي موعد انتخابي قادم بالخارج،
- توفير الدعم اللوجستي والإداري والفني في كامل مراحل إعداد وتشميع ونقل المعدات اللازمة للعملية الانتخابية من تونس إلى الخارج في إطار احترام الإجراءات الجمركية الخاصة بالبلد المضيف وضمن متّسعٍ من الوقت،
- توفير الدعم اللوجستي والإداري والفني للهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج خلال مرحلة استرجاع المواد الانتخابية إلى تونس في كامل مراحلها من إعداد وتشميع ونقل.

ثانياً: إبرام اتفاقية أولى بين وزارة الدفاع الوطني والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 11 جانفي 2024 التي تضبط الشروط والإجراءات التي تتولّى بمقتضاها وزارة الدفاع الوطني نقل المواد والمعدات الانتخابية والمشاركة في تأمين انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إبّان دورتها الأولى بتاريخ 24 ديسمبر 2023، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن العام والدفاع

الوطني. وتمّ تذييل الاتفاقية بملاحق تتعلق بتوفير الدعم اللوجستي والمشاركة في تأمين وإسناد الاستحقاق الانتخابي المباشر لسنة 2023.

كما تجسّد التعاون في تنظيم ثلاثة أيام دراسية حول الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية، وذلك تحت إشراف الهيئة وبحضور ممثلين عن النيابة العمومية والضابطة العدلية يومي 29 و30 نوفمبر 2023.

وتمثّل التعاون والتواصل مع الحكومة كذلك بمناسبة عقد الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في إصدار بلاغ مشترك بين وزارات التربية والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتمتع التلاميذ والمتكويّنين والطلبة بعطلة استثنائية يوم السبت 28 جانفي 2023 لفصح المجال أمام الهيئة لإحكام الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

القسم الثالث: التواصل مع مجلس نواب الشعب

في إطار علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتظمت جلسة عمل بين الطرفين بقصر باردو بتاريخ 18 أفريل 2023، تمّ التطرّق خلالها إلى مسألة الشغورات الحاصلة بعدد من الدوائر الانتخابية بالخارج. كما عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب يوم 12 جويلية 2023 جلسة استماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوفد المرافق له، تمّ خلالها التطرّق إلى استعدادات الهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحضيرات لتنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلا عن عرض أولويات الهيئة للفترة القادمة. كما تمّ عقد جلسة عمل بتاريخ 6 سبتمبر 2023 جمعت رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي تولّى تسليمه تقرير الهيئة حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-17 ديسمبر 2022. وتطرّق الجانبان كذلك إلى آخر الاستعدادات لعقد الاستحقاق الانتخابي المحلي لسنة 2023.

المبحث الثاني: التعاون والانفتاح على الهياكل العمومية والخاصة

نصّ الفصل 4 (ثالثا) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 على أن "تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من مُعطيات ووسائل وإمكانات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسّر البنكي أو السّر المهني في إطار أدائها لمهامها. وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة". وشمل هذا التعاون مُختلف أصناف الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة، وتعلّق أساسا بما يلي:

أولاً: عَقَدَت الهيئة عدّة جلسات عملٍ تحضيريةٍ مع ممثلي المركز الوطني للإعلامية، ومن ذلك الاجتماع الإحصائي الذي انتظم بمقرّ الهيئة بتاريخ 14 أفريل 2023، بحضور مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيا التابع لوزارة التربية ومديرة الإعلامية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تمّ التباحث خلاله بشأن مُختلف الآليات والتدابير المزمع اتّخاذها بشكل استباقيٍّ ومبكرٍ والتي ستُمكن من إحكام إدارة عملية توزيع الناخبين، لا سيّما المسجلين منهم آلياً، على مراكز الاقتراع القريبة منهم، وذلك على ضوء قواعد البيانات الوطنية المتاحة لدى وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. إضافة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 جوان 2023 بحضور وفود عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلاً عن المركز الوطني للإعلامية، تمّ خلالها استعراض حصيلة الأعمال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، علاوة على دراسة جملة المعطيات المتوفرة قصد وضع مخطّط عمليّاتي ميداني وضبط مُتطلباته لتحسيس الناخب بأهمية عملية التحيين على ضوء تقسيم الدوائر الانتخابية على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

كما تواترت زيارات الهيئة إلى المركز الوطني للإعلامية، على غرار تلك المجراة بتاريخ 27 جانفي 2023، للوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 وتلك المجراة بتاريخ 8 ديسمبر 2023 تمام منتصف الليل لختم عملية التحيين ومُعانة غلق السجل الانتخابي من قبل عدل تنفيذ، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 7 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق ببرنامج انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 1 نوفمبر 2023. هذا وواصلت الهيئة تنفيذ مُختلف بنود الصفقة المبرمة مع المركز الوطني للإعلامية عن طريق التفاوض المباشر لإنجاز خدمات متعلّقة بمنظومة الناخبين والمساعدة الفنية في مُختلف الخدمات، وذلك بتاريخ 29 جوان 2022. وتعهّد الهيئة بمقتضاها للمركز الوطني للإعلامية عديد المهام أهمّها:

- المساعدة على إعداد وتركيز المنصّة التقنيّة على الصعيد المركزي،
- الإيواء والمساعدة على الاستغلال التقني،
- إعداد قاعدة البيانات المركزية الوسيطة للناخبين،
- تحيين قاعدة البيانات المركزية الوسيطة بإدماج حالات الوفاة المدرجة بقاعدة بيانات المنظومة الوطنية للحالة المدنية،
- المساعدة السنوية لإدماج وتطوير خدمات جديدة حسب الطلب في ميادين التطوير والشبكات
- والسلامة المعلوماتية والنظم،
- القيادة والتنسيق التقني للمشروع.

وتتم ضبط الأجال التعاقدية لهذه الصفقة بثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ الإمضاء، وتبقى سارية المفعول ما لم يقر أحد الأطراف بطلب فسخ العقد.

ثانياً: عقدت الهيئة جلستي عمل جمعتها بممثلي المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بتاريخ 13 أفريل و13 أكتوبر 2023، تم تخصيصهما للتداول بشأن الترتيبات المزمع توخّيها لحسن إدارة العملية الانتخابية في جانبها اللوجستي، حسب المواعيد المضبوطة ووفقاً للدقة والنجاعة المطلوبتين. وقد سمح التعاون مع هذا الشريك الحيوي بطباعة عددٍ من المطبوعات والمواد الانتخابية على غرار الدفاتر والملصقات والمذكرات والمحاضر والوصلات وأوراق الكشف والحضور والتقارير والشارات وحافطة "برايل". كما سمح للهيئة بطباعة أوراق اقتراع وفقاً للمعايير المطلوبة من حيث الجودة والوضوح، إذ تمّ استعمال تقنيات متطورة تمنع تقليدها. كما أدّى رئيس الهيئة وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة زيارة ميدانية إلى مقرّ المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بتاريخ 28 سبتمبر 2023 للاطلاع على تقدّم الإنجاز استعداداً لتنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ثالثاً: اتّسم التعاون بين الهيئة والشركة التونسية للكهرباء والغاز في إحكام إعداد البنية التحتية لمكتب الجمع المركزي ومراكز الجمع علاوة على المقرّ المركزي للهيئة، وذلك عبر تركيب واختبار وتشغيل المولدات الكهربائية بالمواقع المذكورة وتسخير فريق فنيّة للتدخل السريع وفقاً لنقاط التركيز. وعقدت الهيئة للغرض جلسة عمل مع ممثلة الشركة بتاريخ 3 ماي 2023.

رابعاً: عقدت الهيئة جلسة عمل مع ممثلي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتاريخ 8 ماي 2023، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها الهيئة استعداداً لتنظيم المواعيد الانتخابية المقبلة تبعا لصدور المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023. كما انعقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 13 جوان 2023 بحضور ممثلين عن الشركة خصّص لمتابعة مدى تقدّم الأعمال الميدانية ذات الصلة بالمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية.

خامساً: شهد التعاون بين الهيئة ومؤسّستي التلفزة والإذاعة التونسيّتين والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تطوّراً ملحوظاً. وتعدّدت اللقاءات لهذا الغرض بهدف تعزيز سبله وتثمين المجهودات المبذولة من قبل المؤسّسات الإعلامية العمومية في عمليات التحسيس والتوعية وتسجيل وبث وإنتاج الومضات إبّان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة وخلال كامل مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وتأكيد حرصها على وضع كلّ الإمكانيات التقنية والبشرية على ذمّة الهيئة لأداء ما أوكل إليها من مهام على أكمل وجه. وأشرف رئيس الهيئة رفقة الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية بتاريخ 4 سبتمبر 2023 بمركز التكوين والدراسات الاستراتيجية بمقرّ الإذاعة التونسية على الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية التي تقرّر عقدها بالشراكة بين الطرفين خلال يومي 4 و5 سبتمبر 2023، وذلك في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي سيتمّ تنظيمها جهويّاً لفائدة عددٍ من الصحفيين والاتصاليين استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وفي ذات الإطار، أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون وشراكة مع الإذاعة التونسية بتاريخ 2 أكتوبر 2023 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، تعلّق موضوعها بتأمين التغطيات الإخبارية لأنشطة

الهيئة ومُختلف الاستحقاقات الانتخابية عبر الوسائل السمعية والبصرية والرقمية لمؤسسة الإذاعة التونسية، إضافة إلى نشر بلاغات الهيئة المتصلة بالمسار الانتخابي وقرارات مجلسها وإعداد وبت فقرات تسجيلية في شكل حوارات وفعاليات وأنشطة في إذاعاتها الجهوية والمركزية وتخصيص فقرة خاصة على بوابة الإذاعة التونسية تتضمن شعار الهيئة ومُختلف الأخبار الخاصة بها وغيرها من الالتزامات المحمولة على الطرفين.

سادسا: شهد التعاون بين الهيئة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء تطورا ملحوظا. وتعددت اللقاءات لهذا الغرض بهدف تعزيز سبله وتأمين الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية في عمليات التحسيس والتوعية وبتّ الومضات إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة وخلال كامل مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وتأكيد حرصها على وضع كل الإمكانيات التقنية والبشرية على ذمة الهيئة لأداء ما أوكل إليها من مهام على أكمل وجه. وتبعاً لذلك، افتتح رئيس الهيئة بمعية الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الدورة التكوينية الواقع تنظيمها بمقر الوكالة بتاريخ 8 سبتمبر 2023 لفائدة الصحفيين العاملين بها، كما أشرف الطرفان على جلسة عمل بتاريخ 2 نوفمبر 2023 لاستعراض المخطط الاتصالي المعد من قبل الوكالة بالتعاون مع الهيئة استعدادا لعقد انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023.

وفي ذات الإطار، أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون وشراكة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 21 جويلية 2023 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، تعلق موضوعها بتأمين التغطيات الإخبارية لأنشطة الهيئة ومُختلف الاستحقاقات الانتخابية عبر الوسائل المكتوبة والإلكترونية والسمعية والبصرية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إضافة إلى نشر بلاغات الهيئة المتصلة بالمسار الانتخابي وقرارات مجلسها وإعداد وبت فقرات تسجيلية في شكل حوارات وومضات تحسيسية وفعاليات وأنشطة عبر دائرة الملتيميديا المركزة صلب الوكالة وتخصيص فقرة خاصة على موقعها الإلكتروني الإخباري تتضمن شعار الهيئة ومُختلف الأخبار الخاصة بها، فضلا عن إعداد حوارات صحفية تلفزيونية بالأستوديو الخاص بها بمقرها المركزي وغيرها من الالتزامات المحمولة على الطرفين. وتبعاً لذلك، أدى رئيس الهيئة رفقة نائبه بتاريخ 9 أوت 2023 زيارة إلى مقر الوكالة، تم خلالها التعرف على مُختلف أقسامها، وخاصة دائرة الملتيميديا المكلفة بإعداد وبتّ الومضات التحسيسية المزمع إنجازها إبان انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

سابعا: اتسم التعاون مع البنك المركزي التونسي والبريد التونسي بالمرونة، حيث انعقدت جلسة عمل أولى جمعت الهيئة بممثلين عن البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد، وذلك بتاريخ 19 سبتمبر 2023 بحضور ممثلين عن محكمة المحاسبات ووزارة المالية والديوانة التونسية للتباحث بشأن المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية. كما تم عقد جلسة عمل ثانية بتاريخ 14 نوفمبر 2023 بحضور ممثلين عن المجلس البنكي والمالي فضلا عن ممثلي البنك المركزي التونسي والبريد التونسي خُصصت للتداول بشأن تبسيط الإجراءات الخاصة بفتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالمرشحين للانتخابات المحلية لسنة 2023.

وفي جانب آخر انعقدت بتاريخ 25 أبريل 2023 جلسة عمل جمعت الهيئة بالرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد والوفد المرافق له للتباحث بشأن دعم التعاون القائم بين الجانبين عبر الاستفادة

من قاعدة البيانات المتاحة لدى الديوان وتوظيفها في عملية توزيع الناخبين التونسيين على مراكز الاقتراع القريبة منهم، لا سيما المسجلين منهم آليا إبان الانتخابات المحلية لسنة 2023، فضلا عن الاستفادة من وسائل الاتصال المتوفرة لدى الديوان للمساهمة في العملية التحسيسية لحث الناخبين على التثبّت من مراكز الاقتراع الخاصة بهم والقيام بعمليات التحيين المستوجبة، إضافة إلى النظر في إمكانية إحداث مراكز اقتراع داخل مراكز البريد في عددٍ من الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر فيها مدارس ابتدائية أو إعدادية أو مؤسسات عمومية أخرى وتكثيف اللقاءات بين خبراء الجانبين لضبط الإجراءات الفنية واللوجستية لتحقيق ذلك.

- ثامنا:** التعاون مع الهيئة الوطنية للاتصالات وتنفيذ الاتفاقية المبرمة في الغرض ذات الصلة بـ
- توفير الربط بشبكة الأنترنت بصفة مؤمنة وبسعة تدفق عالية بمقرّ المركز الإعلامي للهيئة وبالقاعات المخصصة لعملية الفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات،
 - تركيز شبكة إعلامية محلية خاصة بمقرّ المركز الإعلامي للهيئة وبالقاعات المخصصة لعملية الفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات،
 - تركيز شبكة كهربائية خاصة منفصلة عن الشبكة الكهربائية المستغلّة بمقرّ المركز الإعلامي للهيئة وبالقاعات المخصصة لعملية الفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات، وذلك تفاديا لحدوث أي خلل،
 - تركيز خطوط هاتفية قارة بالقاعات المخصصة لعملية الفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات.

تاسعا: تجديد الاتفاقية الثنائية المبرمة مع شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ 26 أكتوبر 2023 تعزيزا لسبل وآليات التعاون بين الطرفين، حيث اضطلع هذا الشريك الاستراتيجي بدور محوري في تأمين إرسال المواد الانتخابية للخارج، وذلك من خلال تنسيق المواعيد وتيسير الإجراءات الديوانية وتقليص مُدد إيصال الطرود إلى الوجهات المقصودة.

عاشرا: التعاون مع الشركة التونسية للملاحة التي ساهمت في معاضدة مجهودات الهيئة إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، من خلال توفير عددٍ من حاويات الشحن البحري في أفضل الأجل.

حادي عشر: التعاون مع شركة اللحوم التي تحتضن مقرّ المخزن المركزي للهيئة وساهمت بقدر كبير في توفير فضاءاتٍ لتجميع حاويات الشحن البحري التي يتمّ استخدامها خلال كامل مراحل المسار الانتخابي، وخاصة عند مباشرة عملية تجميع ونقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي إلى المخازن الجهوية، فضلا عن تسخير فضاءاتٍ لإيواء وحدات الجيش الوطني خلال فترة تأمين المخزن المركزي.

ثاني عشر: تكثيف الاتصالات مع الرؤساء المديرين العاملين لمشغلي الهاتف الجوّال في تونس محوره التزام هذه الأطراف العمومية والخاصة بدعم التعاون مع الهيئة على المستويين التقني واللوجستي والإسهام في حملات التوعية والتحسيس للتحيين والحثّ على الاقتراع الموجهة إلى المواطنين عبر خدمة البيانات غير المهيكلّة (USSD)، فضلا عن التفاعل الإيجابي مع احتياجات الهيئة في جميع هذه المجالات من أجل إنجاح جميع مراحل المسار الانتخابي.

ثالث عشر: التعاون مع المعهد الوطني للإحصاء عبر عقد جلسة عمل بتاريخ 7 أفريل 2022 خُصّصت للاطلاع عن كثبٍ على طرق وتقنيات التعداد السكاني ومصادر البيانات المستخدمة من قبل المعهد لإنتاج الإحصاءات السكانية بمختلف أصنافها. وتمّ، في هذا الصدد، التباحث بشأن السُّبل الكفيلة بدعم التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم العملية الانتخابية من حيث دقّة السّجل الانتخابي وشفافيّته وتحيين عدد السكّان على مستوى المعتمديات والعمادات تمهيدا لتنظيم الانتخابات المحلية لسنة 2023 وتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

رابع عشر: إبرام اتفاقية إطارية للتعاون مع جامعة تونس الافتراضية بتاريخ 13 جويلية 2023 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باتّفاق مُشترك بعد تقييم الفترة التعاقدية. وقد تعلّق موضوعها بتكوين الإطارات والأعوان من قبل الجامعة الافتراضية في مجال تكنولوجيايات الإعلام والاتّصال ورقمنة المحتويات البيداغوجية والنفاذ إلى الدروس والمحتوى البيداغوجي والموارد الرقمية المتوفرة لدى الجامعة، فضلا عن تبادل النشريات العلمية والبيداغوجية والفنية وإرساء مشاريع تنمية وبحث وتثمين مشتركة، وغيرها من الالتزامات المحمّولة على الطرفين.

خامس عشر: إبرام اتفاقية إطارية للتعاون مع الوكالة التونسية للتكوين المهني بتاريخ 13 جويلية 2023 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتهدف إلى تحديد جوانب التعاون والتنسيق والشراكة بين الطرفين في جزئها المتعلّق بالتكوين، وخاصة الإجراءات الإدارية المتعلّقة باستغلال الفضاءات. وقد عقدت الهيئة بتاريخ 5 ماي 2023 جلسة عملٍ من ممثّل الوكالة لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين.

سادس عشر: إبرام اتفاقية إطارية للتعاون مع المركز الوطني لتكوين المكوّنين وهندسة التكوين بتاريخ 14 جويلية 2023 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتهدف إلى ضمان تنسيق الأنشطة التي يعتزم كلّ من المركز والهيئة إنجازها معا في إطار السياسة الوطنية لتنمية الموارد البشرية بصفة عامّة والمساندة الفنية والمرافقة البيداغوجية لإطارات الهيئة بصفة خاصّة في مجال تكوين المكوّنين وهندسة التكوين، إلى جانب تبادل الخبرات كلّما اقتضت الحاجة لذلك بناءً على طلباتٍ صادرة عن الطرفين.

سابع عشر: إبرام مُذكرة تفاهم مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتّصاليين بتاريخ 30 أوت 2023، وهي تهدف إلى إنشاء علاقة تعاون مُتبادلة بين الطرفين لإنجاز دورات تدريبية لفائدة الصحفيين من الصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية والمرئية والمسموعة. وتبعاً لذلك، تمّ عقد العديد من الدورات التدريبية مركزياً ابتداءً من 13 سبتمبر 2023 وجهوياً ابتداءً من 21 سبتمبر 2023. كما تمّ عقد يوم تكويني بتاريخ 27 نوفمبر 2023 حول التعاطي الإعلامي مع المترشّحين وقواعد الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

ثامن عشر: إبرام اتفاقية تعاون مع الوكالة الفنية للاتّصالات بتاريخ 24 نوفمبر 2023، وهي تهدف إلى ضبط طرق التعاون والتنسيق بين الهيئة والوكالة الفنية للاتّصالات في مجال مراقبة الفضاء السيبرني المفتوح وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية واختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنية الصادرة عن السلطة

القضائية في علاقة بالجرائم الانتخابية. كما عقدت الهيئة بتاريخ 8 سبتمبر 2023 جلسة عملٍ جمعتها بالمدير العام للوكالة والوفد المرافق له.

تاسع عشر: إبرام اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية بتاريخ 25 أكتوبر 2023، وهي تهدف إلى ضبط الإطار المنظم بين الهيئة والوكالة في مجال حماية وضمان سلامة استغلال الفضاء السيبراني الوطني. وقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل مجلس الهيئة إبان جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2023.

عشرون: التعاون مع السجل الوطني للمؤسسات ومركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات والاتحاد الوطني للمكفوفين ومنظمة الكشافة التونسية والغرفة الوطنية لمؤسسات سبر الآراء.

واحد وعشرون: التعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من خلال عقد جلسة عملٍ بتاريخ 15 سبتمبر 2023 لتبادل الرأي بشأن الوسائل الكفيلة بتشجيع الفلاحين والفلاحات وكافة التعاملات والعاملين في القطاع على المشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية كناخبين ومرشحين.

ثاني وعشرون: التعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من خلال عقد جلسة عملٍ بتاريخ 15 سبتمبر 2023 لتبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتشجيع مُنتسبي الاتحاد على المشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية كناخبين ومرشحين.

المبحث الثالث: التعاون والانفتاح على الجهات القضائية

بخصوص العلاقة مع الجهات القضائية، فقد دأبت الهيئة، إعمالاً للقانون، على التواصل مع مصالح المحكمة الإدارية في ما يتعلق بمتابعة النزاعات الانتخابية بما يضمن الحصول على الأحكام لتنفيذها في الأجل القانوني في طورها الابتدائي والاستئنائي، لا سيما في مادة نزاعات الترشيحات والنتائج. وقد اتسم عمل المحكمة الإدارية بسرعة البت في النزاعات تقيداً بالأجل الوارد بروتانمة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وفي ظل احترام حقوق الدفاع لدى المتقاضين والتقيّد بالأجل القانوني، ممّا أصبغ على الأحكام والقرارات الجودة المطلوبة وأسهم في بناء فقه قضاء إداري للنزاعات الانتخابية. وحرصت الهيئة في هذا الصدد على عقد جلسة عمل مع المحكمة الإدارية بتاريخ 2 أكتوبر 2023، تمّ تخصيصها للتباحث بشأن الترتيبات المزمع اتخاذها من أجل إحكام الاستعدادات لعقد الاستحقاق الانتخابي المباشر لسنة 2023 وتركيز الغرفة البرلمانية الثانية ودعم التنسيق والتواصل الدائمين بين الجانبين، لا سيما في مجال النزاعات الانتخابية، بما في ذلك نزاعات الترشيحات والنتائج، فضلاً عن مزيد التعريف بالاختصاص الترابي للدوائر المتفرعة عن المحكمة الإدارية.

وفي جانب آخر، وإعمالاً للقانون، وضعت محكمة المحاسبات بموقعها الإلكتروني على ذمة المترشحين للانتخابات نموذجاً للحساب المالي الواجب إيداعه لديها ونموذجاً مختصراً للحساب المالي للحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 تطبيقاً لمقتضيات الفصل 87 (جديد) من القانون الانتخابي. وانتظمت جلسة عمل بين الطرفين بتاريخ 5 أبريل 2023، تمّ تخصيصها للتباحث بشأن شروط الترشح وموانعه، وخاصة ما يتعلق منها بالمحرومين من الترشح تبعاً لصدور أحكام باثة في شأنهم من قبل

محكمة المحاسبات من أجل مخالفات مالية أو انتخابية. كما انعقدت جلسة عمل ثانية بتاريخ 19 سبتمبر 2023، جمعت الهيئة بممثلين عن محكمة المحاسبات من أجل التباحث بشأن المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية. وانتظمت جلسة عمل ثالثة بتاريخ 25 سبتمبر 2023 في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

المبحث الرابع: الانفتاح على هياكل المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية والانتخابات المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى

حرصت الهيئة طوال مسار الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والانتخابات المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى على انتهاج مقاربة تشاركية مع هياكل المجتمع المدني، لا سيما وأن مهمة الهيئة تتجاوز الجانب اللوجستي والتقني لتنظيم الانتخابات إلى الجانب التوعوي والتحسيبي والتثقيفي والإرشادي والتفسيري حول مختلف جوانب مراحل العملية الانتخابية وما تستوجبه من تضافر للجهود لإنجاحها.

وتُعتبر هياكل المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وغيرها شريكا محوريا في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، حيث عاضدت مجهودات الهيئة ولعبت دورا فاعلا لإنجاح الحملات التوعوية والتحسيسية. وقد عملت الهيئة على تطوير شبكة شركائها من بين هياكل المجتمع المدني لتشمل الجمعيات النسائية والشبابية وتلك الناشطة في مجالات الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والمواطنة، فضلا عن الهياكل التي تُعنى تحديدا بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. وتتجلى أوجه التعاون بين الهيئة وهذا الشريك الاستراتيجي في قيام هذا الأخير استنادا إلى إمكانياته الذاتية بطباعة محامل التكوين والتحسيس الموجهة للمكفوفين، ومن ذلك إعداد دليل الترشيحات وكافة وثائق الترشح بطريقة البرايل، فضلا عن دعم الحملات التحسيسية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة وتكريس حضورها في المجالس المنتخبة، وذلك بمناسبة عقد الانتخابات المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى.

ومنذ إطلاق مسار الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ومسار الدورة الأولى للانتخابات المحلية، أبرمت الهيئة عددا من الاتفاقيات وعقدت للغرض عدّة لقاءات وجلسات عمل مع هياكل المجتمع المدني وطنيا ومحليا وواكبت عددا من الندوات. وقد تنزل جميعها في إطار انفتاح الهيئة الكلي والدائم على شركائها في ظلّ الإنصات لمشاكلهم والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتهم. ويمكن اختزال هذا المسار التشاركي خاصة في ما يلي:

- أبرمت الهيئة بتاريخ 1 سبتمبر 2023 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الوطني للمكفوفين تتولّى الهيئة بمقتضاها تشريكه في جُلّ الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تُشرف عليها في إطار أهدافٍ مُحدّدة ووفق إجراءاتٍ وخُطواتٍ وجدولة زمنية مضبوطة. وتهدف الاتفاقية المبرمة إلى العمل على تحسين النفاذ إلى المعلومة لفئة المكفوفين ودفعها إلى مزيد المشاركة في الانتخابات كمترشحين أو ناخبين،

فضلا عن دعوة المكفوفين وحثهم على المشاركة في جُلّ التظاهرات والملتقيات التي تُنظّمها الهيئة. كما يعمل الطرفان على تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية المتوفرة لديهما لتيسير وحسن تفعيل الأهداف المرسومة،

- كما أبرمت الهيئة بتاريخ 26 سبتمبر 2023 اتفاقية تعاون وشراكة مع مُنظمة الكشافة التونسية تتولّى الهيئة بمقتضاها تشريكها في جُلّ الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تُشرف عليها في إطار أهدافٍ مُحددةٍ ووفق إجراءاتٍ وخطواتٍ وجدولة زمنية مضبوطة. وتهدف الاتفاقية المبرمة إلى العمل على تحسين النفاذ إلى المعلومة للكشافة التونسية ودفع فئة الشباب من مُنتسبي هذه المنظمة إلى مزيد المشاركة في الانتخابات كمرشّحين أو ناخبين، فضلا عن دعوتهم وحثهم على المشاركة في جُلّ التظاهرات والملتقيات التي تُنظّمها الهيئة. كما يعمل الطرفان على تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية المتوفرة لديهما لتيسير وحسن تفعيل الأهداف المرسومة،
- عقد لقاءين بين الهيئة ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: انعقد هذان الاجتماعان بتاريخ 14 أبريل و6 أكتوبر 2023، تمّ خلالهما تبادل الرأي حول السُّبل الكفيلة بدعم وتعزيز مشاركة المرأة التونسية في الانتخابات كناخبة ومرتشّحة والتباحث بشأن الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد، كما بقيّة مكونات المجتمع المدني، في إسناد جهود الهيئة إبّان إطلاقها للحملة التحسيسية والتوعوية،
- عقد جلسة عملٍ مع وفد عن الاتحاد التونسي للمكفوفين: انتظمت جلسة عملٍ بين الطرفين بتاريخ 17 أبريل 2023 للتباحث بشأن آليات تعزيز وتفعيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن السياسي العام وممارسة الحق الانتخابي دون إقصاء أو تمييز. وتمّ التشديد في هذا الصدد على الدور الهام الموكل إلى الجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في معاضدة مجهودات الهيئة وتعزيز العمل الثنائي قصد تذليل كافة الصعوبات والعراقيل وتفادي الهنات والنقائص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في الانتخاب والترشّح المكفولة بالدستور والقوانين والمواثيق الدولية،
- تنظيم لقاءين مع وفدين عن الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا والجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية: عقدت الهيئة لقاءين مع هذين الشريكين بتاريخ 9 ماي 2023، تمّ خلالهما التباحث بشأن آليات التنسيق والتعاون بين الهيئة والمنظمتين والتأكيد على المجهودات المبذولة من قبل هياكل المجتمع المدني بهدف توفير مميّدات إنجاح المسار الانتخابي لسنة 2023، وخاصة في ما يتعلّق بمساهمة المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في دعم الحملات التحسيسية ضمانة لمشاركة هذه الفئة بكثافة كناخبين وكمُرشّحين في الانتخابات المحلية القادمة،

- استقبال وفدٍ عن الجمعية الوطنية لرعاية فاقي السمع وجمعية أولياء وأصدقاء المعوقين التونسيين: انعقدت جلسة عملٍ جمعت الهيئة بممثلي الجمعيتين بتاريخ 10 ماي 2023، تمّ خلالها التباحث بشأن تعزيز سبل التعاون بين الطرفين من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة،
- عقد لقاءٍ مع وفدٍ عن الجمعية التونسية لمساعدة الصمّ: انتظم هذا الاجتماع بتاريخ 12 ماي 2023، تمّ خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات بين الطرفين وإسناد الهيئة في الحملات التحسيسية والتوعوية،
- عقد جلسة عمل جمعت الهيئة بممثليين عن منظمتي الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي بتاريخ 17 ماي 2023 قصد التباحث بشأن دعم أوجه التعاون مع الهيئة،
- أشرفت الهيئة بمقرّ مركزها الإعلامي بتاريخ 24 جانفي 2023 على عملية تصويت بيضاء لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تمّ تنظيمها بالتعاون مع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية العامة التي تنتهجها الهيئة والهادفة إلى مزيد الانفتاح على مكونات المجتمع المدني ودعم علاقات التعاون المثمر مع المنظّمات والجمعيات التي تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالإجراءات والقواعد المتبعة بهذا الخصوص وتفادي كلّ ما من شأنه أن يعيق مشاركة هذه الفئات في عملية الاقتراع. كما انتظمت جلسة عملٍ بين الطرفين بتاريخ 7 فيفري 2023 تمّ خلالها تقديم تقرير بعثة الملاحظين التابعة لهذه المنظمة حول سير العملية الانتخابية إبان الدورتين الأولى والثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وانعقد اجتماع آخر مع ذات المنظمة بتاريخ 9 جوان 2023، تمّ تخصيصه لاستعراض تقرير المنظمة حول ملاحظات استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب- 17 ديسمبر 2022،
- مُواكبة الندوة الصحفية التي عقدتها جمعية "إبصار" بتاريخ 27 جانفي 2023 من قبل الهيئة والتي تمّ تخصيصها لتقديم النتائج الأولية لملاحظة الحملات الانتخابية الخاصة بالدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 وتقييم مدى احترام خصوصية وواقع نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومة، فضلا عن النفاذ إلى مواقع الحملات، حيث أكدت الهيئة على أهمية المقترحات المقدمة في هذا الصدد وعلى ضرورة العمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقّهم الانتخابي المكفول بالدستور والقانون والمواثيق الدولية في أحسن الظروف وأمثلها. كما عقدت الهيئة جلسة عملٍ بتاريخ 15 فيفري 2023 تمّ خلالها عرض تقرير الجمعية حول ملاحظة الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات في دورتها الأولى والثانية، فضلا عن تقريرها المتعلّق بملاحظة لغة الإشارات خلال حصص التعبير المباشر الخاصة بالدورة الثانية للانتخابات. كما تمّ استقبال وفدٍ عن جمعية إبصار بتاريخ 15 أوت 2023 للتباحث بشأن دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال السياسي من خلال المضامين

- الإيجابية التي نصّ عليها المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023، فضلا عن تعزيز تواجدهم في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم،
 - عقد لقاء مع رؤساء المنظمات والجمعيات الوطنية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 5 سبتمبر 2023، وذلك استعدادا لتنظيم الانتخابات المحلية،
 - عقد اجتماعين مع وفدٍ عن الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية بتاريخ 26 سبتمبر و6 أكتوبر 2023، تمّ خلالهما التشديد على ضرورة تحفيز الكفاءات الشبابية على المشاركة في العملية الانتخابية والترشح لعضوية المجالس النيابية المنتخبة،
 - استقبال وفدٍ عن جمعية شباب بلا حدود بتاريخ 9 أكتوبر 2023، قصد التباحث بشأن مساهمة الجمعية في الحملات التحسيسية التي تقودها الهيئة لحثّ الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية كناخبين، فضلا عن تشجيعهم على الترشح لعضوية المجالس النيابية المنتخبة،
 - عقد لقاء مع ممثلين عن جمعية مُغيّرون بتاريخ 9 نوفمبر 2023، وذلك في إطار انفتاح الهيئة على جميع مكونات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية.
- وبمناسبة تنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، فقد عقدت الهيئة:
- جلسة عملٍ بتاريخ 3 جانفي 2023 جمعتها بممثلين عن جمعية المساءلة الاجتماعية للتباحث بشأن مبادرة تنظيم مناظرات بين المترشحين للدورة الثانية للانتخابات تُذاع عبر إذاعات وتلفزات الواب التابعة لدور الشباب،
 - جلسة بتاريخ 8 فيفري 2023، جمعتها بممثلين عن منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب، تمّ خلالها الاطلاع على تقرير المنظمة ومقترحاتها عقب ملاحظتها لسير العملية الانتخابية خلال الدورتين الأولى والثانية للانتخابات،
 - اجتماعا بتاريخ 14 فيفري 2023 التقت خلاله بوفد عن الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، حيث تمّ استعراض ملاحظات الجمعية ومقترحاتها تبعا لملاحظتها لسير العملية الانتخابية خلال الدورتين الأولى والثانية للانتخابات، لا سيّما في ما يتعلق بالتغطية الإعلامية للعمليات الانتخابية.

كما شاركت الهيئة في عددٍ من الندوات الوطنية وورشات العمل التي عقدتها المنظمات التي تُعنى بذوي الإعاقة. وتولّت تنظيم مؤتمر وطني للمنظمات والجمعيات الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول "مشاركة حاملي الإعاقة في الانتخابات المحلية" بتاريخ 29 سبتمبر 2023، فضلا عن عقد عددٍ من اللقاءات الجهوية والإقليمية بالمقرّات الجهوية للاتحاد الوطني للمكفوفين والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتحفيز ذوي الإعاقة والمرأة والفلاحين والأجراء على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المحلي المزمع عقده. وحرصت الهيئة في ذات الإطار على تنظيم لقاءات شبابية في كامل ولايات الجمهورية بالتعاون مع

وزارة الشباب والرياضة ومندوبياتها الجهوية قصد تحفيز الشباب على المشاركة في العملية السياسية. وأولت العناية المستوحجة بتنظيم العمليات البيضاء للقرعة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأشرف عددٌ من أعضاء مجلسها على عددٍ من عمليات القرعة الخاصة باختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة.

وأولت الهيئة أهمية كبرى للإعلام عبر تواصلها مع المؤسسات الإعلامية بمختلف أصنافها، إضافة إلى اعتماد تقنية نشر البلاغات لتقريب المعلومة من كافة المتدخلين. وعقدت تبعا لذلك جلسة عملٍ مع وفدٍ عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 18 ديسمبر 2023، تمّ التباحث خلالها بشأن دعم التعاون بين الطرفين والعمل على التنسيق المتواصل من أجل تبسيط المفاهيم الخاصة بالشأن الانتخابي وتمكين المواطن من النفاذ إلى المعلومة الصحيحة ومن مصادرها الرسمية.

وعقدت الهيئة 7 ندوات صحفية خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. كما عقدت 8 ندوات صحفية خلال سنة 2023 بمناسبة إشرافها على تنظيم الدورة الأولى للانتخابات المحلية. كما التقت الهيئة بوفدٍ يضم عددًا من مراسلي وسائل الإعلام الدولية يمثلون الجمعية التونسية للمراسلين الأجانب، وذلك بتاريخ 20 جانفي 2023، للاستماع إلى استفسارات الصحفيين ومقترحاتهم حول الإجراءات الخاصة بتغطية الانتخابات وإعداد التقارير الإعلامية من قبل المراسلين الدوليين بخصوص مختلف الأنشطة المتعلقة بالدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

وفي باب التواصل والعلاقة مع المترشحين للانتخابات، انعقدت ثلاثة اجتماعات إعلامية أيام 16 و17 و18 جانفي 2023 بكلٍ من تونس العاصمة وسوسة وصفاقس جمعت الهيئة بالمترشحين للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 للتواصل معهم والإجابة عن تساؤلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم في ما يتعلق بأنشطة الحملة الانتخابية وضوابطها التنظيمية والمالية والتغطية الإعلامية لأنشطة المترشحين. كما عقدت الهيئة عددًا من الأيام الإعلامية حول الحملة الانتخابية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بمشاركة المترشحين وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالأقاليم الخمس للبلاد التونسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 26 نوفمبر 2023.

المبحث الخامس: التعاون والانفتاح على المنظمات الدولية والمتابعين الدوليين

إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

بمناسبة تنظيمها للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، سعت الهيئة

إلى:

- عقد لقاء بتاريخ 29 جانفي 2023 جمعها بوفد عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين الطرفين وحرصهما على تبادل الخبرات،
- عقد لقاء بتاريخ 31 جانفي 2023 جمعها بوفدٍ عن المنظمة الإفريقية غير الحكومية "اتحاد شباب المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى"، تمّ خلاله تسلّم التقرير الأولي الذي أعدته بعثة ملاحظة الانتخابات التابعة لهذه المنظمة حول سير العملية الانتخابية إبان الدورة الثانية

لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. هذا وتمت الإشادة بالتجربة الواسعة التي اكتسبتها الهيئة في المجال الانتخابي، فضلا عن نجاحها في عقد هذا الاستحقاق الانتخابي بدورتيه في وقت وجيز،

- الاجتماع بتاريخ 1 فيفري 2023 ببعثة الملاحظين التابعة للمنظمة الإفريقية غير الحكومية «Nouvelles Perspectives» برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة الذي تولى تسليم الهيئة التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات حول سير العملية الانتخابية في دورتها الثانية.

المحور الثاني: الإشعاع الدولي وتبادل الخبرات

تعزيزا لمكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأكيذا للإشعاع الدولي الذي ما فتئت تحظى به، حرصت الهيئة خلال سنة 2023 على استقبال عددٍ من الوفود الأجنبية، علاوة على القيام بعددٍ من الأنشطة والمأموريات بالخارج.

المبحث الأول: استقبال الوفود الأجنبية

حرصت الهيئة خلال سنة 2023 على استقبال عددٍ من الوفود الأجنبية التي ما فتئت تُثني على نجاح التجربة التونسية التي تُعدّ نموذجا يُحتذى بالنسبة للديمقراطيات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتهدف هذه اللقاءات عموما إلى تعزيز سبل التعاون وأوجه الشراكة وتبادل التجارب والخبرات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة والوفود التي تمّ استقبالها من جهة أخرى. وفي ما يلي أهمّ الوفود التي استقبلتها الهيئة خلال سنة 2023:

- استقبال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا بتاريخ 4 أفريل 2023 الذي يؤدّي زيارة عملٍ إلى تونس من 3 إلى 5 أفريل 2023 على رأس وفد يضمّ رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بدولة ليبيا، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مجال رصد وسائل التواصل الاجتماعي تنفيذاً لخطة العمل المشتركة بين المفوضية الليبية والهيئة العامة الليبية حمايةً للمسار الانتخابي الليبي من التهديدات الرقمية. كما تمّ التباحث بشأن الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الهيئة والمفوضية وتفعيل مقتضيات مُدكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، لا سيّما في ما يتعلّق بتبادل الخبرات والاستفادة قدر الإمكان من تراكم التجارب لديهما استعدادا لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،

- استقبال المنسق العام لمؤسسة مجلس شيوخ ليبيا بتاريخ 29 ماي 2023 الذي يؤدّي زيارة عملٍ للهيئة للاطلاع على التجربة التونسية في مجال تنظيم الانتخابات والاستفتاءات والتعبير عن دعم مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا للتعاون القائم بين الإدارتين الانتخابيتين بكلّ من تونس وليبيا، فضلا عن ضرورة العمل على تجسيد الفرص المتاحة للاستفادة من تجارب الطرفين،

- استقبال ممثل منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 4 جويلية 2023 الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بدعوة من الهيئة، وذلك في إطار التحضير لعقد أول منتدى للإدارات الانتخابية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وحرص الجانبان في هذا الصدد على تبادل الرؤى بشأن اقتراح التوقيت المناسب لعقد المنتدى وأهم محاور جدول أعماله، مع التشديد على إيلاء الاستعدادات والتحضيرات التنظيمية واللوجستية لتنظيم هذا الملتقى، العناية المستوجبة في ظل الحرص على توفير كافة مُمهّدات النجاح له في جميع جوانبه.

المبحث الثاني: الأنشطة والمأموريّات بالخارج

- نقّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال سنة 2023 عددا من الأنشطة والمأموريّات بالخارج التي تهدف بالأساس إلى الاستئناس بالتجارب والخبرات الدولية في مجال إدارة الانتخابات، علاوة على دعم الإشعاع الدولي للهيئة، فضلا عن الاضطلاع بمهام ذات صبغة انتخابية، ويمكن تفصيلها كالآتي:
- مشاركة أحد أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أشغال اللجنة الفنية التي أحدثتها منظمة التعاون الإفريقي لإعداد مُدوّنة حول المبادئ والمراجع التوجيهية التي تحكم التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية في الانتخابات في إفريقيا. وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا أيام 22 و23 و24 مارس 2023 بمشاركة ممثلين عن الهيئات الانتخابية لمختلف الجهات بإفريقيا، حيث مثل عضو مجلس الهيئة جهة شمال إفريقيا إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو وشركات قوقل وميتا وتيك توك وتويتر. وقد تمّ في ختام أشغال هذا الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماعين آخرين لهذه اللجنة الفنية خلال شهريّ ماي وجوان 2023، على أن يتم إعداد التقرير النهائي واختتام أشغال اللجنة في شهر نوفمبر 2023،
- مشاركة رئيس الهيئة رفقة أحد أعضاء مجلس الهيئة ومديرة التوعية والتحسيس بجهازها التنفيذي في أشغال المؤتمر الإقليمي حول "المشاركة الانتخابية للمرأة: آليات وحلول"، الذي نظّمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا بمدينة طرابلس بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات والاتحاد النسائي الليبي. وقد تولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئاسة الجلسة الحوارية الخاصة بموضوع دور الإدارات والهيئات الانتخابية والمجتمع المدني في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات وألقى بهذه المناسبة مداخلة استعرض فيها الممارسات الفضلى التي يستوجب تطبيقها على المستوى التشريعي والتسيير الداخلي للهيئات والإدارات الانتخابية لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والمشاركة في الشأن العام بكلّ حرية واستقلالية ومساواة مع الرجل،

- مشاركة وفدٍ عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة عضو مجلسها والناطق الرسمي باسمها ومدير العمليات الانتخابية بالخارج في الندوة الدولية التي نظمتها شبكة الكفاءات الانتخابية الفرنكوفونية بالعاصمة الفرنسية يومي 23 و 24 ماي 2023 حول موضوع "طرق الاقتراع لتسهيل المشاركة الانتخابية وضمان الثقة"، وذلك لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال الانتخابات بالخارج. كما شارك وفد الهيئة في اجتماع الجمعية العامة للشبكة يوم 25 ماي 2023، والتقى بهذه المناسبة برئيس هيئة الانتخابات الرومانية الذي يرأس وفد بلاده في أشغال هذه الندوة، وتم الاتفاق معه على دعم التعاون بين الهيئتين عبر تبادل التجارب الانتخابية ودفع الزيارات الثنائية خلال شهر سبتمبر 2023. كما عقد وفد الهيئة جلسة عملٍ مع سعادة سفير الجمهورية التونسية بباريس، بحضور السادة رؤساء وممثلي البعثات القنصلية بكلي من باريس وبننان وسترازبورغ تم تخصيصها لموضوع تحيين السجل الانتخابي، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية المزمع تنظيمها لسد الشغور الحاصل في عددٍ من الدوائر الانتخابية بالخارج. وقد شارك نائب رئيس الهيئة في أشغال هذه الجلسة عن بُعد،

- مشاركة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الملتقى الرابع للهيئات والإدارات الانتخابية بالدول العربية الذي نظّمته جامعة الدول العربية بالشراكة مع منظّمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 12 إلى 14 جوان 2023 بمقرّ جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور رؤساء الهيئات والإدارات الانتخابية بالدول العربية وممثلي المنظّمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالشأن الانتخابي. وعُقد هذا الملتقى الرابع تحت عنوان "الإعلام والانتخابات تجسيدا لأهمية دور وسائل الإعلام في فترة الانتخابات" بهدف التعرف على مختلف تجارب البلدان العربية في هذا المجال من خلال العروض التي قدّمها ممثلو الهيئات والإدارات الانتخابية حول عمل وسائل الإعلام أثناء مختلف مراحل العملية الانتخابية وآليات الرقابة عليها واستخلاص الممارسات الفضلى من هذه التجارب بهدف الاستفادة منها مستقبلا وتعميمها على الهيئات والإدارات الانتخابية العربية. وتولّى رئيس الهيئة الذي كان مرفوقا بمدير ديوان مجلس الهيئة، تقديم عرضٍ حول تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتيها الأولى والثانية، إضافة إلى التعريف بصلاحيات الهيئة في مجال مراقبة الحملات الانتخابية، وخاصة ما يتعلق منها بضمان حسن تطبيق القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، فضلا عن أهمّ التحديات التي تُواجهها الهيئات والإدارات الانتخابية في مجال الإعلام والانتخابات، وخاصة في الجانب المتعلّق بالتعامل مع الفضاء المفتوح وشبكات التواصل الاجتماعي والخطوات التي يستوجب اتخاذها لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وقد اتفق المشاركون على أنّ أهمّ التحديات التي تُواجهها الهيئات والإدارات الانتخابية خلال المسار الانتخابي تتمثّل في كيفية مراقبة شبكات

التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية المنتشرة في مختلف بقاع العالم، إضافة إلى مراقبة وسائل الإعلام الأجنبية التي تنشط خارج البلد المعني بالانتخابات والصفحات مدفوعة الأجر في ظلّ التأكيد على أهمية تعزيز التثقيف الرقمي وتشجيع عمليات رصد وتدقيق الحقائق والتعاون مع جميع الأطراف، لا سيّما المجتمع المدني لنشر المعلومات الصحيحة من خلال السياسات الاتصالية لكل هيئة وإدارة انتخابية، علاوة على رصد المخالفات الانتخابية، وخاصة العنف المسلط على المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. والتقى رئيس الهيئة بهذه المناسبة بسعادة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية بحضور عضو أمانة شؤون الانتخابات بجامعة الدول العربية. وقد ثمن السفير التجارب الانتخابية التي شهدتها بلادنا خلال سنة 2022 وشاركت فيها جامعة الدول العربية ببعثات من الملاحظين، فيما أكد الجانبان على أهمية مزيد دعم التعاون القائم بين الجامعة والهيئة في المجال الانتخابي وتكثيف المشاركات في الملتقيات التي ينظمها الطرفان،

- مشاركة أحد أعضاء مجلس الهيئة رفقة مديرة التوعية والتحسيس بالهيئة في الدورة التخصصية التي نظمتها الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العنف ضد المرأة في الانتخابات بالعاصمة المصرية القاهرة من 14 إلى 16 سبتمبر 2023،
- مشاركة نائب رئيس الهيئة في المنتدى القاري السنوي الثامن للهيكل المكلفة بتنظيم الانتخابات بإفريقيا والجلسة العامة لرابطة الهيئات الانتخابية بإفريقيا AAEA بعاصمة البنين "كوتونو" يومي 1 و2 نوفمبر 2023، تحت شعار "التواصل الاستراتيجي لبناء انتخابات مستدامة بين الإدارة الانتخابية وأصحاب المصلحة أو الشركاء.

الباب السادس

برنامج عمل الهيئة لسنة 2025

الأهداف العامة لسنة 2025

تم إعداد مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2025 وفقا لأحكام منشور رئاسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 29 مارس 2024 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وفي إطار مشروع برنامج متوسط المدى للسنوات 2024-2025-2026 واستكمالاً لتنفيذ المخطط الاستراتيجي الخماسي (2021-2024) الذي من المنتظر أن يمتد إلى سنة 2026. وتبعاً لذلك، فقد حرصت الهيئة على ضبط التوجهات والمحاور الكبرى المالية لدى إعدادها لمشروع ميزانيتها بعنوان سنة 2025:

- تطوير ودعم وظائف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في علاقة بتنظيم الانتخابات: مؤسسة آليات التواصل وتطوير أنشطة التثقيف الانتخابي والديمقراطي،
- تطوير ودعم القدرات البشرية،
- تعصير النظام المعلوماتي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- إرساء نظام الجودة ISO 54001،
- صيانة المعدات وترميم وإصلاح المباني التابعة للهيئة وترشيد النفقات المتعلقة بكراء المقرات واستهلاك الطاقة والمياه،
- العمل على إحداث مركز للبحوث والدراسات ومركز دائم للنداء،
- ترسيخ تموقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وطنياً وإقليمياً،
- تبني خطة اتصالية ناجعة ومثمرة تستجيب إلى المعايير الدولية،
- تسوية الملفات المالية العالقة،
- تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2025.

أولاً: تطوير ودعم وظائف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في علاقة بتنظيم الانتخابات

- ستعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا الصدد على:
- مواصلة السياسة الاتصالية التي تمّ الشروع فيها سنة 2023 والتي تهدف إلى توسيع وتمتين علاقات الهيئة مع شركائها.
- مواصلة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في مجال التثقيف الانتخابي والديمقراطي لفائدة المواطن،
- تطوير منصة التكوين عن بُعد والعمل على التجديد المستمر لطرق ومناهج التكوين من خلالها،
- تحديث أساليب وطرق البرمجة لتمكين الإدارة من جداول القيادة الضرورية لاتخاذ القرارات المناسبة في الإبان،

- إحكام إدارة المخاطر الانتخابية بهدف ضمان الجاهزية للتعامل مع مُختلف عوامل المخاطر الانتخابية الداخلية والخارجية،
- ضبط وتوثيق أدلة إجراءات خاصة بالعمليات الانتخابية وفقا للمعايير الدولية في المجال،
- الشروع في إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي الخماسي والمتعلقة خاصة بتطوير النظام المعلوماتي الخاص بالانتخابات: المنظومات الإعلامية، التكوين، الدعم اللوجستي، آليات التصويت وغيرها.

ثانيا: تطوير ودعم القدرات البشرية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

- ستسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مواصلة بذل الجهد قصد هيكلة وتكوين مواردها البشرية، وهو تمثّل شرعت فيه منذ سنة 2022، ممّا سيمكّن من فتح الأفاق لدعم القدرات الفنية والذاتية لجميع أعوان الهيئة بمُختلف أسلاكهم والرفع من جودة أدائهم وتطوير آفاقهم المهنية. وفي هذا السياق ستواصل الهيئة العمل على:
- إعادة توظيف أعوانها وتكوينهم بمُختلف أسلاكهم وخططهم الوظيفية وتحسين مهاراتهم في المجال التقني المتعلق بوظائفهم وفي المجال الانتخابي،
 - تطوير وتعزيز قدرات الموارد البشرية للهيئة، ممّا يساهم في تحسين الأداء وخلق مناخ عمل ملائم،
 - متابعة تطوّر المسار المهني للأعوان والحرص على فتح آفاق جديدة من خلال مراجعة النظام الأساسي وتطويره مع وضعية الأعوان بالهيئة وتحسين الهيكل التنظيمي للأعوان من أجل فتح الأفاق للترقية،
 - إعداد قانون إطار متوسط المدى يضمن المسارات المهنية للأعوان،
 - دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تُنظمها الودادية والجمعية الرياضية.

ثالثا: تعصير النظام المعلوماتي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

- ستسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مواكبة التطوّرات التكنولوجية والاستفادة منها قدر الإمكان لتطوير أساليب عملها. حيث ستواصل الهيئة مساعيها لإرساء إدارة إلكترونية توفّر خدمات إدارية رقمية ذات جودة وكلفة معقولة لفائدة المتعاملين معها، بما يُساهم في تحسين تلك الخدمات وضمان استمراريتهما والارتقاء بالأداء عموما. وفي إطار سعيها إلى تبسيط الإجراءات وإرساء إدارة عصرية فعّالة وشفافة مع ضمان الإتاحة، ستتولى الهيئة:
- مجازاة التطوّر التكنولوجي والرقمي والاعتماد على تطبيقات الهاتف المحمول لضمان مبدئي الإتاحة والشمولية،
 - تطوير قدرات النظام المعلوماتي للهيئة وجودة خدماته مع إيلاء العناية المستوجبة لجانب السلامة المعلوماتية،

- رقمنة الخدمات الإدارية لأعوان الهيئة عبر إرساء بوابة داخلية ودعمها،
- إرساء منظومة إعلامية للتصرف في الوثائق الإدارية،
- إرساء منظومة إعلامية للتصرف في الأرشيف،
- تحيين ومراجعة دليل الإجراءات الإدارية والمالية والعمل على تطبيقه مركزياً وجهوياً،
- مواصلة العمل على مزيد الإدماج الوظيفي للمنظومة المعلوماتية المندمجة ERP المستغلة حالياً ومُلاءمتها مع متطلبات العمل الإداري للهيئة وتعميم العمل بها مركزياً وجهوياً في جميع المجالات الإدارية،
- تطوير سياسة لسلامة المعلومات وحماية المعطيات الشخصية ووضعها قيد الاستغلال،
- تطوير ودعم الإمكانيات الذاتية للهيئة في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات (الإمكانات اللوجستية والفنية، مركز النداء، مراقبة وسائل الإعلام، مراقبة الفضاء المفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها)،
- صيانة وتطوير ورفع من قدرات المنظومات المعلوماتية التي يتم استغلالها بمناسبة المواعيد الانتخابية وذلك بهدف التقليل من التدخلات اليدوية،
- إعداد تصوّر لرقمنة الانتخابات مُواكبة للتطور التكنولوجي وضغطاً على الكلفة وترشيدها للنفقات.

رابعاً: إرساء نظام الجودة ISO 54001

في إطار تعصير نظم المعلومات والخدمات التي تُسديها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودعمها لإشعاعها في محيطها داخلياً وإقليمياً، تمّ تحديد هدف الحصول على شهادة الاعتماد الدولية ISO 54001، الذي يتطلب تقنين وتوحيد إجراءات العمل والحرص على استيفاء جميع مُتطلبات وشروط الحصول على الشهادة، فضلاً عن تأمين كافة الاستعدادات المستوجبة لإجراء عمليات التدقيق الخارجية طبقاً للمعايير الدولية لنظام الجودة.

خامساً: صيانة المعدات وترميم وإصلاح المباني التابعة للهيئة وترشيده النفقات المتعلقة بكراء المقرات واستهلاك الطاقة والمياه

1. صيانة وتهيئة مقرات الهيئة

تمّ خلال سنة 2023 الشروع في تنفيذ برنامج عمل للتدخل قصدي إيجاد الحلول للإشكاليات المتعلقة بالرصيد العقاري الذي تمتلكه الهيئة وكذلك الفضاءات التي يتم استغلالها على وجه الكراء، حيث ضُبِطت المشاريع التالية:

- مشروع تهيئة مقر الهيئة بحيّ المهرجان،
- مشروع تهيئة مقر الهيئة بأريانة،
- مشروع تهيئة مقر الهيئة بالقصبة،

- مشروع تهيئة مقر الهيئة بالقصرين،
- مشروع تهيئة مقر الهيئة بسيدي بوزيد،
- مشروع تهيئة مقر الهيئة بتوزر.

وقد تمّ الشروع في إعداد الدّراسات الأوليّة لهذه المشاريع وتفاوتت نسبُ تقدّم إنجازها. وعموماً، فإنّ الهيئة حريصة على الشروع في أشغال الصّيانة والترميم والإصلاح طبقاً للترتيب الجاري بها العمل. وإلى جانب ذلك، فإنّ الهيئة حريصة أيضاً على متابعة الفرص المتاحة لاقتناء مقرّات جديدة تستجيب لمتطلّبات العمل، كما أنّها تسعى جاهدة إلى ترشيد النفقات المتعلّقة بالكرّاء حفاظاً على المال العام وانتهاءً لقواعد الحوكمة الرشيدة والتصرّف السليم في موارد الدّولة.

2. صيانة المعدات

تواصل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات متابعة عمليّة صيانة أسطول العربات الإداريّة التابعة لها عبر القيام بالصّيانة الدورية والكشف الفني الوقائي للسيارات. كما سيتواصل العمل بعقود الصّيانة للمعدّات التي تستغلها الهيئة حرصاً على ضمان استمراريّة العمل.

3. وضع الإجراءات وتهيئة السّبل الكفيلة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه

نظراً لما تشهده بلادنا من عجز طاقي متفاقم وشحّ في الموارد المائيّة، فإنّ جهود الهيئة ستتضافر في هذا المجال لمراقبة الاستهلاك والتدخّل الفوري للإصلاح والتعمّد. وسيتمّ خلال سنة 2025 دعم هذه الجهود من خلال ترشيد الاستهلاك وتكثيف الحملات التحسيسيّة للأعوان بالتنسيق مع الشركاء في المجال على غرار الوكالة التونسيّة للتحكم في الطاقة.

سادساً: العمل على إحداث مركزٍ للبحوث والدّراسات ومركزٍ دائمٍ للنّداء

تحرص الهيئة على إحداث مركزٍ للبحوث والدّراسات خاصٍ بها يكون بمثابة نواةٍ لجمع خبرات الهيئة ومكتسباتها، وتنبتق عنها العديد من التوصيات والدّراسات والتصورات والأفكار والمقترحات وتوثّق إصدارات الهيئة ومنشوراتها، وذلك دعماً لإشعاعها وطنياً وإقليمياً ودولياً. وتبعاً لذلك، فإنّه يتعيّن العمل على إعداد خُطّةٍ لإحداث هذا المركز، وكذلك الشأن بالنسبة لإحداث مركزٍ دائمٍ للنّداء.

سابعاً: ترسيخ تموقع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وطنياً وإقليمياً

ستعمل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إبان سنة 2025 على:

- إحداث لجنة داخلية للقيام بالبحوث والدّراسات في المجال الانتخابي،
- الشروع في تركيز نظام داخلي لإدارة العمليّات الانتخابيّة وفقاً للمعايير الدولية ISO 54001،
- تكريس مجالات التعاون مع الشركاء في تونس وتعزيز صورة الهيئة ودعم إشعاعها دولياً،
- البحث على فرص شراكة وتعاون مع منظمّات انتخابيّة دولية لتبادل الخبرات في المجال.

ثامنا: تبني خطة اتصالية ناجعة ومثمرة تستجيب إلى المعايير الدولية

تحرص الهيئة على اعتماد خطة اتصالية ناجعة ومثمرة تستجيب إلى المعايير الدولية قوامها توفير بيئة ملائمة وتستند إلى تثمين دور الهيئة من خلال التزامها بمبادئ الإتاحة والاستقلالية والنزاهة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تشجيع الناخبين على المشاركة في الشأن العام وتكريس سياسة تحسيسية وتوعوية للتثقيف الانتخابي وتحفيز الناشئة على الانخراط في هذا المسار والعمل على إدراج مختلف المشاريع في البرامج التعليمية، فضلا عن صياغة محامل توعوية هادفة عبر الومضات الإشهارية التفاعلية والمخططات الإعلامية والعمل على تكريس ثقافة التصدي للإشاعات والأخبار الزائفة والمغلوبة.

تاسعا: تسوية الملفات المالية العالقة

ستواصل الهيئة النظر في الملفات المالية المتوارثة من السنوات الفارطة والمتعلقة أساسا بشركة اتصالات تونس ووزارة الدفاع الوطني.

عاشرا: تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2025

في مجال ميزانية الانتخابات، فقد تمت برمجة المواعيد الانتخابية التالية في انتظار تأكيدها لاحقا، وذلك على أساس ما تم إنجازه سابقا مع الأخذ بعين الاعتبار لنسبة التضخم وتغيير سعر الصرف:

- الانتخابات البلدية،
 - الانتخابات الجزئية للمجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم،
 - الانتخابات الجزئية بمجلس نواب الشعب لسدّ الشغورات الحالية.
- كما سيتم الحرص على إعداد التقديرات في انسجام مع إطار النفقات وبعتماد نسق الإنجاز للسنوات الفارطة ومن خلال مُعطيات موضوعية مع ضرورة قيادة وتنظيم حوار التصرف مع مختلف الأطراف المعنية طيلة مرحلة ضبط الحاجيات، وذلك ترسيخا لمبدأ الشراكة في برمجة النفقات.



تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حول مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم
2024-2023



جويلية 2024

الكلمة الافتتاحية

إنّهُ لمن دواعي سعادتنا أن نُخَطّ هذه الكلمة الافتتاحية لتقديم التقرير العامّ المتعلّق بالانتخابات المحليّة لسنة 2023 بعد أن أنهينا، بحمد الله تعالى وتوفيقه، مسارا انتخابيا يُعدّ الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد وأفضى إلى تركيز إحدى أهمّ المؤسّسات الدّستورية التي جاء بها دستور 2022 وهي الغرفة البرلمانيّة الثانية "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

ومّا لا شكّ فيه أنّ هذه الانتخابات المحليّة شكّلت تجربة غير مسبوقة من حيث عدد المترشّحين وحجم الدوائر الانتخابيّة وانطلقت رسميا إبّان صدور الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين، حيث قامت الهيئة في مرحلة أولى بدايةً من يوم 24 ديسمبر 2023 بتنظيم انتخابات محليّة مباشرة في دورتين في أكثر من ألفي دائرة انتخابيّة في جميع عمادات الجمهورية التونسيّة لتشكيل 279 مجلسا محليّا، ومرورا بتركيز 24 مجلسا جهويا بمُختلف ولايات الجمهورية وانتخاب خمسة (5) مجالس للأقاليم حدّدها الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ 21 سبتمبر 2023، ليتمّ تتويج كلّ هذا المسار بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يضمّ في تركيبته 77 عضوا يُمثّلون جميع ولايات وأقاليم الجمهورية دون استثناء. وبذلك اكتملت الوظيفة التشريعيّة بتركيز الغرفة البرلمانيّة الثانية بعد أن تمّ انتخاب الغرفة الأولى الممثّلة في مجلس نواب الشعب.

وبقدر ما شكّلت هذه الانتخابات في نظر الجميع تحديا منقطع النظير وفريدا من نوعه من حيث ضخامة الترتيبات التنظيميّة والمستلزمات اللوجستية بقدر ما كانت تحمل في طيّاتها تجربة جديدة حرص مجلس الهيئة على خوضها لُتُضاف إلى الرصيد الذي راكّمته الهيئة في المجال الانتخابي منذ إحداثها سنة 2011، حيث تمّت المبادرة بالتحضير لهذا الموعد الانتخابي ووضع أسسه الأوليّة قبل الانطلاق الرسمي لهذا المسار، وذلك من خلال إنجاز المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة الذي أفضى، طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بانتخابات المجالس المحليّة وتركيبه المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، إلى إحداث 2155 دائرة انتخابيّة ضمن 2085 عمادة تمّ ضبط حدودها لأوّل مرّة في تاريخ تونس بشكل رسمي ودقيق بفضل ما أبداه كلّ المتدخّلين من وطنيّة عالية وتضحيات غير مسبوقة وكانت ثمرة لعشرات

الاجتماعات وجلسات العمل الماراثونية كان للهيئة شرف احتضانها في مقرها وتمّ في أعقابها تسخير أكثر من 147 فريقاً ميدانياً و492 لجنة جهوية و2176 مشاركاً من مختلف الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وخاصة وزارة الداخلية بمصالحها المركزية والجهوية والمحلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء، والذين عملوا سويّاً وبنسقٍ وتناغمٍ غير مسبوقين طيلة شهر كامل دون انقطاع وتمكّنوا خلاله من رفع أكثر من 63078 إحداثيّة باستعمال أحدث التقنيّات العلميّة وجابوا من أجل تحقيق ذلك آلاف الكيلومترات بين حدود عماداتنا ومعمدياتنا وولاياتنا ليفسحوا المجال فيما بعد لعمليات تدقيق وتثبّت تقني وقانوني أشرفت عليها أفضل الكفاءات الوطنية في هذا المجال وانتهت إلى صدور ونشر 24 قراراً بآلاف الصفحات لضبط الحدود الترابية لعدد 2085 عمادة و279 معتمدية و24 ولاية صدرت جميعها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في مدّة لم تتجاوز ثلاثة عشر يوماً فقط من 12 إلى 25 جويلية 2023.

كما شكّلت العملية الانتخابية في حدّ ذاتها التحدي الثاني الذي كان لزاماً على الهيئة كسبه هو الآخر، حيث بلغ عدد المسجّلين في القوائم الانتخابية 9.080,987 فيما وصل العدد الرّسمي للمرشّحين المقبولين نهائياً 7205 مرشّحاً موزّعين إلى 6177 مرشّحاً لخوض الانتخابات المباشرة و1028 مرشّحاً للقرعة من بين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أحدثت الهيئة من أجل ذلك وإبان الدورة الأولى 8174 مكتب اقتراع و4685 مركز اقتراع بمختلف مَدَن وأرياف البلاد موزّعين على 2129 دائرة انتخابية تشمل 279 مُعتمدية و2083 عمادة. كما قامت بانتداب أكثر من 34.000 عوناً تمّ تكوينهم بعد التحريّ الدقيق في شروط الحياد والاستقلالية والنزاهة. وأصدرت الهيئة 13327 بطاقة اعتماد لفائدة ممثلي المرشّحين وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لمتابعة هذا الحدث الانتخابي. ومّا لا شكّ فيه أنّ إقامة انتخابات بمثل هذه الضخامة العددية واللوجستية غير المسبوقة من حيث عدد المرشّحين وحجم الدوائر الانتخابية والنجاح في تنظيمها في موعدها المحدّد وفي فترة زمنية قصيرة، يُعدّ إنجازاً لم يكن بالإمكان تحقيقه لولا التجربة الانتخابية الواسعة التي راكبتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولولا التنسيق المتميّز القائم بينها وبين مختلف هيكل ومؤسسات الدولة.

وانّا نغتني فرصة إعداد هذا التقرير لتتوجّه إلى كافّة شركاء الهيئة جميعا ودون استثناء من مؤسسات وهيكل عموميّة، بخالص عبارات الشكر والامتنان لما لقيناه لديهم من دعم ومساندة وحسن تعاون وسرعة في التجاوب لتأمين المسار الانتخابي، وخاصّة من قبل المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة والإدارة العامّة للحيّ الوطني الرياضي ودور الشباب ووزارة العدل ووزارة تكنولوجيا الاتّصال ووزارة النقل ووزارة الماليّة ووزارة التجهيز والمطبعة الرسميّة والمركز الوطني للإعلاميّة والبنك المركزي والبريد التونسي والمجلس البنكي والمالي وولاية وبلديّة تونس ومشغلي الهواتف الجوّالة.

كما لا يفوتنا أن نشي على الدّور المتميّز الذي اضطلعت به مؤسّستا التلفزة والإذاعة التونسيّتين ووكالة تونس إفريقيا للأبناء وكافة وسائل الإعلام الوطنيّة لتغطيتها اليوميّة لهذا المسار الانتخابي ومساهمتها في تقريب المترشّحين من الناخبين والتعريف بهم وبرامجهم الانتخابيّة وإطلاع الرّأي العام على كلّ الأنشطة والندوات التي نظّمتها الهيئة.

والشكر موصول إلى مختلف مكّونات المجتمع المدني، وخاصّة الكشّافة التونسيّة التي جسّدت منذ تأسيسها قيم المواطنة ومثلث مدرسة عريقة للبذل والعطاء، وكذلك منظمّة الهلال الأحمر، رمز التضامن والتطوّع في سبيل المساعدة الإنسانيّة، إضافة إلى المنظّمات والجمعيات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظّمات الوطنيّة، وخاصّة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة، التي شاركت في مختلف مراحل العمليّة الانتخابيّة وساهمت في إثراء التجربة الانتخابيّة للهيئة من خلال آرائها ومقترحاتها. وكلّ الشّاء أيضا للتجربة الرائدة للعديد من الجمعيات الشبّانيّة التي تؤكّد بأنّ مستقبل تونس سيكون أحسن بفضل ما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات شبّانيّة.

مرّة أخرى تُبرهن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على حيادها واستقلاليتها ومصداقيّتها وحرصها الثابت على الاحتكام إلى صوت الشعب دون سواه، وستضلّ الهيئة مكسبا وطنيا لجميع التونسيّات والتونسيّين، وصمّام أمانٍ ومؤمّنة على صوت الناخب، ووفيّة لما يُقرّزه الصندوق، وحريصة على تأدية المهام المنوطة بعهدتها بكلّ صدق وإخلاص وفقا للمبادئ الأساسيّة والممارسات الانتخابيّة الفضلى التي تضمن نزاهة وشفافيّة العمليّة الانتخابيّة وشرعيّة ومصداقيّة نتائجها، مرجعنا الأساسي في ذلك تطبيق القانون على الجميع وتحكيم ضمائرنا بكلّ أمانة ونزاهة وحياد. وهي مناسبة

لتقديم كلّ الشاء والتقدير والعرفان لأسرة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مجلسا وإدارة تنفيذيّة، على ما برهنت عليه من كفاءة واقتدار ومهنيّة وعلى ما بذلته من مجهودات كبيرة وما قدّمته من تضحيات من أجل إنجاز مسار الانتخابات المحليّة بدءا بتركيز المجالس المحليّة وباقي المجالس المنتخبة الجهوية والإقليميّة وتتويجه بتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة البرلمانية الثانية مُستكملين بذلك بناء مؤسّساتنا الدّستورية الجديدة على ضوء دستور 2022.

وفّقنا الله جميعا لما فيه خيرٌ وسُوددُ وطننا العزيز،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول الله تعالى في مُحكم تنزيله:

"وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا"

صدق الله العظيم.

القاضي فاروق بوعسكر

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

تقديم عام

لأن ارتباط السياق العام لتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024 بمسار خاصٍ حتم على الهيئة اتخاذ كافة التدابير المستوجبة لإنجاحه، غير أن تحقيق هذه الغاية لم يكن بالأمر الهين نظرا لما اعترض عملها من إكراهات وصعوبات قانونية وواقعية قوامها قيادة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية بالتنسيق مع الشركاء، وصولا إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي المباشر في دورتين، فضلا عن مسار تركيز المجالس الجهوية عبر آلية القرعة وإدارة انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وقد عملت الهيئة، وفقا للدستور الجديد، على كسب الرهانات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المباشرة وغير المباشرة في آجال قياسية ووفقا للمعايير الدولية استنادا لما ورد في تقارير الملاحظين المحليين والأجانب، وذلك رغم الضغوطات المعترضة والإكراهات المطروحة، حيث تم الانطلاق الفوري في الإنجاز عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية وصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وقيادة المشروع الوطني قبل إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات والروزنامة الانتخابية. وتم التعويل في ذلك على ما راكمته الهيئة من خبرة وتجربة في المجال الانتخابي، فضلا عن الحرص على تعزيز الثقة فيها ودعم شفافية أشغالها والارتقاء بأداء هياكلها مركزيا وجهويا، مما ساهم في ضمان إشعاعها على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وعُموما، فإنه لا مناص من القول أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفقت، لدى إدارتها لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها وإشرافها على قرعة ذوي الإعاقة وتركيز المجلس النيابي الثاني، في:

- تركيز هياكلها القارة والظرفية وانتداب 80 عضوا بالهيئات الفرعية للانتخابات وتنفيذ عدد هام من الانتدابات الظرفية، وذلك على المستويين المركزي والجهوي وعلى مدى الدورتين والمسار برؤيته،
- بلوغ الجسم الانتخابي 9 080.987 مُسجلا إبان الدورة الأولى و1 181.871 مُسجلا خلال الدورة الثانية. كما بلغ العدد الجملي للمُسجلين آليا بمناسبة تنظيم الهيئة للانتخابات أعضاء المجالس المحلية 892 731 ناخبا، وبلغ العدد الإجمالي لعمليات التحيين إبان الفترات الثلاث 864.673 تحيينا،
- إيلاء مسألة تكوين الموارد البشرية للهيئة الأهمية المستوجبة وعقد عدد هام من الدورات التدريبية طيلة مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية بدورتيه، وكذلك الشأن بالنسبة لمسار الانتخابات غير المباشرة وصولا إلى تركيز الغرفة الثانية، لعل أهمها تكوين الأعوان المكلفين بالإشراف على عمليات الاقتراع والفرز،
- القبول النهائي لـ 7205 مترشحا لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 وفقا لآلية الانتخابات المباشرة والقرعة،
- تيسير إجراءات الاعتماد، حيث تم قبول 2943 ملاحظا و1231 صحفيا و11068 ممثلا للمترشحين إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة، مع إضافة 1402 ممثلا جديدا إبان الدورة الثانية،
- تغطية ومتابعة أكثر من 14000 نشاط انتخابي إبان الدورة الأولى والرصد الميداني لأكثر من 550 مخالفة و3255 نشاطا خلال الدورة الثانية ورصد أكثر من 160 مخالفة، فضلا عن إحالة عدد هام من الشكايات إلى النيابة العمومية بخصوص الجرائم الانتخابية، حرصا من الهيئة على إنفاذ القانون،
- تركيز 4685 مركز اقتراع و8174 مكتب اقتراع خلال الدورة الأولى، و2037 مركزا و3675 مكتبا إبان الدورة الثانية، وأخيرا، تعرض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا التقرير وطبقا للقانون، ما أنجزته إبان تنظيمها وإدارتها لمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024.

الملخص التنفيذي

1. السياق العام لمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024

تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم واستناداً إلى الأحكام المضمنة بالفصل 2 منه، وبالنظر إلى المهام الموكلة إلى الهيئة بإصدار الترتيب اللازم لتنظيم الانتخابات المحلية. وحيث يتم تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها بمقتضى أمر، وهو ما يستوجب العمل على التحديد الترابي للعمادات، وهو من أنظار وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة، فضلاً عن التحديد الاستثنائي للمعتمديات التي يقل عدد العمادات بها عن خمس، إلى دوائر انتخابية محلية إعمالاً لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وهو من أنظار الهيئة، وتبعاً لما تمّ تضمينه بالفصل 6 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، واعتباراً للضوابط التي فرضها المشرع بخصوص ربط مسألة تحديد الأماكن المخصصة لوضع المعلقات طيلة الحملة الانتخابية طبقاً للفصل 62 من القانون الانتخابي.

ويهدف إنجاز الانتخابات المحلية وإحكام تنظيمها وإدارتها طبقاً للدستور والقانون، وبالتالي، تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، واعتباراً للارتباط الوثيق بين تنظيم تلك العملية المعقدة وتطبيق الأحكام المنظمة لها بالدائرة الانتخابية المحلية سواء كانت عمادة أو مقسمة استثنائياً على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، واعتباراً لعدم توفر تقسيم ترابي علمي ودقيق وقانوني للعمادات واستحالة عقد الانتخابات المحلية دون إنجازه. ولكل تلك الاعتبارات الموضوعية، بادرت الهيئة، بالتعاون مع شركائها من الهياكل الرسمية للدولة، بقيادة برنامج التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها، الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة (3) مشاريع أساسية هي:

- مشروع تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، الذي يهدف أساساً إلى التحديد الرسمي للحدود الترابية لجميع المناطق الترابية (العمادات)،
- التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية طبقاً لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وإنجاز الخرائط ذات الصلة،
- مشروع هيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابية المحلية، الذي يهدف أساساً إلى توفير آليات برمجية لهيكلية العناوين الرسمية المتوفرة لكل ناخب وتبويبها حسب الولاية والمعتمدية والعمادة، إضافة إلى تحديد قواعد بيانات العناوين وإنجاز خارطة التوزيع السكاني مقارنة بتوزيع الناخبين، فضلاً عن تدقيق آليات التسجيل الآلي ووضع الخطط الاتصالية خلال حملات التحيين، وبالتالي إجراء كافة التقاطعات الآلية لإيجاد ترابط ذي مصداقية عالية بين الناخب من جهة والدائرة الانتخابية المحلية المساوية للحدود الترابية للعمادة أو أصغر منها من جهة أخرى.

2. تركيز الإدارة الانتخابية

على إثر الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بتاريخ 25 فيفري 2023 وصدر المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بادرت الهيئة بالتنسيق مع مختلف شركائها بقيادة وتنفيذ المشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية واستيفاء كافة الترتيبات والإجراءات والتدابير التحضيرية المستوجبة لعقد انتخابات أعضاء المجالس المحلية بدورتها، ومن ثمة تركيز المجلس النيابي الثاني إعمالاً لأحكام الدستور وطبقاً للنصوص القانونية والترتيبية الصادرة بهذا الخصوص. وتبعاً لذلك، عكف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة على تركيز الإدارة الانتخابية مركزيًا وجهويًا قصد إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي المركب في جميع مراحله، بما يتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية المعتمدة في الغرض، لا سيما مبادئ الحرية والنزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد. وقد أوكل دستور 25 جويلية 2022 للهيئة "إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرّح بالنتائج. وتتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها." وقد أشرف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة الآتي تفصيلها أدناه على مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024 برؤيته:

الاسم واللقب	الصفة	الاختصاص
فاروق بوعسكر	رئيس	عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات/ قاضي عدلي
محمد نوفل الفريخة	نائب رئيس	مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية
محمد التليلي منصري	ناطق رسمي	عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات/ مُحامٍ
محمود الواعر	عضو	قاضي مالي
نجلاء عروقي	عضو	قاضي عدلي
أيمن بوغطّاس	عضو	قاضي إداري
بلقاسم عياشي	عضو	عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية

وأحدثت الهيئة 27 هيئة فرعية، حيث تمّ انتداب 80 عضواً، من بينهم 23 من الإناث و57 من الذكور. وبالتوازي مع إشرافها على الإعداد اللوجستي والتقني لمختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، تولّت الهيئة سدّ الشّغورات الحاصلة على مستوى المشرفين على بعض الإدارات عبر آلية الإلحاق، هذا بالإضافة إلى استيفاء عددٍ من الانتدابات. وعلى غرار التجارب السابقة للهيئة في تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية، تمّ اللّجوء إلى تسديد الجزء الأكبر من الحاجيات من الموارد البشرية عبر آلية التعاقد مُحدّد المدّة، فضلاً عن إبرام عقود في إطار إسداء الخدمات على المستويين المركزي والجهوي، وذلك عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة. وتولّت الهيئة انتداب 34226 عوناً للعمل في مراكز ومكاتب الاقتراع إبّان الدورة الأولى و15284 خلال الدورة الثانية. وفي سياق متّصل، استوفت الهيئة إجراءات انتداب 1915 عوناً لتجميع النتائج خلال الدورة الأولى، مقابل انتداب 1625 عوناً لتجميع النتائج إبّان الدورة الثانية.

3. روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 واستكمال تنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، فضلاً عن صدور الأوامر عدد 588 و 589 و 590 لسنة 2023، صادق مجلس الهيئة على روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية. وضبطت أهم المحطات وفقاً لما يلي:

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)			
العملية الانتخابية		تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1	التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين	السبت 23 سبتمبر 2023	
2	الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الثلاثاء 26 سبتمبر 2023	الأربعاء 4 أكتوبر 2023
3	الفترة الثانية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	السبت 7 أكتوبر 2023	السبت 21 أكتوبر 2023
4	الفترة الاستثنائية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الخميس 9 نوفمبر 2023	الجمعة 8 ديسمبر 2023
5	وضع القوائم الأولية للناخبين على ذمة العموم	الجمعة 6 أكتوبر 2023	
6	تقديم مطالب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين	السبت 7 أكتوبر 2023	الأحد 8 أكتوبر 2023
7	البت في مطالب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين	الاثنين 9 أكتوبر 2023	الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
8	إعلام الأطراف بقرارات الهيئة	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023	
9	الإعلان عن القوائم النهائية للناخبين	في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 22 أكتوبر 2023	
10	إيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الأربعاء 1 نوفمبر 2023
11	البت في الترشيحات لعضوية المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023	
12	الإعلام بقرارات البت وتعليق قوائم المترشحين المقبولين أولياً ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023	
13	قبول مطالب انسحاب المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023	
14	الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023	
15	حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية	السبت 2 ديسمبر 2023	الجمعة 22 ديسمبر 2023
16	فترة الصمت الانتخابي	السبت 23 ديسمبر 2023	غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة
17	يوم الاقتراع	الأحد 24 ديسمبر 2023	
18	الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023	
19	التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024	

كما ضبط القرار الترتيبي عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 روزنامة عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وفقاً للمراحل الموالية:

روزنامة عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)			
العملية الانتخابية		تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1	إيداع الترشيحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الأربعاء 1 نوفمبر 2023
2	البت في ملفات الترشيح لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023	
3	الإعلام بقرارات البت وتعليق القوائم الأولية للمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023	
4	قبول مطالب انسحاب المترشحين لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023	

5	الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
6	يوم إجراء القرعة	الأحد 24 ديسمبر 2023
7	الإعلان عن النتائج الأولية لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023
8	التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024

وتبعا لسريان مجريات العملية الانتخابية، تمّ إقرار تعديل الروزنامة بموجب القرار الترتيبي للهيئة عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 1 نوفمبر 2023. وضُبطت أهمّ المحطّات وفقا لما يلي:

تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وروزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)		
العملية الانتخابية أو تلك المتعلقة بالقرعة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
الفترة الاستثنائية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الإثنين 13 نوفمبر 2023	الجمعة 8 ديسمبر 2023
إيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية (الانتخابات المباشرة)	الإثنين 23 أكتوبر 2023	الإثنين 6 نوفمبر 2023
البتّ في الترشيحات لعضوية المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلام بقرارات البتّ وتعليق قوائم المترشحين المقبولين أوليًا ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023	
إيداع الترشيحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	الإثنين 23 أكتوبر 2023	الإثنين 6 نوفمبر 2023
البتّ في ملفّات الترشيح لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلام بقرارات البتّ وتعليق القوائم الأولية للمرشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023	

وعلى إثر تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 إثر انقضاء الطعون، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، قرّر مجلس الهيئة المصادقة على القرار عدد 280 لسنة 2024 المؤرخ في 20 جانفي 2024 المتعلّق بروزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال جلسته المنعقدة في نفس التاريخ. وتتمثّل مراحل المسار الانتخابي للدورة الثانية في ما يلي:

روزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 (الأحد 4 فيفري 2024)		
العملية الانتخابية	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1 الحملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023	الأحد 21 جانفي 2024	الجمعة 2 فيفري 2024
2 فترة الصمت الانتخابي	السبت 3 فيفري 2024	غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة
3 يوم الاقتراع	الأحد 4 فيفري 2024	
4 الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 7 فيفري 2024	
5 التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023	إثر انقضاء الطعون	

4. اعتماد التسجيل الآلي والتحيين في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

تهدف عملية تسجيل الناخبين إلى إعداد سجلٍ يتضمّن الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي يضبطها الدستور والقانون الانتخابي وقرار الهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء. وتبعاً لتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022¹، يمكن للهيئة أن تتولّى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية. ويتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الأجل التي تحددها الهيئة، كما يمكن لها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالنسبة إلى كافّة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها، وذلك طبقاً للفقرات 3 و4 و5 من الفصل 7 (جديد) من المرسوم المذكور. وتأسيساً على ذلك، فقد أتاح المشرع للهيئة، بموجب هذا التعديل المحوري، ما يلي:

- إمكانية التسجيل الآلي للمواطنين المؤهلين من غير المسجلين بالسجل الانتخابي،
- إمكانية اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالداخل كما في الخارج.

وعملت الهيئة على الإعداد لعملية التسجيل الآلي والتحيين بتوفير التطبيقات المعلوماتية والاتصالية الضرورية وتركيز مكاتب التحيين بكافة الهيئات الفرعية للانتخابات وتجهيزها بالمعدات المستوجبة. واستوجبت عملية التحيين تنظيم عدة دورات تكوينية وتدريبية لفائدة كافّة الموارد البشرية المعنية على المستويين المركزي والجهوي، حيث تولّت الهيئة تكوين أعوان التحيين لإكسابهم المهارات النظرية والعملية المستوجبة. وتمّ ضبط استراتيجية محكمة للتحيين قوامها الوصول إلى أكبر عدد من الشرائح. وقادت الهيئة حملات توعوية وتحسيسية خاصة بالتحيين تبعاً لدورها المحوري في توعية جميع المواطنين ضماناً لحقهم في المشاركة في الشأن العام. وقد اتّسمت عمليات التوعية والتحسيس بانتهاج مقاربة تشاركية قوامها التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة ومكونات المجتمع المدني من جهة أخرى. وقد مكّنت هذه المقاربة من تعبئة كلّ الأطراف الفاعلة من أجل إنجاح حملة التوعية والتحسيس للتحيين التي تستهدف المواطن في محيطه القريب، مع التأكيد على إلزامية تناسق مختلف الرسائل المزمع تمريرها للمواطنين حول التحيين.

وتلقّت الهيئة في الأجل القانونية 4 اعتراضات على القوائم الأولية للناخبين، وإثر البتّ فيها تمّ قبول ثلاثة منها. وشهدت حصيلة عملية التسجيل والتحيين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ العدد الجملي للمُسجلين آلياً بمناسبة تنظيم الهيئة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 892 731 ناخباً، وبلغ العدد الجملي للمُسجلين خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 9 080.987 ناخباً، في حين بلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين المعيّنين بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 4 181.871 ناخباً. كما بلغ العدد الإجمالي لعمليات التحيين إبان الفترات الثلاث 864.673 تحييناً.

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022.

5. الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

عمّلت الهيئة على إعداد نصّ ترتيبى جديد يتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة والترشّح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 طبقا للأحكام المضمّنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023.

واستعدادا لمرحلة قبول الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 ولعملية قرعة ذوي الإعاقة كذلك، تولّت الهيئة إعداد مُختلف الوثائق والنماذج المستوجبة لتكوين ملفّات الترشّح ونشرها فورا وبصفة مُبكرة، وذلك تفعيلاً لمبدأ الإتاحة وتوحيداً للإجراءات وتيسيراً لمهمة المترشّحين المحتملين قصد الاستعداد الجيّد وتوفيراً لحيزٍ زمني معقول لإعداد الملفّات وخاصّة جمع التزكيات في مُتّسع من الوقت، وأصدرت بلاغا للعموم في الغرض. كما استوفت الهيئة كافّة الترتيبات والاستعدادات الماديّة واللّوجستيّة والعمليةيّة قبل انطلاق فترة إيداع الترشّحات للاستحقاق الانتخابي المباشر ولعملية القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة لذوي الإعاقة في المجالس المحليّة، حيث تولّت إعداد المخطّط العمليّاتي الخاصّ بمرحلة قبول الترشّحات وصادقت على الخريطة العمليةيّة وأهمّ التدفّقات ذات الصلة. وتولّت الهيئة إعداد خُطّة مُحكمة لتكوين الموارد البشرية وعقد الدورات التكوينيّة استعدادا لمرحلة قبول الترشّحات، فضلا عن تصميم المحامل والنماذج المستوجبة للتكوين.

وقد بلغ العدد الجملي للتركيات المودعة للانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحليّة 371723 تزكيةً. أمّا بخصوص حصيلة الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقا لآليّتي الانتخابات المباشرة والقرعة، فقد سجّلت الهيئة إبّان كامل الفترة المُعدّة لقبول الترشّحات (من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2023) وقبل البتّ فيها من قبل الهيئات الفرعيّة للانتخابات إيداع 7777 مطلب ترشّح. وبلغ العدد الإجمالي للترشّحات المودعة للانتخابات المباشرة قبل البتّ فيها 6697 مطلبا، في حين بلغ العدد الإجمالي للترشّحات لعملية القرعة قبل البتّ فيها 1080 مطلب ترشّح.

وتبعا لاستيفاء إجراءات النظر والبتّ في مطالب الترشّح المودعة، قرّرت الهيئة رفض 543 مطلبا. كما سجّلت انسحاب 29 مترشّحا، وأعلنت عن عدد المطالب المقبولة أوّلًا عقب الانتهاء من عملية البتّ فيها، وقد بلغ عددها الجملي 7205 مطلبا.

وعلى إثر انقضاء الطعون، أعلنت الهيئة عن قوائم المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات المباشرة، فضلا عن القوائم النهائيّة للمترشّحين لعملية القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة طبقا للأجال المضمّنة بقرار الرورنامة. وقد أسفرت مرحلة الترشّحات عن القبول النهائي لـ 7205 مترشّحا لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقا لآليّتي الانتخابات المباشرة والقرعة، من بينهم 6177 مترشّحا وفقا لآليّة الانتخابات المباشرة و1028 مترشّحا وفقا لآليّة القرعة.

6. الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال الدورتين

تحظى الحملة الانتخابية بأهمية بالغة في المسار الانتخابي نظرا للدور المحوري الذي تلعبه في تحديد نوايا التصويت يوم الاقتراع باعتبار ما تحتويه من أنشطة وأساليب من شأنها التأثير في إرادة الناخب وتوجيهها، لذلك حرص المشرع كما الهيئة على تقنين الأنشطة التي تُمارس خلال هذه المرحلة وإيلائها الأهمية المستوجبة من خلال ضبط إطار قانوني يُنظمها ويُحدّد قواعدها وطرق تمويلها وسُبل مراقبتها. وأوكل القانون الانتخابي للهيئة في فصله 51 مهمة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبقا للقانون.

وحرصت الهيئة على توفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية وتوظيفها بأنجع الطرق الممكنة لمراقبة الحملة الانتخابية والسهر على احترام كافة المترشحين للقواعد المنظمة لها. وسعى منها إلى الرفع من مردودية أعوان المراقبة المنتدبين لهذه المهمة وتمكينهم من مختلف الآليات المتاحة لأداء مهامهم في أحسن الظروف، تمّ إيلاء مسألة التكوين أهمية بالغة، حيث تولّت الهيئة، تنظيم عدّة دورات تكوينية لفائدة منظورها. كما عملت الهيئة على تطوير تطبيق معلوماتية تهدف إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عملية مراقبة الحملة. وحرصا منها على الاستفادة من التجارب الإيجابية السابقة المستخلصة من مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عُهد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيمها، تولّت الأخيرة تفعيل آلية الشبّاك الموحد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهوية المعنية.

وفي إطار مراقبتها لمختلف الأنشطة الميدانية خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى، تمّ التصريح لدى الهيئة بـ 17332 نشاطا، تولّى الأعوان الميدانيون متابعة 14226 نشاطا مُصرّحاً به. وتعدّدت الأنشطة الميدانية خلال الحملة، وتمثّلت أساسا في المواكب والاجتماعات العمومية والمقاهي السياسية والاتصال المباشر مع المواطنين وتوزيع المطويات وغيرها من الأنشطة. وتمّ إلغاء 2232 نشاطا من قبل بعض المترشحين أو من يمثلهم، ولم تتمكّن الهيئة تبعا لذلك من متابعة 874 نشاطا لعدّة أسباب أهمّها صعوبة التنقل بين المناطق وتغيير توقيت النشاط أو مكانه وتزامن انعقاد عددٍ هام منها. كما تولّت الهيئة متابعة 437 نشاطا غير مُصرّح به. في حين بلغ العدد الجملي للأنشطة الميدانية المُصرّح بها خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية 3702 نشاطا ميدانيا، تولّت الهيئة متابعة ومراقبة 3255 نشاطا مُصرّحاً به. وتمّ إلغاء 404 نشاطا من قبل بعض المترشحين أو من يمثلهم، ولم تتمكّن الهيئة تبعا لذلك من متابعة 43 نشاطا ميدانيا. كما تولّت الهيئة متابعة 179 نشاطا غير مُصرّح به. وتعود أسباب قلة عدد الأنشطة الميدانية للمترشحين خلال الدورة الثانية أساسا إلى محدودية الموارد الذاتية للتمويل وإلغاء عددٍ منها والاقتصار على التواصل المباشر مع الناخبين. وقد أسفرت عملية الرقابة التي قام بها الأعوان الميدانيون على مختلف الأنشطة المنجزة ضمن الحملة الانتخابية عن رصد 559 مخالفة خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى و 167 مخالفة إبان الدورة الثانية. وفي إطار تفعيل دورها الرقابي على مدى التزام المترشحين بقواعد تمويل الحملة، تولّت الهيئة بسط رقابة ميدانية وأخرى مُستندية على مختلف الأنشطة المنجزة سواء المُعلن عنها أو تلك التي تمكّن أعوان الرقابة التابعون للهيئة من رصدها دون إعلام مسبق من مُنظمها. كما تولّت الهيئة المواكبة الميدانية للحملة الانتخابية بالمعتمديات، بدلا عن تنظيم حصص التعبير المباشر تبعا لخصوصية الانتخابات المحلية. هذا وحرصت الهيئة على رصد التفاعلات المسجلة عبر مختلف المواقع والوسائط الافتراضية بهدف التثبت من مدى احترام المترشحين للقواعد المنظمة للحملة.

7. عمليات الاقتراع والفرز في انتخابات أعضاء المجالس المحلية خلال الدورتين وعمليات القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

لئن حافظت الهيئة على إجراءاتها المتعلقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع المضمّنة بالقرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط شروط تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 والقرار عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 11 جويلية 2022، إلّا أنّها عملت على تعديل قرارها الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018 والقرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 بموجب القرار عدد 15 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 تماهيا مع مقتضيات الجديدة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. واستنادا إلى مقتضيات المضمّنة بالفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، التي عهد بمقتضاها للهيئة الإشراف على عملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية، تولّت الهيئة، وفقا للسلطة الترتيبية المخولة لها قانونا في مجال اختصاصها، إصدار القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية.

وحرصت الهيئة على إيلاء مسألة التكوين أهمية بالغة في ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وذلك بهدف توحيد مختلف الإجراءات المنظمةة لها وضمان الجدية والارتقاء بالأداء والتقليص قدر الإمكان من الأخطاء المرتكبة التي من شأنها تعطيل سير تلك العمليات. وتولّت تبعا لذلك إعداد وتصميم الأدلة والمعامل والوثائق ومواد التكوين وتبني خطة هرمية في التكوين وعقد عدد هـام من الدورات التكوينية.

وتبعا لحرصها على إنجاح الانتخابات، سعت الهيئة إلى الإعداد الجيد ليومي الاقتراع وعملية القرعة من خلال تفقد وتهيئة جميع مراكز ومكاتب الاقتراع وتجهيزها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة مع إيلاء الجانب الأمني الأهمية المستوجبة، وذلك بالتوازي مع التنسيق المتواصل مع مختلف الأطراف المتداخلة في تأمين هذه العملية. وقد تمّ تركيز 4685 مركز اقتراع و8174 مكتب اقتراع خلال الدورة الأولى، و2037 مركزا و3675 مكتبا إبان الدورة الثانية. وتولّت الهيئة طباعة القوائم النهائية للناخبين خلال الدورتين بالمخزن المركزي التابع لها، وحرصت على احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي بخصوص تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق الاقتراع والفرز إبان الدورتين، وسعت قدر الإمكان إلى الاستفادة من تراكم الخبرة لدى أعوانها في مجال توضيب المواد الانتخابية قصد التقليص من هامش الخطأ وإنجاز المطلوب وفقا للأجال ورغم ضغط عامل الوقت.

وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليات مركزية لتجميع النتائج بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه وقاعات عمليات جهوية تولّت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومُساعدتهم الراجعين إليها بالنظر. وقد بلغ العدد الجملي للمقترعين إبان الدورة الأولى 1074880 مُقترعا، و523945 مُقترعا خلال الدورة الثانية. وتبعا لذلك، سجّلت الهيئة خلال الدورة الأولى نسبة عامة للإقبال على التصويت قدّرت بـ11.84%، في حين بلغت النسبة العامة للإقبال على التصويت إبان الدورة الثانية 12.53%.

8. جمع النتائج والإعلان عنها في انتخابات أعضاء المجالس المحلية خلال الدورتين وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

عَمِلَت الهيئة على ضبط الإطار القانوني والترتيبي المنظم لهذه المرحلة تناميا مع ما تمّ تضمينه بالقانون الانتخابي بعد تعديله، وذلك بالتوازي مع حرصها على استيفاء كافة التدابير المتعلقة بالتكوين والإعداد المادي واللوجستي لإنجازها وفق الآجال القانونية المضبوطة بقرار الروزنامة.

وعلى غرار التجارب السابقة في تنظيم مُختلف الاستحقاقات الانتخابية، قامت الهيئة باستغلال القاعات الرياضية المغطاة والمراكز الثقافية المتواجدة بمُختلف الجهات كمراكز لجمع النتائج. وساهم التنسيق بين الهيئة، من جهة، والمصالح المعنية التابعة لوزارة الداخلية والدفاع الوطني، من جهة أخرى، في توفير الظروف الملائمة لإنجاز مُختلف المراحل المرتبطة بعملية جمع النتائج.

كما حرصت الهيئة بالتنسيق مع قوّات الجيش والأمن الوطنيّين، على إيصال صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قِبل مصالح الجيش الوطني نظرا لخبرتها وإلمامها بأهمّ الخصوصيات الجغرافية والأمنية التي تُميّز مُختلف الجهات. وقد بلغ العدد الجملي لمسالك التوزيع المعتمدة خلال الدورة الأولى 443 مسلكا، من بينها 49 مسلكا سريعا، في حين، بلغ العدد الجملي لمسالك التوزيع المعتمدة إبان الدورة الثانية 315 مسلكا، من بينها 45 مسلكا سريعا.

وشهد عدد محاضر التصحيح تقلصا نسبيا مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة من 1084 محضر تصحيح خلال الدورة الأولى إلى 285 محضر تصحيح إبان الدورة الثانية، لتتخفّض بالتالي نسبة القرارات التصحيحية من جملة محاضر الفرز من 13.2% إلى 7.75%. وهو ما يعكس جودة عملية التكوين التي قادتها الهيئة للتقليص قدر الإمكان من الأخطاء المسجلة في محاضر الفرز والتجميع خلال التجارب السابقة. كما تقلّص عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع من 21 محضرا خلال الدورة الأولى بنسبة 0.25% إلى محضر وحيد إبان الدورة الثانية بنسبة 0.02%. وتمّ، بالتوازي مع اعتماد فرقٍ عدديّ مكلفه بإنجاز هذه المهمة، تركيز فرق ثانية مكلفة بالعدّ الآلي تتولّى، من خلال المنظومة الإعلامية المعدة للغرض، التثبّت الحيني في جميع البيانات والنتائج المحتسبة يدويا.

وإثر انقضاء الطعون تولّت الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وصرّحت الهيئة نهائيا بفوز 1348 مترشّحا منذ الدورة الأولى، من بينهم 1220 من الذكور بنسبة 91% و128 من الإناث بنسبة 9%. وقرّرت تنظيم دورة ثانية، حيث بلغ العدد الجملي للمترشّحين لها 1558 مترشّحا من بينهم 1398 من الذكور بنسبة 89.73% و160 من الإناث بنسبة 10.27%. أمّا بخصوص نتائج عملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة، فقد بلغ العدد الجملي للفائزين 279 شخصا من بينهم 242 من الذكور بنسبة 86.74% و37 من الإناث بنسبة 13.26%.

وأُسفرت النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 عن فوز 781 مترشّحا، ليُصبح العدد الجملي للفائزين بمقاعد في المجالس المحلية 2129 مترشّحا باعتبار الفائزين خلال الدورة الأولى وعددهم 1348 مترشّحا، وذلك في إطار الانتخابات المباشرة.

9. التواصل والعلاقة مع الشركاء والعموم في مسار تركيز المجلس النيابي الثاني

لئن أوكل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 للهيئة مهمة القيام بجميع العمليات المتصلة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا للقانون والتشريع الانتخابي، إلا أن متطلبات مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024 حثمت التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها فضلا عن تضافر الجهود بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المباشر وغير المباشر. وقد قادت الهيئة في هذا الباب المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية، وعقدت عدة لقاءات مع جملة من المتدخلين وحرصت على تنفيذ مذكرات التفاهم والتعاون المبرمة مع الوزارات المكلفة بالتربية والداخلية والدفاع الوطني وغيرها من الهياكل والمؤسسات العمومية.

وشكل التواصل والتنسيق مع الوظيفتين التنفيذية والتشريعية والهياكل العمومية والخاصة والجهات القضائية مقوما من مقومات إنجاح المسار الانتخابي، فضلا عن تواصل الهيئة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمترشحين للانتخابات المباشرة وغير المباشرة والمنظمات والمتابعين الدوليين.

وتواصلت الهيئة كذلك مع شركائها عبر آلية الاعتماد نظرا لما تمثله ملاحظة الانتخابات من قبل كيانات محايدة لا يمكن لها التدخل في مجريات العملية الانتخابية المدعوة لملاحظتها، إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تنظيم أي استحقاق انتخابي بطريقة ديمقراطية ونزهة وشفافة ووفقا للمعايير والممارسات الدولية الفضلى. وقد أسفرت هذه العملية عن اعتماد 2943 ملاحظا محليا وأجنبيا و1231 صحفيا وفنيا محليا وأجنبيا و11068 ممثلا للمترشحين إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، مع إضافة 1402 ممثلا جديدا خلال الدورة الثانية.

كما تواصلت الهيئة مع عموم المواطنين والمتابعين للشأن الانتخابي عبر موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وخدمة البيانات غير المهيكلية USSD وعبر آلية المخططات الإعلامية الخاصة بفترات التحيين والحث على الاقتراع وكذلك عبر آليتي مركز النداء والمركز الإعلامي.

10. مسار تركيز المجالس الجهوية عبر آلية القرعة وانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 وسدّ الشغورات الحاصلة بها

تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وتبعاً للتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وعلى إثر عقد الجلسات الافتتاحية للمجالس المحلية المنتخبة بتاريخ 1 مارس 2024، تمّ تنظيم عملية القرعة لاختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية في كامل ولايات الجمهورية يوم 2 مارس 2024.

وتبعاً للسلطة الترتيبية المخولة لها في مجال اختصاصها، عملت الهيئة على إعداد نصّ ترتيبى يتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية طبقاً للأحكام المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023، لتتولّى لاحقاً إعداد نصّ ترتيبى آخر يتعلّق بضبط الإطار القانونى المتعلّق بتنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطنى للجهات والأقاليم وتحديد الروزنامة الانتخابية واستيفاء كافة الاستعدادات والإجراءات المستوجبة لتنفيذ العمليتين الانتخابيتين، ومن ثمة سدّ كافة الشغورات الحاصلة، ليكّمل المسار برؤيته بتركيز الغرفة البرلمانية الثانية.

أما بخصوص سير عملية قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، فقد كلّلت هذه العملية بتلقّي 1326 مطلب ترشّح لعضوية المجالس الجهوية. وبلغ العدد الجملى للفائزين 279 ممثلاً للمجالس المحلية بالمجالس الجهوية من بينهم 255 عضواً و24 رئيساً، وقد بلغ متوسط أعمارهم 44 سنة. وتبعاً لذلك، تمّت المصادقة على القرار الترتيبى عدد 537 لسنة 2024 المؤرخ في 2 مارس 2024 المتعلّق بضبط تركيبة المجالس الجهوية للفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى 5 جوان 2024.

واعتباراً لموجبات القانون، صادقت الهيئة على روزنامة انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم لسنة 2024 إبان الجلستين المنعقدتين بتاريخى 2 و13 مارس 2024، حيث بلغ العدد الجملى للمترشّحين المقبولين نهائياً 87 مترشّحاً. وسرّت العملية الانتخابية، تبعاً لدعوة أعضاء المجالس الجهوية لانتخاب ممثليهم في مجالس الأقاليم الخمس، في مراكز الاقتراع المعدة للغرض بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات بتاريخ 13 مارس 2024. وبانقضاء الطعون، صدر القرار عدد 538 لسنة 2024 المؤرخ في 18 مارس 2024 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم.

كما صادقت الهيئة على روزنامة انتخابات أعضاء المجلس الوطنى للجهات والأقاليم لسنة 2024 إبان الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2024، حيث بلغ العدد الجملى لمطالب الترشّح المودعة 260 مطلباً. وسرّت العملية الانتخابية بتاريخ 28 مارس 2024. وبانقضاء الطعون، تمّت المصادقة على القرار الترتيبى عدد 539 لسنة 2024 المؤرخ في 3 أفريل 2024 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطنى للجهات والأقاليم.

وفي سياق متّصل، تولّت الهيئة ضبط الإطار القانونى المنظّم لسدّ الشغورات والانتخابات الجزئية وفق منهجية تمّ توحيها سلفاً، وتولّت بتاريخ 12 ماي 2024 تنظيم انتخابات جزئية غير مباشرة لمجلسي الإقليمين الأول عن دائرة جندوبة والرابع عن دائرة توزر لاختيار ممثليّن عنهما.

الباب الأول: السياق العام لمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024

تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم واستناداً إلى الأحكام المضمنة بالفصل 2 منه، حيث تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المعنية وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرّح بالنتائج، كما تتولى الهيئة إصدار الترتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات المحلية وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالإصدار الرسمي للجمهورية التونسية. وحيث يتم تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها بمقتضى أمر¹، وهو ما يستوجب العمل على التحديد الترابي للعمادات، وهو من أنظار وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة، فضلاً عن التحديد الاستثنائي للمعتمديات التي يقل عدد العمادات بها عن خمس، إلى دوائر انتخابية محلية إعمالاً لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وهو من أنظار الهيئة²،

وتبعاً لما تمّ تضمينه بالفصل 6 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، حيث ربط المشرع توفر صفة الناخب لانتخابات المجلس المحلي بتسجيله بالعمادة الراجعة ترابياً للمجلس المحلي المعني³، ويهدف تطبيق المقتضيات المضمنة بالفصول 15 و16 و18 من ذات المرسوم، حيث يُشترط في المترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون ناخباً مسجلاً بالعمادة الراجعة بالنظر ترابياً للمعتمدية المعنية ومقيماً بها، كما يُشترط أن يكون البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعاً بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في نفس الدائرة الانتخابية المعنية المترشح عنها،

واعتباراً للضوابط التي فرضها المشرع بخصوص ربط مسألة تحديد الأماكن المخصصة لوضع المعلقات طيلة الحملة الانتخابية طبقاً للفصل 62 من القانون الانتخابي وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي على أساس قاعدة التعداد السكاني والكثافة السكانية طبقاً للفصل 81 (جديد) من القانون الانتخابي،

ويهدف إنجاز الانتخابات المحلية وإحكام تنظيمها وإدارتها طبقاً للدستور والقانون، وبالتالي، تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، واعتباراً للارتباط الوثيق بين تنظيم تلك العملية المعقدة وتطبيق الأحكام المنظمة لها بالدائرة الانتخابية المحلية سواء كانت عمادة أو مُقسّمة استثنائياً على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10

¹وفقاً للفصل 10 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

²ينصّ الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 على ما يلي: "يُعَدُّ تراب كل عمادة دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس المحلي. يتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية. إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديات دون الخمسة، تتولى الهيئة تقسيم المعتمدية إلى دوائر انتخابية لا يقلّ عن العدد المذكور".

³وفقاً للأحكام المضمنة بالفصل 6 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، يُعَدُّ ناخباً لانتخابات المجلس المحلي الناخبون المسجلون بالعمادات الراجعة ترابياً للمجلس المحلي المعني.

لسنة 2023، واعتباراً لعدم توفر تقسيم ترابي علمي ودقيق وقانوني للعمادات واستحالة عقد الانتخابات المحلية دون إنجازه،

ولكل تلك الاعتبارات الموضوعية، بادرت الهيئة، بالتعاون مع شركائها من الهياكل الرسمية للدولة، بقيادة برنامج التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها، الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة (3) مشاريع أساسية هي:

- مشروع تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، الذي يهدف أساساً إلى التحديد الرسمي للحدود الترابية لجميع المناطق الترابية (العمادات)،

- التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية طبقاً لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وإنجاز الخرائط ذات الصلة،

- مشروع هيكلية عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابية المحلية، الذي يهدف أساساً إلى توفير آليات برمجية لهيكلية العناوين الرسمية المتوقعة لكل ناخب وتبويبها حسب الولاية والمعتمدية والعمادة، إضافة إلى تحديد قواعد بيانات العناوين وإنجاز خارطة التوزيع السكاني مقارنة بتوزيع الناخبين، فضلاً عن تدقيق آليات التسجيل الآلي ووضع الخطط الاتصالية خلال حملات التحيين، وبالتالي إجراء كافة التقاطعات الآلية لإيجاد ترابط ذي مصداقية عالية بين الناخب من جهة والدائرة الانتخابية المحلية المساوية للحدود الترابية للعمادة أو أصغر منها من جهة أخرى.

وعموماً، ولإنجاز الاستحقاق الانتخابي المحلي وتركيز المجلس النيابي الثاني خلال سنتي 2023 و2024، تمثلت المهمة الرئيسية للهيئة في ضبط الحدود الترابية للعمادات والتقسيم الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة استناداً إلى المحددات الآتية بيانها:

- وضع منهجية العمل وتوثيقها في بروتوكولات تنسيق عمل ميداني،

- قيادة عمليات دعم وتنسيق بين جميع الفاعلين الأساسيين في المشروع، وذلك استناداً إلى المقتضيات المضمنة بالفصل (ثالثاً) من القانون الانتخابي،

- متابعة عمليات الإنجاز الميداني وتكثيف الجهود وتأطير التدخلات وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الطارئة قصد إتمام المهام وفقاً للأجال المضبوطة.

القسم الأول: الإعداد للمشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية

الفرع الأول: الاستعدادات التنظيمية وعمليات التنسيق لقيادة المشروع الوطني وتنفيذه مع الشركاء

تولت الهيئة بدايةً وفي كنف التنسيق التام والمستمر مع شركائها، تحديد العمادات المعنية بالتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتكتسي هذه العملية

الدقيقة أهميّة بالغة لكونها الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وتبعاً لأنّها تستند أولاً إلى معايير موضوعيّة وتمّ إنجازها باستعمال التكنولوجيات الحديثة، ومن شأنها ثانياً أن تسمح بإنجاز الأشغال الميدانيّة لتحديد ورسم حدود الدوائر المحليّة الانتخابيّة الاستثنائيّة وفقاً لنفس الآليات التقنيّة والفنيّة التي سيتمّ استعمالها ميدانياً وإدارياً إبّان التقسيم الترابي للمناطق الترابيّة للجمهورية التونسيّة، بما يسمح بدوره بضمان توفّر سند قانوني وبطاقات وصفيّة لحدود تلك الدوائر طبقاً للمعايير والإجراءات القانونيّة المعمول بها في مجال التقسيم الترابي، ليتمّ لاحقاً نشرها كملحق للأمر المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة. وقد توفّقت الهيئة إلى إعداد مشروع التقسيم النظري لبعض المعتمديّات التي يقلّ فيها عدد العمادات عن خمس بما يسمح بإحداث خمس دوائر انتخابيّة محليّة استثنائيّة على الأقلّ.

وتوخّت الهيئة أسلوب عمل واضح المعالم يستند إلى المحدّدات العلميّة وإلى التشاور والتنسيق مع مُختلف الشركاء. وانبنت منهجيّة العمل على عددٍ من المعطيات الموضوعيّة أهمّها:

- الإحصائيّات المتعلّقة بعدد السكّان،
- الإحصائيّات المتعلّقة بعدد الناخبين بكلّ عمادة حسب طريقة التسجيل سواءً كان آلياً أو إرادياً وحسب النوع الاجتماعي والفئات العمريّة (أقلّ أو أكثر من 35 سنة)، بما يضمن استجابة الدوائر المستحدثة لمبدأ إتاحة أكبر عددٍ ممكن من الترشّحات، فضلاً عن احترام مبدأ توفّر الحد الأدنى من توازن معدّل عدد الناخبين لكلّ عضو مجلس محليّ،
- المعطيات الجغرافيّة والعمرائيّة والإحصائيّة، لا سيّما الإسقاطات الإحصائيّة لسنة 2022، استناداً إلى خرائط وإحصائيّات المعهد الوطني للإحصاء.

وأحالت الهيئة في مرحلة لاحقة نتائج تلك الأعمال إلى إدارتها الفرعيّة قصد إبداء الرأي حول مقترحات تقسيم الدوائر الانتخابيّة الاستثنائيّة، حيث تمّ التفاعل إيجابياً مع تلك الملاحظات المتعلّقة بتفاصيل التقسيم داخل العمادة، بما يُفضي إلى تغيير انتماء عددٍ من مراكز الاقتراع داخل الدوائر المزمع إحداثها. وإضافة إلى ذلك، فقد توخّت الهيئة منهجاً تشاركياً انفتحت بموجبه على مُختلف شركائها، لا سيّما وزارة الداخليّة، قصد التشاور مع السّلط الجهويّة بشأن الحلول الممكنة للعوائق الفعليّة المُعترضة ميدانياً والتي تحول دون تجسيم خيار الهيئة، حيث تفاعلت هذه الأخيرة إيجابياً مع أغلب مقترحات تلك السّلط، لا سيّما المعتمدين والعُمد. وعموماً، فقد تمّ الإنجاز طبقاً لعددٍ من المعايير الموضوعيّة المضبوطة سلفاً وتبعاً للتنسيق مع الشركاء، وخاصّة العُمد اعتباراً لدرايتهم الواسعة بالحدود الترابيّة لمناطقهم، ووفقاً لعدد الناخبين بكلّ منطقة ترابيّة، بما يجعل التقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابيّة المعنيّة متوازناً من الناحيتين الديمغرافيّة والاجتماعيّة.

وقد ثمّنت الهيئة إبان مُداولة مجلسها المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2023¹، المجهودات الكبرى التي تمّ بذلها من قِبل مُختلف الشركاء تنفيذاً للمشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، حيث تمّ استيفاء كافة الترتيبات والإجراءات والتدابير التحضيرية المستوجبة لعقد انتخابات المجالس المحلية في أفضل الآجال، ومن ثمة تركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) إعمالاً للدستور والمقتضيات المضمّنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وقد حظي هذا المشروع الوطني الهامّ وغير المسبوق في تاريخ البلاد بالدعم الموصول من قِبل كافة الهياكل الرسمية للدولة، تبعاً للشراكة التي تحقّقت بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومُختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية، لا سيّما وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والرسم العقاري. كما تمّ التأكيد على أهمية مخرجات هذا المشروع الوطني التي ستعود بالنفع على حدّ السواء على الهيئة وعلى جميع المؤسسات الأخرى للدولة المعنية بالتقسيم الترابي والإداري للبلاد التونسية وبالشأن التنموي المحلي والجهوي. وتمّ التشديد في ذات الإطار على أنّ مجال تدخّل الهيئة في هذا المشروع يكمن في استيفاء إجراءات التقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المحلية تنفيذاً لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وهي تتعلّق بـ 43 معتمدية يقلّ فيها عدد العمادات عن خمس، مُبيناً أنّ ما زاد عن ذلك يُعتبر من الاختصاصات الحصرية لوزارة الداخلية، حيث تولّت الهيئة تنسيق الأعمال فحسب.

وتداولت الهيئة إبان جلسة مجلسها المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2023² بشأن أبرز التحديات التنظيمية المطروحة لعقد انتخابات أعضاء المجالس المحلية وتركيز المجلس النيابي الثاني، وذلك من حيث:

- ضرورة تحديد الحدود الترابية للدوائر الانتخابية قبل انطلاق حملة تحيين السجّل الانتخابي وآليات ربط الناخب بها وإلزامية توفير الإمكانيات البشرية والمادية المستوجبة لإنجاز المشروع،
- إشكاليات التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية وتوزيع الناخبين، ومن ذلك المخاطر الانتخابية المرتبطة بذلك التقسيم، لا سيّما تلك المتّصلة بالانتماء الفعلي للناخب لدائرته، حيث حدّدت الهيئة أكثر من 120 دائرة انتخابية ذات أولوية و790 منطقة ذات حساسية عالية تتطلّب الاتصال المباشر بالمواطنين خلال حملة تحيين تسجيلاتهم في الدوائر التي يُقيمون بها،
- التعقيدات التنظيمية المرتبطة بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، ومن ذلك:

¹محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 7 لسنة 2023 بتاريخ 20 جوان 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 لسنة 2023 بتاريخ 7 جويلية 2023.

²محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 10 لسنة 2023 بتاريخ 15 سبتمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 109 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

- اعتماد مُخطّطات عمليّاتية قوامها الاتّصال المباشر بالمواطن والإعلام عن قُرب،
- تقريب خدمات الاعتماد وتبسيطها وفقاً لأطرٍ جغرافيّة ضيّقة،
- المعادلة بين تبسيط الإجراءات وإجباريّة الالتزام التامّ بالقوانين والإجراءات الترتيبية لدى قبول الترشّحات،
- حجم عدد الطعون والإزاميّة تطوير منظومة معلوماتيّة متابعة النزاعات،
- حُسن إدارة عمليّات الرقابة الميدانيّة على الحملات الانتخابيّة والتفاعل مع المترشّحين والناخبين والسلطات الأمنيّة والقضائيّة،
- التعقيدات اللّوجستيّة والجوانب الأمنيّة ومتابعة الإحصائيّات ذات الصلة بعمليّات الاقتراع والفرز،
- اعتماد إجراءات تنظيميّة جديدة لتجميع النتائج وتخصيص موارد ضخمة للعمليّة برُمّتها،
- إدارة مرحلة الطعون في نتائج الدورة الأولى والتأمين الميداني.

وتمّت المصادقة في ذات الجلسة على تقسيم الدوائر الانتخابيّة الاستثنائيّة وفقاً للأحكام المضمّنة بالفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبية المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، لاسيّما فقرته الأخيرة التي تنصّ على ما يلي: "إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور"، وذلك في انتظار صدور الأمر المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها.

ولإنجاز كلّ ذلك، ويهدف تحديد الوثائق المرجعيّة لضبط حدود المناطق الترابيّة، وفي إطار التباحث والتواصل مع مُختلِف الشركاء، فقد تبينّ للهيئة تحوُّز المعهد الوطني للإحصاء على خرائط مفصّلة لحدود العمادات بالجمهورية التونسيّة، وذلك نتيجة للتفاعل الميداني لهذه المؤسّسة مع السُلط المحليّة خلال سنتي 2004 و2014 بمناسبة إنجاز التعداد العام للسكّان والسكنى. وارتأت الهيئة اعتماد تلك الخرائط كوثائق مرجعيّة لإطلاق المشروع واستيفاء عمليّات المعاينة الميدانيّة والتصحيح والمصادقة، بما يُقلّص من حجم التدخّل ويختصر آجال التنفيذ.

وتبعاً لذلك، عَقَدَت الهيئة للغرض عدداً من الاجتماعات المتتالية، وعلى مدى أكثر من شهرين ومنذ صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023، جمعتهما بشركائهما. وقد تمّ إحداث لجنة قيادةٍ فنيّةٍ مشتركة¹ للمشروع لمتابعة الإنجاز وحلحلة الإشكاليّات المعترضة عند الاقتضاء، انبثق عنها فريق تقني تولّى التثبّت في مدى دقّة خرائط المعتمديّات والعمادات التي تمّ توفيرها من قبل المعهد الوطني للإحصاء، إضافة إلى تحديد حجم العمليّات الطوبوغرافيّة وضبط الموارد المستوجبة حسب كلّ ولاية. وأُنهِت اللّجنة أعمالها بالمصادقة على اعتماد خرائط المعهد الوطني للإحصاء وإعداد الروزنامة العامّة للمشروع وضبط الموارد البشريّة والماديّة واللّوجستيّة الضروريّة للإنجاز في أفضل الأجل.

¹ تضمّ اللّجنة الفنيّة المشتركة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ووزارة الداخليّة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء.

ويهدف التدقيق والتثبت ومراجعة التسميات الرسمية للمعتمديات والعمادات استنادا إلى قرارات الإحداث والتسميات المتداولة لدى العموم، حرصت الهيئة على إحداث لجنة مشتركة بينها وبين وزارة الداخلية قصد ضبط القائمة الكاملة لكل المعتمديات والعمادات التابعة لها ونشرها باللغتين العربية والفرنسية. وقد تم اعتماد القاعدة العامة المتمثلة في تبني نفس تسمية العمادة لدى تسمية الدائرة الانتخابية المحلية في انتخابات 2023، وذلك نظرا للارتباط التام بين التقسيم الترابي لتلك الدوائر والحدود الإدارية للعمادات طبقا للفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 باستثناء عددٍ من الحالات:

- الدوائر الانتخابية المحلية التي لا تتطابق حدودها مع حدود العمادة، حيث تولت الهيئة تقسيم المعتمديات التي يقل عدد العمادات فيها عن خمس، إلى دوائر لا تقل عن العدد المذكور، وتم تبعا لذلك اعتماد تسميات على النحو التالي (جبل وولات 1/ جبل وولات 2/ جبل وولات 3...). واعتبارا لعدم تقييد القانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأية ضوابط أو محدّدات لدى استيفائها لعملية التقسيم الاستثنائي للمعتمديات التي يقل عدد العمادات فيها عن خمس، وبعد التشاور والتنسيق مع السُلط المحلية والجهوية والمُتساكنين، ارتأت الهيئة إحداث دائرتين انتخابيتين محليتين بضمّ أجزاء من عمادات مُختلفة، وتم الاتفاق على اعتماد تسميتين مُركبتين لهما (حزوة 5 وحطام/ حزوة 3 وعين أولاد الغريسي)¹،

- الدوائر الانتخابية المحلية التي تتكرّر تسمية عماداتها في نفس الولاية أو في أكثر من ولاية: في هذه الحالة، حرصت الهيئة على اعتماد تسمية للدائرة الانتخابية المحلية تقرر بين تسميتي العمادة والمعتمدية، وذلك وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

الولاية	المعتمدية	العمادة	تسمية الدائرة الانتخابية المحلية في صورة اعتماد تسمية العمادة	تسمية الدائرة الانتخابية المحلية باقتران تسميتي العمادة والمعتمدية
أريانة	المنهله	البساتين	البساتين	البساتين - (المنهله)
أريانة	سكرة	البساتين	البساتين	البساتين - (سكرة)
بن عروس	بومهل البساتين	البساتين	البساتين	البساتين - (بومهل البساتين)
تونس	باردو	البساتين	البساتين	البساتين - (باردو)
منوبة	المرناقية	البساتين	البساتين	البساتين - (المرناقية)
القصرين	القصرين الشمالية	البساتين	البساتين	البساتين - (القصرين الشمالية)
المهدية	سيدي علوان	البساتين	البساتين	البساتين - (سيدي علوان)
تطاوين	البئر الأحمر	البساتين	البساتين	البساتين - (البئر الأحمر)
صفاقس	صفاقس المدينة	البساتين	البساتين	البساتين - (صفاقس المدينة)
مدنين	جرجيس	البساتين	البساتين	البساتين - (جرجيس)

¹ تم تقسيم عمادة حزوة إلى 5 أجزاء شكّلت 3 منها دوائر انتخابية محلية، وتم إلحاق جزء من عمادة حزوة بعمادة أولاد الغريسي وهي عمادة بيضاء وغير مأهولة بالسكان لتشكيل دائرة انتخابية محلية (حزوة 3 وعين أولاد الغريسي) وجزء آخر بعمادة حطام لتشكيل دائرة انتخابية أخرى (حزوة 5 وحطام).

الفرع الثاني: عقد الملتقى الوطني والإعداد البشري والمادي واللوجستي لتنفيذ المشروع

تبعاً لانعقاد جلسات العمل المشتركة بين الهيئة وشركائها، انتظمت بتاريخ 16 ماي 2023 جلسة عمل إعدادية حضرها إلى جانب الهيئة ممثلون عن وزارات الداخلية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز الوطني للإعلامية والديوان الوطني للبريد والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وتم تخصيص الاجتماع لمعالجة قواعد البيانات المتوقعة، وذلك في إطار التحضير للملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها. كما تم القيام بالاتصالات المستوجبة مع أبرز الوزارات والهيئات والمؤسسات لتقديم الدعم اللازم لإنجاز الأشغال الميدانية للمشروع، على غرار رفع الإحداثيات، فضلاً عن توفير الموارد التقنية اللوجستية والبشرية المتخصصة.

وفي بادئة هي الأولى من نوعها وتنسيق من الهيئة، انتظم الملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها بتاريخ 18 ماي 2023 بهدف إطلاق الأشغال الميدانية المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التي ستشكل دوائر انتخابية في انتخابات أعضاء المجالس المحلية استناداً إلى مقتضيات المضمّنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023. ويتميز هذا المشروع الوطني بأهميته البالغة لكونه سيعود بالفائدة على الشأن التنموي المحلي والجهوي للبلاد.

وقد واكب أشغال هذا الملتقى الوطني ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والدفاع الوطني والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية وتكنولوجيات الاتصال والصناعة والمناجم والطاقة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية، فضلاً عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء والمركز الوطني للإعلامية والديوان الوطني للبريد والمركز الوطني لتكنولوجيا التربية وشركة اتصالات تونس والمؤسسة الوطنية للسجل التجاري والمجلس البنكي والمالي والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمعهد الوطني للتراث وممثلين عن الولايات وغيرهم.

وتم تخصيص يوم العمل لوضع المشروع الوطني في إطاره لكونه ذي فائدة عامة لجميع أجهزة الدولة وباعتباره ضرورياً قبل إجراء التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ومن شأنه أن يساهم في وضع البرامج التنموية على جميع الأصعدة، وذلك لما سيوفره من خرائط إدارية دقيقة ومهنية ومُحيّنة ومتجانسة ويؤثّر لإنجاز إحصائيات وطنية دقيقة ومُحيّنة خلال سنة 2024 تستفيد منها سلطات الإشراف مركزياً وجهوياً ومُختلِف المجالس النيابية المنتخبة، لا سيّما المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما سيوفر هذا المشروع الوطني آليات عمل ولوحات قيادة دقيقة وذات مصداقية عالية ومُحيّنة وواضحة المعالم يمكن اعتمادها لوضع السياسات والتحديد الموضوعي للتوجهات والقرارات في ما يخص وضع ومتابعة البرامج التنموية سواءً كان ذلك نزولاً بالبرامج الوطنية إلى المستوى المحلي أو صعوداً

بالحاجيات التنمويّة للمناطق الترابيّة إلى مستوى اقتراح برامج تنمويّة على مستوى جهوي أو وطني. ولضمان نجاح المشروع الوطني، حرصت الهيئة على تحسيس المشاركين بأهميّة الالتزام بتنفيذ بنوده والانخراط في العمليّة بالجديّة والجَرفيّة المطلوبتين ووضع الإمكانيات المستوجبة للإنجاز في أفضل الأجل.

وتوزّعت أشغال الملتقى الوطني على ثلاث حصص، تعلّقت الأولى بالإطار العام لمشروع تحديد المناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة الإداريّة للجمهورية التونسية، في حين خُصّصت الثانية للتباحث بشأن بروتوكولات التنسيق والتعاون الميداني على المستوى الجهوي، وتمّ خلال الحصّة الثالثة تدارس مشروع هيكلية عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابيّة المحليّة بمعنى آليّة هيكلية العناوين وتقاطع قواعد البيانات لربط المواطن بدائرته الانتخابيّة. وتبعاً لبسط خُطّة العمل ومناقشتها، خلّص الملتقى إلى تحديد مُخطّط مُشترك للإنجاز والبدء في الأشغال الميدانيّة جهويّاً وضبط الروزنامة الخاصّة بتنفيذ ذلك وفقاً لما يلي:

روزنامة تنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة الإداريّة للجمهورية التونسية	
تاريخ العمليّة	العمليّة
20 ماي 2023	الاجتماع الجهوي حول تحديد المناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة الإداريّة للولاية
22 ماي 2023	انطلاق الأشغال الميدانيّة لتحديد المناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة الإداريّة وتنظيم الدوائر الانتخابيّة المحليّة
22 جوان 2023	انتهاء الأشغال الميدانيّة لتحديد المناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة الإداريّة وتنظيم الدوائر الانتخابيّة المحليّة
26 جوان 2023	انتهاء المصادقة على قرارات تحديد المناطق الترابيّة والانتهاء من إنجاز الخرائط المطابقة لها

واستناداً إلى مُخرجات عمل اللّجنة الفنيّة التي تولّت تقييم حجم الموارد البشريّة المستوجبة من مُختلف الاختصاصات الضروريّة لإتمام المهام طبقاً للروزنامة المحدّدة، أشرفت الهيئة على عمليّة رصد هذه الموارد من مُختلف المؤسّسات المساهمة في المشروع في جميع المستويات. وأولت الهيئة أهميّة بالغة للموارد البشريّة المتخصّصة، إضافة إلى المعدّات المتطوّرة في إنجاز مهام الرّفع الطبوغرافي وصياغة البطاقات الوصفية تبعاً لدورها المحوريّ في ضمان التنظيم الميداني وجودة المُخرجات. ولهذا الغرض، وضعت الهيئة برنامجاً وطنيّاً للتكوين على مستوى أربعة أقاليم طبقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي، وهو ما سمّح بتكوين 221 تقنيّاً، إضافة إلى توضيح إجراءات العمل وضوابط التنظيم الميداني.

فضاءات تكوين التقنيّين وتوزيع الإدارات الفرعيّة المشاركة			
ع/ر	الإدارة الفرعيّة المشرفة على التكوين	الإدارات الفرعيّة المشاركة	مركز التكوين
1	سوسة	سوسة/ المهدية/ المنستير/ سيدي بوزيد/ القيروان	المعهد العالي للدراسات التكنولوجيّة بسوسة
2	الكاف	الكاف/ جندوبة/ القصيرين/ باجة/ سليانة	المعهد العالي للدراسات التكنولوجيّة بالكاف
3	صفاقس 2	صفاقس/ مدنين/ تطاوين/ قبلي/ قابس/ قفصة/ توزر	المعهد العالي للدراسات التكنولوجيّة بصفاقس
4	أريانة	تونس الكبرى/ نابل/ بنزرت/ زغوان	الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بأريانة

كما سعت الهيئة إلى ضمان توفير جميع الموارد ورصد الإمكانيات الماديّة واللّوجستيّة الضروريّة للانطلاق في التنفيذ الميداني للمشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة وإتمام المهام وفقاً للأجل بالتعاون مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية والوّلّة والسّلط الجهويّة. وقد توقّعت اللّجنة المركزيّة المشتركة

المشرفة على المشروع برُمته إلى توفير العدد المطلوب من أجهزة نظام تحديد المواقع (GPS). وقد بلغ العدد الجملي للفرق الميدانية 147 فريقا، كما بلغ عدد المشاركين 2176 مشاركا توزّعوا على 492 لجنة جهوية خُصّصت لهم 258 سيارة. وشرّعت جميع الفرق الميدانية في الإنجاز وفقا لما هو مُبرمج في الروزنامة.

القسم الثاني: الإنجاز الميداني للمشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية

الفرع الأول: تنظيم الفرق الميدانية ومنهجية العمل

تمّ تنظيم فرق العمل بشكل هرمي بداية من لجنة المتابعة المركزية مرورا باللجان الجهوية والفرق الميدانية وصولا إلى لجنة المصادقة على المُخرجات النهائية لأشغال التقسيم الترابي على مستوى الولاية. أما بخصوص لجنة المتابعة المركزية، فهي تتكوّن من ممثّلين عن الهيئة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء، حيث عُهدت إليها مهمّة متابعة مدى تقدّم إنجاز المشروع على المستوى الوطني، فضلا عن العمل على تحيين الروزنامة والموارد المرصودة عند الاقتضاء استنادا إلى تقارير دورية تُرفع من قبل الهيئة، إضافة إلى التدخّل مركزيا لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الطارئة والتنسيق المتواصل بين مُختلف المتدخلين. وتجتمع لجنة المتابعة المركزية دوريا بمقرّ الهيئة كلّ أسبوع.

وتتمثّل المهمة الرئيسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا الباب في تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ووضع منهجية العمل وبسطها وتوثيقها ضمن بروتوكولات تنسيق عمل ميداني، إضافة إلى التنسيق بين جميع الفاعلين الأساسيين في المشروع استنادا إلى المقتضيات المضمّنة بالفصل 4 (ثالثا) من القانون الانتخابي، فضلا عن متابعة الإنجاز وحثّ الأطراف المعنية على إتمام المهام وفقا للأجال والتدخّل لإيجاد الحلول للصعوبات الطارئة عند الاقتضاء. وتتمثّل المهمة الأساسية لوزارة الداخلية في ضبط حدود المناطق الترابية للجمهورية التونسية (العمادات) وفقا للأمر العليّ المؤرّخ في 21 جوان 1956، علاوة على تنسيق عمل الفرق المحلية على مستوى المعتمديات والفرق الجهوية على مستوى الولايات والفرق المركزية على مستوى وزارة الداخلية قصد ضبط حدود العمادات وصياغة البطاقات الوصفية وإعداد المقترحات وعرضها على المصادقة وصياغة القرارات وإصدارها.

في حين تتمثّل المهمة الأساسية للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد في التحديد الميداني ورسم خرائط المناطق الترابية طبقا للقانون عدد 83 لسنة 1988، كما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا، وذلك من خلال الإشراف على جميع الأشغال الميدانية الإحصائية ورسم الخرائط الرسمية للتقسيم الإداري للجمهورية التونسية. وتتولّى الهيئة في هذا الإطار تنسيق عمليات الدعم بتوفير خرائط مرجعية من إعداد المعهد الوطني للإحصاء وتنسيق دعم ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لإنجاز الأشغال الجيوديزية. وتتمثّل المهمة الأساسية لهذا الأخير في إنجاز الأشغال الجيوديزية الخاصة بحدود المناطق الترابية للجمهورية التونسية طبقا لمقتضيات القانون عدد 100 لسنة 1974، كما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا، وذلك تحت إشراف المركز الوطني

لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وتنسيق من الهيئة مع الوزارات والمؤسسات المعنية بتوفير فريق ميدانية مُجهزة يُشرف عليها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لإنجاز مهام رفع إحداثيات النقاط المبرمجة وفقا للروزنامة المحددة.

أما بخصوص اللجنة الجهوية، فقد تمّ إحداث فريق جهوي للإشراف على المشروع يرأسه الوالي أو من ينوبه، يُباشر مهامه بمقرّ الولاية وعند الاقتضاء وبعد التشاور بمقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. وتتكوّن اللجنة الجهوية من خليتين عُهدت إلى الأولى مهمة الإشراف وتنسيق الدعم¹ وتمّ تكليف الثانية بالإشراف التقني².

وفي ما يتعلق بالفريق الميدانية التي تمّ تكليفها بمُعينة وتحديد حدود المناطق الترابية وصياغة البطاقات الوصفية فيرأسها المعتمد المختصّ ترابيا أو من ينوبه. ويتكوّن الفريق الميداني للمعتمدية من فريقين أحدهما مكتبي والثاني تقني على مستوى المعتمدية، إضافة إلى فريق المعاينة الميدانية لحدود العمادات³ والفريق التقني لرفع الإحداثيات الطوبوغرافية وصياغة البطاقات الوصفية. وتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مُمثّلة بصفة وجوبية في فريق رسم الحدود بالمعتمديات التي تمّ تقسيم عماداتها استثنائيا لأكثر من دائرة انتخابية وبصفة اختيارية في بقية المعتمديات.

وبخصوص لجنة المصادقة على المُخرجات النهائية لأشغال التقسيم الترابي على مستوى الولاية فيترأسها والي الجهة أو من ينوبه وعُهدت إليها مهمة المصادقة على تلك المُخرجات وفق مراحل يحددها الوالي وتُختتم بإحالة ملف مُقترح التقسيم الترابي للولاية على مستوى المناطق الترابية برّمته إلى وزير الداخلية يحتوي على ما يلي:

- تقرير تألّفي حول مُقترح التقسيم ومُلخّص للتقارير الميدانية والأمنية ذات الصلة،
- البطاقات الوصفية لحدود المناطق الترابية (العمادات)،
- البطاقات الوصفية لحدود المعتمديات (صيغة تأليفية ناتجة عن البطاقات الوصفية للعمادات المكوّنة لها)،
- البطاقة الوصفية لحدود الولاية (تحيين وصفي أكثر دقة لحدود الولاية كنتاج للبطاقات الوصفية للمعتمديات المكوّنة لها)،

¹تضمّ خلية الإشراف وتنسيق الدعم ممثّلا قارّا عن الولاية وعن الهيئة إضافة إلى فريق دعم مكتبي يتولّى تضمين المحاضر والملفات وترتيبها وصياغة التقارير والقيام بأعمال الرقن.

²تتكوّن خلية الإشراف الفني من ممثّل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد (رئيس الخلية) وممثّل عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بوصفه المسؤول عن رفع الإحداثيات الطوبوغرافية وصياغة البطاقات الوصفية، فضلا عن ممثّل عن المعهد الوطني للإحصاء بوصفه المسؤول عن رسم وغلق شكل حدود المناطق الترابية ومراجعة تطابقها مع الخارطة الوطنية.

³يتكوّن فريق المعاينة الميدانية لحدود العمادات من العُمد المباشرين بالمعتمدية أو من ينوبهم وممثّلين عن سلكي الأمن والحرس الوطنيين بالمعتمدية، فضلا عن ممثّلين عن وزارات الدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتربية والشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وعن البلديات و/أو الدوائر البلدية مرجع النظر وعن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة اتصالات تونس.

- خرائط العمادات والمعتمديات وخريطة الولاية طبقاً للنسخ المصادق عليها من قبل خلية الإشراف التقني على مستوى الولاية التي تتولى بدورها التنسيق مع مصالحها المركزية لضمان التطابق بين حدود الولايات قبل العرض على لجنة المصادقة.

ولا تشمل أعمال لجنة المصادقة الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة استثنائياً والمتعلقة بتقسيم بعض العمادات إلى أكثر من دائرة انتخابية.

وفي الباب المتعلق بمنهجية العمل المعتمدة، عقدت الهيئة مع شركائها عدة جلسات عمل تنسيقية مشتركة للغرض بهدف تنظيم سير الأعمال الميدانية والمكتبية وضبط آليات التواصل بين مختلف المتدخلين، حيث تم وضع القواعد العامة للبرمجة ورصد الإمكانيات المستوجبة. كما تم رسم منهجية إنجاز الأشغال الميدانية وفق برنامج مضبوط واستناداً إلى الخرائط المرجعية للمعهد الوطني للإحصاء وطبقاً لمخطط ميداني لرفع الإحداثيات الطبوغرافية لعدد من النقاط، بما يسمح بالتحديد العلمي لحدود العمادات والرسم الدقيق لخرائطها. وتم الاتفاق على آليات التعاطي مع الإشكاليات التي تعترض الإنجاز الميداني، سواءً تعلقت بوجود حدود وهمية أو حدوث تغيير كبير في الامتداد العمراني أو وجود خلافات في بعض المناطق أو بين العمد حول حدود عماداتهم أو وجود إشكاليات حدودية بين ولايتين.

وقد أفضت الأشغال الميدانية المتعلقة بمعاينة وتحديد حدود كل منطقة ترابية إلى المخرجات التالية:

- مشروع بطاقة وصفية مُنجز بصفة يدوية ويتضمن جميع الإحداثيات الطبوغرافية الضرورية،
 - خريطة حدود العمادة برسم اليد في صورة إذا ما أفضت الأشغال إلى تحيين الحدود المرسومة بالخرائط المرجعية للمعهد الوطني للإحصاء،
 - تقرير أدبي يتم إنجازه من قبل العمدة حول سير أعمال تحديد ورسم حدود العمادة الراجعة إليه بالنظر.
- وتبعاً لذلك، يتم استغلال مخرجات الأشغال الميدانية الخاصة بكل عمادة على مستوى المعتمدية، ثم يتم استغلال مخرجات الأشغال الميدانية الخاصة بكل منطقة ترابية (عمادة) على مستوى الولاية وفقاً لمراحل وخطوات دقيقة ومُتتالية.

وقد حرصت الهيئة في هذا الإطار على الإشراف على جلسات عملٍ بمقرات جميع ولايات الجمهورية وبحضور كافة الأطراف المتدخلة خلال الفترة المتراوحة بين 26 ماي و7 جوان 2023 لمواكبة مدى تقدم الأشغال الميدانية للمشروع الوطني المتعلق بضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية وزيارة قاعات العمليات الجهوية المخصصة للغرض بمقر كل ولاية، فضلاً عن التنقل ميدانياً¹ لمعاينة أشغال العديد من الفرق المكلفة بعمليات ضبط الحدود الترابية لمختلف العمادات.

¹ تنقلت الهيئة ميدانياً إلى مناطق الكرم (تونس) وحمّام الشطّ (بن عروس) وبئر بورقية وبرج حفيظ (نابل) والقنال (بنزرت) والمنشار والمعقولة (باجة) والمحسن (الكاف) وغيرها من المناطق الترابية.

الفرع الثاني: المخرجات النهائية للمشروع الوطني

أنهت الفرق الميدانية أشغالها بتاريخ 22 جوان 2023، وتولت الهيئة تبعا لذلك تنظيم لقاء إعلامي بتاريخ 23 جوان 2023 تم خلاله الإعلان عن ختم الأشغال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية بكامل تراب الجمهورية وفقا للأجال المحددة والدقة والمواصفات المطلوبة، حيث بلغ العدد الجملي للنقاط التي تم رفع إحداثياتها 63078 نقطة وبلغ طول الحدود التي تمت معاينتها 70666 كم. وتتمثل أبرز مخرجات عملية تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية في ما يلي:

- العدد الجملي للمعتمديات: 279 معتمدية (279 مجلسا محليا)،
 - العدد الجملي للمعتمديات التي تضم 5 عمادات فأكثر: 236 معتمدية،
 - العدد الجملي للعمادات المساوية لدوائر انتخابية محلية: 2024 عمادة،
 - العدد الجملي للمعتمديات التي تضم أقل من 5 عمادات: 43 معتمدية،
 - العدد الجملي للعمادات المعنية بالتقسيم لأكثر من دائرة انتخابية: 61 عمادة من جملة 2085 عمادة،
 - العدد الجملي للدوائر الانتخابية المحلية المعنية بالتقسيم الاستثنائي على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023: 131 دائرة انتخابية محلية من جملة 2155 دائرة انتخابية محلية (129 دائرة انتخابية محلية بتقسيم نفس العمادة ودائرتان انتخابيتان محليتان بضم أجزاء من عمادات مختلفة).
- وتبعا لتلك البيانات الإحصائية، ستتولى الهيئة تنظيم الاستحقاق الانتخابي والقرعة المتعلقة باختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وفقا للمعطيات الموالية:
- العدد الجملي لأعضاء المجالس المحلية: 2434 عضوا (2155 عضوا منتخبا و279 عضوا من بين حاملي الإعاقة) يمثلون 279 مجلسا محليا،
 - 24 مجلسا جهويا تضم 279 عضوا.
- ويتراوح عدد أعضاء المجالس الجهوية البالغ إجمالا 279 عضوا بين 21 عضوا بولاية تونس و6 أعضاء بكل من ولايتي توزر وزغوان، في حين تتوزع المجالس المحلية وعددها 279 مجلسا محليا موافقا لتراب المعتمدية وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

عدد أعضاء المجلس المحلي	عدد المجالس المحلية	النسبة
مجلس محلي يتكوّن من 5 أعضاء	86	%30.8
مجلس محلي يتكوّن من 6 أعضاء	40	%14.3
مجلس محلي يتكوّن من 7 أعضاء	30	%10.8
مجلس محلي يتكوّن من 8 أعضاء	29	%10.4
مجلس محلي يتكوّن من 9 أعضاء	32	%11.5
مجلس محلي يتكوّن من 10 أعضاء	15	%5.4
مجلس محلي يتكوّن من 11 عضوا	8	%2.9
مجلس محلي يتكوّن من 12 عضوا	17	%6.1
مجلس محلي يتكوّن من 13 عضوا	7	%2.5
مجلس محلي يتكوّن من 14 عضوا	7	%2.5
مجلس محلي يتكوّن من 15 عضوا	5	%1.8
مجلس محلي يتكوّن من 16 عضوا	2	%0.7
مجلس محلي يتكوّن من 17 عضوا	1	%0.4

وصدرت جميع القرارات المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 جويلية 2023. كما صدر الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم والأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والملاحق التابعة له¹ وفقا لما يلي:

- الملحق عدد 1 (جدول أ): ضبط الدوائر الانتخابية المحلية لانتخابات المجالس المحلية وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 2 (جدول ب): ضبط الدوائر الخاصة بذوي الإعاقة بالمجالس المحلية وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 3 (جدول ج): ضبط الدوائر الجهوية وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 4 (جدول د): ضبط الدوائر الانتخابية لمجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 5: ضبط الدوائر الانتخابية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها،
- الملحق عدد 6: تحديد الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية بالمعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن خمس.

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

وتولّت الهيئة الإشراف على عددٍ من مواكب تكريم الأطراف المساهمة في إنجاح المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية في جميع ولايات الجمهورية ابتداءً من 14 أوت 2023، وذلك عبر منح المشاركين شهادات شكر تقديرًا منها لمساهماتهم القيّمة في إنجاز هذا المشروع الوطني الهامّ وغير المسبوق.

وعموماً، تتمثّل مراحل المسار الانتخابي لتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (المجلس النيابي الثاني المُخوّل له ممارسة الوظيفة التشريعية على معنى الفصل 56 من دستور 25 جويلية 2022)، في التمسّّي الآتي بيانه:

- انتخاب 2155 عضوَ مجلس محلي تبعاً لتنظيم انتخابات محلية مباشرة في جميع الدوائر الانتخابية في كامل عمادات الجمهورية وعددها 2155 دائرة انتخابية¹،
- تخصيص 279 مقعداً إضافياً لكلّ المجالس المحلية المنتخبة (بعنوان مقعد إضافي واحد بكلّ مجلس محلي) لفائدة نوابٍ من ذوي الإعاقة وفقاً لترشيحات للمجالس المحلية وباعتماد قرعة تشرف عليها الهيئة،
- تركيز المجالس الجهوية وفقاً لآلية القرعة وإجراء انتخابات غير مباشرة لتركيز مجالس الأقاليم وصولاً إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

¹ أُجريت العملية الانتخابية فعلياً في 2129 دائرة انتخابية، ولم تُجرَ في 26 دائرة انتخابية لعدم ورود ترشّحات أو لعدم استيفائها للشروط المستوجبة لوجود دائرة انتخابية بيضاء، وهي جزيرة جالطة (غير أهلة بالسكان).

الباب الثاني: تركيز الإدارة الانتخابية

على إثر الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بتاريخ 25 فيفري 2023 وصدر المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بادرت الهيئة بالتنسيق مع مختلف شركائها بقيادة وتنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية واستيفاء كافة الترتيبات والإجراءات والتدابير التحضيرية المستوجبة لعقد انتخابات أعضاء المجالس المحلية بدورتها، ومن ثمة تركيز المجلس النيابي الثاني إعمالاً لأحكام الدستور وطبقاً للنصوص القانونية والترتيبية الصادرة بهذا الخصوص. وتبعاً لذلك، عكف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة على تركيز الإدارة الانتخابية مركزياً وجهوياً قصد إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي المركب في جميع مراحله، بما يتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية المعتمدة في الغرض، لا سيما مبادئ الحرية والنزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد. وقد أوكل دستور 25 جويلية 2022¹ للهيئة "إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحله، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرّح بالنتائج. وتتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها".²

القسم الأول: مجلس الهيئة والهيئات الفرعية المنبثقة عنه

الفرع الأول: مجلس الهيئة ورئيسه

1. مجلس الهيئة: التركيبة الجديدة والصلاحيات

تمّ بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها³ إدخال تعديلات جوهرية تمّ بموجبها التأكيد على جملة من المبادئ وإقرار تدابير جديدة بخصوص تركيبة مجلس الهيئة وصلاحياته، وذلك وفقاً لما يلي:

- كفالة استقلالية مجلس الهيئة من حيث الفصل بين جهة الترشيح وجهة التعيين لدى ضبط المشروع للتركيبة الجديدة،
- التقليص في مدة ولاية أعضاء مجلس الهيئة،
- اعتماد نظام تأجير جديد،
- تبني نظام جديد لعقد الجلسات،
- الإبقاء على عددٍ من الصلاحيات وحذف بعضها واستحداث البعض الآخر،

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 165 لسنة 2022 بتاريخ 18 أوت 2022.

² الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022.

³الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أفريل 2022.

- فصل العمل المجلسي عن التسيير الإداري والمالي الذي أضحي اختصاصا حصريا لرئيس الهيئة.

أما من حيث تركيبة مجلس الهيئة، فقد تمّ التقليل في عدد الأعضاء من تسعة¹ إلى سبعة مع الإبقاء على ثلاثة اختصاصات وهي "قاضي عدلي" و"قاضي إداري" و"مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية" وإضافة اختصاص "قاضي مالي" مقابل الاستغناء عن بقية الاختصاصات الأخرى² المنصوص عليها صلب الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012. وتمّ الحرص في هذا الصدد على الفصل بين جهة الترشيح وجهة التعيين، حيث تُرشّح المجالس القضائية³ ثلاثة قضاة عن كلّ صنف ويُرشّح المركز الوطني للإعلامية ثلاثة مهندسين مختصّين في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ويتولّى رئيس الجمهورية تعيين الأعضاء حصريًا من بين الترشيحات المقدّمة.

وفي إطار الحرص على ضمان توفّر عنصر الخبرة في المجال الانتخابي وتثمينه ضمن التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة، نصّ المرسوم آنف الذكر على أن يشتمل المجلس كذلك على ثلاثة أعضاء من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلّة للانتخابات السابقة، يُعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بينهم⁴.

ومن حيث مدّة ولاية أعضاء الهيئة، فقد أقرّ التعديل المدخل على القانون الانتخابي تحويرا جوهريًا تعلّق بالتقليل في فترة ولاية كلّ عضوٍ من ستّ إلى أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقا لمنطوق الفصل 9 (جديد) منه. وتمّ اعتماد نظام تأجير جديد لفائدة أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية وإلغاء جميع الأحكام المخالفة له، وخاصة مقتضيات الأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرّخ في 11 أفريل 2014 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وتبعا لتقلّص عدد أعضاء مجلس الهيئة، تغيّر النصاب القانوني الواجب توفّره لعقد اجتماعات مجلس الهيئة، حيث يُشترط وجوبا حضور خمسة أعضاء على الأقلّ للإقرار بصحّة هذه الاجتماعات من الناحية القانونية وذلك وفقا لمنطوق الفصل 18 (جديد) من القانون المتعلّق بالهيئة الذي أتاح إمكانية انعقاد جلسة ثانية بعد انقضاء 24 ساعة بقطع النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين، وذلك في صورة عدم توفّر هذا النصاب. ومن شأن مثل هذا الإجراء أن يساهم في مزيد الرفع من فعالية عمل المجلس وجدواه من خلال تذليل العراقيل

¹ كانت تركيبة مجلس الهيئة تضمّ تسعة أعضاء وفقا لمنطوق الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.

² تمّ الاستغناء عن الاختصاصات التالية: محام وعدل إلهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي (مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي) ومختصّ في الاتّصال ومختصّ في المالية العمومية وممثل عن التونسيين بالخارج.

³ مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي.

⁴ الفصل 6 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.

الإجرائية التي كانت تحول دون انعقاد جلساته بسبب عدم توقّر النّصاب القانوني المطلوب والذي كان مدخلا أحيانا للتعطيل المتعمّد لانعقاد اجتماعات مجلس الهيئة.

أمّا من حيث الصلاحيّات، فقد تمّ الإبقاء على عددٍ منها، على غرار صلاحية اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين¹ وحذف بعضها وإسنادها إلى رئيس مجلس الهيئة، على غرار آلية اختيار نائب الرئيس وتكليف الناطق الرسمي باسم الهيئة وإنهاء مهامها عملاً بمقتضىات الفصل 8 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022، فضلا عن استحداث صلاحيّات جديدة كالبتّ في رفع الحصانة عن رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها بأغلبية الأعضاء من أجل أفعال تتعلّق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.

وقد شملت تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي تمّ الإعلان عنها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022² سبعة أعضاء، إلّا أنّ هذا التركيبة شهدت، في مرحلة أولى، تقلّصا في عددها تبعاً لتقديم أحدهم استقالته³ من عضوية مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022. وفي مرحلة ثانية، قرّر مجلس الهيئة تفعيل أحكام الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 بخصوص إعفاء أحد أعضاء المجلس⁴ من أجل خرق واجب التحفّظ وارتكاب جرائم جزائية تمّ رفعها للنّياحة العموميّة. كما تمّ، خلال مداوات مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 25 أوت 2022، تفعيل الفصل 16 بموجب تخليه عن مواكبة أشغال المجلس رغم استدعائه طبقا للقانون. كما شهدت هذه التركيبة، في مرحلة ثالثة، تقلّصا آخر وذلك تبعاً لإعفاء أحدهم⁵ من عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بموجب الأمر عدد 525 لسنة 2023 المؤرّخ في 6 جويلية 2023⁶ على إثر رفع مقترح للإعفاء من قبل مجلس الهيئة لرئيس الجمهوريّة عملاً بمقتضىات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالتّصوص بالآحقّة.

¹الفصل 18 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.

²الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 50 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022.

³تمّت، وفقا لمقتضىات الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه، معانة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة طبقا لما هو مضمّن بالنقطة الأولى من محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة بتاريخ 22 جوان 2022، حيث قرّر المجلس استيفاء الإجراءات القانونيّة المتعلّقة بسدّ هذا الشغور وفقا لمقتضىات الفصل 5 (جديد) من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة.

⁴محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 جويلية 2022.

⁵محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 4 جويلية 2023 (عدد 9 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 69 لسنة 2023 بتاريخ 7 جويلية 2023.

⁶الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 69 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 جويلية 2023.

وتبعاً لصدور الأمر عدد 583 لسنة 2023 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات¹، تمّ سدّ كلّ الشغورات الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة في اختصاصات عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات عوضاً عن العضو المتخلى، وقاضٍ عدلي عوضاً عن العضو المستقيل، بناءً على الترشيحات الصادرة عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 12 سبتمبر 2023 وقاضٍ إداري عوضاً عن العضو المعفى، بناءً على الترشيحات الصادرة عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الإداري بتاريخ 12 سبتمبر 2023. وقد أشرف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة الآتي تفصيلها أدناه على مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024 برمته، وعقد أول اجتماع له بتاريخ 15 سبتمبر 2023² عقب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية على معنى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022:

الاسم واللقب	الصفة	الاختصاص
فاروق بوعسكر	رئيس	عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات/ قاضي عدلي
محمد نوفل الفريخة	نائب رئيس	مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية
محمد التليبي منصري	ناطق رسمي	عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات/ مُحامٍ
محمود الواعر	عضو	قاضي مالي
نجلاء عبروي	عضو	قاضي عدلي
أيمن بوغطّاس	عضو	قاضي إداري
بلقاسم عياشي	عضو	عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية

2. رئيس مجلس الهيئة

لعلّ أبرز التحويلات التي تمّ إدخالها على النظام القانوني المحدّد لمجال اختصاص الهيئة تكمن في الصلاحيّات الهامة وغير المسبوقة التي تمّ استحداثها لفائدة رئيس مجلسها مقارنة بتلك التي كانت ممنوحة له بمقتضى القانون الأساسي المحدث للهيئة. فمن حيث التعيين، وحرصاً على ضمان توقّر عنصرَي الخبرة والإلمام بالمجال الانتخابي، أقرّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المنقّح والمتّم للقانون الأساسي المتعلّق بالهيئة أن يتمّ اختيار رئيسها من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، وهو ما يعكس التوجّه نحو تثمين تجربة الكفاءات التي تداولت على عضويّة هذه الهيئة الدستورية منذ إحداثها سنة 2011 والاستفادة منها تبعاً لتراكم الخبرات والمكتسبات.

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 105 لسنة 2023 المؤرخ في 14 سبتمبر 2023.

²محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 سبتمبر 2023 (عدد 10 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 109 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

وتمّ في هذا السياق، إسناده جملة من الصلاحيّات المجلسيّة وتدعيم الإداريّة منها للقطع مع التداخل بين العمل المجلسي والمهام الإداريّة الذي أثار سلبا على استقرار المجالس السابقة وحسن أداء الإدارة التنفيذيّة لمهامها. ففي الجانب التنظيمي الخاصّ بسير عمل مجلس الهيئة، تمّ إفراد الرئيس بصلاحيّات مهمّة تتمثّل أساسا في الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس وتحديد مواعيدها وضبط جدول أعمالها ورئاستها وإدارتها وحفظ نظامها واتّخاذ التدابير المستوجبة لتنفيذ القرارات المنبثقة عنها، وذلك وفقا لمنطوق الفصل 18 (جديد) من القانون المتعلّق بالهيئة.

ولئن تمّ التأكيد مجدّدا على تبني البُعد التشاركي في ما يتعلّق بكيفيّة اتّخاذ المجلس لقراراته من خلال اشتراط موافقة أغلبيّة الأعضاء الحاضرين، فقد أدخل المرسوم المذكور تعديلا جوهريّا على طريقة التصويت داخل مجلس الهيئة بأن رجّح صوت الرئيس في صورة تساوي بقيّة الأصوات. ويتنزل هذا الإجراء في إطار الرغبة الصريحة للمشرّع في تجاوز العقوبات القانونيّة التي واجهت عمل المجالس السابقة، لا سيّما عند التصويت على قرارات حاسمة تتعلّق بمسائل مصيرية تمسّ مُختلف الجوانب المرتبطة بعمل الهيئة.

كما أفرد تنقيح القانون الأساسي للهيئة رئيسها بصلاحيّة تعيين نائبه والناطق الرسمي باسم الهيئة¹، بالإضافة إلى طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلّق بأعماله أو بممارسته لمهامه، فضلا عن رفع مقترح الإغفاء إلى رئيس الجمهورية بناءً على تقرير معلّل.

وفي إطار السعي المتواصل إلى تلافي مُختلف الإشكاليّات التي أفرزها النظام القانوني السابق المتعلّق بالهيئة، خاصّة في ما يتعلّق بالتسيير الإداري والمالي، مكّن هذا التحوير رئيس الهيئة من صلاحيّة الإشراف على الجهاز التنفيذي الذي يتولّى شؤونها الإداريّة والماليّة والفنيّة مع إسناده صلاحيّة تعيين المدير التنفيذي الذي يسيّر هذا الجهاز² وأعضاءه عند الاقتضاء. ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في الفصل بين العمل الإداري الذي يضطلع به الجهاز التنفيذي من ناحية والمهام التي يمارسها مجلس الهيئة في المجال الانتخابي من ناحية أخرى. كما تساهم صلاحيّة تعيين وإعفاء المدير التنفيذي من قبل رئيس الهيئة بمعزل عن بقيّة أعضاء مجلسها في النأي بخطة المسؤول الأوّل عن الإدارة التنفيذيّة عن جميع التجاذبات التي قد تنتج صلب المجلس والتي من شأنها التأثير سلبا على عمل الإدارة التنفيذيّة.

وعند التعدّر القانوني، يُعوّض نائب الرئيس رئيس الهيئة في جميع صلاحيّاته.

¹ الفصل 8 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح والمتّم للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.

² الفصل 24 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح والمتّم للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.

الفرع الثاني: إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وتركيزها

أقرّ القانون المتعلّق بالهيئة إكّانيّة قيامها بإحداث هيئات فرعية¹ تتولّى مساعدتها على إنجاز المهام المنوطة بعهدتها، حيث أصدرت الهيئة قرارها عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها²، ثمّ تولّت تنقيحه بموجب القرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022.³

وحدّد القرار المذكور تركيبة كلّ هيئة فرعية بثلاثة أعضاء⁴ يتمّ اختيارهم من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين 5 (جديد) و 7 من القانون المتعلّق بالهيئة ووفقا لجملة من الشّروط المضبوطة سلفا، مع إقرار عدم إخضاع أعضاء الهيئات الفرعية لواجب التفرّغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة⁵.

وتبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبية المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة، فضلا عن إصدار الأمرين عدد 589 و 590 لسنة 2023 المؤرّخين في 21 سبتمبر 2023 وروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، تولّى مجلس الهيئة إصدار قراره الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وضبط تركيبها ومرجع نظرها الترابي⁶، وقد تمّ بمقتضى هذا القرار إحداث 27 هيئة فرعية للانتخابات لتتولّى طبقا لمنطوق الفصل الأوّل منه مساعدة مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة والإشراف على عملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023. وحدّد هذا القرار مرجع النظر الترابي لكلّ هيئة فرعية محدّثة، وذلك من حيث ضبط المجالس المحليّة الراجعة إليها بالنظر وعدد الدوائر الانتخابيّة المحليّة بكلّ مجلس محليّ. وبموجب الفصل 3 من القرار المذكور، ضبطت الهيئة تركيبة تلك

¹الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه، وخاصّة المرسوم عدد 22 لسنة 2022.

²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 لسنة 2017 بتاريخ 2 ماي 2017.

³الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 لسنة 2022 بتاريخ 1 جويلية 2022.

⁴الفصل 21 (فقرتان ثنائية وثالثة جديدتان) من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.

⁵الفقرة الثالثة (جديدة) من الفصل 21 من القانون المتعلّق بالهيئة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب المرسوم عدد 22 لسنة 2022.

⁶تمّت المصادقة على القرار عدد 28 لسنة 2022 خلال مداولة مجلس الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر 2023 (عدد 16 لسنة 2023) وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 126 لسنة 2023 بتاريخ 1 نوفمبر 2023.

الهيئات والصفات المسندة لهم¹. وقد تولّت الهيئة تعديل أحكام الفصل 3 من القرار عدد 9 لسنة 2023 في خصوص تركيبة الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 بمقتضى القرار عدد 14 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023² المتعلق بتنقيح القرار عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وضبط تركيبها ومرجع نظرها الترابي³.

وسهّرت الهيئة على تركيزها والعمل على تجاوز الإشكاليات المعترضة، حيث تمّ، على إثر الإعلان عن فتح باب الترشّح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات ابتداءً من 11 سبتمبر 2023، فرز ملفّات الترشّحات الواردة عليها في الغرض والبتّ فيها. كما فسحت المجال لإيداع الاعتراضات الآلية بشأن القوائم الأولية لأعضاء تلك الهيئات مُرفقة بالمؤيّدات، وذلك عبر البريد الإلكتروني علاوة على الآليات العادية المعتمدة، وحرصت في الآن نفسه على توجّي الدقّة والشفافية والنجاعة في القيام بالمهام المنوطة بعهدتها من خلال احترام التدابير المنصوص عليها صلب القرار عدد 15 لسنة 2022⁴ المنقّح للقرار عدد 5 لسنة 2017. وعلى إثر استيفاء الإجراءات والأجال القانونية المتعلقة بفرز مطالب الترشّح للعضوية، وبعد التداول بشأن التركيبة طيلة خمس جلسات⁵، تمّ انتداب 80 عضو هيئة فرعية⁶، تمّ تأجيرهم طبقاً للأمر عدد 558 لسنة 2022⁷، من بينهم 23 من الإناث و57 من الذكور، لا يُشترط تفرّغهم كلياً لممارسة مهامهم صلب الهيئة الفرعية، مُوزّعين على النحو التالي:

¹صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإجماع أعضائه خلال مداولته بتاريخ 26 أكتوبر 2023 على قائمة رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات وممثليها القانونيين (محضر جلسة مداولات المجلس عدد 16 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 127 لسنة 2023 بتاريخ 3 نوفمبر 2023).

²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 137 لسنة 2023 بتاريخ 28 نوفمبر 2023.

³صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على تنقيح القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 بموجب القرار الترتيبي عدد 14 لسنة 2023 خلال مداولته بتاريخ 15 نوفمبر 2023 (محضر جلسة مداولات المجلس عدد 18 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023).

⁴الفقرات 4 و5 و6 (جديدة) من الفصل 7 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022.

⁵تداول مجلس الهيئة بشأن تركيبة أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات طيلة أربع جلسات أيام 11 و16 و21 و26 أكتوبر 2023، كما تداول بشأن تعديل تركيبة الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023.

⁶ضمّت تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات 27 رئيس هيئة (9 من الإناث و18 من الذكور) و53 عضواً (14 من الإناث و39 من الذكور).

⁷ينصّ الفصل 3 من الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية على ما يلي: "تُسند إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالبلاد التونسية منحة شهرية تُسمّى منحة "الانتخابات والاستفتاء" يكون مقدارها الصافي ألف (1000) دينار. وتُسند تلك المنحة إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج ويكون مقدارها الصافي، حسب الحال، ما يعادل ألف (1000) أورو أو ألف (1000) دولار".

تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات								
ع/ر	الهيئات الفرعية	عدد الأعضاء المنتدبين	ع/ر	الهيئات الفرعية	عدد الأعضاء المنتدبين	ع/ر	الهيئات الفرعية	عدد الأعضاء المنتدبين
1	أريانة	3	10	تطاوين	3	19	صفاقس 1	3
2	القصرين	3	11	توزر	3	20	صفاقس 2	3
3	القيروان	3	12	تونس 1	3	21	قابس	2
4	الكاف	3	13	تونس 2	3	22	قبلي	3
5	المنستير	3	14	جندوبة	3	23	قفصة	3
6	المهدية	3	15	زغوان	3	24	مدنين	3
7	باجة	3	16	سليانة	3	25	منوبة	3
8	بن عروس	3	17	سوسة	3	26	نابل 1	3
9	بنزرت	3	18	سيدي بوزيد	3	27	نابل 2	3
المجموع العام								
80								

وقد شهدت عملية تركيز مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات صعوبات أقل مما تمّ رصدّه إبّان إشراف الهيئة على تنظيم الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022 أو انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتها، وذلك تبعاً للمجهودات المبذولة في هذا الصدد من أجل تلافي تعدّد الانسحابات وسدّ الشغورات حينياً، فضلاً عن استكمال العدد المستوجب من الأعضاء لدى بعض الهيئات التي شهدت نقصاً في تركيبها بصفة فورية.

ووفقاً لأحكام الفصل 3 من القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 الواقع تعديله بموجب القرار عدد 14 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، تمّ ضبط تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات المحدثّة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية والإشراف على عملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 على النحو المبين أدناه، باعتماد منهجية اختيار تُبرز ثراء الاختصاصات وتنوّعها وتستند إلى ثمين عنصري الكفاءة وتراكم الخبرة في تركيبة تلك الهيئات الفرعية:

ثراء اختصاصات أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات وتنوّعها تجسّما لعنصري الكفاءة وتراكم الخبرة	
الاختصاصات	عدد أعضاء الهيئات الفرعية
قاضي عدلي	10 ¹
قاضي إداري	3
قاضي مالي	11
مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية	7
عضو هيئة فرعية سابق	49
المجموع	80

¹ من بينهم 5 أعضاء شغلوا خطة عضو هيئة فرعية سابق بكلّ من بنزرت وتطاوين وسوسة ومدنين ونابل 2.

القسم الثاني: الجهاز التنفيذي للهيئة

الفرع الأول: المصالح الإدارية القارة للهيئة وتدعيمها

بالتوازي مع إشرافها على الإعداد اللوجستي والتقني والعملياتي لمُختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه، عملت الهيئة على مواصلة تركيز الإدارة التنفيذية التابعة لها وتدعيم مصالحها القارة في ظلّ الحيز الزمني المتاح، حيث حرصت على تسديد حاجياتها المستوجبة من الموارد البشرية ضمانا لحسن سير العمل بها وتحقيقا للنجاعة والفاعلية المرجوتين قصد الاضطلاع بالمهام الموكلة للهيئة في أحسن الظروف وأمثلها. والتزاما منها بمبادئ حسن التصرف في الموارد البشرية، ارتأت الهيئة اعتماد الآليات المخولة لها قانونا للانتداب، وذلك من خلال سدّ الشّغورات الحاصلة على مستوى المشرفين على عددٍ من الإدارات المركزية والفرعية عبر آلية الإلحاق التي تتيح اختيار أحسن الكفاءات الإدارية التي يتوفّر فيها عنصر الخبرة والتأطير لمعاودة جهود الهيئة في مواصلة الإعداد لمُختلف مراحل المسار الانتخابي.

هذا بالإضافة إلى استيفاء عددٍ من الإجراءات وإقرار التدابير الكفيلة بتسوية الوضعيات الإدارية للأعوان القارين، حيث عملت الهيئة أساسا على مواصلة تنفيذ مُخرجات اللّجنة المكلفة بمتابعة الوضعيات الإدارية المتعلقة بالمسار المهني لأعوان الهيئة المحدثة بمقتضى المقرر الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 مارس 2023 الواقع تحيينه بموجب المقرر الصادر بتاريخ 9 جانفي 2024، وتجسيم المقترحات والإجراءات الكفيلة برفع الإشكاليات العالقة منذ سنة 2014 التي طال أمدها. وفي هذا الباب، تعكف اللّجنة على مواصلة النظر وبصفة حثيثة في بقية الملفات الشائكة قصد تسويتها في أفضل الآجال. هذا بالإضافة إلى إطلاق مسار المناظرة الخارجية للانتداب أعوان قارين بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ابتداءً من شهر أكتوبر 2023، وذلك بالتوازي مع إدارة الهيئة للمسار الانتخابي والإشراف عليه.

وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يُباشر تحت إشراف رئيسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويُسيّره مدير تنفيذي¹ ويشتمل على هياكل مركزية وأخرى جهوية. وتضمّ الهياكل المركزية مصالح إدارية للمساندة² وأخرى تنفيذية³، في حين تتمثّل الهياكل الجهوية في الإدارات الفرعية التي تتولى تنفيذ المهام الموكلة للجهاز التنفيذي للهيئة في النطاق الترابي المحدّد لها. ويبلغ عدد الأعوان القارين مركزيا وجهويا بالهيئة موفّي شهر ديسمبر من سنة 2023، 270 عونا، من بينهم 257 في حالة مباشرة و13 عونا في حالة إلحاق. ويتوزّع الأعوان القارّون المباشرون بالهيئة وفقا للنوع الاجتماعي إلى 176 عونا من الذكور و94 عونا من الإناث، وحسب

¹ الفصل 24 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

² تُلحق بالمدير التنفيذي للهيئة مباشرة الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء ومكتب المدير التنفيذي.

³ تشتمل الهياكل المركزية التنفيذية للهيئة على الإدارة المركزية للمصالح المشتركة والإدارة المركزية للعمليات الانتخابية والإدارة المركزية للنظام المعلوماتي والإدارة المركزية للاتصال والإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة.

مراكز العمل إلى 87 عوناً يعملون بالإدارة المركزية و183 بالإدارات الفرعية للانتخابات. هذا ويبلغ العدد الجملي للأعوان المكلفين بخططٍ وظيفية 90 عوناً من بينهم 52 من الذكور و38 من الإناث.

وتبعاً لاعتمادها آلية الإلحاق في سدّ الشغورات تدعيماً لجهازها البشري، وذلك اعتباراً لتوفرٍ عنصري الخبرة والكفاءة لدى المنتدبين، فقد تولّت الهيئة فتح مناظرة خارجية عن طريق الإلحاق بتاريخ 29 أوت 2023 في عددٍ من الخطط، حيث تمّ سدّ الشغور في خطة رئيس المصلحة الجهوية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالإدارات الفرعية للانتخابات بكلّ من نابل 1 وسوسة وقبلي. كما حرصت الهيئة على استقطاب إطارات عليا ينتمون إلى القطاع العمومي وتتوفّر لديهم خبرة عالية، وذلك للعمل صلب الإدارة المركزية. وعموماً، يتوزّع الأعوان الملحقون لدى الهيئة مركزياً وجهوياً وعددهم 13 عوناً حسب مراكز التعيين وفقاً للتالي:

- الإدارة المركزية: 6 أعوان عموميين،
- الإدارات الفرعية للانتخابات بكلّ من الكاف والمنستير وشفافس 2 وقفصة ونابل 1 وسوسة وقبلي: بحساب عونٍ واحدٍ لكل إدارة فرعية (7 أعوان عموميين في الجملة).

الفرع الثاني: الانتدابات الظرفية

على غرار التجارب السابقة للهيئة في تنظيم مُختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد، تمّ اللجوء، بمناسبة الإعداد للانتخابات أعضاء المجالس المحلية بدورتها لسنة 2023، إلى تسديد الجزء الأكبر من حاجيات الهيئة من الموارد البشرية عبر آليتي التعاقد مُحدّد المدّة وفي إطار عقود إسداء الخدمات، وذلك عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة¹، كما تمّ إتمامها بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإتمامها.

وفي هذا الإطار، تولّت الهيئة إعداد مخططٍ للانتدابات الظرفية يضمن حسن التصرف في الموارد البشرية ويكرّس التمثيل المعتمد من قبل مجلسها، الذي يستند إلى ترشيد النفقات والحدّ من كلفة الانتخابات وإحكام التصرف في المال العام، وذلك من خلال الضغط على أعباء التأجير وتكلفة الساعات الإضافية وضبط الحاجيات الفعلية من الموارد المستوجبة وتوزيعها بكلّ دقّة حسب مراكز العمل ووفقاً لمُختلف مراحل المسار ووفقاً لفرق عملٍ تشتغل بالتناوب عند الاقتضاء.

وتبعاً لذلك، بادرت، منذ شهر سبتمبر 2023، بنشر إعلانات الانتداب العرضية الخاصة بالخطط المُصادق عليها عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة مع إتاحة الفرصة لجميع المترشّحين لتسجيل مطالبهم عن بُعد عن طريق موقع الواب الذي تمّ تطويره من قبل الهيئة للغرض concours.isie.tn، وذلك

¹ يمكن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محدّدة بطريق التعاقد. كما يمكنها، عند الاقتضاء، تدعيم مواردها البشرية بصورة وقتية عن طريق عقود إسداء خدمات.

حرصاً منها على تكريس مبادئ الشفافية والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. كما حرصت الهيئة في هذا الصدد، على التنسيق بشكل دائم ومكثف مع بعض الهياكل العمومية المختصة في هذا المجال، على غرار مكاتب التشغيل والعمل المستقل قصد معاضدة جهودها في تنظيم هذه المناظرات والإشراف عليها.

وفي سياق متصل، تولت الهيئة ضبط تركيبة لجان المناظرات على المستويين المركزي والجهوي للسهر على تنظيم مخطط الانتدابات وتنفيذه وفقاً لإجراءات وتدابير مضبوطة. وتم إصدار مذكرات عمل في الغرض بهدف توحيد الإجراءات الخاصة بفرز ملقّات المترشحين والبتّ فيها وضبط المعايير المنطبقة خلال هذه العملية مركزيًا¹ وجهويًا، بالإضافة إلى تحديد برنامج المحادثات والمصادقة على شبكة الأجور الخاصة بالأعوان الطرفيين. وأمنت الهيئة دورات تكوينية لمُختلِف المنتدبين.

وقد تراوحت الانتدابات الظرفية عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة التي قامت بها الهيئة بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال الفترة الممتدّة من شهر سبتمبر 2023 إلى غاية شهر فيفري 2024 بين 1833 عوناً متعاقدًا (فيفري 2024)، الذي يشكّل العدد الأدنى للمنتدبين شهريًا، و 5767 عوناً متعاقدًا (ديسمبر 2023) الذي يمثّل العدد الأقصى للانتدابات المنجزة خلال شهر واحد. ويُبرز الجدول الموالي توزيع عدد الانتدابات الظرفية المنجزة حسب مراكز العمل والأشهر:

توزيع عدد الانتدابات الظرفية المنجزة عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة حسب مراكز العمل والأشهر							
ع/ر	مركز العمل	سبتمبر 2023	أكتوبر 2023	نوفمبر 2023	ديسمبر 2023	جانفي 2024	فيفري 2024
1	الإدارة المركزية	43	67	175	290	249	230
2	الهيئة الفرعية بأريانة	147	162	146	191	51	44
3	الهيئة الفرعية بالقصرين	145	198	182	276	101	87
4	الهيئة الفرعية بالقيروان	164	195	186	285	99	85
5	الهيئة الفرعية بالكاف	124	143	142	217	78	62
6	الهيئة الفرعية بالمنستير	146	170	154	237	85	76
7	الهيئة الفرعية بالمهدية	154	185	162	245	86	71
8	الهيئة الفرعية بباجة	132	153	152	242	78	62
9	الهيئة الفرعية بن عروس	141	168	138	183	74	59
10	الهيئة الفرعية ببئررت	194	207	170	223	90	72
11	الهيئة الفرعية بتطاوين	124	138	132	174	48	31
12	الهيئة الفرعية بتوزر	114	129	124	173	46	38
13	الهيئة الفرعية تونس 1	158	185	134	179	61	44
14	الهيئة الفرعية تونس 2	147	174	133	170	62	46
15	الهيئة الفرعية بجندوبة	167	191	184	265	76	61
16	الهيئة الفرعية بزغوان	66	83	85	111	52	43

¹المذكّرة الصادرة عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23/25 بتاريخ 17 أكتوبر 2023 حول ضبط معايير التقييم وصيغ إسنادها لإجراء المحادثات الشفاهية للمترشحين للانتداب في الخطط المفتوحة للتناظر بالإدارة المركزية بمناسبة تنظيم انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023.

62	69	198	156	200	187	17	الهيئة الفرعية بسليانة
74	95	247	170	236	204	18	الهيئة الفرعية بسوسة
84	100	228	157	177	144	19	الهيئة الفرعية بسيدي بوزيد
62	75	181	112	138	120	20	الهيئة الفرعية صفاقس 1
56	63	168	118	138	115	21	الهيئة الفرعية صفاقس 2
68	79	239	161	170	149	22	الهيئة الفرعية بقابس
32	46	116	77	90	73	23	الهيئة الفرعية بقبلي
67	81	255	176	175	135	24	الهيئة الفرعية بقفصة
54	72	210	140	155	134	25	الهيئة الفرعية بمدنين
54	62	160	126	155	134	26	الهيئة الفرعية بمنوبة
62	72	162	111	127	103	27	الهيئة الفرعية نابل 1
47	55	142	101	116	93	28	الهيئة الفرعية نابل 2
1833	2205	5767	4005	4425	3757	المجموع	

كما تولّت الهيئة انتداب أعوان في إطار عقود إسداء خدمات قصد تلبية حاجياتها من الموارد البشرية المستوجبة مركزياً وجهويًا.

1. الانتدابات الظرفية المنجزة على مستوى الإدارة المركزية

تراوحت الانتدابات الظرفية عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة التي قامت بها الهيئة مركزياً بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال الفترة الممتدّة من شهر سبتمبر 2023 إلى غاية شهر فيفري 2024 بين 43 عوناً متعاقداً (سبتمبر 2023)، الذي يُشكّل العدد الأدنى للمتدربين شهرياً، و290 عوناً متعاقداً (ديسمبر 2023) الذي يمثّل العدد الأقصى للانتدابات المنجزة خلال شهر واحد. وقد توزّعت الانتدابات الظرفية المنجزة على مستوى الإدارة المركزية عن طريق التعاقد محدّد المدّة وفقاً للبيانات التالية:

توزيع الانتدابات الظرفية المنجزة مركزياً عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة حسب الخطط والأشهر							
ع/ر	خطة العمل	سبتمبر 2023	أكتوبر 2023	نوفمبر 2023	ديسمبر 2023	جانفي 2024	فيفري 2024
1	مُشرف على قاعة العمليات المركزية	1	1	1	1	1	1
2	عون قاعة العمليات	7	7	19	18	18	18
3	مُشرف على المخزن المركزي بالإدارة المركزية	1	1	1	1	1	1
4	عون تنفيذ بالمخزن المركزي	5	5	7	7	6	6
5	عون دعم لوجستي	-	-	1	1	1	1
6	عون توظيف مواد انتخابية بالمخزن المركزي	-	-	10	10	10	10
7	عون مكلف بالسياقة (صنف ج)	1	1	1	1	1	1
8	إطار (متصرف مختص في المحاسبة)	3	3	3	3	3	3
9	إطار (متصرف مختص في المالية)	1	1	1	1	1	1
10	إطار (متصرف مختص في الموارد البشرية)	-	-	1	1	1	2
11	عون مكلف بالسياقة (صنف ب)	3	3	6	6	6	6
12	مُشرف على خلية مركز النداء بالإدارة المركزية	-	-	2	2	2	2
13	عون مركز النداء	-	-	18	18	18	17

14	مُشرف على خلية المركز الإعلامي	-	-	1	1	1	1
15	عون تَاطير بخلية المركز الإعلامي	-	-	2	2	2	2
16	مُشرف على خلية الاعتماد	-	1	1	1	1	1
17	عون مكلف بالاعتماد بالإدارة المركزية	-	4	4	4	4	4
18	عون دعم في قاعة العمليات للإعلامية	-	2	6	8	8	8
19	عون قاعة عمليات ومراقبة الحملة للشؤون القانونية والنزاعات	5	20	20	30	28	26
20	عون مكتب ضبط	2	2	2	2	2	2
21	عون مراقبة الحملة الانتخابية بالإدارة المركزية - اختصاص إعلام واتصال	-	-	-	9	9	9
22	عون مراقبة الحملة الانتخابية بالإدارة المركزية - اختصاص مالية أو محاسبية	1	1	1	2	2	2
23	عون مراقبة الحملة الانتخابية بالإدارة المركزية على مواقع التواصل الاجتماعي	-	-	7	7	7	7
24	عون قاعة كاميرات المراقبة بالإدارة المركزية	-	3	3	3	3	3
25	عون مكلف بمراقبة الحملة الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي	2	2	2	2	2	2
26	مساعد عون مراقبة الحملة الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي	-	-	42	42	39	18
27	عون رصد الفضاء المفتوح	2	2	2	2	2	2
28	عون طباعة السجل	-	-	-	71	35	-
29	عون مراقبة الحملة الانتخابية على وسائل الاتصال السمعي والبصري	-	-	-	24	24	24
30	عون متابعة وإحصاء وإعداد التقارير	-	-	4	4	4	4
31	عون خدمات وتوضيب وترفيف	2	1	1	-	1	1
32	إطار أرشيف وتوثيق	3	3	3	3	3	3
33	عون مكلف بالإحصاء وإعداد التقارير	1	1	1	1	1	1
34	إطار مختص في التصرف في قواعد البيانات (شهادة مهندس أول)	1	1	1	1	1	1
35	إطار مختص في التصرف في قواعد البيانات (شهادة الماجستير)	1	1	1	1	1	1
36	عون توضيب الأرشيف	-	-	-	-	-	39
37	مكلف بالتصوير والإنتاج الرقمي	1	1	-	-	-	-
	المجموع	43	67	175	290	249	230

هذا، وقد أبرمت الهيئة عددا من عقود إسداء الخدمات على المستوى المركزي قصد تلبية حاجياتها المستوجبة من الكفاءات والخبرات في بعض الاختصاصات التقنية والإدارية، وذلك وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

الانتدابات الظرفية المنجزة مركزيا في إطار عقود إسداء الخدمات	
عدد الانتدابات	المصالح الإدارية المعنية
2	ديوان مجلس الهيئة
1	الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي
2	الإدارة المركزية للاتصال
1	الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة
6	المجموع

2. الانتدابات الظرفية المنجزة على مستوى الهيئات الفرعية للانتخابات

تراوحت الانتدابات الظرفية عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة التي قامت بها الهيئة جهويًا بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال الفترة الممتدّة من شهر سبتمبر 2023 إلى غاية شهر فيفري 2024 بين 1603 أعوان متعاقدين (فيفري 2024)، الذي يُشكّل العدد الأدنى للمنتدبين شهريًا، و5656 عونًا متعاقدًا (ديسمبر 2023) الذي يمثّل العدد الأقصى للانتدابات المنجزة خلال شهر واحد. وقد توزّعت الانتدابات الظرفية المنجزة على مستوى الهيئات الفرعية للانتخابات عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة وفقًا للبيانات التالية:

توزيع الانتدابات الظرفية المنجزة جهويًا عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة حسب الخطط والأشهر							ع/ر
فيفري 2024	جانفي 2024	ديسمبر 2023	نوفمبر 2023	أكتوبر 2023	سبتمبر 2023	خطة العمل	
3	3	3	4	3	3	مكلف بالتكوين	1
-	-	2374	2416	1685	2968	عون تعيين التسجيل	2
-	-	-	1435	1464	-	عون قبول الترشيحات	3
8	8	8	9	8	-	عون سياقة	4
252	280	281	270	281	277	منسق محلي	5
-	111	112	115	116	116	منسق محلي مساعد	6
26	26	26	27	29	26	عون مكلف بالاتصال والتنسيق مع المجتمع المدني	7
26	26	26	26	25	25	عون مكلف بالمنظومات الإعلامية	8
25	28	27	27	29	28	مساعد مكلف بالمنظومات الإعلامية	9
26	26	26	27	26	25	عون مكلف بالدعم التقني وقاعة العمليات	10
104	105	106	109	110	108	عون قاعة عمليات	11
22	23	24	24	25	24	عون مكلف بالدعم اللوجستي	12
52	52	53	54	54	-	عون تنفيذ بالمخازن الفرعية	13
49	98	108	-	-	-	عون توظيف مواد انتخابية بالمخازن الفرعية	14
8	8	8	8	8	8	مساعد مكلف بالشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة	15
51	51	55	54	56	53	عون دعم خدمات إدارية ومالية	16
23	24	24	24	24	24	عون مكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية	17
106	269	279	283	285	-	مساعد مكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية	18
697	702	1987	-	-	-	عون رقابة الحملة بالهيئات الفرعية للانتخابات	19
25	26	26	26	27	27	عون مكلف بالاعتماد	20
50	51	52	52	53	-	مساعد مكلف بالاعتماد	21
17	17	17	17	16	-	عون استقبال وإرشاد وتوجيه	22
30	30	31	31	31	-	عون مكتب ضبط وأرشيف	23
1	1	1	1	1	1	مشرف على تسيير إدارة فرعية (شهادة مهندس)	24
1	1	1	1	1	1	مشرف على تسيير إدارة فرعية (شهادة الأستاذية في الإعلامية)	25
1	1	1	1	1	1	سائق رئيس الهيئة	26
1603	1967	5656	5041	4358	3715	المجموع	

هذا، وقد أبرمت الهيئة عددا من عقود إسداء الخدمات على المستوى الجهوي قصد تلبية حاجياتها المستوجبة من الكفاءات والخبرات في بعض الاختصاصات الإدارية، وذلك وفقا لما يلي:

- انتداب 23 مكوّنا جهويًا في 23 هيئة فرعية¹، من بينهم 5 من الإناث و18 من الذكور،
- انتداب 3 مكلفين بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية للعمل بالهيئات الفرعية للانتخابات بكلّ من المنستير وسيدي بوزيد ونابل 1.

كما حرصت الهيئة على استيفاء التدابير المتعلقة بانتداب وتكوين الموارد البشرية التالية:

- انتداب 34226 عونًا للعمل في مراكز ومكاتب الاقتراع إبان الدورة الأولى للانتخابات،
- انتداب 15284 عونًا للعمل في مراكز ومكاتب الاقتراع إبان الدورة الثانية للانتخابات،
- انتداب 1915 عونًا لتجميع النتائج إبان الدورة الأولى للانتخابات،
- انتداب 1625 عونًا لتجميع النتائج إبان الدورة الثانية للانتخابات.

¹تمّ انتداب 23 مكوّنا جهويًا عن طريق عقود إهداء الخدمات للعمل بالهيئات الفرعية للانتخابات بكلّ من بن عروس ومنوبة والمنستير والمهدية ونابل 1 ونابل 2 وتونس 1 وسيدي بوزيد وقبلي وتطاوين وجندوبة والقصرين والكاف وباجة وسليانة وصفاقس 2 وقابس وزغوان والقيروان ومدنين وتوزر وقفصة.

التوصيات

لأن تمكّنت الهيئة من استيفاء إجراءاتها المتعلقة بتركيز الإدارة الانتخابية، وذلك من حيث انتداب الموارد البشرية المستوجبة والسهرة على تكوينها على المستويين المركزي والجهوي في آجال قياسية، فإنه يتّجه العمل مستقبلا على:

- مزيد تطوير التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالانتداب والتصرف في الموارد البشرية مع الحرص على التفاعل المبكر مع مختلف الهياكل العمومية المختصة في هذا المجال على غرار المركز الوطني للإعلامية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية...،
- إنشاء قاعدة بيانات موسّعة خاصة بالموارد البشرية الظرفية المنتدبة وتحيينها بصفة دورية لتشمل مختلف البيانات الخاصة بالأعوان الجدد والذين سبق لهم العمل مع الهيئة بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية السابقة، على غرار المعطيات الشخصية والاختصاص ومراكز العمل ونسبة الغيابات خلال فترات التعاقد السابقة ونسبة تحقيق الأهداف المرسومة وغيرها، وذلك للاستفادة منها مستقبلا،
- الحرص على مزيد إحكام تنظيم دورات تكوينية عن بُعد وبصفة دورية في المجال الانتخابي لفائدة الأعوان الذين سبق لهم العمل مع الهيئة وتشجيعهم على الولوع باستمرار إلى منصة التكوين عن بُعد، فضلا عن مزيد إثرائها بالمواد التعليمية، وذلك قصد الرفع من مردوديتهم والتقليص قدر الإمكان من هامش الخطأ، مع العمل على توفير محامل مبسطة وتفاعلية تساهم في تثمين الخبرات المكتسبة، حيث أثبتت التجارب السابقة إعادة انتداب عدد كبير منهم في كلّ مرة بمناسبة تنظيم الهيئة لأيّ استحقاق انتخابي جديد تبعا لما اكتسبوه من حنكة ودراية ومعرفة تتعمّق تدريجيا حول مجريات العملية الانتخابية برمتها، وتبعا للنجاعة وارتفاع المردودية التي ميّزت هذه الفئة إبان إدارة الهيئة للمواعيد الانتخابية المنقضية.

الباب الثالث: روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

لئن أسند القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012¹ إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لا سيما الفقرة الخامسة من الفصل الثالث منه مهمة وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المبدأ المقرر بالدستور والقانون الانتخابي، إلا أنّ السياق العام لمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024 الذي انطلق بتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 ولكون هذه الأخيرة غير دورية وتُعدّ الأولى من نوعها في ظلّ دستور 25 جويلية 2022، قد حتمّ على مجلس الهيئة قيادة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، في ظلّ التنسيق والتعاون المُحكم مع مُختلف شركائها، وصولاً إلى صدور النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمسار تركيز المجلس النيابي الثاني وبالتالي، إعداد روزنامة الاستحقاق الانتخابي المباشر والمصادقة عليها بعد إقرارها.

القسم الأول: النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم

يُعتبر صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم² الحجر الأساس في مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية انطلاقاً من تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية بدورتها وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، مروراً بضبط تركيبة المجالس الجهوية عبر آلية القرعة، وصولاً إلى تنظيم انتخابات غير مباشرة لمجالس الأقاليم الخمس والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهو ما حتمّ على الهيئة قيادة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية بالتنسيق مع شركائها، الذي تُوجّ بإصدار مُختلف النصوص الترتيبية ذات الصلة، وتحديد الأوامر عدد 588 و589 و590 لسنة 2023 المؤرخة في 21 سبتمبر 2023، ليتمّ تبعاً لذلك إصدار روزنامة الاستحقاق الانتخابي المباشر الأول من نوعه في ظلّ دستور 25 جويلية 2022 وعقْد انتخابات أعضاء المجالس المحلية بدورتها، فضلاً عن تنظيم عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، ليتمّ في مرحلة لاحقة تنظيم عملية القرعة والانتخابات غير المباشرة الرامية إلى تركيز المجلس النيابي الثاني موضوع الباب الأخير من هذا التقرير.

¹ القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 والمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022.

² الراءد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 لسنة 2023 بتاريخ 9 مارس 2023.

الفرع الأول: إصدار المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم

مثل صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم تحديًا كبيرًا بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبعًا للارتباط الوثيق بين تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية وبالتالي الماضي قديمًا وتدرجيًا في مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وبين إلزامية تنفيذ البرنامج الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها، تبعًا لعدم توقّر تقسيم علمي وتقني دقيق لتلك الدوائر وسعيًا إلى تطبيق الأحكام المضمنة بالفصل 28 من المرسوم المذكور، وذلك من حيث تولّي الهيئة تقسيم المعتمدية إلى دوائر انتخابية لا تقلّ عن خمس إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديات دون ذلك،

ولتلك الاعتبارات وغيرها، ومن باب الاختصاص والولاية العامة التي تنفرد بها في المجال الانتخابي، كان لزامًا على الهيئة قيادة هذا المشروع الوطني بالتعاون مع شركائها والعمل على إحكام الاستعدادات تنظيميًا ولوجستيًا وعمليًا لإنجاز المشروع في أجل قياسي لا يتعدّى بضعة أسابيع، ومن ثمة عقد الاستحقاق الانتخابي المباشر الأول من نوعه المتمثل في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك في أفضل الظروف وأمثلها وطبقًا للممارسات الفضلى ووفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها وفي كنف النزاهة والشفافية وفي ظلّ الإكراهات والتحديات المفروضة على الهيئة لعلّ أهمّها ضيق الحيز الزمني المتاح، حيث أنّه يتعيّن على الهيئة استيفاء العملية الانتخابية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين تمهيدًا لتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبر تبني نظامي القرعة والانتخاب غير المباشر وفقًا للقانون. وبقطع النظر عن الإطار القانوني المتعلق بضبط تركيبه المجالس الجهوية عبر آلية القرعة وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وسدّ الشغورات الحاصلة بالمجالس المنتخبة موضوع الباب الأخير من هذا التقرير، ضبّط المرسوم عدد 10 لسنة 2023 مختلف الأحكام المتعلقة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وآلية القرعة لدوي الإعاقه وتركيبه المجالس المحلية برُمّتها باعتبار المعيّنين وفقًا لما يلي:

- تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية المعنية وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرّح بالنتائج. وتُعتبر المجالس المحلية جماعات محلية طبقًا للباب السابع من الدستور على معنى الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم عدد 10 لسنة 2023،
- تتولّى الهيئة إصدار الترتيب اللازم لتنظيم الانتخابات المحلية وتلك المتعلقة بمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بموقعها الإلكتروني. وتُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة،
- يُنتخب أعضاء المجالس المحلية لمدة نيابية بخمس سنوات،

- تُحدّد الهيئة روزنامة الانتخابات بما يتّفق مع الآجال الواردة بالقانون وبأمر دعوة الناخبين، ولا يُمكن الجمع بين عضويّة أكثر من مجلس من المجالس النيابيّة المنتخبّة،
- يُعدّ ناخبا لانتخابات المجلس المحليّ الناخبون المسجّلون بالعمادات الراجعة ترابيّاً للمجلس المحليّ المعني،
- يتمّ تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحليّة وعدد المقاعد المخصّصة لها بمقتضى أمر،
- تضبط الهيئة قوائم الناخبين بالنسبة إلى انتخابات المجالس المحليّة طبقاً لأحكام الفصول من 5 إلى 13 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصّة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022. وتضبط الهيئة قوائم الناخبين بالنسبة إلى انتخابات أعضاء المجالس المحليّة بمناسبة كلّ انتخابات. وتمدّد الهياكل المعنيّة الهيئة بالمعطيات اللّزّمة لضبط قوائم الناخبين وتحيينها، وذلك في الآجال التي تحدّدتها الهيئة،
- تضع الهيئة قوائم الناخبين بمناسبة كلّ انتخابات على ذمّة العموم بمقرّات الهيئة وتُنشرها بالموقع الإلكتروني الخاصّ بها. ويُمكن لكلّ من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة على تلك القوائم أو الطعن في القرارات الصادرة عنها عند الاقتضاء وفق الشروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 14 إلى 18 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
- شروط الترشّح لعضويّة المجلس المحليّ،
- يكون الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة عامّاً وحرّاً ومباشراً وسريّاً وشفافاً باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد. وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشّحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عددٍ من الأصوات في الدورة الأولى، على أن يتمّ التصريح إبّان الدورة الثانية بفوز المترشّح المتحصّل على أغلبية الأصوات، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشّحين يتمّ الإعلان عن فوز المترشّح الأكبر سنّاً. وإذا تقدّم إلى الانتخابات المحليّة مترشّح واحد، فإنّه يتمّ التصريح بفوزه بالمقعد المخصّص للدائرة مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها،
- يختار الناخبون المسجّلون في كلّ عمادة ممثلاً واحداً بالمجلس المحليّ دون شطبٍ أو تغييرٍ أو إضافيّة،
- يُخصّص مقعد إضافي واحد بكلّ مجلس محليّ لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحقّ في التصويت. ويتمّ اعتماد القرعة بين المترشّحات والمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجلس المحليّ. وتُشرف الهيئة على عمليّة القرعة،
- فضلاً عن الأعضاء المنتخبين بصفة مباشرة وأولئك الذين تمّ اختيارهم عبر آليّة القرعة للعضويّة، يتكوّن كلّ مجلس محليّ من مديري الإدارات المحليّة بالمعتمديّة المعنيّة إن وُجدت، دون أن يكون لهم

الحق في التصويت، وتتم تسميتهم بقرار من الوزير المعني. كما يمكن لرئيس المجلس المحلي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في المعتمدية المعنية للمشاركة في أشغال المجلس المحلي، دون أن يكون لهم الحق في التصويت،

- يُعدُّ تراب كلِّ عمادة دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس المحلي، ويتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية. غير أنه إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديات دون الخمس، تتولَّى الهيئة تقسيم المعتمدية إلى دوائر انتخابية لا تقل عن ذلك العدد.

الفرع الثاني: إصدار الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم واستكمال تنفيذ المشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الذي قاده الهيئة بالتنسيق مع شركائها وتوجيهه بصدور القرارات المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمختلف معتمديات الجمهورية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، صدر الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية¹، حيث تم التنصيب ضمن فصله الأول على دعوة الناخبين يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية.

الفرع الثالث: إصدار الأمرين عدد 589 وعدد 590 لسنة 2023 المؤرخين في 21 سبتمبر 2023

يهدف ضبط الإطار القانوني المنظم لمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد صدر الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم²، حيث ضبط عدد الأقاليم وحدودها وآليات انعقاد مجالسها والإمكانات الموضوعة على ذمتها وفقا للآتي بيانه:

- يتكوّن تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:

1. الإقليم الأول ويضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف،
2. الإقليم الثاني ويضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل،
3. الإقليم الثالث ويضمّ ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية،
4. الإقليم الرابع ويضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة،
5. الإقليم الخامس ويضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

- يجتمع كلّ مجلس إقليمي بالتداول بين الولايات المكوّنة للإقليم، وتنعقد الاجتماعات في مقرّ الولاية. ويتغيّر مقرّ الاجتماع كلّ ستّة أشهر بالنسبة إلى كلّ إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأوّل من الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023،
- تضع الولايات المكوّنة للإقليم على ذمّة مجالس الأقاليم كلّ الوسائل البشريّة والماديّة اللازمة، بما يضمن حسن أدائها لمهامها.

وفي ذات السياق، صدر الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم¹، الذي تمّ بمقتضاه ما يلي:

- تحديد العدد الجملي للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة لانتخابات المجالس المحليّة بألفين وخمس وخمسين (2155) دائرة²،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة المحليّة بمائة وواحد وثلاثين (131) دائرة انتخابيّة بالنسبة إلى المعتمديّات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمس (5)³،
- تخصيص مقعد إضافي في كلّ مجلس محليّ لذوي الإعاقة وفي حدود 279 مقعدا⁴،
- تحديد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بأربعة وعشرين (24) مجلسا،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الجهويّة بمائتين وتسع وسبعين (279) دائرة⁵،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة لانتخابات مجالس الأقاليم بأربع وعشرين (24) دائرة انتخابيّة جهويّة⁶،
- تحديد العدد الجملي للمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بسبعة وسبعين (77) مقعدا،
- تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتسع وعشرين (29) دائرة انتخابيّة⁷.

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

²يراجع الجدول "أ" المدرج بالملحق عدد 1 من الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023.

³تُضبط الحدود الترابيّة للدوائر الانتخابيّة المحليّة بالمعتمديّات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمس طبقا للبطاقات الوصفية المدرجة بالملحق عدد

6 من الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023.

⁴يراجع الجدول "ب" المدرج بالملحق عدد 2 من الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023.

⁵يراجع الجدول "ج" المدرج بالملحق عدد 3 من الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023.

⁶يراجع الجدول "د" المدرج بالملحق عدد 4 من الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023.

⁷يراجع الجدول "هـ" المدرج بالملحق عدد 5 من الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023.

القسم الثاني: إصدار الروزنامة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 واستكمال تنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، فضلا عن صدور الأوامر عدد 588 و 589 و 590 لسنة 2023، صادق مجلس الهيئة على روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023. وتبعا لسريان مجريات العملية الانتخابية وكذلك الشأن بالنسبة لعملية القرعة، تم إقرار تعديل الروزنامتين في مناسبة وحيدة. وعقب الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، أعلنت الهيئة عن روزنامة الدورة الثانية لهذا الاستحقاق الانتخابي المباشر.

الفرع الأول: إصدار الروزنامة الانتخابية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وروزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وتعديلهما:

1. إقرار الروزنامة الانتخابية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وروزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 والمصادقة عليهما

تداول مجلس الهيئة بشأن مشروع روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وأوصى خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2023¹ أساسا بما يلي:

- التمديد قدر الإمكان في فترة قبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية تفعيلا لمبدأ الإتاحة،
- التمديد قدر الإمكان في فترات تحيين السجل الانتخابي حتى يتمكن الناخبون من تحيين تسجيلاتهم في أفضل الظروف، مع الإشارة إلى أنه قد تمّ الإذن بإتاحة خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية ≠ للثبّت من التسجيل، فضلا عن إتاحة إمكانية التحيين عن بُعد عبر موقع www.touenssa.isie.tn

وفور صدور الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، اجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جديد للتداول بشأن مشروع الروزنامة التفصيلية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وذلك على ضوء المستجدات القانونية وقرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2023² المصادقة على القرار الترتيبي عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلق بروزنامة انتخابات أعضاء

¹محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 سبتمبر 2023 (عدد 10 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 109 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

²محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 سبتمبر 2023 (عدد 11 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 112 لسنة 2023 بتاريخ 29 سبتمبر 2023.

المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023¹، الذي ضبط بدايةً وضمن فصوله الأربعة الأولى الأحكام العامة الموالية:

- تنطبق الروزنامة موضوع مداولة المجلس بتاريخ 22 سبتمبر 2023 على انتخاب أعضاء المجالس المحلية يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، كما تنطبق على عملية القرعة بين المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية تلك المجالس بعنوان سنة 2023،
 - يُنتخب أعضاء المجالس المحلية انتخاباً عاماً وحرّاً ومباشراً وسريّاً وشفافاً باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية،
 - يُخصّص مقعد إضافي بكلّ مجلس محلي لفائدة نائبٍ من ذوي الإعاقة في حدود 279 مقعداً باعتماد آلية القرعة بين المترشحات والمترشحين. وتُشرف الهيئة على عملية القرعة،
 - تضبط الهيئة الترتيب والإجراءات المتعلقة بالمترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للسلطة الترتيبية المخوّلة لها في مجال اختصاصها، وذلك على معنى الفصل 126 من دستور 25 جويلية 2022.
- وضبط القرار الترتيبي عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 كذلك الروزنامة الانتخابية للدورة الأولى للانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية لسنة 2022 وفقاً للمحطّات الآتي بيانها:

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)			
العملية الانتخابية		تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1	التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين	السبت 23 سبتمبر 2023	
2	الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الثلاثاء 26 سبتمبر 2023	الأربعاء 4 أكتوبر 2023
3	الفترة الثانية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	السبت 7 أكتوبر 2023	السبت 21 أكتوبر 2023
4	الفترة الاستثنائية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الخميس 9 نوفمبر 2023	الجمعة 8 ديسمبر 2023
5	وضع القوائم الأولية للناخبين على ذمة العموم	الجمعة 6 أكتوبر 2023	
6	تقديم مطالب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين	السبت 7 أكتوبر 2023	الأحد 8 أكتوبر 2023
7	البتّ في مطالب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين	الاثنين 9 أكتوبر 2023	الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
8	إعلام الأطراف بقرارات الهيئة	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023	
9	الإعلان عن القوائم النهائية للناخبين	في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 22 أكتوبر 2023	
10	إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الأربعاء 1 نوفمبر 2023
11	البتّ في الترشحات لعضوية المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023	
12	الإعلام بقرارات البتّ وتعليق قوائم المترشحين المقبولين أولياً ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023	
13	قبول مطالب انسحاب المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023	
14	الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023	
15	حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية	السبت 2 ديسمبر 2023	الجمعة 22 ديسمبر 2023

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 110 لسنة 2023 بتاريخ 26 سبتمبر 2023.

16	فترة الصمت الانتخابي	السبت 23 ديسمبر 2023	غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة
17	يوم الاقتراع	الأحد 24 ديسمبر 2023	
18	الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023	
19	التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024	

كما ضبط القرار الترتيبي عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 روزنامة عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وفقا للمراحل الموالية:

روزنامة عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)			
العملية الانتخابية	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	
1	إيداع الترشيحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الأربعاء 1 نوفمبر 2023
2	البت في ملفات الترشيح لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023	
3	الإعلام بقرارات البت وتعليق القوائم الأولية للمرشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023	
4	قبول مطالب انسحاب المرشحين لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023	
5	الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023	
6	يوم إجراء القرعة	الأحد 24 ديسمبر 2023	
7	الإعلان عن النتائج الأولية لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023	
8	التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024	

2. تعديل الروزنامة الانتخابية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وروزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023: الدواعي والأهداف

خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2023¹، تداول المجلس بشأن فرضية التمديد في فترة قبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وذلك للاعتبارات الآتي تفصيلها:

- التوسيع في إتاحة حق الترشيح للانتخابات لكونه حقًا دستوريًا وضمنًا للتعددية وتكريسًا لمبدأ التنافس الشريف والنزاهة دون المساس بحظوظ المرشحين،
- الاستجابة لطلبات العديد من الناخبين الراغبين في الترشيح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك قصد استكمال ملفاتهم، فضلًا عن إعطاء الفرصة لإيداع مطالب جديدة لكل من يرغب في ذلك،
- عدم المساس بالمحطات الكبرى لروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، ومن ذلك الحملة الانتخابية والاقتراع والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية والتصريف في الأجل المتعلقة بفترة قبول الترشيحات والبت فيها دون غيرها تبعًا للسلطة التقديرية المخولة للهيئة بموجب القانون.

¹ محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 1 نوفمبر 2023 (عدد 17 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 131 لسنة 2023 بتاريخ 14 نوفمبر 2023).

وتبعاً لما تمّ التداول بشأنه واعتباراً لمُجريات العملية الانتخابية، قرّرت الهيئة تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وذلك خلال ذات الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2023، حيث انبثق عن التداول بخصوص هذه النقطة إقرار ما يلي:

- تعديل آجال الفترة الاستثنائية لتحسين التسجيل التي تهمّ عموم الناخبين باستثناء مقدّمي مطالب الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ومُزكّهم، تبعاً لارتباطهم بالدوائر الانتخابية المترشّح عنها أو تولّوا تقديم تزكيات للمترشّحين عن تلك الدوائر،
- التمديد في فترة قبول الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بخمسة أيّام، وكذلك الشأن بالنسبة لآجال إيداع الترشّحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية، وذلك تفعيلاً لمبدأ الإتاحة ودعمًا للتعددية والمنافسة. وتتعلّق هذه الفترة باستكمال الملفات المودعة، فضلاً عن قبول مطالب جديدة، وهي فترة خاضعة للسلطة الترتيبية المخوّلة لمجلس الهيئة وليست محدّدة بمقتضى القانون الانتخابي، ولم يمسّ ذلك التمديد ببقية المدد المضبوطة بقرار الروزنامة،
- إقرار آجال جديدة للإعلان عن قوائم المترشّحين المقبولين نهائياً لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك بعد انقضاء الطعون، وآجال جديدة للإعلان عن القوائم النهائية للمترشّحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023، وذلك بعد انقضاء الطعون.

وتبعاً لذلك، قرّرت الهيئة تعديل قرار الروزنامة عبر المصادقة على القرار الترتيبي عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروتزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023¹، الذي تمّ بمقتضاه إلغاء أحكام الفصول 7 و10 و12 و17 و19 من القرار عدد 7 لسنة 2023 وتعويضها بأحكام جديدة.

وبموجب هذه التعديلات، شملت الروزنامة الانتخابية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وروتزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 المحطّات الآتي بيانها:

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 128 لسنة 2023 بتاريخ 7 نوفمبر 2023.

تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وروزنامة عملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)		
العملية الانتخابية أو تلك المتعلقة بالقرعة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
الفترة الاستثنائية لتحسين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي	الاثنين 13 نوفمبر 2023	الجمعة 8 ديسمبر 2023
إيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية (الانتخابات المباشرة)	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الاثنين 6 نوفمبر 2023
البت في الترشيحات لعضوية المجالس المحلية	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلام بقرارات البت وتعليق قوائم المترشحين المقبولين أوليًا ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون	في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023	
إيداع الترشيحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	الاثنين 23 أكتوبر 2023	الاثنين 6 نوفمبر 2023
البت في ملفات الترشيح لعملية القرعة	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلام بقرارات البت وتعليق القوائم الأولية للمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة ونشرها	في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023	
الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية	في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023	

الفرع الثاني: إصدار الروزنامة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

تبعاً لتصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 إثر انقضاء الطعون وتطبيقاً لمقتضيات الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، قرر مجلس الهيئة المصادقة على القرار عدد 280 لسنة 2024 المؤرخ في 20 جانفي 2024 المتعلق بـروزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023¹ خلال جلسته المنعقدة في نفس التاريخ². وتتمثل مراحل المسار الانتخابي للدورة الثانية في ما يلي:

روزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 (الأحد 4 فيفري 2024)		
العملية الانتخابية	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
1 الحملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023	الأحد 21 جانفي 2024	الجمعة 2 فيفري 2024
2 فترة الصمت الانتخابي	السبت 3 فيفري 2024	غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة
3 يوم الاقتراع	الأحد 4 فيفري 2024	
4 الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023	في أجل أقصاه يوم الأربعاء 7 فيفري 2024	
5 التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023	إثر انقضاء الطعون	

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 13 لسنة 2024 بتاريخ 23 جانفي 2024.

²محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 20 جانفي 2024 (عدد 1 لسنة 2024) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 لسنة 2024 بتاريخ 30 جانفي 2024.

التوصيات

لأن تمكّنت الهيئة من تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة بدورتها وعمليّة القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 في آجالٍ لم تتعدَّ ستّة أشهر (بين شهري سبتمبر 2023 وفيفري 2024) ووفقا للمعايير الدوليّة والممارسات الفضلى، غير أنّه يُقترح العمل مستقبلا على تجسيم ما يلي:

- تعديل القانون الانتخابي قصد تمكين الهيئة من تحديد التوقيت المخصّص للاقتراع من قبلها تفاديا لأيّة إشكاليّات لوجستيّة أو تنظيميّة أو عمليّاتيّة، خاصّة وأنّ الهيئة عادةً ما تُقرّر، بالتشاور مع المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة، اعتماد توقيت استثنائيّ في بعض مراكز الاقتراع نظرا لخصوصيّة بعض الولايات،
- تمكين الهيئة من اعتماد آليّة الاقتراع عن بُعد بالنسبة لعمليّات التصويت داخل الوطن وخارجه، وذلك وفقا لما تضبطه من شروط وإجراءات، والعمل على تضمين ذلك صلب القانون الانتخابي، ويكون هذا الأمر بعد ضمان سلامة وشفافيّة ومصداقيّة وثبوتيّة العمليّة من الناحية الفنيّة والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة.

الباب الرابع: اعتماد التسجيل الآلي والتعيين في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

أوكل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 ضمن فصله الثالث إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهمة مسك سجلّ الناخبين وتعيينه بصفة مستمرة. كما أسند لها مهمة ضبط قوائم الناخبين الخاصة بكلّ انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها خاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال مضبوطة تحددها القانون الانتخابي. ووفقا لأحكام الفصل 7 (جديد) من القانون الانتخابي، تُمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجلّ الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تعيين له. ويتمّ الترسيم بسجلّ الناخبين إراديا أو آليا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة، كما يتولّى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تعيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الأجال التي تحددها الهيئة. وقد تمّ العمل على إحكام الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لعمليّتي التسجيل الآلي والتعيين حرصا من الهيئة على أن يكون سجلّ الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا¹ في ظلّ مقارنة قوامها العمل على تحقيق مبدأي الإتاحة والإدماج في عمليّتي التسجيل الآلي والتعيين.

القسم الأول: التسجيل الآلي للناخبين وتعيين مراكز الاقتراع

الفرع الأول: الإطار القانوني للتسجيل الآلي للناخبين وتعيين مراكز الاقتراع

تهدف عمليّة تسجيل الناخبين إلى إعداد سجلّ يتضمّن الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها الدستور والقانون الانتخابي وقرار الهيئة المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاءات². وتبعا لتنقيح القانون الانتخابي³ وإتمامه بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022⁴، يمكن للهيئة أن تتولّى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية. ويتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تعيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الأجال التي تحددها الهيئة، كما

¹ الفصل 7 (جديد) من القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والفصل 4 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أبريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاءات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا.

² قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2017 بتاريخ 11 أبريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاءات (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017)، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 24 لسنة 2022 المؤرخ في 23 سبتمبر 2022 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 لسنة 2022 المؤرخ في 30 سبتمبر 2022).

³ القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاءات (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 لسنة 2014 بتاريخ 27 ماي 2014).

⁴ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022.

يمكن لها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتعيين عن بُعد بالنسبة إلى كافة الناخبين، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتعيين وفق شروط تضبطها، وذلك طبقا للفقرات 3 و4 و5 من الفصل 7 (جديد) من المرسوم المذكور. وتأسيسا على ذلك، فقد أتاح المشرع للهيئة، بموجب هذا التعديل المحوري، ما يلي:

• أولا: إقرار التسجيل الآلي للمواطنين المؤهلين من غير المسجلين بالسجل الانتخابي

ورد بالفصل 7 (جديد) من القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022¹ أنّ الهيئة تُمسك "سجلّ الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تعيين له. وتبعا لذلك، يتمّ الترسيم بسجلّ الناخبين إراديا أو آليا" وذلك بمناسبة عقد انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، في بادرة هي الثانية من نوعها عقب تنظيم الهيئة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم مُجدّدا في الترفيع في الحصيلة الجمليّة للمسجلّين في وقت وجيز. كما تقوم الهيئة بتوزيع الناخبين المسجلّين آليا على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم الانتخابيّة. وتبعا لإصدار روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، ضبطت الهيئة تاريخ 23 سبتمبر 2023 للقيام بعملية التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجلّين²، وذلك بإضافة من سيبلغ سنّهم 18 سنة يوم 23 ديسمبر 2023.

• ثانيا: إقرار اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتعيين عن بُعد بالداخل كما في الخارج

لئن كان التسجيل والتعيين عن بُعد مُتاحا للناخبين المقيمين بالخارج فحسب قبل تعديل القانون الانتخابي، إلّا أنّ المشرع قد أتاح هذه الإمكانية للناخبين بالداخل كذلك، حيث ورد بذات الفصل 7 (جديد) من القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 أنّه يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتعيين عن بُعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتعيين وفق شروط تضبطها.

وتولّت الهيئة طبقا للمقتضيات المضمّنة بالفصل 169 (جديد) من القانون الانتخابي، كما تمّ تعديله وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022، ضبط سجلّ الناخبين وتعيينه انطلاقا من قوائم الناخبين المرسمين إراديا وآليا بمناسبة الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية التونسية في 25 جويلية 2022 وفق شروط تقوم الهيئة بضبطها. كما حرصت الهيئة على تنقيح وإتمام قرارها الترتيبي عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء بموجب القرار عدد 24

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022.

² ينصّ الفصل 5 من القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروتزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 على ما يلي: "عملا بأحكام الفصل 7 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، يتمّ التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجلّين يوم السبت 23 سبتمبر 2023 وذلك بإضافة من سيبلغ سنّهم 18 سنة يوم 23 ديسمبر 2023".

لسنة 2022 المؤرخ في 23 سبتمبر 2022 تماشيا مع ما تمّ تضمينه في القانون الانتخابي من أحكام جديدة¹، المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة² في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2022.

وتبعا لذلك، وفي إطار التحيين المستمر للسجل الانتخابي، أصدرت الهيئة بتاريخ 5 سبتمبر 2023 بلاغا لإعلام عموم الناخبين التونسيين أنّه بإمكانهم التثبت من مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية المسجلين بها باستعمال خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # أو زيارة مواقع الواب touenssa.isie.tn قصد تحيين التسجيل عن بُعد.

وضبط المشرع كما الهيئة، شروط وإجراءات وطرق التسجيل والتحيين، حيث يُرسم في سجل الناخبين كلّ من تتوفر فيه الشروط التالية³:

- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن يكون بالغا 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع،
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.

ولا يُرسم بسجل الناخبين الأشخاص المشمولين بإحدى صور الحرمان التالية⁴:

- المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحريمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
- المحجور عليهم،
- العسكريون المباشرون والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعاون قوّات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي.

وتشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء الناخبين⁵ المتوقّين حال ترسيم الوفاة والأشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 6 (جديد) من القانون

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 لسنة 2022 بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

²محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 23 سبتمبر 2022 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 111 بتاريخ 11 أكتوبر 2022).

³الفصل 10 (جديد) من القرار الترتيبي عدد 24 لسنة 2022 المؤرخ في 23 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أبريل 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.

⁴الفصلان 6 (جديد) من القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 و13 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أبريل 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 24 لسنة 2022 المؤرخ في 23 سبتمبر 2022.

⁵الفصل 8 من القانون الانتخابي.

الانتخابي. ويتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كلّ في ما يخصّه، مدّ الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحيطة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب، وبصفة عامّة كلّ المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجلّ الناخبين. وعلى المصالح البلدية مدّ الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنّهم ثمانية عشر سنة كاملة. ويتعين على الهيئة مدّ العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة بالإحصائيّات الدقيقة المتعلّقة بتسجيل الناخبين بكلّ دائرة انتخابيّة وكلّ مكتب اقتراع، ويتمّ كلّ ذلك في ظلّ التزام الهيئة بالمحافظة على سرّيّة المعطيات الشخصيّة وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال¹.

وخلال مداولة مجلس الهيئة بتاريخ 1 نوفمبر 2023²، تمّ إقرار الاستمرار في عمليّة شطب الوفيات من السجلّ الانتخابي إلى حدود طباعة القوائم الانتخابيّة وعند نهاية الفترة الاستثنائيّة للتحيين. كما سمحت الهيئة بتحيين التسجيل استثنائيّا للمرشّحين المستوفين لشروط ووثائق الترشّح في دوائرهم الانتخابيّة، بما يسمح باستيفاء الشروط المضمّنة بالقرار عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة والترشّح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وخاصّة منها الإقامة (طبقا لشهادة الإقامة المضمّنة بملف الترشّح) والتسجيل بقائمة الناخبين الراجعة للدائرة المرشّح عنها.

وعموما، يتمّ التحيين بسجلّ الناخبين لكلّ التونسيّين الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونيّة وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة. ولكلّ ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلّا بإثبات عنوان إقامة فعليّ جديد. ويمكن للناخبين المسجّلين طلب تحيين عناوينهم بسجلّ الناخبين باعتماد عنوان مقرّ الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجّلين الذين لم يحثّوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أدرج فيه الناخب، على أن يتمّ اعتماد أحدث تسجيل للناخب يكون مرتبطا بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة والمحليّة³.

هذا، ويتمّ التحيين⁴ بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة، ويمكن أن يتمّ بواسطة جواز سفر ساري المفعول بالنسبة إلى التونسيّين بالخارج. ويشتّط الاستظهار بالوثيقة الأصليّة ولا تُقبل نسخة منها. ويمكن للناخب أن يثبت عنوانه الفعلي بأية وثيقة صادرة أو مؤشّر عليها من قبل جهة عموميّة في نطاق اختصاصها شريطة أن:

¹ الفصل 9 (جديد) من القانون الانتخابي.

² محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 نوفمبر 2023 (عدد 17 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 131 لسنة 2023 بتاريخ 14 نوفمبر 2023.

³ الفصل 7 (مكرّر) من القانون الانتخابي.

⁴ يُعدّ التحيين آليّة تسمح للناخبين المسجّلين بتغيير مراكز اقتراعهم حسب عنوان الإقامة الفعلي.

- تتضمن بيانات تدلّ على الاسم الكامل للناخب،
- تتضمن البيانات الكافية لتحديد العنوان الفعلي. وتُعتبر البيانات كافية إذا أدّت إلى تحديد المعتمدية أو العمادة،
- تكون سارية المفعول إذا كانت من الوثائق التي تخضع إلى مدّة صلوحية.

وكذلك يمكن للناخب الذي يُقيم مع أصوله أو فروعه أو قرينه إثبات عنوانه الفعلي بالاستظهار بالوثائق المتعلقة بالمقرّ الذي يُقيم به عادة الأصل أو الفرع أو الزوجة أو الزوج مع تقديم ما يفيد صلة القرابة. ويمكن للهيئة في الأجل التي تُحددها اعتماد خدمة البيانات غير المهيكلّة أو الواب للثبّت في مراكز الاقتراع وتحيينها ضمن نفس الدائرة الانتخابية المحلية، كما يمكن للناخبين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي، وذلك في صورة تقديم طلب يتعلّق بتغيير مركز الاقتراع من دائرة انتخابية إلى أخرى.

وقد ضبطت الهيئة الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر إلى غاية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023¹، وذلك بالنسبة للانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. وتولّت فتح فترة استثنائية للتحيين تهّم عموم الناخبين باستثناء مقدّمي مطالب الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ومزكّهم، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 13 نوفمبر إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023² وأصدرت البلاغات المستوجبة لإعلام العموم بذلك. ويمكن للناخبين المسجّلين، على معنى الفصل 6 من قرار الروزنامة الانتخابية، تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قوائم الناخبين، وذلك عملاً بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصّة المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022. وتبعاً لذلك، تمّ فتح فترة ثانية للتحيين ابتداءً من يوم السبت 7 أكتوبر إلى غاية يوم السبت 21 أكتوبر 2023.

¹ الفقرة الثانية من الفصل 5 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق ببرنامج انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023.

² الفصل 7 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق ببرنامج انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023.

الفرع الثاني: الإعداد اللوجستي والعملياتي لعملية التسجيل الآلي والتحيين

عَمِلَت الهيئة على الإعداد لعملية التسجيل الآلي والتحيين بتوفير التطبيقات المعلوماتية والاتصالية الضرورية، إضافة إلى التعهّد بالأنظمة والشبكات والسلامة المعلوماتية وصيانة المعدات والمساندة الفنية، فضلا عن تركيز مكاتب التحيين بكافة الهيئات الفرعية للانتخابات وتجهيزها بالمعدات المستوجبة.

1. التطبيقات المعلوماتية والاتصالية الخاصة بالسجيل والتحيين والتعهّد بالأنظمة

على غرار كافة المشاريع التي تندرج في المجال المعلوماتي، تولّت الهيئة إنشاء وتركيز البنية التحتية لقواعد البيانات والنظم المعلوماتية والشبكات الإلكترونية الخاصة بعملية التسجيل الآلي والتحيين وذلك باحترام المقاييس الخاصة بالسلامة المعلوماتية باعتبار تفاقم المخاطر الناجمة عن تسريب المعطيات والمعلومات وضرورة تأمين المنظومات الإعلامية الخاصة بالهيئة، وذلك من حيث الإتاحة والتشفير وضمان السرية. وقد تمّت في هذا الإطار مراجعة البنية التحتية التي تضمّ مختلف التطبيقات المعلوماتية الواقع استغلالها سابقا بالمركز الوطني للإعلامية، ومن ذلك، تطبيق تحيين الناخبين inscription.isie.tn وغيرها من المنظومات.

كما قامت الهيئة بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالتقسيم الترابي الجديد تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والأميرين عدد 589 و590 لسنة 2023 المؤرّخين في 21 سبتمبر 2023، وذلك عبر إدراج الهيئات الفرعية للانتخابات والمعتمديات والدوائر الانتخابية المحلية ومراكز ومكاتب الاقتراع. واستوفت الهيئة عملية تجميع ومعالجة المعطيات بالتنسيق مع كافة الشركاء ابتداءً من استلام البيانات وصولاً إلى إعداد قاعدة بيانات وسيطة تُدرج ضمنها كافة المعطيات الواردة من مختلف الهياكل العمومية قبل إدراجها في قاعدة البيانات الأصلية من قبل الهيئة. وقد تمّ في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والهياكل سالفه الذكر قصد وضع قواعد البيانات المستوجبة على ذمة الهيئة. وعمّدت الهيئة إلى تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين المعتمدة إبان الاستحقاقات الانتخابية المنجزة سنة 2022 من خلال حذف الأشخاص الذين انتفت لديهم صفة الناخب على غرار المتوقّين والمحجور عليهم وغيرهم، فضلا عن العمل على إدراج أصحاب الهويات الجدد.

وفي ذات الإطار، حرصت الهيئة على استيفاء كافة التدابير المتعلقة بتعهّد الشبكات وضمان سلامتها عبر إعداد الخوادم الخاصة بالتطبيقات الإعلامية وقواعد البيانات بالمركز الوطني للإعلامية، ومن ذلك منظومة الاطلاع على مركز التسجيل touenssa.isie.tn وتحيين خدمة الاطلاع على مراكز الاقتراع (*195 رقم بطاقة التعريف الوطنية#).

ويهدف تيسير عملية التسجيل الآلي وتعيين مراكز الاقتراع، أعدت الهيئة عدّة منظومات معلوماتية تعتمد على تقنيات حديثة تُراعي هيكلية الثلاث طبقات وتوفّر قابلية تصفّح المنظومات على مُختلف الأجهزة على غرار الحواسيب والهواتف المحمولة واللّوحات الرقمية. وتمّ للغرض:

- إعداد الخصائص الوظيفية لهذه المنظومات،
- القيام بالاختبارات الوظيفية الخاصة بها،
- القيام بدورات تكوينية عن بُعد لفائدة تقنيي الإعلامية بالهيئات الفرعية حول استغلال المنظومات،
- القيام بورشات تكوين لفائدة كافّة إدارات وأعوان الإدارة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات.

وقد تمّ التدقيق في سلامة هذه المنظومات وتقييمها قبل الشروع في استغلالها من خلال الاستعانة بفريق للدعم التقني والمساندة لإجراء الاختبارات الأولية المستوجبة قصد تلافي النقائص والثغرات وإدراج التعديلات اللازمة ضمانا للجاهزية التامة لتلك التطبيقات. ومن بين تلك الاختبارات، يمكن الإشارة إلى الاختبارات الوظيفية وتلك المتعلقة بالتحمل.

وتمّ التعمّد كذلك بصيانة المعدّات الإعلامية القديمة قصد إعادة تأهيلها وتوظيفها من جديد، في ظلّ الحرص على إحكام توزيعها على مستحقّيها، إضافة إلى استيفاء عمليّات تهيئة واختبار الحواسيب الجديدة التي تمّ اقتناؤها من قبل الهيئة بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وإشرافها عموما على مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية.

وتتمثّل المنظومات المعلوماتية الواقع تطويرها من قبل الهيئة إبان مرحلة تعيين السّجلّ لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في ما يلي:

- منظومة إدارة التصرف في المستخدمين،
- منظومة التسجيل والتعيين،
- منظومة التصرف في نُظُم التسجيل،
- منظومة طلب تعيين مركز الاقتراع،
- منظومة المصادقة على مطالب التسجيل والتعيين،
- خدمة «التثبت من التسجيل» عبر بروتوكول USSD (*195*رقم بطاقة التعريف الوطنية#)،
- منظومة استخراج القوائم والسّجل الانتخابي.

• أولا: منظومة إدارة التصرف في المستخدمين

تهدف منظومة "إدارة التصرف في المستخدمين" إلى تمكين مستخدميها وعددهم 70 مستخدما من إدراج ومتابعة مُستخدمي مُختلف منظومات الهيئة أو تعيين معطياتهم أو إلغائهم أو تفعيلهم كلّ حسب صلاحيّاته وتقوم بإدارة وتحديد وظائف كلّ دور، حيث تحتوي على 7 واجهات وهي واجهة إضافة مستخدم وتعيينه ضمن تطبيق مع إضافة الدور والامتيازات وواجهة تغيير كلمة المرور وواجهة الاطلاع على سلوك المستخدم

والمنظومات الفاعلة والمستخدمين الفاعلين في الانتخابات الحالية وواجهة تفعيل وإلغاء مستخدم وواجهة تحيين التعيينات وواجهة تحيين المعطيات الشخصية، فضلا عن واجهة الاطلاع على سجل نشاط المستخدمين.

• ثانيا: منظومة التسجيل والتحيين

يهدف إنشاء سجل دقيق وشفاف وشامل ومحيين، تولت الهيئة تطوير منظومة التسجيل والتحيين، حيث يضطلع مستخدموها وعددهم 4304 مُستخدما باستيفاء إجراءات تحيين مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين، سواء كان ذلك بطلب منهم أو عبر منظومة "طلب تحيين مركز الاقتراع". كما يتولّى المستخدمون القيام بما يلي:

- تحيين مراكز الاقتراع، وذلك عقب القيام بالتحقق من توفر وثيقة تُثبت العنوان الفعلي للناخب،
- استخراج نسخة من وصل التحيين تتضمن المعطيات الضرورية،
- إصلاح الأخطاء المتعلقة بالمعطيات الشخصية للناخبين في صورة التفتن إليها، حيث يتم ركن الملاحظات من قبل عون التحيين قصد أخذها بعين الاعتبار.

ومن خصائص هذه التطبيقية أنها تتولى التثبت والتحقق من هوية طالبي التحيين، وتبعاً لذلك، فإنه لا يمكن للعون القيام بعملية التحيين إذا لم يكن المواطن متمتعاً بحقه في الانتخاب أو دون السن القانونية أو يحمل مُعرّفاً غير مُدرج في قاعدة البيانات. وقد عملت الهيئة في هذا الصدد على تركيز خلية عمليات تقنية لتأمين المتابعة الحينية والدعم التقني عبر الإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بكيفية استعمال وتفعيل منظومة التسجيل والتحيين وإضافة مستخدمين عن طريق منظومة التصرف في المستخدمين، علاوة على إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المتعلقة بالتغطية أو المعدات وتوجيه ما تعلق منها بوضعيات الناخبين، على غرار حالات الوفاة وعدم الإدراج بالسجل الانتخابي وغيرها، إلى الهياكل المعنية قصد معالجتها.

• ثالثاً: منظومة التصرف في نُظُم التسجيل

عملت الهيئة على مراقبة عمل أعوان التحيين باعتبار مسؤوليتهم في حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وذلك من خلال إعداد وتصميم منظومة، يقدر مستخدموها بـ 54 مُستخدماً، تُحوّل متابعة مردودية كلّ عون من أعوان التحيين باستخدام عدّة معايير للبحث، علاوة على مراقبة دخوله وخروجه من المنظومة. كما تُمكن هذه المنظومة أعوان الدعم التقني من الاطلاع على المعطيات الخاصة بكلّ الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد مراكز الاقتراع التابعة لها. وعموماً، تُمكن هذه المنظومة من:

- الاطلاع على الموانع الخاصة بالمواطنين،
- الاطلاع على مردودية أعوان التحيين ومراقبة أدائهم،
- الاطلاع على مُختلف الإحصائيات المتعلقة بتحيين التسجيل، بما في ذلك عمليات التحيين المجرة بالمكاتب القارة الخاصة بالهيئة وتلك التي تمت المصادقة عليها عبر منظومة "المصادقة على طلب التسجيل وتحيين التسجيل".

• رابعا: منظومة طلب تحيين مركز الاقتراع

تولّت الهيئة تطوير منظومة "طلب تحيين مركز الاقتراع" وتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية. ويمكن الولوج إليها من داخل البلاد وخارجها قصد تمكين التونسيين من تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بهم للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك عبر إيداع طلب لتحيين مركز الاقتراع خلال الفترة الخاصة بالتحيين. وتستند هذه المنظومة إلى مرحلتين، تتعلق أولاهما بطلب التحيين، في حين تهّم ثانيها التثبّت من التسجيل:

- مرحلة طلب التحيين: يتولى الناخب خلالها إدراج طلب تحيين مركز الاقتراع وذلك عبر تعميم بياناته الشخصية وتحميل الوثائق المستوجبة على غرار الهوية وما يُثبت العنوان الفعلي، علاوة على اختيار مركز الاقتراع. ولا يمكن للمواطنين الذين لا تتوفّر لديهم صفة الناخب أن يُدرجوا مطلبا للتحيين.
- مرحلة التثبّت من التسجيل: خلال هذه المرحلة، تقوم المنظومة بعرض المعطيات الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية المُسجّل بها ومركز الاقتراع ومكتب الاقتراع، فضلا عن العدد الرتبي في قائمة الناخبين.

وقد بلغ العدد الجملي لمطالب التحيين الواردة عبر موقع الواب touenssa.isie.tn، 10840 مطلبا من بينها 10763 مطلبا مُودعا انطلاقا من الداخل، في حين تمّ الولوج إلى المنظومة انطلاقا من الخارج بإيداع 77 مطلب تحيين.

• خامسا: منظومة المصادقة على مطالب التسجيل والتحيين

تُمكّن هذه المنظومة المعلوماتية من معالجة مطالب التحيين المقدّمة من قبل الناخبين عبر منظومة "طلب تحيين مركز الاقتراع"، حيث تهدف إلى الاطّلاع على جميع المطالب والبتّ فيها من قبل أعوان الهيئة وبالتالي المصادقة عليها. كما تُمكن من مراقبة سير عملية البتّ في المطالب، بالإضافة إلى متابعة مردودية أعوان المصادقة. وفي حالة قبول مطلب التحيين، تبعا لتوفّر الشروط القانونية، يتولى العون المكلف بالتحيين إدراج العملية عبر المنظومة استنادا إلى مركز الاقتراع المضمّن بالمطلب. وعقب البتّ في المطلب سواء بالرفض أو القبول، يتمّ إعلام المعني بالأمر بقرار الهيئة. ويُقدّر عدد مستخدمي هذه المنظومة بـ 78 مستخدما. وعموما، ومن خلال هذه المنظومة، تمّت المصادقة على 7559 مطلب تحيين، في حين تمّ رفض 3281 مطلبا تبعا لعدم تطابق الهوية أو غيابها أو عدم توفّر الوثيقة المثبتة لعنوان الإقامة الفعلي أو عدم وضوحها.

• سادسا: خدمة التحقق من التسجيل بواسطة بروتوكول خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة

USSD (*195*رقم بطاقة التعريف الوطنية#)

تُمثّل خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة USSD (*195*رقم بطاقة التعريف الوطنية#)، أبرز الإضافات التي قادتها الهيئة، حيث تهدف إلى تفعيل مبدأ تقريب الخدمات إلى المواطن والقيام تبعا لذلك، بعملية التحقق من إدراج اسم المستخدم في سِجّل الناخبين والاطّلاع عن الدائرة الانتخابية المحلية ومركز ومكتب الاقتراع المعيّنين، دون وجوب التحوّل إلى أيّ مكتب مُعيّن لذلك من قبل الهيئة. وقد تمّت إتاحة هذه

الخدمة لفائدة التونسيين المقيمين بالتراب الوطني عبر إدراج رمزٍ يتضمّن عدد بطاقة التعريف الوطنية لطالب التحقق من التسجيل وتاريخ إصدارها، وذلك تدعيما لجوانب السلامة المعلوماتية وتفاديا لإمكانية التلاعب بقاعدة البيانات. ولتركيز هذه الخدمة، تمّ التعاون والتنسيق في هذا الصدد مع وزارة تكنولوجيا الاتصالات ومزوّدي الخدمات الاتصالية. وقد بلغ العدد الجملي لمستعملي هذه الخدمة 293899، وذلك بتاريخ 23 ديسمبر 2023.

• سابعاً: منظومة استخراج القوائم والسجل الانتخابي

باعتبار دقة وحساسية عملية طباعة السجل الانتخابي، عملت الهيئة على ضمان حسن سير هذه العملية بتركيز منظومة تقوم باستخراج القوائم الأولية والنهائية للناخبين والسجل الانتخابي حسب النماذج المطلوبة ووفقاً لمراكز ومكاتب الاقتراع، هذا بالإضافة إلى استخراج ملفات التدقيق التابعة لها ضماناً لحسن سير عمل فريق الطباعة. وضماناً لحسن استغلال هذه المنظومة، فقد حرصت الهيئة على تركيز فريقٍ للإسناد يتولّى معاضدة مجهودات فريق الطباعة ومسك النسخة الرقمية من السجل الانتخابي، علاوة على التعهّد بصيانة المعدات والتجهيزات. وقد تمّ استيفاء عمليّات الطباعة خلال الفترتين الموالتين:

- الفترة الأولى الخاصة بالدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023: ابتداءً من 10 إلى غاية 16 ديسمبر 2023،
- الفترة الثانية الخاصة بالدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023: ابتداءً من 4 إلى غاية 12 جانفي 2024.

وعلاوة على إنشاء وتركيز ومراجعة البنية التحتية لقواعد البيانات والنظم المعلوماتية والشبكات الإلكترونية الخاصة بعمليّتي التسجيل الآلي والتحديث، فقد حرصت الهيئة على احترام المقاييس الخاصة بالسلامة المعلوماتية وضرورة تأمين المنظومات المعلوماتية الواقع تطويرها، حيث تمّ في هذا الصدد إعداد المنصّات الخاصة بالتطبيقات وقواعد المعطيات وإعداد وبرمجة الشبكات اللازمة على غرار الربط الداخلي والربط بالألياف البصرية وغيرها، إضافة إلى مواصلة التعاون مع المركز الوطني للإعلامية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لثلاث سنوات للإسناد والإيواء والدعم التقني والتنسيق وإعداد قاعدة البيانات وتحسينها، علاوة على إبرام اتفاقية وعقود مع مزوّدي الخدمات الاتصالية قصد توفير الربط بشبكة الأنترنت بصفة مؤمنة وبسعة تدفق عالية، وكذلك المفاتيح وشرائح خطوط الهاتف الجوّال.

وفي ذات السياق، وفي ظلّ تفاقم المخاطر السيبرانية وتبعاً لامتلاك الهيئة لبياناتٍ جدّ حسّاسة تهمّ عموم المواطنين، فقد تمّ الحرص على وضع جميع الحلول التقنية والإجرائية لحماية المنظومات المعلوماتية وقواعد البيانات، وذلك عبر تطبيق آخر التحديثات المتعلقة بالسلامة المعلوماتية على النظم والموزّعات واستيفاء كافّة عمليّات الحفظ الدوري لتلك الموزّعات ولقواعد البيانات، إضافة إلى وضع وتطبيق قواعد السلامة في ما يخصّ الولوج إلى التطبيقات والتصرّف في حسابات المستخدمين والجدران النارية والتصرّف في البيانات وتشفيرها.

وَحَرِصَتِ الهيئة كذلك على التنسيق المتواصل مع الوكالة الوطنية لسلامة السيبرانية للقيام بعمليات التدقيق للمنظومات قبل الشروع في استغلالها، وتمّ للغرض إبرام اتفاقية تعاون بين الطرفين في مجال حماية وضمان سلامة استغلال الفضاء السيبراني الوطني، وذلك إدراكا من الهيئة بأهمية المهام الموكلة لتلك الوكالة من حيث المراقبة العامة على النظم المعلوماتية والشبكات الراجعة بالنظر إلى مُختلف الهياكل العمومية والخاصة، فضلا عن السهر على تنفيذ التوجيهات الوطنية والاستراتيجية العامة لسلامة تلك النظم والشبكات طبقا للمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023¹.

كما أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع الوكالة الفنية للاتصالات في ما يتعلق بالتكوين خلال الاستحقاقات الانتخابية في مجال مراقبة الفضاء السيبراني المفتوح وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية واختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنية الصادرة عن السلطة القضائية في علاقة بالجرائم الانتخابية. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تحديدا ما يلي:

- تطوير وتوسيع مجالات التعاون بين الهيئة والوكالة وتبسيط الإجراءات لبلوغ الأهداف المرجوة،
 - الاستفادة من الإمكانيات البشرية والخبرة الفنية التي تملكها الوكالة في مجال مراقبة الفضاء السيبراني المفتوح من خلال تكوين فرق المراقبة التابعة للهيئة،
 - اختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنية الصادرة عن السلطة القضائية في علاقة بالجرائم الانتخابية.
- وفي سياق مُتّصلٍ، حرصت الهيئة على تحيين وتحديث إصدارات منظومات موقع واب الهيئة وإعداد وبرمجة الموزعات اللازمة لطباعة السجل واستخراجه، هذا بالإضافة إلى تركيز خلية للإسناد التقني إبان مرحلة التحيين، كما بقيّة مراحل المسار الانتخابي للإجابة عن مُختلف الاستفسارات والتدخل تقنياً وحيناً لرفع الإشكاليات، حيث تمّ التدخل لمعالجة 335 إشكالا إبان مرحلة التحيين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى غاية 8 ديسمبر 2023.

2. العمليات الميدانية واللوجستية الخاصة بالتحيين

تبعاً لاستيفاء التدابير المتعلقة بالتسجيل الآلي للناخبين، وفي إطار تنفيذ المخطط العمليّاتي الخاص بفترات التحيين التي امتدت في مرحلة أولى من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر إلى غاية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، ومن يوم السبت 7 أكتوبر إلى غاية يوم السبت 21 أكتوبر 2023 في مرحلة ثانية، واستثنائياً من يوم الإثنين 13 نوفمبر إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، حرصت الهيئة على إيلاء الدعم اللوجستي لهذه العملية الأهمية المستوجبة، وذلك من خلال:

¹ محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 21 أكتوبر 2023 (عدد 15 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 126 لسنة 2023 بتاريخ 1 نوفمبر 2023.

- ضبط الموارد البشرية المستوجبة وفقا للحاجيات الفعلية خلال الفترات الثلاث وتنفيذا للخطة العملية الخاصة بتعيين الناخبين¹،
- تحديد عدد مكاتب التحيين القارة وتجهيزها بالمواد والمعدات التقنية الخاصة بتلك المكاتب وتوزيعها، حيث وفّرت الهيئة 2082 لوحة رقمية و3373 شريحة خاصة بتلك اللوحات،
- توفير 6969 صدرية خاصة بأعوان التحيين،
- استيفاء عمليات الجرد المادي قصد استغلال المخزون المتوفّر لدى الهيئة من المواد والمستلزمات المكتبية، فضلا عن ضبط قائمة الاقتناءات الجديدة وتوزيعها وفقا للحاجيات الفعلية لكل إدارة فرعية، على غرار حافظات الأرشفة والأوراق وعُلب الحبر وغيرها،
- توفير الكميات المستوجبة من وصولات التحيين والأختام، حيث تمّت طباعة 21700 دفتر لتلك الوصولات.

كما حرصت الهيئة على متابعة كافة مراحل عملية التحيين بهدف رفع الصعوبات وتذليلها وتفادي النقائص وحلحلة الإشكاليات في الإبان وإيجاد الحلول العملية ضمانا للانطلاق الفوري في عملية التحيين في أحسن الظروف وأمثلها ودون تعطيلات. وضمانا لسلسلة العملية وسريانها بطريقة فعّالة وناجعة، أعدت الهيئة برنامجا متكاملا لنقل المواد والمعدات والمستلزمات الخاصة بعملية التحيين بالتنسيق مع إداراتها الفرعية للانتخابات، وذلك من حيث ضبط مسارات التوزيع والمواعيد والوسائل المعتمدة.

ولدى ضبطها لعدد المكاتب القارة للتحيين، استأنست الهيئة، بما تمّ اعتماده إبان تنظيمها لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بخصوص توزيع مكاتب التحيين التي تتمثل أساسا في إحداث نقاط قارة بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات والمعتمديات قصد استيفاء عمليات التحيين وتدعيمها بفضاءات أخرى، على غرار المساحات التجارية ومحطات النقل وغيرها. وحرصت الهيئة في ذات السياق على تعزيز التعاون مع عددٍ من الشركاء بهدف تنفيذ مشاريع التحيين المبرمجة ومسح جميع الفئات الراغبة في تغيير مراكز اقتراعها، فضلا عن ضمان تغطية واسعة لكافة المناطق بالجمهورية، كما ضبطت معيارا عمليا يقضي بضرورة إحداث مكتب تحيين قار بكل معتمدية كحدّ أدنى. ويبرز الجدول الموالي توزيع المكاتب القارة للتحيين التي تمّ تركيزها حسب الهيئات الفرعية للانتخابات وعددها 1085 خلال الفترة الأولى للتحيين و965 خلال الفترة الثانية و790 خلال الفترة الاستثنائية للتحيين:

¹تداول مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن المخطط العمليّ لمسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية برمته خلال مداولته بتاريخ 15 سبتمبر 2023 (محضر جلسة مداولات المجلس عدد 10 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 109 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023) وصادق عليه بإجماع أعضائه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 112 لسنة 2023 بتاريخ 29 سبتمبر 2023).

توزيع المكاتب القارة للتحيين خلال الفترات الثلاث حسب الهيئات الفرعية للانتخابات

ع/ر	الهيئات الفرعية	الفترة الأولى	الفترة الثانية	الفترة الاستثنائية	ع/ر	الهيئات الفرعية	الفترة الأولى	الفترة الثانية	الفترة الاستثنائية	ع/ر	الهيئات الفرعية	الفترة الأولى	الفترة الثانية	الفترة الاستثنائية
1	أريانة	30	33	26	10	تطاوين	34	22	21	19	صفاقس 1	24	18	19
2	القصرين	42	42	38	11	توزر	28	28	25	20	صفاقس 2	39	36	28
3	القيروان	56	56	45	12	تونس 1	37	37	24	21	قابس	41	41	35
4	الكاف	57	52	33	13	تونس 2	59	49	36	22	قبلي	20	14	14
5	المنستير	56	56	34	14	جندوبة	43	43	30	23	قفصة	57	25	25
6	المهدية	57	50	47	15	زغوان	18	21	22	24	مدنين	57	57	20
7	باجة	33	33	33	16	سليانة	24	24	22	25	منوبة	40	40	34
8	بن عروس	66	48	46	17	سوسة	45	32	35	26	نابل 1	19	19	19
9	بئررت	38	31	25	18	سيدي بوزيد	36	36	35	27	نابل 2	29	22	19
المجموع														
790		965		1085										

وبالإضافة إلى المكاتب القارة للتحيين، تمّ تركيز عددٍ من الفرق المتنقلة بكامل معتمديات الجمهورية بهدف حتّ المواطنين على التثبت من التسجيل وتحيين مراكز الاقتراع حسب الرغبة وعند الاقتضاء في ظلّ التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية.

وفي إطار تنفيذ مخططها الخاص بعملية التحيين ودعمًا للمقاربة التشاركية التي انتهجتها الهيئة منذ إحداثها، فقد تولّت التنسيق والتواصل مع مختلف شركاء العملية الانتخابية قصد إنجاح مرحلة التحيين، حيث تمّ في هذا الصدد التنسيق مع العديد من الجهات الرسمية، على غرار وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للبريد والصناديق الاجتماعية وعددٍ من الجهات غير الرسمية على غرار الفضاءات التجارية، وذلك بهدف تسهيل مهام أعوان التحيين التابعين للهيئة من خلال السماح بتركيز المكاتب القارة للتحيين، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية.

وفي مجال تقديم الدعم المادي والفني للهيئة، علاوة على تسهيل الإجراءات والمتطلبات المرحلية التي أفرزها المسار الانتخابي، وضعت السُّلطة والإدارات الجهوية سيّاراتٍ وسائقين على ذمة الهيئات الفرعية للانتخابات لاستغلالها في مجال الدعم اللوجستي والمادي بهدف إنجاح الحملة الوطنية للتحيين، كما تمّ في ذات الإطار، تمكين أعوان التحيين بالمكاتب القارة الواقع تركيزها بالمعتمديات والبلديات والدوائر البلدية من شبكة تراسل المعطيات الخاصة بالحالة المدنية.

والجدير بالذكر أنّ الهيئات الفرعية للانتخابات لم تتولّ كراء سيّاراتٍ خلال فترات التحيين الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، حيث تمّ الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للهيئة، في حين تمّت الاستعانة بـ 280 سيّارة خلال الفترة الأولى للتحيين و294 سيّارة خلال الفترة الثانية و276 سيّارة خلال الفترة الاستثنائية، تمّ وضعها على ذمة الهيئة من قبل السلطات والإدارات الجهوية. ويبرز الجدول الموالي الإحصائيات المتعلقة بالعربات الممنوحة للهيئة خلال فترات التحيين الثلاث حسب الهيئات الفرعية للانتخابات:

توزيع العربات الموضوعة على ذمة الهيئة خلال فترات التحيين الثلاث حسب الهيئات الفرعية للانتخابات

ع/ر	الهيئة الفرعية	الفترة الأولى	الفترة الثانية	الفترة الاستثنائية	ع/ر	الهيئة الفرعية	الفترة الأولى	الفترة الثانية	الفترة الاستثنائية	ع/ر	الهيئة الفرعية	الفترة الأولى	الفترة الثانية	الفترة الاستثنائية
1	أريانة	9	9	9	10	تطاوين	-	12	12	19	صفاقس 1	14	15	15
2	القصرين	18	18	14	11	توزر	7	7	7	20	صفاقس 2	8	8	8
3	القيروان	19	19	21	12	تونس 1	7	5	2	21	قابس	13	13	13
4	الكاف	17	17	17	13	تونس 2	8	12	12	22	قبلي	5	1	1
5	المنستير	8	13	13	14	جندوبة	10	10	10	23	قفصة	13	13	13
6	المهدية	17	15	12	15	زغوان	4	3	2	24	مدنين	13	13	11
7	باجة	8	8	6	16	سليانة	10	10	6	25	منوبة	8	8	8
8	بن عروس	7	7	5	17	سوسة	16	16	16	26	نايل 1	10	11	11
9	بنزرت	12	12	12	18	سيدي بوزيد	13	13	14	27	نايل 2	6	6	6
المجموع														
												280	294	276

الفرع الثالث: التكوين في إجراءات التحيين

تؤدي الهيئة العناية المستوجبة ببرامج التكوين وتُخصّص لها حيّزا هاما من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح المسار الانتخابي. ولهذه الاعتبارات وغيرها، ويهدف الاستجابة إلى مُتطلّبات عمليّة تحيين مراكز الاقتراع، وضعت الهيئة على ذمة أعوانها محامل التكوين المستوجبة قصد توضيح الإجراءات وتبسيطها من أجل تمكين الناخبين الراغبين في ذلك من تحيين التسجيل وفقا لعنوان الإقامة الفعلي شريطة إرفاق المطلب بالمؤيّدات ووسائل الإثبات الضرورية. وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خُطة تكوين تُلبّي احتياجات مُختلف الأطراف المتدخّلة من أعوان تحيين ومُشرفين على العمليّة وصولا إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولّوا مهمّة توجيه وإعلام المواطنين حول إجراءات تحيين التسجيل.

وقد حرصت الهيئة على إكساب إداراتها وأعوانها الخبرات والمهارات النظرية والعملية والتطبيقية لمتابعة عمليّة تحيين مراكز الاقتراع وتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال التعريف بالإطار القانوني والترتيبي المنظم للعمليّة برُمّتها وبالجدول الزمني لها طبقا لما هو مضمّن بروتينامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

وتبعا لذلك، عَقَدَت الهيئة مركزيا بتاريخ 23 سبتمبر 2023، دورة تدريبية عن بُعد لفائدة المنسّقين الجهويين والمكلفين بالمنظومات الإعلامية بالهيئات الفرعية للانتخابات ومُساعدتهم. وقد شَمِلَ التكوين الإطار العام لعمليّة تحيين التسجيل ومُختلف الشروط والإجراءات المتعلقة بها، فضلا عن تقديم عرضين حول مهارات التواصل وكيفية استغلال منظومة تحيين التسجيل.

كما استوجبت عمليّة التحيين تنظيم عدّة دورات تدريبية لفائدة كافّة الموارد البشرية المعنية على المستوى الجهوي، حيث تولّى المكوّنون الجهويون ومُساعدوهم تكوين أعوان التحيين. وقد شَمِلَ التكوين عددا هاما من الأعوان المذكورين، كما شَمِلَ التكوين الخاصّ بعمليّة تحيين التسجيل المنسّقين المحليين ومُساعدتهم، وذلك تزامنا مع تكوين أعوان التحيين.

وتمّ تنظيم أغلب الدورات التكوينية في المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر ومقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات وعددٍ من المؤسسات الجامعية وبعض الفضاءات الأخرى. كما حرصت الهيئة على تفعيل خطة متابعة عملية التكوين، وذلك من خلال إعداد تقارير تشمل كامل الدورات التدريبية ويتعلّق موضوعها بمدى استيعاب وفهم مادة التكوين وحضور المتكوّنين وأدائهم والفترات المخصّصة للتكوين.

هذا وتولّت الهيئة تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعوان مركز النداء حول تحيين تسجيل الناخبين، حيث تمّت عملية التكوين مركزيًا بمقرّ مركز النداء بالعاصمة. وتمحور التكوين أساسًا حول عرض روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وكيفية إجراء التحيين والتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية، إضافة إلى تقديم لمحة عن دليل استخدام التطبيقات المستخدمة لدى الهيئة على غرار خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة USSD. كما تمّ تدريب الأعوان حول كيفية الولوج إلى المنظومات المعلوماتية الخاصة بالتحيين، وذلك بهدف توفير عناصر الإجابة لأعوان مركز النداء قصد استخدامها لدى ردودهم على استفسارات المواطنين عبر الهاتف.

واستعدادًا للمراحل اللاحقة للمسار الانتخابي، حرصت الهيئة على تفعيل منظومة التعلّم عن بُعد، وذلك من خلال الشروع في إعداد منصّة للتكوين عن بُعد تتسم بالسلاسة والفاعلية، حيث تمّ للغرض إبرام عددٍ من الاتّفاقيات مع عددٍ من الشركاء العموميين، بما من شأنه أن يُبيّن الأرضية المناسبة لتأمين الجوانب اللوجستية والتقنية والبيداغوجية لإطلاق المنصّة، وبالتالي إنجاز أنشطة التكوين على المستويين المركزي والجهوي في أحسن الظروف وأمثلها ودون أعطال تقنية.

الفرع الرابع: استراتيجية التحيين المعتمدة

بمناسبة عقد انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 ويهدف إنجاز مرحلة التحيين طبقا للتقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية المحلية، بادرت الهيئة بإنجاز قاعدة بيانات للجسم الانتخابي الحالي قبل إطلاق المرحلة برمتها وقصد إعداد استراتيجية التحيين التي تمثّلت في وضع خطة ميدانية تمّ التداول بشأنها بتاريخ 15 سبتمبر 2023 والمصادقة عليها بتاريخ 22 سبتمبر 2023، تستند إلى عددٍ من المشاريع وتستهدف جميع الفئات وترمي إلى إضفاء مبدأ النجاعة على العمل الميداني، وذلك من حيث الوصول إلى أوسع شرائح المجتمع بطرق وآليات تسمح بالحصول على مُعطيات وبيانات دقيقة تضمن الارتباط الوثيق بين الناخب والدائرة الانتخابية التي ينتهي إليها. ويُوضّح الجدول الموالي طبيعة المشاريع المعتمدة وآليات إنجازها:

استراتيجية تحيين التسجيل المعتمدة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023		
ع/ر	المشاريع المعتمدة	آليات إنجازها
1	مشروع الدوائر ذات الأولوية القصوى وذات الحساسية العالية	التركيز على الاتصال المباشر بالناخبين قصد التثبّت من مراكز الاقتراع باستعمال خدمة (*195* رقم بطاقة التعريف الوطنية#)، فضلا عن تمشيط الدوائر ذات الأولوية القصوى وعددها 120 منطقة وذات الحساسية العالية وعددها 790.
2	مشروع توزيع المطويات بالتعاون مع البريد التونسي والاتصال المباشر بالناخبين في الأحياء السكنية المحلية ومن خلال الاتصال المباشر.	توزيع أكثر من 3.5 مليون مطوية مشحّصة على المساكن وفقا لموقعها الجغرافي بهدف شرح عملية التحيين وبيان أهميتها حسب الانتماء الترابي للدوائر الانتخابية المحلية ومن خلال الاتصال المباشر.
3	مشروع تحيين تسجيل الموظفين والعملة صلب المؤسسات العمومية	الحرص على التواصل المباشر مع أكثر من 600 ألف عون عمومي وتحفيزهم على التحيين وفقا للدوائر الانتخابية المحلية التي ينتمون إليها، فضلا عن استغلال عملية التواصل المباشر معهم قصد تحيين تسجيل القرين والأصول والفروع.
4	مشروع التحيين في الميكنات الجامعية والجامعات والفضاءات الشبابية والعمومية	التركيز على الاتصال المباشر مع الطلبة والعملة بالميكنات الجامعية والجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى تحيين التسجيل بالفضاءات العمومية على غرار الفضاءات التجارية ومحطات النقل والشوارع الرئيسية والساحات العمومية والمعارض ومواقف التظاهرات الثقافية والرياضية القارة منها والدورية.
5	مشروع التحيين بالمناطق الصناعية	العمل على مسح كلّ المناطق الصناعية والتركيز على الاتصال المباشر مع الموظفين والعملة وطبقة الشغلين
6	مشروع تسجيل المرأة الريفية واليد العاملة الفلاحية	العمل على تحيين تسجيل المرأة الريفية واليد العاملة الفلاحية، علاوة على تحيين تسجيل المواطنين بالتجمعات السكنية الريفية والنائية على غرار القرى والأرياف والضيعات الفلاحية والمستوصفات وغيرها.
7	مشروع التحيين في مؤسسات الأشغال العامة والمقاولات الكبرى ذات العلاقة	التركيز على تحيين تسجيل عملة الحضائر والبنائات وخاصة المشاريع الكبرى.
8	مشروع تحيين تسجيل أصحاب المهن الحرة والتجارة	تحيين تسجيل أصحاب المهن الحرة في قطاعات الصحة والقانون والمالية والتجارة وغيرها.
9	مشروع شبكة مكاتب التحيين القارة	تركيز أكثر من 1000 مكتب قارّ للتحيين إبان الفترة الأولى، فضلا عن تركيز عدد هام من المكاتب إبان الفترتين الثانية والاستثنائية باعتماد توزيع يهدف إلى تقريب خدمة التحيين إلى جميع النخبين، وذلك بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات والبلديات والدوائر البلدية ومكاتب البريد ومقرات المعتمديات والفضاءات العامة.

وعموما، فقد استندت المنهجية المعتمدة للتحيين إلى إحكام التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة مركزيا وجهويا عبر توجيه المكاتب وعقد الاجتماعات التنسيقية لضبط روزنامة الإنجاز وتحديد آليات المتابعة، وبالتالي إنجاح المشروع من خلال التفاعل الإيجابي مع الهيئة وموافاتها في الإبان بالمعطيات والبيانات المستوجبة، لا سيما بشأن مشروع تحيين تسجيل الموظفين بالقطاعين العام والخاص، حيث تمّ الحرص على ضبط قوائم الموظفين ومعالجتها لاحقا من قبل الهيئة والاتصال بهم بصفة مباشرة قصد التحيين.

القسم الثاني: حملات التوعية الخاصة بالتحسين

للهيئة دورٌ محوريٌّ في توعية جميع المواطنين ضماناً لحقهم في المشاركة في الشأن العام. وتبعاً لذلك فهي تعتمد رؤيةً قوامها القرب من المواطن والعمل على تثقيف الناشئة بهدف تحسيسها وحثها على المشاركة في العملية الانتخابية. وبناءً على ذلك، ويهدف إنجاز خططها التوعوية والتحسيسية إبان مرحلة التحسين، حرصت الهيئة على انتهاز حملة تستند إلى العناصر الموالية:

- قيام أعوان التحسين بتحسيس المواطنين بأهمية التحسين وتكوينهم وتحفيزهم عند الاقتضاء ومتابعة أدائهم ومراقبتهم بهذا الخصوص قصد معاضدة مجهودات الهيئة في إطار حملتها التحسيسية والتوعوية للتحسين،
- قيام أعوان التحسين بالتثبّت في مراكز الاقتراع عبر التوجّه تلقائياً إلى المواطنين والاتّصال المباشر معهم وتحسيسهم وتوعيتهم وإعلامهم بالإمكانيات المتاحة لهم قصد تغيير المراكز عند الحاجة وإن رغبوا في ذلك، وذلك طبقاً للمشاريع التي حدّدها الهيئة للغرض وفي جميع الدوائر الانتخابية،
- ضرورة ارتداء أعوان التحسين للقبعات والصدريّات قصد التعريف بهم وبانتمائهم إلى الهيئة،
- العمل على تركيز لافتات للتعريف بمراكز تحسين التسجيل،
- إلزامية إتاحة خدمة التحسين لجميع المواطنين الراغبين في تغيير مراكز اقتراعهم، وذلك تبعاً لصدور التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها بموجب الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.

وقد اتّسمت عمليّات التوعية والتحسيس الخاصة بالتحسين بانتهاج مقاربة تشاركية تقوم على التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة وعددٍ من الشركاء من جهة أخرى، حيث عمّلت الهيئة على تعزيز العلاقات معها من خلال عقد جلسات عملٍ مع عددٍ من الهياكل العمومية والخاصة تمّ تخصيصها لاستعراض الترتيبات العملية التي سيتمّ اتخاذها بهدف الإعداد الجيد للحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين إبان عملية تحسين السجل الانتخابي، على غرار جلسات العمل التحضيرية المنعقدة مع وفودٍ عن وزارة تكنولوجيا الاتصال وممثّلين عن المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية والوكالة الفنية للاتصالات، فضلاً عن جلسات العمل المنعقدة مع مُشغلي الهاتف الجوّال في تونس قصد إحكام الاستعدادات لإطلاق الحملات التحسيسية الموجهة إلى المواطنين عبر الرسائل القصيرة والتأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسات لإنجاح هذه الحملات وضمان إيصال المعلومة إلى جميع الفئات والشرائح في الوقت المناسب وخلال مُختلف مراحل المسار الانتخابي بداية من مرحلة التحسين.

هذا واستعرضت الهيئة الترتيبات الخاصة المزمع إطلاقها بالتعاون مع مُؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيّتين قصد إنجاز الحملة التحسيسية للتحسين، وذلك من خلال الاتفاق على وضع برنامج عمل وجدول زمني لبثّ الومضات التحسيسية والتوعوية لتمكين كلّ التونسيّات والتونسّيين من كافّة المعطيات المتعلقة

بالاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه، خاصّةً في ما يتعلّق بدايةً بتحيين السجّل الانتخابي. وقد تمّ في هذا الباب، إنتاج عددٍ من الومضات الإذاعيّة في شكل حوارات مسرحيّة بالشراكة مع مؤسّسة الإذاعة التونسيّة بهدف التوعية والحثّ على التحيين. وحرّصت الهيئة في ذات السياق على القيام بزيارات تفقيديّة للمكاتب القارّة المخصّصة للتحيين، فضلاً عن المراقبة المستمرة والحثيثة والحينيّة لأداء فرق التحيين المتنقّلة.

كما انتهجت الهيئة ذات المقاربة ونسجت شراكاتٍ مع عددٍ من هياكل المجتمع المدني قصد تحقيق عديد الأهداف ومعاودة مجهودات الهيئة وضمان الانخراط الكليّ لجميع المتدخّلين في العمليّة الانتخابيّة، لعلّ أهمّها تعبئة كلّ الأطراف الفاعلة من أجل إنجاح حملة التوعية والتحسيس للتحيين بفترة الثلاث التي تستهدف المواطن في محيطه القريب، مع التأكيد على إلزاميّة تناسق مُختلف الرسائل المزمع تمريرها للمواطنين حول أهميّة التحيين وجدواها.

وقد اتّسم التعاون إبّان مرحلة التحيين بثراء المحتوى وتراكم الخبرات والتجارب، حيث تعدّدت الأنشطة الميدانيّة المشتركة بين فرق الهيئة ومنظّمات المجتمع المدني، على غرار الكشّافة التونسيّة والاتّحاد الوطني للمرأة التونسيّة والاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة وعددٍ من المنظّمات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. وعقدت الهيئة سلسلة من اللّقاءات والمؤتمرات الوطنيّة والجهويّة مع منظّمات المجتمع المدني، لا سيّما تلك التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. واستهدفت الحملة التحسيسيّة للتحيين خاصّة، الأشخاص ذوي الإعاقة والأميين والناخبين الشباب المعنّيين بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المعني لأوّل مرّة والكهول والمرأة عامّةً والريفية خاصّة.

ودعما لحملتها التحسيسيّة والتوعويّة بهذا الخصوص، ارتأت الهيئة إعداد عددٍ من الومضات السمعيّة والبصريّة التحسيسيّة حول التحيين وبثّها في مُختلف وسائل الإعلام العموميّة المرئيّة والمسموعة وتوظيفها بوسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقميّة للهيئة وفقاً لما يلي:

- ومضات حول التعريف بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابيّة المحليّة،
- ومضة حول خدمة التحقّق من التسجيل (*195*رقم بطاقة التعريف الوطنيّة #) وأخرى حول كفيّة استعمال موقع الواب touenssa.isie.tn،
- ومضات حول التعريف بالانتخابات المحليّة وتركيبتها وحول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة،
- ومضة حول كفيّة تحيين مركز الاقتراع وأخرى حول كفيّة التثبّت من الدائرة الانتخابيّة ومركز الاقتراع.

وفي ذات الإطار، ودعما لحملتها التحسيسيّة والتوعويّة حول التحيين، ارتأت الهيئة كذلك توجيه عددٍ من الرسائل النصيّة القصيرة المجمّعة (Bulk SMS) لجميع الناخبين بالتنسيق مع كافّة مُشغلي الهاتف الجوّال في تونس. وحرصت الهيئة كذلك على التنسيق المتواصل مع المؤسّسات الإعلاميّة وتأمين حضورها الدائم ضمّاناً للغطوية الإعلاميّة للمسار الانتخابي برُمّته، وخاصّةً خلال مرحلة تحيين التسجيل عبر مواكبة مُختلف فعاليّات الهيئة وندواتها ومتابعة البلاغات الصحافيّة الصادرة عنها.

القسم الثالث: الاعتراضات والنزاعات بخصوص الترسيم بالقوائم الأولية للناخبين

تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كلّ دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة. وعملا بمقتضيات الفصل 8 من القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلق برونزامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 كما تمّ تنقيحه لاحقا، تولّت الهيئة وضع القوائم الأولية للناخبين على ذمة العموم يوم 6 أكتوبر 2023، وذلك بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات. وتُنشر هذه القوائم بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أو بأية طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.

ويهدف الاعتراض أمام الهيئة على قوائم الناخبين، وفقا للأجال التي تحددها بقرار الروزنامة، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في تلك القوائم. وتولّت الهيئة للغرض إعداد نماذج مطالب الاعتراض على قوائم الناخبين ووضعها على ذمة العموم بهدف تبسيط الإجراءات أمام الراغبين في الاعتراض لديها وتيسير مهمة الهيئة عند البتّ فيها. وتلقّت الهيئة في الأجال القانونية 4 اعتراضات على القوائم الأولية للناخبين تعلّق موضوعها بطلب الإدراج بسجلّ الناخبين، فضلا عن تصحيح خطأ ولدى البتّ في هذه المطالب وفقا للأجال المضمّنة في روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، قرّرت الهيئة¹ ما يلي:

- قبول مطلب الاعتراض المودع لدى الهيئة، والإذن تبعا لذلك بترسيم مُقدّم المطلب في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابية المحلية "خير الدين" التابعة لمعتمدية المكنين من ولاية المنستير،
- قبول مطلب الاعتراض المودع لدى الهيئة، والإذن تبعا لذلك بتصحيح خطأ في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابية المحلية "قرمدة" التابعة لمعتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس،
- قبول مطلب الاعتراض المودع لدى الهيئة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن تبعا لذلك بتصحيح خطأ في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابية المحلية "15 نوفمبر" التابعة لمعتمدية صفاقس المدينة من ولاية صفاقس،
- رفض مطلب الاعتراض المودع لدى الهيئة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن تبعا لذلك بعدم ترسيمه في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابية المحلية "سهلول جوهرة" التابعة لمعتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة.

وتمّ إعلام الأطراف المعنية بقرارات الهيئة وفقا للأجال المبينة في قرار الروزنامة، ولم يتمّ تسجيل أية طعون أمام المحاكم الابتدائية المختصة ترايبيا في القرارات الصادرة عن الهيئة من قبل الأطراف المشمولة بها. وتبعاً لذلك، تولّت الهيئة الإعلان عن القوائم النهائية للناخبين طبقا للأجال المضمّنة بالفصل 9 من القرار

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 11 أكتوبر 2023 (عدد 13 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 لسنة 2023 بتاريخ 23 أكتوبر 2023).

عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلق بروتزامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، كما تم تنقيحه لاحقاً.

القسم الرابع: حصيلة عمليات التسجيل الآلي والتسجيل والتحيين

بلغ العدد الجملي للمُسجّلين آلياً بمناسبة تنظيم الهيئة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 892 731 ناخباً، مُوزَّعين حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقاً للبيانات المضمّنة بالجدولين المواليين:

توزيع الناخبين المسجلين آلياً حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي للمُسجّلين آلياً	النسبة
الإناث	480100	%53.78
الذكور	412631	%46.22
المجموع	892731	%100

توزيع الناخبين المسجلين آلياً حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	العدد الجملي للمُسجّلين آلياً	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	338601	%37.93
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	394472	%44.19
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	159658	%17.88
المجموع	892731	%100

وبلغ العدد الجملي للمُسجّلين خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 9 080.987 ناخباً، مُوزَّعين حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقاً للبيانات المضمّنة بالجدولين المواليين:

توزيع الناخبين المسجلين خلال الدورة الأولى حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي للمُسجّلين	النسبة
الإناث	4 636.432	%51.06
الذكور	4 444.555	%48.94
المجموع ¹	9 080.987	%100

توزيع الناخبين المسجلين خلال الدورة الأولى حسب الفئات العمرية			
الفئة العمرية	توزيع المسجلين عامةً	توزيع الإناث خاصةً	توزيع الذكور خاصةً
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	%33.17	%32.9	%33.46
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	%46.97	%46.77	%47.18
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	%19.86	%20.33	%19.37
المجموع	%100	%100	%100

¹ تُقدّر النسبة العامة للمُسجّلين خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 مقارنة بالعدد الجملي للسكان وفقاً لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (جانفي 2023) بـ %76.63.

هذا وقد بلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين المعنّيين بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 181.871 4 ناخبا، مُوزَّعين حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالية:

توزيع الناخبين المسجلين خلال الدورة الثانية حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي للمُسجّلين	النسبة
الإناث	2 131.727	%50.98
الذكور	2 050.144	%49.02
المجموع ¹	4 181.871	%100

توزيع الناخبين المسجلين خلال الدورة الثانية حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	العدد الجملي للمُسجّلين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	1 403.649	%33.57
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	1 963.872	%46.96
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	814 350	%19.47
المجموع	4 181.871	%100

توزيع الفئات العمرية للمُسجّلين خلال الدورة الثانية حسب النوع الاجتماعي			
الفئة العمرية	نسبة الإناث	نسبة الذكور	المجموع
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	%50.65	%49.35	%100
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	%50.76	%49.24	%100
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	%52.05	%47.95	%100

وفي باب التحيين، بلغ العدد الجملي للعمليات إبان الفترة الأولى 181.663 تحيينًا، مُوزَّعةً حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية والهيئات الفرعية للانتخابات وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالية:

توزيع التحيينات خلال الفترة الأولى للتحيين حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي لعمليات التحيين	النسبة
الإناث	97 335	%53.58
الذكور	84 328	%46.42
المجموع	181 663	%100

توزيع التحيينات خلال الفترة الأولى للتحيين حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	العدد الجملي لعمليات التحيين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	64 636	%35.58
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	81 676	%44.96
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	35 351	%19.46
المجموع	181 663	%100

¹ تُقدّر النسبة العامة للمُسجّلين خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 مقارنة بالعدد الجملي للسكان وفقا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (جانفي 2023) بـ %35.28.

توزيع نسب عمليات التحيين خلال الفترة الأولى مقارنة بعدد المسجلين حسب الهيئات الفرعية للانتخابات													
ع/د	الهيئات الفرعية	نسب عمليات التحيين	نسبة الذكور	نسبة الإناث	ع/د	الهيئات الفرعية	نسب عمليات التحيين	نسبة الذكور	نسبة الإناث	ع/د	الهيئات الفرعية	نسب عمليات التحيين	نسبة الذكور
1	أريانة	%4.27	%49.07	%50.93	10	تطاوين	%2.05	%38.33	%61.67	19	صفاقس 1	%3.49	%45.33
2	القصرين	%3.9	%48.81	%51.19	11	توزر	%4.92	%40.85	%59.15	20	صفاقس 2	%3.21	%46.12
3	القيروان	%5.36	%50.96	%49.04	12	تونس 1	%3.71	%48.31	%51.69	21	قابس	%2.96	%36.29
4	الكاف	%3.87	%48.91	%51.09	13	تونس 2	%4.24	%50.8	%49.2	22	قبلي	%1.44	%34.48
5	المنستير	%3.83	%44.44	%55.56	14	جندوبة	%3.52	%47.7	%52.3	23	قفصة	%3	%49.73
6	المهدية	%4.91	%43.99	%56.01	15	زغوان	%1.49	%53.35	%46.65	24	مدنين	%1.87	%39.62
7	باجة	%4.7	%44.66	%55.34	16	سليانة	%5.16	%46.87	%53.13	25	منوبة	%2.37	%48.24
8	بن عروس	%4.06	%49.2	%50.8	17	سوسة	%4.99	%47.5	%52.5	26	نابل 1	%3.73	%45.47
9	بنزرت	%5.71	%45.34	%54.66	18	سيدي بوزيد	%3.66	%46.69	%53.31	27	نابل 2	%3.58	%51.21
المجموع العام للنسب حسب النوع الاجتماعي													
												%46.42	%53.58

في حين بلغ العدد الجملي لعمليات التحيين إبان الفترة الثانية 327.411 تحيينًا، مُوزَعَةً حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية والهيئات الفرعية للانتخابات وفقا للبيانات المضمّنة بالجداول الموالية:

توزيع التحيينات خلال الفترة الثانية للتحيين حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي لعمليات التحيين	النسبة
الإناث	177 686	%54.27
الذكور	149 725	%45.73
المجموع	327 411	%100

توزيع التحيينات خلال الفترة الثانية للتحيين حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	العدد الجملي لعمليات التحيين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	133 387	%40.74
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	144 814	%44.23
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	49 210	%15.03
المجموع	327 411	%100

توزيع نسب عمليات التحيين خلال الفترة الثانية مقارنة بعدد المسجلين حسب الهيئات الفرعية للانتخابات													
ع/د	الهيئات الفرعية	نسب عمليات التحيين	نسبة الذكور	نسبة الإناث	ع/د	الهيئات الفرعية	نسب عمليات التحيين	نسبة الذكور	نسبة الإناث	ع/د	الهيئات الفرعية	نسب عمليات التحيين	نسبة الذكور
1	أريانة	%4.25	%45.58	%54.42	10	تطاوين	%1.86	%41.38	%58.12	19	صفاقس 1	%3.53	%43.57
2	القصرين	%4.54	%48.05	%51.95	11	توزر	%1.96	%45.76	%54.24	20	صفاقس 2	%3.12	%45.2
3	القيروان	%4.86	%48.78	%51.22	12	تونس 1	%4.95	%46.81	%53.19	21	قابس	%3.99	%45.67
4	الكاف	%3.62	%47.65	%52.35	13	تونس 2	%4.22	%47.33	%52.67	22	قبلي	%1.12	%36.76
5	المنستير	%4.45	%40.24	%59.76	14	جندوبة	%4.73	%46.68	%53.32	23	قفصة	%2.75	%50.35
6	المهدية	%3.59	%43.18	%56.82	15	زغوان	%1.26	%46.56	%53.44	24	مدنين	%3.91	%41.73
7	باجة	%4.35	%44.3	%55.7	16	سليانة	%3.11	%48.95	%51.05	25	منوبة	%2.58	%45.12
8	بن عروس	%4.82	%47.73	%52.27	17	سوسة	%4.62	%45.13	%54.87	26	نابل 1	%3.6	%41.03
9	بنزرت	%5.25	%43.35	%56.65	18	سيدي بوزيد	%4.64	%48.84	%51.16	27	نابل 2	%4.28	%50.39
المجموع العام للنسب حسب النوع الاجتماعي													
												%45.73	%54.27

هذا وقد بلغ العدد الجملي للعمليات إبان الفترة الاستثنائية للتحيين 355.599 تحييناً، مُوزَّعةً حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية والهيئات الفرعية للانتخابات وفقاً للبيانات المضمَّنة بالجدول الموالية:

توزيع التحيينات خلال الفترة الاستثنائية للتحيين حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي لعمليات التحيين	النسبة
الإناث	180 538	%50.77
الذكور	175 061	%49.23
المجموع	355 599	%100

توزيع التحيينات خلال الفترة الاستثنائية للتحيين حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	العدد الجملي لعمليات التحيين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	162 295	%45.64
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	147 325	%41.43
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	45 979	%12.93
المجموع	355 599	%100

توزيع نسب عمليات التحيين خلال الفترة الاستثنائية مقارنة بعدد المسجلين حسب الهيئات الفرعية للانتخابات													
ع/ر	الهيئات الفرعية	نسب عمليات التحيين	نسبة الذكور	نسبة الإناث	ع/ر	الهيئات الفرعية	نسب عمليات التحيين	نسبة الذكور	نسبة الإناث	ع/ر	الهيئات الفرعية	نسب عمليات التحيين	نسبة الذكور
1	أريانة	%5.88	%48.02	%51.98	10	تطاوين	%1.6	%43.83	%56.17	19	صفاقس 1	%2.54	%46.59
2	القصرين	%4.15	%51.85	%48.15	11	توزر	%1.68	%51.25	%48.75	20	صفاقس 2	%3.54	%49.81
3	القيروان	%5.02	%51.74	%48.26	12	تونس 1	%4.97	%51.67	%48.33	21	قابس	%4.19	%51.23
4	الكاف	%2.7	%46.81	%53.19	13	تونس 2	%5.33	%48.21	%51.79	22	قبلي	%0.48	%38.25
5	المنستير	%4.49	%46.54	%53.46	14	جندوبة	%4.12	%49.06	%50.94	23	قفصة	%3.97	%53.99
6	المهدية	%4	%47.81	%52.19	15	زغوان	%1.78	%52.71	%47.29	24	مدنين	%3.7	%46.19
7	باجة	%5.25	%47.63	%52.37	16	سليانة	%3.32	%51.46	%48.54	25	منوبة	%3.29	%48.14
8	بن عروس	%4.22	%48.55	%51.45	17	سوسة	%3.15	%47.95	%52.05	26	نابل 1	%3.94	%49.13
9	بنزرت	%4.36	%48.41	%51.59	18	سيدي بوزيد	%4.68	%52.15	%47.85	27	نابل 2	%3.65	%48.4
المجموع العام للنسب حسب النوع الاجتماعي													
												%49.23	%50.77

وإجمالاً، بلغ العدد الإجمالي لعمليات التحيين إبان الفترات الثلاث 864.673 تحييناً، مُوزَّعةً حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقاً للبيانات المضمَّنة بالجدولين المواليين:

توزيع التحيينات خلال فترات التحيين الثلاث حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد الجملي لعمليات التحيين	النسبة
الإناث	454 299	%52.54
الذكور	410 374	%47.46
المجموع	864 673	%100

توزيع التحيينات خلال فترات التحيين الثلاث حسب الفئات العمرية		
النسبة	العدد الجملي لعمليات التحيين	الفئة العمرية
%41.87	362 038	من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)
%43.12	372 847	من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)
%15.01	129 788	ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)
%100	864 673	المجموع

التوصيات

لأن تمكّنت الهيئة من استيفاء التدابير المتعلقة بالتسجيل الآلي والتحيين طبقا للقانون، غير أنّه يتعيّن الحرص مستقبلا على ما يلي:

- إيجاد حلول عمليّة للصعوبات التقنيّة التي شهدتها منظومة التحيين عن بُعد والعمل على تعصيرها، فضلا عن تمكين أعوان الهيئة من معالجة المطالب في أحسن الظروف وتيسير الولوج إلى المنظومة دون تسجيل اضطرابات أو انقطاع، سواء كان ذلك بالنسبة للناخب أو لأعوان الهيئة، إضافة إلى العمل على تفادي التوقّف المتكرّر للمنظومة ومزيد تبسيط الإجراءات وإتاحة ردود آليّة لطالبي التحيين وتمكينهم من استكمال الوثائق المنقوصة دون إعادة عمليّة التحيين برمتها،
- إحكام التنسيق مع مُختلف الأطراف المتدخّلة قصد حثّ الفضاءات التجاريّة على تخصيص مساحات لتركيز المكاتب القازة للتحيين صلبها والعمل على توسيع حملات التحيين لتشمل جميع المرافق والمؤسّسات العموميّة والخاصّة،
- إعداد مُحتويات تحسيسيّة وتوعويّة ووضعها على ذمّة العموم عبر شبكة الأنستغرام والتيك توك بصفة مبكّرة وقبل الشروع في عمليّة التحيين،
- تكثيف الحملات التحسيسيّة والتوعويّة والومضات التفاعليّة الموجهة إلى الناخبين ودعم آليات التواصل المباشر معهم، علاوة على تحسين مضامينها والتدقيق في الرسائل المرغوب تبليغها إلى الفئات المستهدفة تحقيقا للنجاعة المطلوبة،
- العمل على مزيد تثمين منظومة التكوين عن بُعد والحرص على تطوير محامل التكوين الحضورى بخصوص التحيين وإيلاء العناية المستوجبة بتكوين الأعوان في مجال الاتّصال والتواصل مع المواطنين،
- مزيد التنسيق مع الهياكل العموميّة ذات الصلة قصد تحيين قواعد المعطيات المرجعيّة بالنسبة إلى الناخبين الذين تتوقّر فيهم صفة الناخب وحذف من لا تتوقّر فيهم تلك الصفة،
- مزيد العمل على متابعة مردوديّة أعوان التحيين ومراقبتهم واعتماد آليات مبتكرة للتحفيز والمتابعة،
- العمل على برمجة مشاريع جديدة قصد تحسيس المواطنين وحثّهم على التحيين خاصّة بالنسبة إلى الفئات الاجتماعيّة التي تشهد عُزُوفاً (الشباب، المرأة الريفيّة، حاملي الإعاقة...).

- تعزيز دور الهيئة في مجال الاتصال والتحسيس ودعم إشعاعها عبر التفكير في آليات مبتكرة تُواكب تطوّر وسائل الاتصال الحديثة، وخاصة الفضاءات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي،
- مزيد الانفتاح على وسائل الإعلام المحليّة والجهويّة للتحسيس بأهميّة عمليّات التحيين،
- التعويل على الشباب والتفكير في إمكانيّة تحفيز كلّ عمل إبداعي من شأنه أن يحثّ الناخبين على التحيين، وذلك دعماً للحملة التحسيسية،
- مزيد العمل على نسج شراكاتٍ مع هياكل المجتمع المدني قصد معاضدة مجهودات الهيئة في التوعية والتحسيس للتحيين، وخاصة الجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتلك المتعلقة بالشباب والمرأة عامّةً والريفية خاصّةً، من خلال تثمين المجهودات المبذولة ودعمها لتشمل الفترات غير الانتخابية،
- اقتراح إدراج عناوين جميع مراكز الاقتراع بخريطة رقمية حتّى يسهل على الناخب تحديد واختيار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه والأقرب إلى عنوانه الفعلي واستغلالها في تطبيق معلوماتية.

الباب الخامس: الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وتبعاً لضبط موعد تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بموجب إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين، وكذلك الشأن بالنسبة لعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة، وعملاً بالأحكام المضمنة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 7 لسنة 2023 المتعلق ببرنامج الاستحقاق الانتخابي المباشر وعملية القرعة لسنة 2023، كما تمّ تنقيحه لاحقاً بمقتضى القرار عدد 10 لسنة 2023، وتبعاً للسلطة الترتيبية المخولة لها في مجال اختصاصها، عملت الهيئة على إعداد نصّ ترتيبي جديد يتعلق بقواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 طبقاً للأحكام المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023، لتتولّى لاحقاً القبول الأولي للترشيحات والبتّ فيها، فضلاً عن استيفاء الدورات التكوينية لفائدة أعوانها قبل ضبط القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إثر انقضاء الطعون، وكذلك الشأن بالنسبة للإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية.

القسم الأول: ضبط الإطار القانوني المنظم للترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023

ضبط المشرع بموجب المرسوم عدد 10 لسنة 2023، شروط الترشّح لعضوية المجلس المحلي¹ سواء تلك المتعلقة بالمرشح نفسه أو بتزكيته، فضلاً عن إجراءات الترشّح وآليات النظر والبتّ في المطالب وسحبها وأجال وطرق الطعن في قرارات الهيئة. وتبعاً لذلك صادق مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2023² على القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023³، وذلك إعمالاً للأحكام المضمنة بالفصل 4 من قرار الروزنامة الانتخابية الذي ينصّ على أن "تضبط الهيئة الترتيب والإجراءات المتعلقة بالترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة للأشخاص ذوي الإعاقة".

¹ الفصول من 15 إلى 19 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023.

² محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 أكتوبر 2023 (عدد 12 لسنة 2023) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 118 لسنة 2023 بتاريخ 13 أكتوبر 2023.

³ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 116 لسنة 2023 بتاريخ 10 أكتوبر 2023. وقد ورد القرار في أربعة أبواب وضمّ 25 فصلاً.

وقبل التدقيق في مسألة شروط الترشّح وإجراءاته، فإنّه من الضروري بيان تركيبة المجلس المحلي طبقا للقانون، فضلا عن توضيح الفرق بينه وبين المجلس البلدي، وذلك من حيث الشكّل والاختصاص. أمّا بخصوص تركيبة المجلس المحلي، فإنّه يتكوّن من:

- أعضاء مُنتخبين عن العمدات والدوائر الانتخابية المحلية المحدثة من قبل الهيئة على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023،

- عضو معيّن عبر آلية القرعة من بين الأشخاص ذوي الإعاقة، له الحقّ في التصويت،
- مديري الإدارات المحلية بالمعتمدية المعنية إن وُجدت دون أن يكون لهم الحقّ في التصويت، وتتمّ تسميتهم بقرار من الوزير المعني،

- ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في المعتمدية المعنية بناءً على دعوة تُوجّه إليهم من قبل رئيس المجلس المحلي للمشاركة في أشغاله، دون أن يكون لهم الحقّ في التصويت.

وفي ما يتعلّق ببيان الفرق بين المجلسين المحلي والبلدي، فإنّ الثاني يختلف عن الأوّل من حيث الشكّل بكونه مجلسا منتخبا على مستوى البلدية تبعا لتنظيم انتخابات بلدية لتركيز 350 مجلسا بلديا، في حين يتمّ انتخاب 279 مجلسا محليا على مستوى كافّة معتمديات البلاد، حيث يتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية، وذلك تبعا لتنظيم الانتخابات المحلية. مع الإشارة أنّه يمكن للمعتمدية أن تضمّ أكثر من بلدية واحدة وأحيانا أخرى، يمكن للبلدية أن تضمّ أكثر من معتمدية.

ويختلف المجلس البلدي عن المحلي، من حيث الاختصاص بكونه يُعنى بالمشاريع البلدية، على غرار التنوير العمومي ورفع الفضلات والنظافة والبيئة وتعبيد الطرقات والعناية بالأرصفت والمساحات الخضراء والمنزهات والحدائق، كما يُسدي عددًا من الخدمات الإدارية كخدمة التعريف بالإمضاء وإسناد رُخص البناء والهدم وإعداد أمثلة التهيئة والتخطيط العمراني، فضلا عن المصادقة على التقسيمات وقرارات الإزالة، في حين يهتمّ المجلس المحلي بالمشاريع التنموية وتحديد حاجيات المنطقة وإيصال مشاغل المواطنين وضبط الأولويات التنموية في مُختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتجهيز والصحة والاستثمار والتخطيط وغيرها.

وعموما، فمن نافل القول أنّه يُعدّ ناخبا لانتخابات المجلس المحلي الناخبون المسجّلون بالعمدات الراجعة ترابيا للمجلس المحلي المعني، ويتعيّن أن تتوفر في الناخب الشروط الموالية:

- أن يكون بالغاً من العمر ثمان عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع،
- أن يكون متمتعاً بالجنسية التونسية وبحقوقه المدنية والسياسية،
- ألا يكون مشمولاً بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون وأن يكون أهلاً للإلزام والالتزام، بمعنى ألا يكون من بين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية أو من بين الأشخاص المحجور عليهم، وألا يكون من بين العسكريين المباشرين والمدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّة الأمن الداخلي المباشرين على معنى القانون

عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

الفرع الأول: شروط الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

المرشح لعضوية المجلس المحلي، على معنى الفصل الأول من القرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2023، هو الناخب المسجل بالدائرة الانتخابية الراجعة بالنظر ترابيا إلى المعتمدية المعنية والمقيم بها. وتنقسم شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي إلى شروط تتعلق بالمرشح نفسه وأخرى تتعلق بتزكيته من قبل الناخبين.

1. الشروط المتعلقة بالمرشح

حددت الفصول 15 و16 و17 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وكذلك الفصلان 3 و4 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 الشروط المتعلقة بالمرشح، حيث يُشترط في كل مرشح لعضوية المجالس المحلية تباعا ما يلي:

- أن يكون ناخبا أو ناخبة مرسما (ة) بسجل الناخبين،
- أن يكون تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى،
- أن يكون مسجلا بالدائرة الانتخابية المحلية المترشح عنها ومقيما بها،
- أن يكون بالغاً من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم الترشح،
- أن يكون نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية،
- ألا يكون مشمولاً بأية صورة من صور الحرمان القانونية¹،
- ألا يكون موضوع حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.

ولا يمكن أن يترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين المباشرون. كما لا يمكن للأشخاص المباشرين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية المجالس المحلية، إلا بعد انقضاء سنة منذ انتهاء وظائفهم بالدوائر الانتخابية المحلية المزمع الترشح عنها والتي مارسوا فيها تلك الوظائف²:

• القضاة،

¹ تم بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي تعداد صور الحرمان القانونية وذكرها بصفة حصرية ضمن الفصل 6 (جديد).

² تبعا للأحكام المضمنة بالفصل 4 من القرار عدد 8 لسنة 2023، لا يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بذات الفصل الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

- الولاية،
- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها،
- المعتمدون الأول والكُتاب العامون للولايات والمعتمدون والعُمد،
- محاسبو المالية البلدية والجهوية،
- إدارات البلديات والجهات وأعاونها،
- إدارات الولايات والمعتمدات وأعاونها،
- الأئمة والوعاظ،
- رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.

ولا يُمكن الترشّح لعضوية أكثر من مجلس من المجالس النيابية المنتخبة وفقا لمنطوق الفصل 5 من القرار عدد 8 لسنة 2023¹، بمعنى أنّه لا يجوز الترشّح في أكثر من دائرة انتخابية محلية.

وتنطبق نفس المقتضيات والشروط الواقع بيانها على المترشّحين من ذوي الإعاقة الذين مكّتهم المشرّع من الترشّح لعضوية المجالس المحلية وفقا لآليتين، أولاهما آلية الترشّح التقليدية، على غرار عموم المترشّحين، وثانيتها الترشّح عبر آلية القرعة باستثناء إعفائهم في الحالة الأخيرة من شرط تقديم التزكيات، مثلما سيتمّ بيانه لاحقا.

2. الشروط المتعلقة بتزكية المترشّح

تبعا لاعتماد طريقة التصويت على الأفراد في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية محلية وذات مقعد وحيد لكلٍ منها، فقد أوجب المشرّع استيفاء الشروط المتعلقة بتزكية المترشّح²، الذي يتعيّن عليه إرفاق مطلب ترشّحه بموجز لبرنامج الانتخابي يكون مشفوعا بخمسين (50) تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، دون الحاجة إلى التعريف عليها بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية³ وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة وطبقا للأنموذج المعدّ من قبلها. ويتعيّن توقّر الشروط الموالية للتحقق من صحّة التزكيات:

- أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنصف الثاني من الذكور (25 تزكية للإناث ومثلها للذكور)،

¹ ينصّ الفصل 5 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 بدوره على ما يلي: "لا يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من المجالس النيابية المنتخبة".

² الفصلان 18 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، و9 من القرار عدد 8 لسنة 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشّح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023.

³ لم يشترط المشرّع ضمن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 أن تكون التزكيات معرف عليها بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية، عكس ما تمّ اشتراطه بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022، حيث يتعيّن على المترشّحين للانتخابات التشريعية إيداع قائمة اسمية في المزكّين معرف عليها بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.

- ألا يقل عدد المرشحين من الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عن خمسة عشر (15) مرشحاً،
- ألا يُزكى الناخب أكثر من مترشح واحد، وفي صورة وقوع ذلك يتم احتساب التزكية الأسبق زمنياً باعتماد تاريخ استيفاء وثائق الترشح كمعيارٍ للأولوية، ويُقصد بذلك استيفاء الملف لكافة شروطه.
- كما يتعين أن يكون المرزكي أو المرزكية ناخباً أو ناخبة مسجلاً أو مسجلة في نفس الدائرة الانتخابية المحلية المترشح عنها.

وتهدف التزكيات عموماً ومن منظور القانون الدستوري، إلى تفادي إقبال كاهل الهياكل والهيئات المشرفة على الانتخابات بإيداع ملفات ترشحاتٍ غير جدية، وذلك من خلال وضع حاجز إجرائي يُمكن من قطع طريق الترشح لغير المؤهلين لنيل الثقة من عددٍ معلومٍ من الناخبين أو من بعض شرائح الشعب. وتعتبر بعض النظم الانتخابية أنّ الترشح لمنصب سياسي معين يجب ألا يكون متاحاً دون توفّر شرط أدنى يُفيد توفّر الكفاءة اللازمة والجدارة المطلوبة لتقلّد ذلك المنصب عبر تقديم عددٍ معينٍ من التزكيات. وتستند التزكية في غالب الأحيان إلى علاقة تربط المرزكي بالمرشح الذي يرى فيه الشخص المناسب والكفء لتمثيله، وهي في جوهرها شهادة من المرزكي تؤكد معرفته بالمرشح وتدلّ على اقتناعه بكونه مؤهلاً لنيل منصب معين.

ووفقاً للأحكام المضمنة بالفقرة الثانية من الفصل 90 من الدستور، فإنّه يُشترط أن يُزكى المترشح أو المترشحة لمنصب رئيس الجمهورية عدداً من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.

وقد نظم المشرع التونسي مسألة التزكيات بدايةً، ضمن الفصل 41 من القانون الانتخابي، وذلك من خلال اشتراطه أن تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل "عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقلّ على عشرة دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها". ويُمنع على أيّ مرزكي تزكية أكثر من مترشح، على أن تضبط الهيئة إجراءات التزكية وتتولّى التثبت من قائمة المرشحين.

ورتب المشرع أحكاماً زجريةً بالفصل 158 من القانون الانتخابي تُقرّ تسليط عقابٍ بالسجن لمدة 6 أشهر وخطية قدرها ألف دينار لـ:

- كلّ شخص ينتحل اسماً أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهادات مدّلسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،
- كلّ من أورد عمداً بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القوائم الانتخابية أو في مطلب ترشحه.

غير أنّه بدا للعيان أنّ الإجراءات الزجرية المارّ ذكرها لم تحلّ دون تنامي ظاهرة التلاعب بالتزكيات سواء بالتدليس أو باستمالة المرشحين بمقابل، وهو ما برز بشكل ملحوظ بمناسبة تنظيم الهيئة للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

وقد وُجّهت إِبّانها اتّهامات لبعض النّوّاب لتعمّدهم "تزكية" بعض رجال الأعمال وغيرهم من المتنقّذين بمقابل مادي أو بادّعاء بعض الناخبين وحتى النّوّاب اكتشاف أسماءهم ضمن قائمة الناخبين المزكّين دون علمهم، ممّا حدا بالهيئة إلى نشر قائمة في أسماء الناخبين المزكّين الذين أرفق المترشّحون إمضاءاتهم في سِجَلّ التزكيات التي تحصّلوا عليها، وذلك بموقعها الإلكتروني لتمكين عموم الناخبين من الاطلاع على أسمائهم والتثبّت إن كانوا منحوا تزكياتهم بملء إرادتهم أو تمّ التلاعب بصفاتهم لأغراض انتخابية، ودعوتهم تبعاً لذلك إلى التوجّه إلى المحاكم المختصة لرفع دعاوى في التدليس أو التزوير إذا تبين لهم أنّ أسماءهم مذكورة في لائحة التزكيات التي حصل عليها أحد المترشّحين دون إرادتهم باعتبار وأنّ التأكّد من سلامة التزكيات وعدم تزويرها يخرج عن أنظار الهيئة ويعود بالنظر إلى القضاء الذي له كامل الصلاحيّات لإجراء الأبحاث والاستقراءات الضروريّة والسّماعات اللّازمة، بما في ذلك المواجهة والاختبارات، للتثبّت من صحّة التزكيات والشكاوى الواردة بشأنها من قِبل بعض الناخبين.

وقد تعهّد القضاء الجزائي في هذا الإطار بعددٍ هام من الشكايات التي تمّ رفعها والتي تعلّق موضوعها بتدليس التزكيات وتزويرها ولا يزال جُلّها على بساطِ النشر وموضوع أبحاث جارية من قِبل باحثي البداية بموجب إنبات عدليّة وفقاً لما هو مبين بالجدول الموالي:

عدد الشكايات المتعلّقة بالتزكيات إِبّان الاستحقاقات الانتخابيّة لسنوات 2014 و2019 و2022	
الاستحقاق الانتخابي	العدد الجملي للشكايات
الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2014	160
الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لسنة 2019	50
انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022	22
المجموع العام	232

ونظراً للأهميّة البالغة للتزكيات، واعتباراً لخطورة ظاهرة تدليس التزكيات وتزويرها أو تقديم رشاوى للمزكّين التي برزت بشكل لافت، فقد تدخّل المشرّع، مرّة ثانية، بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء لمزيد تكريس هذه المؤسّسة في القانون الانتخابي التونسي، وذلك من خلال إقرارها في الانتخابات التشريعيّة بعد أن كانت معتمدة في الانتخابات الرئاسيّة دون غيرها من الاستحقاقات.

وقد ارتأى المشرّع إحاطتها بجملة من الإجراءات والتراتب الرامية إلى حمايتها، ومن ذلك اشتراط ضرورة التعريف بإمضاء المزكّين عليها لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصة ترابيّاً، إضافة إلى تشديد العقوبات الجزائيّة بالباب السادس المتعلّق بالجرائم الانتخابيّة في الحالات التي يثبت فيها تقديم عطايا ماليّة، حيث تصل العقوبات فيها إلى فقدان المترشّح لعضويّته في مجلس نواب الشعب والحرمان من الترشّح مدى الحياة. كما اشترط المشرّع إرفاقها بموجز لبرنامج انتخابي يُعدّه المترشّح وتتمّ تزكيته بمقتضاه،

وهو ما عدّه البعض بمثابة عقدٍ وكالةٍ يُنظم علاقة الوكيل بالموكل والذي يخوّل الموكل صراحة عزل الوكيل متى أراد ذلك، خاصة إذا لم يلتزم ببند عقد الوكالة.

كما تدخل المشرّع مرّةً ثالثةً لتكريس هذه المؤسسة في الانتخابات البلدية بموجب إصداره للمرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه¹. وتدخل المشرّع مرّةً رابعةً لإقرار التزكيات في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 وفقاً لما تمّ بيانه ضمن الشروط المتعلّقة بتزكية المترشّح.

ووفقاً لأحكام الفصل 42 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، تنسحب الفصول من 39 إلى 39 سابعاً من الفرع الثامن (جديد) من القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلّقة بسحب الوكالة على أعضاء المجالس المحليّة، مثلما هو الشأن بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ومما يبرّر إحداث آليّة سحب الوكالة الواردة بالفصل 39 (جديد) وما بعده من القانون الانتخابي أنّه "يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب التّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح".

وقد حرصت الهيئة على إعداد أنموذج مُفصّلٍ لتزكية مُترشّحٍ لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة ليكون المترشّح والمزكّي على بينة من مُختلف العناصر المضمّنة بموجز البرنامج الانتخابي للمترشّح، وليتمّ تبعاً لذلك تفعيل إجراء سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح، وذلك عملاً بمقتضيات الفصل 39 (جديد) وما بعده من القانون الانتخابي.

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 لسنة 2023 بتاريخ 9 مارس 2023.

تزكية مُترشح لانتخابات المجالس المحليّة

..... الدائرة الانتخابية

أني المضي (ة) أسفله (ها).....

بعد إطلاع على القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالتصوُّص اللاحقة.

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم المجالس المحلية وتركيبها المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وخاصةً الفصل 18 منه، أُصرَّحت أنني إلتصحت على البرنامج الانتخابي للمرشَّح وأزجَّيه عن الدائرة الانتخابية بناءً على البرنامج الانتخابي المذكور ووفقاً للبيانات التالية.

(1) لا يجوز تركية أكثر من مُترشَّح واحد.

(2) يجب أن يكون المرئي (ة) مسجلاً في نفس الدائرة الانتخابية المرشَّح عنها.

معطيات المترشح:

-الاسم واللقب:
 -رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر:
 تاريخ الإصدار: / /

مُوجز البرنامج الانتخابي للمرشح

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple rows of horizontal lines. Each row consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The entire page is framed by a light blue border. There are no markings or text on the paper.

مُعْطِيَاتُ الْمَزَكِّي (ة)

-الاسم واللقب:
 -إسم الأم:
 -رقم بطاقة التعريف الوطنية:
 -تاريخ الولادة: / /
 -عنوان البريد الإلكتروني:
 -الدائرة الانتخابية المسجل بها:
 -الهاتف:

إمضاء المُزَكِّي (ة) غير مُعرَّف به

[illegible]

للتثبت من تسجيل المزي في الدائرة الانتخابية المعنية : *195* ب.ت.و.#

وتُضمّن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 أحكاماً تُعزّز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية، حيث مكّهم من الترشّح لعضوية المجالس المحلية عبر آليتين:

- آلية الترشّح التقليدية: يتمّ وفقها تطبيق نفس المقتضيات المتعلقة بعموم المترشّحين، في ظلّ الحرص على التقيّد بجميع موجبات الترشّح، ومن ذلك البيانات الوجوبية التي يتعيّن تضمينها بملف الترشّح وإرفاقه بالوثائق المستوجبة، وخاصةً استيفاء شرط التزكيات،
- الترشّح عبر آلية القرعة: حيث مكّن المشرّع، وفقاً لمقتضيات الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وفي إطار منهجية التمييز الإيجابي، ذوي الإعاقة من ضمان مقعد إضافي بكلّ مجلس محليّ يحقّ للفائز به المشاركة في التصويت، ممّا يمكّنهم من الحصول على 279 مقعداً من جملة 2434 مقعداً مخصّصاً لكلّ المجالس المحلية. ويُطالب المترشّحون من ذوي الإعاقة في هذا الصدد بتقديم جميع الوثائق المتعلقة بشروط الترشّح، كما هو الشأن بالنسبة للمترشّحين وفقاً للآلية التقليدية، غير أنّهم معفيّون من استيفاء شرط التزكيات.

الفرع الثاني: إجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

1. ضوابط تقديم الترشّحات واستلامها وإجراءات النظر والبتّ في المطالب

يُقدّم مطلب الترشّح ومُرفقاته لانتخابات أعضاء المجالس المحلية من قبل المترشّح شخصياً أو ممّن ينوبه بموجب توكيل معرّف بالإمضاء عليه، وفي هذه الحالة، يتعيّن أن يكون مطلب الترشّح معرّفاً بالإمضاء عليه، ويودع مباشرة بالفضاءات المعدة للغرض من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات التي ترجع لها الدائرة الانتخابية بالنظر. ولا يمكن استلام المطلب المقدّم من غير ذي صفة. كما تتولّى الهيئة الفرعية قبول الترشّحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية حسب الروزنامة المعلن عنها، وذلك طبقاً لنفس الضوابط والشروط باستثناء استيفاء شرط التزكيات.

وعموماً، يُقدّم مطلب الترشّح وفق النموذج المُعدّ من قبل الهيئة والذي يمكن تنزيله من الموقع الإلكتروني للهيئة أو سحبه من مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات ويتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية¹:

- الاسم الثلاثي للمترشّح، وعند الاقتضاء الاسم الكامل لمقدّم المطلب في صورة تقديمه من وكيل المترشّح،

- تاريخ ولادته ومكانها ومهنته ومقرّ إقامته وعنوانه الشخصي وهاتفه وبريده الإلكتروني،

¹ الفصل 9 من القرار عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشّح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023.

- بالنسبة إلى المترشحين من أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد ومحتسبي المالية البلدية والجهوية وإدارات البلديات والجهات وأعوانها وإدارات الولايات والمعتمديات وأعوانها والأئمة والوعاظ ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، فإنه يتعين بيان الأماكن التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم مطلب الترشح، وتعتمد الهيئة في ذلك البيانات الواردة عليها من قبل المصالح الإدارية ذات النظر.

ومن نافل القول أنه يتعين على المترشح أن يثبت من تعميمه لكافة التنصيبات الوجوبية بصفة واضحة وبالدفعة المطلوبة، سواء تعلق الأمر بالبيانات المتعلقة به أو بتلك التي تهم من ينوبه، وذلك في صورة تقديم المطلب من قبل الغير.

وطبقا للمقتضيات المضمنة بالفصل 9 من القرار عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، يُرفق مطلب الترشح وجوبا بما يلي:

- تصريحاً على الشرف ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح وصحة البيانات المقدمة وخلوه من الموانع القانونية مع اشتراط التعريف بالإمضاء عليه في صورة عدم حضوره شخصياً عند تقديم مطلب الترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر ساري المفعول،
- صورة شمسية حديثة للمترشح، وفق المعايير المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية،
- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها لدى المصالح المعنية،
- وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية يُسلم من القبضة المالية،
- شهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو شهادة تفيد عدم الخضوع لها (شهادة في عدم ترسيم عقار بجدول التحصيل)،
- شهادة إقامة تُسلم من السُلط الأمنية المختصة ترابياً لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر،
- خمسين (50) ترقية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية تحتوي على موجز البرنامج الانتخابي للمترشح، وذلك طبقاً للأنموذج المُعد من قبل الهيئة، نصفها من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على ألا يقل عدد المُرَكَّبين من الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عن خمسة عشر (15) مُرَكَّباً. ولا يجوز للناخب أن يُرَكَّب أكثر من مترشح واحد.

ويُعفى من هذا الشرط الأخير ذوي الإعاقة الذين اختاروا الترشح عبر آلية القرعة على معنى الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023¹.

- بالنسبة إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد ومحتسي المالية البلدية والجهوية وإطارات البلديات والجهات وأعوانها وإطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها والأئمة والوعاظ ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، فإنه يتعين تقديم الوثائق المالية إضافة إلى تلك المبينة أعلاه:

- نسخة من قرار قبول الاستقالة أو التقاعد أو أية وثيقة تثبت انتهاء وظائفهم،
- شهادة من السلط الإدارية المعنية تُفيد مكان العمل في السنة السابقة لتقديم مطلب الترشح،

- وبالنسبة إلى ذوي الإعاقة الراغبين في الترشح على معنى الفقرة الخامسة من الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، فإنه يتعين الإدلاء ببطاقة إعاقة، ولا يُشترط أن تكون سارية المفعول،

- توكيل معرف عليه بالإمضاء، وذلك في صورة تقديم مطلب الترشح من قبل الغير.

وتبعا لحرصها على حسن سير تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام مطالب الترشح، فقد اعتمدت الهيئة الإجراءات المالية:

- وضع سجلات لإيداع الترشيحات الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وأخرى خاصة بترشيحات الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لآلية القرعة بالفضاءات المخصصة لقبول الترشيحات على ذمة مُقدمي المطالب. وتكون السجلات مرقمة ومختومة في كل صفحاتها ويُحجر اقتطاع أية ورقة منها. كما يتم تضمين مُختلف البيانات الواردة على الهيئة الفرعية المعنية بصورة متتالية وفقا للتسلسل الزمني لورودها،

- يتولى المكلف باستلام المطالب لدى الفضاء المخصص لقبول الترشيحات بنوعها (الانتخابات المباشرة والترشح عبر آلية القرعة) بالهيئة الفرعية المعنية عند الاستلام، التثبت من البيانات التالية²:

- صفة مقدم المطلب طبقا لمقتضيات الفصل 5 من القرار المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، ولا يتم استلام المطلب المقدم من غير ذي صفة، أي من غير المترشح بصفة

¹تنص الفقرة الخامسة من الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 على ما يلي: "يُخصّص مقعد إضافي واحد بكلّ مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت. يتم اعتماد القرعة بين المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي. تُشرف الهيئة على عملية القرعة".

²الفصل 10 من القرار عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023.

شخصية أو من غير من يؤكّله لتقديم المطلب بموجب توكيل في الغرض مُعرّف بالإمضاء عليه وشريطة الإدلاء كذلك بمطلبٍ مُعرّفٍ بالإمضاء عليه،

• احتواء المطلب على كافّة التنصيصات الوجوبية طبقاً للفصل 9 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 والحرص على إدراج جميع البيانات فيه بالشكل الصحيح، فضلاً عن التحقق من عدم وجود خانات فارغة تستوجب التعمير،

• إرفاق مطلب الترشّح بكافّة الوثائق المستوجبة طبقاً للفصل 9 من القرار عدد 8 لسنة 2023 مع ضرورة قيام العون المكلف باستلام المطالب بالتنصيص على الوثائق المدلى بها بالدقّة والعناية المطلوبتين. ويُعفى المترشّحون من ذوي الإعاقة عبر آلية القرعة على معنى الفقرة الخامسة من الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 من إرفاق مطالبهم بالتركيّات.

- تضمين المطلب بسجلّ الترشّحات الخاصّ بالانتخابات المباشرة، وكذلك الشأن بالنسبة للسجلّ المُعدّ لإيداع ترشّحات ذوي الإعاقة وفقاً لآلية القرعة والتدوين الوجوبي للبيانات الموالية:

• اسم المترشّح كما ورد حرفياً بمطلب الترشّح،

• تاريخ تقديم المطلب (اليوم والشهر والسنة)،

• توقيت إيداع المطلب بالساعة والدقيقة،

• اسم مقدّم المطلب ولقبه.

- التحقق من إمضاء مُقدّم المطلب في الخانة المخصّصة لذلك في سجلّ الترشّحات المعني،

- يتولّى العون المكلف باستلام المطالب إدراج كافّة البيانات المضمّنة بمطلب الترشّح صلب منظومة الترشّحات، والحرص تبعاً لذلك على بيان مُختلف الوثائق المقدّمة ضمن الملف،

- يتولّى المكلف باستلام مطالب الترشّح طباعة الوصل في نظيرين وإمضاءه وختمه بعد التحقق من إمضاءه من قبل مُقدّم المطلب،

- عَقِبَ التحقق من تضمين جميع البيانات الضرورية بسجلّ الترشّحات المعني والانتهاؤ كلياً من هذه العملية، يتولّى المكلف باستلام مطالب الترشّح تسليم نظير من وصل استلام مطلب الترشّح لمقدّم المطلب يتضمّن تنصيصاً على المرفقات التي تمّ استلامها¹. ويمكن للمترشّح من تلقاء نفسه أو بدعوة من الهيئة الفرعية تدارك أيّ خلل في مطلب الترشّح أو أيّ نقص في بياناته أو مُرفقاته بصفة تلقائية في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم فترة تقديم الترشّحات مقابل وصل يُسلّم في الغرض، ويتمّ التنصيص على كلّ ذلك في سجلّ الترشّحات المعني بكلّ دقّة مع بيان التاريخ والتوقيت. وتتولّى الهيئة الفرعية عند قبول مطلب الترشّح إعلام المترشّح بكلّ نقص أو خلل في ملفّ الترشّح كي يتمكن من تفاديه.

¹الفصل 11 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023.

وعموماً، لا يمكن تصحيح مطالب الترشح ذاتياً بعد انقضاء آجال تقديم الترشيحات المبينة بقرار
الروزنامة الانتخابية.

وتتولى الهيئة الفرعية المعنية¹، خلال آجال البت في مطالب الترشح مطالبة المترشحين بتصحيح مطالبهم
لتدارك الإخلالات التي قد تعترضها، وتتولى الاتصال بالمترشحين المعنيين بذلك بكل الطرق المتاحة. ويتعين على
المترشح إجراء التصحيح المشار إليه آنفاً في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام، على ألا يتجاوز ذلك في كل
الحالات أجل البت في الترشيحات. ويتم إعلام المترشح بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً (الفاكس إن وُجد أو البريد
الإلكتروني إن وُجد أو البرقية أو رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ).

وتخضع عملية البت في الترشيحات إلى الإجراءات المالية قبل إصدار القرارات الخاصة بها:

- التثبت من توفر الشروط المستوجبة قانوناً في المترشحين: وذلك من خلال التحقق من توفر شروط
الترشح المنصوص عليها بالنصوص القانونية ذات الصلة، على غرار صفة الناخب والسن والجنسية
والخلو من الموانع القانونية، وأن يكون المترشح مسجلاً بالدائرة الانتخابية المعنية وألا يكون موضوع
حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته
مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، فضلاً عن التثبت من صحة
المرفقات،

- التثبت من صحة التزكيات: تتثبت الهيئة الفرعية من قائمة المرشحين واستيفائها لجميع الشروط
المنصوص عليها بالفصل 9 من القرار عدد 8 لسنة 2023 وخاصة من تسجيل المرشح في الدائرة
الانتخابية المعنية وعدم تزكية أكثر من مترشح. ويعتمد تاريخ استكمال ملف الترشح لجميع موجباته.
ولا يتم احتساب التزكيات التي لا تستوفي شروطها الشكلية والقانونية. وتعلم الهيئة المترشح أو من
ينوبه بعدد التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية إذا كانت أقل من العدد المطلوب بكل الطرق
المتاحة، ويمكن للمترشح تعويضها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام، على ألا يتجاوز في
أقصى الحالات تاريخ البت في الترشيحات².

- البت في مطالب الترشح عقب استيفاء طلبات استكمالها وتصحيحها: تبت الهيئات الفرعية في
مطالب الترشح في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ختم الترشيحات، وتصدر قراراتها³ بهذا الخصوص
ولها أن تقرر قبول المطالب التي استوفت شروط الترشح. كما تقرر وجوباً رفض المطالب، وذلك في
الحالات التالية:

¹ الفصلان 12 و 13 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023.

² الفصل 14 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023.

³ تتخذ الهيئة الفرعية قراراً بقبول الترشح أو رفضه، ويكون الرفض مغللاً. ويتضمن القرار الصادر عنها الاسم الكامل للمترشح وتاريخ ورود مطلب
الترشح ومآله.

- تقديم مطلب الترشح بعد انقضاء الأجل القانوني،
- خلّو المطلب من التنصيصات أو المرفقات الوجوبية،
- عدم استيفاء أحد المترشحين لشروط الترشح المطلوبة التي يتعين تحديدها بكل دقة في تعليل القرار.

- الإعلام بقرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات: يتم إعلام المترشح بقرار قبول مطلب الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويتم تعليق قوائم المترشحين المقبولين أوليا بمقرات الهيئات الفرعية المعنية، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح. وفي حالة الرفض، يتم الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. كما يتم ترتيب المترشحين وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويُعتد في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح. ويُعتمد نفس الترتيب على أوراق الاقتراع.

2. إجراءات الطعن في قرارات الهيئة وآليات سحب الترشحات

يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات للانتخابات المباشرة من قبل المترشح المعني أو بقية المترشحين بنفس الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لأحكام الفصول من 27 (جديد) إلى 31 مكرّر (جديد) من القانون الانتخابي¹ وذلك أمام القضاء الإداري في طورين ابتدائي واستئنائي، حيث يتم الطعن ابتدائيا في تلك القرارات أمام الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابيا وتقدم الطعون من قبل المترشح، إما للطعن في قرار رفض مطلب ترشحه أو في قرار قبول مطلب ترشح مترشح آخر، وذلك في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو تعليق قائمة المترشحين بمقرات الهيئة.

ويُرفع الطعن بموجب عريضة كتابية مُعلّلة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها مباشرة لدى مكتب ضبط كتابة الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابيا، ويتعين أن تكون العريضة الكتابية مصحوبة بنسخة إلكترونية منها وبالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ. ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة، وإلا رُفض طعنه شكلا. ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

وتبعاً لذلك، تتولى كتابة الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابيا ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يُعين مقررًا يتولى التحقيق في القضية تحت

¹ الفصل 20 من القرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023.

إشرافه. كما يُعيّن رئيس الدائرة المتعمّدة جلسة مرافعة في أجل يومين اثنين من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً. وتبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً. وتتولّى الهيئة الفرعية المختصة ترابياً تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر الابتدائية المتفرّعة عن المحكمة الإدارية والتي لم يتمّ استئنافها، شرط توصّلها بنسخة قانونية من الحكم وبشهادة في عدم استئنافها.

ويتمّ استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، حيث يُرفع الطعن من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محرّرة وجوبا من قبل محامٍ لدى الاستئناف أو التعقيب، وتكون معلّلة ومشفوعة بنسخة إلكترونية من العريضة وبالمؤيّدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدها بواسطة عدل تنفيذ وعلى ما يفيد التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

وتبعا لذلك، تتولى كتابة المحكمة حال توصّلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية الذي يتولّى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية. ويُعيّن رئيس الدائرة المتعمّدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً لتقديم ملحوظاتهم. وتتولى الدائرة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسوّدة. وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً، وذلك في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتاً ولا يقبل أيّ وجهٍ من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وتتولى الهيئة الفرعية المختصة ترابياً تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، شرط توصّلها بالحكم الاستئنافي أو شهادة في منطوق الحكم. ويكون تنفيذ الحكم القضائي بإدراج المترشّح في القوائم المقبولة نهائياً أو شطبه منها.

وتأسيساً على كلّ ذلك، تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائياً للانتخابات المباشرة بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتّة في شأنها ونشرها بموقعها الإلكتروني، وتُعلّق بمقرّات الهيئات الفرعية المعنية¹. كما تُعلن عن القوائم النهائية للمترشّحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية².

¹ الفصل 22 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023.

² صادق مجلس الهيئة بإجماع أعضائه على قائمة المترشّحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون للانتخابات المباشرة وعملية القرعة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 142 لسنة 2023 بتاريخ 8 ديسمبر 2023).

وفي ما يتعلق بآليات سحب الترشيحات، فيمكن سحبها قبل الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائياً وفي أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاماً كتابياً بالسحب للهيئة الفرعية وفق نفس إجراءات تقديم الترشيحات. ولا يكون لمطلب سحب الترشح المقدم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على عملية الاقتراع. ولا يحسب المترشح المنسحب في النتائج، كما يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة في نفس الأجل. وإذا توفى أحد المترشحين لانتخابات المجالس المحلية قبل آخر أجل لسحب الترشيحات، تتولى الهيئة سحب ترشحه ولا يكون للإعلام بحالة وفاة أحد المترشحين بعد انقضاء أجل سحب الترشيحات أي تأثير على عملية الاقتراع، ولا يحسب المترشح المتوفى في النتائج.

القسم الثاني: قبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023

الفرع الأول: الإعداد اللوجستي والعملياتي لقبول الترشيحات

استعداداً لمرحلة قبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، تولت الهيئة إعداد مختلف الوثائق والنماذج المستوجبة لتكوين ملفات الترشح ونشرها فوراً وبصفة مبكرة، وذلك تفعيلاً لمبدأ الإتاحة وتوحيداً للإجراءات وتيسيراً لمهمة المترشحين المحتملين قصد الاستعداد الجيد وتوفيراً لحيز زمني معقول لإعداد الملفات، وخاصةً جمع التزكيات في متسع من الوقت بالنسبة إلى الراغبين في الترشح وفقاً لآلية الانتخابات المباشرة، وأصدرت بلاغاً للعموم في الغرض. وإعمالاً لمقتضيات الفصلين 7 و 9 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023¹، وضعت الهيئة على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 الوثائق التالية:

- استمارة ترشح لانتخابات المجلس المحلي (24 ديسمبر 2023): تتضمن البيانات المتعلقة بالمترشح وتلك المتعلقة بمن ينوبه في حالة تقديم المطلب من غير المترشح والإمضاء، فضلاً عن تذييلها بالوثائق المطلوبة التي يتعين إرفاقها بالملف، مع التشديد على التنصيصات الوجوبية وعلى إلزامية أن يكون إمضاء مطلب الترشح مُعرّفاً به، وذلك في صورة عدم حضور المترشح شخصياً عند الإيداع،
- أنموذج التصريح على الشرف بصحة البيانات المضمنة بمطلب الترشح والوثائق المدلى بها وباستيفاء كافة شروط الترشح والخلو من الموانع القانونية؛ وذلك طبقاً للمقتضيات الواردة بالقانون الانتخابي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمرسوم عدد 10 لسنة

¹ ينص الفصل 7 من القرار عدد 8 لسنة 2023 على إيداع مطلب الترشح وفقاً لأنموذج تُعده الهيئة ويمكن تنزيله من الموقع الإلكتروني الخاص بها. كما ينص الفصل 9 من ذات القرار على إرفاق مطلب الترشح بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية تحتوي على موجز البرنامج الانتخابي للمترشح، وذلك طبقاً لأنموذج المُعد من الهيئة.

2023 والقرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023. ويتعين أن يكون الإمضاء على هذه الوثيقة معرّفاً به، وذلك في صورة عدم حضور المترشح شخصياً عند إيداع مطلب الترشح،

- أنموذج تزكية مترشح لانتخابات المجالس المحلية: يتضمّن بدايةً التنصيب على الدائرة الانتخابية المحلية المعنية ومعطيات تخصّ المترشح وموجزا لبرنامج الانتخابي الذي يتعيّن الاطلاع عليه من قبل المزيّ، فضلاً عن التنصيب على معطيات تخصّ المزيّ الذي يتعيّن عليه تذييل التزكية بتوقيعه دون أن يكون مُعرّفاً به.

كما استوفت الهيئة كافّة الترتيبات والاستعدادات اللوجستية والعملية قبل انطلاق فترة إيداع الترّشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، سواءً كان ذلك بالنسبة للانتخابات المباشرة أو عملية القرعة، حيث تولّت إعداد المخطّط العمليّاتي الخاصّ بمرحلة قبول الترّشحات وصادقت على الخريطة العملية وأهمّ التدفّقات ذات الصلة، وأكّدت في هذا الإطار على ضرورة اعتماد استراتيجية قوامها إتاحة خدمة قبول الترّشحات للانتخابات المحلية لكلّ المترشحين، بما يمكنهم من تكوين ملفّاتهم في متّسع من الوقت وتقديم ترشّحاتهم واستكمالها، وذلك عبر تقريب عملية إيداع الترّشحات والتفاعل السريع مع المترشح للاستكمال والتصحيح.

وحرّصت الهيئة على إصدار عددٍ من البلاغات التوضيحية والتفسيرية التي من شأنها تيسير عملية إيداع الترّشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وتأمين الظروف الكفيلة بإنجاحها، وذلك تفعيلاً لمبدأي الإتاحة والمرونة، وفي ظلّ انتهاج منهجية عملٍ قوامها التعاون والتكامل مع كافّة الشركاء، وتبعاً لذلك، تولّت الهيئة استيفاء ما يلي:

- التنسيق مع جميع الشركاء لتحسين قواعد البيانات الضرورية لعملية قبول الترّشحات، وخاصةً قواعد بيانات الممنوعين من الترشح،
- التنسيق مع جميع الشركاء لتيسير التعامل مع المترشحين قصد تكوين ملفّاتهم في أفضل الظروف، وذلك بإتاحة الحصول على الوثائق الإدارية المستوجبة، على غرار شهادة الإقامة والبطاقة عدد 3 وما يفيد خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية، فضلاً عن شهادة في إبراء الذمّة من الأداءات البلدية أو شهادة تفيد عدم الخضوع لها،
- وضع بروتوكولات تعاون وتواصل قصد التسريع في عملية التثبّت والبتّ في ملفّات الترّشح كتعزيز علاقات التعاون مع محكمة المحاسبات ووزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية وغيرها.

وعقدت الهيئة ندوة صحفية بتاريخ 7 نوفمبر 2023 عرضت من خلالها حصيلة الترّشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 واستعدادات الهيئة لبقية مراحل المسار الانتخابي. كما عقدت بتاريخ 28 نوفمبر 2023 ندوة صحفية للإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات المباشرة ولعملية القرعة

المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية واستعدادات الهيئة لبقية مراحل المسار الانتخابي.

وفي إطار الإعداد المادي واللوجستي لعملية قبول الترشيحات، ويهدف توفير كل مميزات النجاح لها وأعلى درجات الجودة في إسداء الخدمات، وقّرت الهيئة الفضاءات الموالية لقبول الترشيحات، وذلك بالتنسيق مع الهياكل الجهوية المعنية وبما يضمن التنظيم المحكم لعملية الإيداع برُمّتها وبما يُيسّر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، وكذلك الشأن بالنسبة لعموم المترشحين:

فضاءات قبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023			
الهيئة الفرعية	الفضاء المعتمد	الهيئة الفرعية	الفضاء المعتمد
أريانة	القاعة الرياضية "عزيز تاج" بأريانة	زغوان	الطابق السفلي لمقر مركز العمل عن بعد بزغوان
القصرين	القاعة المغطاة بالقصرين	سليانة	القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات-حي حشاد سليانة
القيروان	القاعة الرياضية "عزيز ميلاد" بالقيروان	سوسة	القاعة الرياضية الأولمبية بسوسة
الكاف	القاعة الرياضية المغطاة "يوغرطة"	سيدي بوزيد	القاعة الرياضية المغطاة-الشهيد "محمد البراهي"
المنستير	القاعة الرياضية "مصطفى بن جنت"	صفاقس 1	القاعة الكبرى بدار الشباب-ساقية الزيت
المهدية	قاعة الأفراح البلدية بالمهدية	صفاقس 2	القاعة الرياضية – "الرائد البجاوي"
باجة	القاعة الرياضية المغطاة بباجة	قابس	دار الشباب "محمد علي" قابس
بن عروس	القاعة المغطاة بن عروس	قبلي	القاعة الرياضية المغطاة بقبلي
بنزرت	قاعة المبارزة بالسيف	قفصة	القاعة الرياضية المغطاة "محمد صالح كراولي"
تطاوين	القاعة الرياضية "كمال عبد اللطيف" - حي المهرجان-تطاوين	مدنين	قاعة الرياضة بالمركب الشبابي-طريق جربة مدنين
توزر	القاعة الرياضية المغطاة-طريق نفطة	منوبة	فضاء القطب التكنولوجي بمنوبة
تونس 1	قصر الرياضة بالمنزه	نابل 1	القاعة الرياضية بئر شلوف-نابل
تونس 2	قاعة التايكواندو بالحي الوطني الرياضي بالمنزه	نابل 2	القاعة المغطاة بقرنبالية
جندوبة	قاعة جندوبة الرياضية		

وعملت الهيئة على توفير الموارد البشرية اللازمة لتأمين عملية قبول الترشيحات، وذلك تبعا لحاجيات كل هيئة فرعية وأخذا بعين الاعتبار لعدد الدوائر والناخبين، حيث بلغ العدد الجملي لأعوان قبول الترشيحات للانتخابات المباشرة 2534 عونا، تم اختيارهم من بين عددٍ من الخطط الظرفية (المدسّقون المحليون ومساعدوهم ومساعدو الأعوان المكلفين بالشؤون القانونية وأعوان الضبط والأرشفة وأعوان قاعات العمليات وأعوان قبول الترشيحات)، في حين بلغ العدد الجملي لأعوان قبول الترشيحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية 81 عونا.

كما حرصت الهيئة على تسخير كافة الموارد والإمكانات المستوجبة وتجهيز تلك الفضاءات بكل المستلزمات اللوجستية، على غرار الحواسيب، فضلا عن تهيئة البنية التحتية للقاعات المزمع استغلالها لقبول الترشيحات عبر ضمان ربطها بشبكات الكهرباء والاتصال والألياف، وتأمينها بالتعاون والتنسيق مع شركاء الهيئة، على غرار المصالح المختصة بوزارتي الداخلية والدفاع الوطني، وكذلك الشأن بالنسبة لمصالح الشركة

التونسية للكهرباء والغاز بهدف تركيز مُولّدات كهربائية تفاديا لأيّ انقطاع كهربائيّ. وتمّ تزويد الهيئات الفرعية للانتخابات بالمواد المكتوبة اللازمة والتحقّق عموما من جاهزية الفضاءات المُعدّة لقبول الترشّحات.

وفي نفس السياق تولّت الهيئة طباعة 2311 سجلاً لقبول الترشّحات للانتخابات المباشرة و280 سجلاً خاصاً بإيداع الترشّحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية، علاوة على طباعة 360 وصلّ انتظارٍ خاصٍ بالمرشّحين للانتخابات المباشرة و27 وصلّ انتظارٍ خاصٍ بالمرشّحين لعملية القرعة. كما عمّدت الهيئة إلى تصميم الأختام والشارات الخاصة بمكاتب قبول الترشّحات وطباعتها وتوزيعها، فضلا عن التعهّد بطباعة جميع الوثائق الخاصة بعملية قبول الترشّحات اعتمادا على مواردها وإمكاناتها الذاتية.

وتيسيرا لعملية قبول الترشّحات ومُعالجة التزكيات، تولّت الهيئة إعداد وتصميم وتطوير منظومة معلوماتية لقبول الترشّحات والتثبّت من التزكيات candidature.isie.tn طبقا للشروط القانونية المستوجبة ووفقا لدليل استعمال التطبيق المُعدّ بدوره من قبل المصالح المختصة بالهيئة، حيث مكّنت مُستخدميها من استيفاء عمليات إدراج المرشّحين عبر آليّة الانتخاب المباشر والقرعة والتصرّف في بياناتهم، ومن ذلك التحيين والاستكمال والسحب والإلغاء والإطلاع، فضلا عن إتاحة إمكانية استخراج تقرير خاصٍ بالمرشّح يتضمّن البيانات المتعلقة به أو بمن ينوبه عند الاقتضاء وتحديد الوثائق المسلمة والملاحظات الخاصة بالمرشّح، إضافة إلى الملاحظات الأولية المتعلقة بقائمة المرشّكين. وعموما، تُمكن منظومة قبول الترشّحات والتزكيات من إدارة قوائم المرشّكين الخاصة بالمرشّحين للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023.

ومكّنت منظومة قبول الترشّحات والتزكيات من إضافة قائمة المرشّكين واستكمالها، إضافة إلى احتساب التزكيات المقدّمة بالدقّة المطلوبة واستخراج التقرير النهائي للمرشّكين الذي يتضمّن خاصّة العدد الجملي للمرشّكين وبيان من استوفى منهم كافّة الشروط المستوجبة والذين لم يستوفوا ذلك. كما ساهمت هذه المنظومة في تيسير عمل الهيئات الفرعية لدى البتّ في التزكيات والمصادقة عليها من خلال تحديد أسباب الرّفص عبر التنصيص الدقيق على مُختلف الإشكاليّات، على غرار الإدلاء ببطاقات هوية خاطئة وبيانات شخصية غير متطابقة مع ما هو مضمّن ببطاقات الهوية وتزكية أكثر من مرشّح وتزكية نفس المرشّح أكثر من مرّة وعدم الانتماء لنفس الدائرة الانتخابية المحلية الخاصة بالمرشّح وتزكية المرشّح لنفسه وعدم توفّر صفة الناخب في المرشّح، فضلا عن عددٍ من الإشكاليّات ذات العلاقة بالتوقيع أو بالإدلاء بوثيقة تزكية فارغة. وبفضل هذه التطبيقية المعلوماتية، فقد أمكن للهيئة استخراج عددٍ من الإحصائيّات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والفئات العمرية للمرشّكين، إضافة إلى استخراج قرارات البتّ الأولية والنهائية تيسيرا لعملية البتّ والمصادقة من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات. وقد بلغ العدد الجملي لمستخدمي هذه المنظومة 1666 مُستخدما. وتولّت الهيئة كذلك تطوير منظومة جديدةٍ لتابعة القضايا المتعلقة بالترشّحات.

كما استوفت الهيئة كافة الإجراءات المتعلقة بتصميم وتركيز موقع وابٍ يُعنى بتقديم مُعطيات خاصّة بالانتخابات المحليّة قصد التعريف بالدوائر والمترشّحين إبّان الدورتين candidats2023.isie.tn، فضلا عن إعداد موقع وابٍ آخر لنشر السجلّ الانتخابي حسب الدوائر registre.isie.tn.

الفرع الثاني: قبول الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 والبتّ فيها والإحصائيات الأوليّة المتعلقة بها

حدّدت الهيئة بدايةً آجال إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة خلال الفترة المتراوحة بين 23 أكتوبر و1 نوفمبر 2023 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساءً¹. وتبعا لسريان مُجريات العملية الانتخابيّة، قرّرت الهيئة التمديد في فترة قبول الترشّحات بخمسة أيّام² لتتواصل إلى غاية 6 نوفمبر 2023، وذلك للاعتبارات الموضوعيّة الآتي بيّانها:

- التوسيع في إتاحة حقّ الترشّح للانتخابات لكونه حقّا دستورياً وضمّانا للتعدديّة وتكريسا لمبدأ التنافس الشريف والنزاهة دون المساس بحظوظ المترشّحين،
- الاستجابة لطلبات العديد من الناهخين الراغبين في الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، وذلك قصد استكمال ملفاتهم، فضلا عن إعطاء الفرصة لإيداع مطالب جديدة لكلّ من يرغب في ذلك،
- عدم المساس بالمحطّات الكبرى لروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، ومن ذلك الحملة الانتخابيّة والاقتراع والإعلان عن النتائج الأوليّة والنهائيّة والتصرّف في الأجال المتعلقة بفترة قبول الترشّحات والبتّ فيها دون غيرها.

وتمّ التمديد في فترة قبول الترشّحات تبعا للسلطة الترتيبية المخوّلة للهيئة في مجال اختصاصها، خاصّة وأنّ تلك الفترة تخضع لسلطتها التقديرية وليست من قبيل الفترات المحدّدة صلب القانون الانتخابي، كما أنّ ذلك التمديد لم يكن له تأثير على باقي الروزنامة الانتخابيّة ومُختلف المراحل الأخرى. ويمكن خلال فترة التمديد للمترشّحين الذين أودعوا ملفات ترشّحهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشّح إيداع ملفات ترشّحهم وفقا للأجال الجديدة. وقد بلغ العدد الجملي للترشّحات المودعة للانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحليّة 371723 تزكيةً. وتُبرز الجداول الموالية الإحصائيات المتعلقة بالترشّحات من حيث العدد والتوزيع وفقا للنوع الاجتماعي والفئات العمريّة:

¹ الفصلان 10 و17 من القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023.

² الفصلان 10 (جديد) و17 (جديد) من قرار الروزنامة عَقِب تعديله بمقتضى القرار الترتيبي عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 1 نوفمبر 2023.

الإحصائيات العامة المتعلقة بالتزكيات		
طبيعة التزكيات	عدددها	نسبتها
التزكيات المقبولة	1325961	%87.69
التزكيات المرفوضة	45762	%12.31
العدد الجملي للتزكيات	371723	

التوزيع العام للتزكيات حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	عدد التزكيات	نسبتها
الإناث	184733	%49.7
الذكور	186990	%50.3
المجموع	² 371723	%100

التوزيع العام للتزكيات حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	عدد التزكيات	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	138868	%37.36
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	171456	%46.12
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	61399	%16.52
المجموع	371723	%100

توزيع الفئات العمرية للمزكّين حسب النوع الاجتماعي					
الفئة العمرية	الإناث		الذكور		المجموع
	العدد	النسبة ³	العدد	النسبة ⁴	
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	64821	%35.09	74047	%39.6	138868
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	88490	%47.9	82966	%44.37	171456
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	31422	%17.01	29977	%16.03	61399
المجموع	184733	%100	186990	%100	371723

وتعود أسباب رفض عددٍ من التزكيات من قِبل الهيئات الفرعية للانتخابات إلى التبريرات الموالية:

- عدم التطابق بين الاسم واللقب ورقم الهوية: 4612 تزكية، من بينها 2409 للإناث و2203 للذكور،
- تقديم تزكيات متكررة لنفس المترشح: 320 تزكية من بينها 167 للإناث و153 للذكور،
- قيام المترشح بتزكية نفسه: 92 تزكية، من بينها 19 للإناث و73 للذكور،

¹تتوزع أوراق التزكيات الصحيحة حسب النوع الاجتماعي إلى 161615 للإناث و164346 للذكور.

²بلغ العدد الجملي الفعلي للتزكيات المودعة 372110 تزكية، غير أنه تم حذف 387 تزكية تم إيداعها من قِبل أشخاص غير مدرجين بقاعدة البيانات.

³النسبة من العدد الجملي للمُزكِيات (الإناث).

⁴النسبة من العدد الجملي للمزكّين (الذكور).

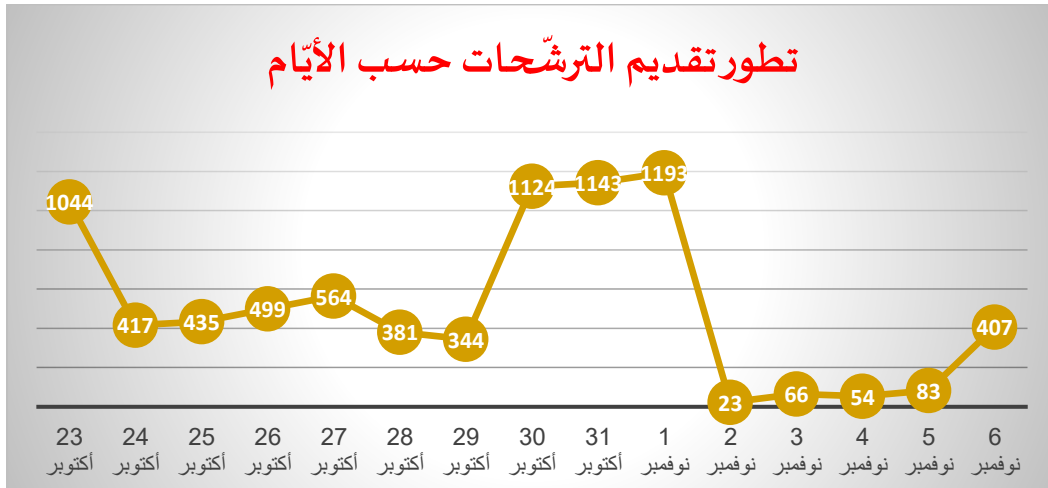
- المرئي مسجل بدائرة انتخابية مختلفة عن تلك التابعة للمرشح: 36094 تزكية، من بينها 18515 للإناث و17579 للذكور،
- عدم الترسيم بسجل الناخبين: 664 تزكية، من بينها 171 للإناث و493 للذكور،
- ورود اسم نفس المرئي في قوائم تزيكات متعددة: 71 تزكية، من بينها 34 للإناث و37 للذكور،
- قيام المرئي بتزكية أكثر من مترشح واحد: 3418 تزكية، من بينها 1543 للإناث و1875 للذكور،
- مشكل في التوقيع: 491 تزكية، من بينها 260 للإناث و231 للذكور.

أما بخصوص حصيلة الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وفقا لآليتي الانتخابات المباشرة والقرعة، فقد سجلت الهيئة إبان كامل الفترة المدة لقبول الترشيحات (من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2023) وقبل البت فيها من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات إيداع 7777 مطلب ترشح، وتوزعت الترشيحات المودعة قبل البت فيها حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقا للبيانات المضمّنة بالجدولين المواليين:

التوزيع العام لمطالب الترشح (وفقا لآليتي الانتخابات المباشرة والقرعة) حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	عدد مطالب الترشح	نسبتها
الإناث	1077	%13.85
الذكور	6700	%86.15
المجموع	7777	%100

التوزيع العام لمطالب الترشح (وفقا لآليتي الانتخابات المباشرة والقرعة) حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	عدد مطالب الترشح	النسبة
أقل من 35 سنة (فئة الشباب)	1713	%22.03
من 35 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	5263	%67.67
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	801	%10.3
المجموع	7777	%100

ويبرز الرسم البياني الموالي الإحصائيات الجمليّة المتعلقة بتقديم مطالب الترشح حسب الأيام وطيلة الفترة المدة لقبول الترشيحات:



وعموماً، فقد بلغ العدد الإجمالي للترشّحات المودعة للانتخابات المباشرة قبل البتّ فيها 6697 مطلباً، في حين بلغ العدد الإجمالي للترشّحات لعملية القرعة قبل البتّ فيها 1080 مطلب ترشّح. كما توزّعت الترشّحات المودعة وفقاً لآليّتي الانتخابات المباشرة والقرعة قبل البتّ فيها حسب الهيئات الفرعية للانتخابات وفقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

التوزيع العام للترشّحات حسب الهيئات الفرعية للانتخابات								
ع/ر	الهيئات الفرعية	عدد المطالب	ع/ر	الهيئات الفرعية	عدد المطالب	ع/ر	الهيئات الفرعية	عدد المطالب
1	أريانة	215	10	تطاوين	170	19	صفاقس 1	277
2	الفصيرين	462	11	توزر	167	20	صفاقس 2	250
3	القيروان	430	12	تونس 1	243	21	قابس	309
4	الكاف	325	13	تونس 2	202	22	قبلي	142
5	المنستير	349	14	جندوبة	284	23	قفصة	350
6	المهدية	340	15	زغوان	174	24	مدنين	269
7	باجة	326	16	سليانة	350	25	منوبة	200
8	بن عروس	273	17	سوسة	422	26	نابل 1	234
9	بنزرت	352	18	سيدي بوزيد	470	27	نابل 2	192
المجموع العام 7777								

وإعمالاً لأحكام الفصول من 12 إلى 19 من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشّح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، استوفت الهيئات الفرعية للانتخابات إجراءات النظر والبتّ في مطالب الترشّح المودعة، وقرّرت رفض 543 مطلباً¹. كما سجّلت الهيئة انسحاب 29 مترشّحاً.

وتبعاً لذلك، أعلنت الهيئة عن عدد المطالب المقبولة أوليّاً عقّب استيفاء عملية البتّ فيها، وقد بلغ عددها الجملي 7205 مطلباً².

كما تولّت الهيئة الإعلام بقرارات البتّ، وذلك طبقاً للقانون ووفقاً للأجال المضمّنة بقرار الروزنامة، كما تولّت تعليق ونشر قوائم المترشّحين المقبولين أوليّاً للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023، وكذلك الشأن بالنسبة إلى القوائم الأولية للمترشّحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023.

¹ تمّ رفض 495 مطلب ترشّح للانتخابات المباشرة و48 مطلباً لعملية القرعة.

² بلغ العدد الجملي للمطالب المقبولة أوليّاً للانتخابات المباشرة 6177 مطلب ترشّح، في حين بلغ العدد الجملي للمطالب المقبولة أوليّاً لعملية القرعة 1028 مطلب ترشّح.

القسم الثالث: التكوين في الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023

بادرت الهيئة بإعداد وتصميم دليل الترشيحات الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، فضلا عن دليل المترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023، إضافة إلى بقية المحامل والوثائق ومواد التكوين، على غرار وصولات الانتظار وسجلات الاستقبال والتسجيل والسجل اليدوي للترشيحات ووصولات إيداع ترشح يدوي وسجلات مكاتب الضبط بمكاتب المداولات.

ويهدف دليل الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، الذي يُعدُّ أهمَّ محمّلٍ للتكوين، إلى تبسيط وتوضيح كافة البيانات المتعلقة بقواعد وإجراءات الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي، وهو يستهدف كافة المتدخلين في العملية الانتخابية. ويستند الدليل المعدُّ من قبل الهيئة إلى القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 والقرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، ليُقدِّم بصفة مُبسَّطة ومُفصَّلة وخالية من التعقيدات قواعد وشروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وأجال وآليات تقديم المطالب وطرق النظر والبتّ فيها، كما يوضّح إجراءات الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشيحات وأجالها وإجراءات سحب الترشيحات. وأمنت الهيئة عملية طباعة نُسخٍ هامةٍ من هذه الوثيقة التفسيرية والمرجعية قصد توزيعها على المتكويين، علاوة على تذييلها بمُختلف الوثائق والنماذج المستوجبة لإيداع الترشيحات وكذلك القرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح لقرعة اختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023.

كما تولّت الهيئة إعداد خُطة دقيقة لتكوين الموارد البشرية وعقد الدورات التكوينية استعدادا لمرحلة قبول الترشيحات التي تُعدُّ هامة ومفصلية ضمن مراحل الاستحقاق الانتخابي، ديدنها في ذلك تفعيل مبدأ الإتاحة وتوحيد الإجراءات وتبسيطها وتيسير مهمة كافة الأطراف المعنية، لا سيّما أعوان الهيئة. وعقدت الهيئة للغرض ملتقى أوّل حول الإعداد لمرحلة قبول الترشيحات، وذلك يومي 14 و15 أكتوبر 2023 لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات. كما عقدت ملتقى ثانٍ يومي 17 و18 أكتوبر 2023 لفائدة المنسقين الجهويين وعددٍ من إطارات الإدارة المركزية، فضلا عن المكلفين بالنظم المعلوماتية بالإدارات الفرعية للانتخابات. وعموما، تمحور التكوين خلال هذين الموعدين حول العناصر الأساسية الآتي بيانها:

- عرض حول أبرز محطّات الروزنامة الانتخابية والآليات التنظيمية المتبعة،
- الإطار القانوني المنظم لقبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وتحديد شروط الترشح وإجراءاته وآليات الاستكمال والتصحيح والنظر والبتّ في المطالب المودعة وأجال وطرق سحبها، فضلا عن إجراءات الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشيحات،
- الإجراءات العمليةية واللوجستية، من خلال توضيح مراحل وخطوات إيداع الترشيحات،

- المخطط الاتصالي للهيئة إبان مرحلة قبول الترشيحات والتوجهات العامة للهيئة،
- منظومة الترشيحات وقبول الترشيحات، وتحديد آليات الولوج والاستخدام والتكوين.

وأتاح للهيئة لجميع المستخدمين من أعوانها منصّة خاصّة باختبار مُختلف التطبيقات ومُعالجة الملاحظات formation.isie.tn، لاسيّما منظومة الترشيحات والترشيحات، وذلك بهدف التأكد من صحّة وظائف المنظومات. كما عقدت الهيئة عدداً من الدورات التكوينية عن بُعد لتعريف كافّة المتدخّلين بمنظومة الترشيحات وقبول الترشيحات وكيفية استخدامها. ويُبرز الجدول الموالي الفئات المستهدفة من عقد هذه الدورات وتاريخ انعقادها:

الدورات التكوينية المنعقدة عن بُعد للتعريف بمنظومة التصرف في الترشيحات والترشيحات	
الفئات المستهدفة من التكوين	تاريخ انعقاد الدورات التكوينية
المديرون الجهويّون والمكلفون بالتكوين والمكلفون بالشؤون القانونية والمكلفون بالنظم المعلوماتية	17 و 18 أكتوبر 2023
المديرون الجهويّون والأعوان المكلفون بالمنظومات الإعلامية ومساعدوهم بالإدارات الفرعية للانتخابات	20 أكتوبر 2023

واعتباراً للأهميّة التي توليها الهيئة لهذه المرحلة كبقية مراحل المسار، فقد حرصت على مزيد تفعيل منظومة التعلّم عن بُعد، وذلك من خلال تطوير منصّة أكثر فاعليّة ونجاعة isielearning.isie.tn، حيث تمّ إبرام عددٍ من الاتفاقيّات مع شركاء الهيئة¹ بهذا الخصوص بما من شأنه أن يسهم في إنشاء أرضيّة ملائمة لتأمين الجوانب اللوجستية والتقنية والبيداغوجية لتركيز المنصّة وإنجاز أنشطة التكوين على المستويين المركزي والجهوي. وتمّ في هذا الصدد تنظيم الدورات التكوينية التقنية المستوجبة وتخصيص الخوادم لإيواء منصّة التعلّم عن بُعد وتركيزها، فضلاً عن توفير خدمة المرافقة التقنية لفائدة إدارات الهيئة قصد استغلال المنصّة لتصميم محتويات بيداغوجية.

وعمّدت الهيئة في هذا الإطار إلى إعداد هيكلية جديدة للمحاور الخاصّة بمنصّة التكوين عن بُعد بما يُراعي وضوح المحتوى وتنوّعه وسلاسة التعامل مع المحاور والوحدات ويُوفّر تمارين تفاعليّة واختبارات. وتستند تلك الهيكلية أساساً إلى ضبط الإطار العام للتكوين وتحديد الوحدات التكوينية وإدراج مراجع للتحميل، فضلاً عن تمكين المستخدمين من إجراء الاختبارات التقييمية.

وتمّ إبان مرحلة قبول الترشيحات التركيز على إعداد وحدتين تكوينيتين تعلّقت بشروط وإجراءات الترشيح، فضلاً عن البتّ في الترشيحات. وقد بلغ العدد الجملي للمُنضمّين إلى الوحدتين التكوينيتين عبر المنصّة 2184 متكوّناً، وبلغ عدد الناجحين في الاختبارات والحاصلين على شهاد 264 شخصاً.

¹ أبرمت الهيئة عدداً من الاتفاقيات الإطارية مع جامعة تونس الافتراضية والوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكوّنين وهندسة التكوين والمركز الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي، فضلاً عن وزارة التربية.

القسم الرابع: النزاعات المتعلقة بالترشّحات للانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 ومآلاتها

خضعت قرارات الهيئة بخصوص الترشّحات لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 إلى الطعن ابتداءً أمام الدوائر الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات المختصّة ترابياً واستئنافيةً أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإداريّة. وتبعاً لصدور قرارات الهيئات الفرعيّة للانتخابات بخصوص قبول أو رفض مطالب الترشّح للانتخابات المباشرة لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 في مُختلف الدوائر الانتخابيّة المحليّة، تمّ الطعن في العديد منها من قبل المترشّحين الذين رُفضت ملفاتهم. وقد آلت نتائج الطعون المتعلقة بالترشّحات للانتخابات المباشرة لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 إلى ما يلي:

- مآل الطعون في الطور الابتدائي:

بلغ العدد الجملي للطعون الخاصّة بالترشّحات في الطور الابتدائي 58 طعناً، انتهت الدوائر الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة إلى ما يلي:

1. طرح أربعة (4) قضايا،
2. رفض 51 طعناً شكلاً،
3. قبول طعنين (2) شكلاً والقضاء برفضهما أصلاً،
4. قبول طعن وحيد شكلاً وأصلاً والقضاء بتغيير ترتيب المترشّح بالهيئة الفرعيّة للانتخابات صفافس 2.

- مآل الطعون في الطور الاستئنائي:

بلغ العدد الجملي للطعون المرفوعة أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإداريّة 6 طعون بالاستئناف، انتهت جميعها بالرفض. وعموماً، لم تُفُض النزاعات المتعلقة بالترشّحات إلى إلغاء أو إضافة أيّ مترشّح.

القسم الخامس: الإحصائيات النهائية المتعلقة بالترشّحات للانتخابات أعضاء المجالس المحليّة ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافيّة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة لسنة 2023

تبعاً لانقضاء الطعون، أعلنت الهيئة عن قوائم المترشّحين المقبولين نهائياً للانتخابات المباشرة فضلاً عن القوائم النهائيّة للمترشّحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة طبقاً للأجل المضمّن بقرار الروزنامة¹. وقد أسفرت مرحلة الترشّحات عن القبول النهائي لـ 7205

¹ ينصّ الفصل 12 (جديد) من القرار عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 1 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروتانمة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023 عمّا يلي: "تتولّى الهيئة الإعلان عن قوائم المترشّحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023". كما ينصّ الفصل 19 (جديد) من ذات القرار على ما يلي: "تتولّى الهيئة الإعلان عن القوائم النهائيّة للمترشّحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023".

مترشّحا لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقا لآليّتي الانتخابات المباشرة والقرعة، وذلك طبقا للبيانات المضمّنة بالجدولّين المواليين:

توزيع المترشّحين المقبولين نهائيا لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 (وفقا لآليّتي الانتخابات المباشرة والقرعة) حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد النهائي للمترشّحين	النسبة
الإناث	960	%13.3
الذكور	6245	%86.7
المجموع	7205	%100

توزيع المترشّحين المقبولين نهائيا لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 (وفقا لآليّتي الانتخابات المباشرة والقرعة) حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	العدد النهائي للمترشّحين	النسبة
أقلّ من 36 سنة (فئة الشباب)	1593	%22.1
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	4898	%68
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	714	%9.9
المجموع	7205	%100

وبلغ العدد الجملي للمترشّحين المقبولين نهائيا لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقا لآليّة الانتخابات المباشرة 6177 مترشّحا، موزعين حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقا للبيانات المضمّنة بالجدولّين المواليين:

توزيع المترشّحين المقبولين نهائيا لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقا لآليّة الانتخابات المباشرة حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد النهائي للمترشّحين	النسبة
الإناث	830	%13.44
الذكور	5347	%86.56
المجموع	6177	%100

توزيع المترشّحين المقبولين نهائيا لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقا لآليّة الانتخابات المباشرة حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	العدد النهائي للمترشّحين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	1290	%20.88
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	4278	%69.26
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	609	%9.86
المجموع	6177	%100

في حين بلغ العدد الجملي للمترشحين المقبولين نهائياً لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 وفقاً لآلية القرعة 1028 مترشحاً، موزعين حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقاً للبيانات المضمنة بالجدولين المواليين:

توزيع المترشحين المقبولين نهائياً لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 وفقاً لآلية القرعة حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	العدد النهائي للمترشحين	النسبة
الإناث	131	%12.74
الذكور	897	%87.26
المجموع	1028	%100

توزيع المترشحين المقبولين نهائياً لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 وفقاً لآلية القرعة حسب الفئات العمرية		
الفئة العمرية	العدد النهائي للمترشحين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (فئة الشباب)	283	%27.53
من 36 إلى 60 سنة (فئة الكهول)	633	%61.58
ما فوق 60 سنة (فئة الشيوخ)	112	%10.89
المجموع	1028	%100

وسجلت الهيئة 68 ترشحاً لمواطنين من ذوي الإعاقة للانتخابات المباشرة للمجالس المحلية لسنة 2023. وتتوزع الدوائر الانتخابية حسب عدد الترشيحات وفقاً لما يلي:

- عدد الدوائر الانتخابية ذات الترشيح الوحيد: 218 دائرة انتخابية بنسبة 10%،
- عدد الدوائر الانتخابية ذات الترشحين: 763 دائرة انتخابية بنسبة 36%،
- عدد الدوائر الانتخابية ذات الترشيحات الثلاثة أو أكثر: 1148 دائرة انتخابية بنسبة 54%.

وبالتالي، بلغ العدد الجملي للدوائر الانتخابية التعددية 1911 دائرة بنسبة 90%.

التوصيات

لئن تمكّنت الهيئة من استيفاء كافّة الإجراءات والتدابير المستوجبة لقبول الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقا لآليّتي الانتخابات المباشرة والقرعة والنظر والبتّ فيها في أحسن الظروف، مُعتمدة في ذلك على خُطّة عمليّاتيّة واتّصاليّة مُحكمة وناجعة، وبغاية الارتقاء بالأداء وتحقيق الفاعليّة المطلوبة، فإنّه يُقترح العمل مستقبلا على ما يلي:

- وضع آليّات دقيقة لمزيد توضيح عمليّات تجميع التزكيات من قبل المترشّحين واتّخاذ التدابير الكفيلة بتوعيتهم بأهميّة التحقق من سلامتها قبل إيداع ملفات الترشّح، وذلك تفاديا لرفض عددٍ مُهمٍّ منها لأسباب يُمكن تداركها، على غرار عدم تطابق البيانات المدرجة مع الهوية أو تقديم تزكيات متكرّرة لنفس المترشّح أو قيام هذا الأخير بتزكية نفسه أو إيداع تزكيات لناخبين مسجّلين خارج الدائرة الانتخابيّة المعنيّة أو عدم الترسيم بسجّل الناخبين وغيرها من الأسباب،
- التفكير في إيجاد آليّة للتثبّت من شرط عدم الحصول على جنسيّة أجنبيّة، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارتيّ الداخليّة والشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج،
- العمل على تحيين السجّل العدلي حتى تعكس البطاقة عدد 3 الحالة القانونيّة للمترشّح نقيّ السوابق العدليّة من الجرائم القصديّة وتفادي ظاهرة ترشّح من صدرت ضده أحكام نهائيّة غير مُدرجة بالسجّل العدلي،
- التّحيين الدوري وبمناسبة كلّ موعد انتخابي لقاعدة بيانات الممنوعين من الترشّح على معنى الفصل 17 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبه المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، بما يُمكن من التثبّت من شرط انقضاء سنةٍ كاملةٍ على ممارسة تلك الوظائف أو المهام عموما وفي الدائرة الانتخابيّة المعنيّة.

الباب السادس: الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال الدورتين

القسم الأول: الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية

تحظى الحملة الانتخابية بأهمية بالغة في المسار الانتخابي نظرا للدور المحوري الذي تلعبه في تحديد نوايا التصويت يوم الاقتراع باعتبار ما تحتويه من أنشطة وأساليب من شأنها التأثير في إرادة الناخب وتوجيهها، لذلك حرص المشرع كما الهيئة على تقنين الأنشطة التي تُمارس خلال هذه المرحلة وإيلائها الأهمية المستوجبة من خلال ضبط إطار قانوني يُنظمها ويُحدّد قواعدها وطرق تمويلها وسبل مراقبتها.

وأوكل القانون الانتخابي للهيئة في فصله 151¹ مهمة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبقا للقانون. وفي هذا الإطار، واستنادا إلى السلطة الترتيبية المخولة لها في المادة الانتخابية²، تولّت الهيئة إصدار جملة من القرارات الهادفة إلى ضبط القواعد المنطبقة على الحملة وتمويلها وآليات رقابتها. وبمناسبة عقد الاستحقاق الانتخابي المباشر لسنة 2023، بادرت الهيئة بتنقيح تلك القرارات وفقا لما يلي:

- القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2022³،

- القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023⁴،

¹تنوّل الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبق القانون الانتخابي.

²تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022 على ما يلي: "تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها".

³الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 135 لسنة 2023 بتاريخ 22 نوفمبر 2023 (تمّت المصادقة على هذا القرار الترتيبي من قبل مجلس الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023/ محضر جلسة عدد 18 لسنة 2023-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023).

⁴الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 135 لسنة 2023 بتاريخ 22 نوفمبر 2023 (تمّت المصادقة على هذا القرار الترتيبي من قبل مجلس الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023/ محضر جلسة عدد 18 لسنة 2023-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023).

- القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023¹.

الفرع الأول: القواعد المنظمة لأنشطة الحملة الانتخابية

بمناسبة عقدها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وتبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023، ارتأت الهيئة تنقيح وإتمام القرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها بموجب القرار عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023. وقد كرّس المشرع، كما الهيئة² جملة من المبادئ والأحكام العامة للمنظمة للحملة الانتخابية، على غرار مبادئ الحياد والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية واحترام الحرمة الجسدية للمرشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية. ونظّم المشرع، كما الهيئة الضوابط المتعلقة بتنظيم الدعاية أثناء الحملة والقواعد المنظمة لأنشطة الحملة الانتخابية، وذلك من خلال ضبط قائمة الأنشطة المحجّرة أثناء هذه المرحلة، إضافة إلى تحديد آليات الرقابة على مختلف الأنشطة المنجزة في إطار الحملة والتنصيص على العقوبات المستوجبة للمخالفين.

وتمّ تحديد المجال الزمني للحملة³ فضلاً عن الأماكن والفضاءات المخوّلة لذلك وتحجير ممارسة أنشطة الحملة بالمؤسّسات والمنشآت العمومية والمؤسّسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسّسات الاستشفائية ومؤسّسات الرعاية والإحاطة الاجتماعية والمؤسّسات الخاصة غير المفتوحة للعموم ودور العبادة.

كما تمّت الإشارة إلى مختلف وسائل الدعاية المتاحة قانوناً، ومن ذلك المعلقات الانتخابية والمناشير وبرامج المترشّحين والإعلام بمواعيد الاجتماعات، إضافة إلى الأنشطة الجماهيرية والقواعد المتعلقة بتنظيمها. وبالإضافة إلى الأحكام المضمّنة بالفصول 61 و62 و63 من القانون الانتخابي، تولّت الهيئة بيان القواعد المتعلقة باستعمال المعلقات الانتخابية، وذلك من حيث الشكل والمضمون والموارد المستعملة والجهة المخوّلة والفترة المخصّصة للتعليق.

وضبطت الهيئة وسائل الدعاية الممنوعة خلال فترة ما قبل الحملة والحملة الانتخابية وفترة الصمت، وذلك على غرار بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات وتخصيص رقم هاتف مجاني أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة المترشّحين وتقديم تبرّعات نقدية أو عينية قصد التأثير على

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 135 لسنة 2023 بتاريخ 22 نوفمبر 2023 (تمّت المصادقة على هذا القرار الترتيبي من قبل مجلس الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023 / محضر جلسة عدد 18 لسنة 2023-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023).

²الفصلان 52 من القانون الانتخابي و4 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

³الفصلان 50 من القانون الانتخابي و3 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

إرادة الناخبين وممارسة العنف أو التهديد به للضغط عليهم والتأثير على إرادتهم. كما تمّ تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمُرشحيها واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات المحلية¹.

وأدرجت الهيئة التعديلات المستوجبة على القرار عدد 22 لسنة 2019 بمقتضى القرار عدد 11 لسنة 2023، وذلك بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وتناغما مع المقتضيات الجديدة المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 تمت بموجها إتاحة مجال زمني إضافي للحملة في صورة إجراء دورة ثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية يُفتتح في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، إضافة إلى التشديد على ضرورة التزام الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وبعدم الانحياز لفائدة أيّ مترشح أو تعطيل حملاتهم الانتخابية. كما تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أيّ منهم، سواء كانت موارد بشرية أو مادية أو مالية أو لا مادية، وتلتزم بتجنّب كلّ سلوك من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين².

ويُمكن تسويق الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المخصصة للنشاطات العامة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية، على أن يكون تسويقها متاحا لجميع المترشحين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص³. وفي جانب آخر، يُحجّر الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمُرشحيها واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات المحلية. كما يُحجّر خلال ذات الفترة الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو بشبكات التواصل الاجتماعي عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح. ويُحجّر كذلك، تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت. ويشمل هذا التحجير كلّ تبرّع قام به المترشح أو الحزب المساند له بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويُحجّر خلال فترة الصمت الانتخابي على المترشحين إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها⁴.

وتتولّى الإدارة الفرعية للانتخابات تحت إشراف الهيئة الفرعية المختصة ترابيا، بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات، تحديد الأماكن التي ستُخصّص لتعليق المعلقات الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد المترشحين الذين يتمّ ترتيبهم بمُختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق الترتيب الذي تعتمده الهيئة بالنسبة إلى قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقبولة نهائيا. ويُقدّم المترشحون نظيرين من المعلقات

¹ الفصلان 57 من القانون الانتخابي و8 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

² الفصل 6 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

³ الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 7 من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

⁴ الفصول 8 و9 و11 و13 و14 (جديدة) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

الانتخابية لدى الهيئة الفرعية المعنية للتأشير عليها، وتحفظ الهيئة بأحدها. وتضبط الهيئة أحجام التعليقات، كما تتم طباعة تلك التعليقات وتعليقها بالأماكن المخصصة لها من قبل المترشحين للانتخابات.

وتتم التشديد على أنه يتعين التقيّد بالمساحات المخصصة لنشر التعليقات الانتخابية، ويُحجّر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن أو في الأماكن المخصصة لبقية المترشحين، كما تُحجّر إزالة مُعلّقة تمّ تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأيّة طريقة كانت أو بشكل يؤوّل إلى تغيير محتواها. ولا يجوز لأيّ مترشّح أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصصة لوضع التعليقات لأغراض غير انتخابية أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصصة له. ويُحجّر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية¹.

ويُمسك كلّ مترشّح سجلاً تُضمّن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والمليقات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمّعات الانتخابية التي يُنظّمها. ويكون السجلّ مرقّماً ومؤشّراً عليه مسبقاً من الهيئة الفرعية، ويتضمّن وجوباً عنوان النشاط ووصفاً مختصراً له وتاريخ ومكان انعقاده وتوقيته. كما يقوم المترشّحون للانتخابات بمدّ الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها المستخدمة في الحملة الانتخابية قبل انطلاقها.

وتتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أيّة جهة كانت بمراقبة احترام المترشّحين لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، ويتمتّع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخوّلة للموظّف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحقّ في حضور كافّة الأنشطة الانتخابية التي يُنظّمها المترشّحون طيلة الحملة. وفي حالة ثبوت مخالفة للضوابط المتعلقة بالحملة، تتولّى الهيئة الفرعية المختصة التنبيه بأيّة وسيلة تترك أثراً كتابياً على المترشّح، ويُرفق التنبيه وجوباً بنسخة من محضر معاينة المخالفة، وتتمّ إحالة نسخة منه إلى مجلس الهيئة².

وتُعلم الهيئة النيابة العمومية المختصة ترابياً عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية، وعلى الهيئات الفرعية استشارة مجلس الهيئة قبل إحالة أيّ محضر أو شكاية أو إعلام يتعلّق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية إلى النيابة العمومية المختصة ترابياً³. كما تُلغى الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلّل إذا تبين لها أنّ مخالفتهم لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت⁴.

¹ الفصل 19 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

² الفصول 26 (جديد) والفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 27 والفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 31 من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

³ الفصل 33 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

⁴ الفصل 34 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

ويترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي. كما يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي¹.

الفرع الثاني: ضبط القواعد المتعلقة بتمويل الحملة وإجراءاته

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القرار عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه. وتبعا لهذا التعديل، يُعتبر مترشحا كل شخص طبيعي يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمحلية. وتُعدُّ الفترة الانتخابية المدة التي تضمّ مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية والحملة وفترة الصمت وتمتدّ حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. وفي حالة إجراء دورة ثانية، تمتدّ الفترة الانتخابية حتى غلق آخر مكتب اقتراع في الدورة الثانية.

وتعمل الهيئة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين. وتضمن السلطة العمومية حياد الإدارة وتسهر على فرض عدم استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة المترشحين. ويُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاصّ بناءً على أمر رئاسي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تُصدره الهيئة وتنشره للعموم.

وفي الباب المتعلق بطرق تمويل الحملة وإجراءاته، يتمّ تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما. ويمكن أن يكون التمويل نقدياً أو عينيّاً ويكون السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة مُساوياً لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاصّ نقداً وعينا. ويتمّ تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب المالي للمترشح ضمن المداخل وضمن المصاريف. وتُقدّر قيمته بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلمه وباعتبار الاستهلاك، ويُحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي².

ويُعدّ تمويلاً ذاتياً كلّ تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح. ويشمل التمويل الذاتي الأموال المتأتية من المترشح سواءً كان مصدرها أجور أو مداخل مهنية أو مدخرات شخصية أو غيرها أو مساهمات عينية أو قروض بنكية أو ديون متخلّدة بذمة المترشح لدى المزودين بعنوان مصاريف الحملة الانتخابية. ويُعدّ تمويلاً خاصاً التمويل النقدي أو العيني للحملة المتأتي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير المترشحين. ويُحجّر التمويل الخاصّ المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها. وبصفة عامة، يُحجّر

¹ الفصلان 37 (جديد) و40 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

² الفصل 8 (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 12 لسنة 2023.

تمويل الحملة بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة، كما يُحجّر كلّ تمويل مقنّع للحملة. ويُعتبر تمويلًا مُقنّعًا توجيه موارد عمومية أو خاصة، دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمرشّح. ويُعتبر شكلا من أشكال التمويل المقنّع استعمال الأعوان العموميين أو الوسائل والموارد العمومية في حملة المترشّحين وقيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمرشّح أو المساهمة في تنظيمها. ويُعتبر تمويلًا أجنبيًا الأموال النقدية أو العينية أو الدعائية المتأتية من تمويل التونسيين بالخارج للمترشّحين داخل التراب التونسي، ولا يُعتبر تمويل التونسيين بالخارج للمترشّحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج تمويلًا أجنبيًا.

وفي الباب المتعلّق بإجراءات تمويل الحملة الانتخابية، فإنّه يتعيّن على كلّ مترشّح فتح حساب بنكيّ أو بريديّ وحيد خاصّ تُنزل به كلّ الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها ذاتيًا أو خاصًا، وتُصرف منه جميع النفقات المتعلّقة بها، وتضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والبريد التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه. ويُحجّر فتح أكثر من حساب بنكيّ أو بريديّ وحيد لكلّ مترشّح، ويتّخذ البنك المركزي الإجراءات الكفيلة بفرض الالتزام بهذا التحجير. ويُمَدّد كلّ مترشّح الهيئة بمعرّف الحساب البنكيّ أو البريديّ الوحيد وبهوية الوكيل طبقا للمطبوعة التي تضعها الهيئة للغرض، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر قوائم المترشّحين المقبولين نهائيًا.

ويُعيّن كلّ مترشّح وكيلًا للتصرّف في الحساب المالي للحملة، ويُعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كلّ ما يتعلّق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة. ويُمكن في الانتخابات المحلية أن يكون المترشّح وكيلًا ماليًا للتصرّف في الحساب المالي للحملة. ولا يُمكن تعيين نفس الوكيل لأكثر من مترشّح متنافسين في نفس الانتخابات. وفي حالة تعيين المترشّح نفسه وكيلًا، لا تُعتبر الأجور التي يمكن أن يتقاضاها مصاريف انتخابية، غير أنّها تُحتسب في سقف الإنفاق الانتخابي. وعند تغيير الوكيل لأيّ سبب، يتعيّن على المترشّح تعيين وكيل جديد وفق نفس الشروط وإعلام الهيئة بذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تغييره.

وفي باب الرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها، تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أية جهة كانت، بمراقبة التزام المترشّح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مُختلِف الهيكل العمومية. ويتمتّع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخوّلة للموظّف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحقّ في حضور كافّة الأنشطة الانتخابية التي ينظّمها المترشّحون طيلة الحملة. وعموما، يُمَدّد المترشّحون الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهّدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.

أما بخصوص العقوبات، وطبقا لأحكام الفصل 49 (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023، تُلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها أنّ مُخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى

نتائج التصويت. وتُصرّح محكمة المحاسبات¹ بإسقاط عضوية كلّ مترشّح لم يقدّم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، كما يفقد المترشّح المتمتع بالتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المنتخب². ويتربّط عن مخالفة المترشّح لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة المحاسبات لإحدى العقوبات المضمّنة بالفصل 98 (جديد) من القانون الانتخابي.

كما تُسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّح الذي يتعمّد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكلة لها. ويمكن لها أن تُسلّط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشّح الذي يُخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من القانون الانتخابي. وإذا ثبت للمحكمة أنّ المترشّح قد تحصّل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية أو تمويل مجهول المصدر، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطيّة مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.

الفرع الثالث: ضبط القواعد المتعلقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وإجراءاتها

بمناسبة عقدها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها الترتيبي عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. وتبعا لهذا التعديل، تلتزم وسائل الإعلام باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة وتجنّب ما من شأنه تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم أو بثّ الأخبار أو المعلومات الزائفة. كما تلتزم، عند اختيار مقتطفات من بيانات المترشّحين وتصريحاتهم، بعدم تحريف معناها العام أو أن تقوم بإعادة تركيبها أو الاقتطاع من محتواها، بما يمسّ من مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحميله مضمونا مغايرا.

وتعمل وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية على منع ظهور كلّ من ترشّح للانتخابات من المنشطین ومُحرّري الأخبار ومُقدّمي البرامج والصحفيين والمسؤولين التابعين لها في غير المساحات أو البرامج المخصّصة للمترشّحين. ويُحجّر على وسائل الإعلام بثّ أو نشر كلّ تغطية إعلامية تؤدي إلى أيّ شكلٍ من أشكال الدعاية للمترشّحين، سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة، إيجابية أو سلبية. ولا ينسحب منع الإشهار السياسي على الصّحف الحزبية التي يُحوّل لها القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشّحين التابعين لذلك الحزب.

ووفقا لمنطوق الفصل 8 (جديد) من القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023، يُحجّر الإعلان بوسائل الإعلام سواءً خلال فترة ما

¹ الفصل 98 (جديد) من القانون الانتخابي.

² الفصل 163 من القانون الانتخابي.

قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح. ويُمنع على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية نشر معلومات خاطئة بخصوص المترشحين أو ثلهم أو شتمهم أو التشهير بهم. وعلى تلك الوسائل أن تُمكن كل مترشح وردت في شأنه معطيات خاطئة من حقّ تصحيحها، وعليها تمكين كل مترشح تعرّض للثلب أو الشتم من حق الردّ.

وعموماً، تضمّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفاذ المترشحين إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري وإزالة العراقيل التي تتعارض مع ذلك على أساس المساواة بين جميع المترشحين وباعتماد القرعة عند الاقتضاء. وتتولّى الهيئة مراقبة الحملات الانتخابية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وتُحدّث للغرض خلية تتولّى رصد الحملة في جميع البرامج الإخبارية أو الحوارية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها من المساحات.

ويتمّ تحديد المدد الزمنية المتعلقة بحضور المترشحين في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة والجمعية بعد ضبط القائمة النهائية في جميع الدوائر على أساس قاعدة المساواة بين المترشحين وباعتماد آلية القرعة عند الاقتضاء بحضور من يمثل الهيئة على مستوى مركزي أو جهوي. ويتمّ ضبط البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية والمدّة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمُختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمُختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبدأ المساواة بين جميع المترشحين مع مراعاة حضور ذوي الإعاقة والمرأة والشباب. ويتمّ اعتماد القرعة حسب مجال البثّ الجغرافي لوسيلة الإعلام. ويُراعى في القرعة التوازن في تمثيلية الدوائر الانتخابية المحلية. وتحرص كلّ وسيلة إعلام على نفاذ مترشح واحد على الأقلّ بكلّ دائرة انتخابية باعتماد القرعة بين المترشحين بتلك الدائرة، وفي صورة إمكانية نفاذ أكثر من مترشح بالدائرة لوسيلة الإعلام المعنية يتمّ اعتماد القرعة شرط أن يكون المترشحون من دوائر انتخابية مُختلفة.

ويُعتمد التعبير المباشر كوسيلة للاتصال من قبل المترشحين للانتخابات المحلية وتتولّى وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية تنفيذ ذلك، ويتمّ إنتاج برامج التعبير المباشر وبثّها في ظروف مماثلة بين المترشحين. وتتخذ مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسيّتين التدابير اللازمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كلّ مترشح أو من يمثله، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستوديوهات المعدة لإنتاج تلك البرامج. وتوفّر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية تغطية إعلامية تحترم قاعدة المساواة بالنسبة إلى الانتخابات المحلية.

وتُرتّب الهيئة طبقاً لمقتضيات القانون الانتخابي وقرارها الترتيبي المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء جملة من العقوبات المنجّرة عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو عن مُخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية مع بعض الاستثناءات أو عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي أو عن مخالفة تحجير بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات.

القسم الثاني: التكوين والإعداد اللوجستي والعمليات للحملة الانتخابية

تُولي الهيئة العناية اللازمة ببرامج التكوين وتُخصّص لها حيزاً هاماً من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح المسار الانتخابي. ولهذه الاعتبارات وغيرها ويهدف الاستجابة إلى متطلّبات الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، إبّان دورتها الأولى والثانية، وضعت الهيئة على ذمّة أعوانها وكافة المتدخلين في المسار الانتخابي محامل التكوين المستوجبة قصد توضيح الإجراءات وتبسيطها وتمكين المترشّحين والناخبين من كافة المعطيات المتعلقة بالحملة الانتخابية. وأصدرت للغرض المحمل التكويني الأساسي التالي:

- دليل المترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023: ذكّرت من خلاله الهيئة بالإطار القانوني المنظّم للحملة الانتخابية بأسلوب مُوجز ومُبسّط وبالمجال الزمني لها. وتولّت تعريف الحملة والإشارة إلى المبادئ الأساسية المنظمة لها¹، علاوة على التنصيص بكلّ دقّة على الواجبات المحمّولة على المترشّحين وتحديد فضاءات وأماكن الحملة وتلك التي يُحجّر فيها ممارسة أنشطة الحملة الانتخابية مهما كانت الأسباب، فضلاً عن حالات استعمال الفضاءات العامة. وأبرزت وسائل الدعاية المشروعة أثناء الحملة المتمثلة أساساً في الإعلانات والمعلّقات الانتخابية والأنشطة الجماهيرية والاجتماعات العامة والاستعراضات والمواكب ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية ومنصّات التواصل الاجتماعي والقواعد والضوابط والإجراءات المتعلقة بها. كما تناولت الهيئة بموجب هذا الدليل الإجراءات الجوهرية الخاصة بتمويل الحملة والتزامات المترشّحين، ومن ذلك إجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي وبيان مهامه، إضافة إلى التنصيص على آليات وأجال مسك الحساب المالي وإيداعه وطرق تمويل الحملة الانتخابية وعددٍ من البيانات المتعلقة بكيفية احتساب السقف الجملي للإنفاق، فضلاً عن تقديم عرض مُوجز حول المخالفات والجرائم الانتخابية والعقوبات ذات الصلة طبقاً للقانون الانتخابي. ودُيّل دليل المترشّح في هذا الباب بالنماذج المعدة من قبل الهيئة المعتمدة للتصريح بالوكلاء الماليين.

وفي ذات السياق، أعدت الهيئة عدداً من الوثائق والنماذج الخاصة بالحملة ووضعتها على ذمّة المتكوّنين، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المترشّحين، ومن ذلك محاضر الحجز والسماع ومحاضر متابعة الأنشطة الانتخابية وتلك المتعلقة بمُعاينة المخالفات الانتخابية والنماذج الخاصة بالتصريح بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية ووثيقة التصريح بالوكيل المالي وتلك المتعلقة بموافقته.

¹ تتمثّل المبادئ الأساسية المنظمة للحملة الانتخابية وفقاً للفصل 52 من القانون الانتخابي في حياد الإدارة وأماكن العبادة والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين واحترام حرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وحياد وسائل الإعلام الوطنية وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسسٍ دينية أو قومية أو عائلية أو جهوية، فضلاً عن عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشّحين.

وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خطة تكوين تُلبّي احتياجات مُختلف الأطراف المتدخّلة من أعوان مراقبة الحملة ومُشرفين على العملية، وصولاً إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولّوا مهمة توجيه وإعلام المواطنين بقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية. وقد حرصت الهيئة على إكساب إطاراتها وأعوانها الخبرات والمهارات النظرية والعملية والتطبيقية لمتابعة الحملة الانتخابية بكلّ جزئياتها وتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال التعريف بالإطار القانوني والترتيبي المنظم للعملية برمتها وبالجدول الزمني لها طبقاً لما هو مضمّن بروتينامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها.

وعموماً فقد استوجبت مرحلة الحملة الانتخابية تنظيم عدّة دورات تدريبية عن بُعد وحضورياً لفائدة كافة الموارد البشرية المعنية، وذلك وفقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

الدورات التدريبية المنعقدة عن بُعد للتكوين حول الحملة الانتخابية			
ع/ر	موضوع الدورة التكوينية	الفئات المستهدفة وعدد المشاركين	تاريخ انعقاد الدورة
1	استعراض الجوانب القانونية المتعلقة بقواعد وإجراءات الحملة وتمويلها، فضلاً عن تقديم عرض حول المنظومة المعلوماتية المعدة للغرض.	أعضاء الهيئات الفرعية والمنسقون الجهويون والمكلفون بالشؤون القانونية والمكونون الجهويون والمكلفون بالنظم المعلوماتية وأعوان مركز النداء (207 مشاركين).	12 نوفمبر 2023
2	الإجراءات العملية واللوجستية والتنظيمية لإدارة الحملة ومُختلف القواعد والإجراءات (مراقبة أنشطة الحملة وتمويلها) ومنظومة مراقبة الحملة والمخطّط الاتصالي الخاص بهذه المرحلة.	عددٌ من أعضاء الهيئات الفرعية والمكونون الجهويون والمكلفون بالنظم المعلوماتية وأعوان مركز النداء (135 مشاركا).	23 نوفمبر 2023
3	قواعد وإجراءات مراقبة أنشطة الحملة الانتخابية وتلك المتعلقة بتمويلها ومنظومة مراقبة الحملة، فضلاً عن منصّة التكوين عن بُعد وطريقة التسجيل والولوج.	المنسقون الجهويون ومساعدو المكلفين بالشؤون القانونية والمكلفون بالنظم المعلوماتية (336 مشاركا).	26 نوفمبر 2023
الدورة التدريبية الوحيدة المنعقدة حضورياً للتكوين حول الحملة الانتخابية			
1	القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة الحملة والإجراءات العملية والتنظيمية لإدارة الحملة، فضلاً عن قواعد وإجراءات الرقابة على تمويل الحملة وتقنيات تحرير المحاضر وتكييف الجرائم الانتخابية والجرائم الانتخابية عموماً وكيفية استغلال المنظومة المعلوماتية والمخطّط الاتصالي الخاص بهذه المرحلة.	مُلتقى مباشر لفائدة عددٍ من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات واكب أشغاله عددٌ من إدارات الإدارة المركزية وحضره ممثّل عن محكمة المحاسبات الذي تولّى تقديم مداخلة حول رقابة تمويل الحملة وممثّل عن النيابة العمومية الذي تولّى تقديم مداخلة حول تقنيات تحرير المحاضر وتكييف الجرائم الانتخابية (40 مشاركا).	29 و 30 نوفمبر 2023

وعملت الهيئة على تطوير تطبيقية معلوماتية تهدف إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عملية مراقبة الحملة. وخولت هذه المنظومة متابعة الإعلام بالأنشطة الانتخابية ومراقبتها والنظر في مدى التزام المشاركين بالضوابط والإجراءات الجاري بها العمل بالإضافة إلى دورها في توفير معلومات دقيقة في حيز زمني وجيز في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، مما أتاح إمكانية اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب وإعداد تقارير تأليفية للمخالفات المسجلة فور معاينتها.

وتعددت وظائف المنظومة، حيث مكنت الأعوان عقب الولوج إليها من إدراج البيانات الخاصة بالمرشحين على غرار الحساب البنكي والوكيل المالي وإدراج الاستثمارات الخاصة بزيارات ذلك الوكيل، إضافة إلى التأشير على الوثائق وإدراج تصريح بنشاط انتخابي مُصرّح به أو غير مُصرّح به سواء كان ميدانياً أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع والوسائط الإلكترونية، إضافة إلى التصرف في تلك الأنشطة وإدراج الشكايات والاطلاع عليها وإدارتها، علاوة على الاطلاع على جداول المواعيد وعلى التجاوزات وتكييف المخالفات، فضلاً عن الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة والمخالفات على مستوى كل هيئة فرعية.

وتولّت الهيئة تحيين قواعد البيانات الخاصة بالحملة الانتخابية من خلال إدراج طبيعة الأنشطة وطرق تكييفها قصد اعتمادها في تطوير المنظومة المعنية. وعلاوة على ذلك، تمت برمجة عدة دورات تدريبية حضورية وعن بُعد للتعريف بتلك التطبيقية وتكوين مُختلف المستخدمين بشأن استعمالها، وذلك لفائدة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات وعددٍ من أعوان وإطارات الهيئة مركزيًا وجهويًا المعنيين بتنفيذ هذه المرحلة الحاسمة من مراحل المسار الانتخابي¹، وذلك أيام 23 و24 و26 و29 و30 نوفمبر 2023. وقد بلغ العدد الجملي لمستخدمي منظومة مراقبة الحملة الانتخابية 2839 مُستخدماً.

وطبقاً لأحكام الفصل 72 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، تمت تأدية اليمين القانونية من قبل الأعوان الميدانيين لمراقبة الحملة الانتخابية أمام قضاة الناحية المختصين ترابياً قبل مباشرتهم لمهامهم المتعلقة بمُعاينة المخالفات ورفعها وتحرير المحاضر وإعداد التقارير المتعلقة بالتقييم المالي الأولي لأنشطة الحملات الانتخابية، وذلك ضماناً لحيادهم واستقلاليتهم.

وفي باب الاستعدادات اللوجستية والعملية وتوفير المستلزمات المادية الضرورية، عمّدت الهيئة إلى تركيز قاعة عمليات مركزية لمراقبة الحملة الانتخابية تكون بمثابة مرجع نظر وحيد ومُوحد لكل الهيئات الفرعية للانتخابات وتعمل على معاضدة جهودها في مُعاينة المخالفات وتطبيق القواعد والضوابط القانونية. وحرصت الهيئة على تصميم وطباعة الكميات المستوجبة من محاضر المخالفات ومحاضر الحجز والسماع

¹ المنسقون الجهويون والمكلفون بالتكوين والمكلفون بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية ومساعدوهم والمكلفون بالنظم المعلوماتية ومساعدوهم وأعوان الرصد.

- ومتابعة الأنشطة الانتخابية ومُعابنتها، فضلا عن تصميم وطباعة السجلات والدفاتر التالية وتوزيعها على الهيئات الفرعية للانتخابات، وذلك خلال دورتي انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023:
- دفتر محاضر معاينة مخالفات حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
 - دفتر إعلام النيابة العمومية المتعلق بحملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
 - دفتر محاضر متابعة أنشطة حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
 - دفتر تلقي الإعلامات بأنشطة حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
 - دفتر تلقي الشكايات المتعلقة بحملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
 - دفتر المحجوز المتعلق بحملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
 - دفتر تلقي التصاريح بالمواقع والوسائل الإلكترونية المخصصة لحملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
 - سجل التأشير المتعلق بوثائق حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

كما عمّدت الهيئة إلى تصميم الأختام وطباعتها وتوزيعها خلال الدورتين، إضافة إلى تزويد أعوان مراقبة الحملة بشرائح وهواتف ذكية تيسيرا للرفع الحيني للمخالفات ودعمًا لعمليات التنسيق بين كلّ الفاعلين والمتدخلين في مراقبة الحملة الانتخابية محليًا وجهويًا ومركزيًا، فضلا عن إتاحة القدر الكافي من اللباس الموحد والمميّز لمُختلِف أعوان الحملة وتوفير المستلزمات المستوجبة من المواد المكتبية. وتولّت الهيئة التنسيق مع شركائها قصد تأمين أنشطة الحملة ومقرّرات الهيئة عبر عقد جلسات أمنية هدفها تكثيف سبل التعاون بين جميع الأطراف المتدخلة للتصدي لكلّ ما من شأنه المساس بمبادئ الحملة الانتخابية.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع مُختلِف الهياكل العمومية الجهوية قصد مُعاضدة جهودها في توفير وسائل النقل اللازمة¹ لتمكين الأعوان الميدانيين لمراقبة الحملة من أداء مهامهم، فضلا عن العمل على توفير سيّارات عن طريق الكراء لتغطية الحملة خلال الدورتين، وذلك عند الحاجة. كما تولّت الهيئة بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستُخصّص لوضع المعلقات الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومنفصلة ومتطابقة مع عدد المترشّحين بكلّ دائرة انتخابية محلية، فضلا عن ضبط آليات ترتيب المترشّحين وتوحيد أحجام المعلقات والتنصيصات الوجوبية التي يتعيّن تضمينها. وقد بلغ العدد الجملي لأماكن التعليق خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 6612، في حين لم يتجاوز 2835 مكانا للتعليق إبان الدورة الثانية من ذات الاستحقاق الانتخابي المباشر.

¹ بلغ العدد الجملي للعربات الموضوعة على ذمة الهيئة من قبل الهياكل العمومية إبان الدورة الأولى 265 عربة، في حين بلغ عددها 234 سيّارة خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

وجِرسًا منها على الاستفادة من التجارب الإيجابية السابقة المستخلصة من مُختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عُهد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيمها، تَوَلَّت الأخيرة مواصلة اعتماد تقنية الشبّاك الموحد¹ وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهوية المعنية.

ويندرج إحداث هذه الآلية بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها ضمن حرص الهيئة على تحقيق الأهداف التالية:

- توحيد وتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بإقامة مُختلف الأنشطة والتظاهرات الجماهيرية المندرجة ضمن الحملة الانتخابية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، سواء من حيث الوثائق المطلوبة أو من حيث تجميع الإدارات المتداخلة في فضاءٍ موحدٍ يضمن تيسير إنجاز الخدمات واختصار الأجل،
 - ضمان حياد الإدارة والمساواة بين جميع المترشّحين، وذلك بالتحديد المسبق لجميع الفضاءات والخدمات المتاحة لتنظيم التظاهرات الجماهيرية ووضعها على دَمة كلّ المترشّحين دون تمييز مع التزام الشفافية في الإجراءات وضبط قواعد الأولوية في الحصول عليها وتوحيد التعريفات المنطبقة بما يضمن النأي بالإدارة عن شُبهات عدم الحياد طبقاً لأحكام الفصلين 6 و7 من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 11 لسنة 2023،
 - تيسير تنظيم المترشّحين لحملاتهم في أفضل الظروف، وذلك عبر التحديد الجيد للفضاءات والخدمات المتاحة والتفصيل الدقيق للخصائص التقنية والفنية لكيفية استغلالها والمواعيد المتاحة لذلك وضبط المخطّطات الخاصة لتأمين جميع هذه الفضاءات بطريقة تسمح بحُسن سير جميع التظاهرات تفادياً للعنف الانتخابي،
 - خفض توتّر المناخ العام خلال الحملة الانتخابية من خلال ضمان حياد الإدارة وإتاحة الإمكانية الفعلية لإرساء نسيج أمني متكامل لجميع فضاءات تنظيم التظاهرات وتأمين حسن سيرها مع إتاحة أفضل الظروف للنخبين للتعرف على مواقفهم والتفاعل معهم، فضلاً عن إرساء مبدأ الشفافية بضمن الإعلام بتنظيم التظاهرات والمواكب والاجتماعات.
- وفي هذا الإطار، تمّ تركيز الشبّاك الموحد بكافة الهيئات الفرعية للانتخابات خلال دورتي انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، سواءً كان ذلك بالمقرّات التابعة للهيئة أو بفضاءات أخرى قصد توحيد الخدمات الإدارية الخاصة بتنظيم التظاهرات الجماهيرية الانتخابية وضبط وتيسير إجراءات الانتفاع بها. وتسعى الهيئة من خلال اعتماد هذه الآلية إلى تقديم جُملةٍ من الخدمات التي يمكن تفصيلها كالتالي:

¹ تمّ اعتماد هذه الآلية بمناسبة تنظيم الهيئة للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 ولاستفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.

- طلب خدمة: تسويق الفضاءات التابعة للإدارة المخصصة للأنشطة العامة أو وسائل النقل العمومية. ويسهر الشّباك الموّحد، في هذا الإطار، على ضمان الشفافية والمساواة في ترتيب الأولوية، وتوحيد التعريفات وتنسيق عملية تأمين الفضاءات والأنشطة،

- طلب ترخيص في إشغال وقتي للملك العمومي وللطرق،

- إعلام بتنظيم اجتماع عمومي أو موكب أو استعراض، حيث يتولّى الشّباك إعلام الجهة الإدارية المختصة بموضوع ومكان وتوقيت الاجتماع أو الموكب أو الاستعراض قصد اتّخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتأمين النشاط المزمع القيام به. كما يسهر الشّباك على تسهيل إجراءات كراء الفضاءات المخصصة لمثل هذه التظاهرات الجماهيرية.

وتمّ تكليف المكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية على مستوى كلّ هيئة فرعية بالسهر على تسويق الفضاءات المخصصة للأنشطة العامة وضمان حسن سير الشّباك الموّحد. وفي إطار تسهيل إجراءات الإعلام بالأنشطة من قبل المترشّحين، لا سيّما في الدوائر الانتخابية التي يصعب التنقّل داخلها، فقد عمّدت الهيئة إلى تركيز مكاتب محلية للإعلام بالأنشطة بالمكاتب التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمقرّات المعتمديات، تحت الإشراف المباشر والحصري للمنسّق المحلي التابع للهيئة الذي يسهر دون سواه على تلقّي الأنشطة ومسك السجّل الخاص بها.

وعُموما يتكوّن الشّباك الموّحد من مكتب للاستقبال وآخر للضبط، إضافة إلى مكتب الاستخلاص المالي. وتمّ إحداث لجنة الشّباك الموّحد التي تضمّ ممثّلا عن الكاتب العام للولاية المعنية وممثّلا إداريا عن أعضاء النيابات الخصوصية للبلديات، إضافة إلى ممثلين عن اللجان الأمنية الجهوية وعن المندوبيات الجهوية، علاوة على ممثّل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

القسم الثالث: مراقبة الحملة الانتخابية

امتدّت حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 من 2 إلى 22 ديسمبر 2023 إبّان الدورة الأولى وفقا لمقتضيات الفصل 13 من القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق ببرنامج انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، ومن 21 جانفي إلى 2 فيفري 2024 خلال الدورة الثانية طبقا لأحكام الفصل 2 من القرار عدد 280 لسنة 2024 المؤرّخ في 20 جانفي 2024 المتعلّق ببرنامج الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

وتتمثّل الآليات والطرق المعتمدة للرقابة على الحملة الانتخابية في متابعة أنشطة الحملة باختلاف وسائل الدعاية المتمثلة أساسا في الإعلانات الانتخابية، على غرار المعلّقات والمناشير المتعلقة ببرامج المترشّحين والإعلام بمواعيد الاجتماعات، إضافة إلى الأنشطة الجماهيرية المنظّمة، فضلا عن مراقبة تمويل الحملة والدعاية عبر وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والسمعية والبصرية ومن خلال منصّات التواصل الاجتماعي.

الفرع الأول: المراقبة الميدانية لأنشطة الحملة

استنادا إلى الصلاحيات المخولة لهم بمقتضى القانون الانتخابي، لا سيّما إسنادهم صفة مأموري الضابطة العدلية، باشر الأعوان الميدانيون المكلفون بمراقبة الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 المهام الموكلة لهم وتولّوا رفع مُختلف التقارير الرقابية ذات الصلة، حيث يسهر هؤلاء الأعوان على إنجاز المهام الأساسية التالية:

- معاينة ومتابعة أنشطة الحملة الانتخابية،
- تحرير محاضر معاينة المخالفات عند الاقتضاء، مع إرفاقها بالمؤيدات،
- التأشير على قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة تحت إشراف الهيئة الفرعية المعنية،
- التقدير الأولي لمصاريف الأنشطة الانتخابية المتعلقة بالحملة، وذلك وفقا لعناصر تقدير مرجعية خاصة بكل هيئة فرعية،
- التأشير على دفاتر وصولات التبرعات العينية والنقدية تحت إشراف الهيئة الفرعية المعنية،
- مراقبة التزام المترشحين بواجبات مسك السجلات المحاسبية للحملة الانتخابية،
- الزيارات الميدانية للوكلاء الماليين.

ويتم رفع التقارير والمحاضر وتجميعها ودراستها على مستوى الهيئات الفرعية وفي الإدارة المركزية لغايات ثلاث:

- اتخاذ القرارات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات بالتنسيق مع مُختلف الجهات المعنية،
- تحليل المعطيات وتجميعها لتمكين مجلس الهيئة من اتخاذ القرارات المناسبة عند البتّ في النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها،
- الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة بتتبع الجرائم الانتخابية وإحالة التقارير إلى محكمة المحاسبات بعد الإعلان عن النتائج النهائية.

وقد انطلقت عملية الرقابة التي تُمارسها الهيئة على الحملة الانتخابية خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بالتأشير على المعلقات الانتخابية لمُختلف المترشحين، سواء تعلق الأمر بالبيان الانتخابي أو بصورة المترشح. وقد تولّى 4961 مترشحا من أصل 6177 أي بنسبة 80% تقديم نظيرين من البيانات الانتخابية الخاصة بهم للهيئات الفرعية مرجع النظر قصد التأشير عليها واعتمادها لاحقا في الأنشطة المصرح بها، كما تولّى 5017 مترشحا أي بنسبة 81% تقديم نظيرين من صورهم قصد التأشير عليها. وتولّى 11 مترشحا من بين المنتمين إلى أحزاب سياسية إيداع التراخيص المستوجبة من قبل الممثلين القانونيين للأحزاب المعنية لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة مُرفقة بمعلقاتهم الانتخابية (البيان الانتخابي وصورة المترشح) للتأشير عليها من قبل رئيس الهيئة عملا بالأحكام المضمنة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023. وتمّ في المقابل الإبقاء على نفس المعلقات التي استُخدمت إبان الدورة الأولى بمناسبة عقد الدورة الثانية شريطة ألا تتضمن بيانات أو مُعطيات

غير صحيحة والّا يقوم المترشح بتغيير مضمون بيانه الانتخابي. وقد تولّى 800 مترشح من أصل 1558 مترشحا للدورة الثانية أي بنسبة 51% تقديم نظيرين من البيانات الانتخابية الخاصة بهم للهيئات الفرعية مرجع النظر قصد التأشير عليها واعتمادها لاحقا في الأنشطة المصرح بها، كما تولّى 825 مترشحا أي بنسبة 53% تقديم نظيرين من صورههم قصد التأشير عليها. وتولّى 5 مترشحين من بين المنتميين إلى حزب سياسي إيداع الترخيص المستوجب من قبل الممثل القانوني للحزب المعني لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة مرفقا بمعلقاتهم الانتخابية (البيان الانتخابي وصورة المترشح) للتأشير عليها من قبل رئيس الهيئة.

وفي إطار مراقبتها لمُختلف الأنشطة الميدانية خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى، تمّ التصريح لدى الهيئة بـ 17332 نشاطا، تولّى الأعوان الميدانيون متابعة 14226 نشاطا مُصرّحا به. وتعدّدت الأنشطة الميدانية خلال الحملة، وتمثّلت أساسا في الموكب والاستعراضات والاجتماعات العمومية والمقاهي السياسية والاتصال المباشر مع المواطنين وتوزيع المطويات وغيرها من الأنشطة. وسجّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد أعلى عددٍ من الأنشطة الانتخابية التي تمّت متابعتها بـ 1604 نشاطا، في حين تذيّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي قائمة الهيئات بتسجيل 105 أنشطة. وتمّ إلغاء 2232 نشاطا من قبل بعض المترشحين أو من يمثلهم، ولم تتمكّن الهيئة تبعا لذلك من متابعة 874 نشاطا لعدّة أسباب أهمّها صعوبة التنقّل بين المناطق وتغيير توقيت النشاط أو مكانه وتزامن انعقاد عددٍ هام منها. كما تولّت الهيئة متابعة 437 نشاطا غير مُصرّح به.

في حين بلغ العدد الجملي للأنشطة الميدانية المصرح بها خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية 3702 نشاطا ميدانيا، تولّت الهيئة متابعة ومراقبة 3255 نشاطا مُصرّحا به. وسجّلت الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 أعلى عددٍ من الأنشطة الانتخابية الميدانية التي تمّت متابعتها بـ 310 أنشطة، في حين تذيّلت الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي قائمة الهيئات بتسجيل 8 أنشطة. وتمّ إلغاء 404 نشاطا من قبل بعض المترشحين أو من يمثلهم، ولم تتمكّن الهيئة تبعا لذلك من متابعة 43 نشاطا ميدانيا. كما تولّت الهيئة متابعة 179 نشاطا غير مُصرّح به. وتعود أسباب قلّة عدد الأنشطة الميدانية للمترشحين خلال الدورة الثانية أساسا إلى محدودية الموارد الذاتية للتمويل وإلغاء عددٍ منها والاقتصار على التواصل المباشر مع الناخبين.

1. المخالفات المرتكبة خلال الدورة الأولى ومآلاتها

أسفرت عمليّات الرقابة التي قام بها الأعوان الميدانيون على مُختلف الأنشطة المنجزة ضمن الحملة الانتخابية عن رصد 351 مخالفة خلال الحملة و208 مخالفات خلال فترة الصمت الانتخابي، تمّ تحرير محاضر بشأنها. ويبرز الجدول الموالي توزيع المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى حسب طبيعتها والإجراءات المتخذة في شأنها من قبل الهيئة:

توزيع المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى حسب طبيعتها والإجراءات المتخذة في شأنها			
نوع المخالفة	عدد المخالفات	الإجراءات المتخذة	عددها
التعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك من قبل الهيئة	144	التنبيه	86
		الحفظ	42
		الإنذار	13
		الإزالة	3
القيام بنشاط أو تظاهرة ميدانية غير مصرح بها	51	الحفظ	27
		التنبيه	17
		الإنذار	5
		الإزالة	2
استغلال أطفال قُصّر	23	الحفظ	8
		التنبيه	14
		الإنذار	1
عدم احترام أجل الإعلام بالنشاط (48 ساعة)	19	التنبيه	15
		الحفظ	3
		الإنذار	1
عدم الالتزام بالتوقيت الذي تمّ الإعلام به	15	الحفظ	8
		التنبيه	6
		الإنذار	1
استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها	12	الحفظ	7
		الإنذار	3
		التنبيه	2
تعليق بيان غير مؤشّر عليه من قبل الهيئة	10	التنبيه	8
		الحفظ	1
		الحجز	1
تغيير نوع و/ أو مكان النشاط دون إعلام مسبق	9	التنبيه	6
		الحفظ	3
توزيع وثائق ونشر خطابات بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية	8	التنبيه	5
		الحفظ	3
المسّ من أعراض المترشّحين والناخبين أو كرامتهم أو حياتهم الخاصة أو معطيائهم الشخصية	7	التنبيه	6
		الحفظ	1
عدم احترام حرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم	6	التنبيه	6
التعليق أو القيام بأنشطة دعائية من قبل المترشّحين خلافا للقواعد المضبوطة	5	التنبيه	4
		الحفظ	1
الدعاية أو القيام بأنشطة أو خطابات بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية	5	التنبيه	4
		الحفظ	1
النيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي	5	الحفظ	2
		الإحالة إلى النيابة العمومية	2
		الإنذار	1
إزالة معلقات من الأماكن المخصصة لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة	7	الإحالة إلى النيابة العمومية	4
		الحفظ	2
		الإزالة	1
توزيع وثائق ونشر خطابات بالمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم	4	التنبيه	3

1	الحفظ		
2	الحفظ	4	استعمال وسائل عمومية لإعداد ونشر الدعاية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو المتواجدين بها
1	التنبيه		
1	الإنذار		
1	الإنذار	3	الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية
1	الحفظ		
1	التنبيه		
2	التنبيه	3	تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم
1	الحفظ		
2	التنبيه	2	القيام بالإشهار السياسي خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة أو خلال فترة الصمت الانتخابي
1	الإنذار	2	هضم جانب موظف عمومي أو شبهه
1	التنبيه		
1	إحالة إلى النيابة العمومية	1	الاعتداء على عون عمومي أثناء أدائه لمهامه
1	التنبيه	1	بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها
1	الحفظ	1	عدم احترام مبدأ المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين
1	الحفظ	1	استعمال الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة أو الإلكترونية
1	التنبيه	1	عدم التزام الحياد
1	التنبيه	1	استعمال وسائل إعلام أجنبية
1	الحفظ	1	الدعاية أو القيام بأنشطة أو خطب في دور العبادة
351	المجموع	351	المجموع

وإجمالاً، يُبيّن الجدول الموالي مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى:

مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى	
العدد	الإجراء المتخذ من قبل الهيئة
192	التنبيه
117	الحفظ
28	الإنذار
17	الإحالة إلى النيابة العمومية
6	الإزالة
1	الحجز
351	المجموع

ومن دواعي تدني عدد المخالفات المرتكبة إبان الحملة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية المنقضية، فإنّه لا مناص من التأكيد على الدور المحوري الموكل للهيئة طبقاً للقانون الانتخابي والتراتب الجاري بها العمل من أجل توعية المترشحين بمدى خطورة تضمين الدعاية الانتخابية في أي نوع من الأنشطة الانتخابية، سواءً كان ذلك في المعلقات الانتخابية أو الأنشطة

¹تمّت الإحالات إلى النيابة العمومية أيام 3 و12 و13 و15 و20 و22 ديسمبر 2023 وتمّ توجيهها بعد عرضها على مجلس الهيئة من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات بكل من المهدية وتونس 1 وسوسة ونابل 1 وأريانة (إحالتان) والمنستير.

الجماهيرية أو في وسائل الإعلام المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو البصرية وحتى في حسابات التواصل الاجتماعي والفضاء المفتوح تبعا لإصدار دليل المترشح وتنظيم العديد من الملتقيات الجهوية والتواصل المباشر مع المترشحين والهيئات الفرعية مرجع نظر ترشحهم والتأكيد على ضرورة احترام كافة القواعد والضوابط المنظمة للحملة وما ينجر عن مخالفتها من عقوبات انتخابية ومالية وجزائية، فضلا عن الحرص على تطبيق القانون. ويبرز الجدول الموالي كذلك توزيع المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى حسب طبيعتها والإجراءات المتخذة في شأنها من قبل الهيئة:

توزيع المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى حسب طبيعتها والإجراءات المتخذة في شأنها			
نوع المخالفة	عدد المخالفات	الإجراءات المتخذة	عددها
الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي	148	الحفظ	78
		التنبيه	36
		الإنذار	20
		الإحالة إلى النيابة العمومية	10
		الحجز	4
إحداث الفوضى والشغب داخل مركز الاقتراع أو في محيطه	21	الحفظ	18
		التنبيه	1
		الإنذار	1
		الإحالة إلى النيابة العمومية	1
تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم	20	الحفظ	15
		الإنذار	5
تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت	16	الحفظ	11
		الإحالة إلى النيابة العمومية	4
		الإنذار	1
خرق سرية الاقتراع	3	الإحالة إلى النيابة العمومية	2
		الإنذار	1
المجموع	208	المجموع	208

وإجمالاً، يُبين الجدول الموالي مآل المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى:

مآل المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى	
الإجراء المتخذ من قبل الهيئة	العدد
الحفظ	122
التنبيه	37
الإنذار	28
الإحالة إلى النيابة العمومية	17 ¹
الحجز	4
المجموع	208

¹تمّت الإحالات إلى النيابة العمومية بتاريخ 23 و 24 ديسمبر 2023 وتمّ توجيهها بعد عرضها على مجلس الهيئة من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات بكلّ من المنستير (6 إحالات) وأريانة وبن عروس والمهدية و صفاقس 1 (إحالتان لكلّ منها) و صفاقس 2 والكاف وتونس 1 (إحالة واحدة لكلّ منها).

2. المخالفات المرتكبة خلال الدورة الثانية ومآلاتها

أسفرت عمليّات الرقابة التي قام بها الأعوان الميدانيّون على مُختلف الأنشطة المنجزة ضمن الحملة الانتخابيّة عن رصد 76 مخالفة خلال الحملة و91 مخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي، تمّ تحرير محاضر بشأنها. ويُبرز الجدول الموالي توزيع المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية حسب طبيعتها والإجراءات المتخذة في شأنها من قبل الهيئة:

توزيع المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية حسب طبيعتها والإجراءات المتخذة في شأنها			
نوع المخالفة	عدد المخالفات	الإجراءات المتخذة	عدد
التعليق خارج الأماكن المخصّصة لذلك من قبل الهيئة	22	التنبيه	15
		الحفظ	6
		الإزالة	1
القيام بنشاط أو تظاهرة ميدانيّة غير مصرّح بها	15	التنبيه	9
		الحفظ	3
		الإزالة	3
تعليق بيان غير مؤشّر عليه من قبل الهيئة	6	التنبيه	5
		الحفظ	1
عدم الالتزام بالتوقيت الذي تمّ الإعلام به	6	الحفظ	4
		التنبيه	1
		الإنذار	1
عدم احترام أجل الإعلام بالنشاط (48 ساعة)	5	التنبيه	5
الدعاية أو القيام بأنشطة أو خطابات بالمؤسسات التربويّة والجامعيّة والتكوينيّة	4	التنبيه	2
		الحفظ	1
		الإنذار	1
استغلال أطفال قُصّر	3	الحفظ	2
		التنبيه	1
المسّ من أعراض المترشّحين والناخبين أو كرامتهم أو حياتهم الخاصّة أو معطيائهم الشخصيّة	3	الإحالة إلى النيابة العموميّة	2
		التنبيه	1
توزيع وثائق ونشر خطابات بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العموميّة	2	التنبيه	1
		الحفظ	1
تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم	2	الحفظ	2
تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده	2	الإحالة إلى النيابة العموميّة	2
تغيير نوع و/أو مكان النشاط دون إعلام مسبق	2	التنبيه	2
الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزّع صوتي أو مركز نداء	1	الحفظ	1
القيام بالإشهار السياسي خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة أو خلال فترة الصمت الانتخابي	1	الحفظ	1
النيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتماؤه الجهوي أو المحلي أو العائلي	1	التنبيه	1
الدعوة إلى الكراهيّة والعنف والتعصّب والتمييز على أسس دينيّة أو قنويّة أو عائليّة أو جهويّة	1	الحفظ	1
المجموع	76	المجموع	76

وإجمالاً، يُبيّن الجدول الموالي مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية:

مآل المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية	
الإجراء المتخذ من قبل الهيئة	العدد
التنبيه	43
الحفظ	23
الإحالة إلى النيابة العمومية	14
الإزالة	4
الإنذار	2
المجموع	76

ويُبرز الجدول الموالي كذلك توزيع المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية حسب طبيعتها والإجراءات المتخذة في شأنها من قبل الهيئة:

توزيع المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية حسب طبيعتها والإجراءات المتخذة في شأنها			
نوع المخالفة	عدد المخالفات	الإجراءات المتخذة	عددها
الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي	72	الحفظ	53
		الحجز	6
		التنبيه	5
		الإحالة إلى النيابة العمومية	4
		الإنذار	4
تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده	11	الحفظ	7
		الإحالة إلى النيابة العمومية	3
		الإنذار	1
إحداث الفوضى والشغب داخل مركز الاقتراع أو في محيطه	4	الحفظ	3
		الإحالة إلى النيابة العمومية	1
تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم	2	الحفظ	1
		الإنذار	1
الإيهام بجريمة	1	الإحالة إلى النيابة العمومية	1
الاعتداء بالعنف اللفظي على رئيس مركز اقتراع	1	الإحالة إلى النيابة العمومية	1
المجموع	91	المجموع	91

¹تمّت الإحالات إلى النيابة العمومية أيام 27 و29 و30 و31 جانفي 2024 وتمّ توجيهها بعد عرضها على مجلس الهيئة من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات بكل من سوسة وصفاقس 1 وتونس 2 ونابل 2.

وإجمالاً، يُبيّن الجدول الموالي مآل المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية:

مآل المخالفات المرتكبة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية	
الإجراء المتخذ من قِبل الهيئة	العدد
الحفظ	64
الإحالة إلى النيابة العمومية	10 ¹
الحجز	6
الإنذار	6
التنبيه	5
المجموع	91

الفرع الثاني: المواقبات الميدانية للحملات الانتخابية بالمعتمديات

أقرّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إبان جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023² تغيير استراتيجية الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك بإقرار الاستغناء عن حصص التعبير المباشر للمرشحين التي كانت مُبرمجة على القناة الوطنية الأولى لمؤسسة التلفزة التونسية في شكلها التقليدي والمعتاد، وتعويضها بمواقبات ميدانية لحملاتهم الانتخابية في المعتمديات، وذلك مراعاةً لخصوصية الانتخابات المحلية واستجابةً لطلبات العديد من المرشحين، تبعاً لتعدّد تنقلهم إلى المقرّ المركزي لمؤسسة التلفزة التونسية لتسجيل تلك الحصص التي لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق، فضلاً عن محدودية جدواها باعتبار خصوصية انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي تُجرى في عمادات، وهو ما يتطلب الاتصال المباشر بالمواطن والاطلاع على مشاغله والقيام بالحملة الانتخابية عن قرب بحكم اعتماد طريقة التصويت على الأفراد في دوائر انتخابية محلية ضيقة.

الفرع الثالث: مراقبة تمويل الحملة

تتولّى الهيئة خلال الحملة الانتخابية مراقبة مدى التزام المرشحين بقواعد تمويلها ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مُختلف الهيئات العمومية، بما في ذلك البنك المركزي التونسي والبريد التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية، إضافة إلى فرض الالتزام بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالتمويل وتلك المتعلقة بالتأشير على الوثائق والسجلات واستيفاء الزيارات الميدانية للوكلاء الماليين تحصيلاً للنتائج على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها.

¹تمّت الإحالات إلى النيابة العمومية يومي 3 و4 فيفري 2024 وتمّ توجيهها بعد عرضها على مجلس الهيئة من قِبل الهيئات الفرعية للانتخابات بكلّ من تونس 1 (ثلاث إحالات) وسيدي بوزيد (إحالتان) والمهدية (إحالتان) وبن عروس وصفاقس 1 والقيروان (إحالة واحدة لكلّ هيئة فرعية).

²محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2023 بتاريخ 7 ديسمبر 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023.

1. طرق تمويل الحملة الانتخابية وضبط السقف الجملي للإنفاق

يتم تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما ويُعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمرشح. ويُعتبر تمويلا خاصا كل تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير المرشح. ويُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلا أجنبيا المال الذي يتخذ شكل كل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.

ويُحدّد الأمر عدد 737 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023¹، حيث تمّ التأكيد ضمن فصله الأول على أنه يتم تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وأن يكون السقف الجملي للإنفاق عليها مساويا لمجموع التمويل الذاتي والخاص نقدا وعينا، على ألا يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل مرشح تمّ قبول ترشّحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات وفقا لمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 737 لسنة 2023. ويُحتسب السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل دورة انتخابية ولكل مرشح تمّ قبول ترشّحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية، وذلك على النحو التالي²:

- ألف (1000) دينار عن كلّ ألف (1000) ناخبٍ بالنسبة إلى العمادات التي يقلّ عدد الناخبين فيها عن ألفي (2000) ناخبٍ،
- ثمانمائة (800) دينار عن كلّ ألف (1000) ناخبٍ بالنسبة إلى العمادات التي يتراوح عدد الناخبين فيها بين ألفي (2000) ناخبٍ وخمسة آلاف (5000) ناخبٍ،
- ستمائة (600) دينار عن كلّ ألف (1000) ناخبٍ بالنسبة إلى العمادات التي يزيد عدد الناخبين فيها عن خمسة آلاف (5000) ناخبٍ.

ويُخصّص لكلّ جزءٍ من الألف ناخبٍ نفس السقف المخصّص لألفٍ كاملةٍ.

وعملا بالمقتضيات المضمّنة بالفصول 75 (جديد) و76 و77 و81 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة بالمرسوم

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023.

²الفصل 3 من الأمر عدد 737 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 وبالفصل 14 من الأمر عدد 737 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وتأسيسا على الفصلين 3 و7 مكرّر (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، وإنفاذا لأحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، أصدرت الهيئة جدول احتساب السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 حسب الدوائر الانتخابية المحلية ونشرته للعموم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي والتراتبى ولما هو مُضمّن كذلك بالفصل 4 من الأمر عدد 737 لسنة 2023. وتولّت تبعا لذلك، مراقبة احترام السقف الجملي للإنفاق من قبل كافة المترشحين.

2. مراقبة إجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي

يتعيّن على كلّ مترشّح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاصّ بالحملة الانتخابية. وتتولّى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي² ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب مُوحّد للحملة الانتخابية. ويُعيّن المترشّح وكيلا للتصرّف³ في الحساب البنكي أو البريدي⁴ الوحيد في المسائل المالية والمحاسبية للحملة، ويُصرّح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة. ويلتزم كلّ مترشّح بما يلي:

- فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد تُرصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، وتُصرف منه جميع المصاريف،
- مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وهويّة الوكيل المالي الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد لكلّ مترشّح.

واستنادا إلى أحكام الفصل 82 من القانون الانتخابي وعملا بالمقتضيات المضمّنة بالقرار عدد 20 لسنة 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023، يتعيّن على المترشحين المقبولين نهائيا إيداع الحساب البنكي أو البريدي الخاصّ بالحملة الانتخابية في أجل أقصاه 48 ساعة

¹وفقا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 737 لسنة 2023، تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتساب السقف الجملي للإنفاق استنادا إلى أحكام الفصل 3 من ذات الأمر وتنشره عبر موقعها الإلكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة.

²أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 7 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر 2023 حول الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين لانتخابات المجالس المحلية (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 141 لسنة 2023 بتاريخ 6 ديسمبر 2023).

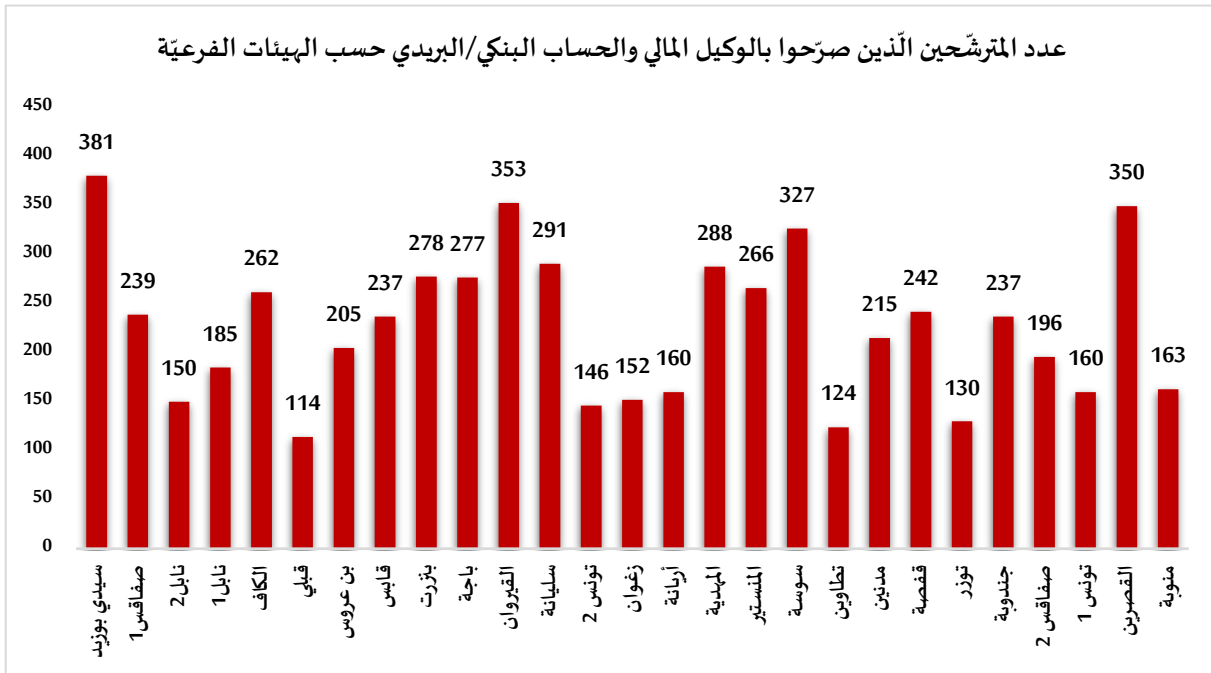
³تحدّد الفصول من 25 إلى 30 من القرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه إجراءات اختيار الوكيل المالي ومهامه ومسؤوليته.

⁴تبعا للتشكيكات الواردة على الهيئة من قبل عددٍ من المترشحين ذات الصلة بارتفاع قيمة الأداءات لدى فتح الحسابات، بادرت الهيئة بالتنسيق مع الديوان الوطني للبريد بهدف تذليل كافة الصعوبات المعترضة، حيث تفاعلت المؤسسة المذكورة مع مبادرة الهيئة وأصدرت المذكرة الداخلية المشتركة عدد 63 بتاريخ 4 ديسمبر 2023 تمّ بموجبها إعفاء الحسابات المفتوحة في إطار الحملة من كافة معاليم مسك الحسابات البريدية الجارية.

من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائياً. ويخضع الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المزمع فتحه إلى القواعد التالية:

- أن يكون مُخصّصاً للحملة الانتخابية، وبالتالي فإنّ كلّ الموارد التي تمّ تحصيلها وكلّ النفقات التي تمّ التعهّد بها أو دفعها لأغراض الحملة يجب أن تمرّ عبر الحساب البنكي أو البريدي الوحيد،
- أن يُغطّي كامل فترة الحملة الانتخابية أي أن يتضمّن كافّة العمليات المالية التي تمّ القيام بها خلال الحملة الانتخابية،
- أن يكون باسم المترشح وخاصّاً بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 تفادياً لتعدد الحسابات البنكية أو البريدية.

وإجمالاً، فقد تولى 6134 مترشحاً من جملة 6177 مترشحاً إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة أي بنسبة 99% فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد¹، وبلغ عدد المترشحين الذين صرّحوا بهوية الوكيل المالي فحسب 6131 مترشحاً، من بينهم 190 وكيلاً مالياً من غير المترشحين، في حين تكفّل 5941 مترشحاً بمهمة الوكيل المالي. وتبعاً لمراقبة إجراءات اختيار الوكيل المالي على المستوى المركزي، لم يتمّ رصد أية مخالفة تتعلق بتعيين نفس الوكيل المالي لأكثر من مترشح. ويُبرز الرسم البياني الموالي توزيع عدد المترشحين الذين صرّحوا على التوالي بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد وبالوكيل المالي حسب الهيئات الفرعية للانتخابات، حيث بلغ عددهم الجملي 6128 مترشحاً:



¹ بلغ العدد الجملي للحسابات البريدية المفتوحة إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة 5908 حساباً بنسبة 96%، في حين لم يتجاوز عدد الحسابات البنكية المفتوحة 226 حساباً بنسبة 4%.

وقد بلغ عدد المترشحين الذين تولّوا التصريح بهُويّة الوكيل المالي خلال الدورة الثانية 1557 مترشحا، ولم يتولّ تبعا لذلك مترشّحٌ وحيدٌ التصريح بمُعَرَف الحساب البنكي أو البريدي رغم التنبيه عليه كتابيًا بضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بتعيين وكيل مالي وفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد¹. وتبعا لمراقبة إجراءات تعيين الوكيل المالي على المستوى المركزي، لم يتم رصد أيّة مخالفة تتعلّق بتعيين نفس الوكيل المالي لأكثر من مترشّح. وقد تكفّل 1511 مترشّحا بمهمّة الوكيل المالي، في حين تمّ تعيين 46 وكيلًا ماليًا من غير المترشحين.

3. مراقبة عمليّة التأشير على الوثائق والسجلات المتعلقة بتمويل الحملة خلال الدورتين

من بين الإجراءات الجوهرية التي يتعيّن على كلّ مترشّح استيفاؤها، مسك سجلّ مرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع الوثيقة، بالإضافة إلى مسك قائمة التظاهرات والأنشطة والممتلكات المنجزة وكذلك دفاتر وصولات التبرّعات النقدية والعينية مُؤشّر عليها من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات. وخلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، التزم 6075 مترشّحا بنسبة 98% بالتأشير على سجلّ الأنشطة والتظاهرات والممتلكات المنجزة، في حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قبل 102 مترشّحا بنسبة 2%. وفي المقابل، فقد تقيّد 6095 مترشّحا بنسبة 99% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على السجلّ المحاسبي لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 82 مترشّحا بنسبة 1% بهذه العملية.

كما يتعيّن على كلّ مترشّح مسك كنشٍ وُصولات ذي جذاذات لتلقّي التبرّعات العينية ودفتر آخر للتبرّعات النقدية، يكون مرقّمًا بصفة متسلسلة ومختوما من قبل الهيئة. وقد التزم خلال الدورة الأولى 5882 مترشّحا بنسبة 95% بالتأشير على وصولات التبرّعات العينية، في حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قبل 295 مترشّحا بنسبة 5%. وفي المقابل، فقد تقيّد 5822 مترشّح بنسبة 94% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على وصولات التبرّعات النقدية لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 355 مترشّحا بنسبة 6% بهذا الإجراء.

وتولّت الهيئة التنبيه على المعنّيين بالأمر قصد التأكيد على ضرورة مسكهم لهذه الوصولات حتى في صورة عدم استعمالها وموافاة محكمة المحاسبات لاحقا بجميع هذه السجلات والوصولات لدى إيداع حساباتهم المالية.

وخلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، أصدرت الهيئة مُذكرة تقضي بعدم اعتماد نفس السجلات المحاسبية وتلك المتعلقة بالأنشطة والتظاهرات والممتلكات، فضلا عن وُصولات

¹ بلغ العدد الجملي للحسابات البريدية المفتوحة إبان الدورة الثانية للانتخابات المباشرة 1493 حسابا بنسبة 96%، في حين لم يتجاوز عدد الحسابات البنكية المفتوحة 64 حسابا بنسبة 4%.

التبرعات العينية والنقدية، وذلك خلافا لما تمّ انتهاجه إبان الاستحقاقات الانتخابية المنقضية. وتبعاً لذلك، اعتمدت الهيئة سجلاتٍ وُصُولاتٍ جديدةٍ خاصّةً بالدورة الثانية، وتولّت التأشير عليها مُجدّداً.

وقد التزم 1493 مترشّحاً بنسبة 96% بالتأشير على سِجَلِ الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة، في حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قبل 65 مترشّحاً بنسبة 4%. وفي المقابل، فقد تقيّد 1494 مترشّحاً بنسبة 96% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على السِجَلِ المحاسبي لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم يلتزم، تبعاً لذلك، 64 مترشّحاً بنسبة 4% بهذه العملية. وقد التزم خلال الدورة الثانية 1402 مترشّحاً بنسبة 90% بالتأشير على وُصُولات التبرعات العينية، في حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قبل 156 مترشّحاً بنسبة 10%. وفي المقابل، فقد تقيّد 1395 مترشّحاً بنسبة 90% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على وُصُولات التبرعات النقدية لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم يلتزم، تبعاً لذلك، 163 مترشّحاً بنسبة 10% بهذه العملية.

4. نتائج المراقبة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها خلال الدورتين

تولّت الهيئة القيام بدورها الرقابي خلال الحملة الانتخابية، طبقاً لمقتضيات الفصل 89 من القانون الانتخابي، وذلك من خلال مراقبة مدى التزام المترشّحين بقواعد تمويل الحملة الانتخابية ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مُختلف الهيئات العمومية. وفي هذا الصدد، قامت الهيئة بتحديد مواعيد مُختلفة في جميع هيئاتها الفرعية بالتنسيق مع محكمة المحاسبات قصد تنظيم لقاءاتٍ مُوسّعة ودورات تكوينية مع جميع المترشّحين ووكلائهم الماليين للإجابة عن جميع تساؤلاتهم بخصوص عدّة مسائل متعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية، على غرار وجوبية فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي ومدى إلمامه بمهامه ومسؤولياته بخصوص كلّ عمليّات القبض والصرف المنجزة من قبل المترشّحين.

وخلال الدورة الأولى، حدّدت كلّ هيئة فرعية مواعيد للقيام بزيارتين مُنفصلتين للوكلاء الماليين قصد توعيتهم وإرشادهم بخصوص قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه أولاً، فضلاً عن إجراء المراقبة المستندية والقيام بالتقاطعات اللازمة مع تقديرات الأعوان المجرة خلال المراقبة الميدانية ثانياً. وتبعاً لذلك، يتمّ الاتّصال بجميع الوكلاء الماليين للمترشّحين قصد موافاة الهيئة الفرعية بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويل المترشّحين والنفقات التي تعهّدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، على غرار قائمة مفصّلة في المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي الواقع استخدامها خلال الحملة الانتخابية والعقود المبرمة والفواتير في علاقة بعقود تسويق السيّارات والفضاءات المخصّصة للحملة الانتخابية وكشف الحساب والسِجَل المحاسبي وُصُولات التبرعات العينية والنقدية وسِجَلِ الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة وذلك في أجل 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب، عملاً بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولمقتضيات قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مُعدّلاً. وتختلف المنهجية المعتمدة من قبل الهيئة في كلتا الزيارتين وفقاً لما يلي:

- **الزيارة الأولى:** هدفها توعوي إرشادي بالأساس ويتعلّق بسلامة الإجراءات المتوخّاة من خلال التأكّد من أنّ الوكيل المالي مُلّمٌ بعدّة قواعد من بينها فتح ووحدة الحساب البنكي أو البريدي الوحيد ووجوبية تعيين وكيل مالي وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي وسقف التمويل الخاصّ ومسك سجلّ مرّقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ النفقات والمداخيل وغيرها من القواعد، إلى جانب التثبّت من إجراءات تسجيل مداخيل ونفقات الحملة الانتخابية وغيرها من التدابير. ويبيّن الجدول الموالي مدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارة الأولى من عدمه:

مدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارة الميدانية الأولى المجراة خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023			
العدد	نعم	لا	المجموع
5682	449	6131	
%92.67	%7.32	%100	

وامتدّت الزيارة الميدانية الأولى للوكلاء الماليين للمرشّحين من 12 إلى 17 ديسمبر 2023.

- **الزيارة الثانية:** في هذا الصدد، تمّ توجيه تنبيه كتابية للوكلاء الماليين قصد استدعائهم للحضور بمقرّات الهيئات الفرعية مرجع النظر يوم 21 ديسمبر 2023 على أقصى تقدير لإجراء الزيارة الميدانية الثانية مصحوبين بالوثائق والفواتير وعقود كراء مقرّات الحملة وعقود السيّارات المعدة للكرّاء والمستعملة في الحملات الانتخابية للمرشّحين وعقود الوسائط الإشهارية الثابتة والمتنقلة والإلكترونية في صورة القيام بذلك وكشف الحساب البنكي أو البريدي الخاصّ بالحملة الانتخابية ودفتر الشيكات والسجلات ووُصولات التبرّعات العينية والنقدية وغيرها من وسائل إثبات النفقات. وتهدف هذه الزيارة لإجراء الرقابة المستندية المتمثلة في التثبّت من مدى احترام التشريع الجاري به العمل في ما يتعلّق بالموارد والنفقات ومصادر التمويل المختلفة وقواعد تقدير المساهمات العينية والتأكّد من عدم تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، بالإضافة إلى القيام بالتقاطعات اللازمة مع تقديرات الأعوان المجراة خلال المراقبة الميدانية وغيرها من الإجراءات. ويبيّن الجدول الموالي مدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارة الثانية من عدمه:

مدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارة الميدانية الثانية المجراة خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023			
العدد	نعم	لا	المجموع
5546	585	6131	
%90.45	%9.55	%100	

وأُسفرت عملية المراقبة للزيارة الميدانية الثانية عن رفع عدّة أنواع من الإخلالات لا سيّما:

- إحجام عدّة وكلاء ماليين عن الحضور قصد إجراء المراقبة المستندية،
- عدم دراية أغلب الوكلاء الماليين الحاضرين بالمهام الموكلة إليهم طبقا للقانون،
- رصد فواتير غير مسجّلة بالسجلات المخصّصة لها وفواتير لم يتمّ خلاصها زمن القيام بالزيارة وتسجيل نقص في بعضها،

- مُعَايِنَةُ سِجَلَاتٍ فارغةٍ وغير مؤشّر عليها مُسبقا من قِبل الهيئة أحيانا رغم التنبيه المتكرّر، فضلا عن تدوين عددٍ من المعطيات بالسّجلات دون توثيقها بفواتير،
- عدم اعتماد مبدأ الترتيب والتسلسل بالسّجلات بمعنى معاينة شطبٍ وفراغاتٍ ببعضها،
- عدم مدّ المتبرّعين بوصولاتهم،
- خُلُو جُلّ وصولات التبرّعات من المعطيات الدقيقة والمحيّنة حول المساهمين نقديًا وعينيًا،
- عدم الإدلاء بكُشوفات الحسابات البنكيّة أو البريديّة الخاصّة بالحملة الانتخابيّة،
- عدم موافاة الهيئة بأغلب الوثائق والمستندات المتعلّقة بصرف النفقات وتجميع الموارد، والاكتفاء تبعاً لذلك، بالإدلاء ببعض الفواتير المثبتة لبعض النفقات دون غيرها.

وفي ذات الإطار، رصدت الهيئة عددا من المخالفات تمثّلت أساسا في عدم توقّر قائمة تأليفيّة أوليّة للموارد والنفقات الانتخابيّة وعدم تسجيل كلّ المداخل والنفقات في سِجَلٍ خاصٍ ومُرَقَّمٍ والتعمّد بمصاريف قبل بداية الفترة الانتخابيّة وعدم توقّر وثائق إثبات، إضافة إلى التعمّد بنفقات تفوق قيمتها 500 دينار يتمّ دفعها نقدا ونفقات ذات قيمة مبالغ فيها أو مُقوَّمة بأقلّ من قيمتها، علاوة على تسجيل عجز في الميزانيّة. كما عاينت الهيئة عديد المخالفات المتعلّقة بعدم مسك وُصولات التبرّعات النقديّة والعينيّة بصفة مُرَقَّمة ومؤشّر عليها ومعاينة الصبغة غير الانتخابيّة وغير المشروعة للنفقات المراد تسديدها، زد على ذلك عدم مسك سِجَلٍ مُرَقَّمٍ ومؤشّر عليه للأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة وعدم مسك سِجَلٍ محاسبي مُرَقَّمٍ ومؤشّر عليه، علاوة على الحصول على تبرّعات من قِبل ذوات معنويّة وعدم احترام مبدأ وحدة الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وعدم تعيين وكيل مالي، فضلا عن تجاوز سقف التمويل الخاصّ والحصول على تبرّعات من مصادر أجنبيّة أو مجهولة المصدر وتجاوز السقف الجملي للإنفاق.

أمّا بخصوص الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 ونظرا لقصر مدّة الحملة الانتخابيّة (12 يوما)، تمّ إجراء زيارة ميدانيّة وحيدة بالهيئات الفرعيّة للانتخابات مرجع النظر أو في أحد الفضاءات المخصّصة لقبول الإعلام بالأنشطة، وهي الزيارة المستنديّة المتعلّقة بالرقابة على السّجلات والوصولات والفواتير والعقود، فضلا عن مُراقبة النفقات لعدم تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي. ويبيّن الجدول الموالي مدى استجابة الوكلاء الماليّين لهذه الزيارة الوحيدة المجراة من عدمه.

مدى استجابة الوكلاء الماليّين للزيارة الميدانية الوحيدة المجراة خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023			
العدد	نعم	لا	المجموع
1471	86	1557	
%94.47	%5.53	%100	

وأُسفرت عمليّة المراقبة للزيارة الميدانيّة الوحيدة المجراة إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 عن رفع عدّة أنواع من المخالفات والإخلالات، تمّ رصد أغلبها خلال الزيارتين الأولى والثانية للدورة الأولى للاستحقاق الانتخابي المباشر.

الفرع الرابع: مراقبة التفاعلات وأنشطة الحملات عبر المواقع وكافة وسائل الاتصال والوسائط الافتراضيّة ومآله

في إطار بسط رقابتها على الحملة الانتخابيّة، دأبت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات خلال مُختلف الاستحقاقات الانتخابيّة التي أشرفت على تنظيمها على مراقبة أنشطة الدعاية التي يقوم بها المشاركون عبر الصّحافة المكتوبة والإلكترونيّة ورصد التفاعلات المسجّلة عبر مُختلف المواقع والوسائط الافتراضيّة بهدف التثبّت من مدى احترام مُختلف الأطراف المشاركة للقواعد القانونيّة المنظّمة للحملة ولمبادئ وأخلاقيّات المهنة، فضلا عن بسط رقابتها على وسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري منذ إشرافها على تنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتهدف تقنية رصد وسائل الإعلام عموما إلى توفير تغطية إعلاميّة محايدة ومتنوّعة ومتوازنة بين جميع المترشّحين، تحترم القوانين المحليّة والمعايير الدوليّة وتعتمد معايير الإنصاف والدقّة والنجاعة.

1. رصد أداء وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونيّة خلال الدورتين ومآله

قامت الهيئة بتركيز وحدة لرصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونيّة بهدف متابعة محتوى الصّحف المكتوبة اليوميّة والأسبوعيّة والمواقع الإخباريّة الناطقة باللّغتين العربيّة والفرنسيّة، إلى جانب رصد التجاوزات المتعلّقة بأخلاقيّات المهنة والمخالفات الانتخابيّة، فضلا عن ضمان مبدأ تكافؤ الفرص خلال الحملة الانتخابيّة وفترة الصمت. وقد حدّدت الهيئة معايير دقيقة لاختيار عينات من وسائل الإعلام المزمع متابعتها حسب أكثرها تغطية وتفاعلاً، حيث تقررّ إبّان الدورتين الأولى والثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، رصد أداء سبع صّحف مكتوبة يوميّة¹ وأربع صّحف أسبوعيّة² ناطقة باللّغتين العربيّة والفرنسيّة، بالإضافة إلى ثمانية عشر موقعا إلكترونيّا الأكثر زيارة، 9 منها باللّغة العربيّة³ و9 باللّغة الفرنسيّة⁴.

وتستند عمليّة الرصد عموما إلى التحليل الكميّ لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونيّة وقياس المساحات المخصّصة لكلّ الفاعلين السياسيّين باحتساب النّسب المئويّة، إضافة إلى قياس معايير اختيار المترشّحين

¹ الشروق والمغرب والصبح والصّحافة (الصّحف الناطقة باللّغة العربيّة) و"لوطون" و"لابراس" و"لوكتيديان" (الصّحف الناطقة باللّغة الفرنسيّة).

² الشّارع المغربي والمجهر والأخبار (الصّحف الناطقة باللّغة العربيّة) و"تونس إبدو" (صحيفة أسبوعيّة ناطقة باللّغة الفرنسيّة).

³ باب بنات وحفائق أون لاين وتونس الرقميّة والجمهوريّة والإخباريّة وألتر تونس وأرابيسك والشّارع المغربي والصبح نيوز.

⁴ Kapitalis-Tuniscope-Leaders-Africain Manager-Réalité-La Presse-Business News-Webdo.tn-Tunisie Numérique.

والدوائر الانتخابية المحلية في التغطية الإعلامية، وذلك خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورتين الأولى والثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

وبلغ عدد المخالفات المسجلة خلال عملية رصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية إبان الحملة للدورة الأولى 41 شبهة مخالفة، توزعت بين صحيفة الشروق وموقع الصباح نيوز وصحيفة لوكوتيديان وموقع حقائق أون لاين وموقع تونس الرقمية باللغة الفرنسية. وتمثلت أغلب المخالفات المرصودة في وسائل الإعلام الإلكترونية في نشر معلومات خاطئة خاصة بالمرشحين وعدم المساواة في التغطية الإعلامية، إضافة إلى الثلب. أما بخصوص مآل المخالفات المرتكبة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية إبان الدورة الأولى للانتخابات، فقد تولت الهيئة حفظ 30 مخالفة، في حين بلغ العدد الجملي للإجراءات المتخذة 11 إجراءً، حيث تم توجيه تنبيه 3 لفت نظر لأحد المواقع الإلكترونية، إضافة إلى توجيه 7 لفت نظر لإحدى الصحف اليومية المكتوبة. وسجلت الهيئة خلال عملية رصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خلال الحملة للدورة الثانية وبتاريخ 23 جانفي 2024 مخالفتين اثنتين، تعلقتا بنشر معلومات خاطئة، تم حفظ إحداها وتوجيه لفت نظر لوسيلة الإعلام المخالفة بشأن الثانية.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية 10 مخالفات، تم حفظ 5 منها وتوجيه إحالتين إلى النيابة العمومية، فضلا عن توجيه تنبيهين ولفتن نظرٍ وحيد. وقد تعلقت المخالفات المرتكبة بخرق الصمت الانتخابي ونشر نتائج نسبة الإقبال، إضافة إلى خرق واجب الحياد.

2. رصد أداء وسائل الاتصال السمعي والبصري خلال الدورتين ومآله

على غرار ما تم إنجازه خلال انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيز وحدة لرصد وسائل الإعلام السمعي والبصري وتعزيزها بالموارد البشرية الكفأة والمختصة في هذا المجال، فضلا عن تدعيمها بالموارد اللوجستية والمادية والتقنية طيلة الحملة وفترة الصمت الانتخابي لدورتين انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. وتتولى هذه الوحدة رصد التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية وإحالة تقارير يومية إلى مجلس الهيئة. ولا يُعتدُّ بغير التقارير الصادرة عنها، خاصة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، وذلك استنادا إلى المقتضيات المضمنة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

وتكمن أهمية عملية الرصد في ضمان حق الناخب في التعرف على جميع المترشحين والاطلاع عن كثب على برامجهم الانتخابية، بما يساعده على حسن اختيار من يمثلّه، إضافة إلى ضمان حق المترشح في تغطية إعلامية تمكنه من التعريف ببرنامجه الانتخابي وفقا لمبدأي العدل والإنصاف وفي كنف الحياد والنزاهة.

وتتحرى الهيئة تبعاً لتلك العملية بشأن مدى التزام وسائل الإعلام السمعية والبصرية بأخلاقيات المهنة ومبادئ التغطية الإعلامية، ومن ذلك المساواة والحياد والتناسب على المستويين الجهوي والمحلي.

وفي باب متابعة وسائل الإعلام البصرية، رصدت الهيئة إبان الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي للدورتين الأولى والثانية للانتخابات تسع (9) قنوات تلفزيونية من بينها سبع (7) قنوات خاصة¹. ويُبرز الجدول الموالي طبيعة البرامج المرصودة على القنوات المذكورة إبان الدورتين:

القنوات التلفزية والبرامج المرصودة خلال الدورتين	
القناة التلفزية المرصودة	نوع البرنامج المرصود
القناتان الوطنيتان الأولى والثانية	نشرات إخبارية وبرامج اقتصادية وحوارية
قناة التاسعة	برنامج حوار
قناة تلفزة تي في	برنامج حوار
قناة حنبعل	نشرات إخبارية وبرنامج حوار
قناة الجنوبية	برامج حوارية
قناة الإنسان	برامج حوارية

وتُعتبر القناة الوطنية الأولى المؤسسة التلفزة التونسية أكثر القنوات التلفزية تغطيةً للشأن الانتخابي خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية التي شهدت نسقا تصاعدياً للتغطية عبر القنوات التلفزية الخاصة خلال الأسبوعين المواليين. وتتميز المشهد الإعلامي بالتنوع، حيث تمت تغطية الشأن الانتخابي من خلال بثّ النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية وذات الطابع السياسي، فضلاً عن البرامج الاقتصادية والومضات التحسيسية حول أهمية المجالس المحلية وصلاحياتها وحثّ المواطنين على الاقتراع.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة في الإعلام البصري خلال الحملة للدورة الأولى 3 مخالفات، تمّ حفظ اثنتين منها واتّخاذ إجراء لفت النظر في حالة وحيدة من أجل الإخلال بواجب الحياد والموضوعية والتوازن في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي. ولم يُسجّل فريق رصد الإعلام البصري أيّ خرق للصمت الانتخابي في وسائل الإعلام البصرية المرصودة من قبل الهيئة إبان ذات الدورة الانتخابية. ولم تُسجّل الهيئة كذلك أيّ خرق للحملة الانتخابية وللصمت الانتخابي في وسائل الإعلام البصرية المرصودة إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

أما بخصوص متابعة وسائل الإعلام السمعية، فقد رصدت الهيئة إبان الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي 70 قناة إذاعية، وذلك خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. ويُبرز الجدول الموالي توزيعها:

¹ فضلاً عن القناتين التلفزيتين العموميتين التابعتين لمؤسسة التلفزة التونسية (القناة الوطنية الأولى والقناة الوطنية الثانية)، فقد عمدت الهيئة إلى رصد القنوات الخاصة التاسعة وتلفزة تي في وحنبعل والجنوبية وقرطاج + والإنسان وتونسنا.

القنوات الإذاعية المرصودة خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة	
الإذاعات المرصودة	عددها
الإذاعات العمومية	9
الإذاعات الخاصة	6
الإذاعات الجهوية الخاصة	10
الإذاعات الجمعياتية	21
راديو الواب	24
المجموع	70

وتميّز المشهد الإعلامي السمعي بالتنوّع، حيث تمّت تغطية الشأن الانتخابي من خلال بثّ البرامج السياسية والنشرات الإخبارية الانتخابية والحوارات السياسية والريبورتاجات. وارتكزت التغطية الإعلامية أساساً حول معياري الحيّز الزمني المتاح ونفاذ المترشّحين للإذاعات، وتُعتبر الإذاعات العمومية الأكثر تغطيةً للشأن الانتخابي. وقد بلغ العدد الجملي للمترشّحين النافذين للإذاعات العمومية خلال الدورة الأولى 3529 مترشّحاً من بينهم 539 من الإناث، وسجّلت الإذاعات الخاصة حضور 662 مترشّحاً من بينهم 148 من الإناث، وتمّ تسجيل حضور 279 مترشّحاً في الإذاعات الجمعياتية والجهوية الخاصة من بينهم 35 من الإناث. وتُقدّر النسبة الإجمالية لحضور الذكور في جميع المنابر الإعلامية السمعية بـ 83.84% (3748 مترشّحاً)، في حين قدّرت نسبة الإناث بـ 16.16% (722 مترشّحة).

وبلغ العدد الجملي للمخالفات المرتكبة من قبل وسائل الإعلام السمعي المرصودة إبان الحملة الانتخابية للدورة الأولى للانتخابات، تسع عشرة (19) مخالفة، أرتُكِبَ مُعظمها من قبل الإذاعات الخاصة والجمعياتية وتعلّقت أساساً بالإساءة للهيئة والتشكيك في نزاهتها ونشر أخبار زائفة واستمالة المواطنين لمقاطعة الانتخابات وتنظيم قرعة دون استيفاء الشروط والإساءة للمترشّحين وتضليل الناخبين وعدم احترام مبدأ المساواة بين المترشّحين. وقد عمّدت الهيئة إلى توجيه إنذارٍ واحدٍ و3 تنبيه و15 لفت نظر إلى وسائل الإعلام المخالفة. ولم يُسجَل فريق رصد الإعلام السمعي أيّ خرق للصمت الانتخابي في وسائل الإعلام السمعية المرصودة من قبل الهيئة إبان ذات الدورة الانتخابية.

ورصدت الهيئة إبان الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي 68 قناة إذاعية، وذلك خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. ويُبرز الجدول الموالي توزيعها:

القنوات الإذاعية المرصودة خلال الدورة الثانية للانتخابات المباشرة	
الإذاعات المرصودة	عددها
الإذاعات العمومية	9
الإذاعات الخاصة	5
الإذاعات الجهوية الخاصة	9
الإذاعات الجمعياتية	21
راديو الواب	24
المجموع	68

وأفضت نتائج الرصد للحملة الانتخابية للدورة الثانية حضورا باهتا للمرشحين في المنابر الإعلامية، حيث بلغ العدد الجملي للمرشحين النافذين للإذاعات العمومية 1519 مترشحا و93 مترشحا للإذاعات الجمعياتية و55 مترشحا للإذاعات الخاصة.

وبلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية 42 شبهة مخالفة، تعلق أغلبها بالإساءة إلى الهيئة والتشكيك في استقلاليته وخرق مبادئ الحياد والتناسب والمساواة، عمّدت الهيئة إلى حفظ 33 منها وتوجيه 4 لفت نظر وتنبيهين وإنذارين للمؤسسات الإعلامية السمعية المخالفة. وسجل فريق رصد الإعلام السمعي 3 خروقات للصمت الانتخابي في وسائل الإعلام السمعية المرصودة إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، تعلقّت بالتشكيك في الهيئة وبثّ أخبارٍ مغلوطة، عمّدت الهيئة إلى حفظ اثنين منها وتوجيه تنبيه وحيد إلى المؤسسة المخالفة.

3. رصد منصّات التواصل الاجتماعي خلال الدورتين ومآله

أضحت شبكات التواصل الاجتماعي من أهمّ وسائل الاتصال الحديثة المؤثرة في مُختلف المجالات. وما انفكّ عددُ مستخدميها يشهد نموّا مطّردا نظرا لما توقّره من مزايا كبيرة خاصة في مجال صناعة المحتوى ومدى تأثيرها على الرأي العام مقارنة بوسائل التواصل التقليدية. وبالرغم من غياب إطار تشريعي ومؤسّساتي نافذ وناجع يتولّى تنظيم استعمال المجال الافتراضي، فقد سعت الهيئة، من خلال الصلاحيّات الممنوحة لها في مجال الإشراف على تنظيم مُختلف الاستحقاقات الانتخابية وإدارتها ومراقبتها، إلى بسط رقابتها على مُختلف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحدة لرصد الفضاء المفتوح ومنصّات التواصل الاجتماعي من صفحات خاصة بالصحافة الإلكترونية وصفحات الإعلام السمعي والبصري وصفحات المجموعات والمنظّمات التي لها علاقة بالشأن الانتخابي وقناة اليوتيوب والأنستاغرام والتيك توك والفيسبوك الخاصة بالمرشحين للانتخابات المحلية لسنة 2023. وفي هذا الباب وتأمينا لعمليّتي الرصد والمتابعة، ألزمت الهيئة المرشحين للانتخابات بالتصريح بالصفحة الخاصة بالحملة الانتخابية، سواء كانت شخصية أو تمّ إنشاؤها لغرض القيام بأنشطة الحملة. وعموما، فقد تمّ التصريح لدى الهيئة إبان الدورة الأولى بـ 6521 وسيطا إلكترونيا موزّعة وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

العدد الرتبي	نوع الوسيط الإلكتروني	العدد
1	حساب انستغرام	208
2	حساب تويتر	6
3	حساب تيك توك	104
4	حساب فايسبوك	5024
5	صفحة تويتر	4
6	صفحة فايسبوك	785
7	قناة يوتيوب	9
8	مجموعات تلغرام	3
9	مجموعات فايسبوك	306
10	موقع إلكتروني	17
المجموع		6521

وأفضت عملية رصد مُختلف التفاعلات المتعلقة بالحملة الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إبان الدورة الأولى للاستحقاق الانتخابي المباشر وعلى المستوى المركزي إلى الوقوف على جملة من المخالفات التي تباينت درجة خطورتها وتأثيرها على المسار الانتخابي.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات المرتكبة من قبل المترشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة للدورة الأولى على المستوى المركزي 281 شبهة مُخالفة اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ والإحالة إلى النيابة العمومية ولفت النظر والتنبيه. وتعلّقت الإحالات إلى النيابة العمومية خلال الحملة للدورة الأولى على المستوى المركزي البالغ عددها 33 إحالة ببت الأخبار الزائفة والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة، في حين بلغ العدد الجملي للإحالات إلى النيابة العمومية خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الأولى للانتخابات على المستوى المركزي 4 إحالات تعلّقت أساسا بتدليس محضر الفرز وقلب الأصوات وخرق الصمت الانتخابي.

كما بلغ العدد الجملي للمخالفات المرتكبة من قبل المترشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة للدورة الأولى على المستوى الجهوي 289 شبهة مُخالفة اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ (143 مخالفة) والتنبيه (126 مخالفة) والإزالة (10 مخالفات) والإنذار (8 مخالفات) وإشعار مندوب حماية الطفولة (مخالفتان). وتعلّقت المخالفات المرتكبة أساسا باستعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها ووسائل الإعلام الأجنبية واستغلال أطفال في الحملات الدعائية للمترشحين والإشهار السياسي والتمويل الأجنبي من خلال رصد ومتابعة الحملات الانتخابية عبر الصفحات المدعومة والمس من أعراض المترشحين وبتّ ونشر نتائج سبر الآراء وتضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم وتعمد الإساءة إلى الغير وخرق مبدأ الحياد والدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية ونشر الأخبار المضللة والزائفة وغيرها.

وبلغ العدد الجملي للمناشير المدعومة التي تمّ رصدها في صفحات 10 مترشحين للانتخابات 32 منشورا، وتهدف هذه العملية إلى التثبت من مصادر تمويل المترشحين لحملاتهم الانتخابية وعدم تجاوز سقف الإنفاق والتصدي للتمويل الأجنبي، حيث تمّ حفظ 18 منشورا وإزالة اثنين وتوجيه 12 تنبها للمترشحين المخالفين الراجعين بالنظر إلى هيئات نابل 2 ومنوبة وبنزرت.

وتمّ التصريح لدى الهيئة إبّان الدورة الثانية بـ 6609 وسيطا إلكترونيًا موزعة وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

العدد	نوع الوسيط الإلكتروني	العدد الرتبي
214	حساب انستغرام	1
6	حساب تويتر	2
107	حساب تيك توك	3
5119	حساب فايسبوك	4
4	صفحة تويتر	5
801	صفحة فايسبوك	6
9	قناة يوتيوب	7
3	مجموعات تلغرام	8
328	مجموعات فايسبوك	9
18	موقع إلكتروني	10
6609	المجموع	

وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات المرتكبة من قبل المترشّحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة للدورة الثانية على المستوى المركزي 58 شبهة مُخالفة اتّخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ (41 مخالفة) والإحالة إلى النيابة العموميّة (12 مخالفة) ولفت النظر (2) والإنذار (2) والإنذار قبل التتبّع الجزائي (1). وتعلّقت المخالفات المرتكبة أساسا ببتّ الأخبار الزائفة والقذف العلني وبتّ ونشر نتائج سبر الآراء وعدم المساواة وتكافؤ الفرص. في حين بلغ العدد للمخالفات المرتكبة من قبل المترشّحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية على المستوى المركزي 44 شبهة مُخالفة اتّخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ (17 مخالفة) والإحالة إلى النيابة العموميّة (25 مخالفة) والتنبيه (مخالفتان). وتعلّقت المخالفات المرتكبة أساسا ببتّ الأخبار الزائفة والقذف العلني وخرق الصمت الانتخابي.

كما بلغ العدد الجملي للمخالفات المرتكبة من قبل المترشّحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة للدورة الثانية على المستوى الجهوي 35 شبهة مُخالفة اتّخذت الهيئة في شأنها إجراءات الحفظ (31 مخالفة) والتنبيه (3 مخالفات) والإزالة (مُخالفة وحيدة). وتعلّقت المخالفات المرتكبة أساسا باستعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها ومخالفة مبادئ الحملة الانتخابيّة وفقا لمنطوق الفصل 52 من القانون الانتخابي، فضلا عن استغلال أطفال قُصّر في الدعاية الانتخابيّة أثناء الحملة.

وختاما، بلغ العدد الجملي للمناشير المدعومة التي تمّ رصدّها في صفحات 6 مترشّحين للانتخابات 12 منشورا، وتهدف هذه العمليّة إلى التنبّت من مصادر تمويل المترشّحين لحملةاتهم الانتخابيّة وعدم تجاوز سقف الإنفاق والتصديّ للتمويل الأجنبي، تمّ حفظها جميعها من قبل الهيئات الفرعيّة للانتخابات مرجع النظر (سوسة ومنوبة ونابل 1 وبن عروس).

التوصيات

لئن توقّعت الهيئة في إحكام رقابتها على أنشطة الحملة وتمويلها ميدانيًا وعبر مُختلف الوسائط ووسائل الإعلام والاتّصال المكتوبة والإلكترونيّة والسمعيّة والبصريّة ومنصّات التواصل الاجتماعي، غير أنّه يتّجه العمل مستقبلا على:

- العمل على دعم المجهودات المبذولة المتعلّقة بالاستعدادات البشريّة واللّوجستيّة لفترة مراقبة الحملة والتحضير المحكم وبصفة مُسبقة بهدف تجاوز العقبات المعترضة، لا سيّما في ما يتعلّق بالموارد اللّوجستية الموضوعية على ذمّة أعوان المراقبة لأداء مهامهم على أكمل وجه،
- العمل على مزيد تعصير المنظومة المعلوماتيّة لمراقبة الحملة الانتخابيّة في اتّجاه ملاءمتها مع الحاجيات الفعلية لمستخدميها ومع المحاضر ومُختلف الوثائق الورقيّة،
- الحرص على إيلاء مسألة تكوين الأعوان الميدانيّين لمراقبة الحملة الأهميّة اللاّزمة، وذلك من خلال اعتماد مزيد من الدقّة في ضبط محتوى المادة المُقدّمة خلال الدورات التكوينيّة المنظّمة واصلب محامل التكوين ومزيد التنسيق في ذلك مع جهاز النيابة العموميّة الذي يتولّى التكوين في خصوص تقنيّات تحرير المحاضر العدليّة الخاصّة بالجرائم الانتخابيّة ومحكمة المحاسبات في خصوص إجراءات مراقبة تمويل الحملة، فضلا عن دعم مكاتبهم بشأن القواعد والتدابير ذات الصبغة الماليّة والمحاسبية، وذلك دعما لما تمّ إنجازه خلال الاستحقاقات الانتخابيّة السابقة،
- مزيد العمل على تذليل كافّة الصعوبات المعترضة إبان القيام بإجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد لدى بعض الفروع البنكيّة والبريديّة عبر إحكام التنسيق في هذا الصدد مع مصالح البنك المركزي التونسي والبريد التونسي،
- التفكير في تمديد الآجال المتعلّقة باستيفاء الإجراءات الجوهريّة ذات الصلة بتمويل الحملة الانتخابيّة، على غرار آجال فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي،
- مزيد دعم الحملات التحسيسية والتوعويّة والتثقيفيّة براديو الواب المتاح بدور الشباب، لا سيّما خارج المسارات الانتخابيّة،
- مزيد تدعيم الجوانب التشريعيّة المتعلّقة بالمخالفات المرتكبة عبر المواقع والوسائط الافتراضية، خاصّة من حيث طرق إثبات المخالفات المرصودة ومدى تمتّعها بالحجّة القانونيّة اللاّزمة لتكليفها كمخالفات انتخابيّة من عدمه وإيجاد إطار قانوني ملائم لإبرام اتّفاقيّات وشركات مع الشركات الأجنبية المشرفة على منصّات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في تونس،

- العمل على إحداث خلايا جهويّة لرصد وسائل التواصل الاجتماعي،
- العمل على مزيد تطوير الإطار التشريعي لتأطير النشاط السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي بصفة عامّة وإيجاد الحلول الكفيلة بمنع بثّ الإشاعات والأخبار الزائفة أثناء الحملات الانتخابيّة التي تمسّ من مقبوليّة النتائج وترقى إلى مستوى التحريض على العنف وتهديد الأمن العام خاصّة يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج،
- ضرورة إفراة الجرائم الانتخابيّة والمخالفات الماليّة بإجراءات قضائيّة خاصّة تُراعي خصوصيّة المادة الانتخابيّة التي تتطلّب سرعةً في التعاطي والبتّ في الجرائم والمخالفات الانتخابيّة، سواء من قبل القضاء الجزائي أو القضاء المالي، فضلا عن التسقيف الزمني للأجال القضائيّة، لا سيّما في ما يتعلّق بإثارة الدعوى العموميّة وتتبعها من قبل النيابة العموميّة لضمان سرعة الفصل في المحاضر والشكايات ذات العلاقة بالجرائم الانتخابيّة.

الباب السابع: عمليات الاقتراع والفرز في انتخابات أعضاء المجالس المحلية خلال الدورتين وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

تُعتبر عمليات الاقتراع والفرز من المراحل الهامة والجوهرية المكونة للمسار الانتخابي نظرا للجوانب القانونية والتقنية الدقيقة والحساسة التي تستند إليها وارتباطها الوثيق بمخرجات كل عملية انتخابية. ويتمّ تبعا لذلك إيلاؤها العناية المستوجبة لدى إعداد المخططات العملية واستيفاء الاستعدادات البشرية واللوجستية. ويشمل الإعداد لهذه العملية محاور عدة تتعلق أساسا بضبط الإطار القانوني المنظم للاقتراع والفرز، وكذلك الشأن بالنسبة لعملية القرعة المخصصة لذوي الإعاقة واستيفاء عمليات التكوين تأهيلا للموارد البشرية المنتدبة، وتأمين الاستعدادات اللوجستية والعملية، بما يُفضي إلى حُسن إدارة العملية برمتها وتهيئة السُّبل الكفيلة بمتابعة التنفيذ سعيا لتحقيق نسب إقبال عالية على التصويت خلال الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

القسم الأول: الإطار القانوني المنظم لعمليات الاقتراع والفرز والقرعة

لئن حافظت الهيئة على إجراءاتها المتعلقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع المضمّنة بالقرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط شروط تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 23 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 والقرار عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 11 جويلية 2022، إلا أنّها عمّلت على تعديل قرارها الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 42 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018 والقرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022⁵ بموجب القرار عدد 15 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 تماهيا مع مقتضيات الجديدة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

الفرع الأول: قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

ارتأت الهيئة الإبقاء على أهمّ التوجّهات التي تمّ اعتمادها في ضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فيما أدخلت، بمناسبة عقدها للانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، بعض التعديلات عليها تناعما مع أحكام القانون الانتخابي أولا والمقتضيات

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 لسنة 2014 بتاريخ في 8 أوت 2014.

²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 لسنة 2018 بتاريخ في 19 جانفي 2018.

³الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 لسنة 2014 بتاريخ في 10 أكتوبر 2014.

⁴الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 لسنة 2018 بتاريخ في 2 جانفي 2018.

⁵الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 133 لسنة 2022 بتاريخ 6 ديسمبر 2022.

الجديدة المضمّنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 ثانيا، حيث حرصت على إدراج بعض التعريفات الدقيقة التي لم ترد في القانون الانتخابي أو المرسوم مع التنصيص على بعض التحجيرات، وذلك بهدف مزيد إحكام تنظيم العملية الانتخابية وضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة، وكان لا بدّ لها من انتهاج بعض المرونة في حلحلة بعض المسائل التقنية لمعالجة الإشكاليات المطروحة.

وفي هذا الإطار، وسعيا إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بعمليات الاقتراع والفرز وإضفاء مزيد من الوضوح والشفافية عليها، حرصت الهيئة على توحيد المفاهيم المتعلقة ببعض المصطلحات صلب القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022. وقد تمّ العمل على تلافي بعض النقائص التي لم يتطرق إليها القانون الانتخابي، على غرار تعريف بعض المصطلحات الهامة، لاسيما قوائم الناخبين والفضاءات التي تُجرى بها عمليات الاقتراع والفرز المتمثلة في مكتب الاقتراع ومركز الاقتراع والمكتب المركزي ومركز الجمع بالإضافة إلى تعريف مصطلح "الورقة البيضاء".

ومن ناحية أخرى، ارتأى المشرع التنصيص صلب القانون الانتخابي على بعض التحجيرات المتعلقة بعملية الاقتراع نظرا لما تتسم به هذه الأخيرة من دقة وحساسية من شأنهما المساس بمبدأي الحياد والشفافية الواجب توفرهما في العملية الانتخابية. فقد تمّ تحديد الأشخاص المخوّل لهم الدخول بصفة حصريّة إلى مراكز ومكاتب الاقتراع مع منح سلطة تقديرية لرئيس المكتب لتحديد عدد هؤلاء الأشخاص وفق ما تسمح به طاقة استيعاب المكتب، وذلك حرصا على حسن تنظيم هذه العملية وضمانا للأمن العام داخل الفضاءات المخصّصة للاقتراع والفرز، وهو ما ذهب إليه القانون الانتخابي في فصله 125 وأكدّه القرار عدد 30 لسنة 2014 بمُختلف تنقيحاته في ما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لكلّ من رئيس مكتب الاقتراع ورئيس مركز الاقتراع، حيث يسهر كلّ منهما على اتّخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام الإجراءات المعمول بها مع إمكانية استعانتها بالقوّة العامة عند الاقتضاء لأداء المهام الموكلة إليهما.

وبالإضافة إلى تحجير كلّ أشكال الدعاية الانتخابية، سواءً من قبل أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع التابعين للهيئة أو الملاحظين أو ممثلي المترشّحين، فقد نصّ قرار الهيئة المشار إليه أعلاه على منع استطلاع آراء الناخبين داخل الفضاءات المذكورة.

واستنادا إلى التجارب السابقة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، ونظرا لتراكم الخبرة في هذا المجال، دأبت الهيئة على انتهاج أكبر قدر ممكن من المرونة في ضبط مُختلف المسائل الإجرائية المتصلة بعمليات الاقتراع والفرز، وذلك نظرا لما تتسم به من خصوصيّة ودقة هامتين وتفاديا للإشكاليات التي قد تُواجه أثناء التطبيق. وقد مكّنت هذه التدابير من تجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بتدارك النقص الذي قد يطرأ على تركيبة مكاتب الاقتراع يوم العملية الانتخابية وأتاحت للهيئة هامشا من المرونة وسلطة تقديرية سمّحت لها بمجابهة بعض العراقيل بالسرعة والفعالية المطلوبتين.

وأما في ما يتعلّق بضبط مهام أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز، فقد واصلت الهيئة تكريس مبدأ المرونة المعتمد في هذا المجال خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بأن اكتفت بتحديد المهام الموكلة لأعضاء مكتب الاقتراع بصفة عامة دون اللجوء إلى تقييد كل عضو منهم بمهام حصريّة ومنفردة. ويهدف هذا التمشّي إلى تلافي إمكانية تقلّص عدد أعضاء مكاتب الاقتراع نتيجة شغور أو غياب على سبيل المثال، من جهة، وإعطاء الهيئة هامشاً أوسع بخصوص توزيع الصلاحيّات والمهام بين أعضاء المكتب وتقييمها وتعديلها من موعد انتخابي إلى آخر، من جهة أخرى.

هذا وتولّت الهيئة تحديد ضوابط عمليّة الاقتراع عبر التنصيب الصريح على الأشخاص الذين يُخوّل لهم الدخول إلى مراكز ومكاتب الاقتراع. كما تمّ التأكيد على الدور المحوري الموكل لرئيس المكتب، وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس المركز ومساعديه.

وضبطت الهيئة مُختلف الإجراءات التحضيرية وكيفية سير عمليّة الاقتراع بالدقّة المطلوبة، علاوة على تضمين أحكام تتعلّق بمساعدة الناخبين ذوي الإعاقة، حيث يُسمح للناخب الكفيف أو الحامل لإعاقة عضويّة تمنعه من الكتابة اصطحاب مُرافق يختاره بنفسه يدخل معه الخلوة ويساعده في القيام بعمليّة الاقتراع، وذلك شريطة توقّر جملة من الضمانات والشروط أبرزها:

- ضرورة الاستظهار ببطاقة إعاقة،
- ضرورة توقّر صفة الناخب في المُرافق،
- ضرورة توقّر صلة القرابة بين الناخب والمُرافق (قرينه أو أحد أصوله أو فروعه) ويعتمد على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للثبّت من هذا الشرط،
- ألا يُسمح للمُرافق بمساعدة أكثر من ناخب من ذوي الإعاقة،
- اقتصار دور المُرافق على مساعدة الناخب من ذوي الإعاقة على إتمام العمليّة التي يتعذّر عليه القيام بها بمفرده، فضلا عن الامتناع عن التأثير على اختياره.

وفي حالة عدم اصطحاب مُرافق يُكلّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب ذي الإعاقة أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع بمُرافقة الناخب ذي الإعاقة لمساعدته على التصويت، غير أنّه يُحجّر اصطحاب مُرافق بالنسبة للأميين أثناء عمليّة الاقتراع طبقاً لمقتضيات الفصل 34 من القرار عدد 30 لسنة 2014. وعموماً، تسعى الهيئة في حملاتها التحسيسية إلى تعريف الأميين بإجراءات التصويت.

وفي سياق متصل، ضبطت الهيئة إجراءات ختم عمليّة الاقتراع، حيث يتولى رئيس مركز الاقتراع بمجرد حلول وقت انتهاء العمليّة برمتها إدخال كلّ الناخبين المتواجدين أمام المركز والذين لم يصوّتوا بعد وغلق أبواب المركز لتتواصل عمليّات الاقتراع إلى حين إدلاء آخر ناخب منهم بصوته. وتتمثّل أهمّ إجراءات الختم في ما يلي:

- الإعلان عن انتهاء العمليّة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي المُعدّ للغرض،
- إدراج البيانات المتعلقة بعدد أوراق التصويت الباقية والتالفة وعدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين في محضر عمليّة الاقتراع،

- الإمضاء على ختم عملية الاقتراع من قبل أعضاء المكتب والحاضرين من ممثلي المترشحين.

أما في ما يتعلق بقواعد وإجراءات الفرز والعدّ، فقد ضبطت الهيئة مُختلف التدابير التحضيرية ذات الصلة بهذه العملية التي تستمر حتى نهايتها ودون توقّف ولا يجوز تأجيلها أو إيقافها إلا في حالات الضرورة القصوى وتُجرى علانيةً، بما يُمكن الحاضرين من ممثلي المترشحين والملاحظين من متابعتها. ويتمّ تعمير محضر عملية الفرز في ثلاثة نظائر تُدوّن بها البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز¹. ومن الضروري الحرص أساساً على ما يلي:

- تلاوة أرقام أقفال الصندوق على مسمع من الحاضرين،
- التثبّت من تطابق أرقام أقفال الصندوق مع ما هو مُدوّن في محضر عملية الاقتراع،
- إجراء المطابقة والتحقّق من أنّ مجموع الأوراق المستخرجة من الصندوق والأوراق التالفة والأوراق غير المستعملة يساوي عدد الأوراق المسلّمة للمكتب،
- التحقّق من تطابق عدد الإمضاءات في قائمة الناخبين مع عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق.

وبخصوص سير عملية الفرز والعدّ، حدّدت الهيئة حالات الورقة الملغاة دون حصر. وفي حالة الاختلاف، تُعتبر ورقة التصويت ملغاةً بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب الاقتراع دون سواهم، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المكتب مُرجّحاً، ويُدوّن ذلك في دفتر مكتب الاقتراع.

وبعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ، يُمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثّلو المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتمّ التنصيب على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وُجدت. ويمكن لممثلي المترشحين تضمين جميع الملاحظات والتحقّظات الخاصة بعملية الفرز والعدّ ضمن مذكرة تُرفق بالمحضر، ويتولّى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة. وتُختتم عملية الفرز والعدّ بتعليق نظير من المحضر أمام كلّ مكتب اقتراع ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع ويُعتمد النظير الثالث في جمع النتائج.

وبموجب قرارها الترتيبي عدد 15 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز²، وسّعت الهيئة مجال تطبيق النصّ المنظّم لقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز ليشمل الانتخابات المحلية علاوة على بقية أصناف

¹ قبل فتح صندوق الاقتراع يشرع رئيس المكتب في تعمير محضر عملية الفرز في 3 نظائر، وذلك بتدوين البيانات التالية: اسم الدائرة الانتخابية واسم مركز الاقتراع ورمز المكتب وأعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعدد الناخبين المرشّمين بمكتب الاقتراع وعدد أوراق التصويت المسلّمة للمكتب، على النحو الذي تمّ تضمينه في محضر عملية الاقتراع وعدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين، على النحو الذي تمّ تضمينه في محضر عملية الاقتراع وعدد أوراق التصويت التالفة، على النحو الذي تمّ تضمينه في محضر عملية الاقتراع وعدد أوراق التصويت الباقية على النحو الذي تمّ تضمينه في محضر عملية الاقتراع.

² الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 145 لسنة 2023 بتاريخ 15 ديسمبر 2023 (تمّت المصادقة على هذا القرار الترتيبي من قبل مجلس الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023).

الانتخابات والاستفتاء، كما حدّدت بكلّ دقّة ما يُقصد بعبارتيّ "المرشّح أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء" و"الأصوات المصحّح بها". وبمقتضى هذا القرار الترتيبي، أدرجت الهيئة التعديلات الموالية:

- التنصيب على عدم أحقيّة الأشخاص غير المرسمين في قوائم الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات المحليّة المشاركة في الدورة الثانية منها،
- قيام الهيئة بضبط قائمة مكاتب الاقتراع لكلّ دائرة انتخابيّة،
- حذف عبارة "ممثلي القوائم المترشّحة" أينما وُجدت في نصّ القرار وتعويضها بعبارة "ممثلي المترشّحين" اعتباراً لاعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في جميع أصناف الانتخابات، بما في ذلك انتخابات أعضاء المجالس المحليّة¹،
- حذف عبارتيّ "القائمة المترشّحة" أو "القوائم" أينما وُجدت في نصّ القرار وتعويضهما بعبارتيّ "المرشّح" أو "المترشّحين" تبعاً لاعتماد نظام التصويت على الأفراد في دورة واحدة أو دورتيّن عند الاقتضاء، بدلاً عن نظام الاقتراع على القوائم،
- إضافة كلمة "المحيّة" لجميع أصناف الانتخابات الأخرى،
- إلغاء جميع الأحكام المتعلّقة بتصويت العسكريّين وأعوان قوّات الأمن الداخلي، تبعاً لعدم إمكانيّة ترسيمهم بسجلّ الناخبين على معنى الفصل 6 (جديد) من القانون الانتخابي مُعدّلاً بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022².

الفرع الثاني: إجراءات تعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023

بخصوص شروط العضوية، تمّ الاستناد إلى أهمّ العناصر الواردة صلب القرار عدد 19 لسنة 2014 على غرار صفة الناخب والمستوى التعليمي والنزاهة والحياد والاستقلاليّة وانعدام الصلة بالمترشّحين من حيث القرابة أو العلاقة المهنيّة وعدم الانتماء إلى أيّ حزب سياسي، فضلاً عن عدم تحمّل مسؤوليّة في هياكل التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ.

¹ ينصّ الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 على ما يلي: "يكون الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة عامّاً وحرّاً ومباشراً وسريّاً وشفافاً باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد".

² وفقاً لأحكام الفصل 11 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 "تضبط الهيئة قوائم الناخبين بالنسبة إلى انتخابات المجالس المحليّة طبقاً لأحكام الفصول من 5 إلى 13 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصّة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022". كما ينصّ الفصل 12 من ذات المرسوم على أن "تضبط الهيئة قوائم الناخبين بالنسبة إلى انتخابات أعضاء المجالس المحليّة بمناسبة كلّ انتخابات".

وفي إطار توحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بمراحل البتّ في مطالب الترشّح وفرز الملفات، وسعياً إلى تجاوز العراقيل المعترضة في هذه العملية، أقرّت الهيئة جملة من المعايير لترتيب المترشّحين تتمثّل بالأساس في ما يلي:

- التنبّث من استيفاء الملفات المترشّحة للوثائق الضرورية،
- توفّر الشّروط المطلوبة للعضويّة،
- ترتيب المترشّحين المستوفين للشّروط القانونية المستوجبة وفق معايير مضبوطة،
- اختيار رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ومُساعدتهم من المترشّحين الأعلى في الترتيب وفق العدد المستوجب، مع مراعاة توزيعهم على مراكز ومكاتب الاقتراع القريبة من المراكز المرسمين بها.

وفي ما يتعلّق بالبتّ في مطالب الترشّح لعضويّة مكاتب الاقتراع ونشرها ومراجعتها، تتولّى الهيئة فرز المطالب وتقرّر قبول المترشّحين الذين استوفوا الشّروط القانونية في حدود العدد المطلوب وتقوم بتوزيعهم على الدوائر الانتخابية. وتنشر الهيئة قائمة المترشّحين المقبولين أوّلًا بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات وعلى الموقع الإلكتروني.

وقد أتاح القرار الترتيبي للهيئة عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 11 جويلية 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم في فصله 8 (جديد) إمكانية طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفّر الشّروط الواردة بالفصلين 4 و5 من نفس القرار، على أن يُقدّم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين لعضويّة مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ الإعلان عن القوائم المقبولة نهائياً للمترشّحين، ويُرفق بكلّ المعطيات والمؤيّدات الضرورية. وتبتّ الهيئة في مطالب المراجعة بعد دراسة جميع المؤيّدات والوثائق المقدّمة وتتولّى عند الاقتضاء شطب أسماء المترشّحين الذين قبلت مطالب المراجعة المتعلقة بهم، ويتمّ نشر القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرّات الإدارات الفرعية وبالموقع الإلكتروني الرسمي. وحرصاً على ضمان قدر أوفر من النزاهة والحياد في أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، تفاعلت الهيئة بشكل إيجابي مع جملة من مطالب المراجعة التي تمّ تقديمها والتي انبنت على مؤيّدات ووثائق مُثبتة.

ويتوزّع أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع على النحو التالي:

- رئيس مركز اقتراع،
- مساعد أو أكثر لرئيس مركز اقتراع،
- رئيس مكتب اقتراع،
- عضو مكتب اقتراع بمعدّل عضوين في كلّ مكتب.

ونظراً للإشكاليات التي اعترضت الهيئة من حيث عدم توفّر العدد المطلوب من أعضاء مكاتب الاقتراع سواء بسبب عدم ورود ترشّحات في الغرض بالعدد الكافي أو عدم استيفائها للشّروط القانونية المطلوبة أو

عزوف بعض المترشحين عن العمل في بعض مكاتب الاقتراع المتواجدة بالأرياف أو بالمناطق البعيدة، أتاح القرار عدد 19 لسنة 2014 في فصله 12 للهيئة إمكانية سدّ الشغور المحتمل في قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع عبر الآليات التالية:

- استكمال النقص المسجل في قائمة المترشحين بدائرة انتخابية أو أكثر من قوائم المترشحين المستوفين للشروط القانونية في دوائر انتخابية أخرى،
- استكمال النقص من الأعوان العموميين أو ممن له تجربة في الانتخابات السابقة على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية.

ولإدخال مزيد من المرونة في التعاطي مع هذه المسألة، لجأت الهيئة إلى الاتصال المباشر بالمترشحين الذين سبق لهم العمل كأعوان مراكز أو مكاتب اقتراع، وهو ما مكّن من تلافي أغلب الإشكاليات المذكورة بالسرعة والنجاعة المرجوتين، حيث ساهمت الإجراءات والآليات المنتهجة من قبل الهيئة في توفير قاعدة بيانات موسّعة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع من ذوي الكفاءة والخبرة قصد اللجوء إليها لدى تنظيمها لآلية استحقاقات انتخابية، وخاصة تلك التي قد تفرضها ظروف استثنائية معينة على غرار الانتخابات السابقة لأوانها أو الجزئية أو الاستفتاء.

ووفقا لمقتضيات الفصل 14 من القرار عدد 20 لسنة 2022، تُسند إلى أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعدتهم منحة عن التكوين وأخرى عن الاقتراع والفرز، ولا تُسند المنحنتان المذكورتان إلى الأعضاء الذين تخلّفوا عن الحضور يوم الاقتراع، ويُحدّد مجلس الهيئة مقدارهما طبقا لحجم المهام الموكلة لكلّ منهم. وإضافة إلى ذلك، أُسندت إلى المعيّنين بالأمر منحة إعاشة. وقد أقرّت الهيئة¹ مقدار هذه المنح بالنسبة إلى انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 على النحو التالي:

- رئيس مركز اقتراع: منحة جمالية صافية تُقدّر بـ 160 دينارا،
- مساعد أول لرئيس مركز اقتراع: منحة جمالية صافية تُقدّر بـ 150 دينارا،
- بقية مساعدي رؤساء مراكز اقتراع: منحة جمالية صافية تُقدّر بـ 140 دينارا،
- رئيس مكتب اقتراع: منحة جمالية صافية تُقدّر بـ 150 دينارا،
- عضو مكتب اقتراع: منحة جمالية صافية تُقدّر بـ 140 دينارا.

الفرع الثالث: قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية

استنادا إلى المقتضيات المضمّنة بالفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التي عُهد بمقتضاها

¹المذكّرة عدد 23/51 حول ضبط نظام التأجير للأعوان العرضيين بمناسبة انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2023.

للهيئة الإشراف على عملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية، تولّت الهيئة، وفقا للسلطة الترتيبية المخولة لها قانونا في مجال اختصاصها، إصدار القرار الترتيبي¹ عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية².

وتبعا لمقتضيات المرسوم والقرار الترتيبي للهيئة، يُخصّص مقعد إضافي واحد بكلّ مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت. ويتم اعتماد القرعة بين المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي. وتتم عملية القرعة لاختيار عضو من بين المترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بالمكان والتاريخ الذي تحدده الهيئة، وقد تم ذلك بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات بالتزامن مع تنظيم الانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية بتاريخ 24 ديسمبر 2023. وتُجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلمية بإشراف ممثلي الهيئة وحضور المترشحين المعيّنين بها أو من ينوبهم، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة، على أن يتولّى عدل تنفيذ تحضير محضر رسمي في الغرض.

ومن الناحية الإجرائية، تتم كتابة أسماء المترشحين في أوراق صغيرة يتولّى عدل التنفيذ عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة مُحكمة الغلق تُوضع بإناء مرثي وشفاف. ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعيّنين بالقرعة لخلط الإناء جيّدا وسحب الكرات الواحدة تلو الأخرى وفتحها وتلاوة اسم كلّ مترشح علانية أمام العموم. ويتم تسجيل الأسماء الواقع سحبها تباعا بمحضر عدل التنفيذ باعتماد أسبقية السحب إلى حين استنفاد جميع الكرات.

ويتم التصريح بفوز المترشح الذي تم سحب اسمه أولا بالمقعد الإضافي المخصّص لذوي الإعاقة في المجلس المحلي، ويتم الإعلان عن فوزه ضمن قرار الإعلان عن نتائج الانتخابات، ويتم اعتماد ترتيب بقية المترشحين الذين تم سحبهم تباعا، وذلك لسدّ أيّ شغور نهائي يحصل في المقعد المخصّص لذوي الإعاقة لأيّ سبب من الأسباب. وفي صورة تقدّم مترشح وحيد للقرعة، يتم التصريح بفوزه بالمقعد المذكور بصفة آلية.

القسم الثاني: التكوين في الاقتراع والفرز

حَرَصَت الهيئة على إيلاء مسألة التكوين أهمية بالغة في ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وذلك بهدف توحيد مُختلف الإجراءات المنظّمة لها وضمان الجرفيّة والارتقاء بالأداء والتقليص قدر الإمكان من الأخطاء المرتكبة التي من شأنها تعطيل سير تلك العمليات.

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 145 لسنة 2023 بتاريخ 15 ديسمبر 2023.

²تمّت المصادقة على هذا القرار الترتيبي خلال مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 7 ديسمبر 2023 (عدد 20 لسنة 2023) الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023.

الفرع الأول: إعداد وتصميم الأدلة والمحامل والوثائق ومواد التكوين

عملت الهيئة على توفير مُختلف الوثائق المتعلقة بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز بهدف ضمان نجاعة وفعالية الأعوان التابعين لها وسعياً إلى التقليل قدر الإمكان من الإشكاليات والأخطاء التي قد تشوب سيرها والتي يُحتمل ارتكابها من قِبل مُختلف الأطراف المتدخلة في هذه العملية، على غرار أعضاء مكاتب الاقتراع والناخبين والملاحظين وممثلي المترشحين وغيرهم.

وقامت الهيئة، على غرار الاستحقاقات الانتخابية المنقضية، بإعداد دليل إجراءات الاقتراع والفرز، وحرصت على أن يكون وثيقة مرجعية موحدة يتم اعتمادها في جميع الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بعملية الاقتراع والفرز وتستهدف مُختلف المتدخلين فيها. ويُعتبر هذا الدليل من أكثر الأدوات والمحامل أهمية وتداولاً من قِبل كافة أعوان الهيئة على الصعيد المركزي والجهوي، إضافة إلى الناخبين ومنتسبي المجتمع المدني. وعملت الهيئة في هذا الصدد على حسن تصميم وصياغة هذه الوثيقة بما يُيسر استيعاب كافة خطوات عمليتي الاقتراع والفرز في ظلّ الحرص على إدراج عيّنات من الوثائق وتبسيط أهم المراحل بأسلوب علمي وسلس. وتمّ تصميم الدليل الإجرائي وفقاً للمقاييس الفنية المعتمدة مراعاةً لكافة شرائح المجتمع، وحرصت الهيئة على إدراجه بمنصة التكوين عن بُعد والموقع الإلكتروني للهيئة وطباعة نسخ هامة منه ووضعها على ذمة الناخبين والمشاركين في الدورات التكوينية.

وقد تضمن الدليل المُعدّ بمناسبة الانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 خمسة عناصر أساسية تعلّقت بالإطار القانوني والإطار التنظيمي والإعداد للاقتراع وعملياتي الاقتراع والفرز، فضلاً عن تذييله بعدد من النماذج المعتمدة خلال يوم الاقتراع.

ففي ما يتعلق بالإطار التنظيمي والإعداد للاقتراع، حرصت الهيئة، صلب الدليل المشار إليه آنفاً، على تذكير المتكوّنين وكافة المتدخلين بالإطار العام لعملية الاقتراع، ومن ذلك الإشارة إلى أهم المبادئ العامة التي تنبني عليها هذه العملية والمواعيد المحددة لإجرائها (التاريخ والتوقيت)، فضلاً عن ضبط الفضاءات المخصصة للاقتراع وتحديد خاصياتها (مراكز ومكاتب الاقتراع). كما تمّ التنصيص على أهم المهام الموكلة لرئيس مركز الاقتراع ومساعديه، لا سيّما دوره التنظيمي والرقابي، وتلك المحمولة على رئيس مكتب الاقتراع والعضوين المساعدين له¹ سواء كان ذلك خلال التحضير لعملية الاقتراع أو خلال سيرها أو عند ختمها.

واستعرضت الهيئة من خلال هذا الدليل الإجرائي كيفية توضيب وتوزيع المواد الانتخابية الحساسة وغير الحساسة، إضافة إلى التنصيص على مُختلف الواجبات المحمولة على الأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمراكز ومكاتب الاقتراع على غرار ممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والمترجمين

¹ يتولى أحد مساعدي رئيس مكتب الاقتراع مهمة التثبت من هوية الناخب، وذلك من خلال التأكد من أنّ هذا الأخير لم يتم بالتصويت عبر فحص الجهر على سبائته اليسرى واتباع بقية الإجراءات المستوجبة، في حين يُكلف المساعد الثاني بتسليم أوراق التصويت للناخبين عقب التحقق من صلوحيّتها وختمها من الخلف وتوجيه الناخب إلى الخلو.

والمرافقين العاملين معهم المعتمدين من قبل الهيئة، فضلا عن إبراز الدور الموكل لقوات الأمن والجيش الوطنيين¹.

وتم استعراض مُختلف الجوانب الإجرائية والتقنية المتعلقة بسير عملية الاقتراع وجميع الخطوات المتبعة خلالها² منذ التحضير لها إلى غاية ختمها، مع تقديم التوجيهات اللازمة بخصوص الفرضيات التي قد تطرأ عليها، ومن ذلك مُرافقة الناخبين ذوي الإعاقة وتأخر انطلاق عملية الاقتراع أو تعليقها وغيرها من الفرضيات والوضعيات.

أمّا بخصوص إجراءات فرز الأصوات وعدّها، فقد انبنى الدليل على نفس التمشّي المعتمد في بابهِ المتعلّق بسير عملية الاقتراع، حيث تمّ التذكير بدايةً بأهمّ المبادئ العامة التي تنبني عليها عملية الفرز وأساسها الفرز الفوري وضمان دقّة العدّ وتحديد حالات إلغاء الأصوات بشكل واضح وضمان تحديد إرادة الناخب بشكل صحيح، علاوة على الالتزام بالشفافية وإتاحة الملاحظة إبان عملية الفرز والعدّ. واستعرض الدليل في مرحلة لاحقة مُختلف الجوانب الإجرائية والتقنية وجميع الخطوات المتبعة خلال جميع مراحلها انتهاءً بختم العملية برُمّتها وضبط القواعد العامة لتصنيف أوراق التصويت وتحديد طرق تضييب المواد الانتخابية تبعا لختم عملية الفرز.

وسعيا إلى مزيد توحيد جميع المفاهيم والإجراءات المتعلقة بعملية الاقتراع والفرز، تمّ تذييل الدليل بنماذج من الوثائق الرسمية للتكوين المعتمدة خلالها، كمحضرٍ عمليّ الاقتراع والفرز ومُذكرة التحفظات والملاحظات حول سير عملية الاقتراع والفرز وتقرير رئيس مركز الاقتراع وأوراق الحضور وقائمة المواد الانتخابية وكيفية تضييبها، فضلا عن أوراق الكشف وتسليم المواد الانتخابية الخاصة برئيس مركز الاقتراع أو برئيس مكتب الاقتراع حسب الحالة ووُصولات إخلاء عُهدة رئيس مركز الاقتراع أو رئيس مكتب الاقتراع حسب الحالة، فضلا عن إدراج نماذج لأوراق التصويت الصحيحة والمُلغاة.

وحرصا منها على إيلاء العناية المستوجبة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيلا للإدماجية، حرصت الهيئة على إعداد مجموعةٍ من الملصقات تتضمن صورا لبعض إشارات التخاطب مع الناخبين ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن توفير الحافظات المستوجبة بلغة البرايل للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية ضمانا لقيام هذه الشريحة بواجبها الانتخابي في ظروف مُريحة وطيبة يسهّل بمقتضاها التعامل والتخاطب بين ذوي الإعاقة وبين أعوان الهيئة المباشرين لهذه العملية.

¹ تتواجد قوات الأمن والجيش الوطنيين خارج مراكز الاقتراع وتسهر على حمايتها إلى غاية انتهاء عمليّتي الاقتراع والفرز وتسليم المواد الانتخابية إلى مراكز التجميع أو المكتب المركزي. ويُسمح بدخول قوات الأمن والجيش الوطنيين بطلب من رئيس مركز الاقتراع أو رئيس مكتب الاقتراع حسب الحالة، حيث يمكن لرئيس مركز الاقتراع بمبادرة منه أو بطلب من رئيس مكتب الاقتراع الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

² تتمثل مراحل الاقتراع في الإمضاء على قائمة الناخبين ثمّ التعبير وتسلم ورقة التصويت فالتوجه إلى الخلوّة والتصويت وصولا إلى وضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع.

الفرع الثاني: خطة تكوين الموارد البشرية والدورات التكوينية خلال دورتي الانتخابات المباشرة

عملت الهيئة إبان الدورتين على ضبط خطة متكاملة وواضحة المعالم لتكوين جميع الموارد البشرية التابعة لها والمشرفة على تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، لاسيما خلال هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من مراحل مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

واستندت الهيئة إلى خطة عملياتية قوامها إحكام تأثيث مدة التكوين قصد فسخ المجال للمكوّنين الجهويين ومساعدتهم لاستكمال محتوى الدورات التكوينية وضمان استيعاب أفضل للمكوّنين والعمل على تدارك مختلف النقائص في الإبان. كما أولت الهيئة الأهمية المستوجبة للجانب التطبيقي في عمليات التكوين دون إهمال الجانب النظري، حيث تمّ التركيز على إنجاز التمارين التطبيقية وتعمير نماذج من محاضر الاقتراع والفرز من قبل كلّ متكوّن، ممّا ساهم في مزيد الاستيعاب والفهم والإدراك السريع وبالتالي في الرفع من جودة التكوين والتقليص من هامش الخطأ والارتقاء بالأداء نحو الأفضل.

وقد تمّ خلال الدورتين تبني خطة تكوين هرمية مكّنت في مرحلة أولى، وعلى مدار يومين، من تكوين أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمنسّقين والمكوّنين الجهويين والأعوان المكلفين بالشؤون القانونية على المستوى الجهوي والمكوّنين الجهويين والمكوّنين المساعدين، وقد تمّ ذلك بمناسبة عقد الهيئة لملتقى تكويني عن بُعد حول إجراءات الاقتراع والفرز يومي 6 و7 ديسمبر 2023، عُرض من خلاله الإطار القانوني لعمليّتي الاقتراع والفرز والجوانب التنظيمية والعملياتية المتعلقة بهما، فضلا عن المحدّات البيداغوجية لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع وأهمّ التوصيات ذات الصلة بالجانب العمليّاتي ومنصّة التكوين عن بُعد. وقد مكّن هذا التوجّه من التقليص من مسافات التنقل لدى المتكوّنين، فضلا عن الضغط على كلفة التكوين.

وحرصت الهيئة في مرحلة ثانية، على تأثيث ملتقى تكويني مباشر حول الجوانب التنظيمية والعملياتية للاقتراع والفرز وتجميع النتائج بالإضافة إلى قواعد وإجراءات عملية القرعة المخصّصة لذوي الإعاقة وآليات مراقبة الصمت الانتخابي، تمّ تنظيمه يومي 13 و14 ديسمبر 2023 لفائدة عددٍ من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمنسّقين الجهويين والمكلفين بالنظم المعلوماتية على الصّعيد الجهوي وعددٍ من إدارات الإدارة المركزية. وقد تمّ التطرّق خلاله إلى الإطار القانوني للاقتراع والفرز ولعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023 ولمراقبة الصمت الانتخابي، فضلا عن الجوانب النظرية لعمليّتي الاقتراع والفرز والمخاطر ذات الصلة وتدريب المستخدمين على استعمال التطبيقات المعلوماتية المعتمدة إبان العمليّتين.

وساهمت المقاربة التي اعتمدتها الهيئة في مجال التكوين في خلق شبكة من المكوّنين تغطّي كافّة الإدارات الفرعية للانتخابات، وتكون بالتالي قادرة على التدخّل كلّما طُلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعلامهم بكلّ التغييرات المدخلة على إجراءات الاقتراع والفرز أو لإسناد المكاتب المركزية عند الاقتضاء. وخلال دوراتها التكوينية الواقع تنظيمها بصفة

مباشرة وعن بُعد، تولّت الهيئة توزيع بطاقاتٍ لتقييم ومتابعة أنشطة التكوين في مراحلها المختلفة، ممّا أتاح فرصاً مناسبةً للتدخل العاجل وعند الضرورة قصد توفير المواد المستوجبة للتكوين أو تعديل روزنامة التكوين أو تعويض عددٍ من المكوّنين عند الاقتضاء. وقد تمّ إنجاز كافّة مراحل التكوين ضمن الفترات الزمنية المقرّرة وشملت كلّ الفئات.

وفي إطار الإعداد لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، تولّت الهيئة إعداد مخطّط عمليّاتي للتكوين يهدف إلى شرح وتبسيط مختلف الجوانب التنظيميّة والبيداغوجيّة للعمليّة برمتها، بما يضمن حسن الأداء والتقليص من هامش الخطأ، وذلك وفقاً للتمثليّ الموالي:

1. الدورات التكوينيّة الحضوريّة وعن بُعد لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023

تمّ ضبط مخطّط التكوين الخاصّ بأعضاء مكاتب الاقتراع اعتماداً على العناصر التالية:

- عدد مراكز ومكاتب الاقتراع وعدد الأعضاء المطلوبين لتغطية العمليّة في جميع مراكز الاقتراع،
- المهام المنوطة بعُهدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعد رؤساء المراكز،
- التوزيع الجغرافي لأعضاء مراكز الاقتراع حسب الدوائر والولايات والمعتمديّات،
- المدى الزمنيّ المتاح لإنجاز التكوين لكلّ أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.

وحرصت الهيئة على إنجاز عمليّة التكوين بطريقة موحّدة بين جميع المكوّنين، ويبرز الجدول الموالي الدورات التدريبية الحضوريّة المنعقدة للتكوين في الاقتراع والفرز خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة لعضويّة المجالس المحليّة لسنة 2023:

الدورات التدريبية الحضوريّة المنعقدة للتكوين في الاقتراع والفرز خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة					
ع/ر	موضوع الدورة التكوينيّة	الفئات المستهدفة	العدد الفعلي للمكوّنين	الإناث	الذكور
1	الجوانب النظرية والإجرائية للاقتراع والفرز	أعضاء مكاتب الاقتراع والمساعد الثاني للرئيس	17370	13722	3648
2	الجوانب النظرية والإجرائية للاقتراع والفرز	رؤساء مكاتب الاقتراع	8445	5774	2671
3	إجراءات الاقتراع والفرز ومراقبة الصمت الانتخابي	رؤساء مراكز الاقتراع والمساعدون الأوّل	9456	3935	5521

وعموماً، سعت الهيئة إلى تأمين التكوين المباشر والحضورى لفائدة جميع المكوّنين المساعدين يوم 8 ديسمبر 2023 ولفائدة أعضاء مكاتب الاقتراع ومساعد رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع ورؤساء مراكز الاقتراع ومُساعدهم الأوّل خلال الفترة المتراوحة بين 9 و15 ديسمبر 2023. وحرصت الهيئة في ذات السياق على اعتماد التكوين عن بُعد إبان الدورة الأولى ابتداءً من 6 ديسمبر 2023.

2. الدورات التكوينيّة عن بُعد لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023

عقدت الهيئة عددًا من الدورات التدريبية عن بُعد لفائدة أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 عبر الولوج إلى منصّة التكوين عن بُعد ومن خلال

آلية الحصص التأطيرية عن بُعد التي تُعدّ تجربة جديدة تنضاف إلى رصيد الهيئة. وقد كرّست الهيئة آلية التكوين عن بُعد لمختلِف المتدخّلين في العملية الانتخابية بهدف تطوير كفاءاتهم، فضلا عن إعلامهم حينئذٍ بجميع المتغيّرات المدخلة قصد توحيد الإجراءات المتبعة من خلال المذكرات التفسيرية ضمن خطة اتصالية فعّالة وناجعة. وتُمكن هذه الآلية كافة أعوان الهيئة القاريّين والعرضيّين من الاطّلاع على مواد تكوينية تفاعلية أخرى وإجراء اختبارات تقييمية، فضلا عن توفيرها لفضاءات افتراضية للنقاش وطرح الأسئلة وطلب توضيح الإشكاليّات العملية عن بُعد.

وقد شهد التكوين عبر منصة التكوين عن بُعد إقبالا مُكثّفا لا سيّما بالنسبة إلى الوحدات الثلاثة الأولى المتعلقة بالإطار التنظيمي والإعداد للاقتراع وعملية الاقتراع فضلا عن عملية الفرز. كما تولّت الهيئة تنظيم عددٍ من الحصص التأطيرية عن بُعد لفائدة رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع لمدة ساعتين ونصف باعتماد أسلوب تشاركي تحت إشراف المكوّنين الجهويّين وعددٍ من أعضاء الهيئات الفرعية ومنسّقي الإدارات الفرعية للانتخابات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى غاية 28 جانفي 2024، وقد بلغ العدد الجملي للأعوان الذين تمّت دعوتهم لمواكبة الحصص التأطيرية عن بُعد 5443 عونا. وقد اقتضت الهيئة إبّان الدورة الثانية على دعوة الأعوان الذين لم يثبت قيامهم بأخطاء خلال الدورة الأولى والذين تابعوا بنجاح مراحل التكوين عبر منصة التكوين عن بُعد وتحصّلوا على شهادات في محور الاقتراع والفرز-نسخة 2024.

وعموما، مثّلت الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 فرصة لتقييم الأداء وتلافي بعض النقائص الواقع تسجيلها خلال الدورة الأولى، وهو ما مكّن من تدعيم نسبة التأطير بصفة عامّة وتقلّص عدد المحاضر التصحيحية من 1084 محضر تصحيح خلال الدورة الأولى إلى 285 محضر تصحيح إبّان الدورة الثانية، لتتخفّض بالتالي نسبة القرارات التصحيحية من جملة محاضر الفرز من 13.2% إلى 7.75%، ممّا يعكس حرص الهيئة على الارتقاء بجودة التكوين وإيلاء العناية المستوجبة بالموارد البشرية الواقع انتدابها. كما تقلّص عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع من 21 محضرا خلال الدورة الأولى بنسبة 0.25% إلى محضر وحيد إبّان الدورة الثانية بنسبة 0.02%.

القسم الثالث: الإعداد اللوجستي والعمليّاتي للاقتراع والفرز

تبعاً لحرصها على إنجاح انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 بدورتها، سعت الهيئة إلى الإعداد الجيّد ليوميّ الاقتراع من خلال تهيئة جميع مراكز ومكاتب الاقتراع وتجهيزها بالوسائل والمستلزمات الماديّة والبشريّة اللازمة مع إيلاء الجانب الأمني الأهميّة المستوجبة، وذلك بالتوازي مع التنسيق المتواصل مع مُختلف الأطراف المتداخلة في تأمين هذه العمليّة.

الفرع الأوّل: تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 خلال الدورتين

مكّنت التجارب السابقة للهيئة لدى تنظيمها لمُختلف الاستحقاقات الانتخابيّة، من تكوين قاعدة بيانات مهمّة حول مراكز الاقتراع قصد الاستئناس بها في المواعيد الانتخابية المقبلة. وتبعاً لذلك، استأنست الهيئة بالشبكة الواقع اعتمادها إبّان استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وخاصة مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة الواقع تنفيذه من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركائها منذ شهر ماي 2023، لا سيّما المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء. وحرصت في الآن ذاته على تطوير هذه القاعدة وتحسينها قصد توفير مركز اقتراع على الأقلّ بكلّ دائرة انتخابيّة محليّة، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانيّة تهدف إلى تفقّد هذه الفضاءات والوقوف على مدى جاهزيّتها، فضلاً عن زيارة المراكز التي لم يتمّ اعتمادها خلال الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية لاعتبارات مُختلفة من بينها إنجاز أشغال. وتتمثّل تلك الفضاءات في المدارس الابتدائيّة والإعداديّة والمعاهد الثانويّة ومراكز الصحّة الأساسيّة ومكاتب البريد ودور الشباب.

وانطلقت تلك الزيارات خلال شهر ديسمبر 2023 تمّ على إثرها إعداد تقارير مُفصّلة في الغرض مكّنت من الوقوف على مُختلف النقائص التي تشكو منها مراكز الاقتراع والمتعلّقة أساساً بالبنية التحتيّة. وخُلصت هذه العمليّة إلى تكوين قاعدة بيانات نهائية للمراكز بمُختلف الهيئات الفرعيّة للانتخابات وأفضت إلى اتّخاذ إجراءات مهمّة تعلّقت أساساً بـ:

- تحيين الانتماء الجغرافي لبعض مراكز الاقتراع حسب التقسيم الجديد للدوائر الانتخابيّة المحليّة والمعتمديّات والعمادات،
- اقتراح إلغاء عددٍ من مراكز الاقتراع لكونها آيلة للسقوط أو مهجورة أو مُغلقة أو تمّ هدمها أو جدّت بها أشغال كبرى أو غيرها من الأسباب،
- اقتراح مراكز اقتراع بديلة لمراكز الاقتراع التي تمّ التأكّد من عدم جاهزيّتها يوم الاقتراع واعتماد مراكز الاقتراع القديمة التي انتهت أشغال صيانتها أو ترميمها.

وحرصت الهيئة على تكثيف التنسيق مع مُختلف الأطراف المعنيّة مركزيّاً وجهويّاً قصد تجاوز الإشكاليات المطروحة والتسريع في نسق الأشغال وفتح بعض مراكز الاقتراع المغلقة، بما أسهم في تكوين قاعدة

بياناتٍ نهائيةٍ لمراكز الاقتراع بمُختلف أنحاء الجمهورية. وقد أفضت عمليات التفقّد الجهوية بعد التنسيق مع شركاء الهيئة، ومن ذلك وزارات التربية والشباب والرياضة والصحة العمومية والبريد التونسي إلى توزيع شبكة مراكز الاقتراع حسب الصنف إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع مراكز الاقتراع حسب الصنف إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023	
عدد مراكز الاقتراع	الصنف
4497	مدارس ابتدائية
67	مدارس إعدادية
44	معاهد ثانوية
77	أصناف أخرى
4685	المجموع العام

هذا وقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 4685 مركزا، في حين بلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع خلال نفس الدورة 8174 مكتبا. وبلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدورة الثانية 2037 مركزا، في حين بلغ العدد الجملي للمكاتب 3675 مكتبا. ويُبرز الجدولان المواليان توزيع مراكز ومكاتب الاقتراع حسب الهيئات الفرعية للانتخابات إبان الدورتين الأولى والثانية:

عدد مراكز ومكاتب الاقتراع على المستوى الوطني حسب الهيئات الفرعية للانتخابات إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة											
ع/ر	الهيئة	المراكز	المكاتب	ع/ر	الهيئة	المراكز	المكاتب	ع/ر	الهيئة	المراكز	المكاتب
1	أريانة	105	326	10	تطاوين	115	152	19	صفاقس 1	211	338
2	القصرين	310	405	11	توزر	56	82	20	صفاقس 2	165	345
3	القيروان	318	464	12	تونس 1	112	325	21	قابس	166	288
4	الكاف	199	256	13	تونس 2	108	320	22	قبلي	87	123
5	المنستير	163	357	14	جندوبة	234	340	23	قفصة	183	285
6	المهدية	205	312	15	زغوان	112	147	24	مدنين	244	398
7	باجة	155	238	16	سليانة	191	233	25	منوبة	96	240
8	بئررت	217	415	17	سوسة	183	440	26	نابل 1	158	315
9	بن عروس	156	405	18	سيدي بوزيد	317	392	27	نابل 2	119	233
المجموع											
							4685			4685	8174

عدد مراكز ومكاتب الاقتراع على المستوى الوطني حسب الهيئات الفرعية للانتخابات إبان الدورة الثانية للانتخابات المباشرة											
ع/ر	الهيئة	المراكز	المكاتب	ع/ر	الهيئة	المراكز	المكاتب	ع/ر	الهيئة	المراكز	المكاتب
1	أريانة	51	180	10	تطاوين	16	19	19	صفاقس 1	104	157
2	القصرين	169	233	11	توزر	26	43	20	صفاقس 2	96	213
3	القيروان	139	217	12	تونس 1	39	107	21	قابس	87	147
4	الكاف	75	100	13	تونس 2	28	97	22	قبلي	15	24
5	المنستير	101	235	14	جندوبة	81	123	23	قفصة	90	145
6	المهدية	72	104	15	زغوان	59	81	24	مدنين	71	144
7	باجة	49	71	16	سليانة	111	144	25	منوبة	46	121
8	بئررت	75	134	17	سوسة	74	177	26	نابل 1	92	197
9	بن عروس	67	170	18	سيدي بوزيد	144	173	27	نابل 2	60	119
المجموع											
3675 2037											

كما يُبرز الجدول الموالي تقلص العدد الجملي لمراكز ومكاتب الاقتراع بين الاستحقاقين الانتخابيين لسنة 2022 (استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتها) والانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 لا سيما إبان دورتها الثانية، وبالتالي التقليل في عدد الموارد البشرية المنتدبة حرصا من الهيئة على ترشيد النفقات وإحكام التصرف في المال العام:

العدد الجملي لمراكز ومكاتب الاقتراع بين الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022 و انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023		
الاستحقاق الانتخابي	عدد مراكز الاقتراع	عدد مكاتب الاقتراع
استفتاء 25 جويلية 2022	4832	11614
انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 (الدورة الأولى)	4692	11485
انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 (الدورة الثانية)	4222	10012
انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 (الدورة الأولى)	4685	8174
انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 (الدورة الثانية)	2037	3675

وحرصا من الهيئة على تيسير عملية الاقتراع بالنسبة لذوي الإعاقة فضلا عن كبار السن، واستنادا إلى ما أفضت إليه عمليات التفقد والزيارات الميدانية المجرة، فقد تمّ العمل على التقليل قدر الإمكان من مكاتب الاقتراع المستغلة بالطوابق العلوية للمراكز وتفادي تخصيصها لهذه الفئات ضمانا لسلاسة الولوج إليها، وهو ما أفضى إلى التخفيض في عددها ليبلغ 47 مكتبا من جملة 8174 مكتب اقتراع خلال الدورة الأولى و 15 مكتبا من جملة 3675 مكتب اقتراع خلال الدورة الثانية.

الفرع الثاني: طباعة القوائم النهائية للناخبين خلال دورتي الانتخابات المباشرة

تولّت الهيئة خلال الدورتين طباعة القوائم النهائية للناخبين بالمخزن المركزي التابع لها وفقا لمخطط عملياتي مضبوط وجدول زمني دقيق، مُعَوَّلَةً في ذلك على مواردها البشرية والمادية واللوجستية الذاتية، حيث تمّ تخصيص كافة المستلزمات المستوجبة للطباعة، ومن ذلك آلات الطباعة والحواسيب، فضلا عن المستهلكات الإعلامية والمواد المكتبية الضرورية للدورتين. وتمّ تأمين هذه العملية من قبل 71 عوننا خلال الدورة

- الأولى و35 عونا إبان الدورة الثانية، فضلا عن عددٍ إضافيٍّ من الأعوان، تمّ توزيعهم على فريقين تولّيا العمل بالتناوب على امتداد حصّتين. وتمّ تقسيم كلّ فريق بدوره إلى أربع مجموعات كلّت كلّ منها بمهام محدّدة:
- فريق الطّباعة: يتولّى طباعة القوائم وفق تقسيم يتمّ ضبطه مُسبقا والتثبّت في محتواها ليقوم لاحقا بإجراء تدقيق أوّلٍ على محتواها قبل إحالتها إلى فريق التدقيق،
 - فريق التدقيق: يقوم بإجراء فحص دقيق وشامل لمحتوى القوائم قصد التثبّت من صحّة البيانات المضمّنة صلبها ومدى تطابقها مع المعطيات المتوفّرة بقاعدة البيانات المعدة للغرض (أسماء الناخبين والترتيب وعدد بطاقة التعريف الوطنية وعدد الصفحات والهيئة الفرعيّة والمعتمدية والعمادة ومركز الاقتراع وغيرها من المعطيات)،
 - فريق المسك والتسفير: يسهر على عملية تسفير السجّلات والتثبّت من سلامتها وحُلّوها من الشوائب وترتيبها وتنظيمها تمهيدا لتسليمها إلى الفريق المشرف على عمليّة التوضيب،
 - فريق التدقيق النهائي: يتولّى إعادة التثبّت من جميع القوائم وفحصها فحفا دقيقا وتسليمها لاحقا إلى فريق التوضيب والتعليب،
 - فريق التوضيب والتعليب: يتسلّم قوائم الناخبين حسب الأولويّة ويتثبّت من عددها، ثم يقوم بتقسيمها وتنظيمها وترتيبها في الغُلب الكرتونيّة المخصّصة للغرض حسب كلّ معتمدية.
- ويتمّ تجميع قوائم الناخبين الخاصّة بكلّ هيئة فرعيّة على حدة وتسليمها إلى المسؤول عن المخزن المركزي استعدادا لتوزيعها على الهيئات الفرعية المعنيّة وفق جدولٍ زمني مُحدّد.

الفرع الثالث: تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق الاقتراع والفرز خلال دورتي الانتخابات المباشرة

حرصت الهيئة على احترام الضوابط القانونيّة المنصوص عليها بالقانون الانتخابي بخصوص تصميم أوراق التصويت الخاصّة بالدورتين، وذلك من حيث وجوب اتّسامها بالوضوح والدقّة واعتماد الألوان في الطّباعة. كما عملت الهيئة على التقيّد التامّ بهذه الشروط تيسيرا لتصويت الأميين وتفاديا لأيّ خلط أو إرباك. وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابيّة السابقة، جدّدت الهيئة ثقتها في المطبعة الرسميّة للجمهورية التونسيّة¹ لطباعة أوراق الاقتراع وتوضيها في شكل رُزَم مختلفة الألوان والمطبوعات الانتخابيّة الحسّاسة بعد استيفاء عمليّات التثبّت والتدقيق على المستويين المركزي والجهوي، وذلك نظرا لعاملَي الخبرة والكفاءة اللّذين أثبتهما هذا الشريك في تنفيذ هذه المهمّة، من ناحية، واعتبارا للطابع الحسّاس لهذه الوثيقة وضرورة إحاطتها بالضمانات اللّازمة من خلال اعتماد إجراءات حمايّة خاصّة عند تصميمها من ناحية أخرى تفاديا لأيّة

¹ نظرا للعدد الهائل لبطاقات الاقتراع والإمكانات المتوفّرة لدى المطبعة الرسميّة للبلاد التونسيّة، دأبت الهيئة منذ انتخابات 2011 على اللّجوء إلى التفاوض المباشر مع هذه المؤسّسة الوطنيّة لطباعة بطاقات الاقتراع وبقية الوثائق الحسّاسة نظرا لطابعها السريّ. وأبدت المطبعة الرسميّة تعاونها كبيرا لطباعة كافّة المطبوعات الانتخابيّة وفقا للأجال مع استيفاء الإجراءات الحمائيّة المستوجبة.

محاولات للتزوير. وتبعاً لما تنتهجه الهيئة من مرونة في الإجراءات المتبعة، فقد عمّدت إلى طباعة أوراق التصويت بطريقة براي قصد استعمالها من قبل الناخبين ذوي الإعاقة البصريّة خلال دورتي انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023. وقد تميّزت بطاقات الاقتراع المعتمدة إبان الدورة الأولى للانتخابات المباشرة بالكثرة والتنوع من حيث الشكّل والمضمون والكميّة والحجم، حيث تمّت طباعة 10.935.000 بطاقة اقتراع وفقاً للأنموذج الموالي:

الدائرة الانتخابية	انتخابات المجالس المحلية	الجمهورية التونسية République Tunisienne	الهيئة الفرعية
Les élections des conseils locaux L'lecteur choisit un seul candidat et coche (x) la case correspondante		انتخابات المجالس المحليّة يختار الناخب مترشحاً واحداً ويضع علامة (x) داخل المربع المخصص له	
 ☐ 3 المترشح (ة) 3		 ☐ 1 المترشح (ة) 1	
 ☐ 4 المترشح (ة) 4		 ☐ 2 المترشح (ة) 2	

في حين تمّت طباعة 4.864.200 بطاقة اقتراع إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وفقاً للأنموذج الموالي:

الدائرة الانتخابية	انتخابات المجالس المحلية	الجمهورية التونسية République Tunisienne	الهيئة الفرعية
Les élections des conseils locaux L'lecteur choisit un seul candidat et coche (x) la case correspondante		انتخابات المجالس المحليّة يختار الناخب مترشحاً واحداً ويضع علامة (x) داخل المربع المخصص له	
Deuxième Tour		الدورة الثانية	
 ☐ 2 المترشح (ة) 2		 ☐ 1 المترشح (ة) 1	

وبالإضافة إلى أوراق الاقتراع، قامت الهيئة بإعداد مُختلف الوثائق الحساسة اللازمة لعمليات الاقتراع والفرز على غرار محاضر الاقتراع والفرز. وفي هذا الباب، تمت طباعة 18200 محضر اقتراع وفرز إبان الدورة الأولى و8200 خلال الدورة الثانية. كما عمّدت الهيئة إلى طباعة 5144 ورقة تصويت بطريقة برايل خلال الدورة الأولى و2850 منها في الدورة الثانية. وقد أولت الهيئة العناية المستوجبة لهذه الوثائق باعتبار أنّ توجّي الدقة في تصميمها، فضلا عن تضمينها لجميع التنصيصات والمطابقات اللازمة لتدقيق عملية احتساب الأصوات من شأنه تيسير مهمة رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.

كما تولّت الهيئة إعداد وطباعة عددٍ هامٍّ من بطاقات كشف النتائج¹ ومذكرات تحفّظات وملاحظات ممثلي المترشحين وجداول تجميع النتائج وتقارير رؤساء مراكز الاقتراع ومحاضر المعاينة والحجز والسماع وغيرها من الوثائق الضرورية لسير عملية الاقتراع على أكمل وجه. وساهمت الوحدة الداخلية للطباعة الخاصة بالهيئة في توفير عددٍ هامٍّ من المطبوعات الانتخابية، على غرار تلك المتعلقة بمراحل عملية الاقتراع والفرز، ومن ذلك مُلصقات صناديق الاقتراع والمُلصقات الإرشادية والتوجيهية وأوراق الحضور ووصلات تسليم المواد الانتخابية ووصلات إخلاء العهدة الخاصة برؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وغيرها، حيث تمت طباعة 8456 مطبوعة انتخابية و8536 بروتوكول بيانات الخدمة التكميلية غير المهيكلية، فضلا عن تصميم وطباعة الشارات الخاصة بأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع والفرز وأعوان تجميع النتائج.

الفرع الرابع: توضيب المواد الانتخابية وتوزيعها خلال دورتي الانتخابات المباشرة

نظرا لأهمية المعطى الزمني الذي يمثل أبرز التحديات، سعت الهيئة إلى الاستفادة من الخبرة المكتسبة لدى أعوانها في مجال توضيب المواد الانتخابية قصد التقليل قدر الإمكان من هامش الخطأ.

انطلقت الاستعدادات بتفقد جاهزية المخزن المركزي والمخازن الجهوية وتهيئتها لقبول المواد الانتخابية الحساسة وغير الحساسة. وفي هذا الباب، سعت الهيئة إلى تأمين السبل الكفيلة بإحكام استعداداتها اللوجستية لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها، حيث عملت على:

- ضبط الحاجيات لكامل المسار بكل دقة وبصفة مُبكرة استنادا إلى التوقعات المحتملة لعدد المسجلين والمعطيات الخاصة بمراكز ومكاتب الاقتراع، فضلا عما هو متوفّر بالمخزون،
- ضبط الشراءات بالدقة المطلوبة سواء كان ذلك عبر الاستشارات أو طلبات العروض²، في ظلّ احترام مبدأ تجميع الشراءات والالتزام التام بالإجراءات والتراتب الجاري بها العمل، وهو ما تمّ التأكيد عليه

¹ تولّت الهيئة إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بطاقة كشف النتائج من الحجمين الكبير والصغير، إضافة إلى طباعة 8280 بطاقة كشف النتائج من نفس الحجمين خلال الدورة الثانية.

² صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على برنامج الشراءات الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال مداولته بتاريخ 3 أكتوبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة عدد 12 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 118 لسنة 2023 بتاريخ 13 أكتوبر 2023).

من قبل مجلس الهيئة¹، حيث أوصى بإنجاز النفقات المتعلقة بالمسار الانتخابي في إطار المبادئ العامة للصفقات العمومية وأحسن الممارسات المتعارف عليها في ما يتعلق بالمنافسة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، كما أنه يتعين عرض مشاريع الصفقات المزمع إنجازها في هذا الإطار على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا وملزما لكافة الأطراف صلب الهيئة، وذلك انتهاجا لأفضل الممارسات وإحكاما للتصرف في المال العام²،

- اقتناء 33400 قارورة حبر انتخابي للدورتين بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فضلا عن تحليل عينات منها لضمان تطابق هذه المادة مع المواصفات الفنية والصحية حفاظا على سلامة الناخبين، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات التابعة لوزارة الصحة،
- اقتناء 306000 قفل خاص بصناديق الاقتراع للدورتين و21600 كيس أمن حجم 3 و13500 كيس أمن حجم 2 للدورتين،
- اقتناء 15056 ختما مطاطيا لختم بطاقات الاقتراع و8596 مسطرة إمضاء ومواد مكتبية ومستلزمات مادية، على غرار الأكياس البلاستيكية مختلفة الأحجام والاستعمالات والظروف وأوراق طباعة لتجهيز مكاتب الاقتراع،
- اقتناء 19341 صندوقا كرتونيا لتوضيب المواد الانتخابية بطريقة تضمن حفظها قصد توزيعها على كافة مراكز الاقتراع، فضلا عن توفير 39203 خُلوة لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات في كَنَف السرية،
- اقتناء 5077 لافتة مركز اقتراع و15252 صدرية للأعوان توفيراً للوسائل الضرورية لحسن سير عملية الاقتراع،
- طباعة الشارات الخاصة بكافة أعوان الهيئة القارين والعرضيين.

وفي ما يتعلق بتوضيب المواد الانتخابية، عَمَدَت الهيئة خلال الدورتين إلى تحديد مُستلزمات كافة الهيئات الفرعية للانتخابات من المواد الانتخابية الحساسة وغير الحساسة التي تمّ تقسيمها بالمخزن المركزي من قبل أعوان التنفيذ والتوضيب. هذا واستغلت الهيئة المخزونات غير المستعملة المتوقّرة لديها وتلك المستعملة التي يمكن إعادة استغلالها وذلك بهدف حسن إدارة وإحكام التصرف في المخزون. وقد استوفت الهيئة عملية التوضيب في آجال قياسية، سواء كان ذلك على المستوى المركزي أو الجهوي وفقا لخطة عملياتية مُحكّمة وجدول زمني دقيق.

¹محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2022.

²أوصت الهيئة بالالتزام التام بالمبادئ العامة المعمول بها في مجال الصفقات العمومية رغم إعفاء نفقاتها من تطبيق الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك بقرار من مجلسها طبقا لمنطوق الفصل 4 مكرّر من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وفي باب توزيع المواد، حرصت الهيئة على وضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع المصالح المختصة لمختلف الهياكل العمومية الشريكة في الاستحقاق الانتخابي، لا سيما وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بهدف توزيع المواد الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها على جميع مراكز الاقتراع، مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف التحديات التي قد تعترضها في هذه المهمة. حيث تمت خلال كل دورة وفي مرحلة أولى برمجة عدد من السفرات لتوزيع المواد الانتخابية غير الحساسة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية للانتخابات ووفقا لجاهزية المخازن الجهوية، اعتمادا على أسطول النقل التابع للهيئة. وفي مرحلة ثانية، عمدت الهيئة إلى إعداد مخطط لتوزيع المواد الانتخابية الحساسة بالتنسيق مع مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية لتأمين عملية النقل المجرة عن طريق البر. وتتمثل أبرز ملامح المخطط اللوجستي للنقل في المحطات الموالية:

- المحطة الأولى: نقل المواد من المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية إلى المخزن المركزي للهيئة،
- المحطة الثانية: نقل المواد من المخزن المركزي للهيئة إلى المخازن الجهوية،
- المحطة الثالثة: نقل المواد من المخازن الجهوية إلى مراكز الاقتراع بعد توضيها،
- المحطة الرابعة: نقل المواد من مراكز الاقتراع إلى المكاتب الجهوية لتجميع النتائج،
- المحطة الخامسة: نقل المواد من المكاتب الجهوية لتجميع النتائج إلى الثكنات العسكرية.

وعموما، فقد تمت عملية توزيع المواد الانتخابية¹ بطريقة محكمة ودقيقة تبعا لاعتماد مسالك واضحة ومدرسة، حيث بلغ عددها الجملي 401 مسلك توزيع خلال الدورة الأولى و272 مسلكا إبان الدورة الثانية. هذا وتولت الهيئة كراء عدد من حاويات الشحن البحري من قبل الشركة التونسية للملاحة² لتأمين عملية توزيع المواد الانتخابية الخاصة بيومي الاقتراع للدورتين من المخازن الجهوية إلى مراكز الاقتراع. وقد تطلبت عملية نقل وتوزيع المواد الانتخابية الحساسة خلال الدورة الأولى 51 حاوية، في حين تطلبت تلك العملية إبان الدورة الثانية 29 حاوية شحن بحري.

أما في ما يتعلق بالفضاءات المعتمدة للتخزين، فقد ارتأت الهيئة الاستناد إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمخازن الجهوية ومراكز تجميع النتائج التي تم استغلالها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022، وحرصت على تحيينها من خلال القيام بزيارات ميدانية لتفقد مدى جاهزيتها. وتم إعطاء الأولوية لمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات، ثم في مرحلة ثانية للقاعات الرياضية لما تتوفر فيها من ظروف السلامة والحماية وقابلية تطبيق المخططات الأمنية، في حين تعلق الخيار الثالث بكراء فضاءات تستجيب للشروط المطلوبة.

¹تواصلت عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة إبان الدورة الأولى للانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 برا على مدى يومي 15 و16

ديسمبر 2023، في حين تم نقل تلك المواد خلال الدورة الثانية برا كذلك يوم 26 جانفي 2024

²تم اللجوء إلى التفاوض المباشر مع الشركة التونسية للملاحة لكراء عدد من الحاويات بهدف نقل المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع.

القسم الرابع: مُتابعة عمليّات الاقتراع والفرز وعمليات القرعة الخاصّة بذوي الإعاقة
ونسب الإقبال على التصويت في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023

الفرع الأوّل: مُتابعة عمليّات الاقتراع والفرز في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023
وعمليات القرعة الخاصّة بذوي الإعاقة

على غرار الاستحقاقات الانتخابيّة السّابقة، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليّات مركزيّة بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه بدلا عن قصر المؤتمرات بالعاصمة في بادريّة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011، وذلك إبان دورتيّ الانتخابات المباشرة وخلال الفترة الممتدّة من 5 نوفمبر 2023 إلى غاية 5 أفريل 2024، وذلك قصد التنسيق والتواصل مع مُختلف المصالح الراجعة إليها بالنظر من هيئات وإدارات فرعيّة وضمان تبادل المعلومات والمعطيات وتلقّي التعليمات والقرارات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، فضلا عن العمل على اتّخاذ القرارات الحينيّة وتوحيد الإجراءات المعتمدة في الإبان. وفي نفس السّياق، تولّت الهيئات الفرعيّة للانتخابات تركيز قاعات عمليّات جهويّة يتفاوت عددها حسب عدد مراكز الاقتراع بكلّ دائرة انتخابيّة محليّة تولّت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعدتهم الراجعين إليها بالنظر.

وقد تبنّت قاعة العمليّات المركزيّة نظام عمل مفتوح يهدف إلى تأمين التواصل بطريقة مرنة وسلسة بين جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليّة مع اعتماد آليات التواصل والعرض المباشر والحينيّ لمُختلف الإحصائيات المرتبطة بعمليات الاقتراع والفرز إضافة إلى وسائل الاتّصال الحديثة، مع الاستعانة بخرائط تُغطّي المجال الحيويّ للدوائر الانتخابيّة المحليّة وتُبرز خاصّة توزيع مراكز الاقتراع بكلّ معتمديّة. وتمثّلت أبرز المهام الموكلة إلى قاعة العمليّات المركزيّة في ما يلي:

- الحرص على المتابعة الميدانيّة الدّقيقة واللّصيقة لأداء قاعات العمليّات الجهويّة واعتماد تقسيم جغرافيّ للمتابعات واستيفاء عمليّات التنسيق والتواصل بين الفروع والمركز بصفة حينيّة، فضلا عن العمل على تبليغ التعليمات والتوصيات بالدقّة والسرعة المطلوبتين وتلقّي البيانات حال جُهوزيّتها،
- متابعة وصول المواد الانتخابيّة إلى جميع مراكز الاقتراع والتنسيق مع مُختلف الأطراف المعنيّة بالإسناد اللّوجستي في صورة التفتّن إلى وجود نقص في المواد الانتخابيّة،
- متابعة حضور رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع والتنسيق مع الأطراف المعنيّة في صورة تسجيل غيابات واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بسدّ الشغورات،
- مُتابعة فتح مراكز ومكاتب الاقتراع وغلقها ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءً،
- متابعة الإشكاليّات المتعلّقة بالمسّ من حياد أعوان المراكز والمكاتب وبخرق الصمت الانتخابي، وتلك المتّصلة بأداء الملاحظين وممثلي المترشّحين وشركات سبر الآراء وإيجاد الحلول المناسبة لها،

- متابعة جميع الإشكاليات المطروحة في مكاتب الاقتراع بخصوص عمليتي الاقتراع والفرز والتدخل حينياً لإبداء الرأي وتقديم التوصيات قصد تصويب الإجراءات وتوحيد مناهج العمل،
- متابعة عملية الاقتراع ورفع نسب الإقبال،
- متابعة نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز الجمع،
- متابعة رفع صناديق الاقتراع إلى الثكنات العسكرية إثر الانتهاء من عملية التجميع وحفظها.

وحرصاً منها على الارتقاء بالأداء والحدّ قدر الإمكان من هامش الخطأ وتفادي كلّ العراقيل والإشكاليات الطارئة، تولّت الهيئة تنظيم عمليّات بيضاء استعداداً وتحضيراً ليومي الاقتراع للدورتين الأولى والثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، تمّ خلالها التأكيد على الأهميّة البالغة التي تكتسبها عمليّة رفع نسب الإقبال بالطريقة الصحيحة والمثلّية وفي الإبان.

وفي إطار إحكام الاستعدادات لإنجاح عمليّة القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافيّة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة لسنة 2023 الواقع تنظيمها بالتزامن مع تنظيم الانتخابات المباشرة يوم 24 ديسمبر 2023، حرصت الهيئة أساساً على استيفاء ما يلي:

- العمل على توفير الفضاءات الملائمة وذات طاقة استيعاب مناسبة،
- مراعاة الفضاءات المبرمجة لخصوصيّة عمليّة القرعة، ومن ذلك إلزاميّة توفّر ممرّات خاصّة لذوي الإعاقة.
- توفير كافّة مستلزمات عمليّة القرعة وفقاً لحاجيات كلّ هيئة فرعيّة، على غرار الإناء الشفّاف والكّرات الخاصّة بعمليّة القرعة،
- العمل على توفير الموارد البشريّة المستوجبة والمستلزمات الماديّة للعمل على غرار السجّلات الخاصّة بالاستقبال،
- تأمين حضور عدل المنفذ بكلّ هيئة فرعيّة لمواكبة عمليّة القرعة وتحرير محضر رسمي في الغرض.

وانطلقت عمليّة القرعة يوم 24 ديسمبر 2023 بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً بكلّ الهيئات الفرعيّة للانتخابات. وحرصت الهيئة على توثيق العمليّة برمتها من خلال التعاقد مع مصوّر فوتوغرافيّ واعتماد آليّة الربط والبثّ المباشر على منصّات التواصل الاجتماعيّ الخاصّة بكلّ هيئة فرعيّة ضماناً لشفافيّة القرعة. وفي ما يلي الفضاءات المهيّأة التي خصّصتها الهيئة لإجراء عمليّة القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافيّة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة لسنة 2023:

الفضاءات المخصصة لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023 (24 ديسمبر 2023)			
الهيئة الفرعية	الفضاء المعتمد	الهيئة الفرعية	الفضاء المعتمد
أريانة	القاعة الرياضية المغطاة "فرحات حشاد" أريانة	زغوان	قاعة الرياضات الجماعية أحمد بلحاج حميدة بزغوان
القصرين	القاعة الرياضية المغطاة بالقصرين	سليانة	القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات-حي حشاد سليانة
القيروان	القاعة الرياضية "عزيز ميلاد" بالقيروان	سوسة	القاعة الرياضية الأولمبية بسوسة
الكاف	القاعة الرياضية المغطاة "يوغرطة"	سيدي بوزيد	القاعة الرياضية المغطاة-الشهيد "محمد البراهي"
المنستير	القاعة الرياضية "مصطفى بن جنت" بالمنستير	صفاقس 1	القاعة الرياضية المغطاة بالشحيحة
المهدية	القاعة الرياضية "رشاد خوجة" بالمهدية	صفاقس 2	القاعة الرياضية المغطاة-"الرائد البجاوي"
باجة	القاعة الرياضية المغطاة بباجة	قابس	القاعة الرياضية المغطاة بالحي الرياضي زريق - قابس
بن عروس	القاعة الرياضية المغطاة بين عروس	قبلي	القاعة الرياضية المغطاة بقبلي
بنزرت	دار الثقافة "الشيخ ادريس" ببزرت	قفصة	القاعة الرياضية المغطاة "محمد صالح كراولي"
تطاوين	القاعة الرياضية المغطاة "كمال عبد اللطيف" - حي المهرجان-تطاوين	مدنين	قاعة الرياضة بالمركب الشباني-طريق جربة مدنين
توزر	القاعة الرياضية الكبرى بتوزر	منوبة	فضاء القطب التكنولوجي بمنوبة
تونس 1	القاعة الرياضية المغطاة بالسعيدية بباردو	نابل 1	القاعة الرياضية بئر شلوف-نابل
تونس 2	قاعة التايكواندو بالحي الوطني الرياضي بالمتزه	نابل 2	القاعة المغطاة بقرنبالية
جندوبة	قاعة جندوبة الرياضية		

الفرع الثاني: الإحصائيات المتعلقة بنسب الإقبال على التصويت في انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

1. الإحصائيات المتعلقة بنسب الإقبال على التصويت خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بلغ العدد الجملي للمسجلين إبان الدورة الأولى 9080987 مُسجلاً، وبلغ العدد الجملي للمقترعين 1074880 مُقترعاً، من بينهم 348046 من الإناث بنسبة 32.38% و726834 من الذكور بنسبة 67.62%، وتبعاً لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال عامّة على التصويت لمجموع المسجلين إرادياً وآلياً إبان الدورة الأولى قُدّرت بـ 11.84%. وبلغ العدد الجملي للمقترعين من بين المسجلين إرادياً 1030175 مُقترعاً، من بينهم 329656 من الإناث بنسبة 32% و700519 من الذكور بنسبة 68%، وتبعاً لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال على التصويت للمسجلين إرادياً إبان الدورة الأولى قُدّرت بـ 14.51%. كما سجّلت نسبة إقبال على التصويت للمسجلين آلياً إبان الدورة الأولى قُدّرت بـ 2.25%. ويُبرز الجدول الموالي نسب الإقبال على التصويت حسب الهيئات الفرعية:

الدورة الأولى للانتخابات المباشرة			
الهيئة الفرعية	عدد المسجلين	عدد الذين قاموا بالتصويت	النسبة
الإجمالي	9080987	1074880	11,84%
أريانة	435730	28180	6,5%
القصرين	355149	72814	20,5%
القيروان	468311	77510	16,6%
الكاف	205635	31081	15,1%
المنستير	443110	48272	10,9%

المهدية	348816	53201	15,3%
باجة	256054	38764	15,1%
بن عروس	520238	37352	7,2%
بنزرت	485225	45256	9,3%
تطاوين	132773	13196	9,9%
توزر	87723	15697	17,9%
تونس 1	429065	28018	6,5%
تونس 2	434360	24515	5,6%
جندوبة	354374	43477	12,3%
زغوان	147595	30528	20,7%
سليانة	187856	40537	21,6%
سوسة	553705	54790	9,9%
سيدي بوزيد	353404	72202	20,4%
صفاقس 1	365253	44227	12,1%
صفاقس 2	411958	40527	9,8%
قابس	309016	36162	11,7%
قبلي	129920	16439	12,7%
قفصة	282039	45757	16,2%
مدنين	423031	32097	7,6%
منوبة	302768	29641	9,8%
نابل 1	378383	38778	10,2%
نابل 2	279496	35862	12,8%

2. الإحصائيات المتعلقة بنسب الإقبال على التصويت خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

بلغ العدد الجملي للمُسجّلين إبان الدورة الثانية 4181871 مُسجّلا، وبلغ العدد الجملي للمقترعين 523945 مُقترعا، من بينهم 183380 من الإناث بنسبة 35% و 340565 من الذكور بنسبة 65%، وتبعاً لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال عامّة على التصويت لمجموع المسجّلين إرادياً وآلياً إبان الدورة الثانية قُدّرت بـ 12.53%. وبلغ العدد الجملي للمقترعين من بين المسجّلين إرادياً 497554 مُقترعا، من بينهم 174144 من الإناث بنسبة 35% و 323410 من الذكور بنسبة 65%، وتبعاً لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال على التصويت للمسجّلين إرادياً إبان الدورة الثانية قُدّرت بـ 15.13%. كما سجّلت نسبة إقبال على التصويت للمسجّلين آلياً إبان الدورة الثانية قُدّرت بـ 2.96%. ويُبرز الجدول الموالي نسب الإقبال على التصويت حسب الهيئات الفرعية:

الدورة الثانية للانتخابات المباشرة			
الهيئة الفرعية	عدد المسجلين	عدد الذين قاموا بالتصويت	النسبة
الإجمالي	4181871	523945	12,53%
أريانة	242222	9788	4,0%
القصرين	216995	47735	22,0%
القيروان	229274	40418	17,6%

الكاف	82562	13668	16,6%
المنستير	300079	29536	9,8%
المهدية	117393	24055	20,5%
باجة	76174	14965	19,6%
بن عروس	219207	14115	6,4%
بنزرت	151393	17426	11,5%
تطاوين	13906	2398	17,2%
توزر	49052	7320	14,9%
تونس 1	141586	9065	6,4%
تونس 2	141865	5313	3,7%
جندوبة	132284	16763	12,7%
زغوان	87259	19371	22,2%
سليانة	126095	25738	20,4%
سوسة	227099	24687	10,9%
سيدي بوزيد	158032	41125	26,0%
صفاقس 1	164756	23472	14,2%
صفاقس 2	257794	23311	9,0%
قابس	156532	19585	12,5%
قبلي	25076	3667	14,6%
قفصة	151310	28256	18,7%
مدنين	170270	12248	7,2%
منوبة	157864	11590	7,3%
نابل 1	243859	22038	9,0%
نابل 2	141933	16292	11,5%

هذا ووُفّرت الهيئة خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلية "USSD" (*194) لفائدة أعضاء مكاتب الاقتراع قصد استغلالها في الإرسال الحيني لنسب المشاركة إلى قاعة العمليات المركزية بهدف التمكن من مواكبة تطوّر نسب الإقبال على التصويت إبان الدورتين الأولى والثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك في مُختلف الهيئات الفرعية للانتخابات. وحرّصت الهيئة في هذا الصدد على مُعالجة القوائم النهائية الخاصة بأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وإرسالها إلى مُختلف مُشغلي الهاتف الجوّال قصد تمكينهم من استغلال هذه الخدمة التي تمّ اختبارها من قبل المصالح ذات النظر بالهيئة للتأكد من جاهزيتها خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 ديسمبر 2023.

ويهدف إحكام إدارة التصرف في الموارد البشرية، تولّت الهيئة تطوير منظومة تأكيد حضور أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع، يتمّ من خلالها إدراج وتحيين كافة المعطيات المتعلقة بهم والتحقّق من ورود أسماء الأعوان ضمن القائمة البيضاء والاطّلاع على مكاتب الاقتراع التي لم تستعمل خدمة (*194). كما تُمكن

المنظومة من إعداد جداول خلاص أعضاء مكاتب الاقتراع تبعا لعرض القائمة النهائية لهؤلاء الأعوان الذين تم إدراج أسمائهم وبياناتهم من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات.

التوصيات

لأن توفقت الهيئة في تنظيم عمليات الاقتراع والفرز الخاصة بهذا الاستحقاق الانتخابي طبقا للمعايير المتعارف عليها، إلا أنه يتجه العمل مستقبلا على:

- دعم الاستراتيجية المنتهجة للتكوين وإقرار برامج دائمة للتثقيف الانتخابي عبر إحداث مركز تكوين مركزي ومراكز جهوية تابعة للهيئة،
- مزيد دعم محتوى التكوين وتكثيف الدورات التدريبية الحضورية وعن بُعد لفائدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعدتهم وتدعيمهم لقدراتهم على مجابهة الصعوبات وتقليصا لها من الخطأ،
- تنظيم دورات تكوينية للتعريف بأهم إجراءات الاقتراع والفرز لفائدة مختلف شركاء الهيئة المساهمين في العملية الانتخابية على غرار الصحفيين ومكونات المجتمع المدني،
- العمل على مزيد تهيئة المقرات التابعة للهيئة وخاصة الجهوية منها قصد استغلالها قدر الإمكان في عمليات تخزين المواد الانتخابية وتوضيها والاستغناء تدريجيا عن الحلول المؤقتة، على غرار الفضاءات الواقع استغلالها على سبيل التسويق،
- العمل مستقبلا على إتاحة إمكانية التصويت عن بُعد عبر البريد أو التصويت الإلكتروني أسوة بالتجارب الانتخابية المقارنة، مع توفير الضمانات التقنية واللوجستية التي تحول دون استعمال تلك الوسائل والتقنيات بطريقة غير قانونية.

الباب الثامن: جمع النتائج والإعلان عنها في انتخابات أعضاء المجالس المحلية خلال الدورتين وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

يُمثّل جمع النتائج والإعلان عنها المرحلة الجوهرية والحاسمة في تحديد مدى نجاح تنظيم العملية الانتخابية من حيث القبول بنتائجها دون التشكيك في نزاهتها وشفافيتها واحترامها للمعايير والممارسات الدولية الفضلى المتعارف عليها. وفي هذا الإطار، عملت الهيئة على ضبط الإطار القانوني المنظم لهذه المرحلة تناميا مع ما تمّ تضمينه بالقانون الانتخابي والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وذلك بالتوازي مع حرصها على استيفاء كافة التدابير المتعلقة بالتكوين والإعداد اللوجستي والعملياتي لإنجازها وفق الآجال القانونية المضبوطة بقراري الروزنامة إبان دورتي الانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية، وكذلك الشأن بالنسبة لعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023.

القسم الأول: الإطار القانوني المنظم لجمع النتائج

لئن ضبط القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023¹ القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم عمليات الفرز وإعلان النتائج والنزاعات المتعلقة بها ضمن القسم الرابع من الباب الخامس منه بفروعه الثلاثة، وتحديد الفصول من 134 (جديد) إلى 148 ثالثا، ولئن نصّ الفصل 41 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 على سريان أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، وخاصة تلك المتعلقة بالإعلان عن النتائج على الانتخابات المحلية ما لم تتعارض صراحة مع أحكامه، فإنّه محمول على الهيئة، بما لديها من سلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وفقا لأحكام الدستور، مهمة تفريع تلك القواعد وتبويبها حسب نوعية الاستحقاق الانتخابي.

وتبعا لذلك، وبمناسبة عقدها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، تولّت الهيئة إصدار قرارها الترتيبي عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023² المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها³. وقد حرصت على مزيد تنظيم هذه المسألة عبر التطرّق إلى مُختلف الجوانب الترتيبية والإجرائية المعتمدة في الغرض، لا سيّما في

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 لسنة 2023 بتاريخ 9 مارس 2023.

²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 145 لسنة 2023 بتاريخ 15 ديسمبر 2023 (تمّت المصادقة على مشروع هذا القرار الترتيبي من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023).

³صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2022 على مشروع القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 87 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أوت 2022). وقد تمّ تنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 بمقتضى القرار عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022.

ما يتعلّق بانتخابات أعضاء المجالس المحليّة على ضوء المرسوم عدد 10 لسنة 2023. ولئن تمّت المحافظة على أغلب المقترحيات الواردة في القرار الواقع تنقيحه وإتمامه، على غرار تعريف المصطلحات باستثناء مصطلحات "مركز الجمع" و"الأصوات المصرّح بها" و"ورقة الكشف" وضبط قواعد احتساب النتائج بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والبلديّة وبعض إجراءات جمع النتائج والتثبّت فيها، فقد عمّدت الهيئة إلى تضمين بعض الإضافات الجوهريّة من حيث قواعد وإجراءات احتساب النتائج والتثبّت فيها والإعلان عنها والتي تتعلّق رأساً بتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة، وذلك عبر:

- تعديل المقصود بمصطلح "مركز الجمع" باعتباره مركزاً يمكن للهيئة أن تُعيّنه لجمع نتائج الاقتراع في دائرة انتخابيّة أو أكثر قبل إحالتها إلى المكتب المركزي،

- تعديل المقصود بمصطلح "الأصوات المصرّح بها" تناغماً مع ما تمّ تضمينه صلب المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الذي أقرّ اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة، وتبعاً لما تمّ تضمينه ضمن القانون الانتخابي بعد تعديله بموجب المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الذي أقرّ بدوره اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في دورة واحدة بدلاً عن نظام الاقتراع على القوائم في الانتخابات البلديّة¹. ويُقصد بها، مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كلّ المترشّحين دون اعتبار الأوراق البيضاء والملغاة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعيّة أو المحليّة أو البلديّة أو مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة عن سؤال بـ "نعم" أو "لا" بالنسبة إلى الاستفتاء،

- تعديل المقصود بمصطلح "ورقة الكشف" تناغماً مع ما تمّ تضمينه صلب القانون الانتخابي والرسوم عدد 10 لسنة 2023. ويُقصد بها تلك الورقة التي يُسجّل عليها الفارزون عدد الأصوات التي تحصل عليها كلّ مترشّح بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعيّة أو المحليّة أو البلديّة أو كلّ إجابة عن سؤال بـ "نعم" أو "لا" بالنسبة إلى الاستفتاء وعدد أوراق التصويت البيضاء وعدد أوراق التصويت الملغاة ويُذيلونها بإمضاءاتهم،

- تعديل مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 13 من القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج لإحداث مكتب مركزي يُكلّف بجمع نتائج الاقتراع، ويتركّب من لجنة المكتب المركزي ومن جهاز إداري، وذلك بكلّ دائرة انتخابيّة أو عددٍ من الدوائر الانتخابيّة بمناسبة الانتخابات التشريعيّة والمحليّة والبلديّة وبالدائرة الانتخابيّة الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء،

- تعديل مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 14 من القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها بما من شأنه أن يفسح المجال للهيئة لإحداث مركز جمع أو أكثر بكلّ دائرة انتخابيّة أو عددٍ من الدوائر الانتخابيّة بمناسبة الانتخابات التشريعيّة والمحليّة والبلديّة وبالدائرة الانتخابيّة الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء يتولّى جمع نتائج الاقتراع تحت إشراف المكتب المركزي الراجع له بالنظر،

¹ ينصّ الفصل 117 خامساً (جديد) من القانون الانتخابي تبعاً لتعديله بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 على ما يلي: "يجري التصويت في الانتخابات البلديّة في دورة واحدة. ويختار الناخب عدداً من المترشّحين لا يتجاوز عدد المقاعد المحدّدة للمجلس البلدي المعني في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة".

- تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من ذات القرار الترتيبي بهدف إدراج أحكام جديدة تتولى الهيئة بمقتضاها، وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية، تكليف لجنة تُشرف على مركز الجمع وتكلف مُنسّق يتولّى إدارته،
- إقرار إمكانية إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين للهيئة أنّ مخالفاتهم لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج عملية التصويت وفقا لما تمّ تضمينه بالفصل 23 (جديد) من القرار الترتيبي وعملا بمقتضيات الفصل 143 (جديد) من القانون الانتخابي¹،
- إقرار إمكانية إلغاء أصوات المترشّح الفائز إذا ثبت تعمّده النيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي، وفقا لما تمّ تضمينه بالفصل 23 مكرّر (جديد) من القرار الترتيبي وعملا بمقتضيات الفصل 161 (مكرّر) من القانون الانتخابي²،
- تعديل المقتضيات المضمّنة بالفصل 24 من القرار الترتيبي نحو فسخ المجال للهيئة لإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي أُلغيت فيها النتائج وفقا للأجال القانونية إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المترشّح أو المترشّحين الفائزين حسب الحالة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والبلدية أو المترشّحين لدورة إعادة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية أو نتيجة الاستفتاء. وتتمّ إعادة الاقتراع بين المترشّحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء، وذلك طبقا لما تمّ تضمينه بالفصل 24 (جديد) من القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،
- إقرار إمكانية الكشف تباعا عن النتائج الجزئية للانتخابات المحلية دون أن يشمل ذلك الإعلان عن المترشّح الفائز فيها³،
- تبعا لاعتماد نظام الاقتراع على الأفراد بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية ، فإنّه يتعيّن التنصيب ضمن الإعلان عن النتائج الأولية على العدد الجملي للأصوات المصحّح بها التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين

¹ ينصّ الفصل 143 (جديد) من القانون الانتخابي بعد تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 على ما يلي: "تنبّهت الهيئة من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل. وتقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت. وتكون قراراتها معلّلة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها وترتيب المترشّحين بناءً على ذلك".

² ينصّ الفصل 161 (مكرّر) من القانون الانتخابي بعد تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 على ما يلي: "يُعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات كلّ مترشّح يتعمّد النيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي. ويمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها".

³ الفصل 26 (جديد) من القرار الترتيبي عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.

وعدد الأصوات التي تحسّل عليها كلّ مرشّح، فضلا عن المترشّح الفائز أو المترشّحين اللّذين سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات المحليّة¹،

- إلغاء عبارتي "الجهويّة" و"القائمت المترشّحة" أينما وُجدت في نصّ القرار وإضافة عبارة "المحليّة" كلّما دعت الحاجة إلى ذلك،

- إضافة قسم رابع (جديد) إلى الباب الأوّل من القرار الترتيبي، يتعلّق بقواعد احتساب نتائج انتخابات أعضاء المجالس المحليّة تماهيا مع ما تمّ تضمينه صلب المرسوم عد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبية المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم. وتتعلّق هذه المعطيات والقواعد الجديدة خاصّة بما يلي:

- التقسيم الجديد للدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها، حيث يتمّ تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحليّة وعدد المقاعد المخصّصة لها بمقتضى الأمر عد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
- ضبط العدد الجملي للمجالس المحليّة (279 مجلسا) والدوائر الانتخابيّة المحليّة (2155 دائرة) وفقا للجدول "أ" المدرج بالملحق عد 1 من الأمر عد 590 لسنة 2023،
- ضبط العدد الجملي للمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة في كلّ المجالس المحليّة² (279 عضوا) وفقا للجدول "ب" المدرج بالملحق عد 2 من الأمر عد 590 لسنة 2023، على أن يتمّ اعتماد القرعة بين المترشّحات والمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجلس المحليّ. وتُشرف الهيئة على عمليّة القرعة وفق القواعد المنصوص عليها بقرار الهيئة عد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة،
- اعتماد طريقة التصويت على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابيّة ذات مقعد واحد،
- اختيار الناخبين المسجّلين في كلّ دائرة انتخابيّة محليّة ممثّلا واحدا بالمجلس المحليّ في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة،
- التصريح بفوز المترشّح الوحيد في الدائرة الانتخابيّة المحليّة بالمقعد المخصّص لتلك الدائرة منذ الدّور الأوّل، مهما كان عدد الأصوات التي تحسّل عليها،

¹الفصل 27 جديد (فقرة ثانية جديدة) من القرار عد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023.

²طبقا لأحكام الفصل 27 من المرسوم عد 10 لسنة 2023، تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 10 (حادي عشر) من القرار عد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 على ما يلي: "ويُخصّصُ مقعد إضافي في كلّ مجلس محليّ لذوي الإعاقة له الحق في التصويت وفقا للجدول "ب" المدرج بالملحق عد 2 من الأمر عد 590 لسنة 2023".

- التصريح بفوز أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية بالمقعد، وذلك في صورة تحصيله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدور الأول،
- في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدّم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عددٍ من الأصوات في الدورة الأولى. ويتمّ التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات المصرح بها. وفي صورة تساوي الأصوات المصرح بها بين المترشحين، يُصرّح بفوز المترشح الأكبر سنّاً¹.

القسم الثاني: التكوين والإعداد اللوجستي والعمليّاتي لجمع النتائج

الفرع الأول: التكوين في جمع النتائج

تبعاً لضبط الهيئة للموارد البشرية المستوجبة لجمع النتائج² على المستوى المركزي وعلى مستوى مراكز الجمع التي تتكوّن أساساً من فريق للجمع اليدوي وآخر آلي وفريق إداري ولوجستي مع مراعاة خصوصيات كلّ مركز جمع بناءً على عدد المسجلين وعدد الدوائر الانتخابية المحلية ومساحتها وعدد مكاتب الاقتراع المخصّصة للغرض، فقد تولّت تنظيم عدّة دورات تكوينية مُتنوّعة المحتوى لفائدة الموارد البشرية التابعة لها والمكلّفة بالإشراف على مُختلف مراحل مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، لا سيّما مرحلة تجميع النتائج والإعلان عنها التي تُعدّ حاسمة وذات أهميّة بالغة. وفي هذا السياق، تمّ إدراج مسألة التعريف بقواعد وإجراءات جمع النتائج واحتسابها والتثبّت فيها والإعلان عنها الخاصّة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ضمن محتوى أغلب الحصص التكوينية التي قادتها الهيئة، حيث تمّ التطرّق إلى الجانبين النظري والتطبيقي وخصوصاً إلى العناصر الآتي بيّانها:

- المتطلّبات العامّة التي تقتضيها مراكز جمع النتائج،
- تدريب فرق العمل حول إجراءات عملية جمع النتائج وتوحيد المفاهيم والتقنيّات المعتمدة لدى جميع المتدخّلين،
- الوقوف على مدى استيعاب جميع المشاركين في الدورات التدريبية لإجراءات عملية جمع النتائج واحتسابها والتثبّت فيها، فضلاً عن إحكام التصرّف في المواد الانتخابية، الحساسة منها وغير الحساسة،
- القيام بعمليّات بيضاء ومحاكاة لعملية جمع النتائج يوم الاقتراع.

¹ الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 10 (خامس عشر) من القرار الترتيبي عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023.

² يتقاضى كلّ عون تجميع 100 دينار بعنوان أعمال تجميع النتائج ومواكبة الدورات التكوينية، ويتقاضى أعوان مسالك التوزيع 80 ديناراً، في حين تبلغ المنحة المسندة لأعوان الخدمات 45 ديناراً، وذلك وفقاً لما تضمّنته المذكرة عدد 23/51 حول ضبط نظام التأجير للأعوان العرضيين بمناسبة انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2023.

كما وضعت الهيئة على ذمة المتكويّنين كافة المحامل والوثائق والنماذج بهدف إحكام الاستعدادات لهذه العملية وإنجاحها، فضلا عن التقليل قدر الإمكان من هامش الأخطاء المحتمل ارتكابها. ويُفصّل الجدول الموالي الدورة التكوينية الحضورية التي عقدتها الهيئة مركزيا بهذا الخصوص خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023:

الدورة التدريبية المنعقدة مركزيا في جمع النتائج إبان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023			
موضوع الدورة التكوينية	الفئات المستهدفة	تاريخ انعقاد الدورة	مدة الدورة التكوينية
الجوانب النظرية والإجرائية والتطبيقات المعلوماتية لجمع النتائج مع إجراء عملية محاكاة، فضلا عن عرض التوصيات المتعلقة بتصحيح محاضر الفرز وصياغة المحضر النهائي للنتائج.	عدد من رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمنسّقون الجهويون والأعوان المكلفون بالنظم المعلوماتية بالإدارات الفرعية للانتخابات وعدد من إطارات وأعوان الإدارة المركزية	13 و 14 ديسمبر 2023	يومان

وتولّت الهيئة برمجة عدد من الدورات التدريبية لفائدة منظورها على المستوى الجهوي استعدادا لعقد الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. وتمّ إبان دورتي الانتخابات المباشرة استغلال منصّة التكوين عن بُعد من قبل كافة المتدخّلين.

الفرع الثاني: الإعداد اللوجستي والعمليّات وتهيئة مراكز جمع النتائج وتأمينها

على غرار التجارب السابقة في تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية، قامت الهيئة باستغلال القاعات الرياضية المغطّاة والمراكز الثقافية المتواجدة بمختلف الجهات كمراكز لجمع النتائج. كما تمّ، في حالات محدودة، اللجوء إلى كراء قاعات خاصة لإنجاز هذه العملية، وتمّ تركيز فضاء مركزي لجمع النتائج. ويُبرز الجدول الموالي توزيع هذه المراكز إبان دورتي الانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023:

توزيع مراكز تجميع النتائج خلال دورتي انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023								
ع/ر	الهيئة الفرعية	مراكز جمع النتائج	ع/ر	الهيئة الفرعية	مراكز جمع النتائج	ع/ر	الهيئة الفرعية	مراكز جمع النتائج
1	الإدارة المركزية	قصر الرياضة بالمنزه	11	تطاوين	القاعة الرياضية "كمال عبد اللطيف"	21	صفاقس 2	القاعة الرياضية الرائد البجاوي
2	أريانة	القاعة المغطّاة "فرحات حشاد"	12	توزر	القاعة الرياضية الكبرى بتوزر	22	قابس	القاعة المغطّاة بالحي الرياضي الزريق
3	القصرين	القاعة المغطّاة بالقصرين	13	تونس 1	القاعة الرياضية المغطّاة بالسعيدية بباردو	23	قبلي	القاعة المغطّاة بقبلي
4	القبروان	القاعة المغطّاة "عزيز ميلاد"	14	تونس 2	قاعة التايكوندو بحي الشباب بالمنزه	24	قفصة	القاعة المغطّاة "محمد الصالح كراولي"
5	الكاف	القاعة المغطّاة "يوغرطة"	15	جندوبة	قاعة جندوبة الرياضية	25	مدنين	المركب الشبابي طريق جربة
6	المنستير	القاعة المغطّاة مصطفى بن جنات	16	زغوان	القاعة المغطّاة أحمد بالحاج حميدة	26	منوبة	القطب التكنولوجي بمنوبة
7	المهدية	القاعة الرياضية "رشاد خوجة"	17	سليانة	القاعة الرياضية-حي حشاد بسليانة	27	نابل 1	القاعة المغطّاة ببئر شلّوف
8	باجة	القاعة المغطّاة بباجة	18	سوسة	القاعة الأولمبية بسوسة	28	نابل 2	القاعة المغطّاة بقرنبالية
9	بن عروس	القاعة المغطّاة بن عروس	19	سيدي بوزيد	قاعة الشهيد "محمد البراهمي"			
10	بنزرت	دار الثقافة الشيخ إدريس	20	صفاقس 1	القاعة الرياضية بالشيخية			

وضمننا لحسن سير عملية جمع النتائج واحتسابها، بادرت الهيئات الفرعية للانتخابات، قبل فترة من انطلاق عملية الاقتراع لدورتي الانتخابات المباشرة، إلى التنسيق مع مختلف الجهات والمصالح العمومية المعنية قصد تهيئة هذه الفضاءات بعد حيازتها وتقسيمها بطريقة تسمح بتسيير عملية الجمع والعدّ بصفة متسلسلة وبالدفقة والسّرعَة المطلوبتين حتى يتمّ إعداد النتائج وفقا للأجال القانونية. وفي بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، تمّ تركيز قاعة مركزية لجمع النتائج بقصر الرياضة بالمنزه، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك اعتبارا لخصوصية انتخابات أعضاء المجالس المحلية. وتمّ للغرض تركيز الشبكات الفنية والقيام بالاختبارات التقنية اللازمة، كما عمّدت الهيئة إلى البحث عن حلول بديلة للمشاكل الفنية التي قد تطرأ أثناء عملية جمع النتائج بهدف التدخّل لتجاوزها بالسّرعَة والفاعلية المطلوبتين، حيث تمّ بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تركيز واختبار وتشغيل مولّدات كهربائية في الفضاء المركزي لجمع النتائج وفي جميع مراكز الجمع إضافة إلى المقرّ المركزي للهيئة، فضلا عن تسخير فريق فنيّ للتدخّل السّريع بكلّ مركز جمع.

وقد تولّت الهيئة، في هذا الإطار، إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس¹ عهد بموجها إلى هذه الأخيرة تجهيز وربط جميع مراكز الجمع، بما في ذلك القاعة المركزية للتجميع، بالإضافة إلى المركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه بالشبكات الاتصالية اللازمة وخدمات الأنترنت، وذلك إبان دورتي الانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023.

كما عملت الهيئة على توفير كافّة المستلزمات المادية واللوجستية المستوجبة بالتعاون مع شركائها قصد إنجاح هذه المرحلة الحساسة من مراحل المسار الانتخابي. ويُحوصل الجدول الموالي أبرز المعدات والتجهيزات التي تمّت إتاحتها إبان كلّ دورة:

المستلزمات المادية واللوجستية لجمع النتائج خلال الدورتين		
الدورة الانتخابية		المستلزمات
الدورة الأولى	الدورة الثانية	
895	429	الحواسيب
4258	1158	جداول تجميع النتائج

وفي ذات الباب، وقّرت الهيئة آلات الطّباعة والمسح الضوئي الضروريّة وسبّورات الجمع اليدوي والمطبوعات والمواد المكتبيّة ومسطرات تجميع النتائج واستخدمت المخزون المتبقي منها خلال الدورة الثانية.

¹ اعتبارا لدقّة الأعمال وحجمها وطبيعة الخدمات المطلوبة إضافة إلى الجانب الأمني المرتبط بالعملية برمتها وما يتطلبه الأمر من ضرورة إرساء شبكة ربط بجميع نقاط جمع النتائج في وقت وجيز وبالجودة والضمانات المستوجبة، ونظرا لتوفّر هذه الخصائص والإمكانات والاختصاص، فضلا عن الموارد الضرورية لإنجاز الخدمات المطلوبة لدى شركة اتصالات تونس، ارتأت الهيئة إبرام صفقة بالتفاوض المباشر معها تبعا لقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بالجودة المطلوبة وفي الأجال المحدّدة، وذلك عملا بأحكام الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية. وقد خطي عقد الصفقة بالتفاوض المباشر بمصادقة اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة والمجلس بتاريخ 7 ديسمبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 7 ديسمبر 2023-عدد 20 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023).

وبخصوص تأمين مراكز جمع النتائج، ساهم التنسيق بين الهيئة، من جهة، والمصالح الجهوية المعنية، من جهة أخرى، في توفير الظروف الملائمة لإنجاز مُختلف المراحل المرتبطة بعملية جمع النتائج.

وعموما، فقد أولت الهيئة العناية المستوجبة بمرحلة جمع النتائج من خلال حرصها على تكثيف العمليات البيضاء التي تمّ التشديد خلالها على الدور الهامّ الموكل لأعوان الأرشيف والخدمات وفرق الرقن والدعم. كما تمّ التركيز على التقنيات الحديثة المستخدمة والتي تهدف إلى إضفاء قدر أكبر من المرونة والدقة الضروريّتين لعملية تجميع النتائج.

القسم الثالث: العمليات الميدانية واللوجستية الخاصة بجمع النتائج

انطلقت عمليات تجميع المحاضر والمواد الانتخابية الحساسة بالنسبة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات مباشرة إثر انتهاء عمليات الاقتراع والفرز، حيث حرصت الهيئة بالتنسيق مع قوات الجيش والأمن الوطنيين، على إيصال صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قبل مصالح الجيش الوطني نظرا لخبرتها وإلمامها بأهمّ الخصائص الجغرافية والأمنية التي تُميّز مُختلف الجهات. وقد تمّ، خلال عملية تجميع المواد الانتخابية، اعتماد نفس المسالك التي خُصّصت لتوزيعها مع الاستفادة قدر الإمكان من تراكم الخبرة والمكتسبات، الأمر الذي أصبح يُميّز أعوان الهيئة وشركاءها من المؤسّستين العسكرية والأمنية في اختصار آجال التجميع وتسريعها، فضلا عن تقليص هامش الخطأ مقارنة بما تمّ تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابية المنقضية. وتوزّعت هذه المسالك خلال الدورة الأولى إلى عادية وأخرى سريعة، وقد بلغ عددها الجملي 443 مسلك تجميع، من بينها 49 مسلكا سريعا موزّعة وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع مسالك التجميع العادية والسريعة حسب الهيئات الفرعية للانتخابات خلال الدورة الأولى للانتخابات المباشرة											
ع/ر	الهيئة الفرعية	عدد مسالك التجميع	عدد مسالك التجميع السريعة	ع/ر	الهيئة الفرعية	عدد مسالك التجميع	عدد مسالك التجميع السريعة	ع/ر	الهيئة الفرعية	عدد مسالك التجميع	عدد مسالك التجميع السريعة
1	أريانة	13	1	10	تطاوين	12	2	19	صفاقس 1	23	2
2	القصرين	34	3	11	توزر	7	1	20	صفاقس 2	17	2
3	القيروان	25	2	12	تونس 1	13	3	21	قابس	11	2
4	الكاف	24	2	13	تونس 2	9	1	22	قبلي	8	-
5	المنستير	13	2	14	جندوبة	27	1	23	قفصة	20	2
6	المهدية	14	2	15	زغوان	11	1	24	مدنين	16	2
7	باجة	17	2	16	سليانة	16	1	25	منوبة	11	1
8	بن عروس	13	3	17	سوسة	13	2	26	نابل 1	12	1
9	بئررت	23	3	18	سيدي بوزيد	30	3	27	نابل 2	11	2
مجموع مسالك التوزيع العادية: 443 مسلكا						مجموع المسالك السريعة: 49 مسلكا					

في حين بلغ العدد الجملي لمسالك التوزيع خلال الدورة الثانية للانتخابات أعضاء المجالس المحلية 315 مسلكا، من بينها 45 مسلكا سريعا موزّعة وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع مسالك التجميع العادية والسريعة حسب الهيئات الفرعية للانتخابات خلال الدورة الثانية للانتخابات المبشرة											
ع/ر	الهيئة الفرعية	عدد مسالك التجميع	عدد مسالك التجميع السريعة	ع/ر	الهيئة الفرعية	عدد مسالك التجميع	عدد مسالك التجميع السريعة	ع/ر	الهيئة الفرعية	عدد مسالك التجميع	عدد مسالك التجميع السريعة
1	أريانة	8	1	10	تطاوين	6	-	19	صفافس 1	15	1
2	القصرين	28	3	11	توزر	5	1	20	صفافس 2	12	2
3	القيروان	21	2	12	تونس 1	6	2	21	قابس	11	1
4	الكاف	14	1	13	تونس 2	6	2	22	قبلي	3	-
5	المنستير	12	2	14	جندوبة	13	1	23	قفصة	16	2
6	المهدية	6	1	15	زغوان	10	2	24	مدنين	11	2
7	باجة	10	2	16	سليانة	16	1	25	منوبة	8	1
8	بن عروس	9	2	17	سوسة	11	4	26	نابل 1	12	3
9	بئر زرت	13	1	18	سيدي بوزيد	23	2	27	نابل 2	10	3
مجموع المسالك العادية: 315 مسلكا						مجموع المسالك السريعة: 45 مسلكا					

وأشرفت قاعة التجميع والعمليات المركزية التي تمّ إحداثها بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه على متابعة عملية جمع النتائج في جميع مراكز الجمع والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتجاوز العراقيل التي طرأت، وذلك بهدف تفادي أي تأخير قد تشهده عملية الإعلان عن النتائج الأولية. وقد تمّ، في هذا الإطار، تقديم الدعم والإسناد المستوجبين إلى عددٍ من قاعات العمليات الجهوية بالهيئات الفرعية للانتخابات، على غرار فريق الإسناد الذي تمّ إيفاده إلى الهيئة الفرعية بقفصة إبان الدورتين وضمّ عدداً من إدارات قاعة العمليات المركزية، وذلك بهدف التسريع في نسق العمل وتجاوز بعض الإشكاليات المعترضة.

وقد حرصت الهيئة على تنظيم عملية جمع نتائج الاقتراع على مستوى المكتب المركزي ومراكز الجمع بطريقة تُراعي مبدأ الشفافية وتُمكن الملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين المعتمدين من قبل الهيئة من متابعة كافة مراحل عمليات الجمع عن قرب.

وتمّ تقسيم المهام بين مختلف فرق العمل المخصصة لعملية التجميع بما يتيح تضمين المحاضر والتدقيق الجيد فيها والتثبت المزدوج من جميع التنسيقات والمعطيات والنتائج المضمّنة بمحاضر الفرز والتأكد من صحتها مع اللجوء، عند الاقتضاء، إلى إعداد محضر تصحيح في صورة التفطن إلى تسرب خطأ مادي أو حسابي في التنسيقات أو التطابقات المنصوص عليها صلب محضر الفرز وذلك عملاً بأحكام الفصل 142¹ من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، ومن ثمة

¹تنصّ الفقرة الأولى من الفصل 142 من القانون الانتخابي على ما يلي: "تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال الاقتراع والفرز، وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية في محاضر الفرز إن وُجدت...".

المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات وصولاً إلى صياغة المحضر النهائي وإحالته إلى الفضاء المركزي للتجميع بقصر الرياضة بالمنزه، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة.

وتولّت الهيئة إعداد مُخطّط موحد لكلّ الهيئات، يُحاكي هيكله قاعة التجميع وتنظيمها وتقسيم الأدوار داخلها، حيث تمّ تخصيص فضاءات للاستقبال ومكتب الضبط وفريق التدقيق ومكتب مداولات مجلس الهيئة الفرعية. كما خصّصت الهيئة مساحات داخل القاعات للطباعة ورقن بطاقات حضور أعضاء مكاتب الاقتراع وأخرى للأرشفة والمسح الضوئي، إضافة إلى فضاءات العدّ الآلي واليدوي، حيث أنّ عمليّة رقن المحاضر تنبني أساساً على الازدواجيّة بين الرقن اليدوي والآلي وإجراء المطابقات المستوجبة بينهما. كما وقّرت الهيئة فضاءات لصياغة محاضر جمع النتائج ولتأمين ملاحظة ومتابعة الملاحظين والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم وممثلي المترشّحين للعملية الانتخابية، فضلاً عن ضمان السُبل الكفيلة بتغطية الصحفيين لها.

وقد تمّ، خلال عمليّة تجميع النتائج واحتسابها بمراكز الجمع، اتّباع المراحل والإجراءات التالية:

- تجميع المحاضر والمواد الانتخابية من مكاتب الاقتراع، حسب مسارات التجميع المحدّدة وبالتنسيق مع شركاء الهيئة بهذا الخصوص،

- تسليم أكياس المواد الانتخابية الحسّاسة إلى مكتب الضبط التابع لمركز الجمع وتسليم المواد الانتخابية غير الحسّاسة إلى رئيس المخزن الجهوي،

- النظر في سلامة محاضر الفرز الخاصّة بمكاتب الاقتراع شكلاً ومضموناً من قبل المشرفين على مراكز الجمع الذين يتولّون إصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة عند الاقتضاء بموجب قرارات تصحيحية دون المسّ بمحاضر الفرز الأصليّة إمّا بالكتابة عليها أو التشطيب وذلك وفق الإجراءات التالية:

• التثبّت من اكتمال البيانات المطلوبة على محاضر الفرز على غرار مركز الجمع والمجلس المحليّ والدائرة الانتخابية المحليّة واسم مركز الاقتراع ورمز مكتب الاقتراع وأسماء المترشّحين في الدائرة الانتخابية المحليّة وإمضاءات أعضاء المكتب،

• التثبّت من صحّة نتيجة جمع الأصوات المُصرّح بها لكلّ المترشّحين إبان الدورة الأولى ولكلّ المترشّحين خلال الدورة الثانية، وذلك على مستوى كلّ دائرة انتخابية محليّة،

• التثبّت من صحّة احتساب المطابقات الثلاث التالية:

1. مطابقة عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق مع الإمضاءات،

2. مطابقة عدد الأوراق المستلمة مع عدد الأوراق التالفة والباقية والمستخرجة من الصندوق،

3. مطابقة عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق مع عدد الأوراق المُلغاة والبيضاء والمُصرّح بها لكلّ المترشّحين إبان الدورة الأولى ولكلّ المترشّحين خلال الدورة الثانية، وذلك على مستوى كلّ دائرة انتخابية محليّة،

• إصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة إن وُجدت بموجب قرارات تصحيحية دون المسّ بمحاضر الفرز الأصليّة الواردة من مكاتب الاقتراع،

● إمكانية إعادة فتح الصندوق ضمن ضوابط حدّدها القرار عدد 21¹ لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023، وذلك في صورة تعذّر إصلاح الأخطاء المادية والحسابية بالاستناد إلى ورقة الكشف ودفتر مكتب الاقتراع ومحضر الاقتراع ومذكرات التحفظات والملاحظات المرفقة بمحاضر الاقتراع والفرز.

وتبعا للعدد الكبير للدوائر الانتخابية المحلية وضيق الأجل المتاحة قبل الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، ارتأت الهيئة إحداث فضاء مركزيّ للتجميع بمقرّ مركزها الإعلامي بالعاصمة مُعزّزة إياه بالموارد البشرية واللّوجستية المستوجبة إبان دورتي الانتخابات المباشرة قصد إرساء منظومة آليّة للتواصل والتفاعل بين المركز والهيئات الفرعية للانتخابات، مع التشديد على متابعة ورود جميع المحاضر وصناديق الاقتراع إلى مراكز الجمع في ظلّ التنسيق المتواصل مع قاعات العمليات الجهوية والعون المكلف بالدعم اللّوجستي بكلّ هيئة فرعية للانتخابات، إضافة إلى جمع المحاضر المنجزة والحرص على المتابعة اللّصيقة والحينيّة لنسق عمل فرق العدّ اليدوي ولجان المداولات والتدخّل تبعا لذلك لإسداء التعليمات وتقديم التوضيحات المستوجبة. وقد استندت العملية برمتها داخل الفضاء المركزي للتجميع إلى المراحل الأساسيّة الآتي بيانها:

- التثبّت من استيفاء عملية توجيه كافّة محاضر جمع النتائج الخاصّة بمُجمل الدوائر الانتخابية المحلية، وذلك من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات التي تعمل على التدقيق ومن ثمة المصادقة على مقترحات محاضر جمع النتائج بالدوائر المحلية الراجعة إليها بالنظر أو إعداد محاضر تصحيحية عند الاقتضاء،
- العمل على إعداد وتجميع مشاريع القرارات الأولية لنتائج انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وهي مرحلة بينيّة وتُعتبر بمثابة همزة الوصل بين المكاتب المركزيّة لجمع النتائج بالهيئات الفرعية للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وتشمل القاعة المركزيّة لتجميع النتائج الفضاءات الموالية:

1. مكتب الضبط والأرشيف،

2. فضاءات التثبّت والتدقيق وعددها 27 فضاء،

3. مكتب تجميع نتائج انتخابات المجالس المحلية وإعداد المحاضر،

4. مكتب تجسيم فرضيات التصحيح،

5. مكتب تجميع مشاريع القرارات المتعلّقة بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات.

- التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات من قبل مجلس الهيئة بعد مراقبة محاضر المكاتب المركزيّة لجمع النتائج بالهيئات الفرعية للانتخابات واستيفاء أعمال التثبّت والتدقيق في محاضر الجمع وإعداد مشاريع القرارات الأولية للنتائج.

¹تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 19 من القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها على ما يلي: "يمكن عند الاقتضاء للجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي، بعد موافقة مجلس الهيئة أو بطلب منه، أن تعيد فتح الصندوق للتثبّت من البيانات أو لإعادة الفرز وإدخال الإصلاحات الضرورية على محضر الفرز....".

واقْتداءً بالتجارب السابقة للهيئة في ما يتعلّق بعملية احتساب النتائج، تمّ، بالتوازي مع اعتماد فرق عدّ يدوي مكلفة بإنجاز هذه المهمة، تركيز فرقٍ ثانية مكلفة بالعدّ الآلي تتولّى، من خلال المنظومة المعلوماتية المعدة للغرض¹، التثبت الحيني في جميع البيانات والنتائج المحتسبة يدويًا وهي تهدف تبعًا لذلك إلى رقمنة محاضر الاقتراع والفرز وتأكيد عملية الفرز اليدوي، وذلك من خلال تطابق النتائج بين العدّ اليدوي والآلي. ولهذه الغاية، عمّدت الهيئة إلى تحيين قاعدة البيانات الخاصة باحتساب النتائج عبر إدراج أسماء المترشّحين المقبولين نهائيًا إثر انقضاء الطعون.

وتُمكن هذه التطبيقية المعلوماتية مُستخدميها، كلّ حسب تدخله ومجال اختصاصه، من استقبال محاضر الفرز الخاصة بمكاتب الاقتراع عن طريق مكتب الضبط والتثبت من التطابقات الخاصة بمحضر الفرز واستقبالها آليًا ومراقبة رقمها وتأكيد المحضر ورقنه يدويًا، إضافة إلى الاطلاع على عملية التصرف في المحاضر وعلى النتائج الأولية، فضلًا عن إدراج مُختلف التوصيات الصادرة عن الهيئات الفرعية للانتخابات وفسح المجال للاطلاع عليها وتأكيد النتائج الأولية الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية، لتُكَلَّل هذه العملية باستخراج التقرير الأولي لاحتساب النتائج الأولية للانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

وقد ساهمت هذه المنظومة في التقليل من هامش الخطأ في عملية احتساب النتائج من خلال مزيد التدقيق والتثبت في المعطيات والبيانات المتحصّل عليها عبر آلية العدّ اليدوي، زيادةً على تخويلها إمكانية استخراج المحاضر المرقونة حسب مراكز الاقتراع والجمع، فضلًا عن الدوائر الانتخابية المحلية. وقد بلغ العدد الجملي لمستخدمي هذه المنظومة 1737 مستخدمًا.

ويهدف التحقق من صحّة ودقّة وظائف منظومة تجميع واحتساب النتائج الأولية واعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسبها مرحلة جمع النتائج والإعلان عنها، أتاحت الهيئة لمنظورها منصّة خاصّة لاختبار التطبيقات ومعالجة الإشكاليات والهناات قبل الشروع في استخدامها. وتمّ للغرض تمكين جميع مستخدمي المنظومة المذكورة من اختبارها وإبداء الرأي بشأنها خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 ديسمبر 2023. وبتاريخ 20 ديسمبر 2023، عقدت الهيئة دورة تدريبية عن بُعد لفائدة منظورها حول التعريف بمنظومة تجميع واحتساب النتائج الأولية وكيفية استخدامها، شارك فيها كلّ من الأعوان المكلفين بالنظم المعلوماتية ومُساعدتهم.

¹ حرصت المصالح المختصة بالهيئة على إعداد دليل استعمال منظومة تجميع واحتساب النتائج الأولية.

القسم الرابع: الإعلان عن النتائج

الفرع الأول: الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 ومآل الطعون القضائية المتعلقة بالانتخابات

1. الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 ومآل الطعون القضائية المتعلقة بالانتخابات

أ. الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

قبل التصريح بالنتائج الأولية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية فضلا عن نتائج عملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023، استعرضت الهيئة نتائج عمليات الرقابة والتمويل والرصد المنجزة إبان الحملة الانتخابية وفترة الصمت للانتخابات المباشرة، وتمّ التداول¹ خصوصا بشأن ما يلي:

- نتائج الرقابة على مختلف الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية وفترة الصمت للانتخابات المباشرة من خلال تقارير الهيئات الفرعية للانتخابات،
- نتائج الرقابة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية،
- نتائج الرقابة ورصد الصحف المكتوبة والإلكترونية،
- نتائج رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتولّت الهيئة مُعانة جملة المخالفات المرصودة وبيان عددها والنظر في الإجراءات المزمع اتّخاذها بشأنها بخصوص الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية وفترة الصمت للانتخابات المباشرة، إضافة إلى التباحث حول مآل الرقابة على عملية التأشير على المعلقات الانتخابية والوثائق والسجلات المتعلقة بتمويل الحملة، فضلا عن مراقبة إجراءات تعيين الوكيل المالي وفتح الحساب البنكي أو البريدي واستعراض مختلف الإحصائيات المتعلقة بمدى استجابة الوكلاء الماليين للزيارات الميدانية للهيئة. وتبعاً لذلك، تمّت المصادقة على الإجراءات المقترحة بخصوص مآل المخالفات المرصودة إبان الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى.

وفي باب التداول بشأن المقترحات المقدّمة من قبل عددٍ من الهيئات الفرعية للانتخابات بخصوص إلغاء نتائج بعض الفائزين، أقرّت الهيئة ما يلي:

¹محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 21 لسنة 2023 بتاريخ 26 ديسمبر 2023 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 149 لسنة 2023 بتاريخ 29 ديسمبر 2023).

- تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابية المحلية "أولاد الحناشي" من معتمدية "شربان" من ولاية المهدية وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية المتعلقة باقتراح الإلغاء الكلي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح نزار الكشباطي، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه،

- تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابية المحلية "الزاوية-الجم" من معتمدية "الجم" من ولاية المهدية وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية المتعلقة باقتراح الإلغاء الكلي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح الشادلي عون، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه.

وتبعاً لذلك، قرّرت الهيئة المصادقة على جميع محاضر مراكز جمع النتائج وعددها 2127 محضراً دون تغيير، فضلاً عن المصادقة على محضري مركزي جمع النتائج بالدائرتين الانتخابيتين "أولاد الحناشي" من معتمدية شربان و"الزاوية-الجم" من معتمدية الجم من ولاية المهدية في صيغتهما الأصليتين اللتين يتعيّن تثبيتهما ودون اعتماد مقترحي الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية بشأنهما.

وعقب التثبّت في جميع التقارير الواردة¹ ومن احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، قرّرت الهيئة المصادقة على القرارات المؤرّخة في 27 ديسمبر 2023 المتعلقة بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى وعملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة، وعددها 278 قراراً، والإذن بتعليقها بمقرّات الهيئة وإدراجها بالموقع الإلكتروني عملاً بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي. كما أقرّت الهيئة ما يلي:

- اعتماد نتائج القرعة الثانية للمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بجرجيس، وتبعاً لذلك تصحيح محضر عملية قرعة المترشّحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بجرجيس من ولاية مدين والتصريح رسمياً بفوز المترشّح "عبد السلام بن علي الكامل" بالمقعد الإضافي المخصّص لذوي الإعاقة بالمجلس المحلي المذكور، طبقاً لما جاء بمحضر عدل التنفيذ بمدين، الأستاذ مصباح الفرجي تحت عدد 6004 بتاريخ 24 ديسمبر 2023،

- المصادقة على القرار المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات المجلس المحلي لمعتمدية جرجيس من ولاية مدين، والإذن بتعليقه بمقرّات الهيئة وإدراجها بالموقع الإلكتروني عملاً بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي.

¹ عملاً بأحكام الفصلين 142 و143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022.

أما بخصوص نتائج عملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة، فقد بلغ العدد الجملي للفائزين 279 شخصا من بينهم 242 من الذكور بنسبة 86.74% و 37 من الإناث بنسبة 13.26%. ويبرز الجدول الموالي توزيع الفائزين حسب الفئات العمرية:

توزيع الفائزين من ذوي الإعاقة بمقاعد في المجالس المحلية حسب الفئات العمرية		
النسبة	العدد	الشريحة العمرية
30.11%	84	من 18 إلى 35 سنة (الشباب)
59.14%	165	من 36 إلى 60 سنة (الكهول)
10.75%	30	ما فوق 60 سنة (الشيخوخة)
100%	279	المجموع

ب. الطعون القضائية المتعلقة بالانتخابات ومآلاتها

تحتل النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات مكانة هامة في المسار الانتخابي باعتبار الدور الهام الذي يضطلع به القضاء الإداري كسلطة ضامنة لنزاهة الانتخابات ومصداقيتها وشفافيتها ولحقوق المترشحين ولتقبل جميع المتدخلين للنتائج، فضلا عن دعم الثقة في سلامة الإجراءات. وقد حدّد القانون الانتخابي دور القضاء وطرق تدخله ليسر رقابته على حسن تطبيق الإجراءات سواء من قبل الهيئة أو من قبل المترشحين، حيث أسند اختصاصا حصريا للقضاء الإداري للنظر في النزاعات المتعلقة بالنتائج. وقد تميّز عمل المحكمة الإدارية بسرعة البتّ في النزاعات وفي احترام تامّ لمقتضيات الروزنامة الانتخابية والالتزام بالآجال المستوجبة مع العمل في الآن نفسه على المحافظة على حقوق الدفاع وجودة الأحكام وتبليغها إلى الأطراف المعنية وفقا للآجال القانونية. وتختص الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات في طور الابتدائي¹، في حين تنظر الدوائر المجتمعة لنفس الهيكل القضائي في الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في طور الاستئنافي².

أما بخصوص الطعون المقدمة في طور الابتدائي لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، فقد تلقت الهيئة، على مدى ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات المباشرة، 43 طعنا في النتائج الأولية للدورة الأولى، من بينها تسعة (9) طعون اقتصر فيها المدعي على تبليغ طعنه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون تضمينه لدى المحكمة الإدارية، في حين تعهّدت الدوائر الاستئنافية التابعة لهذه الأخيرة بالنظر في 34 طعنا مرفوعا ضدّ النتائج الأولية للانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إبان دورتها الأولى، وذلك طبقا لقواعد الاختصاص والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 145 (جديد) إلى 148 (ثالثا) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023.

¹ الفقرة الأولى من الفصل 145 (جديد) من القانون الانتخابي.

² الفقرة الأولى من الفصل 146 (جديد) من القانون الانتخابي.

وقد آلت الطعون لدى الدوائر الاستئنافية في طورها الابتدائي إلى رفض 26 طعنا شكلا¹ ورفض الطعن أصلا في 3 قضايا وشطب القضية وإدراج وثائقها ضمن قضية أخرى تتعلق بنفس موضوع الطعن بين ذات الأطراف في قضيتين اثنتين، فضلا عن القضاء بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطعون فيه جزئيا في 3 قضايا وتعديل النتائج الأولية من خلال التصريح بفوز الطاعن بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية تبعا لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها.

وفي ما يتعلق بالطور الاستئنافي لدى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، فقد تمّ التعمّد بالنظر استئنافية في سبعة (7) طعون آلت مُجتمعة إلى الرفض، وصدرت قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في الغرض، وهي أحكام باتّة ونهائية وغير قابلة للتعقيب وفقا للآتي بيانه:

- إقرار رفض الطعن شكلا في ثلاثة (3) قضايا تبعا لمخالفة إجراءات الطعن الواردة صلب الفصل 146 (جديد) من القانون الانتخابي،

- إقرار رفض الطعن أصلا في أربعة (4) قضايا.

2. الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

عقب اطلاعها على مآلات الطعون القضائية لنزاعات النتائج ومضامين الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية برفض الطعون وصيرورتها باتّة بعد انقضاء آجال الطعن فيها، وتبعا لتوصّلها بالقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتعمّدة²، وتلك الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية³ في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وعملا بمقتضيات الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات⁴ التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وذلك بمقتضى

¹ تعلّقت أسباب الرفض أساسا بعدم احتواء مطلب الطعن على التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم على معنى الفصل 145 (جديد) من القانون الانتخابي وبعدم إرفاق عريضة الطعن بنسخة رقمية منها وغياب شرط الصفة وورود الطعون خارج الأجل القانوني، فضلا عن الإخلال بموجبات التبليغ المستوجبة قانونا وعدم إنابة محامٍ لدى التعقيب وغيرها من الأسباب.

² القرار الصادر عن الدائرة الاستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 5 جانفي 2024 وصيرورته باتّا والقرار الصادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 5 جانفي 2024 وصيرورته باتّا.

³ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية برفض الطعون شكلا أو أصلا وإقرار الأحكام الابتدائية القاضية باعتماد النتائج المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصيرورتها باتّة وقرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 18 جانفي 2024 وصيرورته باتّا.

⁴ محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2024 بتاريخ 20 جانفي 2024 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 لسنة 2024 بتاريخ 30 جانفي 2024).

القرارات المؤرخة في 20 جانفي 2024، وعددها 279 قرارا، المتعلقة بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، والإذن للإدارة التنفيذية بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة (القرارات من 1 إلى 279 لسنة 2024). وتبعا لتلك المصادقة، فقد أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يلي:

- آلت عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إلى النتائج النهائية التالية:

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 9 080 987 ناخبا،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1 074 880 ناخبا،
- العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 1 026 989 صوتا،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 30505 ورقات،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17386 ورقة.

- تبعا لانقضاء فترة النزاعات في النتائج الأولية، تمّ الإقرار نهائيا بنتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، كما تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، باستثناء الدوائر الانتخابية المحلية الموالية التي تمّ تعديل نتائجها:

- الدائرة الانتخابية المحلية "قبرار" من معتمدية الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد،
- الدائرة الانتخابية المحلية "أولاد الفالح" من معتمدية سوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد،
- الدائرة الانتخابية "باب البحر" من معتمدية باب البحر التابعة لولاية تونس.

وقررت تنظيم دورة ثانية في 779 دائرة انتخابية محلية يتقدّم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عددٍ من الأصوات في الدورة الأولى على مستوى كل دائرة، وذلك تبعا لعدم حصول أيّ من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها إبان الدورة الأولى. وأخذت الهيئة بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على نتائج بعض الدوائر الانتخابية المحلية تبعا لصدور قراراتٍ عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وقد شملت هذه التغييرات دوائر "قبرار" من معتمدية الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد و"أولاد الفالح" من معتمدية سوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد و"باب البحر" من معتمدية باب البحر التابعة لولاية تونس. وعموما، فقد بلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الثانية 1558 مترشحا من بينهم 1398 من الذكور بنسبة 89.73% و160 من الإناث بنسبة 10.27%. ويُبرز الجدول الموالي توزيع المترشحين للدورة الثانية حسب الفئات العمرية:

توزيع المترشحين للدورة الثانية حسب الفئات العمرية		
النسبة	العدد	الشريحة العمرية
20.15%	314	من 18 إلى 35 سنة (الشباب)
70.86%	1104	من 36 إلى 60 سنة (الكهول)
8.99%	140	ما فوق 60 سنة (الشيخوخ)
100%	1558	المجموع

كما صرّحت الهيئة نهائياً بفوز 1348 مترشحاً منذ الدورة الأولى، من بينهم 1220 من الذكور بنسبة 91% و128 من الإناث بنسبة 9%. ويُبرز الجدول الموالي توزيع الفائزين نهائياً منذ الدورة الأولى للانتخابات المباشرة حسب الشرائح العمرية:

توزيع الفائزين نهائياً خلال الدورة الأولى حسب الشرائح العمرية		
النسبة	العدد	الشريحة العمرية
19%	254	أقل من 35 سنة
72%	977	من 36 إلى 60 سنة
9%	117	ما فوق 60 سنة
100%	1348	المجموع

الفرع الثاني: الإعلان عن نتائج الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ومآل الطعون القضائية

1. الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ومآل الطعون القضائية

أ. الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

قبل التصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، استعرضت الهيئة نتائج عمليات الرقابة والتمويل والرصد المنجزة إبّان الحملة الانتخابية وفترة الصمت للانتخابات المباشرة، وتمّ التداول¹ خصوصاً بشأن ما يلي:

- نتائج الرقابة على مُختلِف الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية وفترة الصمت من خلال تقارير الهيئات الفرعية للانتخابات،
- نتائج الرقابة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية،
- نتائج الرقابة ورصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية،
- نتائج رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي.

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2024 بتاريخ 5 فيفري 2024 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 لسنة 2024 بتاريخ 13 فيفري 2024).

وتولّت الهيئة مُعانة جملة المخالفات المرصودة وبيان عددها وضبط الإجراءات المزمع اتّخاذها بشأنها بخصوص الأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة وفترة الصمت، وكذلك الشأن بالنسبة للمخالفات المرتكبة والتدابير المقترحة تبعا لما تمّ رصده في وسائل الإعلام السميّة والبصريّة والمكتوبة والإلكترونيّة ومنصّات التواصل الاجتماعي. كما تمّ التداول حول مآل الرقابة على عمليّة التأشير على المعلّقات الانتخابيّة والوثائق والسجّلات المتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابيّة، فضلا عن مراقبة إجراءات تعيين الوكيل المالي وفتح الحساب البنكي أو البريدي واستعراض مُختلف الإحصائيّات المتعلّقة بمدى استجابة الوكلاء الماليّين للزيارة الميدانيّة الوحيدة المجراة من قبل الهيئة إبّان الدورة الثانية من مسار الانتخابات المحليّة لسنة 2023. وتبعا لذلك، تمّت المصادقة على التدابير والإجراءات المقترحة بخصوص مآل المخالفات المرصودة إبّان الحملة الانتخابيّة وفترة الصمت الانتخابي للانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الثانية في ظلّ التشديد على ضرورة إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، بغضّ النظر عن الأسماء والصفات والانتماءات، وذلك بإحالة الجرائم الانتخابيّة إلى النيابة العموميّة المختصّة.

وفي باب التداول بشأن المقترحات المقدّمة من قبل عددٍ من الهيئات الفرعيّة للانتخابات بخصوص إلغاء نتائج بعض الفائزين، أقرّت الهيئة ما يلي:

- تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "ذراع بني زياد" من معتمديّة "العامرة" من ولاية صفاقس وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات صفاقس 1 المتعلّقة باقتراح الإلغاء الكلّي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح "عبد الوهاب حبشيّة"، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه،
- تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "السلطنيّة" من معتمديّة "ساقية الداير" من ولاية صفاقس وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات صفاقس 1 المتعلّقة باقتراح الإلغاء الكلّي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح "علي المزغني"، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه.

وعقب التنبّث في جميع التقارير الواردة¹ ومن احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابيّة وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، وبعد مداولة المجلس بتاريخ 5 فيفري 2024، قرّرت الهيئة المصادقة على القرار المؤرّخ في 5 فيفري 2024 المتعلّق بالإلغاء الكلّي لنتائج أحد الفائزين في الدورة الثانية للانتخابات أعضاء المجلس المحليّ بالدائرة الانتخابيّة "منزل شاكر" من معتمديّة "منزل شاكر" من ولاية صفاقس، وذلك بإقرار إلغاء نتائج الأصوات المتحصّل عليها من قبل المترشّح "محمد العربي الطيّاري"، تطبيقا لأحكام الفصلين 143 (جديد) من

¹ عملا بأحكام الفصلين 142 و143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022.

القانون الانتخابي و34 (جديد) من القرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها. كما أذن المجلس للإدارة التنفيذية بنشره بالموقع الإلكتروني للهيئة.

واعتمدت الهيئة تبعاً لذلك، التوصية المقدمة من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1 بالدائرة الانتخابية المحلية "منزل شاكر" من معتمدية "منزل شاكر" من ولاية صفاقس، المتعلقة باقتراح الإلغاء الكلي للنتائج التي تحصل عليها المترشح "محمد العربي الطياري"، وذلك لثبوت الخروقات المنسوبة إليه، المتمثلة في تقديم عطايا مالية وخرق الصمت الانتخابي للتأثير على الناخبين والمس من نزاهة الاقتراع من خلال الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصول 69 و155 و160 و161 من القانون الانتخابي والفصل 34 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

كما تمت المصادقة على القرار المؤرخ في 5 فيفري 2024 المتعلق بالإلغاء الكلي لنتائج أحد الفائزين في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجلس المحلي بالدائرة الانتخابية "طوزة" من معتمدية قصبية المديوني، وذلك بإقرار إلغاء نتائج الأصوات المتحصل عليها من قبل المترشح "علي الهاني"، تطبيقاً لأحكام الفصلين 143 (جديد) من القانون الانتخابي و34 (جديد) من القرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، وتم الإذن بنشره بالموقع الإلكتروني للهيئة. وقد ثبت للهيئة أن المترشح المذكور متحصل على الجنسية الإيطالية منذ سنة 2016، مخالفاً بذلك أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، كما أن عدد الأصوات المتحصل عليها قد ثبت ارتباطها بالتصريح بمعطيات غير صحيحة، بما يجعلها قد أثرت على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وتولت الهيئة المصادقة على جميع محاضر مراكز جمع النتائج وعددها 777 محضراً دون تغيير، فضلاً عن المصادقة على محضري مركزي جمع النتائج بالدائرتين الانتخابيتين "منزل شاكر" من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس و"طوزة" من معتمدية قصبية المديوني من ولاية المنستير في صيغتهما المعدلتين تبعاً للقرارين اللذين تم اتخاذهما بشأنهما من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 5 فيفري 2024. ويجدر التأكيد في هذا الصدد على مصادقة المجلس على محضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابية المحلية "وادي الزرقاء" من معتمدية "تستور" من ولاية باجة، والتصريح تبعاً لذلك بفوز المترشح "مجيدي مرعي" على إثر وفاة المترشح المتحصل على أكبر عددٍ من الأصوات بالدائرة الانتخابية المذكورة إبان الدورة الثانية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات الفصل 20 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

هذا، وقد صادقت الهيئة على المحاضر التالية تبعاً للتساوي في عدد الأصوات بين المترشحين، حيث يتم الإعلان عن فوز المترشح الأكبر سنّاً إعمالاً للمقتضيات المضمنة بالفقرة الرابعة من الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم:

- محضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابية المحلية "مسيوتة الهناشير" من معتمدية "العلا" من ولاية القيروان، والتصريح بفوز المترشح الأكبر سنًا، تبعًا للتساوي في عدد الأصوات،
- محضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابية المحلية "القلعة الخصباء 1" من معتمدية "القلعة الخصباء" من ولاية الكاف، والتصريح بفوز المترشح الأكبر سنًا، تبعًا للتساوي في عدد الأصوات،
- محضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابية المحلية "الشرفيين" من معتمدية "الكاف الشرقية" من ولاية الكاف، والتصريح بفوز المترشح الأكبر سنًا، تبعًا للتساوي في عدد الأصوات،
- محضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابية المحلية "الدوارة-أم العرائس" من معتمدية "أم العرائس" من ولاية قفصة، والتصريح بفوز المترشح الأكبر سنًا، تبعًا للتساوي في عدد الأصوات.

ولئن مكّن القانون الانتخابي الهيئة من أجل أقصاه ثلاثة أيام للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات¹، إلا أنّها عملت على اختزال هذا الأجل، حيث تولّت التصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بعد انقضاء 24 ساعة فقط على يوم الاقتراع، وهو ما يؤكّد تراكم الخبرة والمهارات لدى أعضاء مكاتب الاقتراع وجميع القائمين على العملية الانتخابية ونجاعة المخطّط العمليّاتي عموماً ومُخطّط التكوين المعتمد من قبل الهيئة تحديداً والذي يستند إلى العمل على مزيد تطوير هذه المكتسبات والارتقاء بالأداء والتقليص قدر الإمكان من هامش الخطأ، لا سيّما إبان عملية جمع النتائج وفرزها وعدها.

وتمّت تبعاً لذلك، المصادقة على القرارات المتعلقة بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023² في دورتها الثانية، وعددها 254 قراراً، والإذن بتعليقها بمقرّات الهيئة وإدراجها بالموقع الإلكتروني عملاً بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي.

ب. الطعون القضائية ومآلاتها

في ما يتعلق بالطعون المقدّمة في الطور الابتدائي لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، فقد تلقّت الهيئة 17 طعناً في النتائج الأولية للدورة الثانية، تمّ الاقتصار في أربعة (4) منها على تبليغ العرائض للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون تضمينها لدى المحكمة الإدارية. وتبعاً لذلك، فقد تعهّدت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية فعلياً بثلاثة عشر (13) طعناً كانت مآلاتها كالآتي:

- القضاء برفض الطعن شكلاً في ستّة (6) قضايا³،
- القضاء برفض الطعن أصلاً في خمسة (5) قضايا،
- القضاء بإلغاء قراري الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قضيتين، وفقاً للآتي بيانه:

¹ الفصل 144 من القانون الانتخابي.

² تمّت المصادقة على القرارات المتعلقة بالتصريح بالنتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال جلسة مجلس الهيئة المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2024.

³ تعلّقت أسباب الرفض أساساً بعدم احتواء مطلب الطعن على التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم على معنى الفصل 145 (جديد) من القانون الانتخابي وبعدم إنابة محامٍ لدى التعقيب فضلاً عن ورود الطعون خارج الأجل القانونيّة وغيرها من الأسباب.

أولاً/ الدائرة الانتخابية المحلية "منزل شاكر" من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس: قرّرت الدائرة الاستئنافية المتعمّدة إلغاء قرار الهيئة المطعون فيه وتعديل النتائج الأولى، وذلك بالتصريح بفوز المترشّح "محمد العربي الطيّاري" بالمقعد الوحيد المخصّص للدائرة الانتخابية المحلية المعنية، تبعاً لتحصله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها،

ثانياً/ الدائرة الانتخابية المحلية "سرديانة" من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان: قرّرت الدائرة الاستئنافية المتعمّدة إلغاء قرار الهيئة المطعون فيه وتعديل النتائج الأولى، وذلك بالتصريح بفوز المترشّح "الصادق بن عمر فرحاني" بالمقعد الوحيد المخصّص للدائرة الانتخابية المحلية المعنية، تبعاً لتحصله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها.

وفي ما يتعلّق بالطور الاستئنافي لنزاعات النتائج، فقد تعهّدت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية استئنافية بالنظر في طعن وحيد ورد عليها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بخصوص الدائرة الانتخابية المحلية "منزل شاكر" من معتمدية منزل شاكر التابعة لولاية صفاقس، انتهى بقبوله شكلاً ورفضه أصلاً وإقرار الحكم المطعون فيه.

2. الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

عقب توصّلها بالقرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية¹ في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولى للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وعملاً بمقتضيات الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023، تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات² التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك بمقتضى قراراتها الترتيبية من 283 إلى 536 لسنة 2024 المؤرّخة في 27 فيفري 2024، وعددها 254 قراراً، المتعلقة بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، والإذن للإدارة التنفيذية باستيفاء إجراءات نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية³ وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

وتبعاً لتلك المصادقة، فقد أقرّت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ما يلي:

¹القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في مادة نزاعات نتائج الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية عدد 24003117 بتاريخ 27 فيفري 2024.

²محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2024 بتاريخ 27 فيفري 2024 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 لسنة 2024 بتاريخ 5 مارس 2024).

³الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 لسنة 2024 بتاريخ 28 فيفري 2024.

- آلت عملية الاقتراع والفرز وجمع النتائج للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إلى النتائج النهائية التالية:

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 4 181 871 ناخبا،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 523 945 ناخبا،
- العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 511 142 صوتا،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 4504 ورقة،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 8299 ورقة.

- تبعا لانقضاء فترة النزاعات في النتائج الأولية، تمّ الإقرار نهائيا بنتائج الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، كما تمّت المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2024، باستثناء الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الموالييتين اللتين تمّ تعديل نتائجهما:

- الدائرة الانتخابية المحلية "منزل شاكر" من معتمدية منزل شاكر التابعة لولاية صفاقس،
- الدائرة الانتخابية المحلية "سردبانه" من معتمدية السبيخة التابعة لولاية القيروان.

وأُسفرت النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 عن فوز 781 مترشحا، ليُصبح العدد الجملي للفائزين بمقاعد في المجالس المحلية 2129 مترشحا باعتبار الفائزين خلال الدورة الأولى وعددهم 1348 مترشحا، وذلك في إطار الانتخابات المباشرة.

ويتوزع الفائزون نهائيا بمقاعد في الانتخابات المباشرة لعضوية المجالس المحلية لسنة 2023 إبان الدورة الثانية وفقا للنوع الاجتماعي والشرائح العمرية طبقا للبيانات المضمّنة بالجدولين المواليين:

توزيع الفائزين نهائيا بمقاعد خلال الدورة الثانية حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	عدد الفائزين	النسبة
الإناث	62	7.94%
الذكور	719	92.06%
المجموع	781	100%

توزيع الفائزين نهائيا بمقاعد خلال الدورة الثانية حسب الشرائح العمرية		
الشريحة العمرية	العدد	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (الشباب)	140	17.93%
من 36 إلى 60 سنة (الكهول)	577	73.88%
ما فوق 60 سنة (الشيخوخ)	64	8.19%
المجموع	781	100%

وتبعا للمقتضيات المضمّنة بالفصل 31 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبية المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، تمّ الاتفاق على عقد الجلسات الافتتاحيّة للمجالس المحليّة المنتخبة يوم 1 مارس 2024، على أن يتولى رئاسة المجلس المحليّ، إثر الانتخابات، الفائز بأكبر عددٍ من الأصوات. ويتمّ التداول على رئاسة المجلس تباعا لمدة ثلاثة أشهر بالقرعة، وتتولى الهيئة الإشراف على عملية القرعة.

التوصيات

تجاوزا للصعوبات التي اعترضت عمل الهيئة عند احتساب نتائج انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها، فإنه يتّجه العمل مستقبلا على:

- مزيد العناية بمسألة تكوين أعوان جمع النتائج وإيلائها المساحة الزمنية المستوجبة سواء من حيث الكم أو الكيف، وذلك للتقليص قدر الإمكان في الفوارق التي تمّ تسجيلها بين مُختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بخصوص المدّة الزمنية المستغرقة لختم هذه العملية وعدد المحاضر التصحيحية المنجزة،
- إيلاء مسألة تطوير المنظومات الإعلامية الخاصة بجمع النتائج العناية اللازمة والعمل على إحاطتها بأقصى شروط السلامة والنجاعة قبل اعتمادها، وذلك من خلال تشريك الهياكل العمومية المختصة مستقبلا في تطويرها وبلورتها على غرار المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية وغيرها،
- مزيد تحديد علاقة الهيئات الفرعية للانتخابات بالسلط الجهوية والمحلية خاصة في ما يتعلق بأجال توفير الفضاءات المعدة لجمع النتائج والحرص على صيانتها وتجهيزها بمُختلف الشبكات الفنية والصحية اللازمة بصفة دورية، وذلك قصد الحدّ من اللّجوء إلى تسويق الفضاءات الخاصة خلال هذه المرحلة الحساسة من المسار الانتخابي.

الباب التاسع: التواصل والعلاقة مع الشركاء والعموم في مسار تركيز المجلس النيابي الثاني

القسم الأول: اللقاءات والتعاون مع الشركاء

لئن أوكل الدستور¹ والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 للهيئة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مهمة القيام بجميع العمليات المتصلة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا للقانون والتشريع الانتخابي، غير أنّ متطلبات مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال سنتي 2023 و2024 حثمت التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها، فضلا عن تظافر جميع الجهود بهدف إنجاح الاستحقاق الانتخابي المباشر وغير المباشر وعمليات القرعة.

الفرع الأول: التواصل والتنسيق والتعاون مع الوظيفتين التنفيذية والتشريعية

1. التواصل مع رئاسة الجمهورية

حرصا على تهيئة الظروف الملائمة وإحكام الاستعدادات لتنظيم وإدارة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ومسار تركيز الغرفة البرلمانية عموما، وفي إطار التنسيق والتعاون الدائمين طبقا لموجبات الدستور والقانون ومُحدداتهما، تمّ عقد خمس (5) لقاءات مع رئيس الجمهورية وفقا لما يلي:

- جلسة أولى بتاريخ 18 أوت 2023 تناولت الاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيد الانتخابية المقبلة وتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وما تستوجبه من إصدار لنصوص قانونية جديدة وسدّ للشغورات على مستوى تركيبة مجلس الهيئة طبقا للقانون، فضلا عن التشديد على إلزامية فرض احترام القانون من قبل جميع المتدخلين إبان جميع مراحل العملية الانتخابية المزمع عقدها. كما تمّ خلالها تسليم رئيس الجمهورية تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022،
- جلسة ثانية بتاريخ 4 سبتمبر 2023 تناولت مسألة سدّ الشغورات الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة قبل إصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لتضطلع بالمهام الموكلة إليها طبقا للقانون. كما تناولت الجلسة مسألة إصدار الأمر المتعلّق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتمّ التشديد في هذا الإطار على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، فضلا عن التصدي إلى المال الفاسد،

¹ ينصّ الفصل 134 من دستور 25 جويلية 2022 في فقرته الأولى على ما يلي: "تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرّح بالنتائج".

- لقاء ثالث بتاريخ 14 سبتمبر 2023، تولى خلاله الأعضاء الجدد في تركيبة مجلس الهيئة أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهم تباعا السيدة نجلاء عبروي بصفتها قاضيا عدليا والسيد أيمن بوغطاس بصفته قاضيا إداريا والسيد بلقاسم عياشي بصفته عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات،
- جلسة رابعة بتاريخ 12 فيفري 2024 تمّ خلالها تسليم رئيس الدولة تقرير نشاط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022 وتقريرها المالي بعنوان نفس السنة. وكانت مناسبة للتأكيد على ضرورة ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن كلّ إخلالٍ أو تجاوزٍ للقانون، ومن ذلك الحملات المشبوهة والمال الفاسد، فضلا عن إلزامية تعاضد كلّ الجهات المعنية داخل الدولة لتحقيق ذلك. وتمّ التذكير خلال هذا اللقاء على احترام كافة المواعيد والاستحقاقات الانتخابية المعلن عنها والتأكيد على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها الدوري المحدّد طبقا للقانون والتراتب والتدابير الجاري بها العمل،
- جلسة خامسة بتاريخ 6 مارس 2024 تناولت مسألة تركيز المجالس المحلية والجهوية وانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتمّ التأكيد على أنّ الغاية من إحداث غرفة برلمانية ثانية تكمن في تحقيق الاندماج داخل الدولة والقطع مع كافة أشكال الإقصاء والتهميش والحرص على سنّ تشريعات ذات صبغة اقتصادية واجتماعية من قبل المنتخبين.

2. التواصل مع الحكومة

تجسّد التواصل والتعاون بين الهيئة والحكومة في عقد اللقاءات وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتنظيم الدورات التكوينية والأيام الدراسية. فمن حيث اللقاءات، عقدت الهيئة العديد من الجلسات التي جمعها بعدد من أعضاء الحكومة أو ممثلين عنهم تعزيزا لسبل التعاون والتنسيق وإحكام الاستعدادات والترتيبات لعقد الاستحقاق الانتخابي لسنة 2023. ويبيّن الجدول الموالي أهمّ الاجتماعات التحضيرية المنعقدة مع عددٍ من أعضاء الحكومة أو ممثلين عنهم، سواءً كان ذلك قبل انطلاق المسارين الانتخابيين المباشر وغير المباشر أو أثناءهما:

ع/ر	الأطراف المشاركة	تاريخ الانعقاد	مواضيع اللقاءات
اجتماعات الهيئة بأعضاء الحكومة			
1	وزير التربية	3 ماي 2023	- التباحث بشأن المسائل ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة تبعا لصدور المرسومين عدد 8 و 10 لسنة 2023، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الجانبين بهذا الخصوص، - الإشراف على جلسة عمل موسّعة بين الجانبين تمّ خلالها عرض خطة عمل الهيئة استعدادا لتنظيم الانتخابات المحلية لسنة 2023 والتباحث بشأن مختلف المواضيع الفنية واللوجستية المطروحة، ومن ذلك إسناد الهيئة في ضبط قائمة وعناوين المؤسسات التربوية داخل الدوائر الانتخابية بما يُسهّم في إحكام توزيع الناخبين، إضافة إلى إتاحة المسالك الملائمة تيسيرا للولوج إلى مراكز الاقتراع المخصّصة لذوي الإعاقة وكبار السن.

2	وزير تكنولوجيا اتصالات	20 جوان 2023	- تبادل الرأي بشأن الوسائل الكفيلة بدعم علاقات التعاون بين الجانبين بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والاتفاق على إيجاد الآليات المناسبة لوضع كافة إمكانيات وخبرات وزارة تكنولوجيا اتصالات على ذمة الهيئة
اجتماعات الهيئة بممثلين عن أعضاء الحكومة والأطراف المعنية بإنجاز المشروع الوطني للتقسيم الترابي			
3	وفد عن وزارة الداخلية	28 مارس 2023	- التباحث بشأن التقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات وتحيين قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التعريف الوطنية والجنسية والسجل العدلي، - الاتفاق بشأن إحداث لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لمواصلة التباحث في المسائل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
4		11 أبريل 2023	- متابعة موضوع التقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات وضبط الحدود الترابية للعمادات وتقسيم بعض المعتمديات التي يقل عدد العمادات فيها عن الخمس إلى دوائر انتخابية لا تقل عن العدد المذكور، وذلك تطبيقا للمقتضيات المضمنة بالفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.
5		2 ماي 2023	- مراجعة التسميات الخاصة بالعمادات وضبط عددها وحدودها الترابية استعدادا لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة، فضلا عن الاتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية داخل المعتمديات التي يقل عدد العمادات فيها عن خمس إعمالا للفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.
6		21 جوان 2023	- التباحث بشأن آليات ربط الناخب بالدائرة الانتخابية وهيكلية العناوين وربطها بالعمادات.
7		4 سبتمبر 2023	- متابعة مشروع هيكلية بطاقات التعريف الوطنية وربط عنوان الناخب بمقر الإقامة على مستوى العمادة وتبادل الرأي بشأن الإجراءات الخاصة باستخراج شهادة الإقامة بالنسبة إلى المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.
8		7 سبتمبر 2023	- إحكام الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المحلية وعقد ندوات جهوية حول مفهوم حياد الإدارة إبان المسارات الانتخابية.
9		21 سبتمبر 2023	- متابعة الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية.
10		28 سبتمبر 2023	- متابعة مختلف الإجراءات والترتيبات الخاصة بتيسير حصول المترشحين على البطاقة عدد 3 واستخراج شهادة الإقامة وشهادة الإبراء من الأداء البلدي، فضلا عن تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية المستوجبة لتكوين ملف الترشح.
11		17 أكتوبر 2023	- التداول بشأن الوسائل الكفيلة بدعم مجهودات الهيئة في التعريف بالمجالس المنتخبة في إطار إرساء اللامركزية.
12		13 فيفري 2024	- التباحث بشأن الإجراءات التنظيمية والعملية واللوجستية الكفيلة بإنجاح بقية مراحل المسار وتركيز المجالس المحلية المنتخبة واستيفاء إجراءات القرعة الخاصة بالمجالس الجهوية وصولا إلى انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

13	5 ماي 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة ووزارة الداخلية والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري لدراسة مشروع ترسيم حدود العمادات وتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط خريطة مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية بشكل يناسب مع ترسيم حدود العمادات استعدادا لتنظيم الانتخابات المحلية لسنة 2023.
14	9 ماي 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة ووزارة الداخلية والمعهد الوطني للإحصاء لبحث مشروع ترسيم الحدود الترابية للعمادات ودراسة مختلف الجوانب الترتيبية والتنظيمية واللوجستية لتنفيذ المشروع استعدادا لعقد ورشة عمل تضم كافة الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بهدف إطلاق المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية وهيكله عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابية المحلية.
15	5 جوان 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة وممثل عن رئاسة الحكومة والمدير العام للعمليات ممثلا لوزير الداخلية والمدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والرئيس المدير العام للديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري للتباحث بشأن المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية وهيكله عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابية المحلية
16	8 جوان 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة ووزارة الداخلية والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري للتباحث بشأن أحكام الاستعدادات للصبغة القانونية لمخرجات المشروع الوطني لتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية.
17	13 جوان 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري، وذلك في إطار متابعة مدى تقدّم الأعمال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الترابي ودراسة جملة المعطيات المتاحة قصد وضع مخطّط عمليّاتي ميداني وضبط متطلّباته.
18	16 جوان 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري قصد متابعة وتقييم مدى تقدّم الأشغال الميدانية الخاصة بعمليات ضبط الحدود الترابية للعمادات واستعراض الإشكاليات المسجلة وتقديم الحلول العاجلة لتسويتها في ظلّ التأكيد على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية من قبل دميع الأطراف المتدخلة حتّى يتسنى إنجاز المشروع الوطني وفقا للأجل المحددة وطبقا للمواصفات المستوجبة.
19	22 جوان 2023	- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط

والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقياس الأراضي والمسح العقاري قصد استعراض حصيلة الأشغال الميدانية تمهيدا للإعلان عن ختم المسح الميداني لكامل عمادات الجمهورية تطبيقا لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.			
- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقياس الأراضي والمسح العقاري قصد استكمال المشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية تمهيدا لصدور القرارات الخاصة به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	4 جويلية 2023		20
- مواكبة أشغال اللجنة التنسيقية بين الهيئة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقياس الأراضي والمسح العقاري قصد متابعة نشر القرارات المتعلقة بالتحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	17 جويلية 2023		21
- التباحث بشأن المواضيع ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخاصة القرارات الترتيبية التي ستصدرها الهيئة على ضوء المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023، من خلال التطرق إلى شروط الترشح للانتخابات المحلية والبلدية وما يتطلبه ذلك من ترتيبات عاجلة لتحيين السجل العدلي وإقصاء من صدرت في شأنهم أحكام جزائية، علاوة على المعطيات الخاصة بمزدوجي الجنسية والمتجنسين وضبط قائمة المحرومين قانونيا من الترشح والمنتمين إلى وزارة العدل.	29 مارس 2023	وفد عن وزارة العدل	22
- التباحث بشأن موضوع تتبع الجرائم الانتخابية وتعاطي النيابة العمومية معها.	19 سبتمبر 2023	ممثلة عن وزيرة العدل (المتفقدّة العامة المساعدة)	23
- التباحث بشأن شروط وموانع الترشح من خلال التطرق إلى مسألة الأشخاص الذين تخلدت بذمتهم مستحققات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية ومن صدرت في شأنهم أحكام بائنة من قبل محكمة المحاسبات تتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية، علاوة على الإجراءات الخاصة بإصدار وصل الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية.	30 مارس 2023	ممثلة عن وزارة المالية	24
- عقد جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية.	19 سبتمبر 2023		25
- التباحث بشأن شروط وموانع الترشح من خلال التطرق إلى مسألة الأشخاص المحرومين من الترشح (الأئمة والوعاظ).	31 مارس 2023	وفد عن وزارة الشؤون الدينية	26
- التباحث بشأن شروط وموانع الترشح من خلال التطرق إلى مسألة الأشخاص المحرومين من الترشح (رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية والإطار القانوني المنظم لهم).	3 أبريل 2023	ممثل عن وزارة الشباب والرياضة	27

28	المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة	14 سبتمبر 2023	- التنسيق بين الجانبين بهدف تشجيع الشباب وتحفيزهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
29	مستشار لدى وزير التربية	4 أبريل 2023	- التباحث بشأن موضوع تحيين التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع (المدارس الابتدائية والإعدادية) على مستوى المعتمديات والعمادات والاتفاق على التنسيق بين الجانبين لضبط قائمة المدارس الابتدائية والإعدادية وفقا للتوزيع الجغرافي المطلوب وإتاحة كافة البيانات المستوجبة.
30	وفد عن وزارة الشؤون الاجتماعية	13 أبريل 2023	- التباحث بشأن ضبط قائمة المنظمات والجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة للاستعانة بخبراتها في مجال الحملات التحسيسية التي ستنظمها الهيئة بهدف تشجيع هذه الفئة على المشاركة في الانتخابات والترشح لعضوية المجالس المحلية، فضلا عن تحديد آليات التنسيق الفني بين الجانبين بهدف حسن إدارة عملية توزيع الناخبين الحاملين لإعاقة على مراكز ومكاتب الاقتراع الملائمة من حيث قرب المسافة وسهولة الوصول إليها، - تدارس الآليات التي تمكّن من تقريب المواطنين المسجلين آليا من مراكز الاقتراع المخصصة لهم على ضوء ما توفّره مُختلف قواعد البيانات بوزارة الشؤون الاجتماعية من معطيات خاصة بالعائلات المعوزة.
31	ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية	2 أكتوبر 2023	- التباحث بشأن الإجراءات والتراتب الخاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم ناخبين ومرشّحين في الانتخابات المحلية لسنة 2023، وكذلك الشأن بخصوص ترشّحهم لعضوية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
32	وفد عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج	22 جوان 2023	- التباحث بشأن الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الجانبين في إطار الاستعدادات لعقد المواعيد الانتخابية المقبلة، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تحيين مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين لتشمل مجال الإعداد المادي واللوجستي لكافة الاستحقاقات الانتخابية بالخارج، إضافة إلى إحداث خدمة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية تُشرف عليها الهيئة وتخصّ التحيين المستمرّ للسجل الانتخابي بالخارج.
33	ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ	13 سبتمبر 2023	- دعم التنسيق القائم بين الجانبين بهدف تشجيع المرأة على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي باب تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، تولّت الهيئة إبرام مذكرة تفاهم مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موضوعها تنظيم العلاقة بين الطرفين إبان الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها لاحقا بالخارج. وضمّانا لإنجاح مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، أبرمت الهيئة مذكرتي تفاهم وتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، وتابعت تنفيذ عددٍ من الاتفاقيات المبرمة بمناسبة تنظيمها للاستحقاقات الانتخابية المنقضية، والتي تُعدّ نافذة لدى تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك وفقا لما يلي:

أولاً: إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 أوت 2023 حول التنسيق في مجال الإعداد المادي واللوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج، حيث شمل الاتفاق وضع الإمكانيات البشرية والإدارية والمادية المتوفرة والممكنة، من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج لفائدة الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنوط بعهدتها تأمين نجاح تنظيم مختلف المواعيد الانتخابية بالخارج للتونسيين المقيمين بالخارج طبقاً للروزنامة والإجراءات الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعموماً تنص الاتفاقية المبرمة على الالتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين وتُحدّث بمقتضاها لجنة مشتركة لتنفيذ بنود المذكرة المبرمة والتنسيق المتواصل والمتابعة لتسوية كلّ المسائل العالقة والمواضيع ذات الصبغة اللوجستية والمالية. وتتعهّد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بموجب نص الاتفاقية المبرمة خاصة بما يلي:

- دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة تنظيمها لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج في المجالات الواقع تفصيلها في المذكرة ومساندتها في تذليل الصعوبات الإدارية واللوجستية والتقنية والميدانية التي يمكن أن تطرأ خلال المسار الانتخابي بالخارج،
- تركيز 10 هيئات فرعية بالخارج تابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمثّل عدد الدوائر الانتخابية بالخارج، وذلك بمقرّات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
- توفير فضاءات بمقرّات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لفائدة الهيئات الفرعية للانتخابات مزوّدة بوسائل الاتصال الضرورية،
- استصدار الأذن اللازمة والموافقة المبدئية من سلطات بلدان الاعتماد للسماح بتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتاء بالخارج على أراضيها وفقاً للروزنامة التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة تنظيم أي موعد انتخابي قادم بالخارج،
- توفير الدعم اللوجستي والإداري والفني في كامل مراحل إعداد وتشميع ونقل المعدات اللازمة للعملية الانتخابية من تونس إلى الخارج في إطار احترام الإجراءات الجمركية الخاصة بالبلد المضيف وضمن متّسعٍ من الوقت،
- توفير الدعم اللوجستي والإداري والفني للهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج خلال مرحلة استرجاع المواد الانتخابية إلى تونس في كامل مراحلها من إعداد وتشميع ونقل.

ثانياً: إبرام اتفاقية أولى بين وزارة الدفاع الوطني والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 11 جانفي 2024 التي تضبط الشروط والإجراءات التي تتولّى بمقتضاها وزارة الدفاع الوطني نقل المواد والمعدات الانتخابية والمشاركة في تأمين انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إبّان دورتها الأولى بتاريخ 24 ديسمبر 2023، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني¹. وتمّ تذييل الاتفاقية بملاحق تتعلق بتوفير الدعم اللوجستي والمشاركة في تأمين وإسناد الاستحقاق الانتخابي المباشر لسنة 2023.

¹ تتعهّد وزارة الدفاع الوطني بمقتضى الفصلين 2 و3 من نص الاتفاقية بنقل المواد والمعدات الانتخابية من المخزن المركزي للهيئة بتونس العاصمة إلى المخازن الجهوية للهيئات الفرعية للانتخابات، ومنها إلى مراكز الاقتراع باستعمال المعدات الدارجة، وعند الاقتضاء الوسائل الجوية والبحرية،

كما تمّ إبرام اتّفاقية ثانية بين الطرفين بتاريخ 14 فيفري 2024 التي تضبط الشروط والإجراءات التي تتولّى بمقتضاها وزارة الدفاع الوطني نقل المواد والمعدّات الانتخابية والمشاركة في تأمين انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إبّان دورتها الثانية بتاريخ 4 فيفري 2024.

وتجسّد التعاون كذلك في تنظيم ثلاثة أيّام دراسية حول الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية، وذلك تحت إشراف الهيئة وبحضور ممثّلين عن النيابة العمومية والضابطة العدلية، وذلك وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

ع/ر	مكان انعقاد اليوم الدراسي	تاريخ الانعقاد	الأطراف المشاركة	موضوع الأيام الدراسية
1	تونس	29 نوفمبر 2023	الهيئة وممثّلين عن النيابة العمومية والضابطة العدلية بتونس الكبرى وعدد من ولايات الشمال (نابل-زغوان-بنزرت-باجة-الكاف).	الإطار القانوني المنظّم لإجراءات الحملة الانتخابية والجرائم الانتخابية وآليات التنسيق بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنيابة العمومية والضابطة العدلية
2	سوسة	صبيحة يوم 30 نوفمبر 2023	الهيئة وممثّلين عن النيابة العمومية والضابطة العدلية بجهة الوسط (سوسة-المنستير-المهدية-القيروان-سليانة-القصرين).	
3	صفاقس	عشية يوم 30 نوفمبر 2023	الهيئة وممثّلين عن النيابة العمومية والضابطة العدلية بجهة الجنوب (صفاقس-سيدي بوزيد-قابس-مدنين-قبلي-تطاوين-توزر-قفصة).	

3. التواصل مع مجلس نواب الشعب

في إطار علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب يوم 12 جويلية 2023 جلسة استماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والوفد المرافق له، تمّ خلالها التطرّق إلى استعدادات الهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحضيرات لتنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلا عن عرض أولويات الهيئة للفترة القادمة. كما تمّ عقد جلسة عمل بتاريخ 6 سبتمبر 2023 جمعت رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الذي تولّى تسليمه تقرير الهيئة حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-17 ديسمبر 2022. وتطرّق الجانبان كذلك إلى آخر الاستعدادات لعقد الاستحقاق الانتخابي المحلي لسنة 2023.

وذلك حسب مخطط يتمّ ضبطه مسبقا بالتنسيق بين الوزارة والهيئة. هذا بالإضافة إلى خفر المعدّات الدارجة العسكرية المقلّة للمواد والمعدّات الانتخابية بصفة دائمة بعنصر عسكريّ مسلّح على متن سيارات عسكرية، علاوة على تجميع صناديق الاقتراع والأكياس الآمنة بكلّ مركز اقتراع ونقلها إلى مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات وفقا لمعطيات التوزيع والتدابير الأمنية المستوجبة، مع اعتماد المسالك المحدّدة، وذلك بتأمينها داخل شاحنات حاوية يتمّ وضعها مسبقا على ذمّة كلّ قطاع حسب العدد الجملي لصناديق الاقتراع بكلّ دائرة انتخابية. فضلا عن التكلّف بتأمين جميع مقرّات الهيئة وصناديق الاقتراع والمحاضر وحفظها في حاويات إلى حين التصريح بالنتائج النهائية بدعم بقية السّلط العمومية المعنية.

الفرع الثاني: التواصل والتنسيق مع الهياكل العمومية والخاصة

1. التعاون مع الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة

نصّ الفصل 4 (ثالثا) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 على أن "تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من مُعطيات ووسائل وإمكانات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسّر البنكي أو السّر المهني في إطار أدائها لمهامها. وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة". وشمل هذا التعاون مُختلف أصناف الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة، وتعلّق أساسا بما يلي:

أولاً: عَقَدَت الهيئة عدّة جلسات عملٍ تحضيرية مع ممثلي المركز الوطني للإعلامية، ومن ذلك الاجتماع الإعدادي الذي انتظم بمقرّ الهيئة بتاريخ 14 أفريل 2023، بحضور مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيا التابع لوزارة التربية ومديرة الإعلامية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تمّ التباحث خلاله بشأن مُختلف الآليات والتدابير المزمع اتّخاذها بشكل استباقيّ ومبكر والتي ستُمكّن من إحكام إدارة عملية توزيع الناخبين، لا سيّما المسجّلين منهم آلياً، على مراكز الاقتراع القريبة منهم، وذلك على ضوء قواعد البيانات الوطنية المتاحة لدى وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. إضافة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 جوان 2023 بحضور وفود عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن المركز الوطني للإعلامية، تمّ خلالها استعراض حصيلة الأعمال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، علاوة على دراسة جملة المعطيات المتوفرة قصد وضع مخطّط عمليّاتي ميداني وضبط متطلّباته لتحسيس الناخب بأهمية عملية التحيين على ضوء تقسيم الدوائر الانتخابية على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

كما تواترت زيارات الهيئة إلى المركز الوطني للإعلامية¹، على غرار تلك المجراة بتاريخ 8 ديسمبر 2023 تمام منتصف الليل لختم عملية التحيين ومعاينة غلق السّجل الانتخابي من قبل عدل تنفيذ، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 7 (جديد)² من القرار الترتيبي للهيئة عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق ببرنامج انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة

¹تولّت الهيئة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 القيام بزيارة ميدانية إلى مقرّ المركز الوطني للإعلامية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

²طبقا لأحكام الفصل 7 (جديد) من قرار الرورنامة: "تُفتح فترة استثنائية للتحيين تمّ عموم الناخبين باستثناء مقدّمي مطالب الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس الجهوية ومُرَكِّمهم، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023".

2023، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 نوفمبر 2023. هذا وواصلت الهيئة تنفيذ مُختلف بنود الصفقة المبرمة مع المركز الوطني للإعلاميّة عن طريق التفاوض المباشر لإنجاز خدمات متعلّقة بمنظومة الناخبين والمساعدة الفنيّة في مُختلف الخدمات، وذلك بتاريخ 29 جوان 2022. وتُعهد الهيئة بمقتضاها للمركز الوطني للإعلاميّة عديد المهام أهمّها:

- المساعدة على إعداد وتركيز المنصّة التقنيّة على الصعيد المركزي،
- الإيواء والمساعدة على الاستغلال التقني،
- إعداد قاعدة البيانات المركزيّة الوسيطة للناخبين،
- تحيين قاعدة البيانات المركزيّة الوسيطة بإدماج حالات الوفاة المدرجة بقاعدة بيانات المنظومة الوطنيّة للحالة المدنيّة،
- المساعدة السنويّة لإدماج وتطوير خدمات جديدة حسب الطلب في ميادين التطوير والشبكات والسلامة المعلوماتيّة والنّظم،
- القيادة والتنسيق التقني للمشروع.

وتمّ ضبط الأجل التعاقدية لهذه الصفقة بثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ الإمضاء، وتبقى سارية المفعول ما لم يقر أحد الأطراف بطلب فسخ العقد.

ثانياً: عقدت الهيئة جلستي عمل جمعتهما بممثلي المطبعة الرسميّة للجمهورية التونسيّة بتاريخ 13 أفريل و13 أكتوبر 2023، تمّ تخصيصهما للتداول بشأن الترتيبات المزمع توحيها لحسن إدارة العمليّة الانتخابيّة في جانبها اللّوجستي، حسب المواعيد المضبوطة ووفقاً للدقّة والنجاعة المطلوبتين. وقد سمح التعاون مع هذا الشريك الحيوي بطباعة عددٍ من المطبوعات والمواد الانتخابيّة على غرار الدفاتر والملصقات والمذكرات والمحاضر والوصلات وأوراق الكشف والحضور والتقارير والشارات وحافطة "برايل". كما سمح للهيئة بطباعة أوراق اقتراع وفقاً للمعايير المطلوبة من حيث الجودة والوضوح، إذ تمّ استعمال تقنيّات متطورة تمنع تقليدها. كما أدّى رئيس الهيئة وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة زيارة ميدانيّة إلى مقرّ المطبعة الرسميّة للجمهورية التونسيّة بتاريخ 28 سبتمبر 2023 للاطلاع على تقدّم الإنجاز استعداداً لتنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ثالثاً: اتّسم التعاون بين الهيئة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز في إحكام إعداد البنية التحتيّة لمكتب الجمع المركزي ومراكز الجمع علاوة على المقرّ المركزي للهيئة، وذلك عبر تركيب واختبار وتشغيل المولّدات الكهربائيّة بالمواقع المذكورة وتسخير فرق فنيّة للتدخل السريع وفقاً لنقاط التركيز. وعقدت الهيئة للغرض جلسة عمل مع ممثّلة الشركة بتاريخ 3 ماي 2023.

رابعاً: عقدت الهيئة جلسة عمل مع ممثّلي الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه بتاريخ 8 ماي 2023، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها الهيئة استعداداً لتنظيم المواعيد الانتخابيّة المقبلة تبعاً لصدور المرسومين

عدد 8 و10 لسنة 2023. كما انعقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 13 جوان 2023 بحضور ممثلين عن الشركة خُصّص لمتابعة مدى تقدّم الأعمال الميدانية ذات الصلة بالمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية.

خامساً: شهد التعاون بين الهيئة ومؤسّستي التلفزة والإذاعة التونسيّتين والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تطوّراً ملحوظاً. وتعدّدت اللقاءات لهذا الغرض بهدف تعزيز سبله وتثمين المجهودات المبذولة من قبل المؤسّسات الإعلامية العموميّة في عمليّات التحسيس والتوعية وتسجيل وبثّ وإنتاج الومضات إبان دورتي الانتخابات المباشرة وخلال كامل مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وتأكيد حرصها على وضع كلّ الإمكانيات التقنية والبشريّة على ذمّة الهيئة لأداء ما أوكل إليها من مهام على أكمل وجه. ويحوصل الجدول الموالي مُختلف اللقاءات المنعقدة بهذا الخصوص:

ع/ر	الأطراف المشاركة	تاريخ الانعقاد	مواضيع اللقاءات
1	وفد عن مؤسّستي التلفزة والإذاعة التونسيّتين	12 أفريل 2023	- استعراض الخطوط العريضة لخُطة الاتصال والتحسيس بهدف إنجاح المخطّط الإعلامي والاتّصالي للهيئة بالتنسيق مع مؤسّستي التلفزة والإذاعة التونسيّتين، - الاتّفاق على عقد جلسات عمل لاحقة قصد ضبط مختلف الجوانب التنظيميّة والفنيّة لتنفيذ الخُطة الاتّصاليّة للهيئة، - الاتّفاق على برنامج عمل وجدول زمني لبثّ الومضات التحسيسيّة والتوعويّة التي تهدف إلى تبليغ المعلومة لا سيّما في ما يتعلّق بتحيين السجلّ الانتخابي والتعريف بنظام الاقتراع وبالتقسيم المستجدّ للدوائر الانتخابيّة المحليّة.
2	وفد عن مؤسّستي التلفزة والإذاعة التونسيّتين	4 ماي 2023	- مواصلة النظر والبحث في سبل التعاون بين الهيئة والمؤسّستين الوطنيتين والاتّفاق على الخطوط العريضة للخُطة الاتّصاليّة والتحسيسيّة للهيئة.
3	الهيئة ووفد مشترك عن مؤسّستي التلفزة والإذاعة التونسيّتين والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والإطارات المرافقة له	8 أوت 2023	- إطلاق حملة للتثقيف الانتخابي بخصوص المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم والتعريف بالمضامين الأساسية للمرسوم عدد 10 لسنة 2023.
4	وفد عن مؤسّسة التلفزة التونسيّة	6 نوفمبر 2023	- عرض المخطّط الاتّصالي المعدّ من قبل مؤسّسة التلفزة التونسيّة بالتعاون مع الهيئة استعدادا لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وتأمين تغطية شاملة ويوميّة لمختلف مراحل العمليّة الانتخابيّة.

وأشرف رئيس الهيئة رفقة الرئيس المدير العام لمؤسّسة الإذاعة التونسيّة بتاريخ 4 سبتمبر 2023 بمركز التكوين والدراسات الاستراتيجية بمقرّ الإذاعة التونسيّة على الجلسة الافتتاحيّة للدورة التكوينيّة التي تقرّر عقدها بالشراكة بين الطرفين خلال يومي 4 و5 سبتمبر 2023، وذلك في إطار سلسلة من الدورات التكوينيّة التي سيتمّ تنظيمها جهويّاً لفائدة عددٍ من الصحفيين والاتّصاليين استعدادا للاستحقاقات الانتخابيّة القادمة.

وفي ذات الإطار، أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون وشراكة مع الإذاعة التونسية بتاريخ 2 أكتوبر 2023 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، تعلّق موضوعها بتأمين التغطيات الإخبارية لأنشطة الهيئة ومُختلف الاستحقاقات الانتخابية عبر الوسائل السمعية والبصرية والرقمية لمؤسسة الإذاعة التونسية، إضافة إلى نشر بلاغات الهيئة المتصلة بالمسار الانتخابي وقرارات مجلسها وإعداد وبت فقرات تسجيلية في شكل حوارات وفعاليات وأنشطة في إذاعاتها الجهوية والمركزية وتخصيص فقرة خاصة على بوابة الإذاعة التونسية تتضمن شعار الهيئة ومُختلف الأخبار الخاصة بها وغيرها من الالتزامات المحمولة على الطرفين.

سادساً: شهد التعاون بين الهيئة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء تطوّراً ملحوظاً. وتعدّدت اللقاءات لهذا الغرض بهدف تعزيز سبله وتثمين المجهودات المبذولة من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية في عمليات التحسيس والتوعية وبتّ الومضات إبّان دورتي الانتخابات المباشرة وخلال كامل مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وتأكيد حرصها على وضع كلّ الإمكانيات التقنية والبشرية على ذمة الهيئة لأداء ما أوكل إليها من مهام على أكمل وجه. وتبعاً لذلك، افتتح رئيس الهيئة بمعية الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الدورة التكوينية الواقع تنظيمها بمقرّ الوكالة بتاريخ 8 سبتمبر 2023 لفائدة الصحفيين العاملين بها، كما أشرف الطرفان على جلسة عمل بتاريخ 2 نوفمبر 2023 لاستعراض المخطّط الاتصالي المعدّ من قبل الوكالة بالتعاون مع الهيئة استعداداً لعقد انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023.

وفي ذات الإطار، أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون وشراكة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 21 جويلية 2023 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، تعلّق موضوعها بتأمين التغطيات الإخبارية لأنشطة الهيئة ومُختلف الاستحقاقات الانتخابية عبر الوسائل المكتوبة والإلكترونية والسمعية والبصرية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إضافة إلى نشر بلاغات الهيئة المتصلة بالمسار الانتخابي وقرارات مجلسها وإعداد وبت فقرات تسجيلية في شكل حوارات وومضات تحسيسية وفعاليات وأنشطة عبر دائرة الملتيميديا المركّزة صلب الوكالة وتخصيص فقرة خاصة على موقعها الإلكتروني الإخباري تتضمن شعار الهيئة ومُختلف الأخبار الخاصة بها، فضلاً عن إعداد حوارات صحفية تلفزية بالأسستوديو الخاص بها بمقرّها المركزي وغيرها من الالتزامات المحمولة على الطرفين. وتبعاً لذلك، أدّى رئيس الهيئة رفقة نائبه بتاريخ 9 أوت 2023 زيارة إلى مقرّ الوكالة، تمّ خلالها التعرّف على مُختلف أقسامها، وخاصة دائرة الملتيميديا المكلفة بإعداد وبتّ الومضات التحسيسية المزمع إنجازها إبّان انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

سابعاً: اتّسم التعاون مع البنك المركزي التونسي والبريد التونسي بالمرونة، حيث انعقدت جلسة عمل أولى جمعت الهيئة بممثّلين عن البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد، وذلك بتاريخ 19 سبتمبر 2023 بحضور ممثّلين عن محكمة المحاسبات ووزارة المالية والديوانة التونسية للتباحث بشأن المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية. كما تمّ عقد جلسة عمل ثانية بتاريخ 14 نوفمبر 2023 بحضور ممثّلين عن المجلس البنكي والمالي فضلاً عن ممثلي البنك المركزي التونسي والبريد التونسي خُصّصت للتداول بشأن تبسيط الإجراءات الخاصة بفتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالمرشّحين للانتخابات المحلية لسنة 2023.

وفي جانب آخر انعقدت بتاريخ 25 أفريل 2023 جلسة عملٍ جمعت الهيئة بالرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد والوفد المرافق له للتباحث بشأن دعم التعاون القائم بين الجانبين عبر الاستفادة من قاعدة البيانات المتاحة لدى الديوان وتوظيفها في عملية توزيع الناخبين التونسيين على مراكز الاقتراع القريبة منهم، لا سيّما المسجلين منهم آلياً إبان الانتخابات المحلية لسنة 2023، فضلاً عن الاستفادة من وسائل الاتصال المتوفرة لدى الديوان للمساهمة في العملية التحسيسية لحثّ الناخبين على التثبّت من مراكز الاقتراع الخاصة بهم والقيام بعمليات التحيين المستوجبة، إضافة إلى النظر في إمكانية إحداث مراكز اقتراع داخل مراكز البريد في عددٍ من الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر فيها مدارس ابتدائية أو إعدادية أو مؤسسات عمومية أخرى وتكثيف اللقاءات بين خبراء الجانبين لضبط الإجراءات الفنية واللوجستية لتحقيق ذلك.

ثامناً: التعاون مع الهيئة الوطنية للاتصالات وتنفيذ الاتفاقية المبرمة في الغرض ذات الصلة بـ:

- توفير الربط بشبكة الأنترنت بصفة مؤمنة وبسعة تدفق عالية بمقرّ المركز الإعلامي للهيئة وبالفضاءات المخصّصة لعملية الفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات،
- تركيز شبكة إعلامية محلية خاصة بمقرّ المركز الإعلامي للهيئة وبالقاعات المخصّصة لعملية الفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات،
- تركيز شبكة كهربائية خاصة منفصلة عن الشبكة الكهربائية المستغلة بمقرّ المركز الإعلامي للهيئة وبالقاعات المخصّصة لعملية الفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات، وذلك تفادياً لحدوث أيّ خلل،
- تركيز خطوط هاتفية قارة بالقاعات المخصّصة لعملية الفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات.

تاسعاً: تجديد الاتفاقية الثنائية المبرمة مع شركة الخطوط الجوية التونسية¹ بتاريخ 26 أكتوبر 2023 تعزيزاً لسبل وآليات التعاون بين الطرفين، حيث اضطلع هذا الشريك الاستراتيجي بدورٍ محوريّ في تأمين إرسال المواد الانتخابية للخارج، وذلك من خلال تنسيق المواعيد وتيسير الإجراءات الديوانية وتقليص مُدَد إيصال الطرود إلى الجهات المقصودة.

عاشرًا: التعاون مع الشركة التونسية للملاحة التي ساهمت في معاضدة مجهودات الهيئة إبان الدورة الأولى والثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، من خلال توفير عددٍ من حاويات الشحن البحري في أفضل الأجال.

حادي عشر: التعاون مع شركة اللحوم التي تحتضن مقرّ المخزن المركزي للهيئة وساهمت بقدر كبير في توفير فضاءاتٍ لتجميع حاويات الشحن البحري التي يتمّ استخدامها خلال كامل مراحل المسار الانتخابي، وخاصة عند مباشرة عملية تجميع ونقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي إلى المخازن الجهوية، فضلاً عن تسخير فضاءاتٍ لإيواء وحدات الجيش الوطني خلال فترة تأمين المخزن المركزي.

¹صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مشروع تجديد الاتفاقية الثنائية خلال مداولته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023 (عدد 16 لسنة 2023) الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 127 بتاريخ 3 نوفمبر 2023.

ثاني عشر: تكثيف الاتصالات مع الرؤساء المديرين العامين لمشغلي الهاتف الجوّال في تونس محوره التزام هذه الأطراف العمومية والخاصّة بدعم التعاون مع الهيئة على المستويين التقني واللّوجستي والإسهام في حملات التوعية والتحسيس للتحيين والحثّ على الاقتراع الموجّهة إلى المواطنين عبر خدمة البيانات غير المهيكلة (USSD)، فضلا عن التفاعل الإيجابي مع احتياجات الهيئة في جميع هذه المجالات من أجل إنجاح جميع مراحل المسار الانتخابي.

ثالث عشر: التعاون مع المعهد الوطني للإحصاء عبر عقد جلسة عمل بتاريخ 7 أبريل 2022 خُصّصت للاطلاع عن كثبٍ على طرق وتقنيّات التعداد السكاني ومصادر البيانات المستخدمة من قبل المعهد لإنتاج الإحصاءات السكانيّة بمختلف أصنافها. وتمّ، في هذا الصدد، التباحث بشأن السُّبل الكفيلة بدعم التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم العملية الانتخابيّة من حيث دقّة السجّل الانتخابي وشفافيّته وتحيين عدد السكّان على مستوى المعتمديّات والعمادات تمهيدا لتنظيم الانتخابات المحليّة لسنة 2023 وتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

رابع عشر: إبرام اتّفاقيةٍ إطاريةٍ للتعاون مع جامعة تونس الافتراضيّة بتاريخ 13 جويلية 2023 ولمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باتّفاق مشترك بعد تقييم الفترة التعاقدية. وقد تعلّق موضوعها بتكوين الإطارات والأعوان من قبل الجامعة الافتراضيّة في مجال تكنولوجيايّات الإعلام والاتّصال ورقمنة المحتويات البيداغوجيّة والنفاز إلى الدروس والمحتوى البيداغوجي والموارد الرقمية المتوفّرة لدى الجامعة، فضلا عن تبادل النشريات العلميّة والبيداغوجيّة والفنيّة وإرساء مشاريع تنمية وبحث وتثمين مشتركة، وغيرها من الالتزامات المحمولة على الطرفين.

خامس عشر: إبرام اتّفاقيةٍ إطاريةٍ للتعاون مع الوكالة التونسية للتكوين المهني بتاريخ 13 جويلية 2023 ولمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتهدف إلى تحديد جوانب التعاون والتنسيق والشراكة بين الطرفين في جزئها المتعلّق بالتكوين، وخاصّة الإجراءات الإداريّة المتعلّقة باستغلال الفضاءات. وقد عقدت الهيئة بتاريخ 5 ماي 2023 جلسة عملٍ من ممثّل الوكالة لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين.

سادس عشر: إبرام اتّفاقيةٍ إطاريةٍ للتعاون مع المركز الوطني لتكوين المكوّنين وهندسة التكوين بتاريخ 14 جويلية 2023 ولمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتهدف إلى ضمان تنسيق الأنشطة التي يعتزم كلّ من المركز والهيئة إنجازها معا في إطار السياسة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة بصفة عامّة والمساندة الفنيّة والمرافقة البيداغوجيّة لإطارات الهيئة بصفة خاصّة في مجال تكوين المكوّنين وهندسة التكوين، إلى جانب تبادل الخبرات كلّما اقتضت الحاجة لذلك بناءً على طلباتٍ صادرة عن الطرفين.

سابع عشر: إبرام مذكرة تفاهم مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتّصاليين بتاريخ 30 أوت 2023، وهي تهدف إلى إنشاء علاقة تعاون متبادلة بين الطرفين لإنجاز دورات تدريبية لفائدة الصحفيين من الصحافة الوطنيّة المكتوبة والإلكترونيّة والمرئيّة والمسموعة. وتبعا لذلك، تمّ عقد العديد من الدورات التدريبية مركزيّا ابتداءً من 13 سبتمبر 2023 وجهويّا ابتداءً من 21 سبتمبر 2023. كما تمّ عقد يوم تكويني بتاريخ 27 نوفمبر

2023 حول التعاطي الإعلامي مع المترشحين وقواعد الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023¹.

ثامن عشر: إبرام اتفاقية تعاون مع الوكالة الفنية للاتصالات بتاريخ 24 نوفمبر 2023، وهي تهدف إلى ضبط طرق التعاون والتنسيق بين الهيئة والوكالة الفنية للاتصالات في مجال مراقبة الفضاء السيبراني المفتوح وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية واختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنية الصادرة عن السلطة القضائية في علاقة بالجرائم الانتخابية. كما عقدت الهيئة بتاريخ 8 سبتمبر 2023 جلسة عمل جمعتها بالمدير العام للوكالة والوفد المرافق له. وقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل مجلس الهيئة إبان جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2023.

تاسع عشر: إبرام اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية بتاريخ 25 أكتوبر 2023، وهي تهدف إلى ضبط الإطار المنظم بين الهيئة والوكالة في مجال حماية وضمان سلامة استغلال الفضاء السيبراني الوطني. وقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل مجلس الهيئة إبان جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2023.

عشرون: التعاون مع السجل الوطني للمؤسسات ومركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات والاتحاد الوطني للمكفوفين ومنظمة الكشافة التونسية والغرفة الوطنية لمؤسسات سبر الآراء.

واحد وعشرون: التعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من خلال عقد جلسة عمل بتاريخ 15 سبتمبر 2023 لتبادل الرأي بشأن الوسائل الكفيلة بتشجيع الفلاحين والفلاحات وكافة العاملات والعاملين في القطاع على المشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية كناخبين ومترشحين.

ثاني وعشرون: التعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من خلال عقد جلسة عمل بتاريخ 15 سبتمبر 2023 لتبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتشجيع مُنتسبي الاتحاد على المشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية كناخبين ومترشحين.

2. العلاقة مع الوظيفة القضائية

بخصوص العلاقة مع الجهات القضائية، فقد دأبت الهيئة، إعمالاً للقانون، على التواصل مع مصالح المحكمة الإدارية في ما يتعلق بمتابعة النزاعات الانتخابية بما يضمن الحصول على الأحكام لتنفيذها في الآجال القانونية في طورها الابتدائي والاستئنائي، لا سيما في مادة نزاعات الترشيحات والنتائج. وقد اتسم عمل المحكمة الإدارية بسرعة البت في النزاعات تقيداً بالآجال الواردة بروتانمة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها وروتانمات انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والانتخابات الجزئية الواقع تنظيمها سنة 2024 وفي ظل احترام حقوق الدفاع لدى المتقاضين والتقيد بالآجال القانونية، مما أصبح

¹صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مداولته المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2023 (عدد 10 لسنة 2023) على الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم المبرمة مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين والاتحاد الوطني للمكفوفين والوكالة التونسية للتكوين المهني وجامعة تونس الافتراضية والمركز الوطني لتكوين المتكولين وهندسة التكوين.

على الأحكام والقرارات الجودة المطلوبة وأسهم في بناء فقه قضاء إداري للنزاعات الانتخابية. وحرصت الهيئة في هذا الصدد على عقد جلسة عمل مع المحكمة الإدارية بتاريخ 2 أكتوبر 2023، تم تخصيصها للتباحث بشأن الترتيبات المزمع اتخاذها من أجل إحكام الاستعدادات لعقد الاستحقاق الانتخابي المباشر لسنة 2023 وتركيز الغرفة البرلمانية الثانية ودعم التنسيق والتواصل الدائمين بين الجانبين، لا سيما في مجال النزاعات الانتخابية، بما في ذلك نزاعات الترشيحات والنتائج، فضلا عن مزيد التعريف بالاختصاص الترابي للدوائر المتفرعة عن المحكمة الإدارية.

وفي جانب آخر، وإعمالا للقانون، وضعت محكمة المحاسبات بموقعها الإلكتروني على ذمة المترشحين للانتخابات نموذجا للحساب المالي الواجب إيداعه لديها ونموذجا مختصرا للحساب المالي للحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 (جديد) من القانون الانتخابي. وانتظمت جلسة عمل بين الطرفين بتاريخ 5 أبريل 2023، تم تخصيصها للتباحث بشأن شروط الترشح وموانعه، وخاصة ما يتعلق منها بالمحرومين من الترشح تبعا لصدور أحكام بآفة في شأنهم من قبل محكمة المحاسبات من أجل مخالقات مالية أو انتخابية. كما انعقدت جلسة عمل ثانية بتاريخ 19 سبتمبر 2023، جمعت الهيئة بممثلين عن محكمة المحاسبات من أجل التباحث بشأن المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية. وانتظمت جلسة عمل ثالثة بتاريخ 25 سبتمبر 2023 في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الفرع الثالث: التواصل والشراكة مع المجتمع المدني والإعلام والمترشحين للانتخابات المباشرة وغير المباشرة وعملية القرعة

حرصت الهيئة طوال مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 على انتهاج مقاربة تشاركية مع هياكل المجتمع المدني، لا سيما وأن مهمة الهيئة تتجاوز الجانب اللوجستي والتقني لتنظيم الانتخابات إلى الجانب التوعوي والتحسيبي والتثقيفي والإرشادي والتفسيري حول مختلف جوانب مراحل العملية الانتخابية وما تستوجبه من تضافر للجهود لإنجاحها.

وتعتبر هياكل المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وغيرها شريكا محوريا في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، حيث عاضدت مجهودات الهيئة ولعبت دورا فاعلا لإنجاح الحملات التوعوية والتحسيسية. وقد عملت الهيئة على تطوير شبكة شركائها من بين هياكل المجتمع المدني لتشمل الجمعيات النسائية والشبابية وتلك الناشطة في مجالات الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والمواطنة، فضلا عن الهياكل التي تُعنى تحديدا بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. وتتجلى أوجه التعاون بين الهيئة وهذا الشريك الاستراتيجي في قيام هذا الأخير استنادا إلى إمكاناته الذاتية بطباعة محامل التكوين والتحسيس الموجهة للمكفوفين، ومن ذلك إعداد دليل الترشيحات وكافة وثائق الترشح بطريقة البرايل، فضلا عن دعم الحملات التحسيسية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة وتكريس حضورها في المجالس المنتخبة.

ومنذ إطلاق مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024، أبرمت الهيئة عددا من الاتفاقيات وعقدت للغرض عدّة لقاءات وجلسات عملٍ مع هياكل المجتمع المدني المحلي. وقد تنزّل جميعها في إطار انفتاح الهيئة الكلّي والدائم على شركائها في ظلّ الإنصات لمشاغلهم والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتهم. ويمكن اختزال هذا المسار التشاركي خاصّة في ما يلي:

- أبرمت الهيئة بتاريخ 1 سبتمبر 2023 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الوطني للمكفوفين تتولّى الهيئة بمقتضاها تشريكه في جُلّ الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تُشرف عليها في إطار أهدافٍ مُحدّدة ووفق إجراءاتٍ وخُطواتٍ وجدولة زمنيّة مضبوطة. وتهدف الاتفاقية المبرمة إلى العمل على تحسين النفاذ إلى المعلومة لفئة المكفوفين ودفعها إلى مزيد المشاركة في الانتخابات كمرشّحين أو ناخبين، فضلا عن دعوة المكفوفين وحثّهم على المشاركة في جُلّ التظاهرات والملتقيات التي تُنظّمها الهيئة. كما يعمل الطرفان على تسخير كافّة الإمكانيات الماديّة والبشريّة واللّوجستيّة المتوفرة لديهما لتيسير وحسن تفعيل الأهداف المرسومة.

- كما أبرمت الهيئة بتاريخ 26 سبتمبر 2023 اتفاقية تعاون وشراكة مع منظمّة الكشافة التونسيّة تتولّى الهيئة بمقتضاها تشريكها في جُلّ الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تُشرف عليها في إطار أهدافٍ مُحدّدة ووفق إجراءاتٍ وخُطواتٍ وجدولة زمنيّة مضبوطة. وتهدف الاتفاقية المبرمة إلى العمل على تحسين النفاذ إلى المعلومة للكشافة التونسيّة ودفع فئة الشباب من مُنتسبي هذه المنظمّة إلى مزيد المشاركة في الانتخابات كمرشّحين أو ناخبين، فضلا عن دعوتهم وحثّهم على المشاركة في جُلّ التظاهرات والملتقيات التي تُنظّمها الهيئة. كما يعمل الطرفان على تسخير كافّة الإمكانيات الماديّة والبشريّة واللّوجستيّة المتوفرة لديهما لتيسير وحسن تفعيل الأهداف المرسومة،

- عقد لقاءين بين الهيئة ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة: انعقد هذان الاجتماعان بتاريخ 14 أفريل و6 أكتوبر 2023، تمّ خلالهما تبادل الرأي حول السُّبل الكفيلة بدعم وتعزيز مشاركة المرأة التونسيّة في الانتخابات كناخبة ومرتّحة والتباحث بشأن الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد، كما بقيّة مكوّنات المجتمع المدني، في إسناد جهود الهيئة إبّان إطلاقها للحملة التحسيسيّة والتوعويّة،

- عقد جلسة عملٍ مع وفد عن الاتحاد التونسي للمكفوفين: انتظمت جلسة عملٍ بين الطرفين بتاريخ 17 أفريل 2023 للتباحث بشأن آليات تعزيز وتفعيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن السياسي العام وممارسة الحقّ الانتخابي دون إقصاء أو تمييز. وتمّ التشديد في هذا الصدد على الدور الهام الموكل إلى الجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في معاضدة مجهودات الهيئة وتعزيز العمل الثنائي قصد تذليل كافّة الصعوبات والعراقيل وتفادي الهنات والنقائص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في الانتخاب والترشّح المكفولة بالدستور والقوانين والمواثيق الدوليّة،

- عقد لقاءين مع وفدين عن الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيّا والجمعيّة العامّة للقاصرين عن الحركة العضويّة: عقدت الهيئة لقاءين مع هذين الشريكين بتاريخ 9 ماي 2023، تمّ خلالهما التباحث بشأن آليات التنسيق والتعاون بين الهيئة والمنظمتين والتأكيد على المجهودات المبذولة من قبل هياكل المجتمع المدني بهدف توفير مميّدات إنجاح المسار الانتخابي لسنة 2023، وخاصّة في ما

يتعلّق بمساهمة المنظّمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في دعم الحملات التحسيسية ضمانا لمشاركة هذه الفئة بكثافة كناخبين وكمترشحين في الانتخابات المحلية القادمة،

- استقبال وفدين عن الجمعية الوطنية لرعاية فاقيدي السمع وجمعية أولياء وأصدقاء المعوقين التونسيين: انعقدت جلسة عمل جمعت الهيئة بممثلي الجمعيتين بتاريخ 10 ماي 2023، تمّ خلالها التباحث بشأن تعزيز سبل التعاون بين الطرفين من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة،

- عقد لقاء مع وفد عن الجمعية التونسية لمساعدة الصمّ: انتظم هذا الاجتماع بتاريخ 12 ماي 2023، تمّ خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات بين الطرفين وإسناد الهيئة في الحملات التحسيسية والتوعوية،

- عقد جلسة عمل جمعت الهيئة بممثليين عن منظمتي الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي بتاريخ 17 ماي 2023 قصد التباحث بشأن دعم أوجه التعاون مع الهيئة،

- عقد اجتماع مع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 9 جوان 2023، تمّ تخصيصه لاستعراض تقرير المنظمة حول ملاحظات استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-17 ديسمبر 2022،

- استقبال وفدٍ عن جمعية إبصار بتاريخ 15 أوت 2023 للتباحث بشأن دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال السياسي من خلال المضامين الإيجابية التي نصّ عليها المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، فضلا عن تعزيز تواجدهم في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم،

- عقد لقاء مع رؤساء المنظّمات والجمعيات الوطنية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 5 سبتمبر 2023، وذلك استعدادا لتنظيم الانتخابات القادمة،

- عقد اجتماعين مع وفدٍ عن الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية بتاريخ 26 سبتمبر و6 أكتوبر 2023، تمّ خلالهما التشديد على ضرورة تحفيز الكفاءات الشبابية على المشاركة في العملية الانتخابية والترشح لعضوية المجالس النيابية المنتخبة،

- استقبال وفدٍ عن جمعية شباب بلا حدود بتاريخ 9 أكتوبر 2023، قصد التباحث بشأن مساهمة الجمعية في الحملات التحسيسية التي تقودها الهيئة لحثّ الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية كناخبين، فضلا عن تشجيعهم على الترشح لعضوية المجالس النيابية المنتخبة،

- عقد لقاء مع ممثليين عن جمعية مُغيّرون بتاريخ 9 نوفمبر 2023، وذلك في إطار انفتاح الهيئة على جميع مكونات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية.

كما شاركت الهيئة في عددٍ من الندوات الوطنية وورشات العمل التي عقدتها المنظّمات التي تُعنى بذوي الإعاقة. وتولّت تنظيم مؤتمر وطني للمنظّمات والجمعيات الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول "مشاركة حاملي الإعاقة في الانتخابات المحلية" بتاريخ 29 سبتمبر 2023، فضلا عن عقد عددٍ من اللقاءات الجهوية والإقليمية بالمقرات الجهوية للاتحاد الوطني للمكفوفين والاتحاد الوطني للمرأة التونسية

والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتحفيز ذوي الإعاقة والمرأة والفلاحين والأجراء على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده. وحرصت الهيئة في ذات الإطار على تنظيم لقاءات شبابية في كامل ولايات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومندوبياتها الجهوية قصد تحفيز الشباب على المشاركة في العملية السياسية. وشاركت الهيئة كذلك في أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والأربعين للجلسة العامة العادية للاتحاد الوطني للمكفوفين بتاريخ 13 فيفري 2024. وأولت العناية المستوجبة بتنظيم العمليات البيضاء للقرعة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأشرف عددٌ من أعضاء مجلسها على عددٍ من عمليات القرعة الخاصة باختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة.

وأولت الهيئة أهمية كبرى للإعلام عبر تواصلها مع المؤسسات الإعلامية بمختلف أصنافها، إضافة إلى اعتماد تقنية نشر البلاغات لتقريب المعلومة من كافة المتدخلين. وعقدت تبعا لذلك جلسة عملٍ مع وفدٍ عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 18 ديسمبر 2023، تمّ التباحث خلالها بشأن دعم التعاون بين الطرفين والعمل على التنسيق المتواصل من أجل تبسيط المفاهيم الخاصة بالشأن الانتخابي وتمكين المواطن من النفاذ إلى المعلومة الصحيحة ومن مصادرها الرسمية.

وعقدت الهيئة الندوات الصحفية الآتي بيانها، وعددها تسع عشرة (19)، وذلك خلال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024:

ع/ر	تاريخ انعقاد الندوة	مكان انعقاد الندوة	موضوع الندوة الصحفية
1	21 أكتوبر 2023	مقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1	حصولية الفترة الأولى للتعيين واستعدادات الهيئة لمرحلة قبول الترشيحات
2	7 نوفمبر 2023	مقرّ المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"	حصولية الترشيحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 واستعدادات الهيئة لبقية المسار الانتخابي.
3	28 نوفمبر 2023	مقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1	الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة لسنة 2023 واستعدادات الهيئة لإطلاق الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
4	24 ديسمبر 2023	المركز الإعلامي للهيئة (قصر الرياضة بالمنزه)	انطلاق عملية الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات المباشرة وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة (ندوة 1).
5			سير عملية الاقتراع ونسب الإقبال الأولية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية إلى حدود منتصف النهار (ندوة 2).
6			سير عملية الاقتراع ونسب الإقبال الأولية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية إلى حدود الثالثة ظهرا (ندوة 3).
7			اختتام عمليات الاقتراع وإعلان النسب النهائية للإقبال على التصويت والإحصائيات للدورة الأولى (ندوة 4).
8	27 ديسمبر 2023	المركز الإعلامي للهيئة (قصر الرياضة بالمنزه)	الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023.
9	20 جانفي 2024	مقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1	الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وعرض الروزنامة الانتخابية للدورة الثانية.
10	4 فيفري 2024	المركز الإعلامي للهيئة (قصر الرياضة بالمنزه)	فتح مراكز ومكاتب الاقتراع للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 (ندوة 1).
11			سير عملية الاقتراع ونسب الإقبال الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية إلى حدود الواحدة ظهرا (ندوة 2).
12			سير عملية الاقتراع ونسب الإقبال الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية إلى حدود الرابعة زوالا (ندوة 3).
13			اختتام عمليات الاقتراع وإعلان النسب النهائية للإقبال على التصويت والإحصائيات للدورة الثانية (ندوة 4).
14	5 فيفري 2024	المركز الإعلامي للهيئة	الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.
15	27 فيفري 2024	مدينة الثقافة بتونس	الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

16	2 مارس 2024	مقرّ المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون "بيت الحكمة"	الإعلان عن تركيبة المجالس الجهوية تبعا لتنظيم عملية قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية في مختلف ولايات الجمهورية.
17	13 مارس 2024	مقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1	الإعلان عن تركيبة مجالس الأقاليم تبعا لتنظيم العملية الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية الراجعة بالنظر لأقاليم البلاد الخمس.
18	28 مارس 2024	مقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1	التصريح بالنتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والإعلان عن تركيبة المجلس النيابي الثاني تبعا لتنظيم العملية الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية.
19	3 أبريل 2024	المقرّ المركزي للهيئة	الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وفي باب التواصل والعلاقة مع المترشحين للانتخابات، عقدت الهيئة عددًا من الأيام الإعلامية حول الحملة الانتخابية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بمشاركة المترشحين وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالأقاليم الخمس للبلاد التونسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 26 نوفمبر 2023. وبمناسبة عقد الدورة الثانية للانتخابات المباشرة، تواصلت الهيئة من جديد مع المترشحين عبر تنظيم ملتقيات اقليمية إبّان الفترة المتراوحة بين 5 و14 جانفي 2024.

كما عقدت الهيئة عددًا آخر من الأيام الإعلامية في كافة أقاليم الجمهورية وولاياتها بخصوص مباشرة أعضاء المجالس المحلية المنتخبة لمهامهم واستكمال مسار تركيز المجالس الجهوية بموجب تنظيم قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، فضلا عن قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبعا لصدور القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 23 فيفري إلى 5 مارس 2024.

القسم الثاني: التواصل عبر آلية الاعتماد

تُمثل ملاحظة الانتخابات من قبل كيانات محايدة لا يمكن لها التدخل في مجريات العملية الانتخابية أو الاستفتاءية المدعوة لملاحظتها، إحدى أهم الضمانات التي تُساهم في تنظيم استفتاء أو أيّ استحقاق انتخابي آخر بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة ووفقا للمعايير والممارسات الدولية الفضلى، حيث يهدف تشريك المجتمع المدني والمجتمع الدولي في مواكبة مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024 إلى جمع المعطيات المتعلقة بسيره وتوفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة فضلا عن عمليات القرعة ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، علاوة على ضمان القبول الواسع للناخبين والمترشحين وكافة المتدخلين للنتائج النهائية للانتخابات، بما يُساهم في تكريس السلم الاجتماعي وتعزيز مشاركة الأفراد في الشأن العام والإسهام الفاعل في تقرير المصير وضبط مقومات دولة القانون والمؤسسات.

ويندرج اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب في إطار تمكينهم من حقهم في النفاذ إلى مختلف مواقع العملية الانتخابية لتأمين تغطية شاملة ومحايدة للمسار الانتخابي المباشر وغير المباشر، هذا بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يضطلعون به في توعية وإعلام وتحفيز المواطنين خلال الانتخابات أو الاستفتاء. وبحكم أهمية مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية في الحياة السياسية للبلاد عقب إصدار دستور 25 جويلية 2022، فإنّ التغطية الإعلامية لها تكون بنفس حجم تلك الأهمية، حيث يساهم الصحفيون المحليون والأجانب في

تكريس حقّ المواطن التونسي أو غيره في تلقّي المعلومة الصحيحة والدقيقة ومن مصادر موثوق بها من أجل تكوين رأي عام محلي وإقليمي مستنير حول العملية الانتخابية برمتها وفقا للقانون.

وتضمن الهيئة لضيوفها، من الدول أو المنظّمات الدوليّة أو الشخصيات الوطنيّة أو الدوليّة بمناسبة تنظيم انتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 وتركيز المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الحقّ في متابعة مُختلف مراحل المسار عبر تمكينهم من النفاذ إلى مكاتب التحيين ومراكز ومكاتب الاقتراع والفرز ومراكز الجمع والمكتب المركزي، مع تمكينهم من الاستعانة عند الاقتضاء بمرجمين ومُرافقين يتمّ اعتمادهم من قبل الهيئة.

ويُمثّل النجاح في تنظيم الاستحقاق الانتخابي لسنة 2023 واستكمال تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم أوائل شهر أفريل 2024 رهانا مشتركا بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمترشّحين. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تمكينهم من تبليغ برامجهم وأفكارهم ورؤاهم إلى الناخبين بكلّ حرّية ووفقا للضوابط القانونيّة، وذلك بهدف نيل ثقتهم والحصول على أصواتهم. كما تعمل الهيئة كذلك على حماية حرّية الناخب في الاختيار، دون قيد أو تهديد أو تأثير غير مشروع بأيّ شكلٍ من الأشكال. وفي مقابل ذلك، يتعيّن على جميع المترشّحين الالتزام بالضوابط التي نصّ عليها القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية للهيئة، حتى يتهيأ المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات والمسار برمتها.

وعُموما، يتنزّل فتح باب الاعتماد لمتابعة وتغطية مسار انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 بدورتهما في إطار العمل على دعم الديمقراطية، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بواجب الشفافيّة والنزاهة المحمول على الهيئة بموجب الدستور والقانون الانتخابي والقانون المتعلّق بالهيئة، كما يندرج في إطار تأمين المسار الانتخابي والتصديّ لجميع محاولات الغشّ والتلاعب بأصوات الناخبين ورصد الإخلالات والتجاوزات والتصديّ لها وبلورة التوصيات لمزيد تحسين أداء مُختلف المتدخّلين في العملية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن ضمان حقّ النفاذ إلى المعلومة الدقيقة والعمل على استقائها من قبل المصادر الرسميّة.

وقد حظي ملف الاعتماد بالأولويّة في برنامج عمل الهيئة التي حرصت على تطويره باعتباره من المسائل التي يتمّ إعدادها وبرمجتها قبل انطلاق مسار الانتخابات ليتسنى بالخصوص للملاحظين والصحفيّين والضيوف متابعة أولى حلقاته المتعلّقة بعمليات التحيين. وأصدرت الهيئة تبعا لذلك البلاغات المستوجبة قصد إعلام شركائها بفتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيّين المحليّين والأجانب والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم بهدف ملاحظة وتغطية انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، وذلك عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 5 من القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرّخ في 9 جوان 2014، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 2 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017. كما أصدرت الهيئة بلاغا ثانيا بهذا الخصوص يقضي بفتح الباب لقبول مطالب الاعتماد الجديدة لملاحظة وتغطية انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الثانية، مع التأكيد على صلوحيّة البطاقات المسندة إبان الدورة الأولى خلال الدورة الثانية.

وفي مرحلة لاحقة استكملت الهيئة مراحل اعتماد ممثلي المترشحين، وذلك طبقا لما هو مضمّن بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء، وخاصة الفصل 6 منه، ووفقا للروزنامة الانتخابية المحددة من قبل الهيئة. كما تمّ التنصيب على بعض الضمانات المتمثلة في إلزام الهيئة بالبتّ في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب. كما أصدرت الهيئة بلاغا ثانيا بهذا الخصوص يقضي بفتح باب الاعتماد لملاحظة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الثانية طبقا للقرار الترتيبي المتعلّق باعتماد ممثلي المترشحين ووفقا للقرار المتعلّق بروزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

كما وضعت الهيئة على ذمة طالبي الاعتماد كافة الوثائق المستوجبة لاستيفاء هذه العملية، على غرار الاستثمارات والمطبوعات ومُدُونات السلوك والتي يمكن سحبها من مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات المعنية أو تحميلها من الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية للهيئة.

الفرع الأول: الإطار القانوني للاعتماد

أوجب المشرّع على الهيئة بمقتضى الفقرة 10 من الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلّق بها "اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصّحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي"، كما خوّل لمجلس الهيئة ضبط معايير وشروط الاعتماد.

وقد حرصت الهيئة، على ضبط الإطار القانوني للاعتماد، وأصدرت تبعا لذلك، القرارات الترتيبية الآتي بياؤها طبقا للسلطة الترتيبية التي تتمتع بها في المجال الانتخابي وفقا لأحكام الفصل 134 من الدستور والفصل 15 من قرارها عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بمقتضى القرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014:

- قرار الهيئة عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء¹، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017² والقرار عدد 1 لسنة 2023 المؤرخ في 4 جانفي 2023³،
- قرار الهيئة عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017،

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جوان 2014.

²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017.

³الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 6 جانفي 2023 (صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على هذا القرار الترتيبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2023-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 لسنة 2023 بتاريخ 13 جانفي 2023).

- قرار الهيئة عدد 29 لسنة 2014 المؤرخ في 13 سبتمبر 2014 المتعلق باعتماد ضيوف الهيئة بمناسبة الانتخابات والاستفتاء¹،

- قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء².

كما أعدت الهيئة مَدُونَات سلوك الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب وممثلي المترشحين وأرفقتها بقراراتها الترتيبية. ووضعت على ذمة طالبي الاعتماد جميع نماذج المطالب والوثائق المطلوبة على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف توحيد الإجراءات وتيسير مهمة طالبي الاعتماد على المستويين المركزي والجهوي.

1. شروط الاعتماد

حرصت الهيئة لدى ضبطها لشروط الاعتماد على عدم تضيق وتقييد حق الملاحظة والمتابعة، من خلال تنظيم عملية الاعتماد وفق شروط موضوعية دنيا، من شأنها أن تضمن جدية ونزاهة وحيادية طالبي الاعتماد، بما يتفق مع المعايير الدولية المتعارف عليها، سواء تعلّق ذلك باعتماد الملاحظين أو الصحفيين أو الضيوف أو المترجمين والمساعدين العاملين معهم أو ممثلي المترشحين للانتخابات. ويمكن حوصلة الضوابط التي تقيدت بها الهيئة في وضعها لشروط الاعتماد بالعناصر التالية:

- فتح باب الاعتماد محليا ودوليا في ما يتعلّق بالملاحظين والصحفيين على وجه الخصوص، وعدم اشتراط عددٍ أقصى بهدف عدم التضيق في حق ملاحظة أو متابعة المسار الانتخابي، وعدم الاقتصار على الجمعيات والمنظمات المحلية الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات وتوسيع دائرة الاعتماد لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة،

- التأكيد على الحياد والاستقلالية ضمن شروط منح الاعتماد عموما كاشتراط عدم الانتماء للهيئة وعدم الترشح للانتخابات موضوع الملاحظة وتجنّب أي تضارب للمصالح،

- الاقتصار بالنسبة للملاحظين على منح الاعتماد للمنظمات والجمعيات دون الأفراد، وذلك استنادا إلى تقييم التجارب الانتخابية السابقة التي تبين من خلالها عدم قدرة الملاحظين الأفراد على المتابعة الشاملة للمسار الانتخابي وعدم التزامهم بإعداد تقارير حول سير العملية الانتخابية تستجيب للمعايير الدولية. وتمّ بالمقابل فتح مجال الاعتماد للصحفيين والمؤسسات الإعلامية على حدّ السواء اعتبارا لخصوصية العمل الصحفي،

- اشتراط تلقّي تكوين أو اكتساب الخبرة في مجال ملاحظة الانتخابات بالنسبة للملاحظين توسيعا لمجال الملاحظة وحرصا على تشريك الشباب في الشأن العام وأخذا بعين الاعتبار مجهودات التكوين التي انخرطت فيها منظمات المجتمع المدني منذ انتخابات 2011 والمُوجّهة للفئات الشبابية على وجه الخصوص،

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 لسنة 2014 المؤرخ في 3 سبتمبر 2014.

²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 145 لسنة 2023 المؤرخ في 15 ديسمبر 2023 (صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على هذا القرار الترتيبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023).

- اشتراط احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية خاصة بالنسبة إلى الملاحظين والصحفيين والضيوف الأجانب،
- وضع مَدُونات سلوك تستجيب إلى المعايير الدولية المعمول بها تتضمن مختلف الحقوق والواجبات المحمولة على طالبي الاعتماد،
- تمكين أكبر عدد ممكن من الصحفيين من الحصول على الاعتماد وعدم تضيق وتقييد حقهم في التغطية الإعلامية.

وعملا بالأحكام المضمّنة بالقرار عدد 9 لسنة 2014، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وضعت الهيئة على ذمة طالبي الاعتماد برنامجا تكوينيا حول ملاحظة الانتخابات على موقع isielearning.isie.tn الذي يتضمّن رابط تكوين حول ملاحظة الانتخابات (فيديو) ورابطة تكوينيا آخر في شكل وثيقة تتعلّق بالتعريف بملاحظة الانتخابات، فضلا عن رابط اختبارٍ عن بُعد. وتبعا لذلك، يتعيّن على طالبي الاعتماد ممّن لا يتمتّعون بالخبرة ولم يتلقّوا تكوينا في مجال ملاحظة الانتخابات الولوج إلى المنصة وإجراء الاختبار. ويُشترط إرفاق نتيجة الاختبار بمطلب الاعتماد لكونها شهادة تثبت التكوين المطلوب في المجال طبقا لشروط الاعتماد المضمّنة بالقرار الترتيبي للهيئة. وتُقبل المطالب التي تحصل أصحابها في الاختبار على 60% أو أكثر من النقاط. وقد بلغ العدد الجملي للملاحظين المحليين المتحصّلين على شهادات التكوين عن بُعد في مجال الملاحظة 757 ملاحظا معتمدا. ويُبرز الجدول الموالي إحصائيات الملاحظين المتحصّلين على شهادات التكوين عن بُعد وفقا لنسب النجاح في الاختبار:

إحصائيات الملاحظين المتحصّلين على شهادات التكوين عن بُعد وفقا لنسب النجاح في الاختبار	
نسبة النجاح في الاختبار	عدد الملاحظين المتحصّلين على شهادات
60%	23
65%	22
70%	25
75%	52
80%	21
85%	93
90%	81
95%	14
100%	426
العدد الجملي	757

2. حقوق المعتمدين وواجباتهم

ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية، تمّ التنصيص في القرارات الترتيبية المتعلقة بالاعتماد وفي مُدَوّنات السلوك الملحقة بها على مُختلف الحقوق والواجبات بالنسبة لحاملي الاعتماد عُموماً.

وتمّ التأكيد بالخصوص على واجب التقيّد بالتشريع الانتخابي ومُدَوّنات السلوك وبعدم عرقلة أو تعطيل المسار الانتخابي أو الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية والامتناع عن حمل أيّ زيّ أو شعار يُشير إلى أيّ انتماء سياسي مُقابل حمل بطاقة الاعتماد أثناء عمليّتي الملاحظة أو التغطية، إضافة إلى حُسن التعامل مع مُختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتناع للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحيّاتهم ووفق ما ينصّ عليه التشريع الانتخابي وعدم المشاركة في أيّ نوع من المفاوضات أو المناقشات داخل مكاتب الاقتراع ومُختلف مواقع العملية الانتخابية، فضلاً عن احترام مبدأ سرّيّة الاقتراع. في ما تمّ التنصيص على بعض الالتزامات والحقوق الخصوصية لكلّ صنف من أصناف طالبي الاعتماد.

وقد حرصت الهيئة في هذا الإطار على توسيع مجال الملاحظة من خلال تمكين الملاحظين من متابعة مُختلف مراحل مسار انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 المتعلقة بالتحيين والترشّحات والحملة الانتخابية والاقتراع والفرز وجمع النتائج والنزاعات المتعلقة بالترشّحات والنتائج والتصريح بالنتائج الأوليّة والنهائيّة للدورتين، فضلاً عن متابعة مراحل تركيز الغرفة البرلمانيّة الثانية. وقد تمّ تمكينهم للغرض من النفاذ إلى المكاتب القارّة للتحيين ومكاتب الاقتراع والفرز ومراكز الجمع. كما تمّ تمكينهم من تضمين ملاحظاتهم وتحفّظاتهم الخاصّة بعمليّتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة تُرفق بمحضر عمليّة الاقتراع أو بمحضر عمليّة الفرز تماشياً مع ما تمّ إقراره في القانون الانتخابي¹. وحرصاً على جديّة الملاحظة، تمّ التنصيص على واجب المنظمّة أو الجمعية بإعداد تقرير يتضمّن تقييماً موضوعيّاً للعملية الانتخابية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات، وذلك في أجال معقولة.

وتمّ التأكيد على حقّ الصُحفيّين في النفاذ إلى المعلومة دون عوائق أو تمييز، مقابل التزامهم باحترام القواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات وعلى احترام قواعد وأخلاقيّات المهنة والتشريع الوطني المنظمّ لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام وتأمين تغطية موضوعيّة ومتوازنة ومُحايدة للمسار الانتخابي. كما يتعيّن على كلّ صحفي مُعتمد من قبل الهيئة وأثناء متابعة عمليّة الاقتراع، الامتناع عن التصوير داخل مكاتب الاقتراع إلّا بعد الحصول على ترخيص من رئيس مكتب الاقتراع. كما يتعيّن التأكّد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسميّة المخوّلة لذلك حسب التشريع الانتخابي، فضلاً عن الامتناع عن نشر

¹ ينصّ الفصل 20 من القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القرار عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 عمّا يلي: "بعد الانتهاء من التثبّت في كافّة محاضر الفرز، يحرّر مركز الجمع والمكتب المركزي محضراً في جمع نتائج الاقتراع. ولممثلي القوائم المترشّحة أو المترشّحين أو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وللملاحظين تضمين ملاحظاتهم وتحفّظاتهم الخاصّة بجمع النتائج ضمن مذكرة تُرفق بالمحضر".

أو بثّ تصريحات أو معلومات للعموم الهدف منها التحريض على العنف أو عرقلة المسار وعدم قبول أموال أو هدايا من أية جهة كانت مُقابل نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.

وفي ذات السياق، مكّنت الهيئة ضيوفها من الحقّ في متابعة مُختلف مراحل المسار الانتخابي عبر النفاذ إلى المكاتب القارّة للتحيين ومكاتب الاقتراع والفرز ومكاتب الجمع، كما سمحت لهم بالاستعانة عند الاقتضاء بمُترجم ومُرافقين يتمّ اعتمادهم من قبل الهيئة. ويلتزم الضيوف بكافة الالتزامات المحمّولة على مُختلف الفئات المعتمدة، وتُسحب نفس الالتزامات على المترجمين والمرافقين المصاحبين لهم.

ولئن حرصت الهيئة على توسيع مجال المتابعة بالنسبة لممثلي المترشّحين ليشمل سير عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، فقد أوجبت عليهم حمل بطاقة الاعتماد والالتزام بعدم التأثير على إرادة الناخبين والقيام بالدعاية واحترام مبدأيّ حرّيّة وسريّة الاقتراع، إضافة إلى الامتناع عن استغلال صفة "ممثل مترشّح" لغاية أخرى غير ملاحظة العمليّة الانتخابيّة، فضلا عن عدم التدخّل في عمل الأعوان المشرفين على سير عمليّة الاقتراع والامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بأفعال الهدف منها التحريض على العنف أو عرقلة العمليّة الانتخابيّة.

3. سحب الاعتماد

عملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات، تمّ منح صلاحيّة سحب الاعتماد لنفس السلطة المانحة له. وقد حرصت الهيئة على ضبط إجراءات سحب الاعتماد المسند إلى الملاحظين والصحفيين بكلّ دقّة، حيث يمكن للهيئة، عند معاينة إخلال من قبل الملاحظين والصحفيين المعتمدين بالالتزامات والواجبات المحمّولة عليهم، توجيه إنذار للمعني بالأمر أو سحب بطاقة اعتماده وإعلام الجمعية أو المنظّمة أو المؤسسة التابع لها إن وُجدت. وإذا كانت الإخلالات خطيرة على سير العمليّة الانتخابيّة أو متكرّرة أو مرتكبة بصفة جماعيّة بالنسبة للجمعية أو المنظّمة أو للمؤسسات الإعلاميّة، يمكن للهيئة، بعد إجراء الأبحاث الضروريّة والاستماع إلى المعنّين بالأمر أو ممثل المنظّمة أو الجمعية أو ممثل المؤسسة الإعلاميّة المعنّية، اتّخاذ قرارٍ معلّل يقضي بسحب اعتماد المنظّمة أو الجمعية أو المؤسسة الإعلاميّة مع إعلامها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتُسحب نفس هذه الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب وعلى التقنيّين والمترجمين العاملين مع الصحفيين والمؤسسات الإعلاميّة.

ويمكن لرئيس مكتب الاقتراع اتّخاذ التدابير اللازمة تُجاه ممثل المترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 بدورتيها في حالة عدم احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخاصّة في الحالات التالية:

- الإخلال بأحد الواجبات المحمّولة على ممثلي المترشّحين والمضمّنة بالقرار الترتيبي للهيئة أو بمُدونة السلوك،
- الإخلال بالسير العادي لعمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج،
- عدم الامتثال لتعليمات وقرارات رئيس مكتب الاقتراع.

وعند معاينة أيّ إخلال من أحد ممثلي المترشحين بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، لرئيس مكتب الاقتراع التنبيه عليه أو الأمر بخروجه من مكتب الاقتراع أو حجز بطاقة اعتماده، مع التنصيص على ذلك بدفتر مكتب الاقتراع¹.

الفرع الثاني: التطبيقية المعلوماتية الخاصة بالاعتماد

سعيًا منها إلى تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المسداة، حرصت الهيئة على إعداد منظومة معلوماتية خاصة بالاعتماد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2014. وقد بلغ عدد مُستخدميها 149 شخصًا، واستوفت الهيئة الاختبارات المستوجبة في شأنها خلال الفترة الممتدة من 23 جوان إلى غاية 27 سبتمبر 2023. وتمّ تنظيم دورتين تكوينيتين إحداهما عن بُعد والثانية حضورية للتعريف بها وبكيفية استعمالها لدى المستخدمين، وذلك يومي 27 و28 نوفمبر 2023 لفائدة المنسقين الجهويين والأعوان المكلفين بالمنظومات المعلوماتية ومساعدتهم والأعوان المكلفين بالاعتماد ومساعدتهم على المستوى الجهوي، فضلًا عن أعوان الاعتماد وقاعة العمليات بالإدارة المركزية.

وعموماً، تُمكن منظومة الاعتماد مستخدميها من إدراج الجهات طالبة الاعتماد والاطلاع عليها وإضافة دفعات جديدة لطالبي الاعتماد واستكمال القائمة الخاصة بهم، علاوة على الاطلاع على الملاحظات والبيانات المحددة لقبول المطلب أو رفضه، على غرار غياب صفة الناخب أو الانتماء إلى الهيئة أو الترشح إلى الانتخابات موضوع الملاحظة أو الحصول على اعتماد من صنف آخر وغيرها. كما تُمكن التطبيقية المعلوماتية الجديدة أيضاً من تحيين بيانات طالبي الاعتماد والبتّ في المطالب وإلغاءها وسحبها واستخراج القوائم الخاصة بالشارات وتقديم الإحصائيات الجمليّة المستوجبة.

وتفعيلاً لمبدأ الإتاحة، حرصت الهيئة على تنويع آليات وطرق قبول المطالب، حيث تلقت مطالب الاعتماد عبر الإيداع المباشر وعن طريق البريد مضمون الوصول وعبر البريد الإلكتروني ومن خلال الولوج إلى المنظومة المعلوماتية للاعتماد.

الفرع الثالث: منح الاعتماد

1. اعتماد الملاحظين

بلغ العدد الجملي للملاحظين المحليين الذين تولّت الهيئة اعتمادهم خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة 2858 ملاحظاً يمثلون 11 هيكلًا محليًا. وبلغ عدد المعتمدين من الذكور 1315 بنسبة 46% مقابل 1543 للإناث بنسبة 54%.

¹ الفصل 10 من القرار عدد 18 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء.

أما بخصوص الملاحظين الأجانب، فقد بلغ العدد الجملي للمعتمدين بمناسبة تنظيم الهيئة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، 81 ملاحظا يمثلون 6 هياكل أجنبية. وبلغ عدد المعتمدين من الذكور 52 بنسبة 64% مقابل 29 للإناث بنسبة 36%.

وتبعا لإقرار صلوحيّة استعمال البطاقات المسندة إبان الدورة الأولى خلال الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة الاعتمادات المسجلة لتبلغ 2943 ملاحظا محليا وأجنبيا إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

2. اعتماد الصحفيين

تولّت الهيئة اعتماد 1092 صحفيا وفنيا محليا يمثلون 52 مؤسسة إعلامية محلية خلال الدورة الأولى، من بينهم 1082 صحفيا وفنيا ينتمون إلى مؤسسات إعلامية محلية من بينهم 594 صحفيا و237 من الفنيين والتقنيين و187 مصورا و5 مسؤولين و59 مرافقا، إضافة إلى اعتماد 10 صحفيين مستقلّين. وبلغ عدد المعتمدين من الذكور 714 بنسبة 65% مقابل 378 للإناث بنسبة 35%.

وبلغ العدد الجملي للصحفيين والفنيين الأجانب المعتمدين 130 صحفيا وفنيا يمثلون 44 مؤسسة إعلامية أجنبية خلال الدورة الأولى، من بينهم 62 صحفيا و53 مصورا و11 من الفنيين والتقنيين ومترجما واحدا، إضافة إلى اعتماد 3 صحفيين مستقلّين. وبلغ عدد المعتمدين من الذكور 96 بنسبة 74% مقابل 34 للإناث بنسبة 26%.

وتبعا لإقرار صلوحيّة استعمال البطاقات المسندة إبان الدورة الأولى خلال الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة الاعتمادات المسجلة لتبلغ 1231 صحفيا وفنيا محليا وأجنبيا إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

3. اعتماد ممثلي المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال الدورتين

عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 14 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022، فقد فوّض مجلس الهيئة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات صلاحية البتّ في مطالب اعتماد ممثلي المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها، علاوة على البتّ في ملقّات سحب اعتمادهم، وذلك تفعيلًا لمبدأ الإتاحة وتجسيما للأمركزية في إيداع المطالب ودراستها ومعالجتها. وقد بلغ العدد الجملي لممثلي المترشحين الذين تولّت الهيئة اعتمادهم خلال الدورة الأولى للانتخابات 11068 ممثلا، حيث بلغت نسبة المعتمدين من الذكور 64% مقابل 36% للإناث.

وبلغ العدد الجملي لممثلي المترشحين المعتمدين خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 1402 ممثلا جديدا، بالإضافة إلى من تمّ اعتمادهم إبان الدورة الأولى ويُحوّل لهم ملاحظة الانتخابات إبان دورتها الثانية تبعا لبقاء مُرشّحهم في المنافسة. وقد بلغت نسبة المعتمدين من الذكور 65% مقابل 35% للإناث.

القسم الثالث: تواصل الهيئة مع عموم المواطنين والمتابعين للشأن الانتخابي

الفرع الأول: التواصل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وشبكات التواصل الاجتماعي والخدمات غير المهيكلية وآلياته

1. أدوات التواصل

يعتبر الموقع الإلكتروني للهيئة وسيلة قانونية للتواصل مع العموم والنفوذ إلى المعلومة وتبسيطها وتقديمها لطالبيها عبر نشر المعطيات والبيانات والبلاغات الصادرة عنها، فضلا عن القرارات والتقارير والمحاضر والوثائق وكافة المستجدات. كما تُولي الهيئة أهمية بالغة لوسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بعملية التحسيس بالتحسين أو الحث على الاقتراع والرفع من نسب الإقبال على التصويت. وتُشكل هذه المنصات¹ حلقة هامة في عملية التواصل مع الشركاء ومرد ذلك العدد الكبير لمستخدميها في تونس، حيث بلغ عدد مشاهدات صفحات الموقع ما يقارب 3 ملايين و800 ألف مشاهدة.

وسجل الموقع الإلكتروني للهيئة أكثر من مليون و700 ألف زيارة، وبلغ العدد الجملي لزيائيه، بمناسبة تنظيم الهيئة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها، بداية من 22 سبتمبر 2023 وإلى غاية 27 فيفري من سنة 2023²، أكثر من 900 ألف زائر. وشهد الموقع ارتفاعا كبيرا في عدد الزائرين يوم 21 ديسمبر 2023، حيث تم تسجيل أكثر من 86 ألف زائر ويوم 3 فيفري 2024 بأكثر من 71 ألف زائر، مقارنة بالمعدل اليومي لزياري الموقع إبان الفترة المتراوحة بين شهري سبتمبر 2023 وفيفري 2024. ويعود ذلك الارتفاع بالأساس إلى دقة المخطط الإعلامي والاتصالي المعتمد من قبل الهيئة في جانبه الرقمي من خلال الإشهارات مدفوعة الأجر على محرك البحث قوقل ومنصات التواصل الاجتماعي (فايسبوك وأنستغرام ومنصة "إكس")، إضافة إلى الحملة التي قادتها الهيئة للتعريف بالمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إبان دورتها الأولى والثانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تمت دعوة الناخبين إلى زيارة فضاء التعريف بالمرشحين، وذلك عبر الصفحة الرسمية للهيئة على شبكة فايسبوك، ومن خلال الإعلانات مدفوعة الأجر والإرساليات القصيرة والشريط الإخباري لشاشتي القنوات الوطنيتين الأولى والثانية لمؤسسة التلفزة التونسية.

¹ صفحات الهيئة على فايسبوك وأنستغرام ويوتيوب وتيك توك.

² تُوافق هذه المدة الفترة الفاصلة بين الإعلان عن روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 والإعلان عن النتائج النهائية لدورتها الثانية.



وفي ما يلي أبرز المعطيات المسجلة حول موقع الهيئة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023 إلى فيفري 2024:

المعطيات المسجلة حول الموقع الإلكتروني للهيئة (سبتمبر 2023-فيفري 2024)	
902.724	العدد الجملي لمستخدمي الموقع الإلكتروني للهيئة
1.731.446	عدد زيارات المستخدمين للموقع الإلكتروني للهيئة
4.2	عدد صفحات الموقع التي تمت مشاهدتها من قبل المستعمل الواحد
3.795.595	العدد الجملي لمشاهدة الصفحات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

ويقطن أغلب مستخدمي الموقع داخل التراب التونسي بنسبة 96.76% وتحديدًا بولاية تونس بنسبة 77.49%. ويُعدّ نصف زائري الموقع من الشباب وأغلبهم من الإناث، حيث ينتمي أكثر من قرابة 40% من زائري الموقع إلى الفئة العمرية 18-34 سنة ونسبة الإناث هي الأعلى بما يناهز 57% من العدد الجملي لمستخدمي الموقع. إبان المسار الانتخابي. وتتمّ زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة إمّا بصفة مباشرة عبر استعمال الرابط URL عبر البحث في محرّكات البحث أو عبر روابط متوقّرة في مواقع أخرى أو عن طريق الروابط المتاحة في منصّات التواصل الاجتماعي. ويُعتبر "فايسبوك" المصدر الرئيسي للزيارات للموقع الإلكتروني للهيئة مقارنة ببقية مواقع التواصل الاجتماعي على غرار أنستغرام. وتُعدّ الصفحة الرئيسية للموقع من أكثر الصفحات مشاهدةً تليها صفحات التعريف بالمرشّحين للدورتين الأولى والثانية ثم صفحة الانتخابات تليها صفحة نتائج الانتخابات المحلية. ويُبرز الجدول الموالي أهمّ صفحات الموقع التي تمت زيارتها والعدد الجملي للمشاهدات:

أهمّ صفحات الموقع التي تمت زيارتها والعدد الجملي للمشاهدات	
صفحة الموقع	عدد المشاهدات
الصفحة الرئيسية للموقع	1.725.821
الصفحات الخاصة بالتعريف بالمرشّحين للانتخابات	428.383
صفحة الانتخابات	340.034
صفحة نتائج الانتخابات المحلية	172.542
صفحة توزيع الخرائط الانتخابية	74.464

وَحَرِصَتِ الْهَيْئَةُ عَلَى تَخْصِيسِ فُضَاءٍ خَاصٍّ بِالْمُتَرَشِّحِينَ لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بموقعها الإلكتروني على غرار تجربة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وذلك بهدف تسليط الضوء على المترشحين للدورتين الأولى والثانية بهدف التعريف بهم. وإبان الدورة الثانية، تَمَّت إضافة البرنامج الانتخابي مع إرفاقه بشريط فيديو لتقديم المترشح والتعريف به تَمَّ تسجيله وإنتاجه بدور الشباب. ويهدف هذا الفضاء إلى تمكين الناخب التونسي من التعرف عن كثب على المترشحين حسب الدائرة الانتخابية المحلية. وفي ما يلي أبرز المعطيات المسجلة بخصوص فضاء التعريف بالمترشحين خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023 إلى فيفري 2024:

المعطيات المسجلة حول فضاء التعريف بالمترشحين (سبتمبر 2023-فيفري 2024)	
العدد	المعطى
468.353	عدد المستعملين
834.531	عدد زيارات المستعملين للفضاء
1.143.497	العدد الجملي لمشاهدة الصفحات
1.37	عدد الصفحات التي تَمَّت مشاهدتها خلال الزيارة الواحدة

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنّ أكثر من 88% من زائري الموقع يستعملون الهاتف الجوّال لدى تصفّحهم للموقع، ويستعمل 70% منهم "جوجل كروم" كمتصفّحٍ وبِ خاصٍّ بهم، في حين يستعمل أكثر من 80% من الزائرين أجهزة تستخدم "أندرويد" كنظام تشغيل.

أما بخصوص صفحات الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، فتتوفّر لديها صفحة رئيسية و 27 صفحة تخصّ الهيئات الفرعية للانتخابات. ويبلغ مجموع متابعي هذه الصفحات قرابة 860 ألف متابع وتقوم الهيئة بنشر كلّ الأخبار المتعلقة بمسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها ومسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبر هذه الصفحات. وفي ما يلي أبرز المعطيات المسجلة حول صفحات الهيئة على موقع "فايسبوك" خلال الفترة سبتمبر 2023-فيفري 2024:

المعطيات المسجلة حول صفحات الهيئة على "موقع فايسبوك"	
العدد	المعطى
4.275.551	الأشخاص الذين توصّلوا بالمحتوى الخاصّ بالهيئة
209.755	عدد التفاعلات مع المنشورات
2.7 مليون	عدد زيارات الصفحات
17.735	المتابعون الجدد للصفحات

ويُتابع أكثر من 620 ألف مشترك صفحة الهيئة على فايسبوك جُلّهم من الذكور بنسبة 54% في مقابل 46% للإناث وأغلبهم من الشباب بأكثر من 50% (18-34 سنة)، ويتمركز أغلبهم في ولايات تونس وصفاقس وسوسة وأريانة وجربة. واستقبل البريد الخاصّ بصفحة الهيئة على موقع فايسبوك خلال مسار انتخابات أعضاء المجلس المحلية لسنة 2023 بدورتها أكثر من 2200 رسالة، وقد بلغت ذروتها خلال الأيّام التي تسبق وتوافق يومي الاقتراع للدورتين الأولى والثانية، وتمحورت أغلب الاستفسارات والملاحظات الواردة عبر بريد

الصفحة حول بيانات الإدارة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات والمواعيد الانتخابية وكيفية التثبت من مراكز الاقتراع وآليات تحيين التسجيل وإجراءات الترشح والتزكيات والتعرف على المترشحين، فضلا عن الانتدابات المتعلقة بالمسار الانتخابي والإعلام بالتجاوزات والإخلالات إبان الحملة الانتخابية وإجراءات الاقتراع. وتم تأمين البث المباشر لفعاليات افتتاح المركز الإعلامي للهيئة خلال الدورتين وكل الندوات الصحفية المنعقدة على صفحة الهيئة على شبكة "فايسبوك".

أما بخصوص منصة "إكس" (تويتر سابقا) التي تُعدّ موقع تواصل اجتماعي وإخباري على الأنترنت، حيث يتواصل الأشخاص بواسطة رسائل قصيرة تُسمى تغريدات، فيبلغ عدد المتابعين لحساب الهيئة أكثر من 150 ألف متابع. وقد ارتكز الجانب الاتصالي للهيئة عبر منصة "إكس" على التذكير بأهمّ المواعيد الانتخابية وفقا لقراريّ الروزنامة ونشر القرارات والإحصائيات والتعريف بآليات التحيين وكيفية التثبت من مراكز الاقتراع، فضلا عن نشر النتائج الأولية والنهائية للدورتين الأولى والثانية للانتخابات أعضاء المجالس المحلية وجملة الإحصائيات المتعلقة بها. وفي ما يتعلق بأنستغرام الذي يُعتبر موقعا لنشر الصور والفيديوهات القصيرة وأغلب مستعمليه من الشباب، يُتابع حساب الهيئة المؤثّق بالشارة الزرقاء أكثر من 4 آلاف متابع، وتمّ من خلاله نشر صور حول أنشطة الهيئة في مُختلف مراحل العملية الانتخابية وكذلك الشأن بالنسبة للومضات التحسيسية والتوعوية التفاعلية. ويُتابع أكثر من 4 آلاف متابع لحساب الهيئة على يوتيوب الذي يُعدّ منصة لمشاركة الفيديوهات وبثّها ونشرها. وتمّ من خلال هذه المنصة نشر الومضات الخاصة بالانتخابات. وقد بلغ العدد الجملي للمشاهدات عبر هذه المنصة 118972 مشاهدة وتمّ تسجيل قرابة 2362.6 ساعة مشاهدة وبلغ معدّل المشاهدة الواحدة 57 ثانية.

كما أنشأت الهيئة حسابا خاصا ومؤثقا على منصة "تيك توك" بثّت من خلاله الومضات التحسيسية المتعلقة بالمسار الانتخابي في دورتيه الأولى والثانية. وتمّ الاعتماد على الإعلانات المدفوعة خلال المرحلة الثالثة من الحملة التوعوية والتحسيسية لحثّ الناخبين على الاقتراع إبان دورتي انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، حيث تمّ استغلال مواقع فايسبوك وأنستغرام ومنصة "إكس" ويوتيوب، إضافة إلى الإعلانات المعروضة بالمواقع التي يزورها الناخبون عبر نظام إعلانات غوغل Google display ads علاوة على الإعلانات عبر الكلمات المفتاحية في محرك البحث غوغل كروم Google search ads. وتُعتبر الإعلانات عبر الواب ومن خلال منصّات التواصل الاجتماعي وسيلة مثلى لاستهداف الشباب عبر الحملة التوعوية والتحسيسية الخاصة بالهيئة، وهو ما حدا بها إلى تعزيز الإشهار الرقمي في مخطّطها الاتصالي.

2. آليات التواصل

أنجزت الهيئة 30 ومضة توعوية وتحسيسية ثنائية الأبعاد إبان انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها ومسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقد تمّ بثّها عبر العديد من الوسائط المرئية والسمعية، ومن ذلك، الإعلام المرئي والسمعي العمومي (القناتان الوطنيتان الأولى والثانية للتلفزة التونسية والإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية للإذاعة التونسية) والإذاعات الجمعياتية وإذاعات الواب وصفحات

الهيئة على المنصّات وقناتها على شبكة يوتيوب. وقد تمّ إنتاج وبثّ خمس (5) ومضات تحسيسية إذاعية في شكل حوارات مسرحية بالشراكة مع مؤسسة الإذاعة التونسية والإذاعات الجهوية التابعة لها بهدف التوعية والحثّ على التحيين والترشّح والاقتراع. وتولّت قناة "حنبل" إنتاج ومضة تحسيسية تمّ بثّها في التلفزة التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد تمّ تدعيم الومضات التلفزية والرسائل الأساسية للحملة بلغة الإشارة لتشمل فئة حاملي الإعاقة من الصمّ والبكم، تفعيلاً لمبدأ الإتاحة وتوفير المعلومة لجميع الناخبين. ويُحوصل الجدول الموالي تلك الومضات ومُدّداتها الزمنية:

ع/ر	موضوع الومضة	المدة الزمنية
1	ومضة حول خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية #	91 ثانية
2	ومضة حول المجلس الوطني للجهات والأقاليم	113 ثانية
3	ومضة حول تركيبة المجالس المحلية على مستوى المعتمديات وكيفية انتخاب أعضائها وصلاحياتها	174 ثانية
4	ومضة للتعريف بالانتخابات المحلية وعلاقتها ببقية المجالس	148 ثانية
5	ومضة حول شروط ووثائق الترشّح لعضوية المجلس المحلي	217 ثانية
6	ومضة حول الفرق بين المجلس المحلي والمجلس البلدي	131 ثانية
7	ومضة حول تركيبة ومهام وصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات	176 ثانية
8	ومضة حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية	117 ثانية
9	ومضة حول التقسيم الجديد للأقاليم وتركيبه مجالس الأقاليم وصلاحياتها	125 ثانية
10	ومضة حول كيفية استعمال موقع touenssa.isie.tn	157 ثانية
11	ومضة حول الترشّحات للانتخابات المحلية	155 ثانية
12	ومضة حول كيفية الترشّح للانتخابات المحلية	38 ثانية
13	ومضة حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية	71 ثانية
14	ومضة حول الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	147 ثانية
15	ومضة حول الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	33 ثانية
16	ومضة حول الفرق بين المجلس المحلي والمجلس البلدي	78 ثانية
17	ومضة حول مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم	73 ثانية
18	ومضة حول مركز النداء 1814	22 ثانية
19	ومضة حول انتخابات أعضاء المجالس المحلية	103 ثانية
20	ومضة حول كيفية التثبّت من الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع	62 ثانية
21	ومضة حول كيفية تغيير مركز الاقتراع	45 ثانية
22	ومضة حول الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	39 ثانية
23	ومضة حول إجراءات الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	92 ثانية
24	ومضة حول كيفية استعمال حافظة براي الخاصة بالمكفوفين	62 ثانية
25	ومضة حول إجراءات الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	60 ثانية
26	ومضة حول الاقتراع للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	41 ثانية
27	ومضة حول انتخابات أعضاء المجالس المحلية	50 ثانية
28	ومضة حول موقع الهيئة candidats2023.isie.tn	38 ثانية
29	ومضة حول كيفية التعرف على المعنّيين بالتصويت إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية	46 ثانية
30	ومضة حول الهدف من انتخابات أعضاء المجالس المحلية	66 ثانية

الفرع الثاني: التواصل عبر آليّة المخطّطات الإعلامية

في إطار الحملة التحسيسية والتوعوية الموجهة إلى عموم التونسيين خلال دورتي انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، فقد استندت الهيئة لدى إعداد مخطّطاتها الإعلامية إلى التمسّي الموالي الذي يركز على ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى: هدفها بيداغوجي للتعريف بالمواعيد الانتخابية والتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية وتركيبه المجالس الجهوية وكيفية تركيزها ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وكيفية انتخابها وصلاحيات الغرفة البرلمانية الثانية وعلاقتها بمجلس نواب الشعب بأسلوب بسيط وموجز،

- المرحلة الثانية: هدفها إخباري إعلامي للتذكير بالعناصر البيداغوجية المتعلقة بالانتخابات المحلية لسنة 2023 ومراحل المسار الانتخابي المباشر وغير المباشر وخصوصيات عمليات الاقتراع لذوي الإعاقة والأُميين وكيفية استخدام الخدمات غير المهيكلّة للتعرف على العمادة ومكتب الاقتراع والرتبة على قوائم الناخبين،

- المرحلة الثالثة: هدفها توعوي وتحسيني لحث الناخبين على التصويت، وهي حملة مكثّفة تستهدف جميع الفئات والشرائح الاجتماعية والمهنية.

وصادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2023¹ على شعار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 (الرّمز والهوية البصرية)، وتمّ اختيار شعار "الكلّنا نمثّلو تونس" للحملة التحسيسية للحثّ على الاقتراع إبّان الدوريتين.



¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 10 لسنة 2023 بتاريخ 15 سبتمبر 2023-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 109 لسنة 2023 بتاريخ 22 سبتمبر 2023.

1. المخطط الإعلامي الخاص بفترات التحيين

في إطار الإعداد لفترات التحيين الثلاث، عملت الهيئة على تنفيذ المخطط الإعلامي الخاص بهذه المرحلة بالاستناد إلى الخطة التواصلية التي انتهجتها. وتوزع تنفيذ المخطط الإعلامي للتحيين بجميع فتراته عبر الإعلام العمومي التلفزي والإذاعي الوطني والمحلي وكذلك الجمعيات وإذاعات الواب، فضلا عن الإشهار عبر الصحافة المكتوبة وعبر المعلقات الإشهارية واللافقات الدعائية والمحامل الاتصالية ذات الأحجام الخاصة والإشهار عبر الصحافة الإلكترونية والوسائط الرقمية. واستهدفت الحملة التحسيسية الأشخاص ذوي الإعاقة والأميين والناخبين المعنيين بالانتخاب لأول مرة والشباب والكهول والمرأة بصفة عامة والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي خاصة.

2. المخطط الإعلامي الخاص بالحث على الاقتراع خلال دورتي انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

في إطار الحرص على حث أكبر عدد من الناخبين على الإقبال على التصويت، أعدت الهيئة مخططا إعلاميا وتحسيسيا حول أهمية الاقتراع، توزع تنفيذه، وفقا لذات المنهجية المعتمدة إبان فترات التحيين، على المحامل الإشهارية الأساسية وهي الإعلام العمومي التلفزي والإذاعي الوطني والمحلي وكذلك الجمعيات وإذاعات الواب بدور الشباب والإشهار عبر الصحافة المكتوبة وعبر المعلقات الإشهارية واللافقات الدعائية والمحامل الاتصالية ذات الأحجام الخاصة والإشهار عبر الصحافة الإلكترونية والوسائط الرقمية.

وقد استند إعداد وتنفيذ الخطة الاتصالية للهيئة¹ للتحيين والحث على الاقتراع إبان دورتي انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إلى العناصر الموضوعية الآتي بيانها:

- مواصلة التعامل مع الإعلام العمومي دون غيره عبر تكثيف بثّ الومضات التحسيسية والبرامج الحوارية،
- اعتماد الإشهار بالوسط الحضري عبر تركيز لافقات إشهارية في كلّ دائرة انتخابية محلية، مع التأكيد على حسن اختيار أماكن تركيزها، على غرار المداخل الرئيسية لتلك الدوائر،
- اعتماد آلية الطباعة في الإشهار عبر استغلال وسائل النقل (المetro) والمحطات الرئيسية للحافلات،
- دعم الإشهار الرقمي وتخصيص اعتمادات مالية هامة قصد إنجاح الخطة الاتصالية الرقمية للهيئة عبر شبكات يوتيوب وفايسبوك وأنستاغرام وتيك توك،
- إطلاق وبرمجة دورات تكوينية قصد تحسيس المترشحين بمختلف الضوابط والقواعد القانونية وتثقيفهم عبر عقد ملتقيات وندوات على المستويين الجهوي والمحلي،
- تحفيز نوادي الشباب والجمعيات والمنظمات الشريكة قصد الإشراف على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المترشحين بحضور الخبراء والمختصين،

¹تداول مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن المخطط الإعلامي لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2023 وصادق عليه بصفة نهائية خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2023 (محضر جلسة عدد 13 لسنة 2024).

- عقد لقاءات مع الأئمة والوعاظ بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية قصد تحديد المساجد ودور العبادة.

- وتمت المصادقة على المخطط الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة إشرافها على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وذلك وفقا للتوجيهات والبيانات الموالية:

أولاً: بخصوص تركيز اللافتات الإشهارية بالوسط الحضري:

- تركيز لافتات إشهارية صغيرة الحجم في كل دائرة انتخابية محلية، مع التأكيد على حسن اختيار أماكن تركيزها، على غرار المداخل الرئيسية لتلك الدوائر،

- تركيز لافتات إشهارية كبيرة الحجم في المدن الكبرى والتقليص في عددها قدر الإمكان،

- اعتماد آلية الطباعة في الإشهار عبر استغلال وسائل النقل (المترو) والمحطات الرئيسية للحافلات (اللافتات ذات الأحجام الخاصة)،

- الموافقة على المقترح المتعلق باعتماد خطة الإشهار الحضري للبحث على الاقتراع لمدة تناهز ستة (6) أسابيع، وذلك ابتداءً من 15 نوفمبر 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023،

- المصادقة على الكلفة التقديرية للإشهار الحضري في حدود 508 ألف دينار،

- العمل على إعداد كراسات الشروط المتعلقة بطلب العروض حسب نظام الأقساط، وذلك بالنسبة لللافتات الإشهارية بالوسط الحضري.

ثانياً: بخصوص الإشهار الرقمي:

- دعم الإشهار الرقمي قدر الإمكان وتخصيص اعتمادات مالية هامة قصد إنجاح الخطة الاتصالية الرقمية للهيئة عبر شبكات يوتيوب وفيسبوك (بما في ذلك الصفحات الرسمية للهيئات الفرعية للانتخابات) وأنستاغرام وتيك توك وتويتر وعبر محرك البحث قوقل (قوقل آدس)، وذلك عبر العرض المكثف للصور والفيديوهات والإعلانات،

- الموافقة على المقترح المتعلق باعتماد خطة الإشهار الرقمي للبحث على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023،

- المصادقة على الكلفة التقديرية للإشهار الرقمي في حدود 260 ألف دينار.

ثالثاً: بخصوص الإشهار عبر الصحف المكتوبة:

- التأكيد على مواصلة التعامل مع الإعلام العمومي دون غيره،

- الموافقة على المقترح المتعلق باعتماد خطة الإشهار عبر الصحف المكتوبة للبحث على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023،

- المصادقة على الكلفة التقديرية للإشهار عبر الصحف المكتوبة في حدود 56 ألف دينار.

رابعاً: بخصوص الإشهار عبر الإذاعات الجمعياتية:

- الموافقة على المقترح المتعلق باعتماد خطة الإشهار عبر الإذاعات الجمعياتية للبحث على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023،

- المصادقة على الكلفة التقديرية للإشهار عبر الإذاعات الجمعياتية في حدود 150 ألف دينار.

الفرع الثالث: التواصل عبر آلية مركز النداء

تكريسا لمبدأ إتاحة المعلومة وضمانا لتوحيد مصادرها والحق في نفاذ الجميع إليها، وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابية المنقضية، أحدثت الهيئة مركز نداءً بمناسبة إشرافها على إدارة وتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وخصّصت الرقم الداخلي 1814 ذو التعريف المنخفضة. ومكّن من تلقي التساؤلات والتشكيّات من عموم المواطنين والمتدخّلين والردّ عليها، حيث بلغ العدد الجملي للمكالمات الواردة 29190 مكالمة، وذلك إبان الدورتين الأولى والثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وخلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 2023 إلى غاية 29 فيفري 2024. وتوزّعت المكالمات الواردة حسب النوع الاجتماعي تاليا بنسبة 69.7% للذكور و30.3% للإناث وحسب الشرائح العمرية والفئات المتصلة والأقاليم وفقا للبيانات المضمّنة بالجداول الموالية:

توزيع المكالمات حسب الشرائح العمرية (الدورة الأولى والثانية)	
الشريحة العمرية	نسبة المكالمات الواردة
من 18 إلى 24 سنة	13%
من 25 إلى 34 سنة	20%
من 35 إلى 49 سنة	37%
أكثر من 50 سنة	30%

توزيع المكالمات حسب الفئات المتصلة (الدورة الأولى والثانية)	
الشريحة المتصلة	نسبة المكالمات الواردة
المرشّحون والناشطون السياسيّون	38.8%
الناخبون	36%
أعوان الهيئة	14.4%
الناشطون في المجتمع المدني	7.6%
وسائل الإعلام	3.2%

توزيع المكالمات حسب الأقاليم (الدورة الأولى والثانية)	
الإقليم	نسبة المكالمات الواردة
الإقليم الأوّل	13.5%
الإقليم الثاني	30.5%
الإقليم الثالث	30%
الإقليم الرابع	18.6%
الإقليم الخامس	7.4%

وبلغ العدد الجملي للمكالمات الصادرة 778 مكالمة، خلال الدورتين الأولى والثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. كما بلغ العدد الجملي لأيّام العمل 115 يوما من بينها 16 يومٍ أحدٍ ويومي عطلة، وتوزّعت الاتّصالات حسب وسيلة الاتّصال إبان الدورتين بنسبة 99% عبر الهاتف الجوّال و1% عبر الهاتف

القار، كما توزعت الاتصالات حسب اللغة المختارة إبان الدورتين بنسبة 95.7% باللغة العربية و4.3% باللغة الفرنسية.

الفرع الرابع: التواصل مع وسائل الإعلام والعموم عبر آلية المركز الإعلامي

تماشياً مع دأبت عليه خلال تنظيمها لاستفتاء 25 جويلية 2022، فقد عمدت الهيئة بمناسبة إشرافها على إدارة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إلى تركيز المركز الإعلامي بالاعتماد على إمكاناتها وخبراتها الذاتية. وقد تمّ اختيار قصر الرياضة بالمنزه لتهيئة المركز الإعلامي للهيئة إبان الدورتين بدلا عن قصر المؤتمرات بالعاصمة، في بادئة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2011، وذلك بهدف الضغط على الكلفة وترشيدا للنفقات. ويُعدُّ هذا المركز الواجهة الإعلامية للهيئة والمكتب المركزي لجمع النتائج وهو يضمّ القاعة المركزية للعمليات الانتخابية. ولكونه مركزا للاتصالات الهيئة، فقد تمّ من خلاله إنتاج وبثّ أغلب المحتويات الرقمية، بما في ذلك الرسوم البيانية لنتائج الانتخابات بدورتها. وعملت الهيئة بالتعاون مع مُختلف المزودين على تهيئة الفضاءات المستوجبة وتجهيزها بكافة المستلزمات البشرية والمادية واللوجستية والتقنية ابتداءً من 16 ديسمبر 2023، فضلا عن توفير كافة الخدمات التي يتطلبها تنفيذ المشروع. وافتتحت الهيئة مركزها الإعلامي بصفة رسمية بتاريخ 23 ديسمبر 2023.

وعملت على تركيز فضاءات مفتوحة ومُتحركة مكّنت وسائل الإعلام من أداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، كما توفّقت الهيئة في الاستخدام الكامل للمساحة المتاحة وفي حسن اختيار التصميم الفني والالتزام قدر الإمكان بمواعيد النقاط والندوات الصحفية.

ووفّرت الهيئة فضاءاتٍ للاستقبال وأخرى لعمل الصحفيين وأعضاء الهيئة وأعوانها، فضلا عن الفضاءات الخاصة باستقبال ضيوف المركز الإعلامي، كما وفّرت شاشات ضخمة تمّ تركيزها في أرضية القاعة الرئيسية استُخدمت لعرض البيانات والصُّور والإعلانات والمقتطفات.

وتطلّب تنفيذ المشروع توفير خدمات تنظيم التظاهرات، ومن ذلك تلك المتعلقة بالصوت والصورة والإضاءة والتصميم الفني وتركيب المسرح وتسويق المعدات والترجمة الفورية وحفل الاستقبال والعرض الفني لفعالية الافتتاح، علاوة على خدمات إنتاج النتائج وعرضها والطباعة والتركيب ولغة الإشارة وخدمات الإعاشة والمشرّب وطباعة الشارات والإعاشة والحراسة والتنظيف.

وحرّصت الهيئة على تأمين البثّ المباشر لفعالية الافتتاح والندوات الصحفية عبر صفحة الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث شهدت نسب المشاهدة ارتفاعا ملحوظا. كما أنشأت الهيئة منطقة تفاعلية تمّ تخصيصها لضيوف المركز الإعلامي لإضفاء الحركة اللازمة، لا سيّما خارج أوقات الندوات الصحفية. وقد استقبلت الهيئة أكثر من 300 شخص يوم الافتتاح بموجب اعتماد نظام حيني لتوجيه الدعوات الخاصة بالندوات الصحفية والنقاط الإعلامية عبر البريد الإلكتروني بثلاث لغات.

التوصيات

ساهم التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعديد الشركاء في إنجاح مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بدورتها من الناحيتين التنظيمية واللوجستية، حيث تضافرت الجهود وتكثفت المساعي قصد تهيئة الظروف الملائمة لعقد هذا الاستحقاق الانتخابي المباشر، وكذلك الشأن بالنسبة لمسار تركيز المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويتجّه العمل مستقبلا على:

- العمل على وضع خطة اتصالية دائمة للهيئة ودعم جانبها الرقمي، تشمل الفترات غير الانتخابية وملاءمتها مع أوقات الدروة أثناء المسارات الانتخابية، فضلا عن استيفاء الإجراءات المستوجبة لدخول المشروع الجديد لبوابة الهيئة حيّز النفاذ،
- عقد المزيد من الدورات التدريبية الخاصة بالإعلاميين وتعميمها على مكونات المجتمع المدني حول مجريات العملية الانتخابية وقواعد الاقتراع والفرز وجمع النتائج والإعلان عنها، تبعا لنجاح الدورات المنجزة في إطار الشراكة مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين،
- العمل على مزيد تطوير مضامين منظومة التكوين الحضوري وعن بُعد وتوفير المحامل المستوجبة لكل المتكوّنين من أعوان الهيئة،
- دعم استراتيجية التثقيف والتكوين الانتخابي عبر إحداث مراكز للتكوين تابعة للهيئة،
- دعم إسهام الهيئة في تكوين وتأطير منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بالشأن الانتخابي ليتسنى لها الاضطلاع بدورها في ملاحظة العملية الانتخابية بكل شفافية ومهنية وحياد عبر تطوير المناهج والمضامين والآليات،
- العمل على تكثيف الملتقيات المحلية والجهوية والإقليمية التي تجمع الهيئة بمختلف الشركاء،
- إحداث مركز اتصال دائم للهيئة ودعم التنسيق بين مختلف مصالح الهيئة مركزيا وجهويا قصد موافاة المركز بالمعلومات حينيا وبالشكل المطلوب،
- العمل على إحداث مركز للبحوث والدراسات خاص بالهيئة لتوثيق إصداراتها ومناهج عملها بالتعاون والتنسيق مع شركائها،
- دعم إشعاع الهيئة في المحافل الدولية والإقليمية، وذلك بإبراز تجارب المؤسسة في تنظيم المواعيد الانتخابية بمختلف أنواعها منذ سنة 2011 لتكون مصدرا للاستفادة من قبل الإدارات الانتخابية بالمنطقة العربية وغيرها من الفضاءات، لا سيما الإفريقية منها.

الباب العاشر: مسار تركيز المجالس الجهوية عبر آلية القرعة وانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 وسدّ الشغورات الحاصلة بها

تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم¹، وتبعاً للتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، وعلى إثر عقد الجلسات الافتتاحية للمجالس المحلية المنتخبة بتاريخ 1 مارس 2024، تمّ تنظيم عملية القرعة لاختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية في كامل ولايات الجمهورية يوم 2 مارس 2024². وتبعاً للسلطة الترتيبية المخولة لها في مجال اختصاصها، عملت الهيئة على إعداد نصّ ترتيبى جديد يتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية طبقاً للأحكام المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023، لتتولّى لاحقاً إعداد نصّ ترتيبى جديد آخر يتعلّق بضبط الإطار القانونى المتعلّق بتنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطنى للجهات والأقاليم وتحديد الروزنامة الانتخابية واستيفاء كافة الاستعدادات والإجراءات المستوجبة لتنفيذ العمليّتين الانتخابيتين، ومن ثمة سدّ كافة الشغورات الحاصلة، ليكلّل المسار برؤمته بتركيز الغرفة البرلمانية الثانية.

القسم الأول: اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية عبر آلية القرعة

الفرع الأول: ضبط الإطار القانونى المنظم لقرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية

ضبطت الهيئة بموجب قرارها الترتيبى عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية³، قواعد وإجراءات تنظيم قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، وذلك إعمالاً للمقتضيات المضمنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023، حيث يتمّ تنظيم قرعة بين أعضاء المجلس المحلى لاختيار ممثل عنهم بالمجلس الجهوى الراجع له بالنظر⁴، وذلك

¹ ينصّ الفصل 21 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 على ما يلي: "يتمّ تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلى لعضوية المجلس الجهوى تحت إشراف الهيئة". وينصّ الفصل 22 من ذات المرسوم على ما يلي: "يقع التناوب لعضوية المجلس الجهوى بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلية، بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر. لا يُشارك في القرعة عند التناوب العضو الذى مثّل المجلس المحلى للمدّة السابقة".

² محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2024 بتاريخ 27 فيفري 2024.

³ الرائد الرسمى للجمهورية التونسية عدد 145 لسنة 2023 بتاريخ 15 ديسمبر 2023.

⁴ الفصل 13 من القرار عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023.

بالتناوب في ما بينهم كلّ ثلاثة أشهر، ولا تشمل القرعة الأعضاء الذين ليس لهم الحقّ في التصويت¹. ويكون الترشّح للقرعة وجوبيّاً على المرأة العضو في المجلس المحليّ في حال وجودها واختيارياً لبقية الأعضاء المعنّيين بها. وتُجرى القرعة تباعاً بين الأعضاء المذكورين كلّ ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو الذي سبق له تمثيل المجلس المحليّ في فترة سابقة إلى حين استكمال الفترة النيابيّة للمجلس الجهوي². وتُشرف الهيئة على عمليّة القرعة³ وتدعو إليها في المكان والتاريخ الذي تحدّده، وتُجرى بصفة شفّافةٍ وعلائيّة بحضور أعضاء المجلس المحليّ المعني ووسائل الإعلام وملاحظي المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة. ويتولّى عدل تنفيذ تحرير محضر رسميٍّ في الغرض.

وتتمّ كتابة أسماء أعضاء المجلس المحليّ الراغبين في المشاركة في القرعة في أوراق صغيرة يتولّى عدل التنفيذ عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كُراتٍ صغيرةٍ مُحكمة الغلق تُوضع بإناءٍ شفّافٍ ومرئيٍّ. ويدعو ممثّل الهيئة أحد الحضور من غير المشاركين في القرعة لخلط الإناء جيّداً وسحب كرةٍ يتولّى عدل التنفيذ فتحها وتلاوة اسم العضو الذي تمّ سحبه علانيّةً على العموم وتسجيل ذلك بمحضره⁴.

وتُمسك كلّ إدارة فرعيّة للانتخابات سجلاً خاصّاً بكلّ مجلس محليّ تُدوّن فيه كلّ البيانات والمعطيات المتعلّقة بالقرعة الدورية لتمثيل المجلس المحليّ بالمجلس الجهوي، فضلاً عن بيانات الأعضاء الراغبين في المشاركة في القرعة وأسماء من تولّى المشاركة في عضويّة المجلس الجهوي للمُدّة السابقة⁵.

وعموماً، يتكوّن كلّ مجلسٍ جهويٍّ إلى جانب الأعضاء الواقع اختيارهم عبر آليّة القرعة من مديري المصالح الخارجيّة للوزارات والمؤسّسات العموميّة بالولاية المعنّية دون أن يكون لهم الحقّ في التصويت، وتتمّ تسميتهم من قبل الوزير المعني. كما يُمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظّمات والأحزاب السياسيّة والجمعيات الناشطة في الولاية المعنّية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحقّ في التصويت⁶.

¹ أعضاء المجلس المحليّ الذين ليس لهم الحقّ في التصويت هم مديرو الإدارات المحليّة بالمعتمديّة المعنّية وممثّلو المنظّمات والأحزاب السياسيّة والجمعيات الناشطة في المعتمديّة المعنّية، وذلك على معنى الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

² وفقاً للمقتضيات المضبنة بالفصل 32 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، يتداول على عضويّة المجلس الجهوي أعضاء المجالس المحليّة لمُدّة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة. ولا يُشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدّة تمثيليّته.

³ تنصّ الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 32 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 على ما يلي: "تُنظّم عمليّة قرعة لاختيار ممثّل عن المجلس المحليّ بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر. تتولّى الهيئة الإشراف على عمليّة القرعة".

⁴ الفصل 14 من القرار عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023.

⁵ الفصل 15 من القرار عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023.

⁶ الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 32 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

الفرع الثاني: ضبط الإطار القانوني المُنظَّم لقرعة التداول على رئاسة المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة

تولّت الهيئة تنظيم قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس المحليّ ضمن الفصول من 7 إلى 12 من القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، حيث يتولّى رئاسة المجلس المحليّ، إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الفائزة بأكثر عددٍ من الأصوات من بين الأعضاء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر الأولى. ويتمّ التداول على رئاسة المجلس بين بقيّة أعضائه باعتماد آليّة القرعة كلّ ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافّة أعضائه. وتُجرى القرعة تباعاً وبنفس الصبغ والإجراءات إلى حين استكمال المدّة النيابيّة للمجلس المحليّ.

ويُدعى المجلس المحليّ لجلسته الافتتاحيّة الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وتتولّى الهيئة في غضون الأسبوع الأخير من مدّة رئاسة المجلس المحليّ دعوة المجلس المعني للانعقاد في التاريخ والمكان الذي تُحدّده لتنظيم قرعة رئاسة المجلس المحليّ للفترة الموالية.

وتُجرى عمليّة القرعة بصفة شفّافةٍ وعلانيّةٍ وتُشرف عليها الهيئة بحضور أعضاء المجلس المحليّ المعني ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعتمدة من قبل الهيئة، ويتولّى عدل تنفيذ تحرير محضر رسمي في الغرض. وتتمّ كتابة أسماء الأعضاء المعنّين بالقرعة في أوراق صغيرة ويقوم عدل التنفيذ بعرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كُراتٍ صغيرةٍ مُحكمة الغلق تُوضع بإناءٍ مرثيٍّ وشفّافٍ. ويدعو ممثّل الهيئة أحد الحضور من غير المعنّين بالقرعة ليتولّى خلط الإناء جيّداً وسحب إحدى الكرات وفتحها وتلاوة اسم العضو الذي تمّ سحب اسمه علانيّةً على عموم الحاضرين.

وعموماً، تُمسك كلّ إدارة فرعيّة للانتخابات سجلاً خاصّاً بكلّ مجلس محليّ تُدوّن فيه كلّ البيانات والمعطيات المتعلّقة بالقرعة الدورية للتداول على رئاسة المجلس المحليّ، فضلاً عن أسماء الأعضاء الذين تولّوا رئاسة المجلس في الفترات السابقة وأسماء الأعضاء المعنّين بالقرعة.

كما تولّت الهيئة تنظيم قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التداول على رئاسة المجلس الجهوي ضمن الفصول من 16 إلى 21 من القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضويّة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحليّة وقرعة التناوب على عضويّة المجالس الجهويّة والتداول على رئاسة المجالس المحليّة والجهويّة، حيث يتولّى رئاسة المجلس الجهوي، إثر الإعلان عن تركيبته الأولى أكبر الأعضاء سنّاً، وذلك لمدة ثلاثة أشهر الأولى. ويتمّ التداول على رئاسة المجلس بين بقيّة أعضائه باعتماد آليّة القرعة كلّ ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال

مشاركة كافة أعضائه. وتُجرى القرعة تباعاً وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال المدّة النيابيّة للمجلس الجهوي.

ويُدعى المجلس الجهوي لجلسته الافتتاحيّة الأولى من قِبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيّام من تاريخ الإعلان عن تركيبته الأولى بصفة نهائيّة. وتتولّى الهيئة في غضون الأسبوع الأخير من مدّة رئاسة المجلس الجهوي دعوة المجلس المعني للانعقاد في التاريخ والمكان الذي تحدّده لتنظيم قرعة رئاسة المجلس الجهوي للفترة الموالية.

وتُجرى عمليّة القرعة بصفة شفّافةٍ وعلانيّةٍ وتُشرف عليها الهيئة بحضور أعضاء المجلس الجهوي المعني ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعتمدة من قِبل الهيئة، ويتولّى عدل تنفيذ تحرير محضر رسمي في الغرض. وتتمّ كتابة أسماء أعضاء المجلس الجهوي المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويقوم عدل التنفيذ بعرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كُراتٍ صغيرةٍ مُحكمة الغلق تُوضع بإناءٍ مرئيٍّ وشفّافٍ. ويدعو ممثّل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة ليتولّى خلط الإناء جيّداً وسحب إحدى الكرات وفتحها وتلاوة اسم العضو الذي سُجِبَ اسمه علانيّةً على عموم الحاضرين.

وعموماً، تُمسك كلّ إدارة فرعيّة للانتخابات سجلاً خاصاً بكلّ مجلس جهويّ تُدوّن فيه كلّ البيانات والمعطيات المتعلّقة بالقرعة الدورية للتداول على رئاسة المجلس الجهوي، فضلاً عن أسماء الأعضاء الذين تولّوا الرئاسة في الفترات السابقة وأسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في كلّ مناسبة.

ويمكن لكلّ عضوٍ معنيٍّ بالقرعة أن يُعبّر صراحة عن عدم رغبته في المشاركة فيها، وذلك بمقتضى مطلب كتابيٍّ ممضى من قِبل المعني بالأمر يُضمّن بمكتب ضبط الإدارة الفرعيّة للانتخابات المعنيّة أو يُسلّم إلى ممثّل الهيئة المشرف على عمليّة القرعة ويُضمّن بمحضر عدل التنفيذ، ويتمّ في هذه الحالة استثناء اسمه من عمليّة القرعة¹.

الفرع الثالث: سير عمليّة قرعة اختيار ممثلي المجالس المحليّة بالمجالس الجهويّة

حرصاً منها على توحيد الإجراءات والتدابير المعتمدة من قِبل ممثلي المجالس المحليّة الراغبين في الترشّح لعضويّة المجالس الجهويّة، تولّت الهيئة استيفاء كافة الاستعدادات اللّوجستيّة والعمليّاتيّة لتنظيم عمليّة القرعة في أحسن الظروف وأمثلها، حيث بادرت بإعداد أنموذج مطلب ترشّح عبر آليّة القرعة لعضويّة المجلس الجهوي واضحة إيّاه على ذمّة طالبيه بمقرّات الهيئات الفرعيّة للانتخابات وعبر موقعها الإلكتروني. وقد كلّلت هذه العمليّة بتلقّي 1326 مطلب ترشّح لعضوية المجالس الجهويّة، وتمّ اعتماد الأعضاء من الإناء اللّاتّي لم تتقدّم بمطلب ترشّح كمترشّحات بصفة آليّة. ويبرز الجدول الموالي تطوّر نسق إيداع الترشّحات الخاصّة

¹ الفصل 22 من القرار عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2023.

بقرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية خلال الفترة الممتدة من 28 فيفري إلى غاية 1 مارس 2024:

تطور نسق إيداع الترشيحات الخاصة بقرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية حسب الهيئات الفرعية للانتخابات													
ع/ر	الهيئات الفرعية	28 فيفري 2024	إلى غاية 29 فيفري 2024	إلى غاية 1 مارس 2024	ع/ر	الهيئات الفرعية	28 فيفري 2024	إلى غاية 29 فيفري 2024	إلى غاية 1 مارس 2024	ع/ر	الهيئات الفرعية	28 فيفري 2024	إلى غاية 29 فيفري 2024
1	أريانة	34	51	8	19	قابس	3	16	36	10	تطاوين	54	80
2	القصرين	14	35	3	20	قبلي	2	12	15	11	توزر	47	15
3	القيروان	67	91	0	21	قفصة	29	96	125	12	تونس	105	89
4	الكاف	12	21	5	22	مدنين	0	0	10	13	جندوبة	24	78
5	المنستير	28	62	21	23	منوبة	5	14	14	14	زغوان	79	43
6	المهدية	0	10	11	24	نابل	11	20	27	15	سليانة	30	32
7	باجة	18	68				28	52	81	16	سوسة	96	
8	بن عروس	46	68				7	27	54	17	سيدي بوزيد	82	
9	بنزرت	17	44				7	30	47	18	صفاقس	63	
المجموع													
				376					894				1326

واستنادا إلى الروزنامة المعدّة من قبل الهيئة، فقد تمّ بتاريخ 2 مارس 2024 إجراء قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، وذلك تبعا لعقد الجلسات الافتتاحية للمجالس المحلية المنتخبة وعددها 279 مجلسا محليا بتاريخ 1 مارس 2024 وطبقا لما أقرّه مجلس الهيئة خلال مداولته بتاريخ 27 فيفري 2024. وقد ارتأت الهيئة تنظيم عملية القرعة خارج مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات قصد توفير فضاءات ملائمة تُتيح الإمكانية لحضور مُختلف مُكوّنات المجتمع المدني ووسائل الإعلام السمعية والبصرية بهدف مواكبة مُجريات هذا الحدث وتغطيته بمُختلف الفضاءات المعتمدة. كما حرصت الهيئة على تأمين التغطية المباشرة لعملية القرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئات الفرعية بالانتخابات. وفي ما يلي الفضاءات المهيأة التي خصّصتها الهيئة لإجراء عملية قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية:

الفضاءات المخصّصة لعملية القرعة الخاصة باختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية لسنة 2024 (2 مارس 2024)			
الهيئة الفرعية	الفضاء المعتمد	الهيئة الفرعية	الفضاء المعتمد
أريانة	قاعة بلدية أريانة بفضاء بئر بلحسن	جندوبة	كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة مدرج- أمير الوشتاتي
القصرين	المركب الثقافي بالقصرين	زغوان	قاعة الاجتماعات بمركز العمل عن بُعد بزغوان
القيروان	المركب الثقافي أسد ابن الفرات-القيروان	سليانة	المركب الثقافي بسليانة
الكاف	المركب الثقافي الصحي المسراطي-الكاف	سوسة	المركز الثقافي بسوسة
المنستير	قاعة العروض بالمركب الثقافي بالمنستير	سيدي بوزيد	مركز الفنون الركحية والدرامية بسيدي بوزيد
المهدية	قاعة العروض بدار الثقافة-المهدية	صفاقس	المركب الثقافي-محمد الجموسي بمعتمدية صفاقس المدينة
باجة	المركب الثقافي شارع البيئة نهج جلولي الفراسي-باجة	قابس	المركب الثقافي الجامعي
بن عروس	المركب الثقافي بين عروس	قبلي	دار الشباب بقبلي
بنزرت	المركب الثقافي الشيخ ادريس-بنزرت	قفصة	المركب الشبابي بقفصة
تطاوين	المركب الثقافي بتطاوين	مدنين	المركب الثقافي بمدنين طريق بن قردان-مدنين
توزر	مقر الهيئة الفرعية للانتخابات	منوبة	القطب التكنولوجي بمنوبة (القاعة الكبرى)
تونس	مدينة الثقافة-الشاذلي القليبي	نابل	دار الثقافة بنابل

ويهدف إضفاء المزيد من النزاهة والشفافية على مُجريات عملية قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، وحرصا منها على توحيد الإجراءات المعمول بها، فقد أقرت الهيئة اعتماد توقيت مُوحد لبدء عملية القرعة في كافة الفضاءات المعدة للغرض ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا.

وقد بلغ العدد الجملي للفائزين 279 ممثلاً للمجالس المحلية بالمجالس الجهوية من بينهم 255 عضوا و24 رئيسا، وقد بلغ متوسط أعمارهم 44 سنة. ويتوزع الفائزون إجمالا حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقا للجدولين المواليين:

توزيع الفائزين بعضوية المجالس الجهوية حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	عدد الفائزين	النسبة
الإناث	43	15.41%
الذكور	236	84.59%
المجموع	279	100%

توزيع الفائزين بعضوية المجالس الجهوية حسب الشرائح العمرية		
الشريحة العمرية	عدد الفائزين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (الشباب)	61	21.86%
من 36 إلى 60 سنة (الكهول)	197	70.61%
ما فوق 60 سنة (الشيخوخ)	21	7.53%
المجموع	279	100%

هذا وقد بلغ العدد الجملي للفائزين دون اعتبار ذوي الإعاقة 247 ممثلاً للمجالس المحلية بالمجالس الجهوية من بينهم 225 عضوا و22 رئيسا، وقد بلغ متوسط أعمارهم 45 سنة. ويتوزع الفائزون دون اعتبار ذوي الإعاقة إجمالا حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقا للجدولين المواليين:

توزيع الفائزين دون اعتبار ذوي الإعاقة بعضوية المجالس الجهوية حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	عدد الفائزين	النسبة
الإناث	33	13.36%
الذكور	214	86.64%
المجموع	247	100%

توزيع الفائزين دون اعتبار ذوي الإعاقة بعضوية المجالس الجهوية حسب الشرائح العمرية		
الشريحة العمرية	عدد الفائزين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (الشباب)	49	19.84%
من 36 إلى 60 سنة (الكهول)	180	72.87%
ما فوق 60 سنة (الشيخوخ)	18	7.29%
المجموع	247	100%

في حين بلغ العدد الجملي للفائزين من ذوي الإعاقة 32 ممثلاً للمجالس المحلية بالمجالس الجهوية من بينهم 30 عضواً ورئيسين، وقد بلغ متوسط أعمارهم 40 سنة. ويتوزع الفائزون من ذوي الإعاقة إجمالاً حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقاً للجدولين المواليين:

توزيع الفائزين من ذوي الإعاقة بعضوية المجالس الجهوية حسب النوع الاجتماعي		
النوع الاجتماعي	عدد الفائزين	النسبة
الإناث	10	31.25%
الذكور	22	68.75%
المجموع	32	100%

توزيع الفائزين من ذوي الإعاقة بعضوية المجالس الجهوية حسب الشرائح العمرية		
الشريحة العمرية	عدد الفائزين	النسبة
من 18 إلى 35 سنة (الشباب)	12	37.5%
من 36 إلى 60 سنة (الكهول)	17	53.12%
ما فوق 60 سنة (الشيخوخة)	3	9.38%
المجموع	32	100%

ويتوزع أعضاء المجالس الجهوية حسب الولايات والأقاليم وفقاً للجدول الموالي:

توزيع أعضاء المجالس الجهوية حسب الولايات والأقاليم		
الإقليم	عدد المجالس الجهوية	عدد أعضاء المجالس الجهوية
الإقليم الأول	4	144 ¹
الإقليم الثاني	6	270 ²
الإقليم الثالث	6	379 ³
الإقليم الرابع	4	449 ⁴
الإقليم الخامس	4	537 ⁵
المجموع	24	279

¹ يضمّ المجلس الجهوي ببزرت 14 عضواً والمجلس الجهوي بباجة 9 أعضاء والمجلس الجهوي بجندوبة 9 أعضاء كذلك، في حين يضمّ المجلس الجهوي بالكاف 12 عضواً.

² يضمّ المجلس الجهوي بتونس 21 عضواً والمجلس الجهوي بأريانة 7 أعضاء والمجلس الجهوي بين عروس 12 عضواً، في حين يضمّ المجلس الجهوي بزغوان 6 أعضاء والمجلس الجهوي بمنوبة 8 أعضاء والمجلس الجهوي بنابل 16 عضواً.

³ يضمّ المجلس الجهوي بسليانة 11 عضواً والمجلس الجهوي بسوسة 16 عضواً والمجلس الجهوي بالقصرين 13 عضواً، في حين تضمّ المجالس الجهوية بالقيروان والمنستير والمهدية 13 عضواً لكل منها.

⁴ يضمّ المجلس الجهوي بتوزر 6 أعضاء والمجلس الجهوي بسيدي بوزيد 14 عضواً، في حين يضمّ المجلس الجهوي بصفاقس 16 عضواً والمجلس الجهوي بقفصة 13 عضواً.

⁵ يضمّ المجلس الجهوي بتطاوين 8 أعضاء والمجلس الجهوي بقابس 13 عضواً، في حين يضمّ المجلس الجهوي بقبلي 7 أعضاء والمجلس الجهوي بمدنين 9 أعضاء.

الفرع الرابع: ضبط تركيبة المجالس الجهوية للفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى 5 جوان 2024

إعمالاً للأحكام المضمنة بالبواب الرابع المتعلق بقواعد وإجراءات تنظيم قرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، وتحديد الفصول 13 و14 و15 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بقواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، فقد انتظمت صباح يوم السبت 2 مارس 2024، عمليات القرعة المتعلقة باختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية الراجعة لها بالنظر، وذلك في كامل ولايات الجمهورية، تحت إشراف رئيس وأعضاء مجلس الهيئة في عددٍ منها، إضافة إلى أعضاء ورؤساء الهيئات الفرعية ومنسقي الإدارات الفرعية للانتخابات المعنية وبحضور عدل تنفيذ في كل عملية قرعة.

وقد جرت عمليات القرعة في كنف السلاسة والشفافية وسادها التنظيم المحكم، وبحضور لافتٍ للمترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث تم تحرير محاضر رسمية في الغرض، وأفرزت عن ضبط تركيبة 24 مجلساً جهوياً في 24 ولاية، التي شهدت قبولاً واسعاً من قبل المترشحين. وتبعاً للتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، فقد تم تنصيب جميع المجالس الجهوية وعددها 24 مجلساً بكامل ولايات الجمهورية بتاريخ 6 مارس 2024¹، وذلك بحضور جميع أعضائها. واعتبرت الهيئة أنّ تركيبة تلك المجالس تعكس تمثيلية هامةً لجميع فئات المجتمع التونسي، حيث تم تسجيل تمثيلية للشباب دون سن 35 بنسبة 22% وللمرأة بنسبة 16% وكذلك الشأن بالنسبة لتمثيلية حاملي الإعاقة، حيث سجلت الهيئة حضورهم في تركيبة المجالس الجهوية ولأول مرة في تاريخ تونس بنسبة 12%.

ويتولّى رئاسة المجالس الجهوية للأشهر الثلاثة الأولى (من 6 مارس إلى 5 جوان 2024) أكبر الأعضاء سنّاً، ليتم إثر ذلك التداول كلّ ثلاثة أشهر على رئاسة المجلس الجهوي من قبل بقية الأعضاء بشكل يُمكن كلّ عضوٍ مجلسٍ محليٍّ من ترؤس المجلس الجهوي لولايته. ولا يُشارك في عملية القرعة رئيس المجلس الذي انتهت مدّة رئاسته، وتتولّى الهيئة الإشراف على تلك العملية². ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال الجمع بين عضوية المجلس المحلي والمجلس الجهوي.

وعموماً، وعند حدوث شغور نهائيٍّ في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة المجالس المحلية أو الجهوية لأيّ سبب من الأسباب، تُنظّم الهيئة عند الاقتضاء قرعة جديدة لسدّ ذلك الشغور بنفس صيغ وإجراءات تنظيم القرعة الأصلية، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ إعلام الهيئة بحصول ذلك الشغور من طرف المجلس المعني أو من والي الجهة عند الاقتضاء.

¹وفقاً للمقتضيات المضمنة بالفصل 33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، يُدعى المجلس الجهوي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

²الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 33 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

وتبعاً لمداولة مجلس الهيئة بتاريخ 2 مارس 2024¹، فقد تمت:

- المصادقة بالإجماع على محاضر عمليات القرعة المتعلقة باختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية الراجعة لها بالنظر في كامل تراب الجمهورية المجرة بتاريخ 2 مارس 2024، وعددها 24 محضراً رسمياً للقرعة،
- المصادقة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 537 لسنة 2024 المؤرخ في 2 مارس 2024 المتعلق بضبط تركيبة المجالس الجهوية للفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى 5 جوان 2024، والإذن تبعاً لذلك للإدارة التنفيذية باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية² والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة. وبذلك تم الإعلان عن تركيبة مجالس جهوية منتخبة وفقاً لآلية القرعة لأول مرة في تاريخ تونس، وعددها 24 مجلساً جهوياً تضم 279 عضواً،
- المصادقة بالإجماع على توجيه بيانات أعضاء المجالس الجهوية الواقع اختيارهم عبر آلية القرعة إلى المصالح ذات النظر بوزارة الداخلية للتسهيل على الراغبين منهم في الترشح لعضوية مجالس الأقاليم في الحصول على نظير من سجل السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر أو الاستظهار بوصل إيداع في الغرض، وذلك طبقاً للقانون.

القسم الثاني: انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم لسنة 2024

إعمالاً للمقتضيات بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وتبعاً لصدور الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم³، تولت الهيئة إعداد نصّ ترتيبي جديد يُعنى بهذا الموضوع، فضلاً عن ضبط الروزنامة الانتخابية واستيفاء الاستعدادات اللوجستية والعملياتية لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي في أحسن الظروف وأمثلها.

¹محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 مارس 2024 (عدد 5 لسنة 2024) الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 لسنة 2024 بتاريخ 15 مارس 2024.

²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 لسنة 2024 بتاريخ 5 مارس 2024.

³ينصّ الفصل الأول من الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 على ما يلي: "يتكوّن تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:

- الإقليم الأول ويضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف،

- الإقليم الثاني ويضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل،

- الإقليم الثالث ويضمّ ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية،

- الإقليم الرابع ويضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة،

- الإقليم الخامس ويضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين".

الفرع الأول: ضبط الإطار القانوني للمنظم لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم لسنة 2024

تبعاً للسلطة الترتيبية المخولة لها قانوناً في مجال اختصاصها¹، أعدت الهيئة القرار الترتيبي عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم². وتُنظَّم العملية الانتخابية برمتها وفقاً لأحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتتولّى الهيئة تنظيم انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرّح بالنتائج، مع الإشارة أنّ مجلس الإقليم هو جماعة عمومية على معنى الفصل 133 من الدستور³ يتمّ انتخاب أعضائه لمدة نيابية بخمس سنوات على معنى الفصل 4 من القرار الترتيبي عدد 282 لسنة 2024.

وإعمالاً للمقتضيات الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023⁴، تولّت الهيئة ضبط شروط الترشّح لعضوية مجلس الإقليم وإجراءات وموجبات تقديم الترشيحات والبتّ فيها ضمن الفصول من 6 إلى 15 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024، حيث يُدعى المجلس الجهوي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ إعلان الهيئة عن تركيبة المجالس الجهوية باعتماد آلية القرعة طبقاً للقرار عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، ويتولّى رئاسة المجلس الجهوي في الثلاثة أشهر الأولى أكبر الأعضاء سنّاً.

ويُشترط في الترشّح لعضوية مجلس الإقليم أن يكون المترشّح عضواً في أحد المجالس الجهوية الراجعة بالنظر ترابياً للإقليم المعني⁵. وتُحدّد الهيئة فترة قبول الترشيحات لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم⁶ إثر انعقاد الجلسة الافتتاحية الأولى للمجالس الجهوية بمقتضى بلاغ يُنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة ويتمّ إعلام جميع أعضاء المجالس الجهوية المعنية بذلك بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً.

¹صادق مجلس الهيئة على مشروع القرار الترتيبي عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 إبان مداولته المنعقدة نفس اليوم (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2024 بتاريخ 14 فيفري 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 لسنة 2024 بتاريخ 20 فيفري 2024).

²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 لسنة 2024 بتاريخ 20 فيفري 2024.

³ينصّ الفصل 133 من دستور 25 جويلية 2022 على ما يلي: "تُمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهيئات التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية والجهوية حسب ما يضبطه القانون".

⁴تتولّى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الانتخابات موضوع المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

⁵الفصل 23 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 7 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

⁶تُنظَّم الهيئة الترشيحات لمجالس الأقاليم وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

ويُقدّم مطلب الترشّح ومُرفقاته لانتخابات أعضاء مجلس الإقليم من قبل المترشّح شخصيًا ويودع مباشرة بمقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات التي يرجع لها المجلس الجهوي بالنظر، وذلك وفقا لأنموذج تُعدّه الهيئة للغرض يتمّ نشره في الموقع الإلكتروني الخاصّ بها. ولا يتمّ استلام المطلب المقدّم من غير ذي صفة. وعموما، يتضمّن مطلب الترشّح وجوبا البيانات التالية:

- الاسم الثلاثي للمترشّح،

- تاريخ ولادته ومكانها،

- مهنته وعنوانه الشخصي وهاتفه وبريده الإلكتروني،

- الدائرة الانتخابية المترشّح عنها،

- المجلس المحلي الذي يمثّله،

- المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه.

ويُرفق وجوبا بما يلي:

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

- تصريح على الشرف بخلوّ المترشّح من الموانع القانونية،

- بطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر أو وصل الاستلام. وتتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبّت من خلوّ المترشّح من السوابق العدلية في الجرائم القصدية.

ويتولّى العون المكلف باستلام مطالب الترشّح التثبّت من البيانات التالية:

- صفة مقدّم المطلب طبقا للفصل 9 من القرار عدد 282 لسنة 2024،

- احتواء المطلب على التنصيصات الوجوبية،

- المرفقات المطلوبة.

ويتمّ إدراج تاريخ وتوقيت تقديم المطلب واسم مقدّم المطلب ولقبه بسجلّ الترشّحات، ويكون السجلّ مرقّما ومختوما من قبل الهيئة في كلّ صفحاته ويمضي مقدّم المطلب في الخانة المخصّصة لذلك بالسجلّ ويُحجّر اقتطاع أية ورقة منه. ويتمّ تسليم المترشّح نظيرا من وصل استلام مطلبه يتضمّن تنصيحا على المرفقات التي تمّ استلامها.

وتبثّ الهيئة في مطالب الترشّح في ظرف يومين من تاريخ ختم أجل الترشّحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشّح أو رفضه، ويكون الرّفص معلّلا، ويجوز لها خلال آجال البتّ مطالبة المترشّحين بتدارك الإخلالات التي قد تعترضها وتتولّى الاتصال بالمترشّحين المعنيين بذلك بكلّ الطرق التي تترك أثرا كتابيًا. وتقرّر الهيئة قبول المطلب الذي استوفى شروط الترشّح، كما تقرّر وجوبا رفض المطلب في الحالات التالية:

- تقديم مطلب الترشّح من غير ذي صفة،

- تقديم مطلب الترشّح خارج الأجل القانوني،

- عدم استيفاء أحد المترشحين لشروط الترشح،
- خلّو المطلب من التنصيصات أو المرفقات الوجوبية.

وتُعلّق قوائم المترشحين المقبولين لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم بمقرات الإدارات الفرعية المعنية، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح¹، وفي حالة الرفض يتم إعلام المترشح المعني بأية وسيلة تترك أثرا كتابيًا. ويتم الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم من قبل المترشح أو بقية المترشحين بالمجلس المعني لا غير، وفق أحكام الفصول 27 (جديد) وما بعده من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2024 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء². وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء آجال الطعون أو إثر صدور الأحكام القضائية الباتّة، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتُعلّق بمقرات الإدارات الفرعية المعنية.

وفي باب الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج، ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهوي من بينهم ممثلاً واحداً بمجلس الإقليم الراجع له بالنظر. ويختار عضو المجلس الجهوي في ورقة التصويت مترشحاً واحداً دون شطب أو تغيير أو إضافة، ويُعتبر فائزاً المترشح المتحصّل على أكبر عددٍ من الأصوات. وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر يُصرّح بفوز الأكبر سنّاً، وفي حال تواصل التساوي يتم اللّجوء إلى القرعة. وإذا تقدّم إلى انتخابات عضو مجلس الإقليم مترشح واحد، يتم التصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها³.

ويتم الطعن في قرارات الإعلان عن النتائج من قبل المترشحين المعنيين وفق أحكام الفصول 145 وما بعده من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة الفائزين نهائياً بعد انقضاء آجال الطعون أو بعد صدور الأحكام النهائية والباتّة عن المحكمة الإدارية ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفرع الثاني: روزنامة انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم لسنة 2024

تُحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة انتخابات مجالس الأقاليم بما يتوافق مع الآجال الواردة بالقانون⁴. كما تُحدّد الهيئة موعد الاقتراع لانتخاب ممثل المجلس الجهوي بمجلس الإقليم الراجع له بالنظر. وتدعو الهيئة جميع أعضاء المجالس الجهوية بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيًا وتُعلمهم بمكان وتاريخ عملية الاقتراع. ويُمكن لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة من قبل الهيئة مواكبة عملية التصويت والفرز والإعلان عن النتائج. وتجرى عملية الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج وفق نفس القواعد والضوابط

¹ الفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 15 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

² الفقرة الثالثة من الفصل 24 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 26 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

³ الفصل 34 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصلان 31 و32 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

⁴ الفصل 4 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 5 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء¹.

واعتبرت الهيئة أنّ الأعضاء المعيّنين بانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم هم الأعضاء الذين تمّ اختيارهم عبر آلية القرعة والمنتمون لأوّل تركيبة للمجالس الجهوية، على أن يتمّ تسديد الشغورات الحاصلة لأيّ سبب كان (نتيجة عملية الارتقاء من مجلس إلى آخر أو جزاء الانسحابات أو غيرها من الأسباب) عَقِب تركيز الغرفة البرلمانية الثانية عبر توجيه مراسلات إلى المجالس المعنية قصد إشعارها بالزاميّة معيّنة تلك الشغورات وتوجيه مكاتيب رسميّة إلى الهيئة بهذا الخصوص قصد استيفاء عمليّة سدّها في أقرب الآجال، بما يضمن حسن أداء تلك المجالس لمهامها في أحسن الظروف.

واعتبارا لموجبات القانون، صادقت الهيئة على المحطّات المالية لروزنامة انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم لسنة 2024 إبّان الجلستين المنعقدتين بتاريخي 2 و13 مارس 2024²:

1. نشر قائمة أعضاء المجالس الجهوية: الأحد 3 مارس 2024،
2. دعوة المجالس الجهوية للانعقاد من قبل السادة ولآة الجهات: الإثنين والثلاثاء 4 و5 مارس 2024،
3. انعقاد المجالس الجهوية وأداء اليمين ومباشرة المهام: الأربعاء 6 مارس 2024،
4. فترة تقديم الترّشّحات لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم: الخميس والجمعة 7 و8 مارس 2024،
5. البتّ في الترّشّحات لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم: الجمعة 8 مارس 2024،
6. نشر القائمة الأولىّة للمترشّحين لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم: السبت 9 مارس 2024،
7. الطعن في القائمة الأولىّة للمترشّحين: الأحد والإثنين 10 و11 مارس 2024،
8. نشر القائمة النهائية للمترشّحين لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم: الثلاثاء 12 مارس 2024،
9. يوم الاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم والإعلان عن النتائج الأولىّة: الأربعاء 13 مارس 2024.
10. آجال الطعن في النتائج الأولىّة لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم: من الخميس 14 مارس 2024 إلى الأحد 17 مارس 2024،
11. التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم ونشر قائمة أعضاء مجالس الأقاليم الخمس: الإثنين 18 مارس 2024،
12. دعوة مجالس الأقاليم للانعقاد من قبل السيد والي الجهة المحتضنة لمقرّ مجلس الإقليم في تلك الفترة: الثلاثاء 19 مارس 2024،
13. انعقاد مجالس الأقاليم بمقرّ الولاية المحتضنة لمقرّ مجلس الإقليم في تلك الفترة: الأربعاء 20 مارس 2024.

¹الفصل 41 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

²محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2024 بتاريخ 2 مارس 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 لسنة 2024 بتاريخ 15 مارس 2024 ومحضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 6 لسنة 2024 بتاريخ 13 مارس 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 لسنة 2024 بتاريخ 29 مارس 2024.

وإجمالاً، تولّت الهيئة تنظيم انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وفقاً للوروزنامة المحدّدة من قبلها في الأقاليم الخمس للبلاد التونسية على معنى الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023. ويُحوصل الجدول الموالي أبرز المعطيات والبيانات بشأن تلك الأقاليم:

أبرز المعطيات والبيانات المتعلقة بأقاليم البلاد التونسية						
الإقليم	عدد الدوائر الانتخابية المحلية	عدد المجالس المحلية	عدد المجالس الجهوية	عدد أعضاء المجالس المحلية	عدد أعضاء المجالس الجهوية	عدد أعضاء مجالس الأقاليم
الإقليم الأول	395	44	4	439	44	4
الإقليم الثاني	492	70	6	562	70	6
الإقليم الثالث	609	79	6	688	79	6
الإقليم الرابع	370	49	4	419	49	4
الإقليم الخامس	289	37	4	326	37	4
المجموع	2155	279	24	2434	279	24

الفرع الثالث: مُجريات العملية الانتخابية ومُخرجاتها

تنفيذا لما تمّ إقراره بالروزنامة الانتخابية، فقد تواصلت فترة قبول الترّشّحات لعضوية مجالس الأقاليم طيلة يومي الخميس والجمعة 7 و8 مارس 2024 ابتداءً من الساعة (08:00) صباحاً إلى غاية الساعة السادسة (18:00) مساءً، وقد تمثّلت أبرز إجراءات قبول مطالب الترشّح في وجوب تقديم المطلب بمقرّات الهيئات الفرعية من قبل المترشح شخصياً وإرفاقه بالوثائق المستوجبة وفقاً لنصّ البلاغ المنشور من قبل الهيئة على موقعها الرسمي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها. ولم يرد على الهيئة تبعا لذلك أيّ مطلب ترشّح لعضوية مجلسي الإقليمين الأول عن دائرة جندوبة والرابع عن دائرة توزر لاختيار مُمثّلين عنهما.

وأُسفرت عملية البتّ في مطالب الترشّح من قِبل الهيئات الفرعيّة للانتخابات عن رفض 11 مطلباً من جملة 97 مطلب ترشّح لعدم استيفائها للشروط القانونيّة المستوجبة. ويُبرز الجدول الموالي الحصيلة الإجماليّة للترشّحات لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم لسنة 2024:

الحصيلة الإجمالية للمرشحات الخاصة بانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم لسنة 2024 حسب الهيئات الفرعية للانتخابات																
ع/ر	الهيئة الفرعية	الإناث	الذكور	العدد الجملي	ع/ر	الهيئة الفرعية	الإناث	الذكور	العدد الجملي	ع/ر	الهيئة الفرعية	الإناث	الذكور	العدد الجملي		
1	أريانة	1	0	1	10	تطاوين	0	3	3	19	قابس	0	1	1		
2	القصرين	1	5	6	11	توزر	0	0	0	20	قبلي	0	3	3		
3	القيروان	1	1	2	12	تونس	4	9	13	21	قفصة	0	6	6		
4	الكاف	0	6	6	13	جندوبة	0	0	0	22	مدنين	0	4	4		
5	المنستير	0	2	2	14	زغوان	0	1	1	23	منوبة	0	2	2		
6	المهدية	0	10	10	15	سليانة	0	3	3	24	نابل	0	2	2		
7	باجة	0	5	5	16	مسوسة	2	2	4							
8	بن عروس	2	3	5	17	سهدي بوزيد	2	5	7							
9	بئررت	2	2	4	18	صفافس	1	6	7							
المجموع														97	81	16

وتبعا لاستيفاء الطعون القانونية المقدّمة من قبل المرفوضين، فقد بلغ العدد الجملي للمترشّحين المقبولين نهائيا 87 مترشّحا مُوزَّعين حسب الهيئات الفرعية للانتخابات وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع المترشحين المقبولين نهائيا لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم لسنة 2024 حسب الهيئات الفرعية للانتخابات								
ع/د	الهيئات الفرعية	عدد المترشحين	ع/د	الهيئات الفرعية	عدد المترشحين	ع/د	الهيئات الفرعية	عدد المترشحين
1	أريانة	1	10	تطاوين	2	19	قابس	1
2	القصرين	5	11	توزر	0	20	قبلي	3
3	القيروان	2	12	تونس	12	21	قفصة	4
4	الكاف	5	13	جندوبة	0	22	مدنين	4
5	المنستير	2	14	زغوان	1	23	منوبة	2
6	المهدية	9	15	سليانة	3	24	نابل	2
7	باجة	5	16	سوسة	3			
8	بن عروس	4	17	سيدي بوزيد	7			
9	بنزرت	4	18	صفاقس	6			
87		المجموع العام						

وعموما، فقد أشرفت الهيئة على العملية الانتخابية في 21 هيئة فرعية، باستثناء هيئتي جندوبة وتوزر لعدم تسجيل أي ترشّح والهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير اعتبارا لتسجيل ورود طعن، حيث دارت في ظروف طيبة وفي كنف السلاسة والشفافية وسادها التنظيم المحكم، وأفرزت عن ضبط تركيبة أعضاء مجالس الأقاليم الخمس طبقا للأحكام المضمّنة بالفصل الأول من الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم.

وسرّت العملية الانتخابية، تبعا لدعوة أعضاء المجالس الجهوية لانتخاب ممثليهم في مجالس الأقاليم الخمس، في مراكز الاقتراع المعدّة للغرض بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات بتاريخ 13 مارس 2024 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بحضور أعضاء المجالس الجهوية المترشّحين منهم والناخبين، فضلا عن ممثلي عددٍ من وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وتحت إشراف رؤساء وأعضاء الهيئات ومنسّقي الإدارات الفرعية، وتمّت تغطية تلك العملية برمتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للإدارات الفرعية للانتخابات. وقد شهد هذا الاستحقاق الانتخابي نسبة إقبالٍ عاليةٍ من قبل الفئة المعنية ناهزت 99.2%، حيث تمّ تسجيل تمثيلية لحاملي الإعاقة في مجالس الأقاليم بنسبة 23.8% عبر فوزهم بخمسة (5) مقاعد وللمرأة بنسبة 15%.

وتولّت الهيئات الفرعية للانتخابات القيام بعمليات الفرز مباشرة بعد انتهاء التصويت وتعهّدت بتحرير محاضر تجميع النتائج وأحالتها في الإبان إلى مجلس الهيئة. وقد آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم الخمس لسنة 2024 إلى المعطيات العامة الآتي بيانها:

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 251 ناخبا،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 249 ناخبا،
- العدد الجملي للأصوات المصرح بها: 248 ناخبا،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: ورقة واحدة،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 0 ورقة.

وتبعا لذلك، صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القرار المؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم، وأذنت للإدارة التنفيذية بنشره بمقرات الهيئة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة، إعمالا لمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي. كما أقرت المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم كما وردت في القرار المؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم، وذلك في صورة عدم تسجيل أي طعن بشأنه¹.

واعتبارا لتوصّل الهيئة بالحكم الابتدائي عدد 240011057/ انتخابي، الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير بتاريخ 13 مارس 2024 وإطلاعها على ما يفيد صيرورته باتّا، القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلغاء القرار المطعون فيه وبالإذن للهيئة المطعون ضدها بقبول مطلب ترشّح الطاعن لانتخابات أعضاء مجلس الإقليم الثالث وإدراجه ضمن قائمة المترشّحين المقبولين بعنوانها، قرّرت الهيئة ما يلي:

- عدم استئناف الحكم الابتدائي عدد 240011057/ انتخابي، الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير بتاريخ 13 مارس 2024،
- نشر قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا لانتخاب عضوٍ ممثّل عن الدائرة الانتخابية-المجلس الجهوي لولاية المنستير بمجلس الإقليم الثالث لسنة 2024،
- دعوة أعضاء المجلس الجهوي بالمنستير لانتخاب مُمثّل عنهم بمجلس الإقليم الثالث، وذلك يوم الخميس 14 مارس 2024 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة منتصف النهار بمقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، ليتّم على إثر ذلك استيفاء عمليّات الفرز والتصريح بالنتائج الأولية لانتخاب عضوٍ ممثّل عن الدائرة الانتخابية-المجلس الجهوي لولاية المنستير بمجلس الإقليم الثالث لسنة 2024 قصد استكمال تركيبته،
- إقرار المصادقة الآلية على النتائج النهائية لانتخاب عضوٍ ممثّل عن الدائرة الانتخابية-المجلس الجهوي لولاية المنستير بمجلس الإقليم الثالث لسنة 2024 كما وردت في القرار المؤرخ في 14 مارس 2024 المتعلق بالتصريح

¹ محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2024 بتاريخ 13 مارس 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 لسنة 2024 بتاريخ 29 مارس 2024.

بالنتائج الأولى للانتخاب عضو مُمَثِّلٍ عن المجلس الجهوي لولاية المنستير بمجلس الإقليم الثالث لسنة 2024، وذلك تبعا لعدم تسجيل أي طعن بشأنه.

وتولّت الهيئة إعداد قرارٍ واحدٍ وجامعٍ يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم، وذلك اعتبارا لعدم تسجيل أي طعن بشأن جميع العمليات الانتخابية المنجزة في هذا الإطار، والعمل تبعا لذلك على استيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة. وصدر القرار عدد 538 لسنة 2024 المؤرخ في 18 مارس 2024 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم¹، وتمّ الإعلان عن فوز 22 عضوا، في انتظار استكمال تركيبة مجلسي الإقليمين الأول عن دائرة جندوبة والرابع عن دائرة توزر.

القسم الثالث: انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024

المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو مجلس نيابيّ ثانٍ يُمارس الوظيفة التشريعية بتفويض من الشعب صاحب السيادة على معنى الفصل 56² من الدستور مقرّه تونس العاصمة. وتُضبط تركيبته طبقا لمنطوق الفصل 81³ من دستور 25 جويلية 2022. ويُنتخب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة نيابية بخمس سنوات.

الفرع الأول: ضبط الإطار القانوني المنظم لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024

تبعا للسلطة الترتيبية المخوّلة لها قانونا في مجال اختصاصها، أعدت الهيئة القرار الترتيبي عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتُنظّم العملية الانتخابية برمتها وفقا لأحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتتولّى الهيئة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرّح بالنتائج.

وإعمالا للمقتضيات الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، تولّت الهيئة ضبط شروط الترشّح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وإجراءات وموجبات تقديم الترشيحات والبتّ فيها ضمن الفصول من 16 إلى 25 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024،

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 لسنة 2024 بتاريخ 29 مارس 2024.

²يُفوّض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابيّ أول يُسمّى مجلس نواب الشعب ومجلس نيابيّ ثانٍ يُسمّى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

³يتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نوابٍ منتخبين عن الجهات والأقاليم.

ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويُشترطُ في كلِّ مترشِّحٍ لعضويَّة المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يكون إمَّا عضواً بأحد المجالس الجهويَّة أو أحد مجالس الأقاليم¹. ويُدعى مجلس الإقليم إثر انتخابه من قِبل والي الجهة التي ستحتضن مقرَّ الاجتماع في السَّنة الأولى وفق التراتيب المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرَّخ في 21 سبتمبر 2023².

وتُحدِّد الهيئة فترة قبول الترشَّحات لانتخابات ممثلي المجالس الجهويَّة وممثلي مجالس الأقاليم³ بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقتضى بلاغ يُنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتمَّ إعلام جميع أعضاء مجالس الجهات ومجالس الأقاليم بذلك بكلِّ وسيلة تترك أثراً كتابيًّا. ويُقدَّم مطلب الترشَّح ومُرفقاته لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من قِبل المترشِّح شخصيًّا ويودع مباشرة بمقرَّ الإدارة الفرعيَّة للانتخابات التي يوجد بدائرتها مقرَّ المجلس الجهوي أو مقرَّ مجلس الإقليم المعني، وذلك وفقاً لأنموذج تُعدّه الهيئة للغرض يتمَّ نشره في الموقع الإلكتروني الخاصِّ بها. ولا يتمَّ استلام المطلب المقدَّم من غير ذي صفة. وعموماً، يتضمَّن مطلب الترشَّح وجوباً البيانات التالية:

- الاسم الثلاثي للمترشِّح،
 - تاريخ ولادته ومكانها،
 - مهنته وعنوانه الشخصي وهاتفه وبريده الإلكتروني،
 - الدائرة الانتخابيَّة المترشِّح عنها،
 - المجلس المحلي الذي يمثله،
 - المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه،
 - مجلس الإقليم الذي ينتمي إليه.
- ويُرفق وجوباً بما يلي:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنيَّة،
 - تصريح على الشرف بخُلُو المترشِّح من الموانع القانونيَّة،
 - بطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر أو وصل الاستلام. وتتولَّى الهيئة في هذه الحالة التثبُّت من خُلُو المترشِّح من السوابق العدليَّة في الجرائم القسديَّة.
- ويتولَّى العون المكلف باستلام مطالب الترشَّح التثبُّت من البيانات التالية:
- صفة مقدَّم المطلب طبقاً للفصل 16 من القرار عدد 282 لسنة 2024،

¹الفصل 25 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 16 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرَّخ في 14 فيفري 2024.

²الفصل 17 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرَّخ في 14 فيفري 2024.

³تضبط الهيئة إجراءات وأجال تقديم الترشَّحات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك وفقاً لما تمَّ تضمينه صلب الفقرة الأولى من الفصل 26 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

- احتواء المطلب على التنصيصات الوجوبية،

- المرفقات المطلوبة.

ويتم إدراج تاريخ وتوقيت تقديم المطلب واسم مقدم المطلب ولقبه بسجل الترشيحات، ويكون السجل مُرقماً ومختوماً من قبل الهيئة في كل صفحاته ويُمضي مقدم المطلب في الخانة المخصصة لذلك بالسجل ويُحجّر اقتطاع أية ورقة منه. ويتم تسليم المترشح نظيراً من وصل استلام مطلبه يتضمن تنصيحا على المرفقات التي تم استلامها.

وتبث الهيئة في مطالب الترشح في ظرف يومين من تاريخ ختم أجل الترشيحات، وتتخذ قراراً بقبول الترشح أو رفضه¹، ويكون الرفض معللاً، ويجوز لها خلال آجال البت مطالبة المترشحين بتدارك الإخالات التي قد تعثر بها وتتولّى الاتصال بالمترشحين المعنيين بذلك بكل وسيلة تترك أثراً كتابياً. وتقرر الهيئة قبول المطلب الذي استوفى شروط الترشح، كما تقرر وجوباً رفض المطلب في الحالات التالية:

- تقديم مطلب الترشح من غير ذي صفة،

- تقديم مطلب الترشح خارج الأجل القانوني،

- عدم استيفاء أحد المترشحين لشروط الترشح،

- خلو المطلب من التنصيصات أو المرفقات الوجوبية.

وتُعلّق قوائم المترشحين المقبولين بمقرات الهيئات الفرعية المعنية، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح²، وفي حالة الرفض يتم إعلام المترشح المعني بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً. ويتم الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشيحات لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من قبل المترشح أو بقية المترشحين بالمجلس المعني لا غير، وفق أحكام الفصول 27 (جديد) وما بعده من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2024 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء³. وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء آجال الطعون أو إثر صدور الأحكام القضائية الباتة، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتُعلّق بمقرات الإدارات الفرعية المعنية.

وفي باب الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي ما يتعلق بانتخابات ممثلي المجالس الجهوية، ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويختار عضو المجلس الجهوي في ورقة الاقتراع عدداً لا يتجاوز ثلاثة مترشحين دون شطب أو تغيير أو إضافة، ويُوصى أن تكون من بينهم مترشحة امرأة في حال ترشحها. وإذا تقدّم

¹ تُقرر الهيئة قبول الترشح أو رفضه، وذلك بمقتضى قرار يُعلم به المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً وفي أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ صدوره وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 26 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

² الفقرة الثانية من الفصل 26 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 25 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

³ الفقرة الثالثة من الفصل 26 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 26 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

إلى هذه الانتخابات عدد من المترشحين لا يتجاوز ثلاثة، فإنه يُصرَّح بفوزهم جميعا مهما كان عدد الأصوات التي تحسّلوا عليها. ويتم ترتيب المترشحين تنازليا من المتحصّل على أكبر عدد من الأصوات إلى أقلّهم عددا. ويتمّ التصريح بفوز المترشحين بالمقاعد الثلاث المخصّصة للمجلس الجهوي المعني حسب ترتيبهم المذكور. وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين مترشحين اثنين أو أكثر، يُعتمد في الترتيب تقديم المترشّح الأكبر سنّا، وفي حال تواصل التساوي، يتمّ اللّجوء إلى القرعة¹.

أمّا بخصوص انتخاب ممثلي مجالس الأقاليم²، ينتخب أعضاء كلّ مجلس إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم المعني في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويختار عضو مجلس الإقليم في ورقة الاقتراع مترشّحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة. ويُعتبر فائزا المترشّح المتحصّل على أكبر عددٍ من الأصوات، وفي صورة التساوي بين مترشحين اثنين أو أكثر يُصرَّح بفوز الأكبر سنّا، وفي حال تواصل التساوي يتمّ اللّجوء إلى القرعة. وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد، فإنه يتمّ التصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحسّل عليها.

ويتمّ الطعن في قرارات الإعلان عن النتائج من قبل المترشحين المعنّيين وفق أحكام الفصول 145 وما بعده من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء. وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة الفائزين نهائيا بعد انقضاء آجال الطعون أو بعد صدور الأحكام النهائية والباتّة عن المحكمة الإدارية، ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفرع الثاني: روزنامة انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024

تُحدّد الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات روزنامة انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بما يتوافق مع الآجال الواردة بالقانون³. كما تُحدّد الهيئة موعد الاقتراع لانتخاب ممثلي المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتدعو الهيئة جميع أعضاء المجالس الجهوية بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا وتُعلمهم بمكان وتاريخ عملية الاقتراع. ويُمكن لوسائل الإعلام ومنظّمات المجتمع المدني المعتمدة من قبل الهيئة مواكبة عملية التصويت والفرز والإعلان عن النتائج. وتجرى عملية الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج وفق نفس القواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء⁴.

¹ الفصل 35 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصول 33 و34 و35 و36 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 فيفري 2024.

² الفصل 36 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصلان 37 و38 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 فيفري 2024.

³ الفصل 4 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 5 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 فيفري 2024.

⁴ الفصل 41 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

- واعتباراً لمُوجبات القانون، صادقت الهيئة على المحطّات المالية لروزنامة انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 إبّان الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2024¹:
1. فترة تقديم الترشيحات لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم: من الخميس 21 مارس 2024 إلى السبت 23 مارس 2024،
 2. البتّ في الترشيحات لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم: السبت 23 مارس 2024،
 3. نشر القائمة الأولى للمتّرشّحين لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم: الأحد 24 مارس 2024،
 4. آجال الطعن في القائمة الأولى للمتّرشّحين لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم: من الإثنين 25 مارس 2024 إلى الثلاثاء 26 مارس 2024،
 5. نشر القائمة النهائية للمتّرشّحين لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم: الأربعاء 27 مارس 2024،
 6. يوم الاقتراع لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لاختيار ثلاثة (3) أعضاء عن كلّ مجلس جهوي وعضو واحد عن كلّ مجلس إقليم والإعلان عن النتائج الأولى: يوم الخميس 28 مارس 2024،
 7. آجال الطعن في النتائج الأولى لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم: من الجمعة 29 مارس 2024 إلى الأحد 31 مارس 2024،
 8. التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك في صورة عدم الطعن في النتائج الأولى: الأربعاء 3 أبريل 2024،
 9. إحالة النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى رئيس الجمهورية، وذلك في صورة عدم الطعن في النتائج الأولى، إعمالاً للأحكام المضمنة بالفقرة الأولى من الفصل 40 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم: الأربعاء 3 أبريل 2024.

الفرع الثالث: مُجريات العملية الانتخابية ومُخرجاتها

تنفيذا لما تمّ إقراره بالروزنامة الانتخابية، فقد تواصلت فترة قبول الترشيحات لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 مارس 2024 ابتداءً من الساعة (08:00) صباحاً إلى غاية الساعة الثانية والنصف ظهراً (14:30). وقد تمثّلت أبرز إجراءات قبول مطالب الترشّح في وجوب تقديم المطلب بمقرّات الهيئات الفرعية من قبل المترشح شخصياً وإرفاقه بالوثائق المستوجبة وفقاً لنصّ البلاغ المنشور من قبل الهيئة على موقعها الرسمي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها. وتميّزت مطالب الترشّح المودعة إبّان هذه المرحلة بخصّوصيتها نظراً لورودها من صنفين مُختلفين من المجالس (المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم). وقد بلغ العدد الجملي لمطالب الترشّح المودعة 260 مطلباً موزّعة وفقاً لما يلي:

¹محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2024 بتاريخ 13 مارس 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 لسنة 2024 بتاريخ 29 مارس 2024.

توزيع الترشيحات الخاصّة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب الهيئات الفرعية للانتخابات					
الهيئة الفرعية	عدد مطالب الترشح عن المجالس الجهوية	عدد مطالب الترشح عن مجالس الأقاليم	العدد الجملي لمطالب الترشح	عدد المترشحين من الإناث	عدد المترشحين من الذكور
أريانة	6	1	7	4	3
القصرين	11	1	12	1	11
القيروان	12	1	13	2	11
الكاف	11	1	12	1	11
المنستير	12	0	12	3	9
المهدية	11	0	11	0	11
باجة	8	1	9	0	9
بن عروس	10	1	11	2	9
بئررت	13	1	14	4	10
تطاوين	6	1	7	0	7
توزر	6	0	6	2	4
تونس	20	0	20	5	15
جندوبة	8	0	8	0	8
زغوان	5	1	6	0	6
سليانة	10	1	11	1	10
سوسة	12	1	13	2	11
سيدي بوزيد	10	1	11	1	10
صفاقس	14	1	15	3	12
قابس	10	1	11	2	9
قبلي	6	1	7	1	6
قفصة	11	1	12	1	11
مدنين	8	1	9	1	8
منوبة	7	0	7	1	6
نابل	15	1	16	3	13
المجموع	242	18	260	40	220

ويُبرز الجدول الموالي عدد الترشيحات المودعة عن مجالس الأقاليم:

توزيع الترشيحات عن مجالس الأقاليم لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم	
الإقليم	عدد الترشيحات
الإقليم الأول	3
الإقليم الثاني	4
الإقليم الثالث	4
الإقليم الرابع	3
الإقليم الخامس	4
المجموع	18

وفي إطار إحكام الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لإجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024، وسعيا لتوحيد الإجراءات المتبعة إبان عملية الاقتراع في كلّ الهيئات الفرعية للانتخابات، فقد تمّ إقرار ما يلي:

- إجراء الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن المجالس الوطنية للجهات بـ 24 هيئة فرعية. وبالنسبة للهيئات الفرعية التي توجد في نفس الولاية، فقد أُجريت عملية الاقتراع بالهيئات الفرعية للانتخابات بكلّ من تونس 1 ونابل 1 وصفاقس 1،

- إجراء الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن المجالس الوطنية للأقاليم بالولايات الخمس التي ستحتضن مجالس الأقاليم للفترة الأولى وهي:

1. ولاية بنزرت عن الإقليم الأول،
2. ولاية تونس عن الإقليم الثاني،
3. ولاية سليانة عن الإقليم الثالث،
4. ولاية توزر عن الإقليم الرابع،
5. ولاية تطاوين عن الإقليم الخامس.

وقد حرصت الهيئة إبان إشرافها على عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في 23 هيئة فرعية إلى إحكام الترتيبات والتدقيق في كلّ الجزئيات، حيث دارت في ظروفٍ طيبة وفي كنفِ السلاسة والشفافية وسادها التنظيم المحكم، وأفرزت عن ضبط تركيبة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتباره المجلس النيابي الثاني الذي سيتولّى ممارسة الوظيفة التشريعية بمعية مجلس نواب الشعب إعمالاً للمقتضيات المضمنة بالفصل 56 من دستور 2022.

وسرّت العملية الانتخابية طبقاً لأحكام القانون الانتخابي، حيث تمت دعوة أعضاء مجالس الأقاليم الخمس لانتخاب ممثل واحد عن كلّ إقليم لتمثيله في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلاً عن دعوة أعضاء المجالس الجهوية لانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي الثاني بعنوان ثلاثة أعضاء عن كلّ مجلس جهوي، في مراكز الاقتراع المعدة للغرض بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات بكامل تراب الجمهورية، بتاريخ 28 مارس 2024 ابتداءً من الساعة العاشرة إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحاً بالنسبة لتصويت أعضاء المجالس الجهوية، ومن الساعة منتصف النهار إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال بالنسبة لتصويت أعضاء مجالس الأقاليم، وذلك بحضور مكثّف لأعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية المترشحين منهم والناخبين، فضلاً عن ممثلي عددٍ من وسائل الإعلام وملاحظي المجتمع المدني، وتحت إشراف رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية ومُنسّقي الإدارات الفرعية للانتخابات، وتمّت تغطية تلك العملية برمتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للإدارات الفرعية للانتخابات. وقد شهد هذا الاستحقاق الانتخابي نسبة إقبالٍ عاليةٍ من قبل الفئات المعنية ناهزت 100% بالنسبة لانتخابات ممثلي مجالس الأقاليم، وكذلك الشأن بالنسبة لانتخابات ممثلي المجالس الجهوية، حيث تمّ تسجيل تمثيلية عالية لحاملي الإعاقة ولأوّل مرّة في مجلس نيابي وفي تاريخ البلاد عبر فوزهم بأربعة (4) مقاعد، وللشباب بنسبة 28% وللمرأة بنسبة 13%.

وعملاً بالأحكام الواردة بالفصل 81 من دستور 25 جويلية 2022، وتبعاً للإعلان عن تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد توفّقت الهيئة، بفضل جهود أبنائها وإسناد شركائها، إلى تتويج مسارٍ انتخابيٍّ

طويل ودقيق وفريد من نوعه واستكمال آخر محطاته، انطلق منذ شهر سبتمبر 2023 بعد تحيين الخارطة الترابية للبلاد التونسية وتقسيمها إداريًا إلى 279 مجلسا محليًا و24 مجلسا جهويًا وخمسة أقاليم ضُبطت حدودها خدمة للتنمية المحلية والجهوية والإقليمية، وتدرج من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي، وصولا إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية التي تضم 77 عضوا يمثلون مختلف الأقاليم والجهات.

وتولت الهيئات الفرعية للانتخابات المعنية القيام بعمليات الفرز مباشرة بعد انتهاء التصويت وتعمّدت بتحرير محاضر تجميع النتائج وأحالتها في الإبان إلى مجلس الهيئة. وقد آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 إلى النتائج الأولية الآتي بيانها:

(1) معطيات عامة تتعلق بانتخابات ممثلي مجالس الأقاليم الخمس لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم:

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 22 ناخبا،

- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 22 ناخبا،

- العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين 22 صوتا،

- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 0 ورقة،

- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 0 ورقة.

(2) معطيات عامة تتعلق بانتخابات ممثلي المجالس الجهوية لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم:

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 242 ناخبا،

- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 241 ناخبا،

- العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 692 صوتا،

- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 0 ورقة،

- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 0 ورقة.

وتبعا لذلك، صادقت الهيئة على القرار المؤرخ في 28 مارس 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأذنت للإدارة التنفيذية بنشره بمقرات الهيئة وموقعها الإلكتروني، إعمالا لمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي. وبعد إقرار إجراء عملية الاقتراع لانتخاب ممثلي المجلس الجهوي بسوسة إثر تسجيل طعن في رفض ترشح أحد المترشحين، وتبعا لتوصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسخة إدارية من الحكم في مادة النزاع الانتخابي عدد 240011263، الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بسوسة بتاريخ 28 مارس 2024، التي قضت بعد المفاوضة القانونية برفض الدعوى شكلا لخرق الشكليات الجوهرية للقيام، قرّرت الهيئة ما يلي:

- نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالدائرة الانتخابية- المجلس الجهوي لولاية سوسة،

- دعوة أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة لانتخاب ممثلين عنهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك يوم الجمعة 29 مارس 2024 ابتداءً من الساعة العاشرة إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الهيئة

الفرعية للانتخابات بسوسة، ليتّم على إثر ذلك استيفاء عمليّات الفرز من قِبل الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة،

- إقرار المصادقة الآلية على النتائج الأولى للانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالدائرة الانتخابية-المجلس الجهوي لولاية سوسة، كما وردت في القرار المتعلّق بالتصريح بتلك النتائج المعلن عنها من قِبل الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة بتاريخ 29 مارس 2024، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذية بنشره بالمقرّ المركزي للهيئة، فضلا عن مقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة وإدراجه بالموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي¹.

وإبان مداولة مجلسها بتاريخ 3 أفريل 2024² استعرضت الهيئة مضامين الأحكام الصادرة عن الدوائر المتعدّدة بالمحكمة الإدارية ومآلات الطعون القضائية لنزاعات النتائج للانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي جُوبِحت جميعها بالرفض شكلا، تبعا لكونها مُختلّة من الناحية الشكلية وعددها أربعة طعون، وهي تواليا:

- الحكم عدد 24002413 الصادر عن الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 31 مارس 2024 في مادّة نزاع النتائج الأولى للانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
- الحكم عدد 24002414 الصادر عن الدائرة الاستئنافية العاشرة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 1 أفريل 2024 في مادّة نزاع النتائج الأولى للانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
- الحكم عدد 24002421 الصادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 2 أفريل 2024 في مادّة نزاع النتائج الأولى للانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
- الحكم عدد 24002426 الصادر عن الدائرة الاستئنافية الثامنة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 3 أفريل 2024 في مادّة نزاع النتائج الأولى للانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتبعا لذلك، فقد أقرّت الهيئة ما يلي:

- تثبيت النتائج الأولى المُعلن عنها تبعا لمداولة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 28 مارس 2024 وطبقا للقرار المؤرّخ في 29 مارس 2024 دون تغيير اعتبارا لرفض جميع الطعون المقدّمة لكونها مشوبةً بخللٍ من حيث الشكل،

¹محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 7 لسنة 2024 بتاريخ 28 مارس 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 46 لسنة 2024 بتاريخ 4 أفريل 2024.

²محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 8 لسنة 2024 بتاريخ 3 أفريل 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 49 لسنة 2024 بتاريخ 16 أفريل 2024.

- المصادقة على القرار الترتيبي عدد 539 لسنة 2024 المؤرخ في 3 أبريل 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذية باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة¹،

- إحالة النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى رئاسة الجمهورية، إعمالا للأحكام المضمنة بالفصلين 37 و40 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وتبعاً لتلك المصادقة، فقد أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نهائياً ما يلي:

(1) معطيات عامة تتعلق بانتخابات ممثلي مجالس الأقاليم الخمس لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم:

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 22 ناخبا،

- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 22 ناخبا،

- العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين 22 صوتا،

- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 0 ورقة،

- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 0 ورقة.

(2) معطيات عامة تتعلق بانتخابات ممثلي المجالس الجهوية لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم:

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 257 ناخبا،

- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 256 ناخبا،

- العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 733 صوتا،

- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: ورقة واحدة،

- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 0 ورقة.

ويتوزع الفائزون في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم البالغ عددهم 77 عضوا حسب النوع الاجتماعي

وفقا لما يلي:

- 67 من الذكور بنسبة 87%،

- 10 من الإناث بنسبة 13%.

كما يتوزع الفائزون في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب الفئة العمرية على النحو التالي:

- أكثر من 60 سنة: (6 فائزين) بنسبة 7.8%،

- من 36 إلى 60 سنة: (53 فائزا) بنسبة 68.8%،

- أقل من 35 سنة: (18 فائزا) بنسبة 23.8%.

وبلغ عدد الفائزين من ذوي الإعاقة في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم 4 فائزين بنسبة 5.2%.

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 46 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل 2024.

ويتوزّع الفائزون في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن مجالس الأقاليم البالغ عددهم 5 أعضاء حسب النوع الاجتماعي وفقا لما يلي:

- 4 من الذكور بنسبة 80%،

- أنثى واحدة بنسبة 20%.

كما يتوزّع الفائزون في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن مجالس الأقاليم حسب الفئة العمرية على النحو التالي:

- أكثر من 60 سنة: (0 فائز)،

- من 36 إلى 60 سنة: (5 فائزين) بنسبة 100%،

- أقل من 35 سنة: (0 فائز).

ويتوزّع الفائزون في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن المجالس الجهوية البالغ عددهم 72 عضوا حسب النوع الاجتماعي وفقا لما يلي:

- 63 من الذكور بنسبة 87.5%،

- 9 من الإناث بنسبة 12.5%.

كما يتوزّع الفائزون في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن المجالس الجهوية حسب الفئة العمرية على النحو التالي:

- أكثر من 60 سنة: (6 فائزين) بنسبة 8.3%،

- من 36 إلى 60 سنة: (48 فائزا) بنسبة 66.7%،

- أقل من 35 سنة: (18 فائزا) بنسبة 25%.

وبلغ عدد الفائزين من ذوي الإعاقة في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن المجالس الجهوية 4 فائزين بنسبة 5.2%.

وعملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 37 والفقرة الثانية من الفصل 40 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، يتولّى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لتركيب أعضاء المجلس (نشر النتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية). وتبعاً لذلك، تُوج المسار الانتخابي الخاص بتركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس النيابي الثاني) بصدر الأمر عدد 196 لسنة 2024 المؤرخ في 16 أفريل 2024 المتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور جلسته العامة الافتتاحية¹، حيث يُدعى، طبقاً لأحكام الفصل الأول منه، أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 19 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقرّ الذي خُصّص له بباردو. كما ضبط هذا النصّ آليات وإجراءات تسيير الجلسة الافتتاحية للمجلس المنتخب إلى حين الانتهاء من صياغة النظام الداخلي للمجلس من قبل اللجنة المتعّدة والمصادقة عليه.

¹الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 49 لسنة 2024 بتاريخ 16 أفريل 2024.

القسم الرابع: سدّ الشغورات الحاصلة في المجالس المنتخبة والانتخابات الجزئية المنظمة خلال لسنة 2024

الفرع الأول: ضبط الإطار القانوني المنظم لسدّ الشغورات والانتخابات الجزئية

طبقا للأحكام المضمّنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023، لا سيّما الفصلين 38 و39 منه، وتبعاً للسلطة الترتيبية المخوّلة لها قانوناً في مجال اختصاصها، ضبطت الهيئة صلب القرار الترتيبي عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الإطار القانوني المتعلّق بسدّ الشغورات بالمجالس المنتخبة، حيث يُعتبر مقعد المجلس المحلي أو الجهوي أو مجلس الإقليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم شاغراً بصفة نهائية في الصور التالية:

- الوفاة،
- العجز التام،
- الاستقالة،
- فقدان العضوية بموجب حكم قضائيّ باتّ يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية أو لفقدان أحد شروط الترشّح،
- فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
- سحب الوكالة،
- تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس المعني لأيّ سبب من الأسباب، بما في ذلك الشغور الحاصل جرّاء انتخاب العضو المعني بمجلس الإقليم أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتُعلم المجالس المنتخبة الهيئة بكلّ شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته¹. وعند الشغور النهائي لأحد مقاعد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو بأحد مجالس الأقاليم أو المجالس الجهوية أو المجالس المحلية المنتخبة لسبب من الأسباب المذكورة في الفصل 41 من القرار عدد 282 لسنة 2024 باستثناء حالة سحب الوكالة، يتمّ تعويض العضو المعني بالمرشّح الموالي في الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصّل عليها، وذلك بالرجوع إلى النتائج النهائية المصحّح بها، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلام الهيئة بحالة الشغور من قبل المجلس المعني².

ويتمّ تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:

¹ الفصل 41 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

² الفصل 42 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

- حلّ المجلس المنتخب أو انحلاله طبقاً للتشريع الجاري به العمل،
- تعذرُ تعويض المقعد الشّاغر بالمرشّح الموالي في الترتيب لأيّ سبب من الأسباب،
- سحب الوكالة.

وتُجرى الانتخابات الجزئية في حدود المقاعد الشّاغرة في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ معاينة الشغور في المجلس المحليّ أو في ظرف 15 يوماً بالنسبة لبقية المجالس. وفي كلّ الحالات، لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدّة المتبقية بعد معاينة الشغور أو حلّ المجلس المنتخب أو انحلاله والموعد الدّوري للانتخابات تساوي أو تقلّ عن ستّة أشهر¹.

الفرع الثاني: المنهجية المعتمدة لسدّ الشغورات الحاصلة في المجالس المنتخبة

- لئن شدّدت الهيئة على إرجاء سدّ بقية الشغورات الحاصلة إلى ما بعد انتخاب وتركيز المجلس النيابي الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم)، غير أنّها أقرّت أثناء مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية ما يلي:
- العمل على سدّ الشغورات الحاصلة في خطط رؤساء المجالس المحلية الذين تمّ اختيارهم عن طريق القرعة لعضوية المجالس الجهوية بمن يلهم مباشرة من حيث المتحصّلين على أكبر عددٍ من الأصوات، وذلك للأشهر الثلاثة الأولى إلى حين تنظيم القرعة الدورية الأولى لرئاسة المجالس المحلية، وذلك إنفاذاً للقانون والتراتيب الجاري بها العمل،
 - العمل على سدّ الشغورات الحاصلة في خطط رؤساء المجالس الجهوية الذين تمّ انتخابهم لعضوية مجالس الأقاليم بمن يلهم مباشرة من حيث الأعضاء المنتخبين الأكبر سنّاً، وذلك للأشهر الثلاثة الأولى إلى حين تنظيم القرعة الدورية الأولى لرئاسة المجالس الجهوية، وذلك تطبيقاً للقانون،
 - الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد توجيه المكاتب المستوجبة إلى السادة الولاة لإعلامهم بأسماء وبيانات رؤساء المجالس المحلية والجهوية الجدد.

وصادقت الهيئة إيّان مداولتها المنعقدة بتاريخ 3 أفريل 2024² على المنهجية المعتمدة لسدّ الشغورات الحاصلة في المجالس المنتخبة (المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم)، حيث أفضت الانتخابات المحلية وعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023 إلى تنصيب 279 مجلساً محلياً على مستوى كلّ معتمدية لمدة نيابية تمتدّ لخمس سنوات وتنصيب 24 مجلساً جهويّاً على مستوى كلّ ولاية، ويُخصّص بكلّ مجلس جهوي مقعداً لكلّ مجلس محلي (معتمدية) يتداول عليه أعضاء المجلس المحلي المعني كلّ ثلاثة أشهر باعتماد آلية القرعة.

¹ الفصل 43 من القرار عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.

² محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2024 بتاريخ 3 أفريل 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 49 لسنة 2024 بتاريخ 16 أفريل 2024.

كما أفضت انتخابات مجالس الأقاليم إلى تنصيب 5 مجالس أقاليم لمدة نيابية تمتد لخمس سنوات كاملة. وقد ترشح لانتخابات مجالس الأقاليم أعضاء المجالس الجهوية (أعضاء المجالس المحلية الذين انتظمت انتخابات مجالس الأقاليم خلال نيابتهم بمجالسهم الجهوية)، وفاز بعضوية مجالس الأقاليم 22 عضو مجلس جهوي، وبذلك اكتسبوا صفة عضو مجلس إقليم وفقدوا صفة عضو مجلس محلي، تبعاً لعدم الجمع بين عضوية مجلسين منتخبين. وبذلك تم تسجيل 22 شغوراً في المجالس المحلية عن الدوائر الانتخابية المحلية التي ترشح عنها الفائزون في انتخابات الأقاليم، ويتم تعويضهم في مجالسهم المحلية بالمرشح الموالي في الانتخابات المحلية من حيث عدد الأصوات أو عملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة.

وقد أسفرت انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الخاصة بمجالس الأقاليم إلى فوز 5 أعضاء بمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبذلك اكتسبوا صفة نائب بالغرفة الثانية وفقدوا صفة عضو مجلس إقليم، تبعاً لعدم الجمع بين عضوية مجلسين منتخبين. وبذلك:

- تم تسجيل 5 حالات شغور في مجالس الأقاليم عن الدوائر الانتخابية الجهوية التي ترشح عنها الفائزون في انتخابات مجالس الأقاليم، ويتم تعويضهم بالمرشح الموالي من حيث عدد الأصوات،
- يُفضي سدّ 5 حالات شغور بمجالس الأقاليم إلى صعود 5 أعضاء مجالس جهوية إلى الأقاليم، وبذلك يكتسب هؤلاء صفة عضو مجلس إقليم ويفقدون صفة عضو مجلس محلي، تبعاً لعدم الجمع بين عضوية مجلسين منتخبين. وبذلك تم تسجيل 5 شغورات في المجالس المحلية عن الدوائر الانتخابية المحلية التي ترشح عنها المعوضون في عملية سدّ الشغورات بمجالس الأقاليم، ويتم تعويضهم بدورهم في مجالسهم المحلية بالمرشح الموالي من حيث عدد الأصوات في الانتخابات المحلية أو عملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة.

هذا وقد أفضت انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الخاصة بالمجالس الجهوية إلى فوز 72 عضواً مجلس جهوي بمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبذلك اكتسبوا صفة نائب بالغرفة البرلمانية الثانية وفقدوا صفة عضو مجلس محلي، تبعاً لعدم الجمع بين عضوية مجلسين منتخبين. وبذلك تم تسجيل 72 شغوراً في المجالس المحلية عن الدوائر الانتخابية المحلية التي ترشح عنها الفائزون في المجلس الوطني للجهات والأقاليم الخاصة بالمجالس الجهوية، ويتم تعويضهم في مجالسهم المحلية بالمرشح الموالي في الانتخابات المحلية من حيث عدد الأصوات أو عملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة.

وبخصوص الإجراءات الترتيبية المعتمدة لسدّ الشغورات، فقد حرصت الهيئة على تسريع الإجراءات وتيسيرها ضماناً لعدم تسرب أخطاء أو وقوع اختلاف إجرائي وتفاوت زمني في إنجاز تراتيب معاينة المجالس المعنية لحالات الشغور والإعلام بها وسدّها، في ظلّ التشديد على إلزامية احترام إجراءات الفصل 38 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وذلك اعتباراً لما يلي:

- العدد الكبير لحالات الشغور (104 حالة شغور) وتشعبها (حيث تنبثق حالات شغور نتيجة لسدّ شغورات أخرى)، وهو ما يجعل من عمليات معاينة حالات الشغور معقدة، وتتطلب مدة زمنية طويلة خاصة مع حداثة

تنصيب مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية والمجالس المحلية المعنية بهذه العملية وعدم تمكّنها من الإجراءات المستوجبة وعدم تحوّلها على إجراءات ترتيبية موحّدة.

- تمكّن الهيئة بصفة حصريّة من جميع المعطيات الصحيحة حول حالات الشغور وآليات سدّها، وحيث انحصرت كلّ حالات الشغور في سبب "تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات" كانت إحاطة الهيئة بتفاصيلها آليّة ولا تتطلّب إعلاما من المجالس المعنية.

وتبعا لذلك، فقد أقرّت الهيئة ما يلي:

1. مراسلة وزير الداخلية لإحاطته بجميع حالات الشغور وقائمة المعوّضين في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية،
2. يتولى السادة الولاة و/أو المعتمدين إحالة قائمة الشغورات والمعوّضين إلى رؤساء المجالس المحلية والجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم ودعوة المعوّضين للمباشرة صلب مجالسهم في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الحاصل يوم 3 أفريل 2024، وذلك نظرا لاحتضان مقرات الولايات أو المعتمديات لمقرات جميع المجالس،
3. تحديد تاريخ أوّل موحّد لانعقاد مجالس الأقاليم، ويتمّ استدعاء الأعضاء الجدد (الأعضاء المعوّضون) خلال الاجتماع، ويتمّ التنصيب صلب محضر الجلسة على ما يلي:
- معاينة الشغور، ويتمّ التنصيب على أنّ حالة الشغور ناتجة عن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وأنّ الهيئة حصل لها العلم بحالة الشغور بصفة آليّة نظرا لإشرافها على انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم،
- أنّ الهيئة قد مدّت المجلس المعني عن طريق مصالح وزارة الداخلية باسم العضو المعوّض بما يسمح بسدّ الشغور،
- دعوة العضو المعوّض ومباشرته لمهامه بصفة رسمية.
4. يتمّ تحديد تاريخ ثانٍ موحّد لانعقاد المجالس المحلية المعنية بسدّ حالات الشغور، ويتمّ استدعاء الأعضاء الجدد (الأعضاء المعوّضون) خلال الاجتماع، ويتمّ التنصيب صلب محضر الجلسة على:
- معاينة الشغور، ويتمّ التنصيب على أنّ حالة الشغور ناتجة عن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وأنّ الهيئة حصل لها العلم بحالة الشغور بصفة آليّة نظرا لإشرافها على الانتخابات،
- أنّ الهيئة قد مدّت المجلس المعني عن طريق مصالح وزارة الداخلية باسم العضو المعوّض بما يسمح بسدّ الشغور،
- دعوة العضو المعوّض ومباشرته لمهامه بصفة رسمية.

5. سدّ حالات الشغور بالمجالس الجهوية في دورتها الحالية (تصعيد ممثلي المجالس المحلية المعنية بالشغور): لتجنّب التعقيد العمليّاتي والمسّ من مبدأ المساواة ووحدة تواريخ تغيير تركيبة المجالس الجهوية، يكون التوجّه بالتصعيد الآلي للمعوّضين إلى المجالس الجهوية لإتمام المدة النيابية التي بدأها الأعضاء الذين عوّضوهم (الحفاظ على العمادة الممثّلة للمجلس المحلي بالمجلس الجهوي تبعا لنتيجة عملية القرعة للدورة الأولى للمجالس الجهوية) وتصعيد المترشّح المتحصّل على المرتبة الثانية

من حيث عدد الأصوات ليشغل مكان مُمثّل العمادة الذي تمّ انتخابه بصفة نهائيةً بمجلس الإقليم أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتتمّ دعوته لمباشرة مهامه بصفة رسمية في المجلس الجهوي المعني.

وعموماً، فقد توقّفت الهيئة إلى سدّ خمس (5) شغورات في مجالس الأقاليم عن الدوائر الانتخابية الجهوية التي ترشّح عنها الفائزون في انتخابات مجالس الأقاليم، وتمّ تعويضهم بالمرشّح الموالي في الترتيب من حيث عدد الأصوات في انتخابات مجالس الأقاليم، لتكتمل بذلك تركيبة جميع مجالس الأقاليم. كما تولّت الهيئة سدّ 92 حالة شغور بالمجالس المحلية بالمرشّح الموالي في الترتيب.

الفرع الثالث: الانتخابات الجزئية المنظمة خلال سنة 2024

أذنت الهيئة إبّان مداولة مجلسها المنعقد بتاريخ 3 أفريل 2024¹ بتنظيم انتخابات سدّ الشغور في مجالس الأقاليم لاختيار ممثلي ولايتي جندوبة وتوزر بعد استكمال تركيبة المجلسين الجهويين بجندوبة وتوزر. وتولّت ضبط روزنامة الانتخابات الجزئية غير مباشرة لمجلسي الإقليمين الأول عن دائرة جندوبة والرابع عن دائرة توزر لاختيار مُمثّلين عنهما، وذلك وفقاً للمحطّات الموالية²:

1. فترة تقديم الترشيحات لمجلسي الإقليمين المعنيّين: من يوم الخميس 2 ماي 2024 إلى غاية يوم السبت 4 ماي 2024،
2. البتّ في الترشيحات لمجلسي الإقليمين المعنيّين: يوم الأحد والإثنين 5 و6 ماي 2024،
3. نشر القائمة الأولية للمرشّحين لانتخابات مجلسي الإقليمين المعنيّين: يوم الثلاثاء 7 ماي 2024،
4. الطعن في القائمة الأولية للمرشّحين: يوم الأربعاء والخميس 8 و9 ماي 2024،
5. نشر القائمة النهائية للمرشّحين لانتخابات مجلسي الإقليمين الأول والرابع: يوم الجمعة 10 ماي 2024،
6. يوم الاقتراع لانتخابات مجلسي الإقليمين المعنيّين: يوم الأحد 12 ماي 2024،
7. الإعلان عن النتائج الأولية: يوم الإثنين 13 ماي 2024،
8. آجال الطعن في النتائج الأولية: من يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 إلى غاية يوم الخميس 16 ماي 2024،
9. التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات مجلس الإقليم الأول عن دائرة جندوبة ومجلس الإقليم الرابع عن دائرة توزر ونشر قائمة أعضاء المجلسين: يوم الجمعة 17 ماي 2024.

¹محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2024 بتاريخ 3 أفريل 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 49 لسنة 2024 بتاريخ 16 أفريل 2024.

²محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2024 بتاريخ 23 أفريل 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 لسنة 2024 بتاريخ 3 ماي 2024.

- وخلال جلسة الهيئة المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2024¹، تمّ التداول بشأن مطالب الترشّح المودعة للانتخابات الجزئية غير المباشرة لتمثيل المجلس الجهوي بجندوبة في مجلس الإقليم الأوّل وتمثيل المجلس الجهوي بتوزر في مجلس الإقليم الرابع، وذلك وفقاً للأجل، حيث تمّ إقرار ما يلي:
- قبول خمسة (5) مطالب ترشّح لتمثيل المجلس الجهوي بجندوبة في مجلس الإقليم الأوّل، وذلك تبعاً لاستيفائها كافّة الوثائق والشروط المستوجبة. ويضمّ المجلس الجهوي المذكور 9 أعضاء،
 - قبول خمسة (5) مطالب ترشّح لتمثيل المجلس الجهوي بتوزر في مجلس الإقليم الرابع، من بينها ترشّح لمرأتين، وذلك تبعاً لاستيفائها كافّة الوثائق والشروط المستوجبة. ويضمّ المجلس الجهوي المذكور 6 أعضاء،
 - الإذن للإدارة التنفيذية قصد نشر القائمة الأولية للمرشّحين طبقاً للقانون ووفقاً للأجل المضمّن بالروزنامة الانتخابية المصادق عليها من قبل مجلس الهيئة في مداولته المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2023، والمضّي قُدماً في الاستعدادات الجارية لعقد هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي يوم الأحد 12 ماي 2024 والإعلان عن النتائج الأولية بتاريخ 13 ماي 2024،
 - إعطاء الإذن للإدارة التنفيذية بعد الإعلان عن النتائج النهائية قصد التصعيد اللاحق للمرشّحين المواليين في الترتيب وفقاً لعدد الأصوات المتحصّل عليها في المجلسين المحليين المعنيين لسدّ الشغورات المرتقبة بالمجلسين الجهويين بكليّة من جندوبة وتوزر.

وعُموماً، فقد جرت العملية الانتخابية في ظروفٍ طيبة، وذلك تبعاً لدعوة أعضاء المجلس الجهوي بجندوبة لانتخاب ممثّل عنهم بمجلس الإقليم الأوّل، فضلاً عن دعوة أعضاء المجلس الجهوي بتوزر لانتخاب ممثّل عنهم بمجلس الإقليم الرابع في مركزي الاقتراع المُعدّين للغرض بمقرّي الإدارتين الفرعيتين للانتخابات بكليّة من جندوبة وتوزر بتاريخ 12 ماي 2024 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحاً وفقاً للروزنامة الانتخابية، وذلك بحضور أعضاء المجلسين الجهويين المعنيين المرشّحين منهم والناخبين، وتحت إشراف عددٍ من منسّقي الإدارات الفرعية للانتخابات. وشهد هذا الاستحقاق الانتخابي نسبة إقبالٍ عاليةٍ من قِبل الفئة المعنية ناهزت 100%. وقد تولّت الإدارتين الفرعيتين المعنيتين القيام بعمليات الفرز مباشرة بعد انتهاء التصويت وتعهّدت بتحرير محضريّ جمع النتائج وأحالتها في الإبان إلى مجلس الهيئة. وتبعاً لاطلاعها على محضريّ الفرز ومحضريّ جمع النتائج، وبعد التثبت والتدقيق، صادقت الهيئة على محضريّ الفرز لكونهما سليمين ولا يستوجبان تبعاً لذلك أيّ تصحيح، كما صادقت على محضريّ جمع النتائج المُعدّين من قِبل الإدارة التنفيذية. وقد آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج للانتخابات الجزئية غير المباشرة لعضوية مجلسي الإقليمين الأوّل (عن دائرة جندوبة) والرابع (عن دائرة توزر)، إلى المعطيات الآتي بيّانها:

¹محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2024 بتاريخ 6 ماي 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 لسنة 2024 بتاريخ 10 ماي 2024.

1. بخصوص الانتخابات الجزئية غير المباشرة لمجلس الإقليم الأول (الدائرة الانتخابية جندوبة):

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 9 ناخبين،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 8 ناخبين،
- العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 8 أصوات،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 0 ورقة،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 0 ورقة.

وتبعاً لتحصل المترشح "علي غزواني" على أغلبية الأصوات المصرح بها، تُعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فوزه بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المعنية بمجلس الإقليم الأول.

2. بخصوص الانتخابات الجزئية غير المباشرة لمجلس الإقليم الرابع (الدائرة الانتخابية توزر):

- العدد الجملي للناخبين المسجلين: 6 ناخبين،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 6 ناخبين،
- العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكل المترشحين: 6 أصوات،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 0 ورقة،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 0 ورقة.

وتبعاً لتحصل المترشح "يوسف معيطي" على أغلبية الأصوات المصرح بها، تُعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فوزه بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المعنية بمجلس الإقليم الرابع.

وقد أقرت الهيئة إبان جلستها المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2024¹ ما يلي:

- المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 ماي 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الجزئية لأعضاء مجلسي الإقليمين الأول والرابع الممثلين للمجلسين الجهويين بكل من ولايتي جندوبة وتوزر، والإذن تبعاً لذلك للإدارة التنفيذية بنشره بمقرات الهيئة وموقعها الإلكتروني، إعمالاً لمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي،
- إعطاء الإذن للإدارة التنفيذية لنشر محضر جمع النتائج بالدائرة الانتخابية "جندوبة" للانتخابات الجزئية لعضوية مجلس الإقليم الأول بالموقع الإلكتروني للهيئة، وكذلك الشأن بالنسبة لمحضر جمع النتائج بالدائرة الانتخابية "توزر" للانتخابات الجزئية لعضوية مجلس الإقليم الرابع،
- المصادقة على القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية لأعضاء مجلسي الإقليمين الأول والرابع الممثلين للمجلسين الجهويين بكل من ولايتي جندوبة وتوزر، طبقاً لما هو مضمن بالقرار المؤرخ في 13

¹محضر جلسة مداوات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2024 بتاريخ 13 ماي 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 لسنة 2024 بتاريخ 21 ماي 2024.

ماي 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الجزئية لأعضاء مجلسي الإقليمين الأول والرابع الممثلين للمجلسين الجهويين بكل من ولايتي جندوبة وتوزر، وذلك في صورة عدم تسجيل أي طعن بشأنه، والعمل تبعا لذلك على استيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة¹،

- إعطاء الإذن للإدارة التنفيذية، عقب الإعلان عن النتائج النهائية، لمراسلة المصالح ذات النظر قصد موافقتها ببيانات العضوين الجديدين الواقع انتخابهما لتتم دعوتهما لمباشرة مهامهما صلب مجلسي الإقليمين المعنيين طبقا للتراتب المعمول بها وفي أفضل الآجال، ثم المرور مباشرة بعد ذلك إلى سدّ الشغورات في المجلسين الجهويين بكل من جندوبة وتوزر المترتبة عن الانتخابات الجزئية الأخيرة.

كما تمّ إعطاء الإذن للإدارة التنفيذية قصد استيفاء الإجراءات المتعلقة بتنظيم القرعة الدورية الأولى بتاريخ 1 جوان 2024، تطبيقا للقانون في هذا الجانب بتجسيم التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك تبعا لاكتمال تركيبة جميع المجالس المنتخبة محليا وجهويا وعلى الصعيد الإقليمي². وتبعا لذلك، تمت المصادقة على القرار عدد 541 لسنة 2024 المؤرخ في 3 جوان 2024 المتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 جوان 2024 إلى 4 سبتمبر 2024، والإذن للإدارة التنفيذية باستيفاء إجراءات نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.

¹ أقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 540 لسنة 2024 المؤرخ في 17 ماي 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية لأعضاء مجلسي الأقاليم الأول والرابع الممثلين للمجلسين الجهويين بكل من ولايتي جندوبة وتوزر.

² تمت المصادقة على نتائج القرعة الدورية الأولى لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية خلال مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2024 بتاريخ 3 جوان 2024.

التوصيات

تجاوزا للصعوبات التي اعترضت عمل الهيئة لدى إشرافها على مسار تركيز المجالس الجهوية عبر آلية القرعة وانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 وسدّ الشغورات الحاصلة بها، فإنه يتّجه العمل مستقبلا على:

- توضيح الإطار القانوني والترتيبي لعمل المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسُّلط اللامركزية الأخرى أو السُّلط اللامركزية (المعتمد والوالي خاصة)، سواء بتعديل مجلة الجماعات المحلية والقانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية أو إصدار نصّ تشريعي جديد لتنظيم عمل هذه المجالس على ضوء الدستور التونسي لسنة 2022 والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم،
- اقتراح تنقيح المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبه المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم للترفيغ في دورية إجراء القرعة كلّ 6 أشهر عوضا عن 3 أشهر لضمان حدّ أدنى من الاستقرار في تركيبة المجالس الجهوية ورئاستها بما يحقق النجاعة المطلوبة لعمل هذه المجالس،
- التفكير في إبرام اتفاقية إطارية مع الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بتونس قصد وضع الأطر المناسبة لتنظيم عمليات القرعة وهدف التحكم في كلفتها تبعا لتعددها،
- مزيد تحسيس المترشحين لعضوية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بأهمية تواجد العنصر النسائي في تلك المجالس وحثّ المرأة على إيداع ترشحاتهنّ تعزيزا لحضورهنّ في المجالس المنتخبة،
- مزيد تعريف المترشحين لعضوية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بالأطر القانونية والترتيبية المتعلقة بقرعة اختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال تكثيف اللقاءات المباشرة معهم قبل وأثناء عملية القرعة والانتخابات،
- مزيد تحفيز فئتي الشباب وذوي الإعاقة على تعزيز حضورهم في المجالس النيابية الواقع تركيزها عبر آلية القرعة أو المنتخبة منها، وذلك من خلال إيداع ترشحاتهم بكثافة.

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 29 نوفمبر 2024"